

خصوصیات شرح بخاری



معنی کلمات از شرح کرمانی



معنی رجال از ارشاد الساری



فوائد و تنبیح از فتح الباری



مسائل فقهی از شرح ابن بطلان



تفسیر آیات از فین البحاری

۱۴

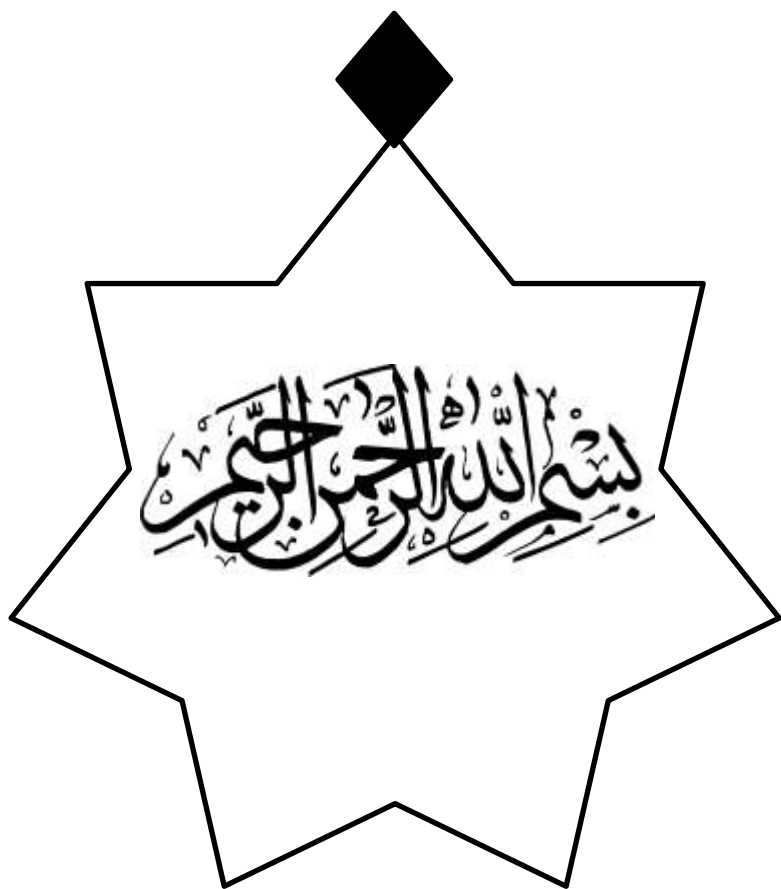
شرح صحیح البخاری

فارس

م د م ی ب د : « د د د د د م ، د ر ح د ی ح اب د اری ا د م ا م »

احادیث (۲۲۹۰-۲۵۳۲)

از درویش : ی د ی ح اب د ل ف د و س ح ی م ر ح ه ا ل
ح ح م ت ر ی ب و ت ف ی م : ا ک ر ا ل ه ب





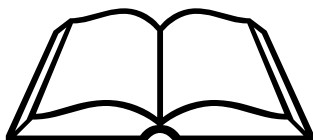
شرح صحیح البخاری

م د م ی ب د: « د د د د د م ، د ر ح د ی ح ا ب د ا ر ی ا د م ا م »

تختین شرح [کامل] فارسی صحیح البخاری به زبان فارسی

اثر: شهید شیخ عبدالقدوس حکیمی رحمه الله

الکبر



لین ک دروس طریقی لفسری رشی خ رح م ه ال:

https://t.me/LFj690_cNeAwOTJl

لین ک دروس طریقی ح قی شری خ رح م ه ال:

<https://t.me/knyakjjjj>



یادآوری!

«شرح صحیح البخاری»، پس از شهادت شیخ رحمه الله تهیه و تنظیم شده است. لذا؛ اگر در نوشتن مطالب این کتاب به حق و صواب رسیده باشم، این همان چیزی است که آرزو داشتم، و اگر غیر از این باشد از الله می خواهم که مرا ببخشد و از گناهانم درگذرد.

لینک دانلود برخی از شروح فارسی کتب حدیث / از آثار شیخ حکیمی رحمه الله:

(بر روی لینک های پایین، کلیک کنید)

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2255> شرح مسند أحمد:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح بخاری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2271> شرح صحیح مسلم:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2569> شرح سنن أبي داود:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2257> شرح سنن ترمذی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2277> شرح سنن نسائی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2294> شرح موطأ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح ابن ماجه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن حبان:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن خزيمة:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح سنن الکبری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> ترجمه‌ی سلسله‌ی صحیحه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1745> شرح عمدة الأحكام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1822> شرح بلوغ المرام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1895> شرح اربعین نووي:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2287> شرح جامع احکام روزه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1821> شرح رياض الصالحات:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح رياض الصالحين:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح مشکاة المصابيح:

فهرست

۳۹ - کتاب: الكفالة

- کتاب کفالت..... ۲۶/
- تعریف کفالت:..... ۲۶/
- حکم کفالت:..... ۲۶/
- چه زمانی از کفیل رفع مسئولیت می شود؟..... ۲۶/
- فرق بین ضمانت و کفالت:..... ۲۶/
- حکم به سفر رفتن فرد بدهکار:..... ۲۷/
- کفالت کار کردن:..... ۲۷/
- حکم اعتصاب کارگران:..... ۲۷/

۱ - باب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالذَّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

باب: ضمانت کردن در ادای قرض و حاضر کردن قرضدار و غیر آن..... ۲۶/

۲ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)

باب: گفته الله عزوجل «وکسانی که ایشان را مربوط ساخته است عهد های شما، پس بدهید ایشان را بهره ی ایشان» [نساء: ۳۳]..... ۳۶/

۳ - باب مَنْ تَكْفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ

باب: کسی که ضمانت ادای دین مرده به عهده می گیرد، روا نیست که از ضمانت سر باز زند:..... ۴۷/

۴ - باب جَوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَقْدِهِ

باب: امان گرفتن ابوبکر رضی الله عنه وعهد وی..... ۵۱/



۵ - باب الدَّيْنِ

باب: قرض..... ۶/۵۶

۴۰ - کتاب: الوکالة

کتاب: وکالت..... ۶۱/

تعریف وکالت:..... ۶۱/

حکمت مشروعیت وکالت:..... ۶۱/

حکم وکالت:..... ۶۱/

وکالت در چه اموری جایز است؟:..... ۶۲/

صورت‌های مختلف وکالت:..... ۶۲/

وکیل گرفتن موکل (کسی که وکیل انجام کاری شده است):..... ۶۲/

پایان زمان وکالت:..... ۶۳/

وکیل گرفتن:..... ۶۳/

درخواست وکالت:..... ۶۳/

۱ - باب وَكَالَةُ الشَّرِيكَ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

باب: وکیل کردن شریک، شریک خود را در تقسیم کردن و غیر آن..... ۶۳/

۲ - باب إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرَبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، جَازَ

باب: اگر مسلمان، از جانب خود کافری را در دار اسلام یا دار حرب وکیل کند رواست..... ۶۴/

۳ - باب الْوُكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

باب: وکالت در بیع نقد و اشیایی که وزن می شوند..... ۷۰/

۴ - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ
الْفَسَادَ

باب: اگرچوپان یا وکیل وی، گوسفندان را در حال مردن ببیند، یا چیزی را که در حال فاسد

شدن ببیند، گوسفند را ذبح کند و آنچه را بیم فاسد می رود اصلاح گرداند..... ۷۱/



۵ - باب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

باب: وکالت از کسی که حاضر و غایب است رواست...../۷۲

۶ - باب الْوُكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

باب: وکالت در ادای قرض...../۷۳

۷ - باب إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لَوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعٍ قَوْمٌ جَازَ

باب: اگر کسی چیزی را به نماینده یا شفیع گروهی ببخشد، جایز است...../۷۶

۸ - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطَى ، فَأُعْطِيَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

باب: اگر مردی را وکیل کند که از جانب وی چیزی بدهد و معین نکند که چه مقدار بدهد و او

آنچه در میان مردم متعارف است بدهد...../۷۷

۹ - باب وَكَالَةُ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

باب: وکیل گرفتن زن امام را در عقد نکاح...../۸۲

۱۰ - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا ، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا ، فَأَجَازَهُ الْمُوَكَّلُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

باب: اگر کسی را وکیل بگیرد و وکیل چیزی را بگذارد که موکل بدان اجازه داده است، رواست

و اگر موکل به ميعاد معين قرض بدهد جایز است...../۸۳

۱۱ - باب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

باب: اگر وکیل به بیع فاسد چیزی بخرد، بیع وی مردود است...../۹۰

۱۲ - باب الْوُكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

باب: وکالت در مال وقف و نفقه‌ی وکیل و این که وکیل دوست خود را از آن بخوراند و خود بر

طبق عرف از آن بخورد...../۹۱

۱۳ - باب الْوُكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

باب: وکالت در اجرای حدود (مجازات)...../۹۳

۱۴ - باب الْوُكَالَةِ فِي الْبُذْنِ وَتَعَاهُهَا

باب: وکالت در قربانی شتر و تیمار داری از آن...../۹۴



۱۵ - باب إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَوَكِيلِهِ صَعُهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ . وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ
باب: اگر کسی به وکیل خود بگوید: «در آن تصرف کن به گونه‌ای که الله تو را می‌نماید و
وکیل بگوید: همانا، آنچه را گفتم شنیدم»...../۹۵

۱۶ - باب وَكَالَةِ الْأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

باب: وکیل گرفتن شخص قابل اعتماد در خزانه داری و مانند آن...../۹۷

۴۱ - کتاب: المزارعة

کتاب: مزارعه...../۹۹

تعریف مزارعه:...../۹۹

فضیلت مزارعه:...../۹۹

دلیل شرعی صحت عقد مزارعه:...../۱۰۰

۱ - باب فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

باب: فضیلت زراعت و نشاندن نهال که از حاصل آن خورده شود...../۱۰۳

۲ - باب مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْإِسْتِغَالِ بِاللَّهْ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

باب: آنچه حذر می‌شود از عواقب اشتغال به ابزار زراعت و تجاوز از حدی که بدان امر شده
است...../۱۰۳

۳ - باب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

باب: نگهداری سگ برای پاسبانی زراعت...../۱۰۵

۴ - باب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

باب: استفاده از گاو برای کشاورزی...../۱۰۵

۵ - باب إِذَا قَالَ اكْفِنِي مَثْوًى النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

باب: اگر کسی بگوید: در کار درختان خرما و غیره مرا کمک کن و من تو را در محصول آن
شریک می‌گردانم...../۱۱۱

۶ - باب قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

باب: بریدن درخت و درخت خرما...../۱۱۴



۷ - باب ...

باب..... ۱۱۵/

۸ - باب الْمُرَارَعَةِ بِالْشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

باب: مزارعت به نیمه محصول زمین و مانند آن..... ۱۱۷/

۹ - باب إِذَا لَمْ يَشْطَرِ السَّيْنِ فِي الْمُرَارَعَةِ

باب: اگر میعاد را در مزارعت شرط نکنند..... ۱۲۲/

۱۰ - باب

باب..... ۱۲۳/

۱۱ - باب الْمُرَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

باب: مزارعت با یهود..... ۱۲۵/

۱۲ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُرَارَعَةِ

باب: شرایطی که در مزارعت مکروه است..... ۱۲۶/

۱۳ - باب إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

باب: اگر زمین مردم را بدون اجازه‌ی ایشان زراعت کند..... ۱۲۶/

۱۴ - باب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

باب: املاک وقفی یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم و حکم زمین خراجی و زراعت و معاملات ایشان..... ۱۳۰/

۱۵ - باب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

باب: کسی که زمین مرده را زنده کند (زیر کشت آورد)..... ۱۴۷/

۱۶ - باب ...

باب..... ۱۳۲/

۱۷ - باب إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ أُفِّرْكَ مَا أَقْرَكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا فَهَمَّا عَلَى تَرْضِيحِهِمَا



باب: اگر مالک زمین بگوید تو را جای می دهم تا آنکه الله تو را جای دهد و میعاد معین را ذکر نکند، و آن به رضایت هردوی شان است...../۱۵۴

۱۸ - باب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الرِّزَاعَةِ وَالشَّمْرِ

باب: آنچه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم با دادن محصول کشاورزی و میوه به یکدیگر کمک می کردند...../۱۵۷

۱۹ - باب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

باب: اجاره زمین به طلا و نقره...../۱۶۶

۲۰ - باب

باب...../۱۶۷

۲۱ - باب مَا جَاءَ فِي الْغَرَسِ

باب: آنچه در خصوص درخت نشانیدن آمده است...../۱۶۹

۴۲ - کتاب: المساقاة

کتاب: مساقات...../۱۷۳

تعریف مساقات:...../۱۷

دلیل شرعی عمل مساقات:...../۱۷۳

ارکان مساقات و مزارعه:...../۱۷۳

۱ - باب فِي الشُّرْبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ)

باب: شرب، و فرموده الله عزوجل «و پیدا کردیم از آب هر چیز زنده را آیا ایمان نمی آورند» [انبیاء: ۳۰]...../۱۷۴

۱ م - باب فِي الشُّرْبِ ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهَبَتْهُ وَوَصِيَّتُهُ جَائِزَةٌ ، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

باب: در شرب کسی که صدقه دادن آب و بخشیدن و وصیت کردن آنرا جایز می داند، چه تقسیم پذیر باشد و چه نباشد...../۱۷۵



۲ - باب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوِيَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ »

باب: کسی که گفته است: صاحب آب به استفاده از آب سزاوارتر است تا آنکه سیراب گردد، نظر به قول پیامبر صلی الله علیه وسلم از آب زیادی منع نشود...../۱۸۰

۳ - باب مَنْ حَفَرَ بُئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

باب: کسی که در زمین خود چاه حفر می کند ضمانت (جان دیگری را) نمی کند...../۱۸۱

۴ - باب الْخُصُومَةِ فِي الْبُئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

باب: خصومت در مورد چاه و حکم آن...../۱۸۳

۵ - باب إِثْمُ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

باب: گناه کسی که مسافر را از آب منع کند...../۱۸۴

انواع توحید اسماء و صفات:...../۱۸۶

۶ - باب سَكْرِ الْأَنْهَارِ

باب: جلوی جلوی جوی را بستن...../۱۹۴

۷ - باب شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ

باب: آبیاری زمین بالا، قبل از زمین پایین...../۱۹۶

۸ - باب شُرْبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

باب: آبیاری زمین بالا (یعنی نزدیک جوی) تا رسیدن آب به بند پای است...../۱۹۷

۹ - باب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

باب: فضیلت نوشانیدن آب...../۱۹۹

۱۰ - باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقَرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

باب: کسی که می پندارد صاحب حوض و مشک در استفاده از آب خود سزاوارتر است...../۲۰۳

۱۱ - باب لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

باب: هیچ حِمَى (چراگاه) خاص گردانیده نشده به جز آنچه را الله و رسول الله صلی الله علیه

سلم خاص کرده اند...../۲۰۴



۱۲ - باب شُرْبِ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَارِ

باب: نوشیدن مردم و حیوانات از جوی ها...../۲۱۰

۱۳ - باب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَا

باب: فروش هیزم و کاه...../۲۱۴

۱۴ - باب الْقَطَائِعِ

باب: پیرامون بخشیدن پاره‌ی از زمین...../۲۱۷

۱۵ - باب كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

باب: نوشتن سند ملکیت زمین...../۲۲۱

۱۶ - باب حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

باب: دوشیدن شتر در موضع آب...../۲۲۲

۱۷ - باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ، أَوْ شَرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

باب: مردی که او را حق آمد و شد و یا سهمی در باغ یا درختان خرما باشد...../۲۲۳

۴۳ - کتاب: الاستقراض

کتاب: استقراض و پرداخت قرض و منع از تصرف در مال و ورشکستگی...../۲۳۱

تعریف قرض:...../۲۳۱

دلیل شرعی بودن قرض و وام دادن و فلسفه و حکمت‌های آن:...../۲۳۱

عقد قرض:...../۲۳۱

۱ - باب مَنْ اشْتَرَى بِالْذَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

باب: کسی که به قرض می خرد و بهای آنرا ندارد یا به وقت خرید پول نزدش نیست...../۲۳۳

۲ - باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا

باب: کسی که اموال مردم را می گیرد و قصد دارد که آنرا ادا کند یا تلف کند...../۲۳۳

۳ - باب أَدَاءِ الدُّيُونِ

باب: ادای قرض...../۲۳۵



۴ - باب اسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ

باب: قرض گرفتن شتر..... ۲۴۱/

۵ - باب حُسْنِ التَّقَاضِي

باب: طلب قرض و نیکویی..... ۲۴۲/

۶ - باب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرُ مِنْ سَنَةِ

باب: آیا کلان سال تر به قرض خواه داده شود..... ۲۴۳/

۷ - باب حُسْنِ الْقَضَاءِ

باب: نیکویی در ادای قرض..... ۲۴۴/

۸ - باب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

باب: اگر قرضدار حق او را کمتر بدهد و یا طلب کار از حق خود در گذرد جایز است..... ۲۴۶/

۹ - باب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَاوَزَهُ فِي الدَّيْنِ تَمَرًا يَتَمَرُّ أَوْ غَيْرِهِ

باب: اگر کسی که قرض خویش را معادل آن یا به طور تخمین ادا کند، چه خرما به خرما و چه

غیر آن رواست..... ۲۴۷/

۱۰ - باب مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

باب: کسی که از قرض به الله پناه جوید..... ۲۴۹/

۱۱ - باب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

باب: نماز جنازه بر کسی که از خود قرض گذاشته است..... ۲۵۱/

۱۲ - باب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

باب: تأخیر توانگر در ادای قرض ظلم است..... ۲۵۶/

۱۳ - باب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

باب: صاحب حق را حق گفتار است..... ۲۵۸/

۱۴ - باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

باب: کسی که مال خود را نزد کسی می یابد که افلاس کرده چه آنرا فروخته، یا به قرض داده،

یا به امانت گذاشته است وی در طلب آن مال سزاوارتر است..... ۲۵۹/



۱۵ - باب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرِ ذَٰلِكَ مَطْلًا

باب: کسی که ادای قرض را تا روز بعد و مانند آن به تأخیر اندازد و آنرا تأخیر نپندارد.../۲۶۳

۱۶ - باب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

باب: کسی که مال مردی مفلس یا محتاج را بفروشد و پول آنرا میان طلب کاران تقسیم کند و یا به شخص محتاج بدهد که از آن نفقه کند.../۲۶۴

۱۷ - باب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَوْ أَجَلَهُ فِي الْبَيْعِ

باب: کسی که به معیاد معین قرض بدهد، یا معیاد پرداخت بیع را به تأخیر اندازد.../۲۶۷

۱۸ - باب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدِّينِ

باب: وساطت در کم کردن از مقدار قرض.../۲۶۹

۱۹ - باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

باب: آنچه از ضایع کردن مال منع می شود.../۲۶۹

۲۰ - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

باب: غلام نگهبان است در مال آقای خود و بدون اجازه وی کاری نمی کند.../۲۷۵

۴۴ - كِتَابُ الْخُصُومَاتِ

کتاب: خصومات.../۲۷۷

تعریف خصومات:.../۲۷۷

تعریف دعوی:.../۲۷۷

تعریف مدعی:.../۲۷۷

تعریف مدعی علیه:.../۲۷۷

چه کسی می تواند دعوی کند و ادعای خویش را مطرح کند؟.../۲۷۷

دادخواهی و کیفرخواست دعوی بدون بینه و دلیل اهمیت ندارد:.../۲۷۷

مدعی مکلف است که اقامه بینه و ارائه دلیل کند:.../۲۷۷



۱ - باب مَا يُذَكَّرُ فِي الْإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

باب: آنچه در مورد انتقال قرضدار و حبس وی و خصومت میان مسلمان و یهود آمده...../۲۹۸
نوشته‌هایی که مردم را از انتخاب برخی از پیامبران، باز می‌دارد:...../۲۹۸

۲ - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ .

باب: کسی که معامله شخص نادان و کم عقل را رد کند، هر چند امام، او را از تصرف به مال وی منع نکرده باشد...../۲۹۹

۳ - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ

باب: کسی که مال شخص کم عقل و امثال او را بفروشد...../۳۰۰

۴ - باب كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ

باب: گفتار طرفهای دعوی به یکدیگر...../۳۰۷

۵ - باب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

باب: بیرون کشیدن گناهکاران و خصومت کنندگان را از خانه های شان بعد از علم آوری بر احوال شان...../۳۱۳

۶ - باب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

باب: دعوی اجرای وصیت مرده...../۳۱۵

۷ - باب التَّوْتُقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

باب: در بند نگه داشتن کسی که بیم فساد او می رود...../۳۱۶

۸ - باب الرِّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

باب: بستن و دربند کردن کسی در حرم...../۳۱۷

فصل: احکام زندان...../۳۲۰

حکم زندانی:...../۳۲۰

صفت زندان:...../۳۲۰

اقسام زندان:...../۳۲۰



زندانى شدن انسان به دو بخش تقسيم مى شود:...../۳۲۱

احكام زندان:...../۳۲۲

آنچه بر ولى امر در قبال زندانيان واجب است:...../۳۲۲

باب الْمُلَازِمَةِ

باب: در خصوص ملازمت (در قيد نگه داشتن)...../۳۲۳

۱۰ - باب التَّقَاضِي

باب: مطالبه‌ى دين...../۳۲۴

۴۵ - كتاب: اللقطة

كتاب: لقطه...../۳۲۶

تعريف لقطه:...../۳۲۶

حكم لقطه:...../۳۲۶

۱ - باب إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللَّقْطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

باب: اگر صاحب مال يافت شده نشانى بدهد مال به وى داده شود...../۳۲۶

۲ - باب ضَالَّةِ الْإِبِلِ

باب: شترگم شده...../۳۳۲

۳ - باب ضَالَّةِ الْغَنَمِ

باب: گوسفند گم شده...../۳۳۴

۴ - باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللَّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

باب: اگر صاحب مال پس از يك سال پيدا نشود، مال مذکور از آن كسى است كه يافته...../۳۳۶

۵ - باب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

باب: پيرامون اگر كسى در دريا چوبى بيايد ويا تازيانه ومانند آن...../۳۳۷

۶ - باب إِذَا وَجَدَ ثَمَرَةً فِي الطَّرِيقِ

باب: اگر كسى خرمائى در راه بيايد...../۳۳۸



۷ - باب كَيْفَ تَعْرِفُ لُقْطَةً أَهْلَ مَكَّةَ

باب: مال یافته شده مردم مکه چگونه اعلان شود...../۳۴۰

۸ - باب لَا تَحْتَلِبُ مَا شِئْتَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ

باب: هیچ حیوانی بدون اجازه صاحب آن دوشیده نشود...../۳۵۴

۹ - باب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ ، لَأَنْهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

باب: اگر صاحب مال یافته شده پس از یک سال بیاید، مال وی مسترد گردد، زیرا نزد وی

امانت بوده است...../۳۵۶

۱۰ - باب هَلْ يَأْخُذُ اللَّقْطَةَ ، وَلَا يَدْعُهَا تَضِيعُ ، حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مِنْ لَا يَسْتَحِقُّ

باب: آیا کسی مال یافته شده را بگیرد و نگذارد که ضایع گردد تا این که کسی که مستحق نیست

آنرا نگیرد...../۳۵۷

۱۱ - باب مَنْ عَرَفَ اللَّقْطَةَ ، وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

باب: کسی که مال یافت شده را اعلان کرد و آنرا به حاکم شرع نسپرد...../۳۶۰

۱۲ - باب

باب...../۳۶۱

۴۶ - کتاب: المظالم

کتاب: مظالم و غصب...../۲۶۴

تعریف مظالم:...../۳۶۴

تعریف غصب:...../۳۶۴

۱ - باب فِصَاصِ الْمَظَالِمِ

باب: کیفر و سزای ظالم...../۳۶۶

۲ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)

باب: قول الله عزوجل: «آگاه باش که لعنت الله است به ستمکاران» [هود: ۱۸]...../۳۷۲

۳ - باب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

باب: مسلمان بر مسلمان ستم نکند و او را به هلاکت نیفکند...../۳۷۴



۴ - باب أَعِنَّ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

باب: به برادر خود کمک کن، ظالم است یا مظلوم. ۳۷۷/

۵ - باب نَصْرِ الْمَظْلُومِ

باب: کمک به مظلوم. ۳۷۸/

۶ - باب الْإِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

باب: انتقام از ظالم. ۳۸۶/

۷ - باب عَفْوِ الْمَظْلُومِ

باب: عفو مظلوم. ۳۹۸/

افشای عیوب مردم، به هر نحو باشد حرام است (با شعر، طنز، تصریح، تلویح، حکایت و...):

شکایت مظلوم از ظالم: ۳۹۸/

فصل: فضائل گذشت و احکام مربوط به آن. ۴۰۴/

۸ - باب الظُّلْمِ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب: ظلم، باعث تاریکی های (متعددی) در روز قیامت می گردد. ۴۰۷/

۹ - باب الْإِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

باب: ترس و حذر از دعای مظلوم. ۴۱۴/

۱۰ - باب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

باب: کسی که مردی بر وی ستم کرده است و او آن مرد را ببخشد، آیا ظلم وی را بیان..... ۴۱۶/

۱۱ - باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

باب: اگر ظلم کسی را بخشیده باشد حق بازگشت بدان ندارد. ۴۱۹/

۱۲ - باب إِذَا أَدِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

باب: اگر کسی را از حق خویش اجازه دهد و یا بر روی حلال گرداند و مقدار آنرا معین نکند که

چند است. ۴۲۱/

۱۳ - باب إِنْ مَنَ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

باب: گناه کسی که بخشی از زمین دیگری را به ظلم بگیرد. ۴۲۲/



۱۴ - باب إِذَا أُذِنَ لِإِنْسَانٍ لِأَخَرٍ شَيْئًا جَازَ

باب: اگر کسی از حق خود چیزی را به دیگری اجازه می دهد رواست...../۴۲۴

۱۵ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ)

باب: فرموده الله عزوجل: «حال آنکه او سخت ترین ستیز نگان است» [بقره: ۲۰۴]...../۴۲۶

۱۶ - باب إِيْمَانِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

باب: گناه کسی که دعوی باطل کند و بدان آگاه باشد...../۴۲۷

۱۷ - باب إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

باب: کسی که دعوی کند و دشنام دهد...../۴۲۷

۱۸ - باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

باب: جبران کردن مظلوم، اگر به مال ظالم دست یابد...../۴۳۳

۱۹ - باب مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

باب: آنچه در مورد سایبانها آمده است...../۴۳۵

نکات درخور توجه در ماجرای سقیفه ی بنی ساعده...../۴۴۰

۲۰ - باب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي حِدَارِهِ

باب: همسایه، همسایه اش را از خلانیدن چوب در دیوار خود منع نکند...../۴۴۵

۲۱ - باب صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

باب: ریختن شراب در راه...../۴۴۷

۲۲ - باب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعْدَاتِ

باب: صحن سرای ها و نشستن در آن و نشستن بر سر راه ها...../۴۴۸

۲۳ - باب الْأَبَارِ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

باب: کندن چاه بر سر راه اگر موجب اذیت نشود...../۴۵۱

۲۴ - باب إِمَاطَةِ الْأَذَى

باب: دور کردن آنچه موجب اذیت است...../۴۵۲



۲۵ - باب الغُرْفَةِ وَالْعُلْيَةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

باب: بالا خانه و جایگاه بلند که مشرف بر بام و غیر آن باشد...../۴۵۴

۲۶ - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

باب: کسی که شتر خود را به پیاده رو و یا دروازه‌ی مسجد بسته کند...../۴۶۴

۲۷ - باب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

باب: ایستادن و پیشاب کردن در خاکرو بگاه مردم...../۴۶۵

۲۸ - باب مَنْ أَخَذَ الْغَصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

باب: کسی که شاخه درخت و آنچه موجب اذیت مردم بر سر راه می شود بردارد و دور..../۴۶۶

۲۹ - باب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيَاءِ - وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ - ثُمَّ يَرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ ، فَتَرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

باب: اگر درباره‌ی راه عام اختلاف کنند و آن فراخی وسط راه است، سپس صاحب زمین (که راه از میان آن می گذرد) بخواهد در آن بنایی بسازد، هفت گز فراخی راه را واگذارد...../۴۶۷

۳۰ - باب التَّهْبِي بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

باب: غارت بدون اجازه صاحب مال...../۴۶۸

آیا دزدی اموال و پول کفار حربی جایز است؟...../۴۶۹

۳۱ - باب كَسْرِ الصَّلَيبِ وَقَتْلِ الْخَنَزِيرِ

باب: شکستن صلیب و کشتن خوک...../۴۷۲

۳۲ - باب هَلْ تَكْسَرُ الدَّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْحَمْرُ أَوْ تَحْرَقُ الزَّفَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طَنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِحَشَبِهِ . وَأَتَى شُرَيْحٌ فِي طَنْبُورٍ كَسَرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ .

باب: آیا خم های شراب شکسته شود یا مشکهای شراب دریده شود. اگر کسی بت یا صلیب یا طنبور یا مالی را که از چوب آن نفعی متصور نیست بشکند. قضیه طنبوری که شکسته شده بود به قاضی شریح محول شد، وی به جبران آن حکم نکرد...../۴۷۳

۳۳ - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

باب: کسی که در دفاع از مال خود پیکار کند...../۴۸۰



۳۴ - باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

باب: اگر کسی کاسه یا مال متعلق به دیگری را بشکند...../۴۸۵

۳۵ - باب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

باب: اگر دیوار کسی را ویران کند باید مانند آن آباد کند...../۴۸۷

۴۷ - کتاب: الشَّرْكَةُ

کتاب: شرکت...../۴۸۹

تعریف شرکت:...../۴۸۹

حکمت مشروعیت شرکت:...../۴۸۹

حکم شرکت:...../۴۸۹

انواع شرکت:...../۴۹۰

فواید شرکت:...../۴۹۰

حکم بازار بورس یا بازارهای مالی و کالاهاى تجارى به صورت بورس:...../۴۹۱

استفاده نمودن از اسم فرد دیگر در تجارت:...../۴۹۲

صندوق‌های کارمندی:...../۴۹۳

۱ - باب الشَّرْكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ

باب: شرکت در طعام و نوشه‌ی راه و مال غیر نقدینه...../۴۹۴

۲ - باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

باب: آنچه میان دو شریک مشترک است، هر دوی ایشان با مراجعه به یکدیگر زکات خویش را

برابر (متناسب) ادا کنند...../۵۰۲

۳ - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ

باب: تقسیم گوسفندان...../۵۰۴

۴ - باب الْفُرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابُهُ

باب: دوتایی خوردن خرما در میان شریکان، تا از شریک خود اجازه بگیرد...../۵۰۸



۵ - باب تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيَمَةِ عَدْلٍ

باب: ارزشی یابی اشیا میان شریکان به قیمت عادلانه...../۵۰۹

۶ - باب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِسْتِهَامِ فِيهِ

باب: آیا در تقسیم و سهم قرعه افکنده شود...../۵۱۱

۷ - باب شَرَكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

باب: شرکت یتیم و صاحب میراث...../۵۱۶

۸ - باب الشَّرَكَةِ فِي الْأَرْضَيْنِ وَغَيْرِهَا

باب: شرکت در زمین و غیر آن...../۵۱۹

۹ - باب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدَّوْرَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا سُفْعَةٌ

باب: اگر شریکان سرائها و غیره را تقسیم کنند نه حق بازگشت بدان دارند و نه شفعه...../۵۲۰

۱۰ - باب الْإِسْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

باب: شرکت در طلا و نقره و آنچه عوض پول از آن استفاده می شود...../۵۲۱

۱۱ - باب مُشَارَكَةِ الذَّمِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُرَاةَةِ

باب: شرکت (مسلمان) با اهل ذمه و مشرکان در مزارعت...../۵۲۳

۱۲ - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا

باب: تقسیم گوسفندان و عدالت در آن...../۵۲۴

۱۳ - باب الشَّرَكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

باب: شرکت در طعام و غیره...../۵۲۴

۱۴ - باب الشَّرَكَةِ فِي الرَّقِيقِ

باب: شرکت در غلام و کنیز...../۵۲۶

۱۵ - باب الْإِسْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ

باب: شرکت در حیوانات قربانی و شتران...../۵۲۸

۱۶ - باب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجُرُورٍ فِي الْقَسَمِ

باب: کسی که در تقسیم (غنایم) ده گوسفند را به یک شتر برابر کند...../۵۳۱



۴۸ - کتاب: الرهن

کتاب رهن (گرو)..... ۵۳۳/

تعریف رهن:..... ۵۳۳/

دلیل شرعی جواز رهن:..... ۵۳۳/

شرایط صحت و درستی رهن:..... ۵۳۳/

۱ - باب فِي الرَّهْنِ فِي الْحَصْرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) .

باب: رهن در حالت اقامت و فرموده الله عزوجل: « اگر در مسافرت هستید و نویسنده را نمی یابید، پس رهنی بگذارید»..... ۵۳۵/

۲ - باب مَنْ رَهْنٌ دِرْعُهُ

باب: کسی که زره خویش را به گرو داد..... ۵۴۲/

۳ - باب رَهْنُ السَّلَاحِ

باب: گرو گذاشتن سلاح..... ۵۴۴/

۴ - باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

باب: حیوان گروی سواری می شود و دوشیده می شود..... ۵۴۶/

۵ - باب الرَّهْنُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

باب: گرو گذاشتن نزد یهود و دیگران..... ۵۴۸/

۶ - باب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

باب: اگر میان گرو دهنده و گرو گیرنده اختلاف پدید آید و مانند آن، گواه آوردن بر مدعی است و سوگند بر مدعی علیه است..... ۵۴۹/

۴۹ - کتاب: العتق

کتاب: آزادی برده..... ۵۵۳/

تعریف عتق و آثار آن:..... ۵۵۳/



- آیا در اسلام غلامی و برده داری وجود دارد یا نه؟...../۵۵۶
- حکم اسیران جنگ، در اسلام:...../۵۵۹
- حکم داشتن کنیز در زمانه فعلی چه میباید آیا کسانی که یک نفر خدمتکار کافر از طبقه زنان می گیرند چیست؟...../۵۶۰
- چرا اسلام زنان اسیر شده در جنگها را بعنوان کنیز می گیرند؟:...../۵۶۰
- حدود اختیارات مالک بر برده:...../۵۶۲

۱ - باب مَا جَاءَ فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

باب: آنچه درباره آزادی برده و ثواب آن آمده است...../۵۶۲

۲ - باب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

باب: آزادی کدام برده بهتر است...../۵۶۳

۳ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَقَافَةِ فِي الْكُصُوفِ وَالْآيَاتِ

باب: آنچه مستحب است از نوع آزاد کردن برده به هنگام کسوف آفتاب یا سایر نشانه...../۵۶۵

۴ - باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أُمَّةٍ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

باب: اگر کسی برده‌ای را که در وی دو نفر شریک اند و یا کنیزی را که در وی چند نفر شریک

اند، آزاد کند...../۵۶۶

۵ - باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، اسْتُشْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

باب: اگر کسی سهم خویش را در برده‌ای آزاد کند و مالی نداشته باشد، برده به کاری گمارده

شود که بر وی مشکل نباشد مانند برده‌ای که مکاتب است...../۵۷۴

۶ - باب الْخَطَا وَالنَّسْيَانِ فِي الْعَقَافَةِ وَالطَّلَاقِ وَتَحْوِمِهِ ، وَلَا عَقَافَةَ إِلَّا لَوَجْهِ اللَّهِ .

باب: خطا و فراموشی در آزاد کردن برده و طلاق و مانند آن نیست آزادی مگر برای الله.../۵۷۸

۷ - باب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ . وَتَوَى الْعِتْقَ ، وَالْإِشْهَادَ فِي الْعِتْقِ

باب: اگر کسی به برده اش بگوید: او برای الله است و نیت وی آزادیش باشد. و شاهد گرفتن در

آزادی برده...../۵۸۹



۳۹ - کتاب: الکفالت

کتاب: کفالت

تعریف کفالت: عبارت است از اینکه یک فرد عاقل بالغ، مختار و جایز التصرف، اداء حقّی را که بر عهده دیگری واجب است بر عهده خود بگیرد یا احضار او را در دادگاه تقبل کند.

حکمت مشروعیت کفالت این است که حقوق مردم حفظ شود به حقوق خودشان برسند.
حکم کفالت: کفالت جایز است و از همکاری در کارهای نیک و تقوا به شمار می‌رود، این کار برای کفیل مستحب است؛ چون نیکی کردن به مکفول است.

الله تعالی می‌فرماید: ﴿قَالَ لَنْ أُبْرَهُ مَعَ كُمْ حَتَّى تُؤْثِرُوا مَوْقًا مِنْ أَلٍ لَتَأْتُنَّ بِهِ إِيَّائِي أَنْ يَأْطِبَ لُذُنْكَ مَا مَكَّوهُ مَوْقًا مَقَالَ أَلٍ كَعَمَ النَّقْ أَوَّلُ وَهِيَ﴾ [یوسف: ۶۶].
«[یعقوب] گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من به نام الله پیمان استواری ببندید که قطعاً او را نزد من باز می‌آورید، مگر آنکه گرفتار شوید [و هیچ یک نجات نیابید]. وقتی [عهد و] پیمان استوار خویش را به او دادند، [یعقوب] گفت: الله بر آنچه می‌گوییم [گواه و] نگهبان است».

چه زمانی از کفیل رفع مسئولیت می‌شود؟: در صورت‌های ذیل از کفیل رفع مسئولیت می‌شود:

مکفول بمیرد؛ یا خود مکفول بیاید خود را تسلیم صاحب حق یا طلبکار کند؛ یا کالایی که به خاطر آن کفالت شده به وسیله الله تعالی از بین برود.

فرق بین ضمانت و کفالت: ضمانت: این است که ضامن تعهد می‌کند که از طرف فرد بدهکار، قرض را بدهد.

اما کفالت: این است که فرد صاحب اختیار تعهد می‌کند که فرد بدهکار را بیاورد.
به این ترتیب در کفالت، کفیل قرض‌دار را احضار می‌کند. اما در ضمانت، ضامن بدهی را پرداخت می‌کند. در نتیجه مسئولیت در کفالت کم‌تر از ضمانت است و کفالت مربوط به فرد قرض‌دار می‌شود نه قرضش؛ بنابراین وقتی کفیل مکفول را به صاحب حق (طلب‌کار) تحویل



دهد، چه بتواند طلبش را از او نقد کند یا نتواند دیگر کفیل مسئولیتی ندارد. اما اگر فردی، کفیلِ فردِ بدهکار شود و نتواند او را بیاورد، بدهی آن فرد به دوش کفیل خواهد بود.

حکم به سفر رفتن فرد بدهکار: اگر فرد قرض‌دار خواست به سفر برود و قرض، سررسید داشت، طلب کار می‌تواند مانع رفتنش به سفر شود، اما اگر ضامن توانمندی در پرداخت بدهی ضمانت کند یا مالی را به گرو بگذارد که معادل قیمت بدهی‌اش در هنگام سررسید باشد، می‌تواند به سفر برود؛ زیرا از ضرر طلب کار پیشگیری می‌شود.

کفالت کار کردن: کفالت کار کردن جایز و از نوع کفالت نفس است و این نوع کفالت به مصلحت کفیل و مکفول است. هرگاه کفیل با عامل توافق کرد که برایش در برابر حقوق مشخص یا با حقوق کمتر از حقوق بازار کار کند، طبق ضوابط شرعی کفالتش جایز است. و اگر کفیل با عامل توافق کردند که کفیل کارهای او را انجام دهد و تأمین نیازهای کاری از ابزار کار را به عهده گیرد و عامل، خودش کار کند و با نسبت معینی از فایده برای کفیل، این نیز جایز است؛ زیرا از نوع مشارکت به حساب می‌آید.

و اگر عامل، کفیل را به اختیار خودش بگذارد تا هرکاری را که دوست دارد و در نزد هرکس که می‌خواهد کار کند و در برابر این مبلغ معینی یا نسبت خاصی از درآمد وی را از او بگیرد، این به دلیل جهالت، فریب و ظلمی که در این قرارداد وجود دارد، جایز نیست.

حکم اعتصاب کارگران: اگر کارگران یک کارخانه یا مؤسسه‌ای به هدف بیش‌تر نمودن حقوق یا بهتر شدن شرایط کاری‌شان یا هر درخواستی دیگر که به نفع کارگران است، اعتصاب کنند، جایز است.

وقتی کارفرمایی با کارگران خود -برابر است که حکومت، شرکت یا فرد خاصی باشد- بر حقوق و شرایط خاصی توافق کردند، بر هردو طرف کارفرما و کارگر واجب است که به قرارداد مورد توافق متعهد باشند. اما اگر بر کارگر ظلم یا ضرری تحمیل شود، حق دارد که کار نکند یا به طور موقت از کار کردن دست بکشد تا به حقوق خود به طور عادلانه دست یابد. البته این به شرطی جایز است که حکومت به کارگران این اجازه را بدهد و این اعتصاب ضررهایی نداشته باشد که از اساس و ریشه مصلحت عموم مردم و .. را به خطر بیندازد.

و باید اعتصاب کارگران بر اساس آموزه‌ها از پیش تعیین شده باشد که با شریعت مخالف نباشد و با آن به مصلحتی به دور از مفاسد خاص و عام دست یابند.



الله تعالی می فرماید: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَاَمَنُوا قُوْا لِلْعُقُوْبِ اٰتِوْا) [المائدة: ۱]. «ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها [یتان] وفا کنید».

الله تعالی می فرماید: (اِنَّ اَكْبَرُ اَمْرِ لِّعَدْلِ وَاَلْحَقِّ فِيْ ذِي الْقُرْبَىٰ وَكَهْ عَنِ فَحَاحٍ اِءٍ وَّلَمْ يَكُنْ اِلٰى عِيٍّ كُمْ لَعَلَّ كُمْ تَذَكُّرُوْنَ) [النحل: ۹۰]. «در حقیقت، الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از فحشا و زشت کاری و سرکشی نهی می کند. او شما را پند می دهد؛ باشد که پند گیرید».

۱ - باب الكفالة في القرض والدَّيُون بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

باب: ضمانت کردن در ادای قرض و حاضر کردن قرضدار و غیر آن

توضیح: ضمانت، تقبل نمودن حقی بر عهده خود، مثلاً شخص حقی بر گردن دیگری دارد و حق خود را از وی مطالبه می کند، شخص ثالثی که عاقل، بالغ و مختار است، می گوید: و من ضامن پرداخت حق تو می باشم. بنابراین صاحب حق می تواند حق خود را از شخص ثالث که ضامن شده است، طلب نماید و در صورت عدم پرداخت، حق مراجعه به مدیون اصلی را نیز دارد.

ضمان بدلیل آیه زیر مشروع و جایز است، می فرماید: ﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [یوسف: ۷۲]. رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - نیز می فرماید: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» «ضامن مسئول غرامت است»، و می فرماید: «إِلَّا أَنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فُضْمَنَهُ» شخصی فوت کرده و مدیون بود و چیزی برای پرداخت بدهی های خود باقی نگذاشته بود، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - از اقامه نماز جنازه ایشان خودداری کرد و فرمود: البته اگر یکی از شما پرداخت بدهی های او را تقبل کند، من نماز جنازه اش را می خوانم. (بخاری). احکام ضمان:

- ۱ - در ضمانت رضایت ضامن لازم است ولی رضایت مضمون شرط نیست.
- ۲ - مدیون تبرئه نمی شود مگر وقتی که ضامن تبرئه شده باشد اگر پیش از اینکه ضامن دین را بپردازد، مدیون بدلیلی تبرئه شود، ضامن نیز تبرئه می شود.
- ۳ - در ضمانت، شناختن شخص مضمون برای ضامن لازم نیست زیرا جایز است کسی ضامن کسی شود که اصلاً او را نمی شناسد، چون ضمان نوعی تبرع و احسان است.



۴ - ضمان اعتبار ندارد مگر درباره حقی که بر عهده ثابت است یا نزدیک به ثبوت است، مانند مزد و جایزه.

۵ - اگر ضامن بعد از تقبل ضمانت، دیگری را ضامن کند مانعی ندارد.

نحوه تنظیم ضمانت نامه: بدین وسیله تأیید می گردد، فلانی در فلان تاریخ در محضر گواهان حضور پیدا کرد، گواهان، گواهی دادند که ضامن (نام او گرفته شود) با توجه درک و معنی و مفهوم ضمانت و با عنایت به آنچه که بر ضمانت مترتب می شود، ذمه فلانی را پذیرفته و پرداخت فلان مبلغ را از ناحیه فلانی به فلانی تقبل نموده است و به اینکه توان پرداخت را دارد، معترف است، مدیون و دائن، و ضمانت نامه در تاریخ فلان ... در حضور گواهان زیر بامضای مدیون و داین رسیده است.

البته لازم نیست که تنظیم کننده ضمانت نامه خود را ملزم و مقید به نوشتن این الفاظ کند، مقصد فقط ارائه نمونه نحوه تنظیم ضمانت نامه است و بس.

۲۲۹۰ - وَقَالَ أَبُو الزُّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مَائَةً جَلْدَةً ، فَصَدَّقَهُمْ ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ . وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ اسْتَتَيْبَهُمْ ، وَكَفَلَهُمْ . فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ . وَقَالَ حَمَادٌ إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْحَكَمُ يَضْمَنُ .

ترجمه: از محمد بن حمزه بن عمرو اسلمی روایت است که پدر وی گفته است: عمر (رضی الله عنه) او را برای جمع آوری زکات فرستاده بود در آنجا مردی با کنیز همسر خود جماع کرده بود. حمزه از آن مرد ضامن گرفت که او را نزد عمر حاضر گرداند و عمر قبلاً [هم] بر آن به همین جرم او را صد تازیانه زده بود. و گفتار مردم را تصدیق کرده بود و آن مرد نادانی خود را از آن عمل عذر آورده بود جریر و اشعث درباره کسانی که مرتد شده بودند به عبدالله بن مسعود گفتند آنان را توبه فرمای و از ایشان ضامن بگیر آنان توبه کردند.

و ابن مسعود قبایل آنها را ضامن گرفت

حماد گفته است اگر کسی ضامن شخص آن شخص بمیرد بر ضامن ضمانتی نمی ماند.

و حکم گفته است: ضمانت وی بر مالی که تعهد کرده است باقی می باشد.



توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: ابو الزناد گفته است: این روایت خلاصه‌ای از داستانی است که طحاوی آن را از طریق عبدالرحمن بن ابی الزناد نقل کرده است. او می گوید پدرم برایم نقل کرد که محمد بن حمزه بن عمرو اسلمی از پدرش روایت کرده که: عمر بن خطاب او را برای جمع‌آوری زکات فرستاد. در آن‌جا مردی را دید که به زنی می‌گفت: «مال مولایت را صدقه بده»، و زن در جواب گفت: «بلکه تو صدقه بده، این مال، مال پسر توست!».

حمزه درباره ماجرا پرس‌وجو کرد و به او گفته شد که آن مرد، شوهر آن زن است و با کنیز او همبستر شده و آن کنیز بچه‌ای به دنیا آورده است. سپس زن آن کودک را آزاد کرده و کودک از مادرش ارث برده است. حمزه به آن مرد گفت: «تو را سنگسار می‌کنم!» اما اهل آن منطقه گفتند که ماجرا را به عمر گزارش داده‌اند و عمر آن مرد را صد تازیانه زده ولی حکم رجم (سنگسار) را بر او اجرا نکرده است.

حمزه آن مرد را کفیل گرفت و همراه خود نزد عمر آورد. عمر نیز سخن آنان را تأیید کرد. تنها دلیلی که عمر از اجرای حد رجم صرف‌نظر کرد، این بود که جهل و نادانی آن مرد را عذر دانست.

از این روایت، مشروعیت کفالت بدن (ضمانت شخص) استفاده می‌شود؛ زیرا حمزه بن عمرو اسلمی، که صحابی بود، چنین کرد و عمر نیز با وجود حضور بسیاری از صحابه، آن را انکار نکرد.

در مورد تازیانه زدن عمر به آن مرد، ظاهر روایت این است که این کار را به‌عنوان تعزیر انجام داده است. ابن‌تین نیز این نظر را دارد و می‌گوید این روایت تأییدی است بر مذهب مالک در جواز تعزیر بیشتر از حد. اما این نظر مورد اعتراض قرار گرفته؛ زیرا این تنها فعل یک صحابی است و با روایت مرفوع صحیح مخالفت دارد و حجت نیست. افزون بر این، تصریح نشده که تازیانه زدن عمر به‌عنوان تعزیر بوده است. شاید نظر عمر این بوده که زناکار محصن اگر عالم باشد، رجم می‌شود، ولی اگر جاهل باشد، تازیانه می‌خورد.

و لم یروى هذا : جریر بن عبدالله بجلی و اشعث بن قیس کندی به عبدالله بن مسعود درباره مرتدان گفتند: «آنها را به توبه دعوت کن و کفیل بگیر.» پس آنها توبه کردند و عشیره شان کفیل آنان شدند. این نیز خلاصه داستانی است که بیهقی آن را با تفصیل آورده



از طریق ابواسحاق از حارثه بن مضرب که گفت: نماز صبح را با عبدالله بن مسعود خواندم. پس از سلام نماز، مردی آمد و گفت: «من به مسجد بنی حنیفه رفتم و دیدم مؤذن عبدالله بن نواحه شهادت می دهد که مسیلمه رسول الله است!».

عبدالله دستور داد تا عبدالله بن نواحه و همراهانش را بیاورند. آن گاه دستور داد قرطه بن کعب گردن ابن نواحه را بزنند. سپس درباره باقی افراد با مردم مشورت کرد. عُدی بن حاتم پیشنهاد کرد همه را بکشند. اما جریر و اشعث گفتند: «نه، آن ها را به توبه دعوت کن و عشیره شان کفیل شوند.» و چنین شد.

ابن ابی شیبیه از قیس بن ابی حازم نقل کرده که شمار آن افراد ۱۷۰ نفر بود. ابن منیر گفته است: بخاری کفالت بدن در امور مالی را از کفالت در حدود، به طریق اولی برداشت کرده است.

جمهور فقها کفالت نفس را پذیرفته اند و بر آن اتفاق دارند که اگر کسی کفیل شخص محکوم به حد یا قصاص شود و آن فرد بگریزد یا بمیرد، کفیل مجازات نمی شود؛ برخلاف کفالت در دیون، زیرا اگر کفیل بدهی را بپردازد، طلبی معادل آن بر بدهکار پیدا می کند.

نکته ای که در برخی روایات آمده این است که: «فأبوا» به معنی توبه کردند، اما در برخی روایات به اشتباه «فأبوا» (نپذیرفتند) آمده که معنای روایت را تغییر می دهد. قاضی عیاض گفته این تحریف، معنای روایت را خراب می کند، ولی به نظر من (ابن حجر)، «فأبوا» با همزه ممدوده آمده و به معنی «بازگشتند» است، که معنای روایت را خراب نمی کند.

حماد بن ابی سلیمان گفته: اگر کسی کفیل جان کسی شود و آن شخص بمیرد، بر عهده کفیل چیزی نیست. اما حکم گفته که باید ضامن باشد. این را اثرم از طریق شعبه از حماد و حکم نقل کرده و جمهور فقها هم همین نظر را دارند.

ابن قاسم، شاگرد مالک، می گوید: در دین حال و مؤجل تفاوت است؛ اگر دین حال باشد، کفیل ضامن است. اما اگر مؤجل باشد، بسته به این است که اگر بدهکار در موعد می آمد، دین را می پرداخت یا نه.

این که لیث گفته است: جعفر بن ربیعہ برایم روایت کرد... در نسخه ای آمده است: عبدالله بن صالح گفت که لیث برایم نقل کرد... این حدیث در باب تجارت در دریا نیز آمده است.



در آن آمده که مردی از بنی اسرائیل از دیگری هزار دینار قرض خواست. او گفت: «کفیل بیاور!» مرد گفت: «الله کفیل من است.» پاسخ داد: «درست گفتی.» پس به او هزار دینار داد. او با آن پول به دریا رفت تا تجارت کند، ولی وقتی موعد بازپرداخت رسید، به خاطر طوفان نتوانست بازگردد.

او چوبی برداشت، آن را سوراخ کرد، پول را همراه با نامه‌ای در آن گذاشت و چوب را به دریا انداخت. صاحب پول به ساحل آمد و به درگاه الله گفت: «الها، من این پول را برای تو دادم!» چوب را پیدا کرد، آن را شکافت و دینارها و نامه را دید. مدتی بعد، آن مرد آمد و پول را برگرداند. اما صاحب پول گفت: «پولت را دریافت کرده‌ام، الله آن را به من رساند.»

ابوهریره گفت: نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم، بحثمان درباره اینکه کدام‌یک از آن‌ها بیشتر امانت‌دار بود، بالا گرفت.

بخش دوم در روایات

- جواز قرض مدت‌دار.
- لزوم وفای به عهد (هرچند برخی آن را از باب اخلاق نیکو دانسته‌اند).
- نقل داستان‌های اقوام گذشته برای عبرت‌آموزی.
- جواز تجارت دریایی.
- جواز اعتماد به الله به عنوان کفیل و ضامن.
- مشروعیت درخواست شاهد و کفیل در قراردادهای مالی.
- فضل و ثواب توکل بر الله و اینکه الله یاور انسان‌های متوکل است.

۲۲۹۱ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَالَ ابْنَتِي بِالشَّهْدَاءِ أَشْهَدُهُمْ . فَقَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا . قَالَ فَأَتَانِي بِالْكَفِيلِ . قَالَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا . قَالَ صَدَقْتَ . فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا ، يَقْدُمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي



أَجَلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً ، فَتَقَرَّهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ مَوْضِعَهَا ، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّمْتُ فَلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا ، فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا ، فَرَضِيَ بَكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا ، فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ، فَرَضِيَ بَكَ ، وَأَنِّي جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا ، أُبْعَثَ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَأَنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا . فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا ، يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لَأَتِيكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ . قَالَ هَلْ كُنْتُ بَعَثْتُ إِلَيَّْ بِشَيْءٍ قَالَ أَخْبِرْكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ . قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ آدَى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتُ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرَفَ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا » .

ترجمہ: از عبدالرحمن بن هرمز، از ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) کہ از رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) روایت است کہ دربارہ مردی از بنی اسرائیل یاد کرد و فرمود: مردی از بنی اسرائیل از مرد دیگری از بنی اسرائیل ہزار دینار قرض خواست، وی گفت: برای من شاہدانی بیاور کہ ایشان را گواہ بگیرم گفت: شہادت اللہ بسندہ است. گفت برای من ضامن بیاور، گفت: ضمانت اللہ بسندہ است. گفت: راست گفتی. و پول را بہ مיעادی معین بہ وی داد. قرض گیرندہ بہ سفر دریا رفت و حاجتش را برآورد و سپس در جستجوی کشتی برآمد تا سفر کند و بہ ميعاد معین قرض خود را ادا کند. وی کشتی سپس چوبی را گرفت و درون آن را کاوید و ہزار دینار و نامہ عنوان دوست خود در آن جای داد و موضع کاویدگی را پر کرد و بعد چوب را بہ ساحل دریا آورد و گفت: بارالہا! تو خود میدانی کہ من ہزار دینار از فلان کس قرض گرفتم ام و او از من ضامن طلبید و من گفتم: ضمانت اللہ بسندہ است. و او بہ ضمانت تو راضی شد و از من شاہد طلبید و من گفتم: شہادت اللہ بسندہ است و او بہ شہادت تو راضی شد. من تلاش کردم کہ کشتی بیابم تا بدان وسیلہ طلب او را برسانم، لیکن بدان قادر نشدم اینک طلب او را بہ تو می سپارم و سپس چوب را بہ دریا افکند و چوب



در دریا روانه شد و سپس برگشت و تلاش کرد تا وسیله سواری پیدا کند تا خود را به شهر وی برساند.

مردی که قرض داده بود باری برآمد تا کشتی را ببیند که شاید پول طلب او را آورده باشد، ناگاه با همان چوبی مواجه شد که در آن پول وی نهاده شده بود: وی چوب را گرفت تا در هیزم خانه خود از آن استفاده کند و چون چوب را شکست، پول و نامه را دریافت. سپس مرد قرضدار آمده و با خود هزار دینار آورد و گفت: پیوسته در جستجوی آن بودم که وسیله سواری پیدا کنم تا مال تو را به تو برسانم، لیکن قبلاً بر این وسیله میسر نشد که نزد تو بیایم. مردی که قرض داده بود، گفت: آیا برایم چیزی فرستاده بودی؟

وی گفت: به تو گفتم که قبلاً به این وسیله سواری نیافتم که نزد تو بیایم. مردی که قرض داده بود، گفت: همانا الله از جانب تو ادا گردانید آنچه را که در درون چوب فرستاده بودی رسید. پس با این هزار دینار خود برگرد و راه راست پیش گیر.

در ۱۵ و ۱۶ روز

درس اول: مردم‌رای مردم!

عمر بن خطاب رضی الله عنه شنید مردی چنین دعا می کرد: پروردگارا! مرا محتاج هیچ یک از بندگان نگردان. عمر رضی الله عنه به او گفت: به نظر من برای خودت دعای مرگ کردی. انسانها از همدیگر بی نیاز نیستند. کسی که به سوی تو روی می آورد در وجود تو خوبی را می بیند.

برای شرافتمند بودن همین کافی است که مردم به شخصی حسن ظن داشته باشند.

گرچه نیاز مردم بیشتر مال است اما بخشش تنها مال نیست.

هر چیز زکاتی دارد: زکات ثروت این است که فقیری را مورد ترحم قرار دهی زکات علم این است که علم را از آنان که در طلب آن هستند و آنان که در طلب آن نیستند دریغ نکنی. زکات عقل این است که راهنمایی کنی، زکات جسم سالم این است که فلجی را یاری کنی و یا نابینایی را از جاده عبور دهی.

درس دوم: کسی که قرض کند و اراده‌ی پرداخت داشته باشد، الله وامش را پرداخت می کند و کسی که مال مردم را بگیرد و اراده‌ی اتلاف آن را داشته باشد الله مالش را تلف می کند.



پست‌تر از کسی که احسان مردم را انکار می‌کند جز کسی که نیکی را به بدی جواب می‌دهد وجود ندارد.

سبب انقطاع نیکی در دنیا نباش.

بسیاری از مردم از وام دادن به نیازمندان امتناع می‌ورزند زیرا بسیاری وام گیرندگان بعد از دریافت پول فرار کردند.

بسیاری از مردم بدون دریافت مهریه دخترانشان را ازدواج نمی‌دهند. چون می‌بینند بسیاری از کسانی که بدون پرداخت مهریه ازدواج کردند گمان می‌کنند دختر ارزان و بی‌ارزش است. بسیاری از مردم در راه ماندگان را کمک نمی‌کنند چون بسیاری از کسانی که در راه هستند شیاد هستند.

نیاکان ما چه زیبا گفته‌اند: کسی که به تو اعتماد کرد هرچند که خیانتکار باشی، به او خیانت نکن.

درس سوم: در این قصه نمی‌دانی از کدامیک تعجب کنی!

از مردی که قبول کرد که الله ضامن و گواه او باشد یا از مردی که مالش را برای این که خلاف وعده نکند به خطر می‌اندازد.

تعامل انسانهای بزرگوار چه زیباست.

شرافتمندی که مالش را بدون ضامن و شاهد به قرض می‌دهد. و شرافتمندی که وامش را در تنه‌ی درختی می‌پردازد.

اراده خیر داشته باش، الله برای تو راهی به سوی خیر می‌گشاید.

هنگامی گیرنده وام اراده کرد قرض را بپردازد.

تنه‌ی درخت نامه شد و دریا نامه رسان!.

اراده کن شوهر خوبی باشی همسر نیکوکاری نصیبت می‌شود.

اراده کن درس بخوانی حتماً کسی را که تو را آموزش دهد پیدا می‌کنی.

اراده کن که امانتدار باشی حتماً کسانی را می‌یابی که به تو اطمینان کنند.

درس پنجم: اگر کسی به خاطر الله از تو پناه خواست به او پناه بده!.

اگر کسی برای رضای الله از تو چیزی درخواست کرد به او بده.



عادت مردم این است که شفاعت انسان‌های شرافتمند را رد نمی کنند پس حال کسی که الله را شفاعت کننده قرار دهد چگونه است درخواست گواه و نوشتن معامله اشکالی ندارد. بلکه برعکس اصل همین است؛ زیرا در دنیا زندگی و مرگ و پیمان شکنی و جنایت هست. در نوشتن حق خود کوتاهی مکن از کسی که برای ضمانت حق خودش از تو می خواهد که آن را بنویسی ناراحت نشو طولانی ترین آیه قرآن آیه «تداین» است که الله متعال در آن آیه به نوشتن و گواه گرفتن تشویق می کند.

لیکن الله متعال آن را با فراخوانی بهتر مزین می کند. و می فرماید: «و اگر کسی از شما بر دیگری اطمینان کرد، باید کسی که بر او اطمینان شده است امانتش را پس بدهد»^۱.

۲ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ)

باب: گفته الله عزوجل «وکسانی که ایشان را مربوط ساخته است عهد های شما، پس بدهید ایشان را بهره ی ایشان» [نساء: ۳۳].

۲۲۹۲ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي) قَالَ وَرَثَتُ (وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ) قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيُّ ذُو ذِي رَحِمِهِ لِلْأَخُوَّةِ الَّتِي أَخَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي) نَسَحَتْ ، ثُمَّ قَالَ (وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ) إِلَّا الْأَنْصَارَ وَالرَّفَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصَى لَهُ .

ترجمه: از سعید بن جبیر روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر آیه «ومقرر کردیم موالی برای هرچیز» [نساء: ۳۳] می گوید: مراد از موالی وارثان اند. و در تفسیر این آیه که می گوید: «کسانی که ایشان را مربوط ساخته است عهد های شما» می گوید: آنگاه که مهاجرین نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدند، مهاجر از انصار میراث می برد و اقربای انصار میراث نمی برد، بنابه رابطه ی برادری که پیامبر صلی الله علیه وسلم میان مهاجرین و انصار ایجاد کرده بود. و چون این آیه فرود آمد که: «ومقرر کردیم موالی برای هرچیزی» رابطه برادری میان مهاجرین و انصار منسوخ گشت.

^۱ - ادهم شرقاوی.



سپس ابن عباس گفت: آیه «کسانی که ایشان را مربوط ساخته است عهد های شما» حکم یاری رساندن و کمک کردن و خیراندیشی را به حال خود باقی می گذارد و فقط میراث بردن آن منسوخ شده است و برای او وصیت می شود.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: مصنف در اینجا حدیث ابن عباس را با سند و متن آن در تفسیر سوره نساء نقل کرده که بعداً در جای خود درباره اش توضیح داده خواهد شد. مقصود از آوردن این حدیث در اینجا اشاره به این نکته است که کفالت (ضمانت)، نوعی تعهد مالی است که بدون عوض و از روی تبرع و داوطلبی صورت می گیرد، و همین طور که در مورد استحقاق ارث از طریق هم پیمانی داوطلبانه الزام آور شده، اینجا نیز الزام آور است.

ابو داود در کتاب «الناسخ» از طریق یزید نحوی از عکرمه در تفسیر این آیه نقل کرده که: مردی با مردی دیگر پیمان اخوت می بست، در حالی که نسبتی بین شان نبود، و یکی از آن دو، وارث دیگری می شد. سپس این حکم با آیه «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» نسخ شد (یعنی دیگر ارث فقط به خویشاوندان می رسد).

سپس مؤلف حدیثی از انس نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بین عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ربیع عقد اخوت بست. این حدیث خلاصه ای از حدیث مفصلی است که پیش تر در باب بیوع (خرید و فروش) آمده بود، و هدف از آن اثبات مشروعیت پیمان اخوت در اسلام است.

و نیز حدیث دیگری از انس درباره اثبات پیمان اخوت در اسلام آورده است.

۲۲۹۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَخَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ .

ترجمه: از حمید که از انس رضی الله عنه روایت کرده است، گفت: عبدالرحمن بن عوف نزد ما (گروه انصار) آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میان او و سعد بن ربیع رابطه ی برادری ایجاد کرد.



توضیح: مبارکفوری در «رحیق المختوم» می نویسد پیمان نامه‌ی همبستگی اسلامی^۱:

«مطلوبه پسول ال صلح ال لخیه مولم-حیان مول ملان قی دأخ و تبسبتن دلم الام های را هم ملن هافرمونت ا دگری های مپوبه دوران ج الهی، وکش کش های قیل های ست م م دارله از می اضرد؛ و درلقوی نلم الام، لآخ رست ولبت ی ک وح دستل لف رگی رلقی د آونی دنقن للم الام ملن هادی لغم رکارم صلح ال لخیه مولم- لقی نبود:

۱- اینگونه پیمان نامه‌ها، یک مرحله انتقالی است که ملت‌ها در آستانه شکل‌گیری و سازندگی جامعه، پیش از آنکه قرار و استقرار پیدا کنند، از آن می‌گذرند و به خاطر آن تعبیه می‌شود که به تدریج از واحدهای قبیله‌ای جدا از یکدیگر- که بیشتر اوقات با یکدیگر در ستیز و نبرد نیز هستند- به یک وحدت ملی منسجم و استوار منتقل شوند. اما، زمانی که این سازندگی و تأسیس انجام شد و به کمال رسید، و امت ساخته شد و شکل گرفت، و پایه‌های برادری دینی در میان افراد امت استوار گردید؛ اخوت اسلامی در میان آنان وحدتی برقرار می‌کند و حقوقی را ایجاب می‌کند که پس از آن دیگر جایی برای هیچگونه پراکندگی باقی نمی‌ماند، تا نیاز به هم‌پیمانی میان مسلمانان پیش آید. به همین جهت به رسول الله صلی الله علیه وسلم- فرمودند: **(لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِذَا حَلَفَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ الْأَشْدَّةَ)** در اسلام هیچ پیمانی نیست، و هر پیمانی در جاهلیت بوده باشد اسلام تغییری در آن نداده جز آنکه آنرا محکمتر گردانیده است. (صحیح مسلم، فضائل الصحابة، «باب المؤاخاة») اما، پیش از تکوین امت اسلامی و در مرحله انتقال، پیمان امری مطلوب است. به انس بن مالک گفتند: «به تو رسیده است که نبی اکرم -صلی الله علیه وسلم- فرموده باشند: **(لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ)**؟ گفت: نبی اکرم -صلی الله علیه وسلم- میان قریش و انصار در خانه امن پیمان بستند (صحیح البخاری، الکفالة، ح ۲۲۹۴، ۶۰۸۳، ۷۳۴۰؛ نیز نک: صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۹۶۰، ح ۲۵۲۹؛ سنن ابی داود، ح ۲۹۲۶؛ الادب المفرد، ح ۵۶۱؛ مسند ابی یعلی، ج ۴، ص ۳۶۶).



کلیتاً ممانعت از محرم هنجی، یعنی آن مؤفان و هرل دلمان از قی ش و شرب، و کس دای کتبلاع
لأنش ده پ لآن فی وقت، و هم راه لآن ج ه اکثرده و می کنند:

۱. یان مج موعی کلمت واح ده ج دا از یگر مردم انداد.
۲. مه اچی نقی شرب ه م انشی و مانی فی نفس لم نفعی ه ای خوش ان را دانی دملی ریش ان بلفی ه
آزاد می کنند ب ه معروف و قسط درین ان مؤفان؛ و هر قیل ه از طس ارنی ب ه هم انشی و مانی فی نفس لم ن
فی بطن نخوش ان را دانی، و هر طلال ه از طس ان سلی ریش بلفی ه آزاد می کنند ب ه معروف و قسط طی ان
مؤفان.

۳. مؤفان فردی رکعت شش اب دهی و محلا واری بشل د رهن می کنند، ب ه معروف در هر
مورد از ج لم طارداخ نفی ه و ادای بی ه اوری می کنند.
۴. مؤفان نقی غی کس دای هتن دک ه از یان لآن فب خواف هنت می کنند یا از ست گری ااداش
بگنی نی حیل مکن ای اع دوائی فلس ادی درین ان مؤفان دس تب لند.
۵. مؤفان ه م هت هشن ان در دس تی ک یگر رسل تب ر غی ه آفر هنت هشن ه و خطکار، هر لاد
وی لسی کی از خ و د ل ان بشل د.

۶. بی قلارد مؤفنی مؤمن یگر بلفی اص کفاری قتل می بر لاد.
۷. وفی ز بی کفاری بلفی ه مؤفنی اری ن می کند.
۸. نم ه و لمان الی کبی ش نفست، و لکی شی فبر د هرل دلمان از جلاب ه م لآن هت و اب ه هر
کس کب خ واه د لمان ده د.
۹. ای می ان هر کتبلاع مئود ای اری و مولات مبر خ و ردار خ واهش د، و نیاب ه لآن هت م
ش وی کس دای غی ه لآن ه م دس تبش فی د.

- ۱۰ اصل ح مؤفان الی کبی ش نفست؛ بی خبرد مؤفنی دون م فوق بفرد مؤمن یگر رین هت و لاد در
صحن فبر د در راه الصلاح وس از ش کند، گپ نفس اوی و ع لوات یان هرل دلمان.
۱۱. مؤفان بعلیت ب ی ک یگر و م فذاع و ح لمی ک یگر ب ه م وج ب لگه خوش ان را در راه ال



میی‌نند.

۱۲. بی‌لقردش‌کی‌ن‌میت‌ولاد‌م‌الی‌اج‌انقی‌شی‌ان‌را‌لمان‌ده‌دی‌ام‌لع‌از‌هت‌س‌یف‌رد‌م‌ؤف‌ی
ب‌ه‌آنب‌ش‌ود.

۱۳. ه‌ک‌س‌م‌ؤف‌ی‌ب‌لی‌گ‌ن‌لم‌ب‌کش‌د‌ش‌ب‌ات‌گ‌ردد،‌ه‌ب‌پ‌ار‌خ‌ون‌اوق‌ص‌اص‌خ‌واه‌ش‌د،‌م‌گ‌ر‌ل‌گ‌ه
فی‌ق‌ول‌ض‌ری‌تب‌ده‌د.

۱۴. م‌ؤف‌ان‌ه‌م‌ه‌لی‌ه‌او‌ه‌ت‌ن‌د،‌ب‌رای‌ل‌آن‌رو‌ن‌س‌ت‌ج‌ز‌ل‌گ‌ه‌لی‌ه‌اوق‌ی‌اک‌ن‌د.
ه‌ب‌رای‌بی‌لق‌رد‌م‌ؤف‌ی‌رو‌ن‌س‌ت‌که‌خ‌ط‌ک‌اری‌ری‌اری‌کن‌ی‌ام‌ل‌وا‌ده‌د،‌و‌ه‌ک‌م‌گ‌ن‌اک‌اری‌را
ی‌اری‌کن‌ی‌ام‌ل‌وا‌ده‌دل‌غ‌ت‌و‌خ‌ش‌م‌ال‌بر‌او‌خ‌واه‌ب‌ود‌در‌روز‌ی‌ام‌ت،‌و‌از‌او‌ع‌و‌ض‌ف‌بی‌های
ح‌ف‌ل‌ت‌ن‌خ‌واه‌ش‌د.

۱۵. ا‌ش‌م‌ا‌ه‌گ‌اه‌ج‌واره‌لق‌ازی‌ل‌خ‌ل‌ف‌ن‌لق‌ا‌د‌ک‌ری‌د،‌م‌رج‌ع‌ح‌ل‌آن‌ل‌خ‌ل‌ف‌ال‌ع‌ز‌وج‌ل‌و
م‌ح‌م‌ه‌ل‌ت‌»^۱.

اثرگذاری معنویت در جامعه:

ب‌ل‌ان‌ح‌ک‌م‌ت،‌ب‌ل‌ا‌ت‌ت‌ب‌ی‌ر‌ل‌م‌گ‌ر‌م‌ی‌س‌ل‌ل‌م‌ل‌ل‌ه‌ه‌ای‌ک‌ج‌ل‌ع‌ن‌ن‌ب‌ی‌اه‌ل‌لم‌ی‌ر‌ل‌ت‌وار‌گ‌ر‌ه‌ی‌ف‌د
ک‌ن‌م‌ای‌ل‌ا‌ه‌ری‌ب‌ی‌رف‌نی‌آ‌ن‌ی‌ل‌گ‌ر‌و‌ش‌ل‌گ‌ر‌م‌ع‌ار‌ف‌و‌ف‌ل‌ی‌م‌ب‌و‌ک‌ه‌آ‌ف‌ب‌ی‌خ‌گ‌ان‌ف‌ر‌ز‌ل‌گ‌ان‌در
ل‌لق‌و‌ص‌ل‌ت‌ن‌ب‌ی‌ک‌رم‌ص‌ل‌ال‌لی‌ه‌م‌ل‌م‌-‌از‌ل‌ا‌م‌ل‌ر‌خ‌و‌ر‌د‌ا‌ش‌ه‌ب‌و‌ف‌د،‌و‌ب‌ی‌ک‌رم‌ص‌ل‌ال‌لی‌ه
م‌ل‌م‌ل‌ا‌ت‌ب‌م‌ف‌ت‌لی‌م‌و‌ت‌ب‌ی‌ت‌و‌ت‌کی‌ت‌ف‌و‌س‌ل‌خ‌ش‌ان،‌و‌ت‌ش‌ی‌ق‌ل‌آ‌ب‌ه‌ک‌ار‌م‌ا‌خ‌ل‌ق‌م‌ی‌ل‌ا‌ر‌ل‌خ‌ن‌د،‌و
ل‌آن‌ب‌ل‌ا‌آ‌د‌اب‌م‌و‌د‌ت‌ب‌ر‌اد‌ری‌و‌ع‌ز‌ت‌و‌ش‌ر‌ف،‌و‌فی‌ز‌ی‌ع‌اد‌ات‌و‌ط‌اع‌ات‌می‌آ‌ول‌ت‌ن‌د.

* م‌رد‌ی‌از‌ل‌آ‌خ‌ر‌ت‌ل‌ل‌ری‌د‌گ‌ن‌ی‌د‌غ‌ی‌ن‌ب‌ی‌س‌ق‌ی‌ن‌ه‌ت‌و‌ر‌ا‌ت‌م‌ل‌ل‌ک‌د‌ا‌م‌ل‌ت‌ف‌رم‌و‌ف‌د:
(ط‌ط‌عم‌ال‌ط‌عام،‌ت‌ق‌ر‌ئ‌ال‌س‌لام‌عل‌ی‌من‌ع‌ر‌ف‌ت‌ومن‌لم‌ت‌ع‌رف‌)^۲.

^۱ - سیره‌ابن‌هشام، ج ۱، ص ۵۰۲-۵۰۳.

^۲ - صحیح البخاری، ج ۱، ص ۶، ۹.



عَلَيْكَ طَعَامُ طَعَامُ كُنْزِي، بِرَكْسِ لَيْ رَكْهُ مِثْرَيْ لَيْ وَنِ مِثْرَيْ لَيْ مِثْلُ مِثْلُ لَيْ مِثْلُ مِثْلُ لَيْ»
 *یعنی دالب نسل مگهی: قی بنی کرم وارد مین مش ف د، آم دم؛ مچک می م ای لآخ رت را
 ورا دازک ردم مچک مک می م ای کس انسی م ای کف رد دروغ زن وک ذاب نفس تن خیری ن طبعی که
 لآخ رت گشتن دلی نبود: (یا ایها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا باللیل والناس نیام؛ تدخلوا
 الجنة بسلام).^۱ «هان ای مردم انبلن مس ل مکنی د، و بیگ ران را طع امکنی د، وصله رح مکنی د، وش ب
 فک امکه مردم درخ واصله ن م لنگ زلی ب مس لم ت واربعش ت خ ولی ش دا»
 *یعنی ز مفرم وف د: (لا يدخل الجنة من لا یأمن جاره بوائقه).^۲ کس یک ه مهری هاش از هت ش در لم ان
 نفس ت، واربعش تنخ واه ش دا»
 *یعنی ز مفرم وف د: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده).^۳ «محل م ان کس ی سل تک ه محل ملان از
 بنان او و ش ت او در لم انبلن د»
 *یعنی ز مفرم وف د: (لا یؤمن أحدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه).^۴ «یکای کش م اه لایم ان نفیری د
 گ ر لآکه هر لآه بل رای خود دوت دلی ب رای رادق انفی ز دوت تب دلی دا»
 *یعنی ز مفرم وف د: (للمؤمنون کرجل واحد، إن اشتکی عینه اشتکی کله، و إن اشتکی رأسه اشتکی کله).^۵
 «محل ملان هم لونی ک واح لآ دگر لمل م لپ ه در دلی هت م لم لآ دام ه ای لپ ه در دلی د، و گرس را
 ب ه در دلی هت م لم لآ دام ه ای لپ ه در دلی د»
 *یعنی ز مفرم وف د: (للمؤمن المؤمن کالبیان یشد بعضه بعضا).^۶ «محل م انب ا محل م ان هم لونی اج زای ک
 س لآ م انلا دک یک بیگ ر رملت وارگ اه می دانی دا»

^۱ این حدیث را ترمذی و ابن ماجه و دارمی روایت کرده اند؛ مشکاة المصابیح، ج ۱، ص ۱۶۸.

^۲ این حدیث را مسلم روایت کرده است؛ مشکاة المصابیح، ج ۲، ص ۴۲۲.

^۳ صحیح البخاری، ج ۱، ص ۶.

^۴ همان.

^۵ این حدیث را مسلم روایت کرده است؛ مشکاة المصابیح، ج ۲، ص ۴۲۲.

^۶ صحیح البخاری، صحیح مسلم، مشکاة المصابیح، ج ۲، ص ۴۲۲.



«فی زعمهم ووفی: (لا تبغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)». کهنفت وزی زکفی، حسن ادتن وزی دقطنی عیاض ملکفی؛ وبیک پیگر- ایمن گان ال- براهینثی؛ بپرای بی قلرد مرل م ان رولفس تنکبش اوسه روز لپ رادرش دوری گنن دا»

«فی زعمهم ووفی: (المسلم أخ للمسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرح عن مسلم كربة فرح الله عنه كربة من كربات يوم القيامة؛ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)». مرل م انب رادر مرل م ان سل تب ر اوسنن من ممکن د، و او رلش من ممکن د؛ و هکس درللی لاج اک لپ رادرش برود، ال درلی رواکردن حاجت او خواه بود؛ و هرکس لکش لای مرل ملی را از بی انبیرد، البشخی از لکش لای های او را در روز قیامت از بی ان خواه بود؛ و هرکس بی مرل ملی بمللش لاد، ال در روز قیامت بی او را خواه لکش لای دا»

• فی زعمهم ووفی: (ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء) «ب» ه ل انک ه در بی نل دم بیلی کفی د، ن الکه در سل م انبل تنبش م ام بیلی کن دا»

«فی زعمهم ووفی: (ليس للمؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه)». مرل م انفس تنکسی که خوهی ر بشل د و ه مرلی هاش در مرج اورت اوگس نبشل دا»

«فی زعمهم ووفی: (سباب المؤمن فسوق، وقاله كفر)». «نن ام دادنبه مرل م انفس قس ل، وب رب ا او کفرا»

«کنندار زدن خس و خنل اک را از سر راه مردم انصاف می هلتند و یان عمل رلشی های از شیعه های ایام انبه حسن اب می آوند».

۱- صحیح البخاری، ج ۲، ص ۸۹۶.

۲- صحیح البخاری، صحیح مسلم؛ مشکاة المصابیح، ج ۲، ص ۴۲۲.

۳- سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۳۵؛ جامع الترمذی، ج ۲، ص ۱۴.

۴- این حدیث را بیهقی در شعب الایمان روایت کرده است؛ مشکاة المصابیح، ج ۲، ص ۴۲۴.

۵- صحیح البخاری، ج ۲، ص ۸۹۳؛ ترمذی، کتاب البر و الصلة، باب ۵۲، ج ۴، ص ۳۱۱، ح ۱۹۸۳.

۶- حدیث مربوط به این مطلب در صحیحین روایت شده است؛ نک: مشکاة المصابیح، ج ۱، ص ۱۶۷، ۱۲.



هرل دلان بل فله اقتشای می‌کند، فضیلت‌های صقی و فله اق را الله انبمیش مرف که در
له ملثار می‌گذشت؛ لکن ه مفرم وند: (الصلاة تطفي الخطايا، كما يطفى الماء النار)^۱.

صقی طغزش ه ایل یثار می‌سازد، ه لگ فی که آبشش را خلموش می‌گرداند!
بنی ز مفرم وند: (أما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة؛ وأما مسلم أطعم مسلماً على
جوع أطعمه الله من ثمار الجنة؛ وأما مسلم سقي مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم)^۲. «فرد هرل دلا یک ه
هرل مان یگری رکن بر فی ملت جلم ایل یثار د، ال از جلم ه ای سی نبشت می‌ر او خواه دلش فی د،
و ه فرد هرل دلا یک ه هرل مان یگری راک گبرن ملت غ فله ده د، ال از می وه ایبشت می‌ر او
خواه د خ و فی د، و ه فرد هرل دلا یک ه هرل مان یگری راک فشن ملت آبشن د، ال او را از
رحیق مختوم خواه د فی د»

بنی ز مفرم وند: (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فان لم تجد فبكلمة طيبة)^۳. «ال را درن لار فلت بمثلی د، هر لاد
بسط ق ه دادنض ف خرم بلشت د؛ و گرا آن رفی ز فی صی کس خ ن خوش!»

* درکن اری فتوی ه لب مش دت هرل دلان و لشی می‌کند ب ه لک ه فعت ورنی د، و سرت از
س و ال و درخ ول ب تب دانی د؛ و ه م و افضلیت صبر و قناعت یله لآ انگش زد مفرم وند، و سرت
س و ال زد یگری ران دراز کردن یلی گی و خ نش ه اوش دن ه یل آروش دن ه ه رة درخ ول تکلف ده غوان
مفرم وند؛^۴ آری، گرا لک مش خ ص لگنی ر و ن لالشت د.

س و لکرم صل ل ال لی ه هرل مبرای هرل دلا افضلیت و اجر و ثواب عادات رن زد البیان
مفرم وند، و فی د لآ ان یل و ح یفر فیت ادمش ده از سل مان م ک م و سلت وار می‌گره فی د. و ح ی را
برای لآ انق رلات می‌کند و لآ ان فی ز و ح ی رقی رلات می‌کند ه لآ ان آم وزش لآ هیت ه لآ م ا خ و ق و
تکلیف دعوت و فی د لآ و ل و ازم س رلات یله لآ انی ادا ووش و دص رفن لار از لک ف ه م و تبدر برای

^۱- این حدیث را احمد و ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند، مشکاة المصابیح، ج ۱، ص ۱۴.

^۲- سنن ابی داود، مشکاة المصابیح، ج ۱، ص ۱۶۹؛ جامع الترمذی ج ۴، ص ۵۴۶، ص ۲۴۴۹.

^۳- صحیح البخاری، ج ۱، ص ۱۹۰، ج ۲، ص ۸۹۰.

^۴- این حدیث را ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند؛ مشکاة المصابیح، ج ۱، ص ۱۶۳.



لَا اَنْبَه ارمغان می آورد.

کای ن لای ن بلبلار گرامی مل لم، لاییش ء لآن ریک هئی بفرمود، و س طرح مهنی ت لآن ریک الی برد، و سلع داده ای رفته ء لآن ریش کفو اگری د، و لآن بلبلوتی ن ارش ها و ارج فدی ها مج هزگری هتا لآج کبب مبتوی نؤکم الک هلاس از قیام و نیق ء بلبلاران دوت لی خوش رشن لای مش دسلت، حضرت یغفلند.

«بِجِ دَالِبِ نِ مِ عَوْدِ خُورِی اَلِ غِ نِ» - می‌گفت: هر که می‌خواهد بکس لای قلب دکن ب‌ه لالاک از فی افیت ملا دقل دکن دکه در لپ اطا ن گ انن مت وان از لا واغتنده در الم ابود. لا انطرح اب مح م د - صل □ اَلِ غِ نِ مِ ب و فِ دِ بَیْزِی نِ ل م ت؛ د ل ر ح ق ی نِ مِ ل م ا ن، ه ل ل ی نِ مِ ی نِ شِ مِ نِ ی نِ ل ا ن؛ از ه مِ بِ ی ک ل ف ت ر؛ ا ل ل ا ن ی ل ر ا ی مِ ل ج ت ل م ر ش ب گ ی ه ب و د، و ب □ ا خ ل ت نِ ی نِ خ و د و ل مِ ی نِ ا ن س □ ا ر ه ب و مِ ی نِ ی ل تِ مِ ی نِ ا ن ی ل ش نِ ی ل د، و از ل ا ن ف ا ر و ی و ب ل م ا ر و ی ک ف د؛ و ه د ر □ ه از ا خ ل ق و سِ ی ر ه ل ا ک ه مِ ی نِ ی ل ت مِ ک ک ف د ک مِ ی نِ ا ن ر ه مِ ی نِ ت ب و ف د، و ب ص ر ا ط مِ ی نِ م .^۱

سولکرم، قلاذاع، م، از لمان می‌گی‌های معنوی و اهری، و کم‌الت و ی‌ایزات، و شک‌و‌ه‌ه‌دی‌ها و فضیلت‌ها، و کارم اخ‌لق و محلن اع‌الب‌رخ‌وردلب‌ونک‌ه‌م‌ه‌ل‌م‌به‌ه‌وای مجلس‌اف‌ه‌ل‌رواز درمی‌آم، و هم‌ه‌ج‌ان‌خ‌وش‌ان‌رف‌دای‌او می‌ک‌رف‌د؛ می‌ک‌م‌س‌خ‌ن‌از‌ده‌ان‌ب‌ارک‌ل‌آخ‌ر‌ت‌درمی‌آم‌د‌ص‌ح‌ا‌گ‌رم‌ی‌ع‌ش‌اف‌و‌ر‌ا‌ف‌ا‌ل‌می‌ک‌رف‌د؛ و می‌ک‌ه‌راف‌ه‌ای‌ت‌وی‌های‌از‌نا‌ی‌ه‌ل‌آخ‌ر‌ت‌ص‌ادر‌م‌ش‌ب‌رای‌ا‌ج‌رای‌آن‌ای‌ک‌ب‌ی‌گ‌س‌ب‌ق‌ت‌می‌گ‌ف‌ت‌ن‌د.

بالا رفتنی ببنی کرم صلوات علی مولت و ملتند در مین جلع ئنونی و لشکی ل دفعه
لش گیتی و ارج نهی ن جلع های ملتکه دوت لی خوش رشن لخش مش دملت، و برای شرکت
لی ن جلع راه ل های لشن افروم و کب رثار لاه الهی ملی تفیس رلی کشی مبع د از لگ مرلی ان
س ال در اه ای ن دان زمان و بی جوره ای لام انتیک ران م بر هب ود.

بالحی ن معنی استبرانی ده و ارنی ده، اک ان جمعی ن شکر لگفت، وی ن جمعی ن دیسپار

۱- این سخن ابن مسعود را رزین روایت کرده است؛ مشکاة المصابیح، ج ۱، ص ۳۲.



ت م لمی لم واج سینه ده زهلا حلیت اگی کرد وت ولس تسی ر لاه رلخی ر ده، و میری روگ ار وت لیخ را عوض کنه د.

للملرگ رلمی لم لم لم اس از لک ملل ه ای ج لمع ئنی ن رلمت وافر موف د، و وح دت قی یسی و سیر ملی ون لمی رای ان مرل مل انب ق راک رف حبیب ق راری ر بطاب انخی ر مرل مل ان ل رلخند. قس ود لآ خ رت انب ق راری یان ر بطا طلم نس لم ت و انیت وسع ادت و غی ب رایت م لم یبش ی ت، وس از مل دهی ت م لمی فقی ه دی کنه ام واح نبود. دریان ولت للملرگ رم صرل ال لخی ه مرل م ق یلی ن و ق یزلی رلمی ب رگش ت ونوع دوی ی لی ن ه افر موف که در آن دوران و زم ان کنه ده انتحس ب و غنص ه ای فردی وگ یئس ه ای نژادی سقی فن ظلت.

ن زنی کتی ن ه میرگ ان غی ر مرل م ان مین ه - ل لاک ملل ش ازلی نگهی م می هوی اب وفی هوی انب ا وجود لک ه دی ط ن ش م ن مرل مل انب وف د، لم آ فوز ی لگ نی ه ق اومتی ا خس وقی از خ و دش ان ن دامب وف د. س ول ال صرل ال لخی ه مرل م غنی ب ان ان لم مل م انم ه ای قس ک رف د، و طی آنذ یات غی رخ واهی و ه مرای رل انان قهر ر ظنند، و کم مال آزادی لآن را در لمور یزنی و لمور ملای سق د ک رف د، ب ه ی ق وجب ال انی مل بتبجی د و ص ادره و خس وم ت رلش نگهتند د.

م مقی ن م و احل نلم م انم مع ارتب ود از:

ای ه و بونی ع و ف یلی از مؤی انلا دی هوی اب هوی ن خ و ش ان، و مرل مل انب هوی ن خ و ش ان، اع م از خ و ش ان ب رگش ان؛ هم للی نی هوی ان بگر ج یزنی ع و ف.

بی هود هوی ه ای مپ و ط ب ه خ و ش ان راع ه ده دانی د، و مرل مل ان هوی ه ای مپ و ط ب ه خ و ش ان را ع ه ده دانی د.

۳. ه ملل ملان مپلار کس نیای کبلمل کلنگ گ انلی نلم م انم مپ ج یزنی ب ی اری ک بگر می یزنی د.

۴. غی رخ واهی و ه مرای، ر بطا ط یلی ن لم کلنگ گ انلی نلم م انم لملش کی ل می ده د، و فی ز فیک ک اری نه خطکاری.

ه گناه ه ملل م انکس ی ر ع ه ده اوفس ت.



۶. مَلَلُوم بِلَی ی اری کنند.

۷. در زم آن جن گوی هوی انفر ز ملک دم و فی انبیاء د مکن کنند.

۸. حُرمت مح دودقرب را هگی هر کنند گ انی انی نام ان امجدی د رعی کنند.

۹. هگاه درمی ان هر کنند گ انی انی نام ان ام هس اچره و الخ لف و نزاعی روی ده دک هگران

کنند همثل د، مرجع حل الخ لف، ال عزوج ل و مح م دیس ول الخ واهب ود.

۱۱. ی لک سنیاب قوی ش فی اری کنند گ انقی ش لم اب ده د.

۱۱. ه هلا انکی بیگر را دیسپار هرکس کب هرب ح لم کنی اری مکنند... هرگرویی

س ه مخ ویش ان را انوسی یک ه م ورد ح لم قرا رگفت هلا دعه ده دار ممش فی د.

۱۲. ای انی نام ان ام هی لک هلاع مج ازات و م و اخ ههر هنت گ ر و خ طک ان خ واهب ود.

ب ق طعی تنفک نی انی نام ان ام، مکن ه و طراف آب هس ورستی ک دلی تف درال درآم دک هلا خت

آن مکن ه و هلاس آن دلیت گری انتی صبی حثل دشخ صس ول ال صل ال غی ه مرل م -

وق درت وف و ذ مرل طه در هار هوب آن دلیت از آن مرل بی ب ود.

بع دلبه هلاور مع تب خری دن هطی ء آن و لم ان بی ک رب قبال بیگ رنی ب هقبض ای انضاع و

اح وال هلا هلا ی ن قاری انی نام انستن دک مگ زارش برخی از لاه اخ واه د آم د.

۲۲۹۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

قَالَ قُلْتُ لَأَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا

حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ». فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ قُرَيْشٍ

وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي .

ترجمه: «عاصم - رضی الله عنه - گوید: به انس - رضی الله عنه - گفتم: آیا شنیده

اید که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرموده باشد: در اسلام بستن پیمان وجود ندارد؟ (در

دوران جاهلیت چند قبیله با هم پیمان می بستند تا بر علیه ظالمان متحداً قیام نمایند) انس



گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در منزل من در بین مهاجرین و انصار پیمان اتحاد و برادری برقرار نمود^۱.

فوائد حدیث:

(۱) در زمان جاهلیت عقد تحالف رواج داشت، و این گونه بود که: یکی برای دیگری می‌گفت: خون من خون تو، انتقام من انتقام تو، جنگ من جنگ تو، صلح من صلح تو است، تو از من و من از تو میراث می‌برم، و کسانی که چنین عقد و تعهدی می‌کردند، ششم حصه از مال یکدیگر را میراث می‌بردند.

(۲) در اول هجرت به مدینه منوره، پیامبر صلی الله علیه وسلم بین مهاجرین و انصار عقد اخوت بستند، و آیه را که اما بخاری عنوان باب قرار داده است، مؤید این معنی است، ولی این حکم به نزول آیه:

(وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْكِتَابِ الْكَلِمَاتِ) نسخ گردید.

(۳) عقد اخوت که به معنی یاری و کمک رسانی مسلمانان با یکدیگر باشد، در اسلام باقی است.^۱

۳ - باب مَنْ تَكْفَلَ عَنْ مَيِّتٍ دِينًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ -

باب: کسی که ضمانت ادای دین مرده به عهده می‌گیرد، روا نیست که از ضمانت

سر باززند

۲۲۹۵ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بَجَنَازَةً ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ « هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ » . قَالُوا لَا . فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَى بَجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ « هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ » . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى دَيْئِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ .

ترجمه: از سلمه بن اکوع رضی الله عنه روایت است که گفت: جنازه‌ای نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده شد تا بر آن نماز بگذارد. آنحضرت فرمود: «آیا بر ذمه‌ی وی قرض

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



است؟» گفتند: نه. آنحضرت بر آن نماز گزارد. سپس جنازه‌ای دیگر آورده شد آنحضرت فرمود: «آیا بر ذمه‌ی وی قرضی است؟» گفتند: بله. فرمود: «شما بر دوست خویش نماز بگزارید».

فوائد حدیث:

۱. اهتمام پیامبر به حقوق مالی مردم: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم با این پرسش که آیا متوفی بدهی دارد، نشان داد که دیون مردم از جایگاه بالایی برخوردارند و برگرداندن حقوق مالی واجب است حتی پس از مرگ فرد.
۲. پرهیز پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از نماز بر بدهکار: پیامبر در دوره‌ای از نماز بر بدهکار امتناع می‌کرد تا جامعه را به پرداخت دیون و مسئولیت‌پذیری مالی متوجه کند؛ این کار جنبه تربیتی و اجتماعی داشت، نه اینکه نماز بر بدهکار حرام باشد.
۳. مشروعیت ضمانت دین: وقتی ابو قتاده ضمانت بدهی فرد را پذیرفت، پیامبر نماز خواند. این نشان می‌دهد ضمانت دین (کفالت مالی) در اسلام مشروع و مقبول است.
۴. جایگاه بالای کفیل در جامعه اسلامی: ابو قتاده با ضمانت خود نه تنها ثواب نجات یک انسان از گرفتاری مالی را برد، بلکه موجب شد پیامبر بر آن فرد نماز بخواند، که خود افتخار بزرگی بود.
۵. مسئولیت کفیل در برابر الله و جامعه: با پذیرفتن بدهی متوفی، ابو قتاده از نظر شرعی و اخلاقی مسئول پرداخت آن بود. این نشان می‌دهد که کفالت دین مسئولیت حقیقی ایجاد می‌کند، نه صرفاً لفظی.
۶. توجه اسلام به حقوق مالی حتی پس از مرگ: دیون شخص پس از مرگ از جمله اولین حقوقی است که باید از ترکه او پرداخت شود، پیش از تقسیم ارث.
۷. امکان امتناع امام جماعت از نماز بر بدهکار: فقها از این حدیث استفاده کرده‌اند که حاکم یا امام جماعت می‌تواند از نماز خواندن بر بدهکار خودداری کند تا دیگران را به عبرت وادارد.
۸. یادآوری اهمیت تسویه حساب پیش از مرگ: این حدیث ما را تشویق می‌کند تا پیش از مرگ دیون خود را تسویه کنیم یا برای آن ضمانتی تعیین کنیم.



۲۲۹۶ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، قَدْ أُعْطِيَكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا - فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَتِيئَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمائَةٍ، وَقَالَ خُذْ مِثْلَهَا .

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگاه زکات و خراج از بحرین آمد فلان مقدار و فلان مقدار و ... را به شما می دهم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وفات کرد، هنوز مالی از بحرین نرسیده بود، وقتی پول و مال از بحرین رسید، ابو بکر دستور داد، هر کسی که وعده ای یا طلبی از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دارد، به نزد ما بیاید تا حَقِّش را ادا نماییم، منهم به نزد او رفتم، به او گفتم: که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - این وعده ها را به من داده است، ابوبکر یک مشت پول را برداشت و به من داد، وقتی که آنرا شمردم دیدم پانصد (درهم یا دینار) است، گفتم: دو برابر دیگر هم بردارید، (در نتیجه ابوبکر به منظور وفا به وعده رسول الله - صلی الله علیه وسلم - هزاروپانصد درهم یا دینار را به جابر - رضی الله عنه - داد)».

توضیح: مؤلف حدیث جابر بن عبدالله را ذکر کرده است که پیامبر ﷺ به او فرمود: «اگر اموال بحرین برسد، این قدر و این قدر و این قدر به تو خواهیم داد». هنوز جزیه ی بحرین نرسیده بود که پیامبر ﷺ از دنیا رفت. لذا ابوبکر صدیق ﷺ به اجماع صحابه ﷺ به خلافت رسید و بدین سان جانشین رسول الله ﷺ شد. جزیه ی بحرین در زمان خلافت ابوبکر صدیق ﷺ به مدینه رسید. ابوبکر اعلام کرد: «هرکس، رسول الله ﷺ به او وعده ای داده یا از پیامبر ﷺ بستان کار است، به ما مراجعه کند». زیرا گاه، رسول الله ﷺ چیزی خریداری می کرد و بدهکار می شد یا به کسی وعده ای می داد. رسول الله ﷺ در حالی درگذشت که لباس رزم ایشان در برابر سی صاع جو که برای خانواده اش خریده بود، در رهن (گرو) یک یهودی بود. رسول الله ﷺ در پی ثروت اندوزی نبود و مال و ثروتی نزدش نمی ماند؛ بلکه هرچه به دست می آورد، در میان مسلمانان تقسیم می کرد.



خلاصه این که ابوبکر صدیق رضی الله عنه اعلام کرد: «هر کس وعده یا قرضی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله دارد، نزد ما بیاید». لذا جابر رضی الله عنه نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه رفت و به او گفت: «پیامبر صلی الله علیه و آله به من چنین وعده‌ای داده است». ابوبکر رضی الله عنه مُشتی سکه به او داد. جابر رضی الله عنه آن را شمرد؛ پانصد درهم بود. ابوبکر رضی الله عنه به او فرمود: دو برابر آن را بردار. زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله به جابر رضی الله عنه فرموده بود: «اگر اموال بحرین برسد، این قدر و این قدر و این قدر به تو خواهیم داد». لذا یک مُشت سکه ابوبکر رضی الله عنه به جابر داد و دو مُشت دیگر نیز جابر رضی الله عنه به دستور ابوبکر برداشت و بدین سان ابوبکر صدیق رضی الله عنه به وعده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله به جابر رضی الله عنه وفا کرد. و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود:

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که اختصاص بخشی از بیت‌المال به برخی از مسلمانان، جایز است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی از بیت‌المال را به جابر رضی الله عنه اختصاص داد؛ البته به شرطی که تخصیص بخشی از بیت‌المال به برخی از مسلمانان، از روی هوا و هوس نباشد؛ بلکه مصلحتی عمومی یا مصلحتی خاص وجود داشته باشد.

این حدیث هم‌چنین نشان‌گر کَرَم و بخشندگی پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ زیرا بی‌حساب و کتاب بذل و بخشش می‌کرد و نمی‌شمرد؛ بلکه با مُشت خود را پُر از سکه می‌کرد و بدون شمارش، اتفاق می‌نمود. این، بیان‌گر بخشندگی و سخاوت پیامبر صلی الله علیه و آله است و نشان می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله برای دنیا و ثروتش ارزشی قایل نبود؛ بر خلاف کسی که ثروت‌اندوزی می‌نماید و همواره پول‌هایش را می‌شمارد یا ثروتش را حساب و کتاب می‌کند و قرآن و ریال پول‌هایش را از حساب نمی‌اندازد و بعد چک‌پول‌ها و سکه‌هایش را محاسبه می‌نماید!

این حدیث، نشان‌گر این است که پیامبر صلی الله علیه و آله غیب نمی‌دانست؛ زیرا به جابر رضی الله عنه وعده داد و قبل از این که به وعده‌اش وفا کند، درگذشت؛ زیرا جزیه‌ی بحرین در حیات ایشان به مدینه نرسید.

این حدیث نشان‌دهنده‌ی فضیلت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌باشد که صحابه رضی الله عنهم با او بیعت کردند.

این حدیث، دلیلی بر پذیرش ادعای مدّعی‌ست؛ البته مدّعی قابل اعتمادی در برابر ادعای وی نباشد که ادعایش را نقض کند. اما اگر مخالف یا مدّعی دیگری باشد، مدّعی نخست (مدّعی علیه) باید دلیلی بر ادعایش بیاورد و گرنه، طرف دیگر، یعنی مخالفش باید سوگند بخورد. در این ماجرا، جابر رضی الله عنه هیچ مخالفی نداشت؛ زیرا ابوبکر صدیق رضی الله عنه به عنوان مسؤول



بیت المال اعلام کرد: هر کس وعده یا قرضی نزد پیامبر ﷺ دارد، نزد ما بیاید و هنگامی که جابر ﷺ به ابوبکر صدیق ﷺ مراجعه نمود، ابوبکر به او نفرمود: چه دلیلی داری که پیامبر ﷺ به تو چنین وعده‌ای داده است؟ یعنی درخواست دلیل نکرد؛ زیرا به جابر ﷺ اطمینان داشت و کسی هم با ادعای جابر مخالفت نکرد.

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که هم‌سان یا همانند یک چیز، به منزله‌ی خودش می‌باشد؛ به عبارت دیگر اگر انسان چیزی را در ظرفی بسنجد و وزنش ده کیلو باشد، می‌تواند ظرفیت این ظرف را ده کیلو در نظر بگیرد؛ البته در صورتی که جرم و حجم چیزی که وزن می‌شود، متغیر نباشد. زیرا ابوبکر صدیق ﷺ پس از این که مُشت اول را شمرد، دو مُشت بعدی را بدون شمارش، همان اندازه در نظر گرفت.

مثلاً اگر بر گردن شخصی پانصد صاع باشد و گنجایش ظرفی، ده صاع، آن شخص می‌تواند بر اساس گنجایش همین ظرف باقی‌مانده‌ی پانصد صاع را بسنجد و هیچ ایرادی در این کار نیست.^۱

۴ - باب جَوَارِأَبی بَكْرٍ فِی عَهْدِ النَّبِیِّ - صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَعَقْدِهِ

باب: امان گرفتن ابوبکر رضی الله عنه وعهد وی

۲۲۹۷ - حَدَّثَنَا یَحْیٰی بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّیْثُ عَنْ عُقَیْلٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَیْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا - رَوَّجَ النَّبِیَّ - صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّینَ . وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ یُوْنُسَ عَنِ الرَّهْزَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَیْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا - قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى قَطُّ ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّینَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا یَوْمٌ إِلَّا یَأْتِينَا فِیهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ - صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - طَرَفَى النُّهَارَ بِكُرَّةٍ وَعَشِیَّةً ، فَلَمَّا ابْتَلَى الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قَبْلَ الْحَبَشَةِ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرَكَ الْغِمَادِ لَقِیْهُ ابْنُ الدَّغَنَةِ - وَهُوَ سَیِّدُ الْقَارَةِ - فَقَالَ أَيْنَ تُرِیدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسِیْحَ فِی الْأَرْضِ فَأَعْبُدُ رَبِّی . قَالَ ابْنُ الدَّغَنَةِ إِنَّ مَثَلَكَ لَا یُخْرَجُ وَلَا یُخْرَجُ ، فَأَنْتَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَتَقْرَى الضَّیْفَ ، وَتُعِیْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ .

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۴).



فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قَرِيْشٍ ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَخْرُجُ ، أَتُخْرَجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَيَقْرَى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى ثَوَائِبِ الْحَقِّ . فَأَنْصَدَتْ قَرِيْشُ جَوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَأَمَّنُوا أَبَا بَكْرٍ وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مَرَّأَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، فَلْيَصِلْ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ ، وَلَا يَسْتَعْلِنَ بِهِ ، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا . قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ فَايْتَنَى مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ ، وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ ، يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعُهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قَرِيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا أَجْرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ ، فَايْتَنَى مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ، فَأَتِهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَّ ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلِّهِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ ، وَلَكِنَّا مُقَرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الْإِسْتِعْلَانِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتَ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي ، فَإِنِّي لَا أَحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أَخْفَرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي أُرِدُّ إِلَيْكَ جَوَارَكَ ، وَأَرْضِيَّ بِجَوَارِ اللَّهِ . وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمئِذٍ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَدْ أَرَيْتُ دَارَ هَجْرَتِكُمْ ، رَأَيْتُ سَبْحَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ » . وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِيْنَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجِرًا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي » . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ « نَعَمْ » . فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمَرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ .

ترجمہ: از عقیل از ابن شہاب از عروہ بن زبیر روایت است کہ عایشہ رضی اللہ عنہا ہمسر پیامبر (صلی اللہ علیہ وسلم) گفتہ است: تا آنجا کہ بہ خاطر می آورم پدر و مادرم



عبادت دین اسلام می کردند. روایت است از یونس از زهری از عروه بن زبیر که عایشه رضی الله عنها گفته است: تا آنجا که به خاطر می آورم پدر و مادرم فقط عبادت دین اسلام می کردند، و روزی بر ما نمی گذشت مگر آنکه رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اول و آخر روز یعنی صبح و شام به خانه ما می آمد.

آنگاه که مسلمانان به اذیت و آزار مشرکان گرفتار شدند، ابوبکر به سوی حیشه مهاجرت کرد و چون به موضع - برک الغماد - رسید با ابن الدغنه، رئیس قبیله غاره، مواجه شد. وی گفت: «کجا می خواهی بروی، ای ابوبکر؟ ابوبکر گفت: قوم من مرا بیرون کرده اند، من می خواهم بر روی زمین سیاحت کنم و پروردگار خود را عبادت کنم. ابن الدغنه گفت: کسی چون تو را نشاید که بیرون رود و بیرون کرده شود و تویی که مستمندان را کمک میکنی و صله رحم به جا میکنی و از درماندگان دستگیری میکنی و از میهمانان میزبانی میکنی و مصیبت رسیدگان را یاری می رسانی. من به تو امان میدهم بازگرد و پروردگار خود را در شهر خود عبادت کن. ابن الدغنه راهی شد و همراه ابوبکر بازگشت و با بزرگان کفار قریش دیدار کرد و به ایشان گفت: کسی چون ابوبکر را نسزد که بیرون شود و یا بیرون کرده شود. آیا مردی را بیرون می کنید که مستمندان را کمک می کند و صله رحم به جا میکند و از درماندگان دستگیری میکند و از میهمانان پذیرایی میکند و مصیبت رسیدگان را یاری می رساند. قریش امان دادن ابن الدغنه را منظور کردند و به ابوبکر امان دادند.. و به ابن الدغنه گفتند: ابوبکر را بگوی که پروردگار خود را در خانه خود عبادت کند و نماز بگزارد و هر آنچه می خواهد بخواند و با این کار خود به ما آزاری نرساند و آن را علنی نکند. همانا بیم از آن داریم که زنان و فرزندان ما را به فتنه اندازد.

ابن الدغنه، این موضوع را به ابوبکر گفت. و ابوبکر بر آن شد که در منزل خود پروردگار خود را عبادت کند و نماز خود را علنی نکند، به جز از منزل خود در جای دیگر قرآن نخواند. سپس فکر دیگر به خاطر ابوبکر رسید. وی در صحن سرای خود مسجدی ساخت و خودش را ظاهر کرد. در آن مسجد نماز میگزارد و قرآن میخواند. در آنجا زنان و فرزندان مشرکین بر وی گرد می آمدند و شگفت زده به سوی وی می نگریستند. ابوبکر مردی گریه گرای بود و چون قرآن می خواند نمی توانست اشکش را نگاه دارد. این عمل وی بزرگان قریش را که مشرک بودند در ترس و وحشت انداخت و آنها به سوی ابن الدغنه فرستادند و او نزد ایشان آمد و به او گفتند: ما ابوبکر را امان داده ایم که پروردگار خود را در خانه خود عبادت کند. وی



از آن تجاوز کرده و در صحن منزل خود مسجدی ساخته و نمازگزاران و قرآن خوانان خویش را علنی کرده است. همانا ما از آن می ترسیم که زنان و فرزندان را به فتنه اندازد. تو نزد وی برو، و به او بگو که اگر دوست میدارد که پروردگار خود را درخانه خود عبادت کند، این کار را بکند و اگر نپذیرد و بخواهد که آنرا علنی کند، از وی بخواه که عهد تو را به تو بازگرداند. ما را خوشایند نیست که عهد تو را بشکنیم و ما بدان قایل نیستیم که وی عبادت خود را علنی کند.

عایشه گفته است. ابن الدغنه نزد ابوبکر آمد و به او گفت: به تحقیق دانسته ای از آنچه برای تو عهد کرده ام یا به همان اندازه بسنده کن و یا عهد مرا به من بازگردان، زیرا دوست ندارم که عرب بشنوند که من با کسی که عهد بسته ام، عهد وی را شکسته ام.

ابوبکر گفت: «همانا امان تو را به تو باز می گردانم و به امان ال راضی هستم». در این روز رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به مکه بود و رسول الله (صلی الله علیه وسلم) گفت: «همانا سرای هجرت شما بر من نمودار شده است: سرزمین شوره زاری که در میان دو لابه واقع است». یعنی در میان دو سنگلاخ. و چون رسول الله (صلی الله علیه وسلم) این موضوع را اظهار کرد، هر که خواست به سوی مدینه هجرت کرد و برخی کسانی که به حبشه مهاجرت کرده بودند به مدینه بازگشتند. ابوبکر اسباب مهاجرت را آماده کرد. رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به او گفت بر همان منوال منتظر باش و امیدوارم که برایم اجازه مهاجرت داده شود. ابوبکر گفت: آیا به مهاجرت امید می دادی، پدرم فدایت باد؟

آن حضرت فرمود: «آری»، ابوبکر خودش را از مهاجرت بازداشت تا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را همراهی کند و برای چهار ماه شتران خود را علوفه برگ درختان سمره داد.

فوائد حدیث:

۱. ایمان نهادهای در خانواده عایشه: از کودکی در خانه ای زندگی کرده که پدر و مادرش دین دار بوده اند؛ این نشانگر ارزش والای خانواده مؤمن در تربیت نسل های آینده است.

۲. جایگاه والا و شخصیت برجسته ابوبکر صدیق: ابن الدغنه، مشرک عرب، از شخصیت و فضایل انسانی و اجتماعی ابوبکر چنان دفاع می کند که نشان می دهد رفتار و اخلاق نیک، حتی مخالفان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.



۳. تأکید بر ارزش‌های انسانی پیش از نزول کامل احکام اسلامی:

صفات‌ی که ابن‌الدغنه برای ابوبکر ذکر می‌کند:

- کمک به نیازمندان.

- صلہ رحم.

- کمک به درماندگان.

- مهمان‌نوازی.

- پشتیبانی از مظلومان.

اینها همگی فضیلت‌هایی‌اند که اسلام آن‌ها را تأیید و تکمیل کرد.

۴. عبادت مخفی و علنی در زمان فشار: ابتدا ابوبکر در خانه عبادت می‌کرد، ولی بعد مسجدی در حیاط خانه ساخت و با صدای بلند قرآن می‌خواند. این نشان از شجاعت ایمانی و غیرت دینی او دارد.

۵. تأثیر عاطفی تلاوت قرآن: «أبو بکر رجلاً بكاء لا يملك دمه حين يقرأ القرآن» نشان دهنده تأثیر ژرف قرآن بر قلب‌های پاک است.

۶. آزادی عبادت، حتی در مکه‌ی شرک: قریش به‌ظاهر به ابوبکر اجازه عبادت دادند، اما از تأثیر اجتماعی آن ترسیدند. این نشان دهنده قدرت نفوذ معنوی اسلام حتی در قلب دشمن است.

۷. جایگاه "جوار" در عرف عرب و اهمیت حفظ عهد: ابن‌الدغنه نگران بود که در میان عرب به عنوان کسی شناخته شود که پناه‌دهنده‌اش را از دست داده؛ این نشان از پابندی شدید عرب جاهلی به عهد و حفظ حرمت پناهندگی است.

۸. ابوبکر، نمونه‌ی توکل و تسلیم در برابر الله: با کمال احترام، "جوار" ابن‌الدغنه را پس می‌دهد و می‌گوید: «من به جوار الله قناعت می‌کنم»، نهایت ایمان و توکل.

۹. نشانه‌های مقدماتی هجرت به مدینه: پیامبر در خواب سرزمینی را دید با نخل‌هایی میان دو حرّه (دو منطقه آتشفشانی)، که همان مدینه بود؛ از این رو مهاجرت آغاز شد.

۱۰. آمادگی ابوبکر برای همراهی پیامبر: وی چهار ماه، دو شتر خود را با برگ سمر تغذیه می‌داد تا برای سفر هجرت آماده باشد. این نشان از برنامه‌ریزی، صبر، و عشق او به همراهی پیامبر است.



۱۱. ابوبکر، یار وفادار پیامبر: هنگامی که پیامبر فرمود: «امید دارم به من اجازه داده شود»، ابوبکر فوراً همراهی خود را اعلام کرد. این وفاداری بی نظیر است.

۵ - باب الدَّيْنِ

باب: قرض

۲۲۹۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنَ فَيَسْأَلُ « هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلاً » . فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَفَاءً صَلَّى ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصُّنُوحَ قَالَ « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَوَفَّى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلَى قَضَائِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: هرگاه جنازه شخص بدهکاری را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می آوردند، می پرسید: «آیا مال بیشتری از هزینه کفن و دفنش برای بازپرداخت قرضش از خود به جا گذاشته است؟» اگر در جواب می گفتند: بلی، برای ادای قرضش مالی به جا گذاشته است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بر جنازه او نماز می خواند، و الاً به مسلمانان می گفت: «شما بر دوست خودتان نماز بخوانید»، ولی هنگامی که به خواست الله فتوحات اسلامی گسترش یافت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: من نسبت به مؤمنان از نفس آنان (برای ادای حقّی که بر عهده دارند) سزاوارترم، بنابراین اگر کسی بمیرد و بدهکار باشد ادای بدهی او بر عهده من است، و اگر مالی از خود به جا بگذارد به وارثین او تعلق دارد».

توضیح: قراردادهای معاملات بر سه نوع است:

اول: قراردادهای داد و ستد مانند خرید و فروش، اجاره و... .

دوم: معامله‌ای که برای رضای الله و کسب ثواب است. مانند: هبه (هدیه و بخشش)، وصیت، وقف، قرض، صدقه، بخشش، نیکی کردن و برای رضای الله به دیگران کمک کردن.



سوم: معاملات و پیمان‌هایی که در اجرای آن باید متعهد و پایبند باشند. مانند: رهن، ضمانت، کفالت، گواهی دادن و... که از پیمان‌های ثابتی است که باید در اجرای آن متعهد باشند.

قرض: این است که مالی را به فرد نیازمند می‌دهند تا پس از استفاده، آن را به صاحبش برگردانند. و برخی قرض‌ها بلا عوض هستند و پس نمی‌گیرند و در هردو حالت قرض برای رضای الله و کسب ثواب است.

حکمت مشروعیت قرض:

قرض دادن ثواب دارد و در اسلام به آن تشویق شده است؛ زیرا کمکی به نیازمندان است و نیازهای‌شان بر طرف می‌گردد و هرچه نیاز بیش‌تر و عمل خالصانه‌تر باشد، به فرد قرض دهنده، ثواب بیش‌تری می‌رسد.

فضیلت و ثواب قرض دادن

۱ - الله تعالی می‌فرماید: (مَنْ ذَا الَّذِي قَرْضُ أَرْضٍ أَوْ قَرْضٌ أَوْ حَسَنٌ لِّمَنْ يُضَيِّعُهُ؟ لَوْ تَضَعُ كَلِمَةً وَآلِ الْكَيْفِضُ وَتَهْضُطُ وَلَوْ تَرْجِعُونَ) [البقرة: ۲۴۵]. «کیست که به الله قرض دهد؛ قرضی نیکو [و از اموالش در راه خشنودی پروردگار انفاق کند] تا [الله] آن را برایش چندین برابر کند؟ و الله است که [از روی حکمت و عدالت، در روزی بندگان] تنگی و گشایش پدید می‌آورد؛ و [همگی در آخرت] به سوی او بازگردانده می‌شوید».

۲ - الله تعالی می‌فرماید: (إِنْ تَقِضُوا أَوْ اقْرَضُوا حَرَمَ لِي ضَعْفٍ هَلْ كُمْ فِي فِارِلْ كُامٍ وَأَلْ كُورِ حَلَمٍ ۝ تَعْلَمُ لَيْبٍ وَلَا كَمَادَةَ لَعِي زُأَلْ لِهِي مُ ۝) [التغابن: ۱۷-۱۸]. «اگر به الله قرض نیکو دهید، آن را برای شما افزون می‌کند و شما را می‌آمرزد؛ و الله قدرشناس بردبار است. [او] دانای پنهان و آشکار و پیروزمندِ حکیم است».

حکم قرض:

۱ - قرض دادن مستحب و قرض گرفتن مباح است و هرچه خرید و فروش آن درست باشد قرض دادن آن نیز به شرط این که مشخص باشد، درست است و قرض دهنده باید از کسانی باشد که قرض دادنش به فرد نیازمند جایز باشد. و کسی که قرض می‌گیرد باید عوض آن را در چیزهایی که مثل دارند و یا قیمت آن را بدهد.



۲- هر قرضی که منفعتی داشته باشد، آن منفعت ربا است. مثل اینکه به فردی قرض می‌دهد به شرط این که اجازه دهد در خانه‌اش سکونت کند یا قرض بدهد و سود ربوی از فرد بگیرد مثل اینکه هزار افغانی قرض بدهد و هزار و پنجصد بگیرد.
تعیین مهلت در قرض‌ها:

هر کس قرضی را تا مدت مشخصی داد باید آن را بنویسند؛ زیرا هدف از قرض دادن کمک به قرض گیرنده است نه ضرر وارد کردن به او؛ زیرا کسی که قرض می‌گیرد، می‌خواهد تا مدت مورد توافق با قرض دهنده مشکل خود را حل نماید.
در اصل احکام شرعی برای جلب مصالح و دفع مفاسد است، بنابراین قرض و عاریه گرفتن و قرض‌هایی را که زمان پرداخت آن‌ها تعیین شده است، تا سر رسید زمان پرداخت از فرد مقروض مطالبه نکنند.

اگر بدون توافق بر سر زمان مشخصی برای پرداخت، قرضی دادند به عرف عمل می‌شود اما اگر عرفی وجود نداشت و قرض گیرنده با برگرداندن قرض ضرر می‌کرد؛ زیرا آن را در مصالح خود مصرف کرده است، بر قرض دهنده واجب است که مهلت دهد و اگر مال در دست قرض گیرنده است و در برگرداندن آن ضرر نمی‌کند و برایش امکان دارد که بدون ضرر قرضش را پرداخت نماید، واجب است که در هر وقت که قرض دهنده مالش را خواست، به او برگرداند. چون الله تعالی می‌فرماید: (إِنَّ أَلْأَمْرَ لَكُمْ أَنْتُمْ وَدَّوَالِ الْكَيْفَاتِ إِلَهِ الْوَا) [النساء: ۵۸]. «بی‌تردید الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را [به طور کامل] به صاحبانشان بازگردانید».

پرداخت قرض:

۱- در پرداخت قرض‌های نقدی مانند ریال و ... پرداخت مثل آن معتبر است نه قیمت روز بازار؛ زیرا پرداخت قرض‌ها باید با همان مثل آن باشد و ربطی به تغییر قیمت‌ها ندارد، بنابراین باید قیمت آن را در روز گرفتن و تحویل دادن بدهد. به طور مثال اگر کسی برای مدت مشخصی صد هزار ریال سعودی قرض گرفت، واجب است که همان مقدار را برگرداند. اما اگر فرد قرض گیرنده بدون پیش شرط و درخواست قرض دهنده با رضایت قلبی خودش چیزی اضافه بدهد، ایرادی ندارد و از نوع خوبی کردن در مقابل خوبی کردن است.



۲- وقتی هردو طرف قرض دهنده و قرض گیرنده توافق کردند که در هنگام پرداخت، به جای چیزی که قرض داده چیز دیگر معادل قیمت آن را برگرداند، ایرادی ندارد و باید در همان مجلس چیزی را که به قرض می‌دهد، تحویل دهد.
خوبی کردن در قرض:

خوبی کردن در قرض مستحب است، هر چند شرط نکرده باشند، مثل اینکه شتر دو ساله به قرض بدهد و قرض گیرنده در هنگام باز پرداخت قرض، شتر چهار ساله‌ای تحویل بدهد؛ زیرا این از نوع نیکی در باز پرداخت قرض به شمار می‌رود و از خوبی‌های اخلاقی است. باید بدانیم که هرکس دوبار به مسلمانی قرض بدهد، گویی یک بار صدقه داده است. فضیلت مهلت دادن به تنگدست یا بخشیدن قرض:

مهلت دادن به تنگدست از مکارم اخلاق است و از این بهتر، بخشیدن قرضش است.
۱- الله تعالی می‌فرماید: (وَنَظَرٌ دُونَكَ فَفَقِرَ كُلٌّ مِّنْ مَّالِكَ وَأَنْتَ صَافٍ) [البقرة: ۲۸۰]. «و اگر [شخص بدهکار،] تنگدست بود، تا [هنگام] گشایش [و توانایی بازپرداخت، به او] مهلت دهید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] بخشیدن آن [بدهی] برایتان بهتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانید».

۲- ابو یسر روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: (هرکس تنگدستی را مهلت دهد یا از او درگذرد الله او را (در روز قیامت) زیر سایه‌اش قرار می‌دهد).^۱
حالت‌های فرد بدهکار:

فرد بدهکار چهار حالت دارد:
۱- فرد بدهکاری که مطلقاً چیزی ندارد؛ واجب است که به چنین فردی مهلت داده شود و بر او سخت نگیرند.

۲- مال فرد بدهکار از مقدار قرضش بیش‌تر است، جایز است که از چنین فردی بخواهند که قرضش را پرداخت نماید و در دادگاه اسلامی نیز قاضی او را ملزم به پرداخت می‌کند.
۳- مال فرد به اندازه قرضش می‌شود در چنین وضعی فرد بدهکار ملزم به پرداخت می‌شود.

۱. مسلم (ش: ۳۰۰۶).



۴- مال فرد بدهکار از مقدار قرضش کم تر است. چنین فردی مفلس است، به درخواست طلبکاران یا برخی طلبکاران، او را بازداشت و مالش را به نسبت بدهکاری اش بین طلبکاران تقسیم می کنند.

مجازات کسی که قرض می کند و قصد پرداخت آن را ندارد:
بر هرکسی که قرض می کند واجب است که قصد پرداخت به موقع آن را داشته باشد، اگر چنین نباشد، الله آن مال را تلف و نابود خواهد کرد.



٤. - كتاب: الوكالة

کتاب: وکالت

تعریف وکالت: منظور از وکالت این است که فرد صاحب‌اختیاری، کسی مثل خود را برای انجام کاری به عنوان نایب خود در اموری که نیابت در آن‌ها جایز است، انتخاب کند.

حکمت مشروعیت وکالت: جواز وکالت از خوبی‌های اسلام است، روشن است که هر فردی به حکم رابطه‌اش با دیگران، حقوقی بر دیگران و دیگر افراد نیز حقوقی بر او دارند که یا باید خودش به طور مستقیم این حقوق را بگیرد و رعایت کند یا کسی دیگر را به عنوان وکیل انتخاب نماید. واضح است که تمام انسان‌ها توان انجام همه‌ی کارهای خود را ندارند، از همین نگاه است که در اسلام وکیل گرفتن برای انجام کارها جایز است.

الله تعالى می‌فرماید: (تَوَعَاقَبُواْ عَ لَيْبِ وَآلِقِ اَوْحٰی وَاَلْتَعِ الْقُوَّاعِ اِلٰمٍ وَلَقَدْ اَوْحٰی) وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلٰی اَنْبِيَآئِنَا بِاَنَّ يَكُونُواْ رَاسِدًا فِى الْغَارِ اَتَمَّتْ سَاعَةُ طَرَفٍ مِّنْ نَّوْمِهِمْ فَلَمْ يُسَمِعُواْ دُعَاءَهُمْ خَالِفًا عَلَيْهِمْ لِيُفْلِتَ الَّذِیْنَ كَفَرُواْ مِنْ الْعَذَابِ اَلْحَدِیْقِیْنِ وَكَانَ فِي الدُّرِّ عِیَابٌ [المائدة: ۲]: «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت کیفر است».

حکم وکالت: وکالت قرارداد جایزی است که هریک از وکیل و موکل می توانند هرگاه که خواستند، این قرارداد را فسخ کنند.

وکالت با هر قول یا فعلی که در خرید و فروش یا نکاح و.... بیانگر وکیل گرفتن باشد، منعقد می شود.

۱- الله تعالى می فرماید: ﴿لَمَبْعُ وَأَخَذَ كُمْ بِوَقِ كُم مَكْدِهِ إِيْلَامَ هَذَا فَكَلَّمَ رُؤْيَا ۱۱
أَرْطَطَعَ امْطَلَعَهُ كُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلِتِلَّ وَلَيْ أَعْزَبَ كَامَ أَحَادًا﴾ [الكهف: ۱۹].
«یک نفر از خودتان را با این سکه [های]تان به شهر بفروستید تا ببیند کدام یک از
فروشندهگان آنجا، کاسبی و [غذایش پاکیزه تر است و از [نزد] او غذایی برایتان بیاورد؛ و باید
[در رفت و آمد و خرید، پنهان کاری و] زیرکی نماید و هیچ کس را از [حال] شما آگاه نسازد».

۲- عروه بارقی رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او یک دینار داد تا برایش گوسفندی بخرد. او با یک دینار دو گوسفند خرید. سپس یکی از آن دو را



به یک دینار فروخت و یک دینار و یک گوسفند، برای رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای معاملاتش، دعای برکت نمود. به همین خاطر، عروه اگر خاک هم می خرید، سود می کرد).^۱

وکالت در چه اموری جایز است؟ وظایف و حقوق بر سه نوع است:

اول: به طور مطلق وکالت در آن ها درست است، در تمام اموری که گرفتن نماینده جایز است، مانند: معاملات، فسخ ها، حدود و.... گرفتن وکیل نیز مطلقا جایز است.

۲- مطلقا وکالت در آن جایز نیست، در عبادت های بدنی محض مانند: طهارت، نماز و... در این ها وکیل گرفتن مطلقا جایز نیست.

و نیز مانند: وکیل گرفتن در امور حرام مانند: اینکه برای خرید و فروش شراب، کشتن فرد بی گناه، غصب مال مردم و.... در این ها نیز گرفتن وکیل، مطلقا جایز نیست.

سوم: وکیل گرفتن فقط برای افراد ناتوان جایز است مانند: ادای مناسک حج و عمره.

صورت های مختلف وکالت: به صورت مطلق، گرفتن وکیل درست است. مثل این که

بگوید: در اداره ی امور تجاری ام تو وکیل؛ به صورت موقت، گرفتن وکیل جایز است. مثل اینکه بگوید: تو یک ماه وکیل منی؛ وکیل گرفتن با شرط معلق نیز درست است. مثل اینکه بگوید: بعد از آن که اجاره منزل تمام شد وکیل هستی که آن را بفروشی؛ و جایز است که بدون محدودیت زمانی به فردی وکالت بدهد. مثل اینکه بگوید: تو الآن وکیل من هستی و درست است که فوراً همان جا قبول کند یا بعداً با فرصت بپذیرد.

وکیل گرفتن موکل (کسی که وکیل انجام کاری شده است): وکیل حق

ندارد بدون اجازه موکل، کس دیگری را وکیل بگیرد. اما اگر وکیل در کاری که به عهده گرفته نتواند کاری کند، حق دارد که وکیل دیگری بگیرد، به جز در امور مالی که اجازه ی موکل الزامی است.

پایان زمان وکالت: وکالت در صورت های ذیل باطل و بی اعتبار می گردد:

۱- فسخ یکی از دو طرف موکل و وکیل.

۲- موکل وکیل را برکنار کند.

۳- مرگ یا دیوانه شدن موکل یا وکیل



۴- صدور حکم ممنوعیت تصرف در اموال، موکل یا وکیل

وکیل گرفتن: وکیل گرفتن با دستمزد یا بدون دستمزد، جایز است و وکیل در کاری که به وی سپرده می‌شود، امانت‌دار است و اگر بدون کوتاهی در حفاظت، مالی در دستش تلف شود، ضمانت ندارد اما اگر در حفظ مالی که وکالت آن را به عهده گرفته است، کوتاهی کند یا عمداً آن را نابود نماید، ضامن است و ادعای نفی کوتاهی‌اش با قسم پذیرفته می‌شود.

درخواست وکالت: هرکس در برآمدن از عهده‌ی وکالت و امانت‌داری به خودش اعتماد دارد و بیم آن ندارد که ممکن است از وی خیانتی سر بزند و نیز وکالت موجب نمی‌شود که از کارهای مهم‌تر باز بماند، مستحب است که وکالت را قبول کند؛ زیرا نیکوکاری است و ثواب و اجر دارد. حتی اگر با گرفتن حق وکالت باشد، به شرط این که صادقانه و مخلصانه باشد و کارش را تا آخر انجام دهد. الله تعالی می‌فرماید: **(تَعَاقَبُوا عَ لَيْبٍ وَاللَّيْغِ وَلَتَعَاقَبُوا عَ أَلِمٍ وَلَعَنَ كُفْرِي وَلَقُوا أَلٍ إِنَّ أَلَّ هِيَ دُلْعَى ابٍ)** [المائدة: ۲]: «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت کیفر است».^۱

۱ - باب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرَهَا

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا .

باب: وکیل کردن شریک، شریک خود را در تقسیم کردن و غیر آن

وهمانا پیامبر صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنها را در قربانی خود شریک کرد و سپس او را امر کرد تا آنرا بر [فقرا] تقسیم کند.

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: این که فرمود: «و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علی را در قربانی خود شریک کرد، سپس به او فرمان داد که آن را تقسیم کند» این سخن ترکیبی از دو حدیث در نزد مؤلف (یعنی بخاری) است: یکی، حدیث جابر که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به علی دستور داد بر احرام خود باقی بماند و او را در قربانی شریک ساخت، و این حدیث به‌زودی به‌صورت متصل در باب "شراکت در قربانی" خواهد آمد، و



اشتباه کرده کسی از شارحان که گمان کرده این حدیث قبلاً در باب حج آمده است. دومی، حدیث علی است که پیامبر صلی الله علیه و آله به او دستور داد تا بر قربانی‌ها نظارت کند و همه‌ی آن‌ها را تقسیم نماید؛ این حدیث نیز قبلاً به صورت متصل در باب حج از طریق مجاهد از ابن ابی لیلی نقل شده، و بخشی از آن نیز در همین جا به صورت متصل در باب دستور به صدقه دادن از پوست و پوشش قربانی آمده است. این حدیث قبلاً با همین سند و متن در باب حج آمده و درباره‌ی آن توضیح داده شده است. مقصود بخاری از آوردن این قسمت در اینجا روشن است و مربوط به بابی است که در مورد تقسیم قربانی‌ها است. اما جمله‌ی او در عنوان باب و جاهای دیگر که گفته شده «و در غیر تقسیم نیز»، به صورت الحاقی برداشت می‌شود. واژه‌ی "جلال" با کسره‌ی جیم آمده و شرح آن قبلاً بیان شده است. سپس مؤلف (یعنی بخاری) حدیث عقبه بن عامر را آورده که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله گوسفندانی به او داد تا تقسیم شان کند این حدیث نیز به زودی در کتاب «اضاحی» شرح داده خواهد شد و بخش مربوط به عنوان باب در آن حدیث هم آمده است.

۲۲۹۹ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَلَالِ الْبُذْنِ الَّتِي تُحَرَّتْ وَبَجُلُودِهَا .

معنی کلمات:

- بُذْن: جمع بدنة: تنومند، حیوان چاق شده برای قربانی، قربانی.

ترجمه: علی - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به من دستور داد تا پالان و پوست شترهای قربانی را که ذبح کرده بودم، صدقه نمایم.

فوائد حدیث:

۱) مزد قصاب و سلاخ نباید از (هدی) داده شود، تا اینکه تمام (هدی) بدون نقص تقدیم شده باشد.

۲) عادت سابق چنان بود، و فعلاً هم چنین است که اطراف حیوان را که عبارت از دست و پا و سر و پوست حیوان باشد، عوض مزد، برای سلاخ می‌دادند و می‌دهند، و این عمل روا نیست، و باید مزد سلاخ از مال جداگانه دیگری داده شود.

۳) جواز وکیل کردن شریک در آنچه شخص مصلحت می‌بیند.



۲۳۰۰ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ، فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « ضَحَّ أَثْتَ » .

معنی کلمات:

- **عتود:** بزغاله‌ی قوی که سن آن یک سال باشد.

ترجمه: «عقبه بن عامر - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - چند حیوانی را به او داد تا آنها را در بین اصحاب تقسیم کند، عقبه هم آنها را تقسیم کرد. یک بزغاله ای باقی مانده بود، موضوع را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خبر داد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: شما هم این بزغاله را قربانی کن.»

فوائد حدیث:

۱) (وکالت): در لغت به معنی سپردن و حفظ است، و در اصطلاح فقهاء عبارت از: جانشین ساختن شخص دیگری را به جای خود در اجرای کارهایی است که اجرای آن از طرف شخص دیگری جواز دارد.

۲) این گوسفندها از راه غنیمت بدست آمده بود، و همه صحابه و از آن جمله خود عقبه بن عامر در آنها شریک بودند.

۳) اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به تقسیم نمودن آن گوسفندان امر کردند، دلالت بر این دارد که یک شریک می تواند به وکالت از دیگر شرکاء، قربانی را تقسیم نماید.

۴) ظاهر حدیث دلالت بر این دارد که قربانی کردن بزغاله یکساله جواز دارد، و گرچه علماء در این مورد اختلاف نظر دارند.^۱

۲ - بَابُ إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرَبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، جَازَ

باب: اگر مسلمان، از جانب خود کافری را در دار اسلام یا در حرب وکیل کند رواست

۲۳۰۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ الْمَاجَشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ كِتَابًا بَأَن يَحْفَظَنِي فِي

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



صَاحِبَتِي بِمَكَّةَ ، وَاحْفَظْهُ فِي صَاحِبِيَّتِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ ، كَاتِبَنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرُو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمٍ بَدَرَ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لِأَحْرَزُهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَمِيرٌ بَنُ خَلْفٍ ، لَا نَجُوتُ إِنْ نَجَا أَمِيرٌ . فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَمْتُ لَهُمْ ابْنَهُ ، لِأَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَبَوْا حَتَّى يَتَّبِعُونَا ، وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا ، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ ابْرُكْ . فَابْرَكَ ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي ، حَتَّى قَتَلُوهُ ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رَجُلِي بِسَيْفِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْفٍ يَرِينَا ذَلِكَ الْأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ .

ترجمه: از عبدالرحمن بن عوف روایت است که گفته: نامه‌ای به امیه بن خلف نوشتم بدین عهد که وی از دارایی من در مکه محافظت کند و من از دارایی وی در مدینه محافظت کنم. و چون در نامه نام رحمن را ذکر کرده بودم، وی گفته بود: من کسی را به نام رحمن نمی‌شناسم. همان نامی را بنویس که در جاهلیت بدان نامیده می‌شدی. من نام (روزگار جاهلیت) خود را که عبد عمرو، بود به وی نوشتم.

چون روز جنگ بدر فرا رسید، وقتی مردم در خواب بودند من بر کوه برآمدم تا از وی پاسداری کنم، بلال امیه را دید و برآمد تا آن که بر مجلس انصار ایستاد و گفت این است امیه بن خلف، و وای بر من اگر وی نجات یابد. گروهی از انصار به همراه وی دنبال ما افتادند من از آن ترسیدم که به ما برسند و ما را بگیرند، پسر امیه را عقب گذاشتم که با وی مشغول گردند او را کشتند و به تعقیب ما ادامه دادند. امیه مردی فربه بود (کند می‌رفت) و چون به ما رسیدند، بدو گفتم که زانو بزن، وی زانو زد. من خودم را به وی افکندم تا مانع کشتن او شوم. لیکن از زیر بر وی شمشیر زدند تا آنکه او را کشتند و ضربات شمشیر یکی از آنان به پای من اصابت کرد (راوی گفته است) عبد الرحمن بن عوف اثر همان ضربه را که به پایش بود به ما نشان میداد.

ابوعبدالله گفته است یوسف از صالح شنیده و ابراهیم از پدر خود (این حدیث را) شنیده است.



فوائد حدیث:

۱. جواز قرارداد حمایتی (مکاتبه): عبدالرحمن بن عوف با امیه بن خلف توافق کرده بود که در شهرهای محل اقامت خود، حافظ امنیت یکدیگر و خانواده‌هایشان باشند؛ این نشان می‌دهد که قراردادهای حمایتی بین مسلمان و مشرک در شرایط خاص ممکن بوده است.
۲. پذیرفتن نام «الرحمن» توسط مشرکان: امیه گفت: «من الرحمن را نمی‌شناسم»؛ این نشان می‌دهد که مشرکان مکه نسبت به نام‌ها و صفات خاص الله مثل «الرحمن» مقاومت نشان می‌دادند و آن را مخصوص دین اسلام می‌دانستند.
۳. نقش بلال حبشی در جنگ بدر: بلال، که قبلاً برده امیه بود و شکنجه‌های او را چشیده بود، وقتی امیه را دید، با صدای بلند نام او را برد و گفت: «اگر او نجات یابد، من نجات نخواهم یافت» این واکنش نشان از شدت تنفر مظلوم از ظالم دارد.
۴. ایثار و شهامت عبدالرحمن بن عوف: او برای محافظت از امیه، جان خود را به خطر انداخت و خودش را روی او انداخت تا او را از ضرب شمشیرها حفظ کند. این نشان‌دهنده وفاداری به پیمان‌هاست، حتی با دشمنان سابق.
۵. قَدَر الهی و نابودی دشمنان: با وجود تلاش عبدالرحمن، امیه به خاطر ظلم‌هایش به مسلمانان به دست انصار کشته شد؛ این نشان می‌دهد که تقدیر الهی و عدالت الله، حتی در پناه انسان‌های نیکوکار هم، اجرا می‌شود.
۶. آثار جهاد در بدن صحابه: عبدالرحمن بن عوف تا آخر عمر، جای زخم شمشیری که در این ماجرا به پایش خورده بود را نشان می‌داد؛ این نشان می‌دهد که صحابه با جان و تن خود در راه اسلام فداکاری کردند.
۷. جواز استفاده از حيله مشروع برای نجات: او فرزند امیه را برای مشغول کردن تعقیب کنندگان گذاشت تا نجات یابد، که نوعی تاکتیک جنگی مشروع است.



۳ - باب الْوُكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ .

وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ .

باب: وکالت در بیع نقد و اشیای که وزن می شوند

عمر و ابن عمر در بیع نقد کسی را وکیل گرفتند.

۲۳۰۲ و ۲۳۰۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُمْ بِتَمَرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ « أَكُلْ تَمَرٌ خَيْبَرَ هَكَذَا » . فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ . فَقَالَ « لَا تَفْعَلْ ، بَعِ الْجَمْعَ بِالذَّاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّاهِمِ جَنِيبًا » . وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ .

ترجمه: «ابو سعید خدری و ابو هریره رضی الله عنهما می گویند: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - یک نفر را به عنوان نماینده و عامل بر خیبر تعیین کرده بود، این شخص یک نوع خرما را که دانه هایش بسیار درشت بود برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از او پرسید: «آیا تمام خرمای خیبر این طور درشت می باشد؟» آن مرد گفت: خیر، ای رسول الله! ما یک صاع (دو کیلو) از این خرما را با دو صاع از خرمای دیگر و دو صاع از آن را با سه صاع از خرمای دیگر می خریم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او گفت: این کار را مکن، بلکه خرماهای نامرغوب را در برابر پول بفروش، سپس با پول آن از این خرمای خوب و درشت خریداری کن». ابوعبدالله گفته است: یوسف از صالح شنیده و ابراهیم از پدر خود (این حدیث را) شنیده است.

فوائد حدیث:

۱) حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: «اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ...» در بخش "بیوع" (معاملات) پیشتر گفته شد که او (راوی) از انصار است و نامش سَوَاد بن غَزِيَه بوده، و در آن جا درباره اش صحبت شد.

و سخن او در پایان روایت که می گوید: "و گفت در وزن نیز همین گونه است" یعنی درباره ی چیزهایی که با وزن سنجیده می شود نیز همین حکم وجود دارد: فروش یک رطل (واحد وزن) در برابر دو رطل جایز نیست.



داوودی گفته است: یعنی فروش خرما با خرما، فقط به صورت کیل به کیل یا وزن به وزن جایز است.

اما ابن التین به این گفته اشکال کرده و گفته: خرما با وزن فروخته نمی‌شود، که سخنی عجیب است! شاید مقصود از آن، "ثمر" (میوه درخت خرما) باشد با ثاء (ث) و فتح میم. تناسب حدیث با ترجمه اللباب آشکار است، چرا که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله کار مربوط به سنجش و وزن کردن را به دیگری واگذار کرد، و این در حکم وکالت دادن است. و همچنین صرف نیز در این حکم داخل است.

ابن بطلال گفته است: فروش غذا به صورت نقدی (یداً بید) همانند صرف است، یعنی نیاز به رعایت شرایط مشابه دارد.

و دلیل برداشت حکم وکالت از این حدیث، سخن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به عامل (کارگزار) خیر است که "خرما را با درهم‌ها بفروش"، آن‌هم بعد از آنکه دید آن فرد، برخلاف روش شرعی، خرما را معامله کرده بود. پس پیامبر او را از معامله ربوی نهی کرد و به او اجازه داد که طبق روش شرعی، بفروشد.

۲) فروختن چیزی که کیل و یا وزن می‌شود، به جنس آن با تفاضل، نه به طور نقد جواز دارد، و نه به طور نسیه، مثلاً: فروختن ده کیلو گندم نا مرغوب به هشت کیل گندم خوب و مرغوب روا نیست، ولو آنکه از نگاه قیمت، این ده کیلو مساوی آن هشت کیلو باشد، و اگر کسی می‌خواهد که گندم نا مرغوب خود را به گندم مرغوب مبادله نماید، گندم نا مرغوب خود را بفروشد، و به پول آن برای خود گندم مرغوب بخرد، و اگر جنس مختلف شد، تفاضل جواز دارد، ولی نسیه جواز ندارد، مثلاً: روا است که ده کیلو گندم را از هر نوعی که باشد با هشت کیلو برنج از هر نوعی که باشد، مبادله نماید، ولی باید این معامله دست به دست باشد، و اگر نسیه بود، نه به طور متساوی جواز دارد و نه به طور متفاضل.

۳) بعضی‌ها از این حدیث چنین فهمیده‌اند که: سود خواری به حیله جواز دارد، مثلاً: روا است که جنسی را برای کسی به و عده یک‌ماه به پانصد درهم داده‌ایم، ولی این فهم و این استنباط خلاف مقصود پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و خلاف چیزی است که از حدیث دانسته می‌شود، زیرا این رهنمائی را پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای آن شخص از این جهت کردند



که او را از شبهه ربا و واقع شدن در سود خواری دور نمایند، نه آنکه راهی جهت واقع شدن در ربا و سود خواری برایش تعلیم داده باشند.

۴ - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَمُسُدُ ذَبْحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ .

باب: اگر چوپان یا وکیل وی، گوسفندان را در حال مردن ببیند، یا چیزی را که در حال فاسد شدن ببیند، گوسفند را ذبح کند و آنچه را بیم فاسد می رود اصلاح گرداند

۲۳۰۴ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَاءَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبٍ بَنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بَسْلَعًا ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بَشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ أُرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ يَسْأَلُهُ . وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَاكَ ، أَوْ أُرْسَلَ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَتْ ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ . تَابِعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .

معنی کلمات

- **سلع:** کوهی است در مدینه.
- **جاریه:** کنیز، کارگر زن.

ترجمه: کعب بن مالک - رضی الله عنه - روایت می کند که وی تعدادی گوسفند داشت که در منطقه سلع، مشغول چرا بودند. کنیزی، یکی از گوسفندان ما را در حال مردن، دید. سنگی را دو نیم کرد و بوسیله آن، گوسفند را ذبح نمود. کعب به مردم گفت: آنرا نخورید تا از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بپرسیم یا کسی را نزد آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - بفرستیم تا از ایشان بپرسد. سرانجام، کعب از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در این باره پرسید یا کسی را فرستاد تا بپرسد. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - دستور داد تا آن را بخورند.

فوائد حدیث:

(۱) چوپان و وکیل در اموالی که برای آنها سپرده شده است، حق تصرف دارند، و دعوی شان قابل قبول است، مگر آنکه دلیلی بر خلاف ادعای آنها وجود داشته باشد.



(۲) ذبح دست زن در وقت ضرورت، و در وقت غیر ضرورت حلال است.
 (۳) سنگ اگر تیز باشد، و رگها را قطع کند، ذبح کردن با آن خصوصاً در وقت ضرورت جواز دارد.
 (۴) با قیاس به سنگ، ذبح کردن با هر آله جارحه دیگری به استثنای دندان و ناخن جواز دارد.

(۵) ذبح کردن بدون اذن مالک در صورتی که به مصلحتش باشد، جواز دارد.
 (۶) حیوانی که نزدیک به مرگ باشد، تا وقتی که هنوز زنده است اگر ذبح می‌گردد، خوردنش حلال است، و علامت زنده بودن آن است که در وقت ذبح کردن عضوی از اعضایش را حرکت بدهد، و خونس جاری گردد، و اگر چنین نشد، خوردنش حلال نیست.^۱

۵ - باب وَكَالَتِ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَانِزَةً

وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرْمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يَرْكَبَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ .

باب: وکالت از کسی که حاضر و غایب است رواست

عبدالله بن عمرو به سرپرست اموال خود که غایب بود نوشت که از جانب خورد و بزرگ خانواده او صدقه بدهد

۲۳۰۵ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنٌ مِنَ الْإِبِلِ فَبَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ «أَعْطُوهُ» . فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ «أَعْطُوهُ» . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنْ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی از پیامبر صلی الله علیه وسلم شتری طلب داشت، که سن آن معین بود. وی نزد آنحضرت آمد و خواستار ادای طلب خود شد آنحضرت فرمود: «طلب او را بدهید» در جستجوی آن شدند تا شتری به همان سن و سال پیدا کنند، اما نیافتند مگر شتری که سن و سال آن کلانتر بود. آنحضرت فرمود: «همان را به او بدهید». آن مرد گفت: حق مرا ادا کردی الله حق تو را ادا گرداند.

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بهترین شما کسی است که به نیکوترین وجه حق را ادا گرداند». (یعنی سخاوتمندانه).

توضیح: ابن بطال گفته است: جمهور (اکثر علما) به جواز وکالت دادن به شخصی که در همان شهر حاضر است بدون نیاز به عذر قائل شده‌اند؛ اما ابوحنیفه این کار را جز در صورت وجود عذر، مانند بیماری، سفر یا رضایت طرف مقابل جایز ندانسته است. مالک نیز در صورتی که بین موکل و طرف مقابل دشمنی یا خصومت باشد، وکالت را منع کرده است.

طحاوی در دفاع از دیدگاه جمهور بسیار تلاش کرده و برای اثبات جواز، به حدیث باب استناد کرده است.

او گفته: صحابه اتفاق نظر دارند بر جواز وکالت دادن شخص حاضر (در شهر) بدون هیچ قید و شرطی.

همچنین گفته شده: در وکالت دادن به فرد غایب، قبول و پذیرش وکیل ضروری است، و این نکته مورد اتفاق است.

و چون پذیرش در وکالت شرط است، حکم فرد غایب و حاضر یکسان خواهد بود. در ادامه آمده: عبدالله بن عمرو بن عاص به قهرمان (کارگزار) خود نوشت، - یعنی به خزانه دار یا مسئول امور مالی خود که وکیل او بوده - و لفظ "قهرمان" واژه‌ای فارسی است. اینکه گفته "به جای خانواده‌اش زکات بدهد"، منظور زکات فطر است. نام این قهرمان در روایت ذکر نشده.

در ادامه حدیث ابوهریره نقل شده که: مردی از پیامبر صلی الله علیه و آله طلب شتری داشت، پیامبر فرمود: به او بدهید - شرح این حدیث در کتاب قرض خواهد آمد. و ارتباط حدیث با ترجمه اللباب (وکالت شخص حاضر) روشن است.

در مورد وکالت دادن از طرف فرد غایب، این حدیث با اولویت بیشتر (اولی‌تر) جواز آن را می‌رساند؛ چون اگر کسی که خودش حضور دارد بتواند وکیل بگیرد، پس کسی که غایب است بیشتر به وکالت نیاز دارد.

کرمانی گفته است: جمله‌ی «به او بدهید» شامل وکلای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چه حاضر و چه غایب می‌شود.



در باب «وکالت در پرداخت بدهی»، حدیث ابوهریره از راه دیگری آورده شده که با آنچه در باب قبل ذکر شد فرق دارد، ولی به روشنی با عنوان باب مطابقت دارد.

این که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: به او شتری مانند همان که بدهکار بود بدهید. صحابه گفتند: ای رسول الله! اگر بهتر از آن را پیدا کردیم؟ (یعنی همان اندازه نداریم، ولی بهترش را داریم)، و این برای همه راویان ذکر شده.

بخشی از روایت حذف شده که از سیاق جمله‌ی قبلی فهمیده می‌شود.

تقدیر جمله چنین است: «پس گفتند: ما فقط بهتر از آن را یافتیم...».

ابن منیر گفته: فقه و نکته این ترجمه‌ی اللباب آن است که ممکن است کسی تصور کند چون پرداخت بدهی فوری و واجب است، پس نباید به دیگری وکالت داد، چون وکالت ممکن است تأخیر ایجاد کند.

اما این حدیث نشان می‌دهد وکالت در پرداخت بدهی جایز است و چنین کاری تأخیر (مطل یا کوتاهی) محسوب نمی‌شود.^۱

۶ - باب الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدَّيُونِ

باب: وکالت در ادای قرض

۲۳۰۶ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَقَاضَاهُ ، فَأَغْلَظَ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا » . ثُمَّ قَالَ « أَعْطُوهُ سِتًّا مِثْلَ سِتِّهِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمَثْلَ مِنْ سِتِّهِ . فَقَالَ « أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً »

معنی کلمات:

- **أَغْلَظَ**: سخت گرفت، عصبانی شد.
- **فَهَمَّ**: از هم، اراده، قصد.

^۱ - فتح الباری: (۶۶/۵).



ترجمه: «ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: مردی پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد، و با عصبانیت از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خواست تا قرضش را به او مسترد نماید، اصحاب هم از اینکه این مرد از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - عصبانی شد، ناراحت شدند و قصد حمله به او را کردند، ولی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «به او کاری نداشته باشید، چون صاحب حق، نیرومند و حق به جانب است، می تواند حق خود را مطالبه کند»، سپس دستور داد شتری به او بدهند که همسن شتر خودش باشد، به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفتند: شتری که همسن شتر او باشد در بیت المال نداریم و هرچه هست از شتر او جوانتر است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مانعی نیست از این کم سن ها به او بدهید، چون نیکوکارترین شما کسی است که دین خود را بهتر ادا می نماید».

توضیح: ابوهریره رضی الله عنه می گوید: صحرانشینی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و با لحنی تند، بچه شتری را که به آن بزرگوار داده بود، مطالبه کرد. می دانید که صحرانشینان، مقداری تندخو هستند و چون این صحرانشین، با پیامبر صلی الله علیه وسلم به تندی سخن گفت، صحابه خواستند او را تنبیه یا ساکت کنند؛ ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کاری با او نداشته باشید». فکرش را بکنید که اگر اینک یک نفر با یک سرباز به تندی سخن بگوید، چه اتفاقی می افتد؟! حتی اگر حق خود را به نرمی و با احترام، با یک وزیر یا فرمان دار یا مسؤول بلندپایه در میان بگذارد، بعید نیست که او را دستگیر کنند! اما پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره ی این صحرانشین که با آن بزرگوار بی ادبانه و به تندی سخن می گوید، می فرماید: «کاری با او نداشته باشید؛ زیرا هر حق داری، حق سخن گفتن و مطالبه ی حق خویش را دارد». شکی نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم حق آن مرد را می داد، اما چه بسا آن لحظه چیزی در اختیار نداشت که طلب آن مرد را پرداخت کند؛ از این رو به یارانش فرمود که طلب آن مرد را بدهند و سپس فرمود: «بهترین شما کسی است که بدهی خود را به بهترین شکل، ادا کند». این، در زمینه ی پرداخت بدهی است؛ مطالبه ی حق نیز باید همین گونه باشد؛ بدین معنا که انسان طلب خود را به نیکی مطالبه نماید و هنگام مطالبه ی حق خود، از تندخویی و ناسزاگویی بپرهیزد؛ البته شکی نیست که به فرموده ی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حق سخن گفتن و مطالبه ی حق خویش را دارد؛ ولی باید آن را به نرمی مطالبه نماید. همچنین پسندیده است که بدهکار، بیش از طلب بستانکار یا چیزی بهتر از طلبش به او بدهد؛ مثلاً اگر از کسی سی هزار تومان قرض گرفته اید، ایرادی ندارد که بدون هیچ پیش شرطی، سی و پنج هزار



تومان به او برگردانید؛ البته باید این کار بدون پیش شرط باشد؛ یعنی هنگام قرض گرفتن، نباید این شرط به میان آمده باشد که این مقدار بر اصل وام افزوده شود؛ و گرنه، این ریاست. اما اگر بدهکار با خواست خود و بدون هیچ پیش شرطی افزون بر بدهی اش، به بستانکار بدهد، این، جایز و بلکه پسندیده می باشد. یا به عنوان مثال بیست کیلو گرم گندم معمولی از کسی قرض می گیرید؛ پسندیده است که بیست کیلو گرم گندم مرغوب به او باز پس دهید؛ زیرا به فرموده ی رسول الله ﷺ: «بهترین شما کسی ست که بدهی خود را به بهترین شکل، ادا کند». هم چنین در حدیث جابر ؓ آمده است که آن بزرگوار فرمود: «رحمت الله بر کسی که هنگام خرید و فروش و در دریافت و مطالبه ی حق خویش، آسان گیر باشد» و همین طور در پرداخت بدهی خویش. متن حدیث، جمله ی خبری ست که به معنای دعا می باشد؛ یعنی رسول الله ﷺ برای کسی که در چهار مورد یاد شده، آسان گیر باشد، دعای رحمت نموده است:

۱- هنگام فروختن چیزی.

۲- هنگام خریدن کالایی.

۳- در پرداخت مبلغ.

۴- و در دریافت مبلغ یا هنگام مطالبه ی آن.

یعنی: به عنوان فروشنده بر خریدار، سخت نمی گیرد و به او تخفیف می دهد. یا به عنوان خریدار، قیمت کالا را سر وقت آن می پردازد و در پرداخت مبلغ، سخت گیری و معطل نمی کند؛ فروشنده نیز طلب خود را به نیکی مطالبه می نماید. پس شایسته است که در چنین مواردی، آسان گیر باشیم تا مشمول این دعا شویم.

امام قرطبی می گوید: از این حدیث که صحیح است برمی آید که شخص حاضر سالم می تواند از جانب خود وکیل بگیرد، چون پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - به یاران خود دستور داد که شتر وی را به طلبکار بدهند و این عمل ایشان وکیل گرفتن است در حالیکه محمد صلی الله علیه وسلم خودش نه بیمار بود و نه مسافر و این حدیث قول ابوحنیفه و سحنون را رد می کند که گفته اند «اگر کسی خود حاضر و تندرست باشد وکیل گرفتن وی جایز نیست مگر اینکه خصم و طرف دعوی او راضی باشد». و این حدیث بر خلاف قول آنان می باشد.



۷ - باب إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لَوْكَيلٍ أَوْ شَفِيعٍ قَوْمٍ جَازٍ

يَقُولُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْفَدَ هَوَازَنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نَصِيبِي لَكُمْ » .

باب: اگر کسی چیزی را به نماینده یا شفیع گروهی ببخشد، جایز است نظر به فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم به فرستادگان قبیله هوازن، آنگاه که در مورد غنائم از آنحضرت سوال کردند و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «سهم من (از مال غنیمت) از آن شما باشد».

۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَرَعِمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمُسَوَّرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدَ هَوَازَنَ مُسْلِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ . فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ ، وَإِمَّا الْمَالَ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ » . وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَظَرَهُمْ بَضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، حِينَ قُضِيَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنِ إِخْوَانُكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُضِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ » . فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّا لَا نُدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ » . فَارْجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذْنُوا .

معنی کلمات:

- **وفد:** هیأت نمایندگی قومی که به نزد سران دولت وقوم دیگر می روند.
- **الطائفتین:** تشبیهی طائف، گروه، دسته، در این جا منظور خواسته است.
- **بضع:** عددی است مبهم نباید کمتر از سه و بیشتر از نه باشد.
- **قفل:** برگشت.



- **حفظ:** سهم، نصیب.

ترجمه: مسورین مخرمه - رضی الله عنه - می گوید: هنگامی که هیأتی از طایفه هوازن، که مسلمان شده بودند، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آمدند. رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - (به احترام شان) برخاست. آنها از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - خواستند تا اموال و اسیرانشان را به آنان برگرداند. پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بهترین سخن نزد من، سخن راست است. از دوجیز، یکی را انتخاب کنید. یا مال یا اسیران را. من آنها را زیاد نگه داشته ام». گفتنی است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - هنگام بازگشت از طایف، بیشتر از ۱۰ ده روز، منتظر آنان ماند. سپس، هنگامی که آنان متوجه شدند که رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فقط یکی از دو چیز را به آنان برمی گرداند، گفتند: اسیرانمان را انتخاب کردیم. آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در میان مسلمانان برخاست و الله را آنگونه که شایسته است، حمد و ثنا گفت و فرمود: «اما بعد. این برادران شما تائب و پشیمان، نزد ما آمده اند. نظر من این است که اسیرانشان را به آنان، برگردانیم. هر کس، با طیب خاطر، می خواهد اسیرش را آزاد کند، این کار را انجام دهد. و هر کس که (نمی خواهد) و دوست دارد که سهمیه اش محفوظ بماند تا از اولین غنیمتی که بدست می آید آنرا به او برگردانیم، باز هم این کار را انجام دهد». مردم گفتند: بخاطر رسول الله - صلی الله علیه وسلم - با طیب خاطر، این کار را انجام می دهیم. (اسیران را آزاد می کنیم).

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (بعلت ازدحام) «نمی دانیم کدامیک، اجازه داد و کدامیک، اجازه نداد. بروید تا معتمدان شما نظر شما را به ما اعلام کنند». مردم رفتند و معتمدان شان با آنها صحبت کردند. سپس، معتمدان آنها، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - برگشتند و به آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - اعلام کردند که مردم با طیب خاطر، اجازه دادند.

توضیح: در جمله ی «به خاطر سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم به نمایندگان هوازن، زمانی که درباره ی غنایم از او درخواست کردند، و پیامبر فرمود: سهم من از آن شماست» این، بخشی از حدیثی است که ابن اسحاق در کتاب «مغازی» از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل کرده است. شرح کامل این روایت ان شاء الله در کتاب خمس خواهد آمد.



در اینجا، مؤلف (یعنی بخاری) حدیث مسور بن مخرمه و مروان بن حکم درباره‌ی ماجرای وفد هوازن را آورده است، که شرح آن در بخش «غزوه‌ی حنین» از کتاب «مغازی» خواهد آمد.

شاهد ارتباط این حدیث با موضوع باب نیز در همین بخش مشخص است. این که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: من صلاح دیدم که اسیران آن‌ها را به آن‌ها بازگردانم...» و ادامه‌ی حدیث.

ابن بطال می‌گوید: آن نمایندگان، فرستادگان قبیله‌ی هوازن بودند و به‌عنوان وکیل و شفیع برای بازگرداندن اسیران آمدند؛ و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم شفاعت آن‌ها را پذیرفت. بنابراین اگر وکیل یا شفیع برای خود و دیگران چیزی درخواست کند و به آن‌ها داده شود، حکم او، حکم همان اشخاص خواهد بود.

خطابی گفته: این حدیث نشان می‌دهد که اقرار وکیل نسبت به موکل پذیرفته می‌شود، چراکه «عرفا» (بزرگان یا نمایندگان قوم) در جایگاه وکلا هستند نسبت به کاری که به آن‌ها سپرده شده.

ابو یوسف نیز همین نظر را دارد.

اما ابوحنیفه و محمد این را فقط در صورتی قبول دارند که حاکم آن را بپذیرد. در مقابل، مالک، شافعی، و ابن‌ابی‌لیلی می‌گویند: اقرار وکیل نسبت به موکل صحیح نیست.

و در این حدیث نیز به‌نظر آنان دلیل قاطعی برای جواز وجود ندارد، زیرا عرفا، وکیل واقعی نیستند بلکه مثل امیر و فرمانروا هستند، و پذیرش سخن آن‌ها نسبت به قومشان، مانند پذیرفتن حکم حاکم نسبت به زیردستانش است.

همچنین از این حدیث برای جواز قرض دادن با مدت نامشخص استدلال شده، به دلیل جمله‌ی پیامبر که فرمود: تا از اولین چیزی که الله به ما عطا کند، آن را به شما بدهیم. بحث کامل آن در باب مربوط به قرض خواهد آمد.

ابن منیر می‌گوید: جمله‌ی پیامبر به وفد هوازن که فرمود: سهم من برای شماست، ممکن است به‌ظاهر این طور فهمیده شود که این هدیه به خود واسطه‌ها داده شده است، در حالی که چنین نیست.

بلکه مقصود، قوم آن‌ها بوده‌اند که برایشان شفاعت کرده‌اند.



از اینجا فهمیده می‌شود که در احکام شرعی، مقصود اصلی ملاک است، نه ظاهر الفاظ. و اگر کسی برای دیگری شفاعت کند، و کسی که مورد شفاعت است به شفیع بگوید: این را به تو بخشیدم، شفیع نمی‌تواند بر اساس ظاهر سخن آن را برای خود بداند؛ بلکه هدیه برای همان شخص مورد شفاعت است.

و این حکم در جایی هم صادق است که شخصی برای خرید چیزی وکیل گرفته باشد، و وکیل پس از خرید، ادعا کند که آن را برای خودش خریده است، چنین ادعایی پذیرفته نیست، و کالا متعلق به موکل خواهد بود.

ابن منیر این را بر اساس مذهب خود گفته و در این مسئله اختلاف نظر معروفی بین فقها وجود دارد.^۱

۸ - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطَى ، فَأَعْطِيَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

باب: اگر مردی را وکیل کند که از جانب وی چیزی بدهد و معین نکند که چه مقدار بدهد و او آنچه در میان مردم متعارف است بدهد

۲۳۰۹ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَمَالٍ ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « مَنْ هَذَا » . قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ « مَا لَكَ » . قُلْتُ إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَمَالٍ . قَالَ « أَمَعَكَ قَضِيبٌ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « أَعْطِنِيهِ » . فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ « بَغْنِيهِ » . فَقُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « بَغْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بَارِيعَةً دَنَانِيرَ ، وَلَكِ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ » . فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذَتْ أَرْتَجُلٍ . قَالَ « أَيْنَ تُرِيدُ » . قُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا . قَالَ « فَهَلَّا جَارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ » . قُلْتُ إِنَّ أَبِي تَوْفَى وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبْتُ خَلَا مِنْهَا . قَالَ « فَذَلِكَ » . فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ « يَا بَلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ » . فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَزَادَهُ قَيْرَاطًا .

^۱ - فتح الباری: (۵/۶۶۶).



قَالَ جَابِرٌ لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَلَمْ يَكُنْ الْقَيْرَاطُ يُفَارِقُ جَرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

ترجمه: از عطاء بن ابی رباح و غیر وی روایت است که هر یک بر سخن دیگری می افزاید و تمام حدیث (به طور کامل) به هر یک از ایشان نرسیده است، اینکه جابر بن عبدالله (رضی الله عنه) گفته است: با پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در سفری همراه بودم و به شتری کند رفتار سوار بودم چنان که از مردم عقب افتاده بودم، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بر من گذشت و فرمود: «کیستی؟» گفتم: جابر بن عبدالله! فرمود: تو را چه واقع شده است؟ گفتم: شترم آهسته می رود. فرمود: «آیا چوبی با خود داری؟» گفتم: بله. فرمود: آن را به من بده. چوب را به وی دادم، آن حضرت شتر را زد و بر آن بانگ برآورد، پس از آن شتر از همان جای، خودش را به پیشاپیش مردم رسانید.

آن حضرت فرمود: شتر خود را بر من بفروش. گفتم: از آن تو باشد یا رسول الله، فرمود: «بر من بفروش، و من آن را به چهار دینار از تو میخرم و تا رسیدن به مدینه بر آن سوار باش.»

و چون به مدینه نزدیک شدیم، من راه خانه ام را پیش گرفتم. فرمود: «کجا میروی؟». گفتم: با زنی بیوه ازدواج کرده ام، فرمود: «چرا با دوشیزه ای ازدواج نکردی که با وی بازی می کرد و او با تو بازی می کرد؟». گفتم: پدرم مُرد و از خود دخترانی به جا گذاشت و من خواستم با زنی ازدواج کنم که با تجربه باشد و از آنان واری و نگهبانی کند. آن حضرت فرمود: کاری نیک کردی. وقتی به مدینه رسیدیم فرمود: «ای بلال! طلبش را بده و بیشتر بده.» وی چهار دینار داد و یک قیراط بدان افزود. جابر گفته است. آن قیراط زیادی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را از خود جدا نمی کردم.

راوی می گوید: آن قیراط از کیسه (یا نیام شمشیر) جابر بن عبدالله نمی شد.

شواهد حدیث:

۱. تواضع پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شخصاً در سفر از حال جابر پرسید، او را شناخت و با او همراه شد؛ نشان دهندهی نهایت تواضع و اخلاق نیکوی اوست.



۲. کمک عملی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به یاران: پیامبر نه تنها از حال جابر پرسید، بلکه با عصا شترش را زد تا راه بیفتد و فعال شود؛ این اقدام نشان می‌دهد که کمک‌های پیامبر فقط زبانی نبود، بلکه عملی و واقعی بود.
۳. جواز خرید و فروش در سفر: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شتر جابر را در سفر خرید و این نشان می‌دهد معامله در سفر جایز است.
۴. استحباب بخشش در معامله: جابر رضی الله عنه ابتدا گفت «شتر برای تو باشد ای رسول الله»، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اصرار کرد که با قیمت مشخص بخرد و حتی بیشتر از قیمت تعیین شده به او پرداخت کرد؛ این رفتار نمونه‌ای از احسان در معامله است.
۵. هدیه‌ی بیش از قیمت معامله (بخشش پس از معامله): پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پس از رسیدن به مدینه، علاوه بر چهار دینار، یک قیراط اضافه داد و فرمود بلال آن را بپردازد؛ این اضافه نه به عنوان ربا بلکه به عنوان بخشش و کرامت بعد از معامله است، که جایز است.
۶. جواز استفاده از مال فروخته شده با شرط در قرارداد: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با اینکه شتر را خرید، اجازه داد جابر تا رسیدن به مدینه از آن استفاده کند؛ این نشان‌دهنده جواز چنین شرطی در خرید و فروش است.
۷. احترام و مراقبت از خانواده: جابر رضی الله عنه وقتی پیامبر از ازدواجش پرسید، گفت: همسر با تجربه‌ای را انتخاب کرده چون پدرش شهید شده و خواهران کوچک دارد و نیاز به زنی عاقل برای سرپرستی دارد؛ این نشانه درایت و حس مسئولیت‌پذیری اوست.
۸. توجه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به نشاط و مهر در خانواده: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ابتدا توصیه به ازدواج با دختری جوان کرد که موجب بازی و صمیمیت دوطرفه می‌شود؛ این نشان‌دهنده توجه اسلام به محبت، نشاط و آرامش در زندگی خانوادگی است.
۹. ارزش هدیه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: جابر می‌گوید آن قیراط اضافی همیشه با او بود و آن را نگه می‌داشت؛ نشانه‌ی علاقه و ارزش معنوی هدیه پیامبر برای اصحاب است.
۱۰. آموزش ضمنی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: کل این حدیث، یک نوع درس عملی و مهربانانه از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است؛ هم درباره زندگی شخصی (ازدواج)، هم معاملات، هم اخلاق و هم محبت.



۹ - باب وَكَالَتِ الْمَرْأَةُ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

باب: وکیل گرفتن زن امام را در عقد نکاح

۲۳۱۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَحْدٌ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا . قَالَ « قَدْ زَوَّجْنَاكَاهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الثَّرَاقِ » .

ترجمه: از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که گفت: زنی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله، همانا من نفس خود را به تو بخشیدم. مردی گفت: او را به ازدواج من درآور. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «همانا او را به ازدواج تو درآوریم بدانچه از قرآن حفظ داری».

فوائد حدیث:

- ۱) جواز وکیل گرفتن زن امام را در عقد نکاح.
- ۲) عقد ازدواج وقتی انعقاد و تحقق می یابد و صورت صحیح به خود می گیرد که به وسیله الفاظ و کلماتی و به زبانی، ادا و بیان شود، که طرفین عقد بدون ابهام و پوشیدگی و به صراحت، از آنها، معنی پیوند زناشویی و ایجاد ازدواج را، بفهمند و دریابند.
- ۳) شیخ الاسلام ابن تیمیه گوید: هر چیزی که مردم آن را وسیله ایجاد نکاح و ازدواج تلقی کنند، به هر زبانی و هر لفظی و هر عملی و قول و فعلی باشد، نکاح و ازدواج منعقد می گردد و این پیوند تحقق می پذیرد و همه عقود دیگر نیز چنین است. فقهاء نیز در این باره با شیخ الاسلام موافق هستند ولی تنها درباره «قبول» آن را می پذیرند و می گویند بکاربردن لفظ خاصی برای «قبول» شرط نیست بلکه گفتن هر لفظی که موافقت و رضایت را برساند برای تحقق «قبول» کافی است مانند: قبلت (پذیرفتم)، و وافقت (موافقت کردم)، و امضیت (آن را روا دیدم و امضا نمودم)، و تفذت (آن را تنفیذ و جاری ساختم) و ... اما درباره «ایجاب» علما با اتفاق گفته اند: که با لفظ نکاح و تزویج و مشتقات مانند آنها مانند: زوجتک ... یا نکحتک، صحیح است و «ایجاب» تحقق می یابد، چون این دو لفظ و مشتقات آنها به صراحت و آشکارا، مقصود را می رسانند.

۴) اگر کسی در آغاز عقد خطبه نکاح را ایراد نکند، نکاح صحیح است.



۵) اصل در ازدواج بر آن است که مقدار مهر مشخص شود، تا جایی که ما اطلاع داریم دلیلی بر تعیین مقدار مهر در شریعت نیست؛ ازدواج هایی که در زمان رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بین مسلمانان صورت گرفته است مقدار مهرشان متفاوت بوده است.

۱۰ - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا ، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا ، فَأَجَارَهُ الْمُوَكَّلُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى جَازٌ

باب: اگر کسی را وکیل بگیرد و وکیل چیزی را بگذارد که موکل بدان اجازه داده است، رواست و اگر موکل به ميعاد معين قرض بدهد جایز است.

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: این (کار) جایز است، و اگر آن را به مدتی معين قرض دهد، باز هم جایز است.

در این باره، حدیث ابوهریره درباره‌ی نگهبانی از زکات رمضان آورده شده است. مهلب گفته: مفهوم این باب این است که اگر وکیل کاری را انجام دهد که موکل به آن اجازه نداده باشد، آن کار جایز نیست. و اما جمله‌ی «و اگر آن را به مدتی معين قرض دهد، جایز است» یعنی در صورتی که موکل نیز اجازه دهد.

او گفته: من هیچ اختلافی نمی‌دانم که اگر شخصی که امین است (مثل وکیل یا نگهدارنده‌ی امانت)، بدون اجازه از مال امانت چیزی را قرض دهد، این کار جایز نیست، و صاحب مال مختار است که بپذیرد یا رد کند.

او این حکم را از حدیث مورد نظر چنین برداشت کرده که: غذا (زکات فطره) برای صدقه جمع آوری شده بود و مردم آن را پیش از وقت پرداخت، جمع می‌کردند. وقت پرداخت شب عید فطر بود.

پس وقتی سارق (در داستان معروف حدیث ابوهریره) نیاز خود را به او گفت، ابوهریره او را رها کرد، یعنی گویا به او مهلت داد و غذا را به صورت قرض به او داد تا زمان پرداخت آن برسد.

کرمانی گفته: ارتباط این حدیث با ترجمه‌ی الباب از این جهت گرفته می‌شود که ابوهریره به آن مرد (سارق) مهلت داد، تا بعد موضوع را به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم گزارش دهد؛ و این همان تأخیر یا قرض به مدت مشخص است.



٢٣١١ - وَقَالَ عَثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمْضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَى عِيَالٍ ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ . قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ » . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ « أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ » . فَفَرَفَرْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ سَيَعُودُ . فَفَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَى عِيَالٍ لَا أَعُودُ ، فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ « أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ » . فَفَرَصَدْتُهُ الثَّلَاثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنْكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ . قَالَ دَعْنِي أَعْلَمَنَّكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا . قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُنِي كَلِمَاتٍ ، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ « مَا هِيَ » . قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ » . قَالَ لَا . قَالَ « ذَاكَ شَيْطَانٌ » .

معنى كلمات:

- **آت:** اسم فاعل آن أتى است مانند قاض كه اصل آن قاضى است. به معنى كسى كه مى آيد.



- **یحثو:** از حثو، با کف دستان یا کاسه چیزی را برداشتن.

- **البارحة:** شب گذشته، دیشب.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - حفاظت و نگهداری زکات رمضان را به من سپرد. شخصی آمد و شروع به دزدیدن گندم، کرد. من او را دستگیر نمودم و گفتم: به الله سوگند، تو را نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - خواهم برد. او گفت: من، فردی بسیار نیازمند و کثیر العیال هستم. و نفقه آنان، برعهده من است. ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: بعد از این آه و فریاد، او را رها کردم. صبح، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از من پرسید: «دیشب، زندانی ات، با تو چه کار کرد؟» گفتم: یا رسول الله! او از نیاز شدید و کثرت فرزندان، شکایت می کرد. من بحال او ترحم نمودم او را رها کردم.

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «او به تو، دروغ گفته است. و دوباره، خواهد آمد». ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: چون رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرموده بود: «دوباره، خواهد آمد»، به کمین او نشستم. او بار دیگر، آمد و به دزدیدن گندم، مشغول شد. من او را دستگیر کردم و گفتم: این بار، حتماً تو را نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - خواهم برد. او گفت: مرا بگذار. زیرا من، فردی نیازمند و عیال وارم و مسئولیت آنها به عهده من است. دوباره نمی آیم. ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: من، دوباره بحال او ترحم نمودم و او را رها کردم. صبح، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «دیشب، زندانی ات، با تو چه کار کرد؟» عرض کردم: ای رسول الله! او از نیاز شدید و عیال وار بودن، می نالید. من هم به حال او ترحم نمودم و او را رها کردم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «این را بدان که او، به تو دروغ گفته است و دوباره، خواهد آمد». شب سوم نیز، به کمین او نشسته بودم که آمد و شروع به برداشتن گندم، کرد. من او را دستگیر نمودم و گفتم: این بار، حتماً تو را نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - خواهم برد. سومین بار است که قول می دهی، برنگردی اما دوباره برمی گردی. او گفت: مرا رها کن. کلماتی به تو خواهم آموخت که الله، آنها را برایت مفید خواهد نمود. گفتم: آن کلمات، چه هستند؟ او گفت: اگر هنگام خوابیدن، آیت الکرسی را بخوانی، تمام شب، فرشتگان از تو حراست خواهند کرد و تا صبح، شیطان نزد تو نخواهد آمد. من او را رها کردم. صبح، رسول الله - صلی الله



علیه وسلم - پرسید: «دیشب، زندانی ات، با تو چه کار کرد؟» عرض کردم: کلماتی را به من نشان داد که به اعتقاد او، برایم مفید خواهند بود. لذا من او را رها کردم.

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آن کلمات، چه هستند؟» عرض کردم: یا رسول الله! به من گفت: اگر هنگام خوابیدن، آیت الکرسی را بخوانی، فرشتگان تو را از شیطان، حفاظت خواهند کرد. - گفتنی است که یاران رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: برای انجام اعمال نیک، علاقه فراوانی داشتند. - رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «در عین حال که شخصی بسیار دروغگو است، اما به تو راست گفته است». و خطاب به من، افزود: «هیچ می دانی که در این سه شب، مخاطب تو چه کسی بوده است؟» عرض کردم: خیر. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «شیطان بوده است».

توضیح: این، یک داستان پراهمیت و شگفت آور است؛ رسول الله ﷺ ابوهریره را بر نگهبانی زکات رمضان، یعنی زکات فطر گماشت که یک یا دو یا سه روز پیش از عید، جمع آوری می شد. ابوهریره ﷺ مسوول نگهبانی از زکات جمع آوری شده فطر بود. در یکی از شب ها مردی آمد و مُشت مُشت از زکات فطر برمی داشت. ابوهریره ﷺ او را گرفت و گفت: تو را پیش رسول الله ﷺ می برم. آن مرد ترسید و گفت: من، عیال وار و نیازمندم. لذا دل ابوهریره ﷺ به حالش سوخت و او را آزاد کرد. صبح که شد، نزد رسول الله ﷺ رفت؛ رسول الله ﷺ از او پرسید: «اسیرت دیشب چه کرد؟» این، یکی از نشانه های الهی است؛ زیرا پیامبر ﷺ آن شب پیش ابوهریره ﷺ نبود و از این ماجرا از طریق وحی اطلاع یافت؛ از این رو پرسید: «اسیرت دیشب چه کرد؟» ابوهریره ﷺ می گوید: عرض کردم: ای رسول الله! او، عیال وار و نیازمند بود؛ لذا دلم به حالش سوخت و رهایش کردم. پیامبر ﷺ فرمود: «او به تو دروغ گفته است و دوباره نیز می آید». می گوید: «بنا بر فرموده رسول الله ﷺ می دانستم که آن مرد حتماً خواهد آمد». صحابه همان گونه که به دیده های خود اطمینان داشتند، به آن چه که از پیامبر ﷺ می شنیدند نیز باور داشتند و بلکه بیش تر از آن. ابوهریره ﷺ می گوید: «لذا در کمیتش نشستیم؛ آن مرد آمد و مُشت مُشت از زکات فطر برمی داشت. به او گفتم: تو را پیش رسول الله ﷺ می برم». این بار نیز همانند دفعه ی قبل، از عیال واری و نیاز شدیدش نالید. از این رو دل ابوهریره ﷺ به حالش سوخت؛ اگرچه پیامبر ﷺ به او گفته بود که آن مرد دروغ می گوید؛ زیرا ابوهریره ﷺ از حلم و بردباری پیامبر ﷺ آگاه بود و می دانست که از این بابت او را سرزنش و توبیخ نخواهد کرد. و همین طور هم شد؛ پیامبر ﷺ ابوهریره ﷺ را به خاطر آزاد کردن آن دزد



سرزنش نکرد؛ اما به ابوهریره رضی الله عنه فرمود: «او به تو دروغ گفته است و دوباره نیز می‌آید». ابوهریره رضی الله عنه سومین بار به کمین آن مرد نشست تا این که آمد و شروع به دزدی از زکات فطر و خوردن آن کرد. ابوهریره رضی الله عنه می‌گوید: «به او گفتم: این بار تو را پیش رسول الله صلی الله علیه و آله می‌برم؛ زیرا دو بار قول دادی که بر نمی‌گردی؛ اما برگشتی». آن مرد گفت: مرا آزاد کن؛ به تو کلمات آموزش می‌دهم که الله متعال با آن‌ها به تو نفع می‌رساند. ابوهریره رضی الله عنه پرسید: آن کلمات چیست؟ پاسخ داد: «آیة الكرسي: (أَلَمْ يَلِكْ يَوْمَ الْيَوْمِ) هُوَ الَّذِي لَا يَلِكُ يَوْمَ الْيَوْمِ» که اگر آن را تا پائین بخوانی، محافظی از سوی الله خواهی داشت و هیچ شیطانی تا صبح به تو نزدیک نخواهد شد. خواندن این کلمات مختصر و کوتاه، انسان را از شر شیاطین محافظت می‌کند؛ در صورتی که اگر صد نهمیان هم استخدام کنید، نمی‌توانند از شما در برابر شیاطین محافظت نمایند. اما الله متعال با این عبارات آسان از شما محافظت می‌فرماید صبح که شد، ابوهریره رضی الله عنه ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه و آله بازگو نمود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «آن مرد به رغم این که دروغ گوشت، این بار به تو راست گفته است؛ ای اباهریره! آیا می‌دانی که در سه شب گذشته با چه کسی صحبت کرده‌ای؟» ابوهریره رضی الله عنه پاسخ داد: خیر. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «او، یک شیطان بوده که به صورت یک انسان درآمده است». از این حدیث نکات فراوانی برداشت می‌شود؛ ولی ما به شرح و توضیح ادامه‌ی آیة الكرسي می‌پردازیم. به این جا رسیدیم که الله متعال می‌فرماید: (لَ تَأْتِي دُورَ سَنَةٍ وَلَ تَمُوتُ)؛ یعنی: «او را هرگز نه چُرت می‌گیرد و نه خواب». و سپس می‌فرماید: (لَ تَمُوتُ لَ تَمُوتُ وَ لَ تَمُوتُ)؛ یعنی: «آن چه در آسمان‌ها و زمین است، از آن اوست». این جمله، بیان گر فراگیر بودن فرمانروایی الله صلی الله علیه و آله می‌باشد و نشان می‌دهد که فرمانروایی و مالکیت و سلطه، تنها از آن الله متعال است: (لَ تَمُوتُ لَ تَمُوتُ وَ لَ تَمُوتُ)؛ دلیل فراگیر بودن مالکیت و فرمانروایی‌اش، این است که واژه‌ی (مَ ا) در این آیه، «اسم موصول» است و اسم موصول، افاده‌ی عمومیت می‌کند. و دلیل یگانگی الله در فرمان‌روایی و مالکیت، این است که در این جمله، خبر، مقدم آمده و چون خبر، مقدم گردد، بیان گر «حصر» است. لذا هیچ کس مالک هیچ چیزی در آسمان‌ها و زمین نیست؛ مگر الله صلی الله علیه و آله. لباس و خانه و مستغلاتی که انسان در اختیار دارد، املاکی نیست که انسان هرطور که میلش باشد، در آن‌ها تصرف کند؛ اگر کسی بخواهد لباسش را به آتش بکشد، او را باز می‌



دارند یا انجام این کار، ممنوع است. لذا آن چه در اختیار دارم یا ملک من به شمار می آید، این گونه نیست که در آن مطابق میل خود یا بی ضابطه تصرف کنم؛ بلکه باید مطابق شریعت عمل نمایم. از این رو برای ما جایز نیست که اموال و دارایی های خویش را در چرخه های ربّوی به جریان بیندازیم یا پول خود را با بهره به کسی بدهیم؛ اگرچه طرف مقابل، راضی باشد. زیرا ما در رابطه با اموال و دارایی های خود آزاد نیستیم و مالکیت ما نسبت به آنها، محدود و مقید است و مالکیت کامل و مطلق، مالکیتیست که مالک هرگونه که بخواهد، در آن تصرف نماید و این مالکیت، تنها از آن الله ﷻ می باشد: (لَا رَمَافٍ لِّلْأَسْأَفِیَّتِ وَ مَافِی الرِّضِ)؛ یعنی: «آن چه در آسمان ها و زمین است، از آن اوست».

(مَنْ ذَا الَّذِیْ فَعَلَ بِكَ ذَٰلَکَ؟)؛ این، استفهام انکاریست؛ یعنی: «هیچ کس نمی تواند نزدش شفاعت کند؛ مگر به اذنش». شفاعت، یعنی میانجی گری و سفارش برای کسی به قصد جلب منفعت برای او یا دفع ضرر و زیان از وی. روشن است که فرمانروایان دنیا، هر شأن و عظمتی که داشته باشند، نزدشان بدون اجازه ی آنان شفاعت می شود؛ چه بسا همسر و فرزند یک پادشاه قدرتمند، بدون این که از او اجازه بگیرند، شفاعت و سفارش می کنند؛ اما هیچ کس نزد الله ﷻ جز به اجازه و اذن او نمی تواند شفاعت کند؛ حتی گرامی ترین بندگان تنها زمانی شفاعت می کنند که الله ﷻ، خود اجازه فرماید و این، بیان گر کمال قدرت و غلبه ی الهیست و این، از کمال قدرت و فرمانروایی اوست که هیچ کس یارای سخن گفتن در نزد الله متعال را ندارد و نمی تواند شفاعت کند؛ مگر با اجازه و فرمانش. گرامی ترین آدمی زاده در نزد الله متعال کیست؟ آری؛ محمد مصطفی ﷺ. امکان ندارد که او نیز روز رستاخیز بدون اجازه و فرمان الله ﷻ برای کسی شفاعت کند و تنها زمانی شفاعت می کند که الله متعال به او اجازه ی شفاعت می دهد؛ سپس به سجده می افتد و سجده ای طولانی می کند؛ به خواست الله متعال، عباراتی برای حمد و ثنای الهی بر زبان محمد ﷺ جاری می شود که پیش تر سابقه نداشته است. و آن گاه رسول الله ﷺ پس از سجده ای طولانی و حمد و ثنایی بی سابقه، شفاعت می کند. لذا وضعیت کسانی که در مقام و جایگاهی پایین تر از مقام رسول الله ﷺ قرار دارند، روشن است. پس، هیچ کس نمی تواند در نزد الله ﷻ که مالکیت و فرمانروایی مطلق از آن اوست، شفاعت کند؛ مگر به اجازه و فرمانش. (لَا رَمَافٍ لِّلْأَسْأَفِیَّتِ وَ مَافِی الرِّضِ)



بَبَيِّتِي هِمَ وَمَا قَفَاهُمْ؛ یعنی: «الله متعال گذشته، حال و آینده‌ی آنان را می‌داند». این، بیان‌گر کمالِ علمِ الهی‌ست و نشان می‌دهد که الله ﷻ بر همه چیز احاطه دارد؛ هم بر گذشته و هم بر حال و آینده. (مَلَبَيْتِي هِمَ) به همه‌ی امور آینده اشاره دارد و (وَمَا قَفَاهُمْ) شامل همه‌ی امور گذشته می‌شود. لذا آن‌چه پیش روی انسان‌هاست، حتی یک لحظه بعد نیز در مفهوم (مَلَبَيْتِي هِمَ) می‌گنجد و آن‌چه پشت سر نهاده‌اند، حتی یک لحظه قبل نیز در مفهوم (وَمَا قَفَاهُمْ) قرار دارد. مثلاً سخنی که یک لحظه قبل گفتیم، جزو گذشته‌ی ماست و آن‌چه اینک می‌گوییم یا آن‌چه پس از این خواهیم گفت، بر الله ﷻ پوشیده نیست؛ زیرا او گذشته، حال و آینده‌ی ما را می‌داند و این، بیان‌گر کمالِ علمِ اوست. علم و دانش دیگران، ناقص است؛ از دو جهت:

یکم: ما بسیاری از مسایل را نمی‌دانیم و در گذر زمان به دانستی‌های جدیدی دست می‌یابیم.

دوم: وقتی به دانشی دست می‌یابیم یا درباره‌ی چیزی دانشی کسب می‌کنیم، از آفتِ فراموشی مصون نیستیم؛ اما علمِ الهی، از هر دو جهت کامل می‌باشد؛ یعنی نه فراموشی به آن راه دارد و نه معیوب به این است که الله ﷻ پیش‌تر از آن بی‌اطلاع بوده باشد. همان‌گونه که در پرسش و پاسخی که میان فرعون و موسی (علیه السلام) گذشت، آمده است:

فَإِلْفَ مَلَبَّ أَلْ لَقُرُونٍ أَلْ وَلَكِي ۖ قَالَ عَلْمُهُ أَجَدَ رَبِّ لِيكَ أَبْ لَوْصَ أَرَبِّ وَلَ ۖ
يَكْ سَ ه) (فرعون) پرسید: پس حال امت‌های پیشین چگونه است؟ (موسی (علیه السلام)) پاسخ داد: علمش در کتابی نزد پروردگار من است؛ پروردگارم اشتباه نمی‌کند و از یاد نمی‌برد.

(لَوْصَ)؛ یعنی: اشتباه نمی‌کند؛ به عبارت دیگر: از عیبِ جهل و بی‌اطلاعی، پاک و منزّه است. (وَلَكِي سَ)؛ یعنی: و فراموش نمی‌کند. لذا علمِ الهی از دو عیبِ یادشده، پاک و منزّه می‌باشد؛ اما دانش ما، محدود و محصور به دو نقص می‌باشد: نقصِ پیشین یا قبلی که همان جهل یا بی‌اطلاعی‌ست؛ یعنی پیش از آن که پیرامون مسأله‌ای به دانشی دست بیابیم، نسبت به آن بی‌اطلاعیم. و دوم، نقصِ الحاقی یا آفتی که پس از دست‌یابی به علم و دانش،



آن را در برمی گیرد که همان نسیان و فراموشی است. اما علم و دانش الهی از همه‌ی این عیب‌ها، پاک است.^۱

۱۱ - باب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

باب: اگر وکیل به بیع فاسد چیزی بخرد، بیع وی مردود است

۲۳۱۲ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَاثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَمَرٍ بَرْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مِنْ أَيْنَ هَذَا » . قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا ثَمَرٌ رَدِيٌّ ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عِنْدَ ذَلِكَ « أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَِّا عَيْنُ الرَّبَِّا ، لَا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ الثَّمَرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ » .

معنی کلمات:

- **ثَمَرٌ بَرْنِي**: نوعی از خرماي خوب مدینه است .
- **الرَدِيء**: نامرغوب .
- **الصاع**: نوعی پیمانه است که برابر با ۲/۷۵ لیتر و وزن ۲۱۷۵ گرم می باشد .
- **أَوْه**: کلمه ای است که برای ابراز ناخوشنودی از چیزی به کار می رود .

ترجمه: «ابو سعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: بلال مقداری خرماي (برنی) که جنس آن خوب و دانه اش درشت بود، برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «این خرما را از کجا آورده ای؟» بلال گفت: ما خرماي نامرغوبی داشتیم به خاطر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دو صاع از آن را با یک صاع از این معاوضه نمودیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با تعجب گفت: «اوه اوه، این عیناً ربا است (و حرام می باشد)». و دوبار آن جمله را تکرار کرد و گفت: این کار را مکن، ولی وقتی که خواستی از این خرماي خوب بخری، خرماي خودت را بفروش و از این خرماي خوب خریداری کن».

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۴).



فوائد حدیث:

- (۱) در مدینه، خرماهای بسیاری وجود دارند تا جایی نووی گفته: بیش از (۱۰۰) نوع خرما وجود دارد.
- (۲) باید مسلمان از چیزی که در آن اشتباه سود است، ولو آنکه قصدش خواری نباشد، جداً احتنا بوزد.
- (۳) بیع فاسد اعتبار شرعی نداشته و منعقد نمی‌گردد، و حکم فروختن طعام به طعام، قبلاً در باب بیع به تفصیل گذشت.
- (۴) صحابه به اساس محبت شدیدی که به پیامبر صلی الله علیه وسلم داشتند، می‌خواستند از بهترین چیزی که در اختیار دارند، و یا بدست آورده می‌توانند، برای‌شان بیاورند، و البته باید موقف هر مسلمان آن وقت چنین باشد، زیرا طوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند: ایمان مسلمان آن وقت کامل می‌شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم را از جان خود، و از فرزندان خود، و از تمام دنیا بیشتر دوست داشته باشد.^۱
- (۵) اگر وکیل به بیع فاسد چیزی بخرد، بیع وی مردود است.

۱۲ - باب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْعَمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

باب: وکالت در مال وقف و نفقه‌ی وکیل و این که وکیل دوست خود را از آن بخوراند

و خود بر طبق عرف از آن بخورد

۲۳۱۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكَلَ صَدِيقًا [لَهُ] غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ .

ترجمه: از سفیان روایت است که عمرو درباره‌ی وقف عمر رضی الله عنه گفت: بر متولی وقف گناهی نیست که از مال وقف بخورد و رفیق خود را بخوراند که البته این امر نباید به نیت جمع‌آوری مال باشد.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ابن عمر تولیت (سرپرستی) اموال موقوفه‌ی عمر بن خطاب را به عهده داشت و از آن به مردم مکه که در منازل شان فرود می آمد، هدیه می داد.

فوائد حدیث:

۱. جواز خوردن ولیّ از مال وقف: اگر شخصی سرپرست وقف یا صدقه باشد، می‌تواند به اندازه‌ی نیاز شخصی از آن بهره ببرد، البته به شرطی که قصد مال‌اندوزی و سرمایه‌سازی شخصی نداشته باشد.
۲. جواز اطعام میهمان نیازمند توسط ولیّ: ولیّ می‌تواند از مال صدقه یا وقف، به دوستی که نیازمند است غذا بدهد یا از آن پذیرایی کند.
۳. شرط استفاده ولیّ: عدم تأثّل مال (اندوختن ثروت): شرط اصلی در استفاده از مال صدقه یا وقف این است که به نیت کسب مال و ذخیره نباشد؛ یعنی فقط در حد نیاز، نه سود شخصی.
۴. مشروعیت وقف و تعیین سرپرست: این حدیث یکی از دلایل مشروع بودن وقف و تعیین ولی و ناظر برای اجرای آن است.
۵. عمل کرد صحیح عبدالله بن عمر رضی الله عنهما در رعایت وصیت پدرش: عبدالله بن عمر، بدون سوء استفاده از موقعیت خود، امانت‌دارانه صدقه را بین مستحقان توزیع می کرد و مطابق با وصیت عمل نمود.
۶. هدیه دادن از مال صدقه به میهمانان در حد نیاز: ابن عمر به کسانی که از اهل مکه بودند و پیش او می‌آمدند، هدیه‌ای از مال صدقه می‌داد؛ این نشان می‌دهد اگر مهمان نیازمند باشد، اطعام یا هدیه در حد عرف جایز است.
۷. آموزش عملی به نسل بعد در نگهداری امانات: ابن عمر به‌عنوان فرزند عمر بن خطاب، نمونه‌ای از ادای امانت و عمل به وصیت پدر بود؛ الگویی برای تربیت مسئولیت پذیری.



۱۳ - باب الْوَكَاةِ فِي الْحُدُودِ

باب: وکالت در اجرای حدود (مجازات)

۲۳۱۴ و ۲۳۱۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا الْإِسْهَاقُ بْنُ إِبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «وَأَغْدِ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا» .

ترجمه: ابو هريره رضى الله عنه در داستان (العسیف) کارگر روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «ای انیس، نزد همسر این برو؛ پس اگر اعتراف کرد، او را رجم کن»

فوائد حدیث:

(۱) جواز وکالت در اجرای حدود.

(۲) همه فقها بر اینکه زناکار باید یکصد ضربه شلاق بخورد اتفاق نظر دارند ولی در اضافه تبعید بدان اختلاف دارند. [بعداً در این خصوص خواهیم گفت. ان شاء الله]

(۳) اقرار و اعتراف همانگونه که گفته اند «سید الادله» و بهترین دلیل است. و پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - اعتراف «ماعز» و «غامديه» را پذیرفت و هیچ یکی از پیشوایان فقه در این مطلب اختلاف ندارند اگرچه درباره تعداد دفعات اقراری که موجب ثبوت حد می شود اختلاف کرده اند:

شافعی و مالک و داود و طبری و ابو ثور گفته اند برای لزوم حد یک بار اعتراف و اقرار به زنا کافی است.

حنفی ها می گویند: باید چهار بار متفرقه در چهار مجلس جداگانه اعتراف و اقرار کند و احمد و اسحاق نیز همین طور گفته اند ولی مجالس متفرقه را شرط ندانسته اند و مذهب اول راجح است.

۲۳۱۶ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَقِبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جَاءَ بِالنَّعِيمَانِ أَوْ ابْنِ النَّعِيمَانِ شَارِبًا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكَتَتْنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ ، فَضَرْبَتَاهُ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ .



معنی کلمات:

- **نَعَال:** جمع نعل، کفش.

- **جَرِیدَة:** شاخه خرما.

ترجمه: عقبه بن حارث - رضی الله عنه - می گوید: نُعَیْمَان یا فرزندش را در حالی که شراب نوشیده بود، آوردند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به اهل خانه امر فرمود تا او را کتک بزنند. من نیز جزو کسانی بودم که او را کتک زدند. پس ما با کفش و شاخه های درخت خرما، او را زدیم.

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: در جمله ی «جِئَ بِالنُّعَیْمَانِ» (با تصغیر)، و در جمله ی دیگر: «أَوْ ابْنُ النُّعَیْمَانِ» - این تردید از راوی است.

در روایت اسماعیلی آمده: «جِئَ بِنُعْمَانٍ أَوْ نُعَیْمَانٍ» که شک در این است که نام او به صورت بزرگ (نُعْمَان) بوده یا کوچک (نُعَیْمَان).

در روایت کشمیه‌نی در کتاب حدود نیز همین تردید دیده می‌شود.

اما در روایتی دیگر از اسماعیلی آمده: «جِئْتُ بِالنُّعَیْمَانِ» بدون تردید.

از این روایت استفاده می‌شود که نام کسی که آورده شده، به صورت قطعی «نُعَیْمَان» بوده است.

زبیر بن بکار در کتاب «نسب» از طریق ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش روایت کرده که: در مدینه مردی به نام نُعَیْمَان بود که شراب می‌نوشید؛ و حدیث را به همین صورت نقل کرده است.

ابن منده نیز از طریق مروان بن قیس سُلمی (از صحابه‌ی پیامبر) روایت کرده که: پیامبر صلی الله علیه وسلم از کنار مردی مست به نام نُعَیْمَان گذشت، و دستور داد او را بزنند، و این همان حدیث است.

نُعَیْمَان، پسر عمرو بن رفاعه بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار از انصار بود که در بدر شرکت داشت و فردی شوخ طبع نیز بود.

در جمله ی «شَارِبًا» آمده، که در روایتی دیگر در کتاب حدود به صورت «سَکْرَان» (مست) آمده است، و افزوده شده: بر او سخت آمد. ادامه‌ی بحث آن در همان جا خواهد آمد.

نکته‌ای که در این باب مورد استناد است:



در روایت آمده: پیامبر صلی الله علیه وسلم به کسانی که در خانه بودند دستور داد که او را بزنند.

از این برداشت می شود که اگر امام (رهبر) اجرای حد را خودش مستقیماً انجام ندهد و آن را به دیگری واگذار کند، این کار نوعی وکالت دادن به آن فرد برای اجرای حد شرعی است. و از این روایت فهمیده می شود که اجرای حد شراب تأخیر نمی خواهد، مگر در صورت عذر واقعی؛ مثل زن بارداری که اجرای حدش تا بعد از زایمان به تعویق می افتد.

۱۴ - باب الْوَكَاةِ فِي الْبَدَنِ وَتَعَاهُدِهَا

باب: وکالت در قربانی شتر و تیمار داری از آن

۲۳۱۷ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَا قَتَلْتُ قَلْبِدَّ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِي، ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِيهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْزُرْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

ترجمه: از عَمْرَةَ بنت عبدالرحمن روایت است که عائشه رضی الله عنها گفت: من با دستان خویش گردنبندهای شتران قربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم را بافته ام و سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم با دستان خویش آنان را قلاده کرد و سپس آنها را توسط پدرم به مکه فرستاد و حرام نشد به رسول الله صلی الله علیه وسلم آنچه الله بر وی حلال ساخته بود تا آنکه قربانی ها ذبح گردید.

توضیح: گرچه فوائد این حدیث را در (۱۶۹۶) بیان داشتیم، و این که وکالت در قربانی نیز جائز است و اختلافی را در این خصوص سراغ نداریم.

۱۵ - باب إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَوَكِيلِهِ ضَعُهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ . وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

باب: اگر کسی به وکیل خود بگوید: «در آن تصرف کن به گونه ای که الله تورا می نماید و وکیل بگوید: همانا، آنچه را گفتم شنیدم»



۲۳۱۸ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُ حَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَتْ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ ، فَقَالَ « بَخ ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ . قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا ، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ » . قَالَ أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَخَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَابِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ . وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَابِعٌ .

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: ابوطلحه - رضی الله عنه - از میان همه انصار مدینه، نخل بیشتری داشت. بهترین نخلستان وی بنام بیرحاء، روبروی مسجد نبوی بود. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گه گاهی وارد این باغ می شد و از آب آن، می نوشید. انس - رضی الله عنه - می گوید: وقتی که این آیه نازل شد: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، ابوطلحه - رضی الله عنه - نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفت و گفت: یا رسول الله! الله می فرماید: تا زمانی که محبوبترین اموالتان را انفاق نکرده اید، به نیکی، دست نخواهید یافت. باغ بیرحاء محبوبترین ثروت من است. می خواهم آنرا در راه الله صدقه نمایم و اجر آن را از الله دریافت کنم. بنابر این، هرطور که شما مناسب می دانید، در مورد آن، تصمیم بگیرید. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آفرین! این است مال سودمند. این است مال سودمند. آنچه را که گفتی، شنیدم. نظر من اینست که آنرا میان خویشاوندان، تقسیم کنی». ابوطلحه - رضی الله عنه - گفت: ای رسول الله! همین کار را خواهم کرد. سپس، ابوطلحه - رضی الله عنه - آنرا میان پسرعموها و خویشاوندانش تقسیم نمود.

فوائد حدیث:

۱) داخل شدن در باغ و بستان رفیق خود، و نوشیدن از آب آن روا است، و این در صورتی است که باغ قفل نباشد، و بداند که این کار سبب کدورت برای صاحب باغ نمی گردد.



- ۲) مستحب است که در وقت صدقه دادن، از اهل علم و فضل مشوره خواسته شود.
 ۳) وکیل گرفتن در توزیع زکات و صدقات جواز دارد.
 ۴) صدقه دادن از مال خوب و دوست داشتنی، ثواب بهتر و بیشتری دارد.
 ۵) صدقه برای اقوام و نزدیکان، بهتر از صدقه دادن برای دیگران است، خواه صدقه فرضی باشد، و خواه صدقه نفلی.

۱۶ - باب وَكَالَةِ الْأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

باب: وکیل گرفتن شخص قابل اعتماد در خزانه داری و مانند آن

۲۳۱۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْخَزَائِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفَقُ - وَرَبِّمَا قَالَ الَّذِي يُعْطَى - مَا أَمَرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبٌ نَفْسُهُ، إِلَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» .

ترجمه: «ابوموسی رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در توصیف خدمتگزار مسلمان و امین می فرمود: او کسی است مالی را که به او داده شده تا آنرا ببخشد، به تمامی و بدون کم و کاست و با طیب خاطر به کسی می دهد که صاحب مال گفته آنرا به او بدهد چنین خادم امینی اجرش به اندازه اجر صاحب مال است و یکی از دو بخشنده این احسان می باشد»، (یکی صاحب مال دومی، خدمتگزار امین).

فوائد حدیث:

۱) در رسیدن ثواب برای نگهبان و خدمتگاری که صدقه را برای فقیر می‌رساند، در این حدیث نبوی چهار چیز شرط شده است:

أ) آنکه مسلمان باشد، و اگر کافر بود، برایش ثوابی نیست، زیرا ثواب از طرف الله است، و کسی که در کار خود نیت رضای الله، و کسب ثواب از الله را نداشته باشد، برایش ثوابی نیست.

ب) اینکه امین باشد: زیرا خیانت گناه است، و گناه سبب عقوبت می‌شود، نه سبب بدست آوردن ثواب.

ج) در آنچه که بدادن آن امر شده اسد، حیف و میلی نکند، زیرا حیف و میل کردن در مال بادار نوعی خیانت است، و طوری که گفتیم برای خائن گناه است، نه ثواب.



د) اینکه به دادن این مال برای فقیر راضی و خوش حال باشد، نه آزرده و غمگین، زیرا آزرده بودنش نشانهٔ بخل است، و بخیل مستحق عذاب است، نه ثواب، و بدترین انواع بخل آن است که مال دیگران را نیز برای کسی روادار نباشد.

۲) و چون الله برای مصدق تا هفتصد چند ثواب می‌دهد، از لطف و رحمت الله بعید نیست که برای کسی که صدقه را برای فقیر می‌رساند در صورتی که شروط چهار گانهٔ فوق در وی متوفر باشد نیز تا هفتصد چند ثواب بدهد.^۱

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۱۴ - کتاب: المزارعة

کتاب: مزارعه

تعریف مزارعه: مزارعه در لغت: معامله روی زمین در برابر بعضی از محصولی که از خود آن زمین بدست می آید و اینجا بمعنی اعطای زمین به کسی است که آن را بکار در برابر بهره ای که از آن بدست می آید مانند نصف محصول یا یک سوم یا بیشتر یا کمتر از آن بر حسب توافقی که می کنند.

فضیلت مزارعه: قرطبی گوید: عمل زراعت فرض کفایه است یعنی اگر بعضی بدان نپردازند، گناه آن بگردن همه افراد جامعه است، پس بر امام و پیشوای امت واجب است که مردم را بر آن عمل مجبور سازد و همچنین بر اعمال نظیر کشاورزی و زراعت از باغکاری و نهال نشاندن و امثال آن.

دلیل شرعی صحت عقد مزارعه: کشاورزی و کشتکاری یک نوع تعاون و همکاری است، بین کارگر و کارکننده و بین مالک زمین، زیرا گاهی پیش می آید که کارگر مهارت و خبرگی در کشت ورزی دارد ولی صاحب زمین نیست و گاهی مالک زمین، از کشت کاری در زمین خویش عاجز است، لذا اسلام این عمل مزارعه را جایز دانسته است تا هر دو طرف در رفاه باشند. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - و یارانش بعد از او به مزارعه عمل کرده اند و آن را جایز دانسته اند.

صاحب مغنی گفته است: عمل مزارعه کاری بوده است مشهور، که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - تا اینکه رحلت کرد، بدان عمل نمود. سپس خلفای راشدین تا زمان مرگ شان و بعد از آنان خانواده های شان بدان عمل می کردند. و هیچ خانه از مدینه نمانده بود که بدان عمل نکند و زنان پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - نیز بعد از او بدان عمل می کردند.

و چنین عملی جایز نیست که منسوخ گردد. چون نسخ بعد از مرگ پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - جایز نیست، پس چگونه عملی که خود پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - تا زمان مرگ بدان عمل کرده و خلفای او نیز بعد از او بدان عمل کرده اند و اصحاب نیز بر آن اجماع دارند و کسی با آن مخالفت نکرده باشد، چگونه نسخ می شود؟! و اگر در زمان



پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - نسخ شده است، پس چگونه بعد از نسخ بدان عمل کرده و این نسخ برخلافی او مخفی مانده و بدانان نرسیده است، با اینکه داستان زمین‌های خیبر و عمل مردم در آنجا، مشهور بوده است و راوی نسخ آن کجا است که نه از او خبری هست و نه از او نامی برده اند.^۱

۱ - باب فَضْلِ الرَّزْعِ وَالْفَرْسِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) .

باب: فضیلت زراعت و نشانیدن نهال که از خورده شود

و فرموده الله عزوجل: « آیا دیدید آنچه می کارید، آیا شما آنرا می رویانید، یا ما رویانیده ایم، اگر بخواهیم بگردانیم آن زراعت را گیاهی درهم شکسته » [واقعہ: ۶۳ - ۶۵].

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: درباره ی آیه ی « أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ » (آیا دیده اید آنچه می کارید؟)، این آیه طبق نسخه ی نسفی و کشمیه ی آمده، با این تفاوت که هر دو بسمله (بسم الله) را به تأخیر انداخته اند.

نسفی عنوان باب را این گونه آورده: باب آنچه در مورد کشاورزی و مزارعه و فضیلت زراعت وارد شده است، و شرح ابن بطال نیز بر همین اساس است. در نسخه ی اصیلی و کریمه نیز چنین آمده، با این تفاوت که در آن‌ها عبارت "کتاب المزارعة" حذف شده است.

در نسخه ی مُستملی، آمده: کتاب الحرث (کتاب کشاورزی). و در نسخه ی حموی، بسمله در ابتدای بخش آمده، و عبارت «فی الحرث» به جای «کتاب الحرث» ذکر شده است.

و شکی نیست که این آیه بر جواز و مباح بودن کشاورزی دلالت دارد، از آن جهت که الله با بیان آن نعمت خود را یادآوری و منت گذاشته است.

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



و حدیث نیز بر فضیلت کشاورزی دلالت دارد، به شرط قیدی که مؤلف (بخاری) ذکر کرده است.

ابن مُنَبِّر گفته: بخاری با آوردن این آیه و حدیث، به جواز کشاورزی اشاره کرده و این که اگر نهی‌ای از عمر در این باره رسیده باشد، مربوط به حالتی است که کشاورزی، مردم را از جهاد و کارهای مهم بازدارد؛ و بر همین اساس باید حدیث ابوامامه که در باب بعدی خواهد آمد، حمل شود.

و کلمه‌ی مُزَارَعَةٌ (مشارکت زراعی)، از باب مفاعله و برگرفته از «زرع» است، و گفت‌وگو درباره‌ی حکم آن، در ابواب بعدی خواهد آمد.

۲۳۲۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ » .

معنی کلمات:

- **غرس:** برای کاشتن نهال و درخت به کار برده می شود.

- **زرع:** کاشتن حبوبات و نباتات.

- **بیهیمه:** حیوانات و هر جانداری که از نطق و فهم محروم می باشد.

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر مسلمانی که درختی را بکارد و یا زمینی را کشت کند، هر پرند و حیوان و انسانی که از ثمر آن بخورد، الله آن را به عنوان صدقه و احسان برایش محسوب می نماید».

توضیح: پیامبر ﷺ فرموده است: «هر مسلمانی درختی بکارد و انسان، حیوان یا پرندهای از میوه‌اش بخورد، یا از آن دزدی شود، برای صاحبش صدقه‌ای خواهد بود». این حدیث، بیان‌گر اهمیت و فضیلت نهال‌کاری و کشاورزی است و نشان می‌دهد که منافع دینی و دنیوی فراوانی در این کار ارزشمند وجود دارد.

برای ارزش دنیوی آن، همین بس که کاری تولیدی به‌شمار می‌آید و ارزش آن از معاملات و داد و ستدهای مالی، بیش‌تر است؛ زیرا زراعت و باغبانی، هم برای کشاورز، مفید است و هم برای جامعه؛ و مصرف‌کنندگان و همه‌ی انسان‌ها از آن فایده می‌برند و این،



چرخه‌ی تولید را فعال می‌کند و باعث رشد جامعه و خیر و برکت می‌گردد. بر خلاف درهم و دیناری که در صندوق‌ها ذخیره می‌شود و کم‌تر کسی، از آن سود می‌برد.

اما منافع دینی کشاورزی؛ اگر گنجشک، کبوتر، مرغ یا هر پرنده‌ی دیگری، یک دانه از محصولات کشاورزی، بخورد، این برای کشاورز، یک صدقه محسوب می‌شود؛ فرقی نمی‌کند که کشاورز، این را بخواهد یا نخواهد؛ در هر صورت، ثواب یک صدقه به او می‌رسد. عجیب‌تر این که هرچه از محصولاتش دزدی شود، این هم برای او صدقه به‌شمار می‌آید؛ زیرا کشاورز، راضی نیست که چیزی از محصولاتش را بدزدند و اگر دزد را بشناسد، ممکن است به دادگاه شکایت کند. با این حال، به ازای سرقتی که از محصولات کشاورزی‌اش می‌شود، پاداش صدقه به او می‌رسد و الله متعال، پاداش آن را تا روز قیامت برایش ثبت می‌کند.

هم‌چنین زراعتی که انسان به‌ثمر می‌رساند و جانوران، کرم‌ها و حشرات، از آن می‌خورند، برای صاحبش صدقه محسوب می‌شود؛ لذا پیامبر ﷺ در این حدیث، به کشاورزی تشویق نموده است؛ زیرا زراعت و باغبانی، منافع دینی و دنیوی فراوانی دارد.

این حدیث هم‌چنین بیان‌گر زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی‌ست و نشان می‌دهد که این امر، برای صاحبش خیر است؛ فرقی نمی‌کند که نیت بکند یا نکند. و این، همانند این فرموده‌ی الهی‌ست که:

(لَیْسَ فِیْ ذَٰلِکَ مِنْ نَّعْمَٰتِہُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِھِمْ ھَآءَ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ لِیْسَ فِیْ حَبِیْ اِلَّا اللّٰہِ

وَمَنْ نَّعَمَ عَلَیْکَ لَقَبْتَ اَءَ مَضَاتٍ اَلْفَسَ وَفَنُویْ اَجْرًا عِیْ م ۱) [النساء: ۱۱۴]

در بسیاری از جلسات و سخنان مردم خیری نیست و خیر در سخن کسی‌ست که به صدقه و یا کار نیک یا اصلاح و آشتی در میان مردم فرا بخواند. و هر کس برای کسب رضایت الله چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

الله متعال بیان فرمود که خیر و نیکی، در چنین کارهایی‌ست؛ چه با قصد و نیت انجام شود و چه بدون نیت؛ اما کسی که این کارها را برای کسب رضایت و خشنودی الله انجام دهد، پاداش بزرگی خواهد یافت؛ زیرا الله ﷻ می‌فرماید:

(وَمَنْ نَّعَمَ عَلَیْکَ لَقَبْتَ اَءَ مَضَاتٍ اَلْفَسَ وَفَنُویْ اَجْرًا عِیْ م ۱) [النساء: ۱۱۴]

و هر کس برای کسب رضایت الله چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.



این حدیث، بیان گر این است که کارهای عام‌المنفعه، برای صاحبش خیر است؛ اگرچه بدون نیت آن را انجام دهد و اگر با قصد و نیت به چنین کارهایی بپردازد، به خیر بیش‌تری دست می‌یابد و الله تعالی از فضل خویش، پاداش بزرگی به او می‌دهد. از الله متعال درخواست می‌کنم که بر همه‌ی ما منت نهد و توفیقمان دهد که با اخلاص نیت، از پیامبرش پیروی کنیم؛ به یقین الله، بخشنده و بزرگوار است.^۱

۲ - باب مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْإِشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

باب: آنچه حذر می‌شود از عواقب اشتغال به ابزار زراعت و تجاوز از حدی که بدان امر شده

است

۲۲۲۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْجَمْعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ - وَرَأَى سَكَّتَ وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذَّلُّ » .

معنی کلمات:

- **سَكَّتَ**: گاو، آهن یا هر وسیله‌ای که زمین بدان شخم زده می‌شود.
- **الذَّلُّ**: آرام بودن، رام بودن، رأفت و مهربانی. (اینچنین ابن منظور در لسان العرب گفته است).

ترجمه: ابو امامه باهلی - رضی الله عنه - که گاو آهن و برخی دیگر از آلات کشاورزی را دید گفت: از نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که فرمود: «در هر خانه‌ای که این (ابزار و آلات کشاورزی) وارد شود، الله آنان را (اگر از احکام الله غافل شوند)، دچار ذلت و خواری، خواهد کرد».

توضیح: با توجه به این که امام بخاری رحمه الله این حدیث شریف را تحت عنوان باب «ما يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ» - یعنی بابی که به بیان چیزهایی می‌پردازد که انسان را از عواقب ناگوار یا تجاوز از حد معمول کشاورزی بر حذر می‌دارد - ذکر کرده است معلوم می‌شود که امام بخاری کلمه‌ی «الذل» را در این حدیث در مقابل عزت قرار داده و آن به

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۴).



معنی خواری و پستی و ذلت گرفته است در نتیجه معنی حدیث چنین خواهد بود: کشاورزی و ابزار آن در میان هر ملت و قومی متداول و رونق داشته باشد آن ملت و قوم خوار و ذلیل خواهند شد. به پیروی از امام بخاری تمام محدثینی که بعد از او آمده اند و بر صحیح بخاری شرح و تعلیق دارند کلمه‌ی «ذُل» را در این حدیث به معنی ذلت و خواری گرفته اند سرانجام همگی دچار تأویل های بعیدی شده اند که با ظاهر احادیث موجود در این باب و آیات فراوان از قرآن هم خوانی ندارد، چرا که الله متعال در آیه های فراوان از جمله آیه های: ۱۰ تا ۱۳ سوره الرحمن و آیه ۹۹ سوره انعام و آیه های ۲۴ تا ۲۸ سوره عبس و آیه های ۱۹ تا ۲۲ سوره حجر بر انسان منت می نهد که زمین و آسمان و ابر و باد و باران را در جهت تأمین رزق و روزی او قرار داده است و او را با شیوه‌ی بهره برداری از آنها آشنا ساخته است و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در احادیث متعدد به تعریف و تمجید از شغل کشاورزی می پردازد و آن را از موجبات صدقه و احسان به حساب می آورد، بنابراین برای هماهنگی معنی این حدیث و سایر احادیث و آیات مربوطه بنده معتقدم که این حدیث هم در تعریف و تمجید شغل کشاورزی و کسانی است که بدان اشتغال دارند و کلمه‌ی «ذُل یا ذِل» در مقابل صعب و سخت است و به معنی سهل و رام بودن و رافت و مهربانی است و معنی حدیث چنین است: این وسیله و شغل کشاورزی در میان هر ملتی رونق پیدا کند الله متانت و آرامی را به آنان می بخشد و آنان را از کبر و غرور و مشکلات و ناهنجاریها رها می سازد. البته کلمه «ذُل یا ذِل» به معنی سهل و رام بودن در قرآن کریم و زبان عرب استعمال فراوان دارد، عرب گویند: «فرس ذلول» ای بین الذُل یعنی آرام و رام است و سرکش و نافرمان نیست. قرآن در توصیف مؤمنان می فرماید: «أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ»، یعنی مؤمنان نسبت به هم مهربان و سهل گیرند و در برابر کافران سفت و محکم می باشند و در مورد احترام به پدر و مادر می فرماید: «وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» یعنی آغوش مهر و محبت و آرامش را برای آنان باز کن. یا در توصیف میوه‌های بهشت می فرماید: «وَذَلَّلْتُ قُطُوفَهَا تَذْلِيلًا» یعنی خوشه ها و میوه های بهشت سهل الوصول و به آسانی چیده می شوند و در حدیث است: «اللهم اسقنا ذلل السحاب» یعنی به وسیله ابری آرام و به دور از رعد و برق، باران بر ما نازل بفرما، ملاحظه می فرمایید در این آیات و احادیث و آیات و احادیث دیگر کلمه «ذُل» در مقابل سخت و صعب قرار گرفته است نه در مقابل پست و خوار، لذا با



ظن قریب به یقین می توان گفت معنی حدیث در راستای تعریف از شغل کشاورزی است و کشاورزان را به مقتضای شغل شان به انسانهای آرام و مهربان و بی ادعا توصیف مینماید و این توصیفی است عام که خصوصیات این شغل آن را ایجاب می نماید، یعنی کشاورز هر کس که باشد مسلمان باشد یا کافر چون اکثراً با آب و خاک طبیعت و رنج و زحمت سر و کار دارد انسانی است زحمت کش، فروتن و مهربان به همین خاطر است که در حدیث می فرماید: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ» و اگر تنها مربوط به مسلمانان می بود می فرمود: «بَيْتِ مُسْلِمٍ»، بنابراین حمل کلمه‌ی «ذل» در این حدیث بر ذلت و خواری و به پیروی آن تأویل هایی که شارحین برای آن کرده اند نزدیک به صواب به نظر نمی رسد. شارحین میگویند: هرگاه کشاورزی انسان را کاملاً به خود مشغول سازد و انسان را از جهاد و حفظ حدود باز دارد، دشمن بر او مسلط می شود و او را دلیل و خوار می گرداند این تأویلی است، بعید و ناپسند، چون تجارت و صنعت هم همین خاصیت را دارند.

حافظ ابن حجر، نیز گفته است: آلات و ابزار کشاورزی در سیستم فیودالی در آن زمان بدان سبب مایه خواری خوانده شده که شاید مشغولیت بدان باعث می شده تا مردم از شرکت در جهاد و انجام سایر امور دینی دفاع کنند و پایمال حملات دشمن می شدند، البته می زیستند نظر به مشغولیت های کشاورزی نمی تواند از خود دفاع کنند و پایمال حملات دشمن می شدند. البته زراعت و کشاوری امری ناجایز نیست و از آن منع نشده است. الله اعلم

۳ - باب اَقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

باب: نگهداری سگ برای پاسبانی زراعت

۲۳۲۲ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ » . قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ » . وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ » .



ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که سگی را نگهداری کند هر روز یک قیراط از اعمالش کم می شود، مگر اینکه سگی باشد که برای حفاظت از گله و زراعت نگهداری می شود».

توضیح: سگ، نژاد و رنگ‌های گوناگونی دارد؛ اما به‌طور ویژه از نگه داشتن سگ سیاه منع شده است؛ زیرا سگ سیاه از همه بدتر است؛ حتی به‌فرموده‌ی پیامبر ﷺ اگر از جلوی نمازگزار عبور کند یا از فاصله‌ی میان نمازگزار و ستره‌اش رد شود، نمازش باطل می شود و باید آن را از ابتدا بخواند؛ از این رو از پیامبر ﷺ پرسیدند: مگر سگ سیاه چه تفاوتی با سگ های دیگر دارد؟ فرمود: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»^(۱)؛ یعنی: «سگ سیاه، شیطان است». بیش تر علما بر این باورند که سگ سیاه نمی‌تواند سگ شکار باشد و شکارش، جایز نیست؛ یعنی اگر سگ سیاهی، دست‌آموز باشد و چیزی شکار کند، شکارش حلال نیست؛ همان‌گونه که شکار کافران، جز یهود و نصارا، حلال نمی‌باشد؛ البته شکار سایر سگ‌ها بنا بر شروطی که علما ذکر کرده‌اند، حلال است و اگر سگی غیر از سگ سیاه، مثلاً سگ زرد از جلوی نمازگزار عبور کند، نماز انسان باطل نمی‌شود.

اما نگه داشتن سگ، حرام است و یکی از گناهان بزرگ به شمار می‌آید؛ زیرا در حدیث تصریح شده است که نگه‌داشتن سگ، باعث می‌شود که روزانه دو قیراط از پاداش اعمال انسان کسر گردد؛ البته نگه داشتن برخی از سگ‌ها از این وعید مستثناست. حد و اندازه‌ی هر قیراط در حدیثی دیگر بیان شده است؛ چنان که پیامبر ﷺ فرمود: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحْدٍ»؛ یعنی: «هرکس از روی ایمان و به نیت پاداش، در تشییع جنازه‌ی مسلمانی شرکت کند و تا پایان نماز جنازه و خاک‌سپاری وی حاضر باشد، با دو قیراط پاداش باز می‌گردد که هر قیراط، مانند کوهِ احد است». لذا کسی که سگ نگه می‌دارد - اگر سگ شکار، یا سگ گله یا برای نگه‌بانی زمین کشاورزی نباشد - روزانه از پاداش اعمالش به اندازه‌ی یک یا دو کوهِ اُحُد کاسته می‌شود و این، بدین معناست که نگه‌داشتن سگ، گناه بزرگی است. همان‌گونه که در حدیث آمده است و پیش تر نیز بیان شد، نگه داشتن سگ

^(۱) صحیح مسلم، ش: ۵۱۰.



شکار، سگ گله و سگ نگهبانی از زمین کشاورزی، جایز است؛ هم چنین جایز است که انسان برای نگهبانی از املاک و وسایل خود که در جایی که دورافتاده هستند، از سگ استفاده کند. این، از حکمت الله ﷻ می باشد که افراد بدطینت و ناپاک با هم نوع خود انس می گیرند و افراد پاک سرشت با هم نوع خویش؛ و چه خوب گفته اند که:

کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر، باز با باز
از این رو کافران را می بینیم که از نحلله های مختلف، علاقه ی عجیبی به داشتن سگ دارند؛ حتی گاه دیده می شود که سگ را بر خود ترجیح می دهند و گوشت خوب و مرغوب را پیش سگ می گذارند تا بخورد و خودشان از گوشت نامرغوب تغذیه می کنند! یک کافر آن قدر به سگ خود علاقه دارد که روزانه او را در وان حمام می شوید و از انواع صابون و تمیز کننده ها استفاده می کند تا سگش را تمیز نماید؛ اما چه فایده که سگ، نجس العین است و با این چیزها پاک نمی شود. کفار به کارهای شیطانی، علاقه ی فراوانی دارند؛ به امر شیطان است که هرگونه بزه ی از آنان سر می زند و انواع فسادها را مرتکب می شوند و به کفر و ضلالت روی می آورند و به بردگی شیطان تن می دهند و از امیال نفسانی خویش پیروی می کنند و بدین سان با انواع آلودگی ها، انس دارند. از الله متعال می خواهیم که ما و آنان را در مسیر هدایت قرار دهد.

خلاصه این که نگه داشتن سگ بدون ضرورت یا سبب شرعی، یکی از گناهان بزرگ است و نجاست سگ، پلیدترین نوع نجاست می باشد؛ لذا اگر یک سگ ظرفی را بلیسد، واجب است که آن ظرف را هفت بار بشویند و در یکی از مراحل شستشو، از خاک استفاده کنند؛ در صورتی که سایر نجاست ها به گونه ای ست که اگر اثرش از میان برود، محل نجاست، پاک است؛ اما نجاست سگ فقط با روشی که بیان شد، از میان می رود.

📖 : در کشتن سگ دیوانه اتفاق نظر است ولی در ابحاث غیر سگ دیوانه اختلاف است. امام شافعی سگی را که برای پاسداری خانه از آن استفاده می شود نیز در زمره ی سگ شکاری سگی که از حیوانات پاسداری می کند آورده است.

۲۳۲۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي رَهِيرٍ - رَجُلًا مِنْ أَرْدِ شَوْعَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



وسلم - يَمْوُلُ « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ » . قُلْتَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِي وَرَبَّ هَذَا الْمَسْجِدِ .

ترجمه: «سفیان بن ابی زهیر می گوید: شنیدم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - می گفت: کسی که سگی را نگهدارد و فایده ای از نظر حفظ زراعت و حیوان برای او نداشته باشد، هر روز یک قیراط از عملش کم می گردد».

توضیح: امام نووی می گوید: با توجه به احادیث وارده راجع به این موضوع، علماء درباره نگهداری سگ با هم اختلاف نظر دارند، مذهب شافعی این است که نگهداری سگ بدون نیاز حرام است، ولی برای شکار و حفظ زراعت و حیوان و منزل جایز می باشد.^۱
د محمد راتب نابلسی، می نویسی کت تحقیق لغی می دیارمگه اخلا دکه دیک دای آنسه حقیث آوردش هب وکده دوصحیحی ن اکتبته ای بیگ را رهاش دهلا:

حقیث اول بنان ع مپ رهاش از هلمبر حلی ال لی و سلم - میگی دهمبر ف رمود: «من اتخذ کلباً إلا کلب زرع أو غنم أو صید ینقص من أجره کل یوم قیراط» کسی که به جز سگ مزرعی یا سگ گله ای یا شکار سگ بیگری رلگه داری کند، هر روی کتی راط $\left(\frac{1}{24}\right)$ از اباع هلماش کتبه معش ود».^۲

حقیث دوم هلمبر حلی ال لی و سلم ف رمود: «من اقتنی کلباً لا یغنی عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص کل یوم من عمله قیراط» کسی که سگی رلگه دارک از کشت زای گله اولل داری می کند، هر روی کتی راط از اباع هلماش کتبه معش ود».^۳

حقیثش و مبنه رهاش از بی دالین هلمبر آل دممل تکه م ن جز و کس لایب و دمک مشاخه ای دریخان را از جوی و رت بی ول الله حلی ال لی و سلم کخار می زدم، در حلی که او خله می خلد. و عی رمود: «ولوا أن الکلاب أمه من الأمم لأمرت بقتلها فافتلوا منها کل أسود بهیم و ما من أهل

^۱ = شرح نووی بر مسلم، ج ۱۰، ص ۲۳۷.

^۲ - بخاری (۳۱۴۶)، مسلم (۱۵۷۴) و غیره.

^۳ - بخاری (۲۱۹۸)، مسلم (۱۵۷۶) و غیرهما به روایت از سفیان بن ابی زهیر.



يَتَّبِعُونَ كَلْبًا إِلَّا تَقْصَمَنْ عَنْهُمْ كُلُّ يَوْمٍ قِرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ». «لَللَّهِ سِرٌّ هُوَ لَيْسَ بِكَيْفِيٍّ مِنْهُمْ وَهُوَ دَامِدٌ لَهُمْ وَلَيْكُشِيٌّ دَلَّسَ هَسَّ گِکَم لَسِيَّ اِی وِلکشی د. هر خلوادهای کبلس گ هالط اط ظلت بمثل د، هر روی کفی راط ازناواب [اعطس انکلت ه مئش ود. گ هر لک ه انس گب رای شرک ارا ملل داری ازکشت زای اگلله گ موفن بمثل د»^۱

لگانی دهانت حق قلم می ۶۶۱ ماری را ک رک ره ب و نک م گب اع ثبک لی ف رب ه لاه امئش ود. برای ره ای ازلی نبی ماری ه ااره ای نفس ت ج زلی که از خ و هس گ ه ره ای ی م. لزبه ک رسل ت کبیم ماری خط و کلی وجود دارک نام انبی ماریس گی ا هاری سل تک ی کبی ماری کشن دمسل ت و لاج روز دلس انک لی ف رب ه آب اع ث م ر گبی م ار مئش و شری بل لری د لی اعی ولات یی گب اع ثبک ل به هاری ن مئش ود. در ج واببلی دگت قلم ه لک ان تلق الی ماری انس گب گب مئش مئش حنست. نی رلفب ت تلق ال هاری ازگببب هلس ان ۷ هیس د و انس گب هلس ان ۹۲ هیس ملل ت.

فقط دلف هلس دس ال ۱۹۷۱ م. ففت یی ونس گ وجود ظلت ملل ت. در حلای که ج یی ت آن کش ور ۵۲ یی ونف و دمسل ت کش وره ای غبیی ت اح دخی رمق لییب مرگ ه امی ت می دف دگی ی سرگ ه لاه را اف رنی هلس انب یی ازک رد ملل ت.

عجی بولک ها فتع داف راوانس گ ه درخ لء روحی موجود در اولا و امیک لقی شرف راوی ای در بندهج اری ه ای چنی دارد.

ام دربی نلاک وخی فصل لمپ رای وجود ونگ ه داریس گ ه ای شرک ارا وللب انشل کلمای وجود ن دارد. لم لگ ه داریس گ ج چپ رای اه داف فوق چل ز نفس ت. نی راللمر حرلی ال یی ه و سل م - فرم و دمسل ت: «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهُ كُلُّ يَوْمٍ قِرَاطٌ»^۲

حس بویایی سگ:

ال دریم ان یی ولات ش لاه و لآ ات ع یی رلفی دمسل ت و دریم ان هرک دام از لاه ای گی هج ص پ فردی ق رار داد ملل تس گ دارای فی روی یی لای ع یی سل تک ی ک یی و ب ارق ویت ر از

^۱- ترمذی (۱۴۸۶) و الدارمی (۲۰۰۸).

^۲- ترجمه و تخریج آن در صفحات پیشین ذکر شد.



ح سببهای طس انسل ت. هت وان لک دگرم مواد مخ در را دی کق و طی مح می ق رار داده ب طور
کام لبستیف دی کفی می ان ماده رله و یله و قی از کفی هتیش می، لگ اقل نق و طی را در داخل و طی
تنگ رقی ق رار می می ان دوق و طی را در داخل چی هتیش دلی مس لبستیف دای کص د چی هتیش
بی اوی مس لبستیف بی اوی مدنگ هت انس گ از می ان ۱۱۱ چی هتیش مس وی می ان ماده مخ در حرکت
می کنند. خ دانی ب ه اوی رفت و طی را داده ملت. م ک نسل تبلی می د : لگ فی بی وی می ان ماده هتیش
هتیش و د لگ فی می ان جلاوری ب و لبستیف می ص می ده د؟؟؟ و قع آمع ج زملت.

لح م چی هتیش کمرده ملت که ه رطس لای ک بر روی می ن لگی می کنند دارای بی
مخس می ملت. بی لگ لب وی دوق رشی هتیش رطس تبلی هتیش هک دام از دوق و هتیش زک ه از
ی کتخ م کب ه وجود آم دفا، دارای بی وی مخس می هتیش دقفل می ملت که ق دارک می لب وی عرق
طس اب هتیش امس گبیس د، لک لک هتیش فارد در می انص ده ه زارفیشل د، انس گ هتیش و لب وی فارد
مورف لک لبستیف می ص ده د. و قع آمع ج هتیش ملت.

سل ول هتیش لای در طس ان دارخی ضرری کمق از هتیش قمر میع هتیش د. لمسل ول هتیش لای در
می ان می وانی ش از هتیش قمر میع ماحت دانی د. در می می طس ابش از ۵۱ می ونسل ول لب وی
وجود دارک ب و هتیش می ص می دفا. ملتع دامل ول هتیش لای س گبیش از ۱۵۱ می ونسل ول
هتیش کب ه و یله لک لبستیف می ص بی وانی می لک داز د.

ق در تب و لای می می وانی ک می و فارق و تیر از ح سببهای طس انسل تب هتیش لک ل
لا داز ک ق لک لک می ان مواد مخ در زوگی کنند و آن را در کب هتیش لای می و نلک داجل ازی کنند،
س گ هتیش و لک می ان مواد خلام لب و لک داز رکش فکند د.

س گ هتیش تبش ده هتیش و لب وی فاردی را در می ان ۱۱۱ هتیش تبش می ص دفا ب ش رطی که
بوی آفارد هتیش لب هتیش امس گ خ ور هتیش د.

لک می می و لب و لک که خ لک می ان جلاوری هتیش و لک داجل و نمل و را در خ و دنگ ه دارد. هگ ه
س گب رایش فب و هتیش می تبش و دق لبستیف می ص هتیش و لای ملت که در خ لک ه او
ذخی رمش دفا د.



مهره یگ ریگ ه گ ر دو لارف قتل بمثل می و در هر لارفی ز ا ه ت ر آببویی می و دریکی از
 یان دو لارف قتل قک و لگی نم کبویی مهر گ مت ولاب ه میله ح سب و یای آبشویی ن را از آب
 ش ویش غی ص ده د.

مهره یگ ریگ ه ل ل ل ل ل ق ق ق ق ق ق س که را در ۵ هزار لارفی غی فت ن آببویی می، در محل
 یگری ۵ هزار لارفی آبشویی نبویی می ن یی وان لارف سبای رکه دارای س ک مل ت، از آبشویی ن
 تش غی ص می ده د. ل رازی در و رای یان ح سب و یای قوی و ع ی ب و ج وود دارد؟

جلابسل تب عل نکت مثل ارکفی مکبغ غی ازکش و ره ایب رای کش فش تگ از در لیه های
 یی ر یی ا زس گسلفاده ممکن دس گبب و ک کردن می ر لیه می ل ر د ا ز د و در محلی ک ه ش تگ از
 و ج وود دار ل ارس میکنند ا م ح ل آن یه ل م و ر ا ن ش ان ده د.

الله سح لاه و ع لای حان یی وان را در ایی ار م گ قتل مل ت. ما لک ارک ره می ل ا و یه
 خ ط ر ن ع م ت ه ایف ر ا و لاش در یان ج ه ایب زر گ س ت لاش میکنند؟ ل ا و یه م یب م ط ق ت لای که در
 ایی ار م گ قتل مل ت ش ک ر میکنند؟ ال م ی ر ه ل د: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»
 ۲۹) «الکسی یل ت که ه م ه م و ج و د ا ت و ل یی ده ای روی یی ن ی ر ا ی ش م ل یی د».

۴ - باب استِعْمَالُ الْبَقَرِ لِلْجَرَاثَةِ

باب: استفاده از گاو برای کشاورزی

۲۲۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «
 بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ انْتَفَتَتْ إِلَيْهِ . فَقَالَتْ لَمْ أَخْلُقْ لِهَذَا ، خَلِقْتُ لِلْجَرَاثَةِ ،
 قَالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَآخَذَ الذَّنْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاجِي ، فَقَالَ الذَّنْبُ
 مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي . قَالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
 قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مَا هُمَا يَوْمَانِ فِي الْقَوْمِ .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم
 - فرمود: «در حالی که مردی، سوار بر گاوی بود، گاو، به طرف آن شخص، نگاه کرد و گفت:
 من، برای سواری، آفریده نشده ام. بلکه برای زراعت و شخم زدن، آفریده شده ام». و رسول



الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «من و ابوبکر و عمر به این سخن، ایمان آوردیم. همچنین، گرگی، گوسفندی را گرفت و فرار کرد. چوپان، گرگ را دنبال کرد. گرگ به او گفت: امروز تو گوسفند را رهانیدی. اما روز درندگان، که چوپانی بجز من، وجود ندارد، چه کسی آن را از چنگال من، نجات می دهد؟» رسول الله - صلی الله علیه وسلم - دوباره فرمود: «من و ابوبکر و عمر به این سخن، ایمان آوردیم».

فوائد حدیث:

۱) این که فرمودند: «من و ابو بکر و عمر این چیز را تصدیق نمودیم»: بعضی از کسانی که این سخن را شنیدند، گفتند: سبحان الله! آیا گاو هم سخن می زند، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم این تعجب را از آن ها دیدند گفتند که من و ابو بکر و عمر آن را تصدیق نمودیم، و طوری که راوی می گوید: شیخین در این مجلس حاضر نبود، و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون وجود آن ها گفتند که: «من و ابو بکر و عمر آن را تصدیق نمودیم» دارای چند احتمال است:

احتمال دوم آنکه: نبی کریم صلی الله علیه وسلم از قوت ایمان و یقین کامل شیخین می دانستند، که آن ها به طور یقین این سخن را تصدیق می کنند، بنابراین چنین خبر دادند.

احتمال دوم آنکه: پیامبر صلی الله علیه وسلم قبلا این واقعه را برای شیخین گفته بودند، و آن ها به اساس ایمان قوی خود، بدون هیچ ترددی آن را تصدیق نموده بودند.

احتمال سوم آنکه: مراد از تصدیق شیخین تصدیقی است که به حد علم یقین رسیده است، تا جاییکه گویا خود آن ها این واقعه را مشاهده کرده اند، و قابل تذکر است که عینی در عمدة القاری تنها احتمال اول را، و شیخ شرقاوی در فتح المبدی هر سه احتمال را ذکر کرده است، و هر سه احتمال احتمالات معقول و مقبولی است، و الله تعالی أعلم.

۲) این واقعه در زمان بنی اسرائیل به وقوع پیوسته بود.

۳) سخن زدن حیوانات در زمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم برای بعضی از صحابه، و غیر صحابه نیز به وقوع پیوسته است.

۴) این حدیث دلالت بر فضیلت بسیار زیاد شیخین دارد، زیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود و آن ها را در این موضوع، در یک صنف قرار دادند.



- ۵) استفاده کردن از گاو برای رکوب کار خوبی نیست.
- ۶) اینکه گاو برای زراعت خلق شده است نه برای رکوب دلالت بر نفی رکوب گاو دارد، نه بر نفی هر فائده دیگری از آن، از این جهت خوردن گوشت، و استفاده از شیر و پوست آن به اجماع علماء جواز دارد.^۱

۵ - باب إِذَا قَالَ أَكْفَنِي مَوْتَةً النَّخْلَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَتَشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

باب: اگر کسی بگوید: در کار درختان خرما و غیره مرا کمک کن و من تو را در محصول آن شریک می گردانم

۲۳۲۵ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ . قَالَ « لَا » . فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَوْتَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ . قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که: انصار به نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - گفتند: نخلستانها را میان ما و برادران مهاجران، تقسیم کن. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «خیر». سپس، انصار به مهاجرین گفتند: شما در باغ ها کار کنید ما نیز شما را در محصولات آن، شریک خواهیم کرد. مهاجرین گفتند: این پیشنهاد را می پذیریم.

فوائد حدیث:

- ۱) انصار از این جهت این سخن را گفتند که: اول آنکه: در مکه در بیعت عقبه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم وعده داده بودند که با مهاجرین کمک و همکاری خواهند کرد.
- دوم آنکه: پیامبر صلی الله علیه وسلم بین مهاجرین و انصار عقد اخوت بسته بودند، و از مقتضای این عقد آن است که در مقابل برادران مهاجر خود چنین موقفی داشته باشند.
- سوم آنکه: مردم انصار به طبیعت خود مردم سخاوتمند و مهمان دوستی بودند، و پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن جهت پیشنهاد آن ها را قبول نکردند، تا زمین های مردم انصار از ملکیت شان خارج نگردد.

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



۲) در کشتمندی اگر زمین از یک طرف و کشت و زحمت از طرف دیگر باشد، جواز دارد.
 ۳) در تقسیم حاصل و میوه بین صاحب زمین و زراعت کار، حد معینی وجود ندارد، و هر مقداری که طرفین بر آن به موافقت برسند، از نگاه شرعی جواز دارد.^۱

۶ - باب قطع الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

وَقَالَ أَنَسُ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ .

باب: بریدن درخت و درخت خرما

و انس رضی الله عنه گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد که درختان خرما قطع شود و قطع شد (جهت ساختن مسجد نبوی)

۲۲۲۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُطِعَ ، وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَى حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ .

ترجمه: از نافع روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما درختان خرمای یهود بنی نضیر را سوختاند و قطع کرد (تا میدان نبرد ظاهر شود) و آن در موضع بؤیره، بود و به همین مناسبت حسان سروده است:
 بر سالاران بنی لؤی آسان شد

آتشی که بؤیره را فرا گرفت و ظاهر شد.

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: (گفته او: باب قطع درخت و نخل) یعنی قطع کردن درختان و نخلها در صورت نیاز و مصلحت، مانند وقتی که تنها راه آسیب زدن به دشمن باشد یا موارد مشابه آن.

اما برخی از علما با این نظر مخالفت کرده اند و گفته اند: قطع درخت میوه دار مطلقاً جایز نیست، و آنچه درباره ی قطع درخت وارد شده، یا مربوط به درختان بی میوه است، یا مربوط به ماجرای قطع درخت در قضیه ی بنی نضیر است که در محل جنگ و نبرد قرار داشته. این نظر از اوزاعی، لیث، و ابو ثور نقل شده است.

^۱ - فیض الباری. هروی.



گفته‌ی انس: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دستور داد نخل‌ها را قطع کنند» بخشی از حدیث مربوط به ساخت مسجد نبوی است که قبلاً در باب «مساجد» آمده، و باز هم در ابتدای بحث «هجرت» خواهد آمد.

این حدیث دلیل بر جواز قطع درخت به‌خاطر نیاز و مصلحت است. سپس مؤلف (بخاری) حدیث ابن عمر را درباره‌ی سوزاندن نخل‌های بنی‌نضیر آورده است، که دلیل دیگری بر جواز آن برای ضربه زدن به دشمن است، و توضیح کامل آن در کتاب مغازی بین جنگ بدر و احد، و در تفسیر سوره حشر خواهد آمد. کلمه‌ی "البُوَيْرَةُ" (با ضمه‌ی باء و تصغیر) نام محلی معروف است. سَراة با فتح «س» یعنی قسمت مرتفع یا بلند کوه، و مُسْتَطِير یعنی گسترده و پخش‌شده. قابسی نیز شعری را در این زمینه آورده که در آن واو آغازین حذف شده است.

۷ - باب ...

باب...

۲۳۲۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا ، كُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ ، وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ ، فَتُهَيِّئُ ، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرَقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ .

معنی کلمات:

- **مزدرعاً:** اصل آن مزترع است که تاء آن به دال تبدیل شده است، به معنی زمین زراعتی است.

- **نُکری:** از کراء، اجاره دادن.

ترجمه: رافع بن خدیج - رضی الله عنه - می‌گوید: ما در میان مردم مدینه، بیشتر از همه، زمین کشاورزی داشتیم. و زمین‌هایمان را در برابر قطعۀ معینی، به اجاره می‌دادیم. (بدین معنی که قطعۀ خاصی را برای ما، کشت کنند. و بقیه را برای خود، بکارند). راوی می‌گوید: چه بسا، آن قطعۀ معین، دچار آفت می‌شد و باقی ماندۀ زمین، سالم می‌ماند. و چه بسا که زمین، دچار آفت می‌شد و آن قطعۀ معین، سالم می‌ماند. (رسول الله - صلی الله



علیه وسلم -) ما را این کار، منع فرمود. گفتنی است که اجاره دادن در برابر طلا و نقره، در آن زمان، رواج نداشت.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: (گفته ی او: باب کذا) در نسخه ها بدون عنوان صریح آمده و حالت فصل بندی میان باب قبل را دارد.

در اینجا، حدیث رافع بن خدیج آمده: «ما زمین را به شرط برداشت محصول از بخشی از آن اجاره می دادیم»

توضیح این حدیث چهار باب بعد خواهد آمد. ان شاء الله

ابن بطال ورود این حدیث در این باب را عجیب دانسته و گفته: از مهلب پرسیدم، او گفت: «ممکن است از این جهت باشد که اگر کسی زمینی را برای کاشت یا درخت کاری اجاره کند، و مدت اجاره تمام شود، صاحب زمین حق دارد به او بگوید درخت هایت را از زمین من بیرون ببر؛ از این راه می توان ارتباط حدیث با باب را درک کرد.

در حدیث آمده: "نُكْرَى" با ضمه بر اول، از باب رباعی است (یعنی اجاره می دادیم). و "السيد الأرض" یعنی به صاحب زمین.

و "بالناحية منها" یعنی اجاره از بخشی از زمین؛ یا برای قسمتی از محصول. و در ادامه آمده: "فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسَلَّمَ الْأَرْضُ"، و نیز: "مِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ" در نسخه ی کشمیه نی آمده: "فَمَهُمَا" در هر دو مورد، ولی عبارت اول (مِمَّا) صحیح تر است و معنی اش: «بیشتر اوقات یکی آسیب می بیند و دیگری سالم می ماند».

پیش تر در عبارت "وكان مما يحرک شفّتيه" (در باب وحی) نیز این ساختار را بررسی کرده اند.

کرمانی نیز افزوده: ممکن است «مِمَّا» در اینجا به معنی «رَبِّمَا» (شاید، گاهی) باشد، چرا که حروف جر گاهی به جای هم می آیند، مخصوصاً «من» تبعیضیه، که به «رب» تقلیل دهنده شباهت دارد.

بنابراین، نیازی نیست که بگوییم «ذلک» از باب «استعمال ظاهر به جای ضمیر» است. و در جمله: "فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرَقُ" در نسخه ی کشمیه نی، به جای "الورق"، "الفضّة" آمده است (که هر دو به معنای نقره اند).



و گفته: "فلم یکن یومئذ"، یعنی در آن زمان، اجاره با طلا و نقره مرسوم نبود؛ نه این که اصلاً وجود نداشته‌اند.

در این روایت، به حکم مسئله تصریح نشده، و توضیح آن ده باب بعد خواهد آمد، ان شاء الله.

۸ - باب المَزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

وَقَالَ قَبِيسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ بَيْتَ هَجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ . وَزَارَعَ عَلَى وَسْعَدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَالْأَبَى بَكْرُ وَالْأَبَى عُمَرُ وَالْأَبَى سِيرِينَ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ . وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا . وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ . وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجَنَّتِي الْقُطْنُ عَلَى النَّصْفِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثُّوبَ بِالثَّلْثِ أَوْ الرُّبْعِ وَنَحْوِهِ . وَقَالَ مَعْمَرٌ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى .

باب: مزارعت به نیمه محصول زمین ومانند آن

وقیس بن مسلم از ابو جعفر روایت کرده است: در میان مهاجرین مدینه، کسی نبود که به سوم حصه یا چهارم حصه محصول، مزارعت نکند، علی، وسعد بن مالک و عبدالله بن مسعود و عمر بن عبدالعزیز و قاسم و عروه و خانواده‌ی ابوبکر و خانواده‌ی عمر و خانواده‌ی علی و ابن سیرین بر مبنای مزارعت کشاورزی می کردند.

و عبدالرحمن بن اسود گفته است: من در کار کشاورزی با عبدالرحمن بن یزید مشارکت می کردم.

عمر با مردم قرار گذاشت که اگر وی مالک زمین است تخم را تهیه کند، نیم محصول از آن او باشد و اگر کشاورزان تخم را تهیه کنند چنین و چنان حصه محصول از آن ایشان باشد. و حسن گفته است: اگر پنبه بر مبنای نیم محصول چیده شود، در آن باکی نیست.



و ابراهیم و ابن سیرین و عطاء و حکم و زهري وقتاده باکی نمی بینند، اگر نخ بافندگی لباس بر مبنای يك سوم، یا يك چهارم و مانند آن به بافنده داده شود.

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: گفتار مؤلف در عنوان «باب مزارعه با نصف یا شبیه آن»: مؤلف (یعنی بخاری) واژه‌ی «شطر» (نصف) را به دلیل ورود آن در حدیث، برگزیده است و واژه‌های دیگر را نیز به سبب هم معنا بودن به آن ملحق کرده است. اگر توجه به لفظ حدیث نبود، عبارت «مزارعه با بخشی از محصول» کوتاه‌تر و روشن‌تر بود.

گفتار او: «قیس بن مسلم کوفی از ابوجعفر (محمد بن علی بن حسین، امام باقر) روایت کرده...» و گفتار ابوجعفر: «در مدینه هیچ خانواده‌ای از مهاجرین نبود مگر اینکه زمین را با ثلث یا ربع می کاشتند». او در این جمله عاطفه بر فعل است، نه بر اسم مجرور؛ یعنی «بر ثلث کشت می کردند و بر ربع هم کشت می کردند» یا اینکه او، به معنای «یا» است.

این اثر را عبدالرازق نقل کرده و گفته: ثوری برای ما روایت کرد، از قیس بن مسلم، از ابوجعفر. ابن تین نقل کرده که قُبَاسی این روایت را انکار کرده و گفته: چگونه ممکن است قیس بن مسلم، کوفی، از ابوجعفر، مدنی، روایت کرده باشد در حالی که هیچ یک از مدنی‌ها این را روایت نکرده‌اند؟ این تعجب بی جا است، زیرا بسیاری از ثقات هستند که احادیثی را تنها نقل کرده‌اند که دیگر ثقات آن را نقل نکرده‌اند، و اگر راوی مورد اعتماد باشد، افراد او آسیبی نمی‌زند.

در واقع، قیس به تنهایی این روایت را نقل نکرده، بلکه دیگران نیز بخشی از معنای آن را نقل کرده‌اند که در ادامه می‌آید. سپس ابن تین از قُبَاسی مطلبی عجیب‌تر نقل کرده که گفته: بخاری این آثار را در این باب آورده تا روشن کند که هیچ حدیث مسندی در جواز مزارعه با سهم معین وجود ندارد، در حالی که از آخرین حدیث این باب، یعنی حدیث ابن عمر، غافل شده که مورد اعتماد قائلان به جواز است.

در واقع، مقصود بخاری از آوردن این آثار، نشان دادن این است که از صحابه، هیچ مخالفتی در جواز مزارعه نقل نشده، مخصوصاً از اهل مدینه، و برای کسی که عمل اهل مدینه را بر حدیث مقدم می‌دارد، این خود دلیلی بر جواز است.



گفتار او: «و علی و ابن مسعود و سعد بن مالک و عمر بن عبدالعزیز و قاسم بن محمد و عروه بن زبیر و خاندان ابوبکر و عمر و علی و ابن سیرین مزارعه می کردند...»: اثر علی را ابن ابی شیبیه از طریق عمرو بن صلیع نقل کرده که علی در مزارعه به نصف، اشکالی نمی دید. اثر ابن مسعود و سعد بن مالک (سعد بن ابی وقاص) را نیز ابن ابی شیبیه از طریق موسی بن طلحه نقل کرده: آن دو زمین را با ثلث یا ربع می دادند. همچنین سعید بن منصور این را با عبارتی نقل کرده که عثمان پنج صحابه (زبیر، سعد، ابن مسعود، خباب، اسامه) را صاحب زمین کرد و دیده شده که ابن مسعود و سعد زمین های خود را با ثلث می دادند.

اثر عمر بن عبدالعزیز را ابن ابی شیبیه از طریق خالد حذاء نقل کرده که عمر نامه ای به عدی بن أرطاة نوشت: زمین را با ثلث یا ربع بدهید. همچنین در کتاب «خراج» از یحیی بن آدم آمده که عمر دستور داد زمین را با نصف یا ثلث بدهند تا به یک دهم برسد، و اگر کسی زمین را نکاشت، آن را به رایگان بدهید یا از بیت المال خرج کنید و نگذارید زمینی از بین برود.

اثر قاسم بن محمد را عبدالرازق نقل کرده: هشام گفت که ابن سیرین مرا به نزد قاسم فرستاد تا درباره مردی که به دیگری گفت: «در این باغ من کار کن، و برایت ثلث یا ربع است» پیرسم. قاسم گفت: اشکالی ندارد. وقتی به ابن سیرین گفتم، گفت: این بهترین کاری است که در زمین می توان کرد. نسائی از ابن عون نقل کرده که ابن سیرین می گفت: زمین برای من مثل سرمایه ی مضاربه است؛ هر چه در مضاربه صحیح است، در زمین هم صحیح است و برعکس.

عروه بن زبیر هم همان دیدگاه را داشت. از آل ابوبکر و آل عمر و آل علی نیز روایت شده که چنین می کردند. ابن ابی شیبیه و عبدالرازق از طریق دیگر از امام باقر نقل کرده اند که گفت: اگر به خاندان های یادشده نگاه کنیم، می بینیم چنین می کردند. اثر ابن سیرین نیز پیش تر آمد. سعید بن منصور از او نقل کرده: اشکالی ندارد که کسی بخشی از کشت را به دیگری دهد مشروط بر اینکه او هزینه ها را تأمین و رسیدگی کند.

گفتار او: عبدالرحمن بن اسود گفت: من با عبدالرحمن بن یزید در زراعت شریک بودم. ابن ابی شیبیه آن را با این اضافه نقل کرده که: من محصول را نزد علقمه و اسود می بردم، و اگر ایرادی داشت، آنها مرا نهی می کردند. نسائی نیز از ابواسحاق از عبدالرحمن بن اسود



چنین نقل کرده: عموهایم با ثلث و ربع مزارعه می‌کردند و من شریک‌شان بودم و علقمه و اسود می‌دانستند و اعتراضی نمی‌کردند.

گفتار او: عمر مردم را این‌گونه به کار می‌گرفت: اگر بذر از خودش بود، نصف محصول را می‌گرفت، و اگر از مردم بود، سهم متفاوت بود. ابن‌ابی‌شبیبه از ابو‌خالد احمر از یحیی بن سعید چنین نقل کرده: عمر اهل نجران و یهود و نصارا را بیرون کرد و زمین‌ها و باغ‌ها را خرید. او با مردم چنین معامله کرد: اگر بذر و ابزار از مردم بود، دو سوم محصول مال آن‌ها بود؛ و اگر از عمر بود، نصف مال او بود. در نخل هم پنج‌یک را به مردم می‌داد. این روایت مرسل است. بیهقی نیز از اسماعیل بن ابی‌حکیم از عمر بن عبدالعزیز نقل کرده که عمر پس از خلافت، اهل نجران، فدک، تیماء و خیبر را بیرون کرد و زمین‌هایشان را خرید و به یعلی بن منیه دستور داد زمین را با این شرط بدهد: اگر بذر و ابزار از عمر باشد، دو سوم محصول برای او باشد و اگر از مردم باشد، نصف به نصف شود. در نخل و انگور هم دو سوم برای عمر و یک سوم برای مردم بود. این هم مرسل است، ولی یکی دیگری را تقویت می‌کند.

طحاوی هم از همین مسیر آورده که عمر، یعلی بن منیه را به یمن فرستاد و چنین دستور داد. ظاهراً بخاری در عبارت «فلهم کذا» مقدار دقیق را نگفت تا با اختلاف روایات سازگار باشد؛ چون هدفش نشان دادن این است که عمر مزارعه با سهم مشخص را مجاز دانسته است.

این عمل اشکال دارد، چون گویی دو قرارداد در یک معامله صورت گرفته، که ناپسند است. مگر اینکه گفته شود این تنوع پیش از عقد است و بعداً یکی را انتخاب می‌کنند، یا اینکه این را به عنوان جعاله (پاداش بر کار) دانسته‌اند، که مانعی ندارد.

بخاری با آوردن این آثار، گویا مزارعه و مخابره را هم معنا دانسته، که یکی از دیدگاه‌های شافعیان است. دیدگاه دیگر آن است که مزارعه حالتی است که بذر از مالک است، ولی در مخابره بذر از عامل است. احمد بن حنبل هر دو را در روایتی جایز دانسته، و از شافعیان، ابن خزیمه، ابن منذر، و خطابی هم همین‌طور. ابن سُرَیج مزارعه را جایز دانست و در مورد مخابره سکوت کرد، ولی جوینی آن را برعکس گفت، و مشهور از احمد این است که هیچ‌کدام را جایز نمی‌دانند. برخی هم آن را حمل بر «مساقات» کرده‌اند.

در ادامه آمده: حسن گفت: اشکالی ندارد که زمین از یکی باشد و هر دو سود ببرند، و هر چه برداشت شود بین‌شان تقسیم شود، زهری نیز چنین نظری داشت. حسن گفت: چیدن پنبه



به شرط نصف هم اشکالی ندارد. قول حسن را سعید بن منصور نقل کرده و قول زهری را عبدالرازق و ابن ابی شیبہ.

۳۳۲۸ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زُرْعٍ ، فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسَقٍ ثَمَانُونَ وَسَقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقٍ شَعِيرٍ ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ ، فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ يُمَضَى لَهُنَّ ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ .

معنی کلمات:

- **يقطع:** از اقطاع، دادن زمین و آب به کسی.
- **يمضی:** از امضاء، به شیوه گذشته ادامه دادن.

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اهل خیبر را به عنوان عامل و کارگر جهت حفظ و آبیاری باغ و زراعت خیبر تعیین نمود و نصف محصولات باغها و زمینهای کشاورزی را برای آنان قرار داد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - (سالیانه) صد وسق (وسق ۱۲۰ کیلو) را (از حق الارض خیبر) به زنانش می داد که هشتاد وسق آن را خرما و بیست وسق دیگرش از جو بود، عمر در دوران خلافت خود، زمینهای خیبر را تقسیم نمود، و زنان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را مخیر ساخت، اگر می خواهند سهم خود را از زمین و آب تحویل بگیرند، و آلا مانند زمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - حق الارض را دریافت دارند، بعضی از آنان زمین و بعضی دیگر بهره آن را انتخاب کردند، عایشه جزو آن دسته ای بود که زمین را انتخاب نمودند».

فوائد حدیث:

- (۱) هر وسق مساوی شصت صاع مساوی (۳/۶۴۰) کیلو گرام است.
- (۲) با استناد به این حدیث عدّه از علماء از آن جمله امام احمد، و ابو یوسف، و محمد، و ابن مسیب، و طائوس، و ابن ابی لیلی، و اوزاعی رحمهم الله، و از صحابه علی و ابن مسعود، و سعد، و زبیر، و اسامه، و ابن عمر، و معاذ به کثمتندی دادن زمین را در مقابل قسمت معینی از حاصل زمین خواه میوه باشد، و خواه حاصل زراعتی جواز داده اند.



ولی امام ابو حنیفه، و زفر و مالک و شافعی و ابو ثور رحمهم الله می گویند: به کشتمندی دادن زمین در مقابل قسمتی از حاصل آن روا نیست و دلیل شان احادیث دیگری است که از چنین عملی منع می کند، و از آن جمله حدیث (ابو رافع) که قبلاً گذشت.

و از حدیث باب چنین جواب می دهند که معامله پیامبر صلی الله علیه وسلم با اهل خیبر از طریق مزارعت نبود، بلکه از طریق خراج بود، زیرا اراضی مردم یهود از طریق غنیمت به ملکیت مسلمانان در آمده بود، و می توانستند همه آن زمین ها را از تصرف آن ها به طور کامل خارج سازند، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم از روی شفقت و مهربانی آن زمین ها را در مقابل قسمتی از حاصل آن ها در اختیار مردم یهود گذاشتند، و این عمل به نام (خراج مقاسمه) یاد می شود، و به اتفاق علماء جواز دارد، ولی به کشتمندی دادن زمین در مقابل مقدار معین از حاصل زمین مثلاً: و در مقابل صد کیلو و یا هزار کیلو و امثال آن جواز ندارد.^۱

۹ - باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِ السَّيِّئُ فِي الْمَزَارَعَةِ

باب: اگر میعاد را در مزارعت شرط نکند

۲۳۲۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

معنی کلمات:

- عامل: معامله کرد.

- الشطر: نصف.

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم اهالی خیبر را در برابر نیمی از محصولات که بدست می آید از میوه (درختان خرما) یا زراعت در (زمین های مزروعی) به کار گماشت.

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت قراردادهای تقسیم: این حدیث نشان می دهد که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با یهودیان خیبر قراردادی بست که بر اساس آن، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نصف

^۱ - فیض الباری، د. هروی



محصولاتی که از زمین‌های آنان برداشت می‌شد، را به عنوان سهم خود دریافت می‌کرد. این نشان دهنده جواز عقد قراردادهایی است که در آن، تقسیم سود به صورت عادلانه صورت گیرد.

۲. جواز تقسیم محصول: این حدیث تأسیس می‌کند که تقسیم محصول بین دو طرف قرارداد (مالک و عامل) جایز است، به شرط آنکه توافق دو طرفه بر اساس عدالت و بدون ظلم باشد. در اینجا، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به نسبت "نصف" توافق کرده است.

۳. اهمیت معاملات تجاری در اسلام: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در این حدیث نمونه‌ای از یک معامله تجاری صحیح را نشان داده است که در آن حقوق طرفین رعایت می‌شود. این معامله در میان مسلمانان به عنوان یک الگوی تجاری قابل قبول است.

۴. لزوم مشورت و توافق در معاملات: این حدیث همچنین به اهمیت مشورت و توافق میان طرفین در هر نوع معامله تأکید می‌کند. چون پیامبر (صلی الله علیه وسلم) از یهودیان خیر خواسته بود که با او بر سر تقسیم محصول توافق کنند.

۵. عدالت در توزیع منابع: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به عدالت در توزیع منابع و محصولات تأکید کرده است. این حدیث می‌تواند به عنوان یک راهنمای شرعی در زمینه مدیریت منابع و تقسیم عادلانه بین افراد یا گروه‌ها محسوب شود.

۱۰- باب

باب...

۲۳۲۰ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعُوا قُلْتَ لَطَاوُسُ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ . قَالَ أَيْ عَمْرُو ، إِنِّي أَعْطِيهِمْ وَأَغْنِيهِمْ ، وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي - يَغْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ « أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا » .



معنی کلمات:

- **المُخَابَرَةُ**: معامله ای است که در آن زمین دار زمین خود را در اختیار کشاورز قرار می دهد و در مقابل مقدار معینی از محصول مانند یک سوم یا یک چهارم را دریافت می کند، در این نوع معامله تهیه ی بذر با خود کشاورز است، بر خلاف مزارعه که صورت آن مانند همین معامله است به خلاف اینکه بذر را صاحب زمین در اختیار کشاورز قرار می دهد.

- **یزعمون**: از زعم، به معنی قول، یعنی می گویند.

- **یمنح**: از منح، به معنی دادن زمین یا درخت یا حیوان به رایگان به کسی برای استفاده از ثمر آن با باقی ماندن اصل در تصرف مالک.

ترجمه: از عمرو روایت است که گفت: به طاوس گفتم: کاش مخابره را ترک کنی، و مردم می گویند که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن منع کرده است. طاوس گفت: ای عمرو، من که زمین را به ایشان می دهم ایشان را توانگر می سازم، و همانا داناترین آنها مرا خبر داده است یعنی ابن عباس رضی الله عنهما که پیامبر، از آن منع نکرده است، ولیکن فرموده است: «اگر کسی از شما زمین خویش را طور رایگان به برادر مسلمان خود بدهد بهتر از آن است که مقدار معین محصول از وی بگیرد».

توضیح: امام نووی می گوید: با توجه به حدیثهای فوق و حدیث ابن عباس علماء در مورد اجاره زمین برای زراعت با هم اختلاف نظر دارند، طاووس و حسن بصری عقیده دارند اجاره دادن زمین برای زراعت به هیچ وجه درست نیست، خواه اجاره آن در مقابل پول و یا مواد غذایی باشد و یا در مقابل مقدار معینی از محصول آن مانند یک سوم و ... ولی امام شافعی و امام حنفی و عده فراوانی از علماء عقیده دارند که اجاره دادن زمین برای زراعت در مقابل پول و مواد غذایی و پارچه و سایر اشیاء خواه از نوع محصول باشد که مستأجر آنرا کشت می نماید و یا از نوع آن نباشد جایز است، و برابر قول راجع علمای شافعی اجاره دادن زمین در برابر اجاره بهای معینی مانند یک سوم یا بیشتر یا کمتر از محصول آن نیز جایز است، اما اجاره زمین در مقابل اینکه مستأجر یک یا چند قطعه خوب و نزدیک به آب را با هزینه خود برای صاحب زمین کشت کند، و بقیه زمین برای مستأجر باشد، به اتفاق علماء جایز نیست.^۱

^۱ - شرح نووی بر مسلم، ج ۱۰، ص ۱۹۸.



۱۱ - باب الْمَزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

باب: مزارعت با یهود

۲۳۳۱ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا .

ترجمه: از نافع روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم زمین خیبر را به یهود داد که بر آن کار و زراعت کنند ونیم محصول از آن ایشان باشد.

توضیح: در مزارعت، تفاوتی میان اهل ذمه و مسلمان نیست، لذا مزارعت با غیر مسلمان نیز اشکالی ندارد. الله اعلم

۱۲ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّرُوطِ فِي الْمَزَارَعَةِ

باب: شرایطی که در مزارعت مکروه است

۲۳۳۲ - حَدَّثَنَا صَدَقْتُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الرَّقْقَى عَنْ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا ، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِى أَرْضَهُ ، فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ ذِهِ ، فَتَهَاكُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از نافع روایت است که می گوید: ما مردم مدینه اکثراً زراعت پیشه بودیم و هریک از ما که زمین خویش را به اجاره می داد می گفت: این پاره‌ی زمین از من است و آن پاره‌ی زمین از تو است. بسا واقع می شد که یک پاره زمین حاصل می داد و پاره‌ی دیگر حاصل نمی داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را منع کرد.

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: گفته شد: "باب آنچه در مزارعه از شروط مکروه است". در این باب، حدیث رافع بن خدیج آورده شده که بحث درباره‌ی آن پنج باب بعد خواهد آمد. با آوردن این عنوان، مؤلف (بخاری) خواسته است اشاره کند که نهی وارد شده در حدیث رافع مربوط به حالتی است که قرارداد مزارعه شرطی داشته باشد که دارای ابهام (جهالت) یا موجب ضرر و زیان احتمالی (غرر) باشد.

«حقلاً» با فتح حرف «حاء» (حرف اول) و سکون حرف «قاف» خوانده می‌شود. اصل «حقل» به معنای زمین صاف و آماده (برای کشت) است، و نیز گفته شده که به گیاهی که



برگ هایش پراکنده شده ولی هنوز ساقه‌اش کلفت نشده، گفته می‌شود. سپس این واژه به معنای کشت‌زار هم به کار رفته و از آن واژه «محاقله» (نوعی قرارداد مزارعه) گرفته شده است که بر خودِ مزارعه نیز اطلاق می‌شود.

کلمه‌ی «ذَه» با کسر حرف «ذال» و سکون «هَاء» تلفظ می‌شود و به معنای «قطعه‌ای (از زمین یا محصول)» است.

۱۳ - باب إِذَا زَرَعَ بَمَالٍ قَوْمٍ بَغِيرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

باب: اگر زمین مردم را بدون اجازه‌ی ایشان زراعت کند

۲۳۲۳ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَظُرُ يَمْشُونَ أَحَدُهُمُ الْمَطَرُ ، فَأَوَّأُوا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ ، فَأَنْحَضَتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَنْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَأَدْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُمْرِجُهَا عَنْكُمْ . قَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَلِي صَبِيئٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ ، فَبَدَأَتْ بَوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِي ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ أَتْ حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلَبُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُعُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبِيئَةَ ، وَالصَّبِيئُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ ، حَتَّى طَلَعَ الْمَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرَجَةً تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ . فَمَرَجَ اللَّهُ فَرَأَوْا السَّمَاءَ . وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحَبُّبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمَائَةِ دِينَارٍ ، فَبَعِيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رَجُلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اثْقِ اللَّهَ ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَقُمْتُ ، فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرَجَةً . فَمَرَجَ . وَقَالَ الثَّلَاثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِضَرْقِ أَرْزٍ ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ ، فَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَرْزِعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَبَجَاءَنِي فَقَالَ اثْقِ اللَّهَ . فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعَاتِهَا فَحُذِنَ . فَقَالَ اثْقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي . فَقُلْتُ إِنِّي لَا اسْتَهْزِئُ بِكَ فَحُذِنَ . فَأَخَذَهُ ، فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ ، فَمَرَجَ اللَّهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ .



ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که فرمود: «سه نفر از امتهای گذشته، براه افتادند و شب را در غاری، بیتوته نمودند. ناگهان، سنگ بزرگی از قلّه کوه، سرازیر شد و دهانه غار را کاملاً مسدود نمود. به یکدیگر گفتند: راه نجاتی از این سنگ، وجود ندارد مگر اینکه به اعمال نیک خود، متوسل شده و از الله بخواهیم. (تا ما را نجات دهد). یکی از آنان، دعا کرد و گفت: پروردگارا! پدر و مادرم سالخورده بودند و من قبل از زن و فرزند و غلام و کنیزان خود، به آنها غذا می دادم. روزی، بخاطر کاری، دیر به خانه برگشتم و قبل از اینکه خدمت والدینم برسم، آنها خواب رفته بودند. شیر دوشیدم و آنها را بدست گرفتم و تمام شب، در انتظار بیدار شدن آنان، روی پاهایم ایستادم و به اهل خانه ام چیزی ندادم. هنگام صبح، وقتی که آنها بیدار شدند، آن شیرها را به آنان، دادم. پروردگارا! اگر این عمل را بخاطر خوشنودی تو انجام داده ام، ما را از این مصیبتی که گرفتار آن شده ایم، نجات ده. آنگاه، سنگ، اندکی تکان خورد. اما نه در حدی که آنان بتوانند از غار، بیرون بیایند». رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سپس، نفر دوم، دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! من دختر عمویی داشتم که فریفته او شده بودم. روزی می خواستم با او زنا کنم ولی امتناع ورزید. تا اینکه در یکی از سالها، نیاز پیدا کرد و نزد من آمد. گفتم: اگر خود را در اختیار من قرار دهی، یکصد و بیست دینار به تو خواهم داد. او ناچاراً پذیرفت. وقتی کاملاً برای انجام آن عمل، آماده شدم، گفتم: شکستن این گوهر عفت، برای تو حرام است. من از انجام آن عمل، منصرف شدم. و مبلغ مذکور را به او بخشیدم و از او جدا شدم در حالی که نزد من از همه مردم، محبوبتر بود. پروردگارا! اگر این کار، بخاطر خوشنودی تو بوده است، ما را از این گرفتاری، نجات بده. آنگاه، سنگ، اندکی از جایش تکان خورد. اما نه به اندازه ای که آنان بتوانند از غار، بیرون بیایند».

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سپس نفر سوم، دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! چند کارگر را به کاری گماشتم و مزد آنان را پرداخت نمودم. مگر یک نفر که بدون دریافت مزد، رفته بود. من مزد او را به کار انداختم تا اینکه ثروت زیادی بدست آمد. پس از مدتی، آن کارگر نزد من آمد و گفت: ای بنده الله! مزد مرا پرداخت کن. گفتم: آنچه گاو، گوسفند، شتر و برده که اینجا می بینی، از آن تو هستند. گفت: ای بنده الله! مرا مسخره نکن! گفتم: تو را مسخره نمی کنم. سرانجام، او تمام آنها را در پیش گرفت و با خود برد و



چیزی باقی نگذاشت. پروردگار! اگر این کار را بخاطر رضای تو انجام داده ام، ما را از این گرفتاری نجات بده. آنگاه، سنگ، از دهانه غار، کنار رفت و آنها بیرون رفتند.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: «باب: کسی که بدون اجازه‌ی صاحبان مال، با سرمایه‌ی آن‌ها زراعت کند و در آن، صلاح و منفعتی برای آنان باشد»

یعنی در صورتی که نفع زراعت برای مالک مال باشد. در این باب، حدیث سه مردی آورده شده که غاری بر روی آن‌ها بسته شد (و در آن گرفتار شدند). شرح مفصل این روایت در بخش «احادیث انبیاء» خواهد آمد. مقصود از این حدیث در اینجا، سخن یکی از آن سه نفر است که گفت: «حق مزد کارگر را به او پیشنهاد کردم، ولی او نپذیرفت؛ پس آن را (مالش را) کشت کردم تا از آن گله‌ای گاو و چوپان آن فراهم آمد.»

ظاهر حدیث این است که آن مرد، مزدش برایش معین شده بود. وقتی پس از تعیین مزد، آن را رها کرد، و کارفرما نیز آن را (مزد تعیین شده را) تصرف کرد و در آن کشت نمود، از آن پس تحت ضمان او قرار گرفت.

ابن المنیر می گوید: ارتباط این حدیث با عنوان باب در این است که مزد کارگر مشخص شده و او را به دریافتش قادر ساختند، بنابراین ذمه‌ی کارفرما از آن بری شد. اما وقتی کارگر آن را رها کرد، و کارفرما آن را به صورت تازه‌ای تصرف کرد (یعنی تصرفی جدید و جدا از قبل)، و نیز به نیت اصلاح و نه تلف کردن آن، این کار بخشیده شد و تجاوز محسوب نشد. از همین جهت هم بود که آن مرد عملش را وسیله‌ی تقرب به الله قرار داد و از بهترین اعمال خود شمرد، و دعایش نیز پذیرفته شد.

با این حال، اگر آن گاوها تلف می شدند، او ضامن آن‌ها بود، چون در اصل برای چنین تصرفی اجازه نداشت. مقصود این باب، تنها این است که زارع در این حالت، به خاطر نیت نیکش مرتکب گناه نشده است، اما این دلیل نمی شود که از ضمان مالی هم معاف باشد.

همچنین می توان گفت که آن مرد، عملش را به خاطر مضاعف پرداخت کردن حق کارگر وسیله‌ی تقرب به الله قرار داد، نه به خاطر تصرف بدون اجازه. همان طور که نشستن میان پاهای زن (بدون زنا) گناه است، ولی اگر شخصی فقط از زنا خودداری کند و به خاطر ترک گناه (نه بخاطر نشستن) متوسل به آن شود، این اشکالی ندارد. مشابه این بحث در پایان باب بیوع آمده، در ترجمه‌ی «کسی که چیزی را برای دیگری بدون اجازه بخرد و او آن را بپذیرد».



و در این روایت آمده: «فرقی از برنج» (فرق: واحد اندازه‌گیری). در باب بیوع نیز این روایت با تعبیر «فرقی از ذرت» آمده است. بین این دو می‌توان جمع کرد که آن فرقی‌ها از هر دو نوع بوده است، و چون این دو دانه شبیه هم‌اند، یکی را به جای دیگری به کار برده‌اند. البته تعبیر اول (ذرت) محتمل‌تر است.

و آمده است: «او نپذیرفت مگر اینکه صد دینار برایش بیاورم». در نسخه کشمیه‌نی آمده: «او نپذیرفت» با عبارتی که پس از آن آمده: «فبغیت» با «باء» و «غین»، که به معنای طلب کردن است و اغلب در معنای طلب امور ناپسند به کار می‌رود.

و نیز آمده: «آن دو را در حال خواب یافتم»؛ در نسخه کشمیه‌نی: «در حال خواب بودن» (به صورت «نائمین» آمده است).

و عبارت: «و چوپان‌هایشان» در نسخه کشمیه‌نی به صورت مفرد «و چوپانش» آمده است.

در دعای آن سه نفر، یکی گفت: «اللهم إنه...» (الها، او...)، دومی: «اللهم أنها...» و سومی: «انی...» این‌ها تنوع در سبک بیان است. ضمیر «هاء» در اولی برای شأن است، در دومی برای حکایت ماجرا و داستان است، و تناسب دارد، چون قصه در مورد یک زن بود.

و نیز گفته شده: «اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه از نافع روایت کرده که گفت: "پس تلاش کردم"؛ یعنی اسماعیل این روایت را از نافع نقل کرده، همان‌طور که عمویش، موسی بن عقبه نیز روایت کرده است، اما در لفظی اختلاف داشتند؛ موسی گفت: «فبغیت» و اسماعیل گفت: «فسعیت» با «سین» و «عین» مهمل (بدون نقطه). این روایت تعلیقی از اسماعیل است که مؤلف (بخاری) آن را در «کتاب الأدب» در «باب اجابت دعای کسی که به پدر و مادر نیکی کند» به صورت وصل (متصل) نقل کرده و در آن این لفظ (فسعیت) آمده است.

جیانی گفته: در نسخه‌ای از روایت ابوذر آمده: «و اسماعیل از ابن عقبه روایت کرد» که این اشتباه است. درست آن است: «اسماعیل بن عقبه»، که فرزند ابراهیم بن عقبه، برادر زاده‌ی موسی بن عقبه است.



فوائد حدیث:

۱. استفاده از اعمال صالح برای درخواست از الله: این حدیث نشان می‌دهد که در هنگام گرفتاری و مشکلات، انسان می‌تواند با یادآوری و استناد به اعمال نیکویی که برای رضای الله انجام داده است، از خداوند کمک بخواهد. سه نفر در این حدیث با ذکر اعمال صالح خود از الله درخواست کردند که مشکل شان حل شود.
۲. تأثیر نیت خالص در عمل: در این حدیث، هر یک از افراد در حالی که در وضعیت سخت و خطرناکی قرار داشتند، اعمال خود را فقط برای رضای الله انجام داده بودند. این تأکید بر اهمیت نیت خالص در انجام اعمال است که در اسلام همواره مورد توجه قرار دارد.
۳. کسب برکت از تقوا و صداقت: در هر یک از داستان‌های این افراد، در مواقعی که افراد به الله پناه بردند و درخواستی داشتند، الله به دلیل تقوای آنها و اینکه اعمالشان برای الله بود، آنها را یاری داد و مشکلمان را رفع کرد. این نشان می‌دهد که تقوا و صداقت در عمل باعث می‌شود که انسان در شرایط سخت مورد لطف و حمایت الله قرار گیرد.
۴. اجتناب از گناه و رعایت اصول اخلاقی: در داستان دوم، مردی که با دختر عموی خود رابطه نامشروع داشت، وقتی از او خواسته شد که تقوای الهی را رعایت کند، به سرعت از گناه دست کشید و رفتار اخلاقی را در پیش گرفت. این نشان‌دهنده اهمیت رعایت اخلاق و پرهیز از گناه در اسلام است.
۵. حسن معامله و ادای حقوق دیگران: در داستان سوم، فردی که به اجیر خود حقوقش را نداد، بعداً با صداقت و حسن نیت حق او را ادا کرد و حتی بیشتر از آنچه که توقع داشت، به او داد. این نشان‌دهنده اهمیت رعایت حقوق دیگران و حسن رفتار در تعاملات اقتصادی و اجتماعی است.
۶. درخواست از الله بر اساس اعمال صالح: در هر سه مورد، افراد از الله به خاطر اعمال خوب و صالح خود درخواست کردند که مشکلی را رفع کند، و این موضوع تأکید می‌کند که انسان باید در زمان مشکلات و سختی‌ها به یاد الله باشد و از اعمال نیکوی خود برای برآورده شدن حاجات استفاده کند.



□ س از آط ملل لعل اللس روپ ايچ زرگفبه ی ژمخکست ديلار م درت روگئرای لاری
بارس و روم ه درتگئيت هبلع ملای دلیت وبم لقی نب فنیزبرای آطگئسدار ییبلرت. و
برای حفظ ی ططن دلتي تب رگئیر وتر داوم م درت وسرل هی آط و ج مرت روگئدت م رلاح

^٢ الاستخراج لأحكام الخراج ص ٤٠، اقتصاديات الحرب ص ٢١٥.



ومومی می طلعت لیلست ملای حق و غنظ می بخاشود. للدرط ره و مریدن خ را در
ص دت حه قب خری صلب بمی نریست زین ه ای فی ادی را بت می مبتح طبره درت آمرده
ب بود جزو زین ه ای خ را در آورت از اطبله بن و لط هرع در آم دبلیرت بقدرت لامرال سلف اده
بشود. لزیمه ذ رست مبتح ط دوت هل ل د ه اط غنی بهره درت آمرده بهرط اطبرا
ت می هیشود فی را الله در خس و غنی بم برموده ست:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَفَىٰ
الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: ۴۱]

«ای هر مل ط لطلب دنی دب م غنی می را ب را اللدگ هر ی آوید دیک لای آم اط
م اللقبه ال و لغ مرر و خ هیش افی دط لغ مرر (ویط مرط و مرراپی دط و وام لادگ ط در راه
ست. بک هم ال و می ولبه ص للاح و ام ه ای اخضر ا دارد ره لغ مرر در زمرط محداث
خ خود م هر می داری القس وای م لای ط ا د از او می آن می نی ط می بی ک لای آم صرر
ب ل راد م ذ ور می شود. لاه ار لای آب بی مل دنی زپی ط رزنی گ ط حطرر در صر خنی ت می م
می گ رد بهی ط ب هی ن هس اور وم شود (گ ب ه الله ب لای ب پین ده خود در روز چر طای
افر از می مل طای لای در چن گفبر در روز فبر م همراه رم رطس رال دوب آرری (نرازل
رهی می مل ط دای د. روزی ه دوگ روه (م لای ط و ب لارط (ره داروی شرف د) صر لبر م
چنی ف د وگ روه ل دیک م لای ط بر ج مع ثر ب لارط در لای و م دلاله ی لای روز شرف د)
و اللب رب ر لای زیت و لا اسل ت».

وهی زگف اهل د ه و مر ر د ب ل ا دام ی خ و ست اطبرا در بهی ط مبتح رط ت می م نرد
ام ا لای و م اب ن چر او را ازین اب از هل ل د ب ل و بی دم ی گ ی د: و مر ر بیره چیره
آم د و ص د هل ت زین ه را در بهی ط مبتح رط ت می من ط د م اذ ب هیش رط ل کفرت: گنرر

[illegible]

﴿ وَمَا آفَاةُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦]

«لَقَدْ نَعَىٰ رَاةَ اللَّهِ أَزْدَايَ عِلَّاسَ طَبِيعَتِي يَرْبِهَا لَغَمْرُ خُرُودِ أَرْمِ غُرَاطَ هَشْرَاهِ سَلَرَتِ
شَمِ اسْلِرْلَايَ وَشِ ارْلَايَ رِبْ رَايَ آطَبَتْ أَخْتَ دَرَفِي أَوْرَدَهِي دَوْلَكْ هَ اللَّهُ لَغَمْرُ طَخُودِ رِبْلَرِ
بَرْ سَبَخْ وَبَدَلْ هَارَهْ مِ يَكْ رَهْلَا دَوَالِغْ رِبْ أَرْحِي وَلا اسْلَتِ».

عَلَى نَعَى مَالِ الْقَبْرِ جِي طَبِيعَتِي يَرْبِهَا لَغَمْرُ خُرُودِ أَرْمِ غُرَاطَ هَشْرَاهِ سَلَرَتِ
خَطِ نَعَى تَبْلَكْ دَرْمُورْدِ هِي بَا وَبَا اَدِيبِ اِي مَخْلَافِ سَلَسَلَتِ لَوْتَن مَوْدِ:

^١ - الأموال: أنى عبيد ص ٧٥، سياسة المال ص ١٠٣.



﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِلَانَكُمْ الرَّسُولُ فَحِذُّوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأْتُوهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧]

«لَقَدْ نَعَىٰ رَا ه الله از بللای بی‌تاب آدمی ببلای مرغی ارم غلط هتله اهلست م الرقیبره الله و لقا امر و خمش را بن دلت لقا مرغ را (یعنی مرط و مر را بن دلت و مر را بن دلت در راه ملل ده می‌پیش دلی ببل دلت خلط رسلت ه ام و التها در بهر لطل شرخ ا ارق هدر شرما هدر تبیره ه تن ردد و لقا نعی را ه لقا مر را یشما) از احم ام لاه ی (آورده سلست اج را هدر و از لقا نعی مشما را از آطب از هتله اهلست ه تنبکشی د از الشب اموی د ره و مهرت سخی ای دارد».

بم لہ ن آ ہی ہادی رت لوت رد ہم گی د:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: ٨]

هم که نغمه از آتبه‌رای مراج‌ینی سلرت ره از خنلده و شرله و امروال خرو
بی‌روط رله دمش ده‌لاد. آط‌س‌لای رب ر الله و خ‌وش‌ین‌ودی او را امری‌خ‌ول‌ب‌ف‌ند و الله و
ل‌ا‌مری‌ری می‌ج‌ف‌د. ل‌ان‌ط‌ر‌سل‌ان‌د».

په هیڅ نېشن دملګرېدو وړتیا نه لري زه شوم ولې ایا څه رار ډاډ وېرم وود:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْجَلُونَ مِنْ هَاجِرٍ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ [الحشر: ٩]

«آئیدی هفتاش از آمط مہ اجرط خنلرہ و شلرلہ را آمراءہ رنرد وی مرط را در دل
خود سل اوار هفلد (سلای را دیوت می دانند بھفلش کشرط م راجرت رردہ لرد و
در دروٹ احراس و رنرت فی ازین می ننبھه هفنیای بھم راجرط داد مشردہ سلرت و



طش لط و ترحیح می بیند بر لاد ه و ه و سرخ تنی از ه و جشطن د. سرلای ره از بخ فس خوردن ه داری و ه و ط و م و ط و گ رن د طش ط ه ا ا ی ا ا رن د».

هری نئی فسن دھک رد وبم هی م فی الحاصل ه ایب ادی را در آط داخ نمود و برمود:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ [الحشر: ١٠]

«سکای هاس ازم هاجی ن ولس اپه فیامی تندن دهریگ یهز د: درورگنارا! هرارا و برادرلظ مارا ه دریم لظ آورمط برم الخس یگ پاه لاجی ام رزوین های ضررتبه م و ه لظ در لظ لظ ج ای مده درورگ ارلک و دارای بت و رحم متبر اولی بیس ای.»

سبک و جف می ران تا ات ب م هی م فاطم حضرت و ضریه ای بخندده در زمین مرا بیره
 هست آمده از افارشی ک می شن میندای ن و مرر گفت: گنر نذب ملام راری
 خوب م رد م هم آط و لولای را ره دیبلر طبرای صر اگ و رفن د مری و رلر مبره او
 بس د!

[illegible]

^١ - الخراج: أنى يوسف ص ٦٧، اقتصاديات الحرب ص ٢١٧.



^١ الخراج (ابويوسف: ص ٦٧، اقتصاديات الحرب ص ٢١٧).



بم لهن وم ۞ طیس سخی طخ وگفت: نگری ن زمین ه رت مری مکنن ب رای ب هره
به هت وده ای سرچله دارخ ولین د ۞ رخر د و مری ملاب لادی در آطره مین خ ولین د
هت ت در حلالی هه ر آط میگی د:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ۱۰]

«س لای ه س از م هاجی ن ولس ابه فی امی یان د».

وی ن یی مبهی س لای را هت ای امت خ ولین د آم د دپرم یگی رهبری نصرورت
ری وم ۞ ب زگ لصل حلبرت مری مکر رط زمین مری ره از فرارگن ب لب و فرد
سل او ارگری د^۱.

ازن حوهی م ذا ره وگفا وی وم ۞ ب رای ماه او سرخان مخ طلی ن طر «خر را د»
برزلی ب رسل ت لصل م ل ورم یگنر دد. لک لظ رهبر اکلدهی لهر و م درک و طری
سخی ط فدا و لشری ن خ و ت ولس ت نظرم خ طلی ن لب هضرع خرو ت فخر د جرد. راری ره
شلی د از هرتی کسری سلرام دار مروی امر روزی در لرب آرای او رای الی م رطبر رای
تصیی بدن م و ط لای ح ه ایب فی د.

لزبهی اداوری سلت ه وم ریل و قبر سری سلرام داری سلرت تبرک و ج رهبر ه کل کت ره
ص داهت از سخی ط وی می لگی د و ب ملان هری سل ام داری بی ک ارنش ه و پ ن ام برای خرد
را الی من می د ابلک ه طیبی لکلی آطرا وض ه می هت ه ملب و قبر گنی مری ه و نقر لای
م هیش د^۲.

^۱ - سياسة المال في الإسلام في عهد عمر ص ۱۰۵.

^۲ - أخبار عمر ص ۲۱۰.



آیا عملکرد عمر فاروق درباره زمینهای خراج با عملکرد رسول الله ﷺ مخالف بود؟

سخن سی هگف اهملت ولمکرد و هپاروق هپاره‌ی زمین‌های خردا دم‌خرا فبر
ولمکرد می‌وال ال ^{والله اعلم} وده ملت تب لی کن ه می‌وال ال ^{والله اعلم} زمین‌های مخدر رت‌هری م
نمود وگرا لفاظ ه غنی‌های خ ل کن وم ن هبلد ولمکرد او را خ ل سرت و
بطلتله‌ی نمود سخن نل راه و جه ورله‌ای نررتبه غنی‌ای رتلی ن می‌شل د.

بسیار گفت: «وَمَكَرْدَ مِنْ وَلِ الْوَالِدَيْنِ» در مخدّی نیت می‌م اطرّی در پی لطیف حراط
بسیار رجای و مطای ن وم ونه وجو اطلس ت. وگ ربی □ هلدی در کد فبراره وجود
ن هت ابش د ومک رد وم ر نّم ط و طری ﷺ خرد هسد بسی ارموی ابحررای طدن امر
محس و محس ود و ول و بر آط ومک رد خ ود من ول الله دیاح کثره ره اطرّی آطرا
ت می م نّم ود و سی رب ب برگین پ تب زگ ای ن لی بر ج وازی ن ام ورنده وجرو

آطم میشل د. وگرسپی ی: کتب اصلح و سر از یجراح که رهد مذمبه زور سرخ ن
گنبدی گفاه ملت. □ را ه مول الله در ار نهض وه دب که هس جراح اطرا ررد و
بنامی ه در ملاظه رطب هس اراجت □ رداخ تبی □ ر سیرای صلی حرا امیره آطجرا
فیامد و سی ربارای صلی حه خ دم ت وی فی الف هبلکر هکنز کتب مو فی لط در ربارای
جمل مو یی روط آم ده ه وراس او را درم یی د و ب مکن دلی ریب ه خ دم ت لاهرم یی ررد
و او الله امی بد و در نهی ت سل لم می آورد و در هی ف هرل ملاط هارم یگی رد □ س
□ نه جلی زملت مگفاش و دنبو فی طب ادا از مول سل لبارای ربار ملاط امر اصلی ح
نم و دب دوطی لکه از آلا ح از مکن پ امیش د؟ و جهت قضی حلی نه ی بطور دگفت رت ره
لهاهر ^{الطاهر} ام لاط و لاه هرل ملاط ربه الله سرری مالقن مود ه و رارتب و فد از بر س
وارد نه زلب مو فی لاش و د او در ام لاط ملت و بر س وارد هس آدلاح رامش و د او در امر لاط
ملت و بر س نه زل خود رافتر ب نرد او در امر لاط ملت ی لری لاکر ه لاههر ^{الطاهر} امیره



سہلای املاط داد بباپہ جنک دنم بباد ازی نروم بپہ ہی م رہ گنرصلح اور لم
ش دب و دب گ زلفا امر وہی از بپہ اور لم امر لاجبری نہ لرت۔ وکک لہی ہی رر لکک
لفا امر وہی اطبرا بلبرہ آزاگنر لظن نام داد فدر لظ را اینفد سلا رارت آزادگ رظلد و
بم لہی نلفا امر وہی ہں اور شانگ رپری از لظ اور م از زط و مرد رصرا درن مرود۔ و
کک اہی ہی ری لکک لہی امر وہی بمرود:

(إن مكة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة)¹.

«کک نہ م ازم ن ونب ا ازم فبرای سی ح ل لنزودہ و تن مبرای سرا و ابھر برای
م ن ح ل لگش اہل ت».

و لکک لہی امر وہی لہ خ ونب ا احرام وارد کک شد و گ رہ راپ رصلح م پھرود
لفا بھر برای وی ح ل لن م پھرود بمل و ر گ پ شرہ ری م رلا حہ مرن مرود لظری از
آطرا ح ل لن می لہ لٹ لٹ س □ فی بمل دلا ح رام را ح ل ل مرار مری جرد در حلالی رہ
مردم لظ آط اور ل م رل حن مرودہ و ہرت لٹرای را درازن مرود لظ؟! وبم لہی ن لکک
گ رپی از لظ ا خلاب لکک اربا افد و گ رپی ہی راز لظ برا ہراہی از م رل ملاط
جی فی ذ۔ خ ل ص لکک بک وج بہ آا ر و رطی اتنہ ش دہ لای خ و لای مہررد رہ کبر برا
جن گب اح شر د و لظ امر وہی امر وال و اطرری اطرک مری ہن مرود مردم آط ہزار بلبرہ
برگنی پت۔ □ س نل آہ میگی می م ہل س ابرا ح شرہ ریت و ر م رل ملاط مری م
ام وال و اطرری ب ب برگنی گب پان مردم آط ا امری اخی ارینہ و جپوی لٹ ۲.

بفیلن و لمک رد و م وہی منقہ ام خ ل فبا و لمک رد م ول اللہ و جلککہ ام لب مرو
وب بملن گب لٹری وہی آط ح رتبود و ہں ای زلٹ لظ در ل فبارہ م وارد فی پود:
ار لای اتس ورہی شہر ہ کک م بیء» و لای لظ می دارد.

¹- النسائي في الكبرى في الحج (۲/ ۳۸) الفتاوى (۲۰/ ۳۱۳).

²- الفتاوى (۲۰/ ۳۱۲).



از و مک‌رد می‌ول الله و تعالی دباح که ره زمین‌های آطب‌برای‌صاح‌ش‌رط‌بر‌ای‌گ
گ‌ف‌ن‌ب‌دو‌ط‌ی‌ن ه از ل‌ط‌خ‌را‌ج‌ی‌رد.

ب‌ع‌ص‌ل‌ه‌ی‌م‌ل‌ش‌و‌ط‌ی‌ب‌ر‌ای‌ط‌ن‌م‌ن‌ظ‌و‌ت‌ش‌ک‌ی‌ش‌ر‌د‌م‌ی‌رود و از آطب‌ل‌س‌ط‌ن
م‌ل‌ب‌ه‌ی‌ن‌و‌ط‌س‌ن‌ای‌ب‌ش‌ی‌در‌م‌ورد‌ز‌م‌ن‌ه‌ی‌ه‌م‌ل‌م‌ط‌بر‌ر‌ا‌ط‌س‌ل‌م‌ری‌ب‌ل‌د
ه‌ار‌گ‌ن‌پ‌ت.

ب‌ف‌ب‌ل‌ن‌و‌م‌ر و تعالی د‌ف‌ا‌وت‌ه‌ی‌ب‌و‌ط‌ط‌ا‌م‌و‌ال‌غ‌ی‌م‌ت‌م‌و‌ل‌و‌غ‌د‌ر‌م‌و‌ل‌ب‌ر‌ه
د‌ل‌ی‌و‌ض‌و‌ی‌ل‌ل‌گ‌ز‌د‌ب‌و‌د‌و‌د‌ر‌ی‌ف‌ا‌ره‌م‌ل‌ح‌ظ‌ه‌ی‌ن‌ض‌رو‌م‌خ‌ل‌ف‌ر‌ا‌م‌د‌ن‌ظ‌ر
ه‌ار‌م‌ی‌داد. و‌ل‌و‌ب‌ل‌ن‌و‌م‌ی‌خ‌و‌ل‌ت‌ز‌م‌ن‌م‌ل‌ل‌ط‌بر‌ه‌ش‌ر‌ت‌ص‌ر‌ا‌ط‌خ‌و‌ج‌ر‌ای
ب‌م‌ل‌د‌ت‌ل‌ش‌ک‌ر‌س‌ل‌ل‌ا‌ش‌خ‌و‌ل‌ش‌ط‌ب‌ه‌ز‌م‌ن‌ه‌ا‌و‌ن‌ز‌اع‌و‌د‌گ‌ی‌د‌ری‌ل‌r‌ا‌م‌و‌ط‌ا‌ط‌بر‌ا‌ز‌ر‌ار
ه‌م‌و‌خ‌ی‌ر‌خ‌و‌د‌غ‌ل‌ش‌و‌د^۱.

آ‌ری‌و‌م‌ر و تعالی ب‌ه‌ر‌ا‌ط‌م‌راج‌ا‌ه‌م‌ی‌رد‌م‌ر‌ای‌ش‌ک‌ل‌ت‌خ‌ر‌ود‌از‌ا‌ط‌ر‌ا‌ه‌ح‌ج‌ه‌ا
م‌ش‌د‌و‌د‌ر‌ی‌ا‌ت‌ا‌ط‌ت‌ب‌ر‌م‌ی‌ش‌س‌ت‌و‌ر‌ه‌ا‌و‌م‌ا‌ق‌ض‌ب‌ل‌ی‌م‌ا‌ط‌غ‌و‌ط‌ر‌ه‌و‌ر‌م‌ش‌ر‌د‌و‌ر‌ا
ج‌م‌ر‌ط‌ا‌ی‌ا‌ت‌پ‌ه‌ظ‌ب‌ر‌م‌خ‌ل‌f‌و‌ت‌خ‌ی‌ص‌ب‌ر‌خ‌ی‌ب‌ل‌ر‌خ‌ی‌و‌ر‌ا‌l‌m‌ا‌م‌گ‌ر‌پ‌ا‌n‌از
ر‌و‌ش‌ی‌ا‌ت‌ب‌ط‌ی‌آ‌ه‌ی‌م‌ل‌و‌م‌ی‌و‌ی‌د‌و‌د‌ر‌ک‌و‌ی‌ق‌و‌ع‌ب‌ر‌ه‌م‌ط‌س‌ر‌ش‌ری‌ا‌ت‌ب‌م‌م
ن‌ض‌و‌ا‌و‌r‌ا‌د‌ر‌ی‌ن‌ر‌ا‌ه‌م‌ک‌م‌ی‌رد. آ‌ری‌!‌ه‌ر‌ا‌ط‌د‌ی‌ا‌ی‌ک‌ر‌ا‌ط‌و‌م‌ر‌و‌ا‌ج‌ی‌س‌ل‌ر‌ت‌r‌ه
ج‌ز‌م‌آ‌ه‌d‌ل‌ط‌ل‌r‌ه‌س‌ت‌و‌ج‌و‌ر‌س‌ی‌ا‌ر‌ای‌غ‌و‌ط‌ر‌ه‌و‌ش‌ر‌ط‌در‌ا‌ط‌r‌n‌دار‌m‌ف‌ب‌ل‌ن‌
ب‌ا‌ی‌ا‌ز‌s‌l‌k‌ط‌م‌r‌a‌d‌ی‌گ‌م‌ط‌م‌ری‌ن‌ن‌د‌r‌r‌ه‌و‌م‌r‌r‌و تعالی ن‌ض‌رو‌ش‌ر‌و‌ی‌r‌ا‌د‌r‌l‌r‌a‌h‌ای‌از
م‌ر‌ی‌n‌a‌ی‌d‌ه‌م‌ی‌گ‌ن‌پ‌ت‌d‌r‌ح‌ل‌ای‌ه‌و‌a‌ط‌r‌t‌l‌l‌ی‌ن‌ض‌r‌t‌b‌l‌k‌r‌ه‌o‌m‌آ‌m‌d‌ی‌m‌l‌r‌a‌z‌و
d‌a‌r‌ای‌ح‌s‌ی‌ژ‌e‌a‌b‌o‌t‌r‌a‌ج‌ری‌r‌g‌k‌r‌b‌ی‌m‌r‌a‌ط‌m‌و‌l‌r‌q‌ری‌a‌o‌n‌d‌a‌z‌l‌m‌r‌ش‌r‌d‌. و‌r‌r
g‌n‌b‌l‌ط‌و‌ی‌d‌m‌ض‌t‌b‌x‌ی‌از‌a‌ی‌a‌t‌h‌r‌a‌ط‌x‌ش‌ی‌h‌r‌l‌f‌e‌s‌r‌ی‌m‌r‌n‌h‌l‌n‌b‌m‌r‌a‌ط
ط‌o‌r‌b‌r‌x‌ی‌a‌h‌a‌t‌ف‌s‌p‌r‌x‌ی‌h‌r‌b‌s‌l‌b‌f‌b‌l‌r‌ی‌f‌b‌r‌m‌آ‌m‌d‌l‌z‌m‌l‌r‌t‌r‌h‌d‌r
ج‌r‌آ‌و‌ی‌k‌m‌ش‌r‌o‌ی‌ن‌ض‌و‌m‌x‌l‌f‌r‌a‌m‌d‌n‌ظ‌r‌h‌r‌a‌b‌ش‌r‌d‌o‌t‌n‌m‌l‌r‌h‌e‌a‌ی‌l‌l‌r‌d

^۱ - الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص ۱۳۱.



افلاندی در غیری رض و رتبہ بن واطم آمردی مصر رخ و لہدہ مرشد و نکی آرہی
کک بہ ہر ت آم دہی علس ل طغی محس و مگردد!

- چگونگی اجرای پروژہی خراج در زمان عمرؓ

وہایب زک طص جہ و م ل ش و راری و مررؓ مزیبریراہی گ ہلر ان زہن مرای
ش اور زب احش دبہ ہر تصرا ح ل ط و و رول خرا د (م لہدات) رتھد دن م و فز د
و مررؓ دوش خیری تب زک واری لای بٹام ل بن خنی ف و ح قہب نی مرط و لبرایب از ہر د
اثر نسل لہی س رزی نس واد وراق اوزا من م ر و د و خ طر شر طر س راخت ر ہل ارا د م خ ل ر ف
ہی ہ از نظر خنی ت ونوع محس ولت و حلات مردم را در نظری فز د و مراد ا مردم را
م آروپ ہل ر داخ ت قاز بککنند ہ انت ولس طبری و طبلش د۔ ہرہ خر طر سرب طر ل ع از
حلات مردم و رخ و رمس لحن و آہا ل ل ب ب س اگ ل ط خ و د ہ اور دات گ ریری از
ب ہل طس واد رانزد و بھف س ل د ل ل ط مگ رپی مٹک از ب ہل ط ن ز د وی آم فز د و
و مررؓ از ل ل ط موی دمس لحن و آہس اللہ ہل مہ دار از ش م اص ول مری ر فز د؟ آطبرا
گفد ہبست و بفت دپ م۔ و مررؓ گف ت: م نی ن مہ دار را از ش م نی مگی رم^۱۔
وی نبی ل ر آطس ل ت با و حات سل لم ب او ث رح م ت و و لا تبیر ایش ر ہ ر ف د ل ط
ہن طہی ش د با ح ک ر پی دب و ف د۔

ب منظر و مررؓ لہن می موی د مگنپ ان خرا ہ ہ ہف ع ص اح ل زہن و ب ہ ہن ع
بیت لام ال و مر ل ط ل سل تب دوطلی ن ہر س بی ش اوت و لا شیش اری وار ش و د۔
ب مبر ح ال بٹام ل بن خنی ف و ح قہب نی م ل ط م ارا ژ زہن ہای س ر واد را ۳۳/۰۰۰/۰۰۰
مار ہ یع اول م ر ف د^۲ و ملل اتس اللہ محس ول ل و ر د ب ربک ار دہ دپ م و خ ر م ا در
ب ربک اربش ت دپ م و نی ش کر د ب ربک ارش ش دپ م و گنن دم ہل ار دپ م و ج ر و را

^۱ - منبع سابق، ص ۱۳۱، ۱۳۲۔

^۲ - الخراج (ابو یوسف) ص ۴۰، ۴۱۔

^۳ - الخراج: ابی یوسف ص ۳۸۔



دو دپ مټی نښه وندۍ^۱. ویلې ښه ومړه شول د وخت لطف زموږ له تـردواز آچرا
ه ومړه شهاده ایاج رای وولات درم وردم درم یی مـرزپ وپ وپ وه به نثم لېب نخی ف
وحقی مگفت شری شهبازی بهر دوی مردمگ فتل اهل د هه ادب متحـم آطنخ ولین د
ب و د؟ آطب آگفتل د: ځی ربلکه هه مامه دایسی ارلند بهر لدر لطم مرر رد د لطم. ومړه
گفت: گرنی دب ملام اری خولم رد بی وب ای وراق بهه دری من اغی به شری د ره
به حالم لېب ادی فی ازی ن فتل امی شری د^۲.

ویندا راری ره در زهن مای سرواد و وراق ل آواگن پرت در زهن مای صرپره
اثرن لری و مرون وَا ل آواگن پرت در زهن مای شایخ پهل آواگن پرت امیر بلالدرن
نفاوت می □ دام ازم □ رخراط در مورد جفادات زهن مای شرام و سهر جبرادی ره
مأموی تبیلات امراژ اطبارا شخ ص لند لای نفاوت لاد^۳.

ضم هذا لزبني اداوری ملت ه وم ر علیه السلام رحله هیش شخصی مر علیه السلام فیله دلخده دلی لری راع ازکن بب مس می ای ه و گ رفند ه مام حلزده مری ررد و لرد از اطفه فیره باب از می ام وال ل لطم می لردا خت و گ رسر رحله ای لرد لبر ا در آم شر لرب لبر لری ن مری ررد امر وال طریقه ای لردا ط را هر داده و وار جودت لامال مری ررد ^۴. در کد فبراره دب حرث ب بر ملا ب لرب مقصی سخن خ ولی مگفت.

گفتای سلت بمبتجیر کجی ملاهی وم پرن خ را بحدت لامال در وراق و شر ام و
هر ر دارای زمین مرای فیرادی گره و د و از ل و ن پ و ذسر الله در آمر جبر الهی وارد
خ زلاب ای ش و ر میش مبه و ژه ازن ای هی هر ه دارا میش رای ن زمین مرای حط ل غی ز
ب بود ه مرل در سلن م ار خ ل واده ی سل ن ایب وف د^۵.

^١ - الخراج (ابويوسف) ٣٩، سياسة المال في الإسلام ص ١٠٨.

^٢ الخراج: ألى يوسف ص ٤٠، سياسة المال فى الإسلام ص ١٠٨.

^٣- سياسة المال في الإسلام ص ١١١.

^{٤-} همان مصدر ص، ١١٤.

٥- همان مصدر ص ١١٨.



فلسفه‌ی تقسیم نکردن زمینهای کشاورزی در میان فاتحان:

و م پ ن خ ا و س لای ب ا و ی ب خ ک پ و ف د ل ق د ل د ا ب ر ی ب ر ا ی ت م ر ی م
ن ک ر ط ز م ن ه ای ش ر ا و ر ز ی م ر ف ظ ر ه ل ر د ر ه م ر ی و ل ط د ل د ر آ ط ب ر ا ب ل ر ه د ی خ ر ش
م ر ل ح ت ب ای د ا خ ل ر ی و ی ر ف ز ی ت م ر ی م ر د . د ر م ر ل ل ا ح د ا خ ل ر ی ل ج ر گ ی ر ی ا ز ا ح ا م ر ا ل
د ر گ ی ر ی د ی ت م ر ی م ا ر ط ی و ب م ل ق ن ی آ د ا ب ل ر ی ب ل ر ت د ر آ م ر ج ر ر ا ی د ل و ر ت و ب ر ی ل ه ای
ل ق ن د ه ی م ر ل م ل ا ط د ر ن ظ ر و د و د ر م ر ل ل ا ح ی ر ی ف ی ظ و ل ر ا ح ا م م ر ی ر ا ی ل ر ل م ی و
ت آ ی ز س ب ا ز ل و ل ق ا ب ای ن ظ ا م ی و ح ه و ق ا ر م د ل ط د ل و ر ت م ر ف ظ ر م ر ر ا ر ه ل ر ت . ر ه
ه ا ی ی ب ل ق ا ن ب ه ل ل ا و ل ه ی ه و ی م ل ا ی د ا ن م ب ن ی ل ر ی ن خ ف ر م ن ر ق م ر ب ل ر ه ا ب ر ت م ر ی ل ر ی
ج ا م ای د و ر ل ط خ و ب ل ک ب ر ا ی ا ب ت و ب ا ه ا د و ا ب ا د ا ز خ و د ف ی ز م ی ل ق ی د . ل ل ا ط ر ه
د ر ا و ا ر ا ب ه م خ ل ق ی ن خ ر ا ج ی ر ط ز م ن ه گ ف ت : س ح ر ا ل م ر ل م ل ط ل ر ی ل ه ای ل ق ن د ه
□ م ی ش و د ؟ و ی ی ب ل ر ی گ ا ب ر گ ی ر ی ل ط ل ر ی ت ب ه ه ی ای ل ل م م ی ش د^۱.

و ر و ا د ل آ ر ا و ا ج ا م ا د د ر م و ر د م ر ل ه ی م و د و ت م و ر خ ف ر و و م خ ر ل ق ی ن ش ا ز
ط س ح ا و ل ا د ل ب ر د ا م ا ز آ ط ب ل ه ا ر ه ای ا ز ف ی و ب ی ل ر ا ط ل ت ه د ر ط ه ا ر
ن ظ ر ل ق ا ر ا م و ط م ر ی و م و م ی و خ ص ص ی ب ی د م ر ل د ی ا ز ف ر و ش ر ر و ی و ج ر و د ه ل ر ا ه
ب ی ش ت ب ل ر ل ا س آ ط ل ه ا ر ن ظ ر و ن ق ا ح ک م ص ا د ر ش و د .

ر ب م ل ق ن م ر ا ج ا ن م و ط خ ف ه ج ه ت ح ی ن م ر ل ا م ر ب ز ک ن ر ل ط ل ر ی ل ه و ت ش ر ی
ش و ر ا ز ی ک ط ر و ا ز ط ر ی ر ب ک ا ر ی م ل ص ل ه و ل ص و ز ل ه ی آ ط ب ر ا ج م ر ت ح ر
ی ن م ا ب ی ل ر ی ن م ل ب ل ت ب ی د ل ب ر ش ر و ر ا د ا ر ی ی گ ی م ر ا ی م م ل ا ز ی م ل ق ن د
ل ی م ت م و ا و ش ر آ و ت ب ر و د ه ا ز م ل ح ظ ر ه ر ا ر ی و ل ق د ر و ی ا ز ی ر ر ل ط ب ر د و ی ب ی ش ن د و ا ز
س ر ق ی ش ب ی ل ب ر د ی ح ای ح ا ب ر ل ی ب ه خ و د ر ا ن ب ی ن د .

ب ح ث و گ ف ا و ی ل ه ل ق ا ر ا م و ط ی ن م ر ل ه د ر م ل س م ر ا و ر م گ ف ر ت و م آ ر ب ر ه
ن ص ی ب ل ی ح ه ی ت م ر ی م ا ر ط ر ی گ ر ق د ن م ف ر د ه ای و ر ل ا ی ا ن ب ی ن د گ گ ف ا ر و ی ص ر ح ل ه

^۱ الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام، مصطفى منجود ص ۳۱۷، ۳۱۸.



فراهم و طه علی ای قالی دملرت ه دری ک طر ه یه خف هی وهت و درطرر هی رر
جم ای از ص حله ه رار دان د وس رلا آمه ی ب گف ا و و ای هی لی و تشرکی شرورای
بل ح و وه ب منح و احن ح مئش و د^۱ و دبلا دا خضر بمره خر طرلی آراد او امراد و
طعن طبعش ارخ ابه او ایش و را اولم می دارد ه افی زمف ب ردی از لقا طلر ت
و بلر ابه راح ای مئش و لد بمراری وی مخ طلر ت ویدام ویدم تن جلد و و آطبرارادر
روشنی ه رآطه قاروی از حق دووت می ب د^۲.

- مهم ترین پیامدهای دعوتی این تصمیم

یکای از مہمقی ن آااری ن ولک رد مہی ول بلرل دازی نظرام بلیرا ری لری حرام در آط
نواحی بلش مرد. مو اوتسل سل لہر آط فناطق خلوا وادہی سل نای ملا کتب مرہی زہن برای
ش اورزیب وفد و ش اورزلط زحمت شب دوط دیلتبئی م زدیعی وفیقب فدرع سل وٹام ار
گلطلسام وتلی می رفا. فی ورم وبلرخل ولک رد حام لمرل د زہن مرابلرہ
لکیت بل لاط در آورد و از آٹ لٹس اللہامہ دارلاد بے فی و طخراد و رول مری ررد علن
امپ اوٹش تا بل لاط برای خری بلار در نیگی ای اس سلراہ ل و ملاکی دتبکٹنر د و از
آٹ س حط تل ٹش لبطہ ج ایکان بے بی خرلا وادہی سل نای برود وکلر فیبرل م
خوشہ لٹا فیٹلن بے بی خوش لاط می پت^۲.

– بستن راه بازگشت لشکر فارس و روم

و مر **سب** لکخ اذلی نسی ملت راب اگکش تلشک یرارس و روم رامردود رد لرا
هئ یبارب ملط و ش اورلط و طره هی اگر ج ام اه ملاک زین ه ا و مل ریشرفد
ه ر لب دو ط دیلت بی □□ اهلی در آط ورق جی ن می خ مل بیفاری یربجی و تقدر

^١ الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام، مصطفى منجد ص ٣١٧، ٣١٨.

^{٢-} الدور السياسي: صفوه ص ١٨٥.

^٣ الدعوة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب حسني غيطاس ص ١٣٠.



آن طایفه رتبه حاکمان طایفه خود را بپدرشرد و نذر تنفر را هرت ازیداری و مرداودت
لیسلاطخ و برهشلا دیکه به من اودت مل طلاطرداخذ. لکلاط بمرملا دهی فی رپ ای
یلا رلی (میرام) (خ) اب من ان ل «بی ره گفت: ای شهنشلا الله ش ما ازلی نه و پمیلر
ملی و رپ برده و وارزشه پ ای م ش دلاط خ فح البسی دی پ رای آن ل ط جلی وی رده
و هت من اودت ب مس وی آن ل ط دراز ردلی د^۱.

– روی آوردن ساکنان شهرهای فتح شده به اسلام

بفیلر سیل ای ه و م ر م ش خ انن مود پ رسل اس و گنر دار ررط زهنی رای شراورزی
به به لاط مردم آطسرام طبر مشرک شرفت آوریمه سدر لم روی آورند. آطبرا از
برخ ورد مل لاط درس و طلات گنپاه به رامت لیلای خ و دلاط برفند^۲.

– هزینه ی کنترل سرحدات

دلیت سل لمی ازن واحی م خلا فگسار ییبت و ح دود و مرنیلش از آطلره مرل
ب و دب و ثر پت ه م م و لاط م هقی ن آطبارام رپ و یی م اهررد ره ح ر بطر دلیت
سل لم بیا المارط و رپ یی زلاس رلش کی می داد و از بیهت سل را یث ریمه الی بخر و ردار
ب و دگفتی سل ت ه و م ر م ش و ایلای راج هت نارل م رپ گم ارد ب بود هت اداد آطبرا
درش ه پ ای م خلا فنی ش از سیب زارف پ و د و ورل و بمرر آطبر لئی رپ رای ش او روار و
لقا ده بپ را و لای فی رپ رای ی ن هظ ورگم ارد بمرود. از لطن م آم و ورطش رک ری مینظ مهر رای
خفظ و نارل م رپ لساخ اب و د و دلیت مکف مخار د لکگ ری د و اری ج زج مراد
در راه الله ن هشل. و خرا د الملیات زهنی فکی از هبلع دلیت برایت آخ زلن فی رپ را
ب مش م ارم ی پت^۳.

^۱ الدعوة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر ص ۱۳۱.

^۲ منبع سابق ص ۱۳۲.

^۳ منبع سابق ص ۱۳۵.



و م پ ن خ ۱ ﷺ برای نظام خرابه بنی ولطیکه از درآمد بای سلسله خزله‌ی شور و ولطیکه‌ی ضعیف و متبلات لام‌البه‌خوبی از مرده‌ی مخرار دهرلاح و مرومی و ضعیف‌ت‌م‌رپ‌اوت‌لهم‌ن‌را‌ب‌ب‌ر‌ت‌د. و لهن‌ل‌ق‌ازی‌م‌ک‌ن‌ن‌ز‌ر‌ود‌م‌ر‌پ‌را‌و‌گ‌ر‌ذ‌ار‌ر‌ر‌ط‌ز‌ه‌ن‌ه‌ا‌ی‌ب‌ا‌ح‌ش‌د‌ب‌ه‌ه‌ت‌ش‌ا‌و‌ر‌ز‌ط‌و‌ص‌ا‌ح‌ر‌ا‌ش‌ل‌ط‌ب‌ل‌را‌ا‌ح‌ر‌ا‌س‌ل‌ر‌ا‌ه‌ل‌ل‌و‌ر‌ا‌ش‌ل‌ر‌ا‌ق‌ب‌ر‌ا‌و‌ا‌ل‌ب‌ه‌ب‌ا‌ل‌ای‌ب‌ر‌ل‌م‌ع‌ی‌ش‌ا‌ر‌ا‌ط‌ل‌ل‌ا‌ر‌د‌ا‌ن‌د‌و‌س‌ا‌ل‌ن‌ب‌ه‌ه‌ی‌ر‌ز‌ط‌م‌ر‌ر‌ا‌ر‌د‌ا‌د‌م‌ل‌ل‌ه‌ر‌ا‌ت‌l‌ا‌ر‌د‌ا‌خ‌ر‌ت‌ل‌ن‌د‌!

۲۳۳۴ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ.

ترجمه: از عمر - رضی الله عنه - روایت است که فرمود: اگر در فکر مسلمانان بعدی نمی بودم، هر سرزمینی را که فتح می کردم، میان اهالی آنجا، تقسیم می نمودم همان گونه که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - زمین خیبر را تقسیم نمودند.

فوائد حدیث:

۱) عمر بن خطاب زمین‌هایی را که مسلمانان به غنیمت می گرفتند بین آن‌ها تقسیم نمی کرد، بلکه در دست صاحبان آن‌ها قرار می داد، و از خراج آن‌ها به نفع عموم استفاده می کرد.
۲) در حکم زمین‌های مفتوحه بین علماء اختلاف است، امام ابو حنیفه می گوید: اختیار آن با (ولی امر) مسلمانان است، اگر مصلحت را در تقسیم کردن آن می دید، تقسیم کند، و اگر مصلحت را در تقسیم نکردن آن می دید، تقسیم نکند، امام شافعی می گوید: زمینی را که مجاهدین از کفار به تقسیم نکردن آن رضایت بدهند، و از امام مالک در این مسئله دو قول نقل شده است، و قول مشهور آن است که زمین‌های مفتوحه نباید تقسیم گردد، بلکه باید از آن به نفع عموم استفاده شود.^۲

^۱ - الخراج: أبي يوسف ص ۲۷۱، اقتصادیات الحرب ص ۲۲۳.

تحقیق: د. صلابی

^۲ - فیض الباری، د. هروی



۱۵ - باب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

وَرَأَى ذَلِكَ عَلَى فِى أَرْضِ الْخُرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ . وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ . وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ « فِى غَيْرِ حَقٍّ مُسْلِمٍ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ . وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: کسی که زمین مرده را زنده کند (زیر کشت آورد)

و علی رضی الله عنه در زمین مخروبه‌ی کوفه همین طور حکم کرد.

و عمر رضی الله عنه گفته است: کسی که زمین مرده را زنده کند، مالک آن می شود، و از عمرو بن عوف روایت می شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «که مسلمانی در آن حق نداشته باشد و هیچ ستمگری در آن حق ندارد» و در این مورد، از جابر، از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است.

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا»: با فتح «میم» و «واو» خفیف، قزاز گفته است: «الموات» به زمینی گفته می شود که آباد نشده است. آبادانی را به زندگی تشبیه کرده اند و رها شدن آن را به فقدان حیات. «احیای موات» یعنی اینکه شخصی قصد کند زمینی را که معلوم نیست قبلاً در مالکیت کسی بوده، با آبیاری یا کشت یا غرس درخت یا ساخت و ساز احیا کند، در این صورت آن زمین ملک او می شود؛ خواه آن زمین به منطقه های آباد نزدیک باشد یا دور، و خواه با اجازه حاکم باشد یا بدون آن. این نظر جمهور (اکثریت فقها) است. اما از ابوحنیفه نقل شده که اجازه امام در هر حال لازم است. از مالک نیز در مورد زمین های نزدیک به آبادانی همین نظر نقل شده است و معیار نزدیکی، نیاز مردم آن منطقه به آن زمین، مثلاً برای چرا و مانند آن، می باشد.

طحاوی برای اثبات نظر جمهور علاوه بر حدیث، به قیاس با آب دریا و رودخانه و شکار پرندگان و حیوانات استدلال کرده است؛ زیرا همه اتفاق نظر دارند که هر کس آنها را تصاحب یا شکار کند، مالک شان می شود، چه نزدیک باشد چه دور، و چه امام اجازه داده باشد یا نه.

در ادامه آمده است که علی رضی الله عنه نیز در زمین های خرابه کوفه چنین نظری داشته است. در روایت نسفی آمده: «در زمین موات کوفه». همچنین عمر گفته: «هر کس زمینی مرده را احیا کند، برای اوست»؛ این را مالک در موطاً از ابن شهاب از سالم از پدرش به همین مضمون نقل کرده است. در کتاب «الخراج» یحیی بن آدم آمده که سفیان از زهری



از سالم از پدرش نقل کرده که مردم در زمان عمر زمین‌ها را سنگ‌چین می‌کردند (نشانه گذاری برای تملک)، پس عمر گفت: «هر که زمینی را احیا کند، برای اوست». یحیی گفته است: گویا عمر آن زمین را صرفاً با نشانه‌گذاری مالک ندانسته، مگر اینکه آن را احیا کند.

و آمده است که از عمرو بن عوف از پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز روایتی مشابه روایت عمر نقل شده است. و در روایت آمده: «در جایی که حق مسلمانی در آن نباشد، و برای ریشه ظالم، حقی نیست». این روایت را اسحاق بن راهویه با سندی از ابوعامر عقدی از کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف نقل کرده که از پدرش و او از پدر بزرگش (عمرو بن عوف) از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید که فرمود: «هر کس زمینی مرده را بدون اینکه حقی از مسلمانی در آن باشد احیا کند، برای اوست، و برای ریشه ظالم حقی نیست». این روایت را طبرانی و سپس بیهقی نیز آورده‌اند، گرچه کثیر ضعیف است و برای جدش عمرو بن عوف در صحیح بخاری فقط همین حدیث آمده، که او نیز عمرو بن عوف انصاری بدری که احادیثش در جزیه و غیره آمده نیست.

در برخی روایات آمده: «و گفت عمر و ابن عوف...» که در آن «واو» عطف است و «عمر» با ضم «عین» آمده که تصحیف است، و کرمانی این را توضیح داده و گفته اگر چنین باشد، ذکر «عمر» تکرار شده است. اما جواب داده‌اند که در این تکرار فوایدی هست، مثل اینکه یکی به صورت جزم آمده و دیگری به صورت تمریض (نقل غیرقطعی)، یا یکی با افزودن عبارت و دیگری بدون آن، و یکی مرفوع (منسوب به پیامبر) و دیگری موقوف (نقل از صحابه). سپس گفته شده صحیح این است که «عمرو» با فتح «عین» است. من می‌گوییم: بنابراین تمام تلاش‌هایی که برای توجیه صورت گرفته بی‌نتیجه بوده است.

برای حدیث معلق عمرو بن عوف شاهد قوی‌ای نیز وجود دارد که ابوداود از سعید بن زید روایت کرده و از ابن اسحاق از یحیی بن عروه از پدرش به صورت مرسل همین مضمون را نقل کرده است. و عروه افزوده که راوی به او گفته: دو نفر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوی آوردند، یکی از آنان در زمین دیگری درخت خرما کاشته بود. پیامبر حکم داد زمین از آن صاحب زمین است و به صاحب نخل دستور داد نخل‌ها را از آن خارج کند.

در همین باب، روایت‌هایی از عایشه، سمره، عباده، عبدالله بن عمرو و ابواسید نیز آمده که ابوداود، بیهقی، طبرانی و یحیی بن آدم در کتاب خراج نقل کرده‌اند، گرچه در اسنادشان اشکالاتی هست، اما برخی از آن‌ها، برخی دیگر را تقویت می‌کنند.



در جمله «لعرقِ ظالم» در روایت بیشتر راویان، کلمه «عرق» تنوین دارد و «ظالم» صفت آن است، که به صاحب عرق برمی گردد؛ یعنی حق برای کسی که به ظلم چیزی را تصاحب کرده نیست، یا اینکه به خود «عرق» بازمی گردد؛ یعنی هیچ حق برای ریشه‌ای که از ظلم نشأت گرفته باشد، نیست. در بعضی روایات هم به صورت اضافه «عرقِ ظالم» آمده که در این صورت، ظالم صاحب عرق است و مراد از عرق زمین است.

مالک، شافعی، ازهری، ابن فارس و دیگران بر روایت اول تأکید دارند. خطابی روایت به اضافه را غلط دانسته است. ربیعہ گفته: عرق ظالم ممکن است ظاهر یا باطن باشد؛ باطن آن چیزی است که کسی چاهی حفر کند یا معدنی استخراج کند، و ظاهر آن چیزی است که کسی بسازد یا بکارد. دیگران گفته‌اند: ظالم کسی است که در زمین دیگری بدون حق یا شبهه‌ای، درخت بکارد یا ساختمانی بسازد یا چاهی حفر کند.

در ادامه آمده است: و در این باب یا حکم، از جابر از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است که احمد آن را نقل کرده و گفته: عباد بن عباد، از هشام، از عروه، از وهب بن کیسان، از جابر نقل کرد: «هر که زمینی مرده را احیا کند، پاداشی در آن دارد، و آنچه جانوران از آن بخورند، صدقه‌ای برای اوست».

ترمذی نیز از طریق دیگری از هشام با لفظ «هر که زمین مرده‌ای را احیا کند، آن زمین برای اوست» روایت کرده و آن را صحیح دانسته است. درباره روایت هشام اختلاف هست: عباد از او چنین نقل کرده، ولی یحیی القطان، ابوضمره و دیگران از او از ابورافع از جابر نقل کرده‌اند. ایوب از هشام، از پدرش، از سعید بن زید نقل کرده، و عبدالله بن ادریس از هشام، از پدرش به صورت مرسل.

در مورد عروه نیز اختلاف هست: ایوب از هشام آن را متصل روایت کرده، اما ابوالأسود گفته از عروه، از عایشه است، چنان که در این باب آمده. و یحیی بن عروه از پدرش مرسل نقل کرده، چنان که در سنن ابوداود آمده است. شاید به همین دلیل بخاری آن را با قطعیت نقل نکرده است.

ابن حبان از این جمله در حدیث جابر که می‌گوید: «او در آن پاداش دارد» چنین استنباط کرده که ذمی (غیرمسلمان تحت حمایت اسلام) با احیا مالک زمین موات نمی‌شود، زیرا کافر پاداشی ندارد. اما محب طبری پاسخ داده که کافر اگر صدقه بدهد، در دنیا پاداش می‌گیرد، چنان که در حدیث آمده، پس می‌توان پاداش را برای او به معنای دنیوی دانست و برای



مسلمان اعم از آن (یعنی دنیوی و اخروی). سخن طبری قابل قبول است، ولی سخن ابن حبان با ظاهر حدیث بیشتر سازگار است؛ چرا که از واژه «اجر» به صورت مطلق، غالباً معنای پاداش اخروی فهمیده می‌شود.^۱

۲۳۳۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» . قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي خِلَافَتِهِ .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس، زمینی را که صاحبی نداشته باشد، آباد کند، (از هر کسی) مستحق تر است».

عروه می گوید: عمر رضی الله عنه در دروان خلافت خود بدان حکم کرد.

فوائد حدیث:

(۱) تعریف احیاء موات: عبارت است از اینکه یک فرد مسلمان تصمیم می گیرد تا زمینی را که در ملک کسی نیست آباد کند در آن درخت بزند، خانه بسازد یا چاه آبی در آن حفر کند، این زمین به او تعلق می گیرد و مملوکه او می باشد.

(۲) حکم احیاء موات: احیاء موات مشروع و جایز است رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (احمد و ترمذی). «هر کس زمین ویران و بایری را آباد کند از آن او می گردد».

(۳) احکام احیای موات:

۱ - زمین بایر و ویران ملک کسی قرار نمی گیرد مگر به دو شرط:

اول: بمعنی واقعی کلمه آن را آباد کند، یعنی در آن درخت بزند، خانه بسازد یا چاه حفر کند و به آب برساند، پس برای احیاء زمین تنها زراعت، علامت گذاری، و گذاشتن مانعی مانند سنگ یا خار و غیره کافی نیست و با این عمل زمین در ملک کسی داخل نمی شود، اگر چه کسی که این کارها را کرده باشد از دیگران حق تقدم دارد.

^۱ - فتح الباری: (۵۵۴/۴).



دوم: زمین مختص و منسوب به کسی یا به کسانی نباشد.

۲ - اگر زمین بایر نزدیک به شهر یا داخل آن است بدون اجازه دولت کسی اقدام به احیای آن نکند. زیرا ممکن است برای مصالح عامه باشد و در صورت احیاء و تملک منجر به اخلال در کار و منافع عامه گردد.

۳ - معادن بوسیله احیاء در ملک کسی داخل نمی گردد، خواه معدن نمک باشد یا نفت، یا هر معدنی دیگر، زیرا معادن متعلق به مصالح جمعی مسلمانان است، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - معدن نمکی را به کسی واگذار کرده بود و بعد آن را از وی پس گرفت. (ابوداود، ترمذی).

۴ - اگر آبی در زمینی که در دست احیاء است، پیدا شود، احیاء کننده زمین حق تقدم دارد، می تواند قبل از دیگران نیازهای خود را تأمین کند، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ». (احمد، ابوداود).
«مردم در سه چیز با هم شریک هستند، آب، علف و گیاه».

تولاه: چاه قدیمی اگر دوباره حفاری می شود حریم آن پنجاه ذراع می باشد، ولی اگر تازه حفاری شده است حریم آن ۲۵ ذراع است. صاحب چاه با حفر چاه، ۲۵ یا پنجاه ذراع از زمین اطراف چاه را مالک می گردد، عمل عده ای از سلف بر این بوده است و در روایت آمده است: «حَرِيمُ الْبُئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا» «حریم چاه به اندازه ریسمان آن است». (ابن ماجه).

حریم درخت خرما و سایر درخت باندازه طول و عرض شاخه های آنها است. هر کس در زمین بایر مالک درختی شود، به مقدار طول شاخ های آن مالک زمین بایر می شود، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا» «حریم درخت خرما به اندازه طول شاخه های آن (شاخه های درخت خرما) است». (ابن ماجه).

حریم منزل به مقدار نیاز آن است تا صاحب منزل بتواند زباله ها را در آن جمع کند، گاو و گوسفندهایش را نگهداری کند و ماشین هایش را در آنجا پارک کند، هر کس در زمینی بایر و موات منزلی بسازد، آن مقدار از زمین را که برای نیازهای مذکور لازم است، مالک می باشد.



۱۴ - باب ...

باب...

۲۳۳۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَى وَهُوَ فِي مَعْرَسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بَبِطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ . فَقَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ ، يَتَحَرَّى مَعْرَسَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَبِطْنِ الْوَادِي ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را دیدند، که در آخر شب در ذوالحلیفه در وسط وادی عقیق توقف نموده است، از جانب الله به او گفته شد: شما در شنزار مبارکی توقف کرده اید.

ابوموسی یکی از راویان این حدیث گوید: سالم شترش را در ذوالحلیفه در نزد ما متوقف ساخت و می خواست همان محلی را پیدا کند که عبدالله بن عمر شترش را در آن محل متوقف می نمود تا او هم عیناً در آنجا شترش را متوقف سازد، و به دقت به دنبال پیدا نمودن محلی بود که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بهنگام شب در ذوالحلیفه در آنجا توقف می کرد، که پایین تر از مسجدی است که در وسط دره عقیق قرار دارد. این معرس پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در بین سایر معرسه‌های اصحاب و جاده ای که از آنجا می گذرد واقع شده است و درست حدّ متوسط بین جاده و معرסה است».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۳۳۷ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « اللَّيْلَةُ آتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ » .

ترجمه: عمر - رضی الله عنه - می گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در وادی عقیق، شنیدم که فرمود: «امشب، قاصدی از طرف پروردگارم آمد و گفت: در این وادی مبارک، (وادی عقیق) نماز بخوان و نیت کن که عمره و حج را با هم انجام دهی».



توضیح هردو حدیث: حافظ ابن حجر می گوید: (باب...) این مطلب (در صحیح بخاری) بدون عنوان آمده و مانند فصلی است از باب قبلی. در آن، حدیث ابن عمر ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در محل "مَعْرَس" خود در «ذی الحلیفه» به او نشان داد (و فرمود): «تو در سرزمین مبارکی هستی»، و همچنین حدیث عمر به صورت مرفوع که گفت: «فرستاده‌ای از سوی پروردگارم نزد من آمد و گفت در این وادی مبارک نماز بخوان». پیش‌تر در بخش حج درباره این دو حدیث به‌طور مفصل بحث شده، اما ارتباط این احادیث با عنوان باب برای برخی مبهم بوده است.

مهلَب گفته: بخاری سعی کرده است با ذکر این احادیث، محل تعریس (اقامت کوتاه شبانه) پیامبر را به‌عنوان مکانی معرفی کند که یا متوقف برای اوست (موقوف) یا تحت تملک او در آمده، به‌خاطر اینکه در آنجا فرود آمده و نماز گزارده است. اما این استدلال پایه و اساسی ندارد؛ زیرا ممکن است کسی در زمینی که مالک آن نیست فرود آید و نماز بخواند، اما آن مکان صرفاً به‌خاطر این اعمال، ملک او نمی‌شود؛ چنان‌که پیامبر در خانه عتبَن بن مالک و جاهای دیگر نیز نماز خوانده بود.

ابن بطلال پاسخ داده: مقصود بخاری این نبوده که آن محل ملک پیامبر شده، بلکه هدف او این بوده که محل تعریس به سبب فرود آمدن پیامبر به او نسبت داده شده، نه اینکه به ملک او تبدیل شده باشد.

ابن المنیر و دیگران نیز ادعای مهلب را رد کرده‌اند و گفته‌اند: بخاری قصدش این نبوده که بخواهد ثابت کند آن محل ملک پیامبر شده، بلکه می‌خواسته توجه دهد که آن سرزمین (بطحاء) که پیامبر در آنجا تعریس کرده و دستور به نماز در آن داده شده، داخل در املاک مواتی نیست که با احیا، ملک افراد شود؛ چرا که در آن نه دیواری کشیده شده و نه نشانه‌ای از احیای مالکانه وجود دارد. یا اینکه بخاری می‌خواسته بگوید آن مکان با وجود اینکه احیا نشده، به دلیل تصرف خاص پیامبر در آن، حکمی مشابه احیا یافته و برای عموم مسلمانان در نظر گرفته شده است، مانند سرزمین «منی»، که هیچ‌کس حق ندارد در آنجا بنایی بسازد یا آن را سنگ‌چین کند؛ چون حق عمومی مسلمانان بر آن تعلق دارد.

من (ابن حجر) می‌گویم: خلاصه مطلب این است که گرچه آن وادی از نوع زمین‌های موات است، ولی محل تعریس پیامبر از آن مستثناست؛ چون جزو حقوق عمومی مسلمانان است و هیچ‌کس حق ندارد آن را به تصرف شخصی درآورد، حتی اگر شرایط احیای زمین در



آن اعمال شود. و این اختصاص به محل خاصی که پیامبر در آن نزول کرده ندارد، بلکه هر جایی که چنین وضعی داشته باشد، همین حکم را دارد.

نکته: «معرَس» (با فتح «راء» و بدون تشدید) به معنای محل تعریس است، و تعریس یعنی فرود آمدن در آخر شب برای استراحت.

۱۷ - باب إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ أَقْرَكَ مَا أَقْرَكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجْلاً مَعْلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

باب: اگر مالک زمین بگوید تو را جای می دهم تا آنکه الله تو را جای دهد و ميعاد معين را ذکر نکند، و آن به رضایت هردوی شان است.

۲۳۳۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سَلِيمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَجَلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِلْمُسْلِمِينَ ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ ، مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُقَرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نَصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نَقَرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا » . فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجَلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ .

معنی کلمات:

- ظَهَرَ: پیروز شد.
- تَيْمَاء: دهی است بزرگ در کنار دریا در منطقه طی.
- اَرِيحَاء: دهی بود در شام، که الآن به صورت شهر بزرگی درآمدہ است.
- اَجَلَاء: بیرون راند، تبعید کرد.

ترجمه: «ابن عمر می گوید: عمر بن خطاب - رضی الله عنه - در دوران خلافت خود یهود و نصاری را از سرزمین حجاز اخراج نمود، زیرا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وقتی بر خیبر تسلط یافت، خواست که یهودیان را از آنجا اخراج نماید، چون وقتی برجایی مسلط می



شد زمینهای آن به الله و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - و مسلمانان تعلق می گرفت، (و از مالکیت کفار خارج می گردید).

اما یهود خبیر از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خواستند که به آنان اجازه دهد تا در خبیر بمانند و به باغ و زراعت آن رسیدگی کنند و در مقابل نصف میوه و محصولات زراعتی برای آنان باشد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در پاسخ ایشان گفت: «تا هر وقت که مایل باشیم، به شما اجازه می دهیم، نه برای همیشه». بنابراین یهودیها تا زمانی که عمر آنان را به تیماء و اریحاء تبعید کرد در خبیر باقی ماندند.

فوائد حدیث:

- ۱) (تیماء) و (أریحاء) دو منطقه در اول سر زمین شام از طرف مدینه منوره است.
- ۲) مزارعت در هر میوه و حاصلی جواز دارد، خواه درخت باشد، و خواه کشت.
- ۳) اینکه عمر بن خطاب یهود را از حجاز بیرون کرد، سببش آن بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای یهود نگفته بودند که برای همیشه در خبیر مانده می توانند، بلکه گفته بودند: تا وقتی که ما بخواهیم شما در خبیر مانده می توانید، و دیگر آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم در آخرین ایام حیات خود فرمودند که: «یهود را از (جزیره العرب) خارج سازید»^۱
- ۴) و م پ ن خ ا فیض اری از ا رط وی هوی ط خ ر ر ا م آ ر و پ ت ر ک و ط ن ر د و آ ط ب ا را از لب ش و پ ای و پ ی ب ه و ر ا ق و ش ا م پ ر ا د ف ر ا آ ط ب ل ر ت ا م د ا ت خ ر و د و م ن ک ر ف د و خ ل م ی ط ل ب ه م ر ا ر ت و ط ل ر ه ی د ه ل ر ل م و م ر ل م ل ا ط ر ر ی ش ر د م ر و د . ب ی ل ر ل ی ن غ ی ف ه ل ز م د ل ل ر ت ه ی ن ل ن د م ر ا ی ج ل م ر ی و ت و ط ل ر ه ر ن ی و م ر ر ا ز د و ا م ر ا ب ی ه ی ه و د و ض ا ر ی ب ه ن گ گ ی و ا د ی خ و د ی ر س ل ه ی ح ک و م ت س ل م ی ا د ا م ر ه د ا ف ر د و ا ت م ا م ح ه و ق و م ن ی ا ی ک ش ه ر ف ی ج ر خ و ر د ا پ و ف د .
- ب ی ه ی و و ر ط ل ر ا ز ا ن ل م ر ی ب و ب ل ر ن ش ر ه ا ن م ر ر د د ل ر د ر ه و م ر و ل ا ل ر ا ل ل ی و ب ر م و د : (لا یجتمع دینان فی جزیره العرب). «دوین درشهره جیره ی و ب ی س ا ط ل ب م ن ا ر ن خ و ب ل ن د آ م د».

^۱ - فیض الباری، د. هروی



باد ازین هوم و مریب صحیح تی ح یث اذولطن مود و دض اراین آرلط وی ه و قراط
مخدر و بدک و بلی روط رد^۱.

گفتای سلت هی ه و قراط مخدر و دض اراین آرلط ازم اطری نبل لرا وس و رخت
تی ن ش ه لسل لپ و ف مبلای نبت اه دات خ و با م و ل الله و م نکک رفرد و ن مرض
لقم لطن م و ف دیکی از لرا اخ را د آطب از مخدر جی و لای سرت ره و رد الیبرن و مرر
مخدر و آطب ارمی ند و ردال میگی دبنی امی هی ه و د مخدر او را ز فرد و هرت
و لکاش را زخمی رفد و مر و رن خ را بر خ سرت و سرخ رلای رد و گفت ب م لرا
م و ل الله هپاره ی ام و ال مخدر آطب اه رار داد ه ه صا خت و م و هترا و ه لوی ره الله
بخ و ل ش م را در مخدر و بلی مگ هتلت. و ان و ط و ردالین و م و مریب خ طار امر و لاش
به مخدر و پاهل ش تبین رام در آطب ج بلره وی ح لهر مشرد و هرت و لای ش م آرو
گ رهی ده سلت و مرادر آطب ج را ه لای جری و و دندای م از لدن و مر آطب را امراه
می ه ل فب منظر می و د مبلای از مخدر ج لای و ط نش فی د.

و ردال میگی دبنی امی هوم و زم راج زم م و ت آطب را بلج و روط ند و برردی
ی ه و دی از ه لای و لای قنزد او آمد و گفت: ای لرام لای ن! ای ام را از مخدر و روط
می نی در ح لای ه م د مریب و ط ک کرد و هپاره ی ام و ال آطب قش رکی مبر
م اه راد اجست؟ و مریب گفت بگ م لطم می نی سخ ن م و ل الله رلرام وی رده ام ره
خ ا ب ت و م و د: لای ح لای و لای هت تبین امی ه از مخدر و روط رد مشروی و
ش ا رتت و رتک الله ش ب از جلی ب ه جلی مبررد؟ آط م رد گفت: بک دبنی مریب ک شروخی
بود. و مریب گفت: ش م ن ال! دروغ میگی ی س رل آام و مریب آطب را از مخدر و روط رلاد
و در و و مریب و ط لای ط به آطب ام ال شار و الی بای هی رازی ل الطشار م ل و
لقاب ای هی ری داد^۲.

^۱ - السنن الکبری: بیهقی (۲۰۸/۹)، مصنف عبد الرزاق (۵۳/۶).

^۲ - البخاری، لک الشروط، شماره ۲۷۳۰.



آری یه وی اطبت اه دات خود وم نک رفد و یخ لا تنم وفد. س طی لری برود ره
بجی برسل اس صیت می ول ال علیه السلام از شره جی ره ی و پس اط اخرا دم تش ف هبیلای ن
ومر علیه السلام آطب ارا اخرا دپ مس رزی نضی ماء و ای ح اب می اد.

بم لقی نض اراین آراط مشروط و ت اه طلی ببا می رول ال و بر یو یک پس را ب و فرد
وم نک رفد و پم ام ل ت بی وی لرداخ لا هبیلای ن و مر علیه السلام آطب ارا ازن آراط بره و رراق
بمی اد و پم ام رای شام و وراقن و شت ه از زهن های مخ ربه در اخلا ا ر ل ط ب ذان و ترا
برای خ و دبلا امس انی د. آطب له و راق بیل د و م ح له ایب من ام ن آراط ره «درن زه کیری بهره
س اخلا د».

بلای می ف می گئی د: و مر علیه السلام انت و طله ی نض ارا لیه ه می ل مل طبی هنرا کبر و هبیلای ن
خ و مل تنقا در می ط آطب ا و می ل مل ط بطر له ی آاندن ط د. از ن رو آطب را را ور از ن دن
ببا و لقا دن ف ب ای خود را لیه ه دلی تن و ای سل لم و لمی س انی د ج لی وطن رد.^۲
اغت در سل لم ج زوحه و ق الیه ه ی ب رب ه ح ا می ی د ل لاط ه ی ن لم لب در
لله ی ن لیه ه و ح ی نبی طش ده سل ت. الله می رحل د:

﴿فَلَا تُعْذِرُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ۱۹۳] الله آراوز «رط ج و بر رس را ک ارط

نضت».

بم لقی ن مر می رحل د: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:
۱۹۴] بر ه رات ادی و آا و بر شام را در لقا ش گن پرت برر اوب ملند آطت ل د ی و
ت آا و ز نه د) له آغ از رطت ادی و آا و ز م هذوع سل رت لک ن دپ پلر آط ب راع از
خ و شان و مر از ب برای اخ ذ ص ا آزاد سل ت».

بم لقی ن سل لم ح ق ن گ ی بلر اد را خ ط بر ط سر اخاه و آط رب و ثلر از ح ق اغت
طس اه سل ت را ه ح ق ع ه دات و نذ گئی م رم ن ح طت از د ک ل طر ل در م بلر

^۱ - الأموال: أبي عبيد ص ۲۴۵.

^۲ - الخراج: أبي يوسف ص ۷۹.



ت آواز و تہ ہی دسلت وی لئی ک مہ لہی ت و مہرومی سہرت ربررگئر دطب مہری مردم
گقتل امش دہسلت و آاوی ببردی ازبدر اجش رملت آاوی بمہی بدر اجش رسلت!

للط لا مریح رطلد: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ۳۲] سبررور
لسلای رب دوط لؤکک ا ہا ی بلس اد در زہی فیکش د للطلسلت مگی ہی بمہ لسلطبرا
راش اہسلت و بر سلسلای را از مرگ یعلی عیش د للطلسلت رگئر ہی بمہ
مردم رانی دہ ردهسلت لئی ربردن جان دہ جمع و و وی از او اء جام اہسلت».

در رورنئی طی لئی ت و مہرررر در دوط لک و مہر خرہ حرق اہدت و حرق
ی اءبدر ادبہی تہ ژہای طی بود پہ مردم می گفت: من اگر زارلط خود رب شرما
ن ماردہ اءش م رلنقہ نند و ب لک ح رمرت جان د و ملا مرائی شرما و ب خ و نر بلکئہ
آطبا راسل اخ دامن مودہ اءا اا الله و سرت لقا مہر رب شرما آہروزی جندر ہنیلای ن
گکر سی از آطبل رشم لسا م رہبہ مہی ت الہ اہامش م را از ای یرم و از لطل
رہطسلت برم و د: مردمی بہہ زوتہ ہی دم آروپہ اوارا بشل د حرق اہدت از
اوسل بشل دہسلت!.

طی نسخن و یبر و دم ج و از گنپان اوارا برہ زور و شرکن آہ و تہ ہر د دللہتری
ن د.

بم لہن درن امہ اءب مہوم ہی طل ارینش تبہ مہر دویب صرت دءر بلررای الزرات
حرق خہی ش لئی بی اورد گئر لہن رردح مرش بلرہ اہر اگر دطل و گئر نرہ لہرہ او

۱- نظام الحکم فی عہد الراشدین ص ۱۶۳.

۲- نظام الحکم فی عہد الراشدین ص ۱۶۴.



ه اوت ن فی راطی فیه ای ن رو عب رای ب ع ش ک و ت ر ه ی د س ل ت^۱ ع ل د ن س ر خ ن و م ر ر ه ی
ب ی ل ر ت ه ی د و ت ص ی ب ح ق ب ا ع م ه ی ش د^۲.

در مورد ح ی م م ر ک ن در ه ر ا ط آ ب ل ی ی ط ش د ه ر ه و ا ر ش ر ط ب ر ه خ ل د ه ی م ر ر د م ر ا
ب د و ط م و ل د ه ت س ا ن ط ا ط و ا ز ی خ ر د ر و ر و د ی ح ر ا م ه ر ا ر د ا د ه س ل ت. ل ل د ل ا ط ر ه م ر ر ا ط
م ی ب ر ه ی د:

﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (۲۷) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ

قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾ [النور: ۲۷ - ۲۸]

«ای م ل م ن ط ا! و ا ر د خ ل ا ب ی ل ی ش ی د ه م ا ل ق ب م ش م ل ه س ت م ب ا د ا ز ا ج ا ز م ک ث ر ب ا ن
ب ا ن ی گ ز م ط ی ا د ر ب ی ط و ا ی ط ی ج ز ی ل ن ه (و س ل م ر ط ب ر س ا ن ط ا ط ی ن ر ا ر
ب ر ا ی ش م ل ه ا ر س ل ت) ا ز و ر و ب د و ط ا ج ا ز ه و س ل م (ه ی د س ل ر ت ش ر م ا ل ک د ن د و ل د ز ب ل ر ه
ب ن ا م ب ا ی ب ه م ا ز ل ی ر ا ط ر و ی ل ت و ا ط ب ا ر ا) د ر م د ن ظ ر ه ت ل ا ب ی ش ی د. گ ن ر ر س ر ی ر ا
د ر خ ل ا ب ا ف ب ل ی د) ب م ش م ا ج ا ز ه ب د ب ه ا ط ج ب ا د ا خ ش ی ت ر ا) س ر ی م ر ی ط د و
ب م ش م ا ج ا ز ه د ا د ه م ش و د. گ ر ب م ش م ا) ا ج ر ا ز ه د ا د ه ش ر د و ا ک ف ل د ه ب گ ر ه ر د ل ل ر س
ب گ ر ه ی د) و ط ر ا ر ن ک ه ی د (ب ی ن) ا ر ر ج و ع ف ی ن ه ق ب ه ح ل ا ل ط و (ا ب ی ط ی ا ط م ی ش د.
ا ل ث ب س گ ا ه ا ز ا ی ط ی س ل ت ه م ی ن ی د ل ا س ب ا ی ن و ب ا ی ا و م خ ل ط ت ن و ر ن ی د)».

ب م ل ل ی ن ب م ر و د ه س ل ر ت: ﴿وَأْتُوا أَبَوَيْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: ۱۸۹] «و ا ز د ر
ب ا ی خ ل ا ب ل ه م ا ز ل و ا ر ه ی د».

و ن ی ر م و د ه س ل ت: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ۱۲] «و ج س ل و ی و ل ا ر د ه د ر ی ن ک ه ی د».

^۱ - نظام الحكم في عهد الراشدين ص ۱۶۵.

^۲ - القضاء ونظامه في الكتاب والسنة د. عبد الرحمن الحميض ص ۴۸.



ببرسل اسبہن ینم وجای رنک وود ہ در زم ل غنای رنل ہی نبرہ ورژہ دور ل
وہپ اروق حرمت خلایب ای بل راد رویت مٹش دوبر س در خلای ای اح اس آرام ش
ولسکی ش می رد^۱۔

و اما حق ملکی تب بردیت آخی ن حردی ره درشری ات م آرازسرت و در دورلط
خف ای رشی ن مخ و ظب ود. لک لک ه وه ای و م پ ن خ ا ^{سب} به خ لظ شری سی لری
و نظ ام ی م آروپ ه ج لی و ط نض اراین آرزلط ی مود مخدر ازش رده ج خدری و پسر لظ
گ رهی مبه سلا دارلط خود در وراق و شامن شرت ره در آط ج بلره آطبر ازین موی در
م بهل زهی نض لظ دادمش ود. وی بیه اح ارام حق ملکی تب بردی آطبر بلرود ره سلا م
برای نخی لظ سلتب مل فیه ب برای ملام لظ میشل د^۲.

بم لهن زملاى هوم پوخ ا ﷺ مس گگس ارى م آدلاح رام را هئلرت وىرارى
 لى ن هئظ ورن ااب و د خ ل ا ب اى م ك فى ل ط را م آد رت خى ب ن ح ل د م بر ه س ا ح ل ش ر ل ط
 مى م ت هئسل ب ل د ر ا خ ت ن م و د و ا م ل ض ر ك ل ا ط ب ا ر ا ل ب ر ر د ل د ن و م ك ن ر جى ر ل ر
 هى ز ل ط ا ح ا ر ا م و م ب ه ح م ل كى ت ب ر د م ب و د . ل ل ا ه ل ن ح ق م ل كى ت ب ر دى نى ر د و ط م ر د و
 ش ر ط و م ر ا و ا ت ح د و ش ر وى و م س ل ا ح و م و مى ن ذ و د . ل ل ا ط ب ل ل ب ن ح ا ر ث م ن ذى در
 ز م ل م م و ل الله ﷻ ا ز ك ل ل ط ز ه نى ط لى د . آ ط ح ر ت ﷻ ز ه ن م ر و ر د ن ظ ر ر ب ل ر ه او
 د ا د س ل م س و م پ ن خ ا ﷻ در د و ر ل ط خ ل ب ت خى ش ب ر ل ل ر ا ح ر ا د ن م ر و د م ر ه او
 ك ف ت : ز ه نى ا ز م و ل الله ﷻ ط ل ب ر دى و ك ل ل ط در خ و س ل ت سى ر ا ر د ن م م ن م ر و د
 و ا ن و ط ز ه نى ف ب سى ا ب ز ك گى در ه ن ت و س ل ت م ن م ت و ل ا ب م ه اى ر ا ب ل ر ا د ن ذى . ل ل س
 ب ه ل د ا ز ه اى ه م م ت و ل ا ب ل ا د نى ب ر اى خ و ج ر ر د ا ر م ر ه او ر ب ل ر ه م ر ف ب س ل ا ا ت ر ا در م ر ل ط
 م ر ل م ل ط م رى م ن ب ل ل ل ا ف ب ت و ك ف ت : م و ل الله ﷻ آ ط ر ب ل ه م ف ب خى د س ل ر ت .

١- نظام الحكم في عهد الراشدين، ص ١٦٥.

^۲ - همان مصدر ص، ۱۸۹.



ومرّی کفّ تبّه الله و لقی نخ و بی ری رد. اظکاه و مرّی بّی شی از زهی ن مرور دنظر را
از او گپت من مت و لست اطر ابّ اص ازد و در هی ط مل مل طت هی م رد^۱.
لی ن و لمک رد غلّ بی ل ر اطلت ره ملاکرت بر ردی لقر اط مک مرّی بر اص رلاح
وموم ی جام اه دارم بیل ری نگ پ ردی در لی ن زهی م سه ل اری ن مود لی ام رم مت و لد
دپخ ش مارو هی لم کب رب هف ع جام امتصر ن حل د^۲.

۱۸ - باب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرْعَةِ وَالثَّمَرَةِ

باب: آنچه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم با دادن محصول کشاورزی و میوه به
یکدیگر کمک می کردند

۲۳۳۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي
النَّجَّاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بْنَ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظَهِيرِ بْنِ
رَافِعٍ قَالَ ظَهِيرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا
رَافِعًا. قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ دَعَانِي رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ». قُلْتُ نُوَاجِرُهَا عَلَى
الرُّبْعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ الثَّمَرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ « لَا تَفْعَلُوا ارْزَعُوهَا أَوْ ارْزَعُوهَا أَوْ
أَمْسِكُوهَا ». قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمِعًا وَطَاعَةً.

معنی کلمات:

- رافع: از رفق، مناسب، ملایم، بهتر.
- محافل: مزارع، زمین های زراعتی.

ترجمه: «ظهیر بن رافع می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ما را از کاری منع
کرد، که برای ما سهل و آسان بود، رافع بن خدیج راوی حدیث می گوید: به ظهیر گفتم:
هرچه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بگوید آن حق است، ظهیر گفت: پیامبر - صلی الله
علیه وسلم - مرا صدا کرد و گفت: «زمینها را چه کار می کنی؟» گفتم: آنها را در مقابل یک

^۱ - المغنی (۵/۵۷۹)، نظام الأرض، محمد أبو یحیی ص ۲۰۷.

^۲ - نظام الحکم فی عهد الخلفاء الراشدين، حمد الصمد ص ۱۹۲.



چهارم و یا چند اوسق (هر وسق ۱۲۰ کیلو) خرما یا جو به اجاره می دهیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «این کار را نکنید، باید خودتان آنها را بکارید و یا آنها را به دیگران بدهید تا از محصول آن به رایگان استفاده کنند، یا آن را نزد خود نگهدارید». رافع گوید: گفتیم با روح و جان اطاعت می کنیم».

توضیح: قبلاً گفتیم که مزارعه صحیح، عبارت است از دادن زمین بکسی که آن را بکار در برابر بهره ای از محصولی که از آن بدست می آید، مانند یکسوم یا یک چهارم و ... یعنی نباید نصیب و بهره اومعین و مقطوع باشد.

پس اگر نصیب مالک معین باشد بدینمعنی که مقدار و میزان بهره و محصول را معین کند بعنوان اجرت یا مقداری از مساحت زمین را معین کند که بهره اش از آن او باشد، و باقیمانده از آن عامل و کارگر باشد هر دو در آن شریک باشند.

در این گونه موارد مزارعه فاسد است، چون موجب ضرر و زیان و فریب می شود و به نزاع و کشمکش منجر می گردد.

۲۴۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ » .

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنهما - می گوید: عده ای از ما زمین اضافی داشتیم، گفتیم آنها را به ثلث یا ربع یا نصف محصول آن به اجاره می دهیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که زمینی دارد یا خودش آن را کشت نماید، یا آن را به دیگری بدهد تا آن را کشت کند و محصولش را بردارد و زمین را به مالک برگرداند، اگر صاحب زمین این کارها را نکرد زمین را پیش خود نگهدارد».

توضیح: اگر کسی زمین بیش از نیاز دارد، مستحب است آن را بدون اجاره و کرایه به برادر مسلمان خود بدهد.

جمهور علماء اجاره زمین در برابر محصول را جایز نمی دانند زیرا، این اجاره بمعنی معامله محصول در برابر محصول است، بصورت تفاضل و نسیه، و این ممنوع است اما آنچه که از



امام احمد در باره جواز آن روایت است، محمول است بر مزارعه نه اجاره زمین در برابر محصول.

۲۳۴۱ - وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که زمینی دارد یا باید خود بر آن زراعت کند، یا به رایگان آن را در اختیار برادر دینیش قرار دهد تا از محصولات آن بهره برداری کند، اگر این کار را نکرد، باید زمینش را پیش خود نگهدارد».

توضیح، در ختم بعدی ان شاء الله

۲۳۴۲ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ ذَكَرْتُهُ لَطَاوُسُ فَقَالَ يُزْرَعُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ « أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا » .

ترجمه: از عمرو روایت است که گفت: من به طلوس (از حدیث رافع بن خدیج) یاد کردم وی گفت: زمین را به اجاره بگیرد، و ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم از این کار منع نکرده ولیکن گفته است: «اگر کسی از شما زمین خود را به برادر خود می بخشید، بهتر از آن است که مقدار معین (اجاره) از وی بگیرد».

توضیح: جمهور صحابه، تابعین و ائمه، مزارعه را جایز دانسته اند و دیگران آن را منع کرده اند، آنانی که مزارعه را جایز می دانند، از معامله رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - با اهل خیبر استناد می کنند، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - زمینهای خیبر را در برابر سهمی از محصول به اهل خیبر واگذار نمود، و احادیث نهی از مزارعه را حمل به صورت می کنند که سهم صاحب عمل مجهول باشد، همانطور که از حدیث رافع بن خدیج - رضی الله عنه - بر ماید، ایشان می گوید: «كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ» (متفق علیه). «ما از دیگر انصار باغ های زیادی داشتیم، زمین ها را به اجاره می دادیم، باین صورت که محصول این قسمت از زمین مال ما است و محصول آن قسمت از آن عامل است. گاه وقتی



چنین می شد که زمین ما محصول می داد و زمین عامل محصول نمی داد و گاه وقتی برعکس می شد، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - ما را از این کار منع کرد. برخی، احادیث نهی را محمول بر کراهیت تنزیهی می کنند، چنانکه ابن عباس - رضی الله عنهما - می فرماید: «لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» (بخاری). «رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - از مزارعه منع نکرده است، لیکن فرموده است. اگر زمین را به برادر خود بدهید تا آن را برای خود زراعت کند بهتر است از اینکه زمین را در برابر اجرت بدهد».

۲۳۴۳ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكْرِي مَزَارَعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ .

۲۳۴۴ - ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبَتْ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاءِ وَيَبْشَى مِنَ الثَّبَنِ .

معنی کلمات:

- اربعاء: جمع ربیع، جوی آب کوچک.

- تبین: کاه.

ترجمه: «نافع رضی الله عنه می گوید: ابن عمر در زمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - و خلافت ابو بکر و عمر و عثمان و قسمتی از دوران حکومت معاویه زمین هایش را اجاره می داد، سپس شنید که رافع بن خدیج گفته است: پیامبر از اجاره زمین نهی نموده است، ابن عمر به نزد رافع رفت در حالیکه من هم با او بودم، ابن عمر موضوع را از رافع پرسید، رافع گفت: آری، پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - از اجاره دادن زمین نهی کرده است؛ ابن عمر گفت: می دانی که ما در زمان پیامبر زمینها را در مقابل محصول آن قطعه زمینهای خوب و مرغوبی که به چشمه و جوهای آب نزدیک بود و به هزینه مستأجر کشت می شد، و همچنین مقداری از کاه و علوفه، به اجاره می دادیم»، (و با این کار به مستأجر ظلم می



کردیم، لذا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از این نوع اجاره زمین ما را منع نمود، منظور ابن عمر آن است که اجاره زمین به طور مطلق ممنوع نیست، بلکه تنها آن قسمت که دارای شرطی است که به زیان مستأجر است، مانند قرار دادن محصول زمینهای مرغوب و نزدیک به آب برای موجر و یا قرار دادن مقدار نامشخص علوفه برای او ممنوع می باشد نه اجاره زمین به طور مطلق).

توضیح: ابن عمر رضی الله عنهما گفته‌ی رافع را رد می کند که می گوید رسول الله صلی الله علیه وسلم به طور مطلق از کرایه دادن زمین زراعتی نهی کرده است، بلکه نهی آن حضرت را مخصوص حالاتی دانسته است که شرط فاسد و ناروا در کرایه آن قرار داده شود. به همین جهت است که به رافع یادآور می شود و بدو می گوید تو که خودت می دانی ما در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم گاهی زمین هایمان را با شیوه نادرست به اجاره می دادیم و شرایط نادرست در آن قرار می دادیم و می گفتیم محصول آن قسمت که به جوی آب نزدیک است برای ما باشد و محصول باقی زمین برای زارع که این نوع کرایه نادرست و به زیان زارع می باشد. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن نهی کرده است. یا گاهی زمین را در برابر مقداری نامشخص از کاه به اجاره می دادیم چون مقدار عوض نامشخص بود و باعث ایجاد اختلاف می شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن نهی می کرد. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم به طور مطلق از اجاره‌ی زمین مزروعی نهی نکرده است و نهی آن حضرت صلی الله علیه وسلم تنها متوجه صورت هایی است که مشتمل بر زیان و شرایط فاسد باشد.

از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که گفت من می دانستم در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم زمین زراعتی به اجاره داده می شد ولی بعداً بعد از شنیدن روایت رافع ترسیدم گفتم: مبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم تغییری حکم قبلی به وجود آورده باشد، لذا عبدالله از آن به بعد از اجاره دادن زمین مزروعی خودداری می کرد. الله اعلم

۲۳۴۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى . ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ -



صلی الله علیه وسلم - قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ .

ترجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که فرمود: می دانستم که در عهد مبارک رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ، زمین ها را اجاره می دادند. راوی می گوید: سپس، عبد الله بن عمر ترسید که مبدا رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمان جدیدی صادر کرده که او نمی داند. بدین جهت، اجاره دادن زمین را رها کرد.

فوائد حدیث:

۱) سبب خودداری نمودن ابن عمر این بود که برایش خبر رسید که رافع بن خدیج از اجاره دادن زمین منع می کند، نزدش رفت و گفت: یا ابن خدیج! چه می گویی؟ ابن خدیج گفت: از دو نفر از کاکاهایم که در غزوۀ بدر اشتراک نموده بودند شنیده ام که می گفتند: پیامبر صلی الله علیه وسلم از اجاره دادن زمین منع کرده اند، عبدالله بن عمر گفت: من در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم می دانستم که زمین به اجاره داده می شود.... الخ.

۲) با استناد به این حدیث بعضی از علماء می گویند که اجاره دادن زمین، در مقابل مقداری از حاصل آن مکروه است، ولی نظر علمای دیگر و ادلۀشان را قبلاً در چند حدیث گذشته بیان نمودیم، و گفتیم که اگر اجاره دادن زمین متضمن عقد فاسد نباشد، بنا به قول عامۀ فقهاء جواز دارد.^۱

۱۹ - باب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ أَمَثْلَ مَا أَتَيْنَاهُ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ .

باب: اجاره زمین به طلا و نقره

و ابن عباس گفته است: بهترین کاری که شما می کنید این است که: زمین سفید (بدون کشت) را از يك سال تا سال دیگر به اجاره بگیرید

۲۳۴۶ و ۲۳۴۷ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا يَنْبَغُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ

^۱ - فیض الباری، د. هروی



شَيْءٌ يَسْتَتْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَتَنَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ رَافِعٌ فَكَيْفَ هِيَ بِالْدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمِ . وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَا تَوَنَّنَا فِيهِ ذُووُ الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ .

ترجمه: از حنظله بن قیس از رافع بن خدیج روایت است، که گفت: «دو کاکایم به من گفتند: در زمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - مردم زمین ها را در برابر آنچه کنار جویها می روید یا چیزی که صاحب زمین استثناء می کرد به اجاره می دادند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از آن نهی کرده، به رافع گفتم: اجاره به دینار و درهم چه حکمی دارد؟ گفت: در مقابل دینار و درهم اشکالی ندارد. لیث می گوید: کسی که از حلال و حرام آگاهی دارد، اگر به آنچه که از آن نهی شده (به دقت) بنگرد، این را هم به دلیل خطرات احتمالی جایز نمی داند».

فوائد حدیث:

- ۱ - در مزارعه جایز نیست که طرفین (صاحب زمین و شریک) قطعه یا وزن معینی از محصولات زمین را برای خود اختصاص دهند.
- ۲ - «المادیانات» یعنی جویبارها، این واژه از کلمات معرب است که وارد زبان عربی شده است. «أقبال» جمع «قُبُل» بمعنی ابتدا و سر هر چیز است، «قُبُل» بمعنی قله کوه هم آمده است. «الجداول» جمع جدول بمعنی جوی کوچک است. حاشیه سندی بر سنن النسائی (۴۳/۷).

۲۰ - باب

باب...

۲۳۴۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هَالَالٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هَالَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ « أَنْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الرِّزْقِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتُ فِيمَا شِئْتُ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَرْزَعَ . قَالَ فَبَدَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتَوَاوَهُ وَاسْتَحْصَادَهُ ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ، فَإِنَّهُ لَا



يُشْبِعُكَ شَيْءٌ . فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قَرْشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا ، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زُرْع ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زُرْع . فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

معنی کلمات:

- **فباد:** پیشی گرفت.
- **طرف:** چشم به هم زدن.
- **دونک:** اسم الفعل، آنرا بگیر.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: روزی، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در حالی که یک مرد بادیه نشین نزدش نشسته بود، فرمود: «مردی از بهشتیان، از پرودگارش اجازه می خواهد تا کشت و زرع نماید. الله به او می فرماید: آیا خواسته ات برآورده نشده است؟ می گوید: بلی، ولی دوست دارم کشاورزی نمایم». پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می فرماید: «او، بذر می افشاند. آنگاه، روییدن، رشد کردن و برداشت آن، کمتر از یک چشم بهم زدن، پایان می یابد و خرمی مانند کوه، فراهم می گردد. الله می فرماید: اینها را بردار و هیچ چیزی تو را سیر نخواهد کرد». آن مرد بادیه نشین، گفت: به الله سوگند، آن مرد، غیر از قریش یا انصار، کسی دیگر نخواهد بود. زیرا آنها کشاورزند، ولی ما کشاورز نیستیم. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - از شنیدن این سخن، تبسم نمودند.

فوائد حدیث:

- (۱) در بهشت هر چیزی را که انسان از لذات و کارهای دنیوی بخواهد، در نزدش موجود است، الله متعال می فرماید: **(قُلْ هَٰذَا مَلَائِكَةٌ مِّنْ آلِهِ يُوقَلْ أَلْعُرَىٰ).**
- (۲) اگر کسی پیشه داشته باشد که سبب عیب برایش نباشد، جواز دارد که او را به همان پیشه اش وصف نمایم، مثلاً: بگوئیم، فلانی نجار، فلانی بزاز، فلانی دهقان، و امثال اینها.
- (۳) انسان بر هرکاری که عادت کرد، ولو آنکه سبب زحمتش باشد، به آن عشق می ورزد، و می خواهد تا به همان کار ادامه بدهد.
- (۴) اجراءات کارها در بهشت، مانند اجراءات کارها در این دنیا نیست، بلکه همه چیز در آن جا به حسب دلخواه و بدون زحمت و بسیار به زودی انجام می گیرد.
- (۵) وجه مناسبت حدیث با باب، در این لفظ است «فإنهم أصحاب الزرع». چنانکه ابن حجر گفته است.



۲۱ - باب مَا جَاءَ فِي الْغَرَسِ

باب: آنچه درخصوص درخت نشاندن آمده است

۲۴۴۹ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا نَصْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرُسُهُ فِي أَرْبَعَانَا فَنَجْعَلُهُ فِي قَدَرٍ لَهَا فَنَجْعَلُ فِيهِ حَبَاتٍ مِنْ شَعِيرَةٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَفَرَّيْتُهُ ، إِيَّانَا فَكُنَّا نَصْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَعَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

ترجمه: از یعقوب بن عبدالرحمن، از ابوحازم روایت است که سهل بن سعد رضی الله عنه گفته است: «همانا در روز جمعه خوش می بودیم. زیرا زنی پیر، ریشه های چغندر را که در کناره های جوی ها کاشته بودیم می گرفت و در دیگ می انداخت و دانه های جو را بدان می افزود - نمی دانم که ابوحازم گفته است - در آن دیگ، نه روغن بود و نه چربی گوشت. و چون نماز جمعه را ادا می کردیم نزد آن زن می رفتیم و او همان غذا را نزد ما می آورد و از همین خاطر بود که در روز جمعه خوش می بودیم و چنان بود که ما نه غذا می خوردیم و نه خواب نیم روز می کردیم، مگر بعد از نماز جمعه.

توضیح: مناسبت این حدیث با ترجمه اللباب در «کنا نغرسه فی أربعائنا» است.

۲۲۵۰ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَكْثُرُ الْحَدِيثَ . وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ ، وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَإِنْ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ، وَإِنْ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ ، وَكُنْتُ أَمْرًا مَسْكِينًا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مِلءِ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغْيَبُونَ وَأَعَى حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ ، فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا» . فَبَسَطْتُ ثَمَرَةً لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِهَا ، حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقَالَتَهُ ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا ، وَاللَّهِ لَوْ لَا



آيَاتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثَكُمْ شَيْئًا أَبَدًا (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ) إِلَى قَوْلِهِ (الرَّحِيمُ).

ترجمه از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفته: مردم می گویند که ابوهریره احادیث زیادی می گوید، الله خود می داند. و می گویند که چرا مهاجرین و انصار همچون او حدیث روایت نمی کنند؟ همانا برادران مهاجر مرا معاملات در بازار به خود مشغول می داشت. و برادران انصاری من در کار کشاورزی خود مشغول بودند، و من مرد مسکینی بودم که فقط با سیری شکم، مصاحبت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را برخود لازم گرفته بودم، پس حاضر می بودم، وقتی آنها غایب می بودند، و فرا می گرفتم وقتی آنها فراموش می کردند.

روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هر یک از شما که لباس خود را بگستراند و زمانی که سخنانم را به پایان رسانم لباسش را به سوی سینه‌ی خود جمع کند، هرگز چیزی از گفتار مرا فراموش نمی کند». من یگانه لباسم را که چادری خط دار بود گستردم تا آن که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به سخنان خود پایان داد، سپس چادرم را به سوی سینه ام جمع کردم. سوگند به ذاتی که او را به حق برانگیخته است که تا همین امروز سخنان آن حضرت را فراموش نکرده ام. و به الله سوگند که اگر این دو آیه در کتاب الله نمی بود، هرگز حدیثی به شما نمی گفتم؛ هر آینه آنان که می پوشند، آنچه فرود آورده ایم از سخنان روشن و هدایت، بعد از آنکه بیان کردیم آن را برای مردمان در کتاب، آن گروه، لعنت می کند ایشان را الله و لعنت می کند ایشان را لعنت کنندگان مگر کسانی که توبه کردند و نیکوکاری پیش گرفتند و بیان کردند. پس این گروه (به مهربانی) توبه می پذیرم از ایشان و منم توبه پذیر مهربان (البقره: ۱۵۹).

توضیح: «و الله الموعد» با فتح میم (موعد)، حذف صورت گرفته و تقدیر آن چنین است: «و عند الله الموعد»؛ زیرا «موعد» یا مصدر است یا ظرف زمان یا مکان، و هیچ‌یک از این‌ها نمی تواند خبر برای «الله» باشد (یعنی نمی توان گفت "الله موعد است")، بنابراین معنای درست آن این است که "و وعده گاه نزد الله است". منظور ابوهریره این است که اگر من عمداً دروغی گفته باشم، الله مرا محاسبه خواهد کرد، و همچنین کسی را که درباره من گمان بد برده است، نیز الله حسابرسی خواهد کرد.



بقیه حدیث قبلاً به طور مفصل در «کتاب العلم» (در صحیح بخاری) بررسی شده و بخشی از آن نیز ان شاء الله در «کتاب الاعتصام» خواهد آمد.

مقصود بخاری از آوردن این حدیث در اینجا، جمله‌ای از ابوهریره است که گفته: «و اما برادرانم از انصار را کار اموالشان مشغول می‌کرد»؛ یعنی منظور از «کار»، اشتغال در زمین‌ها با کشاورزی و درختکاری بوده است. و الله دانایتر است.^۱

فوائد حدیث:

۱. پاسخ به شبهه‌ی زیادگویی ابوهریره رضی الله عنه: برخی مردم می‌گفتند ابوهریره رضی الله عنه بیش از حد حدیث نقل می‌کند. او در این روایت علت این امر را توضیح می‌دهد و به شکل عالمانه از خود دفاع می‌کند.

۲. بیان واقعیت‌های اجتماعی صحابه: مهاجرین اغلب در بازار مشغول تجارت بودند و انصار نیز در املاک و مزارع خود کار می‌کردند، در حالی که ابوهریره رضی الله عنه از نظر مالی نیازمند بود و فرصت بیشتری برای همراهی با پیامبر داشت.

۳. اهمیت ملازمت با پیامبر برای کسب علم: ابوهریره رضی الله عنه با وجود فقر، پیامبر صلی الله علیه وسلم را ترک نکرد و از این طریق احادیث زیادی حفظ کرد. این نشان دهنده‌ی نقش تلاش، مداومت و حضور قلبی در یادگیری است.

۴. فضیلت فقر همراه با همت: او فقیر بود اما این فقر، انگیزه‌ای برای همراهی بیشتر با پیامبر صلی الله علیه وسلم شد، نه مانعی برای علم‌آموزی.

۵. یادگیری فعال و حضوری: ابوهریره می‌گوید: «من حاضر بودم وقتی دیگران غایب بودند و یادم می‌ماند وقتی آن‌ها فراموش می‌کردند»، که بر اهمیت حضور دائم و دقت در یادگیری دلالت دارد.

۶. معجزه‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم در تثبیت علم: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود اگر کسی لباس خود را پهن کند و پس از سخنان من آن را جمع کند، چیزی را فراموش نخواهد

^۱ - فتح الباری: (۷۷۸/۵).



کرد. ابوهریره این کار را انجام داد و قسم خورد که هیچ‌گاه آن گفته‌ها را فراموش نکرده است. این تأییدی بر دعا یا عنایتی خاص از سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم است.

۷. اهمیت حفظ علم و انتقال آن به دیگران: ابوهریره با وجود ترس از مسئولیت نقل حدیث، فقط به خاطر آیه‌ای از قرآن (که درباره‌ی پنهان کردن علم هشدار می‌دهد) اقدام به نقل حدیث کرده است.

۸. استدلال به قرآن برای عمل: ابوهریره بیان می‌کند اگر این آیه نبود (آیه‌ی ۱۵۹ سوره بقره: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا...) من هیچ‌گاه حدیثی برایتان نقل نمی‌کردم. این نشان‌دهنده‌ی تقوای علمی اوست.



۴۴ - کتاب: المساقاة

کتاب: مساقات

تعریف مساقات: مساقات مصدر باب مفاعله از «سقی» است و معنی اصلی مفاعله را ندارد. چون درختان اهل حجاز بیشتر احتیاج به سقی و آبیاری دارند چون از چاهها آبیاری می شوند، بدین جهت بدین نام نامیده شده اند.

در اصطلاح شرع و فقه مساقات یعنی عقد مزارعه درختان و واگذاری درختان به کسی که آبیاری آنها را به عهده بگیرد و آنها را پرورش دهد تا اینکه به ثمر می رسند در برابر قسمتی از میوه آن درختان که آن قسمت باید معلوم باشد. پس مساقات یک نوع شرکت زراعتی است براینکه درخت یا درختان را بشمر برساند که در یک طرف درخت یا درختان و در جانب دیگر کار و عمل بر روی درختان و در باره آنها قرار دارد که میوه حاصله برحسب توافق طرفین بین متعاقدين مشترک است مانند نصف یا ثلث و امثال آن. که یک طرف کارگر مساقی یا آبیاری و طرف دیگر صاحب درخت نامیده می شود. درخت یا شجر در این مبحث بر هر چیزی اطلاق می شود که در زمین کاشته می شود و تا یک سال یا بیشتر بماند و برای قطع آن مدت و نهایت معلومی نباشد خواه مثمر یا غیر مثمر باشد. مزد کارگر از چیزهای غیر مثمر، از هیزم و شاخ و برگ و امثال آن از فواید آن درختان غیر مثمر پرداخت می گردد.

دلیل شرعی عمل مساقات: دلیل شرعی این عمل سنت نبوی است و علما اتفاق دارند که این عمل جایز است، چون مورد نیاز است، تنها ابوحنیفه آن را جایز ندانسته است. دلیل جمهور بر جواز آن [احادیث کتاب مساقات است].

ارکان مساقات و مزارعه: این عقد دارای دو رکن ایجاب و قبول است که به هر چیزی که آن را برساند خواه گفتار یا نوشتار یا اشاره مشروط برآنکه از کسی صادر شود که تصرف او جایز باشد، منعقد می گردد.

۱ - باب فی الشُّرْبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ)



وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَمْثَلُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ) . الْأَجَاجُ الْمُرُّ ، الْمُزْنُ السَّحَابُ .

باب: شرب، و فرموده الله عزوجل «و پیدا کردیم از آب هر چیز زنده را آیا ایمان نمی آورند» [انبیاء: ۳۰].

و قول الله تعالى: «آیا دیدید آن آب را که می آشامید. آیا شما فرود آورده اید آنرا از ابر یا ما فرود آرندگانیم. اگر خواهیم شور بگردانیم آنرا، پس چرا شکر نمی گوئید». [واقعہ: ۶۸ - ۷۰].

کلمه «اجاج» که در آیه آمده است به معنی شور و تلخ است و کلمه‌ی مزن به معنی ابر است.

توضیح: در مورد «الشرب» که با کسر «شین» آمده، مقصود از آن، حکم در تقسیم آب است، چنان که قاضی عیاض گفته است. اما اصیلی آن را با ضم «شین» ضبط کرده، که انتخاب اول درست تر است. ابن منیر گفته است کسی که آن را با ضم ضبط کرده، به معنی مصدر است. برخی دیگر گفته اند که مصدر را به شکل مثلث (با سه فتحه) خوانده اند. همچنین «شرب» در اصل به معنی سهم و نصیب از آب است، مثل اینکه بگویند «چقدر شرب زمین شماست» یا «در مثل گفته شده که کمترین شرب زمین، همان کمترین سهم است».

ابن بطلال گفته است که مقصود از آیه‌ی «و جعلنا من الماء کل شیء حی»، به حیواناتی اشاره دارد که در آب زندگی می کنند. برخی دیگر گفته اند که منظور از «آب»، نطفه است. و کسانی که آیه را به این صورت خوانده اند: «و جعلنا من الماء کل شیء حی»، معتقدند که این شامل جمادات هم می شود، زیرا زندگی آن ها به سبزی و رشدشان است و این رشد تنها با آب ممکن است. ابن حجر می گوید: این تفسیر نیز از قرائت مشهور قابل برداشت است و از تفسیر قتاده که گفته: «هر چیزی که زنده است از آب خلق شده» نیز همین معنا برمی آید، که طبری آن را از قتاده نقل کرده است. ابن ابی حاتم از ابی عالیه نقل کرده که مراد از آب، نطفه است. همچنین احمد از طریق ابی میمون از ابی هریره نقل کرده که گفت: «ای رسول الله، به من بگو که همه چیز از چه چیز خلق شده است؟» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «همه چیز از آب خلق شده است». این حدیث صحیح است.



در مورد «أَجَا»^۱، این تنها در روایت مستملی آمده است و تفسیر آن از ابن عباس، مجاهد و قتاده است که طبری آن را نقل کرده است. همچنین «المزن» به معنای ابر است، که این تفسیر از مجاهد و قتاده است که طبری آن را نقل کرده است. برخی دیگر گفته‌اند که «المزن» به معنای ابر سفید است و «مزنه» واحد آن است. در مورد «الأجاج»، به معنی تلخ است که تفسیر ابی عبیده در «معانی القرآن» است و ابن ابی حاتم از قتاده نقل کرده که آن تلخ است. برخی دیگر گفته‌اند که مراد از «أجاج» شدیداً مملو از نمک یا تلخی است، و برخی گفته‌اند که به معنای شور است، و برخی دیگر گفته‌اند که به معنای گرم است. در آخر، گفته شده است که «فراتا عذبا» (آب شیرین و گوارا) در روایت مستملی تنها آمده و این از آیه دیگر قرآن گرفته شده است که گفته شده: «آب شیرین و گوارا». ابن ابی حاتم از سدی نقل کرده که گفته است «عذب فرات» به معنای آب شیرین است.^۱

۱ م - باب فی الشرب ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهَبَتْهُ وَوَصِيَّتُهُ جَائِزَةً ، مَقْسُومًا كَانْ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ
وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةٍ فَيَكُونَ دَلْوُهُ فِيهَا كَدَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ » . فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

باب: در شرب کسی که صدقه دادن آب و بخشیدن و وصیت کردن آنرا جایز می‌داند، چه تقسیم پذیر باشد و چه نباشد.

عثمان رضی الله عنه گفته است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کیست که چاه رومه را بخرد و دلووی در آن مانند دلوهای سایر مسلمانان باشد».

عثمان رضی الله عنه آنرا خرید (وقف گردانید).

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: "کسی که صدقه‌ی آب را هدیه داده و یا وصیت کرده باشد، صحیح است!" این حکم چه در مورد آب تقسیم شده باشد و چه تقسیم نشده، برای ابی ذر و نسفی همین‌طور است. برخی دیگر این موضوع را از باب قبلی آورده‌اند، و برای گروهی دیگر این مسئله در باب "شرب" قرار دارد. منظور مؤلف از این عنوان، ردّ به کسانی است که می‌گویند آب قابل تملک نیست.

^۱ - فتح الباری: (۴/۵۵۴).



این روایت: «چه کسی چاه رُومه را می‌خرد و دلولی او در آن مانند دلولهای مسلمانان خواهد بود؟» این روایت در نقل نسفی حذف شده است، اما در نقل ترمذی، نسائی و ابن خزیمه از طریق ثمامه بن حزن آمده است. او می‌گوید: «شاهد بودم که عثمان از خانه‌اش به ما نگاه می‌کرد و گفت: آیا شما به الله و اسلام سوگند یاد می‌کنید که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد، هیچ آبی غیر از چاه رُومه برای شرب وجود نداشت؟» سپس گفت: «چه کسی چاه رُومه را می‌خرد و دلولهای او در آن چاه مانند دلولهای مسلمانان خواهد بود؟ و این برای او در بهشت بهتر خواهد بود.» او افزود: «من این چاه را از مال خود خریدم.» سپس گروهی از صحابه پاسخ دادند: «بله، سوگند به الله.» این حدیث به طور کامل در روایت‌های دیگر آمده و مصنف در کتاب وقف نیز این حدیث را آورده است، اما به گونه‌ای متفاوت، بدون ذکر دلو. این روایت که در اینجا ذکر شده، مطابق با ترجمه الباب است و شرح آن در جای خود، ان شاء الله در کتاب وقف خواهد آمد.

ابن بطلال در مورد حدیث عثمان گفته است که وقف‌کننده (واقف) می‌تواند از وقف خود بهره‌برداری کند، اگر شرط کرده باشد. برای مثال، اگر چاهی را وقف کرده باشد برای کسانی که از آن آب می‌نوشند، خود او نیز می‌تواند از آن آب بنوشد، حتی اگر چنین شرطی نکرده باشد؛ زیرا او جزو کسانی است که از آب چاه می‌نوشند. ابن بطلال سپس تفکیکی مطرح کرده که به نظر قوی نمی‌آید، و این مسأله در باب "آیا واقف می‌تواند از وقف خود بهره‌برداری کند؟" در کتاب وقف ان شاء الله بررسی خواهد شد.

۲۲۵۱ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ « يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ » . قَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثِرَ بِمُضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

معنی کلمات:

- غلام: پسر نوجوان.
- الْأَشْيَاخ: جمع شیخ، مسن، پیر.
- لاوثر: از ايثار، فداکاری، کسی را بر خود مقدم داشتن.



ترجمه: از سهل بن سعد - رضی الله عنه - روایت است که می گوید: یک لیوان آب، برای نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - آوردند. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - قدری از آن را نوشید. و سمت راستش، جوانی وجود داشت که از همه خردسال تر بود. و سمت چپش، گروهی از افراد مُسین، نشسته بودند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ای جوان! اجازه می دهی این آب را (که حق تو است) به بزرگترها بدهم؟» جوان گفت: ای رسول الله! من هیچ کس را در این مورد، بر خود ترجیح نمی دهم. آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آب را به او داد.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: مصنف در این باب دو حدیث از سهل و انس درباره نوشیدن آب توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده است و اینکه ایشان همیشه آب را ابتدا به دست راست می دادند. این موارد در کتاب "اشربه" به تفصیل توضیح داده خواهند شد. ارتباط این احادیث با ترجمة اللباب از جهت مشروعیت تقسیم آب این است که اختصاص دادن شروع به دست راست، دلیلی بر تقسیم آب است.

ابن منیر گفته است که منظور از این احادیث این است که آب قابل تملک است، و برای همین پیامبر صلی الله علیه وسلم از برخی از شریکان خود در آب اجازه خواسته و تقسیم آن را به راست و چپ ترتیب داده اند. اگر آب هنوز در وضعیت عمومی (مباح) می بود، مالکیت نمی داشت، ولی در حدیث سهل اشاره ای به اینکه قَدَح پر از آب بوده، وجود ندارد. این حدیث در کتاب "اشربه" توضیح داده شده که آن قَدَح پر از شیر بوده، اما هدف از آوردن این حدیث این است که نشان دهد تقسیم آب همان طور که در تقسیم شیر نیز اتفاق افتاد، همینطور در مورد آب نیز صدق می کند. این به معنای ردّ کسانی است که می گویند آب قابل تملک نیست.

این حدیث شریف ما را راهنمایی و ارشاد می فرماید که تمام امور و شئون زندگی حتی کارهای جزئی مانند تعارف یک لیوان شیر یا آب باید بر اساس نظم و رعایت قانون صورت گیرد. مسلماً انجام امور در پرتو سنت و نظم باعث رفع تبعیض و آسانی و پیشرفت کار و آشنایی هرکس به حق و وظیفه خود و از بین رفتن توقعات و اعتراضات ناروا می گردد. و توفیق از آن کسانی ست که آشنایی بیشتری با سنن الهی و نظام اجتماعی دارند و شئون زندگی را در راستای آنها به جریان درمی آورند.



فوائد حدیث:

- (۱) مناسبت این حدیث در این باب این است که در آن قسمت کردن آب آمده است.
- (۲) دست راست و طرف راست، بر دست چپ و طرف چپ فضیلت دارد.
- (۳) خورد بودن مانع مستحق گردیدن چیزی نیست، و در حقوق فرقی بین خورد سال و کلان سال نمی‌باشد.
- (۴) آنچه که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام دادند، یک اسلوب بسیار نیک تربیه اطفال است، که جهت تقویه شخصیت طفل، برایش همان اهمیتی را قائل شویم، که برای کلان سالان قائل می‌شویم، و حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم برای آن طفل نو جوان اهمیت بیشتری نسبت به کلان سالان قائل شده بودند، زیرا آن طفل را به طرف راست خود نشانده بودند، تا شخصیتش پرورش یافته، و حس حقارت خورد سالی از وی زدوده شود، و به اثر این اسلوب نبوی در تربیه اطفال بود، که نو جوانان خورد سالی فرماندهی لشکرهای بزرگی را در جنگ‌های فرا مرزی بر عهده می‌گرفتند.^۱

۲۳۵۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهَا حَلَبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاةً دَاجِنٌ وَهِيَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَشَيْبٌ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَعْطَى أَبَا بَكْرٍ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَكَ . فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيُّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ « الْإِيمَنُ فَالْإِيمَنُ » .

معنی کلمات:

- **داجن:** حیوانی که در منزل می ماند و تغذیه می کند و به صحرا نمی رود.
- **شیب:** از شوب، مخلوط کردن و به هم آمیختن دو چیز.
- ترجمه:** انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: گوسفندی را برای رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در خانه من، دوشیدند و آن شیر را با قدری از آب چاهی که در خانه ام بود، مخلوط کردند. و من آن را به رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - دادم. ایشان

^۱ - فیض الیاری، د. هروی



قدری از آن شیر را نوشید. و هنگامی که لیوان را از دهانش برداشت، سمت چپ اش ابوبکر - رضی الله عنه - و سمت راست اش مردی بادیه نشین قرار داشت. عمر از ترس اینکه مبادا آنرا به بادیه نشین بدهد، گفت: ای رسول الله! آنرا به ابوبکر بده که در کنارت نشسته است. اما رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آنرا به بادیه نشینی که سمت راستش نشسته بود، داد. سپس، فرمود: «حق با کسی است که سمت راست، نشسته باشد».

توضیح: برای رسول الله ﷺ نوشیدنی آوردند؛ پیامبر ﷺ از آن نوشید و سمت راستش پسر بچه‌ای بود و سمت چپش تعدادی بزرگسال بودند. پیامبر ﷺ به آن پسر بچه فرمود: «آیا به من اجازه می‌دهی که ابتدا به این‌ها بدهم؟» پسر بچه گفت: «خیر؛ ای رسول الله! به الله سوگند هیچ کس را در سهمی که از شما نصیبم شده است، بر خود ترجیح نمی‌دهم». یعنی دوست دارم من از باقی مانده‌ی نوشیدنی شما بخورم. لذا پیامبر ﷺ ظرف را در دست آن پسر نهاد.

این، نشان می‌دهد که در ترتیب پذیرایی خردسالی که سمت راست قرار دارد، بر بزرگسالی که در سمت چپ است، ترجیح دارد. چنان که داستان نخست، نشان‌گر اینست که اگر در سمت راست، یک فرد عادی یا کسی باشد که قدر و منزلت کم‌تری دارد، بر بزرگان و اشرافی که سمت راست هستند، مقدم خواهد بود. زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «الْأَيُّمُنُونَ الْأَيُّمُنُونَ، أَلَا فَيَمُّنُوا أَلَا فَيَمُّنُوا أَلَا فَيَمُّنُوا»^(۱). یعنی: «آن‌ها که سمت راست هستند، آن‌ها که سمت راست هستند، آن‌ها که سمت راست هستند» و سه بار فرمود: «هان! ترتیب را از سمت راست رعایت کنید». در حدیث، این گونه آمده است؛ البته این، درباره‌ی کسیست که می‌خواهد به حضاران یک جلسه آب بدهد.

امروزه روش پذیرایی بدین ترتیب است که شخص، وسایل پذیرایی را می‌آورد و از بزرگ‌تر مجلس شروع می‌کند. این، مطابق سنت است؛ زیرا در زمان رسول الله ﷺ پذیرایی را از ایشان آغاز می‌کردند. همچنین پیامبر ﷺ می‌خواست مسواکش را به یکی از دو نفری بدهد که در برابرش ایستاده بودند؛ به ایشان گفته شد، [یعنی جبرئیل به ایشان گفت:] به بزرگ‌تر (مسن‌تر) بده. در این باره احادیثی آمده است که نشان می‌دهد که وقتی برای پذیرایی وارد مجلس می‌شوید، از بزرگ‌تر مجلس شروع کنید، نه از سمت راست.

^(۱) بخاری، ش: ۲۵۷۱ و مسلم، ش: ۲۰۲۹ به نقل از انس



۲ - بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرَوَى

يَقُولُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ » .

باب: کسی که گفته است: صاحب آب به استفاده از آب سزاوارتر است تا آنکه سیراب گردد، نظر به قول پیامبر صلی الله علیه وسلم از آب زیادی منع نشود.

توضیح: در این باب، احکام آب زائد بیان می شود. برخی از احکام آن:

۱ - آب زائد به آب نهر و یا چاهی گفته می شود که اضافه بر مصرف روزمره، مالک خود باشد.

۲ - حکم آبهای زائد این است، که بدون بها به نیازمندان داده شود، زیرا رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِبَيْعٍ بِهِ الْكَلَاءُ» (مسلم). «آب زائد از نیاز، فروخته نشود تا به بهانه آن علف ها (خودرو) را بفروشد»، در روایتی دیگر آمده است. «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعِ بِهِ الْكَلَاءُ» «آب زائد منع کرده نشود تا به بهانه آن جلو علف ها گرفته شود».

مسائل دیگر آن:

۱ - دادن آب زائد لازم نیست مگر وقتی که مالک از آن مستغنی باشد.

۲ - به کس یا کسانی که داده می شود، نیازمند باشند.

۳ - مالک با دادن آن متضرر نشود.

۲۳۵۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يُمْنَعُ

فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعِ بِهِ الْكَلَاءُ » .

معنی کلمات:

- **الكلأ:** علف، مرتع.

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت:

آب اضافی را از حیوانات منع نکنید، که در نتیجه این منع نتوانند از علفهای مباح بچرند».

توضیح: معنی حدیث این است اگر کسی چاه یا قناتی در صحرا داشته باشد، و آب آن

بیشتر از نیاز خود باشد و آب دیگری هم در آن محل وجود نداشته باشد نباید آب اضافی را به صاحب حیوانهایی که در آن صحرا از علفهای مباح می چرند بفروشد، بلکه باید به رایگان



در اختیارش قرار دهد، چون فروش آب اضافی موجب می شود تا صاحب حیوانات به خاطر نبودن آب محل را ترک کند، و این علفهای مباح بلا استفاده به هدر برود.^۱

۲۳۵۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لَتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَأَلِ » .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آب اضافه را جلوگیری نکنید تا باعث جلوگیری آب، از گیاهان نشوید».

فوائد حدیث:

(۱) معنی این دو حدیث شریف این است که: اگر چراگاهی بود که در نزدیک آن، کسی چاه و یا چشمه آبی داشت، و آب چاه و یا چشمه از ضرورت خودش بیشتر بود، و مردم بدون وجود آب نمی توانستند از آن چراگاه برای مواشی خود استفاده نمایند، نباید صاحب آب، آبی را که از وی زیاد است، از مردم دریغ نماید، زیرا در این صورت گویا مردم را از آن چراگاه منع کرده است.

(۲) بنا به قول اکثر علماء این نهی برای تنزیه است، نه برای تحریم.

(۳) تا وقتی که صاحب آب، به آب ضرورت داشته باشد، از دیگران به آن آب مستحق تر است.^۲

۳ - بَابُ مَنْ حَفَرَ بَيْتًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

باب: کسی که در زمین خود چاه حفر می کند ضمانت (جان دیگری را) نمی کند

۲۳۵۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْمَعْدِنُ جُبَّارٌ ، وَالْبَيْتُ جُبَّارٌ ، وَالْعَجَمَاءُ جُبَّارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ » .

معنی کلمات:

- **العجماء:** حیوان .

^۱ - شرح نووی بر مسلم، ج ۱۰، ص ۲۲۹.

^۲ - فیض الباری، د. هروی



- **الجُبَار:** چیزی که در آن ضمانتی نیست .
- **الرُّكَاظ:** گنجی که در زمان جاهلیت دفن شده باشد .

ترجمه: از ابو هریره - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آنچه را حیوانی (بدون هدایت کسی) تلف کند، حقیش به هدر می رود. آنچه در چاه کسی بیفتد، حقیش به هدر می رود و آنچه در معدن آسیب ببیند و نابود شود، حقیش به هدر می رود». و افزود که: «زکات گنج، یک پنجم آن است».

فوائد حدیث:

۱) جمهور علماء می گویند: آنچه که حیوان تلف می کند، در صورتی که انسانی همراه آن حیوان نباشد، ضمانی بر صاحب خود آن نیست، ولی اگر کسی همراه آن حیوان باشد، از آنچه که حیوان تلف می کند، ضمان لازم می گردد امام مالک و اوزاعی و لیث رحمهم الله می گویند: آنچه را که حیوان به دست و یا پای خود تلف می کند در آن ضمانی نیست، و آنچه را که به دهان خود تلف می کند، در آن ضمان لازم می گردد، امام ابو حنیفه می گوید: در چیزی که حیوان به پای خود تلف می کند ضمانی نیست، و از چیزی که با دست خود تلف می کند ضمان لازم می گردد، ولی اگر حیوانی معروف به فساد باشد، مانند: سگ هار، گاو مست، اسب سرکش، و امثال این ها و صاحبش آن را بسته نکرده باشد، اگر چیزی را تلف کرد، به هر شکلی که تلف کرده باشد، و در هر وقتی که تلف کرده باشد، صاحبش ضامن می باشد.

۲) علماء براین متفق اند که از یافتن گنج (خمس) لازم می شود، و اما در مورد اشتراط نصاب اختلاف نظر دارند، در نزد احناف نصاب در معدن شرط نیست، بنابراین در معدن چه کم باشد و چه زیاد، خمس لازم می گردد ولی در نزد جمهور علماء در معدن نصاب شرط است، بنابراین اگر مقدار آن از نصاب زکات کمتر باشد، در آن خمس لازم نمی گردد.

۳) و در مورد جایی که معدن در آن یافت می شود، امام ابوحنیفه و احمد رحمهم الله می گویند: معدنی را که شخص در ملک خود می یابد، در آن خمس لازم نمی گردد، مگر آنکه بر مالی که یافته است یکسال بگذرد و به اندازه نصاب زکات باشد، که دراین حالت مانند هر مال دیگری بر وی زکات لازم می گردد، ولی در نزد امام مالک و امام شافعی رحمهم الله، گذشت سال شرط نیست، و به مجرد یافت شدن، باید خمس آن را بپردازد.



(۴) در مورد آنچه که از دریا بدست می‌آید، امام ابو حنیفه و محمد و مالک رحمهم الله می‌گویند: در آن خمس و یا زکاتی لازم نمی‌گردد، امام شافعی و احمد رحمهم الله می‌گویند: در آن خمس لازم می‌گردد، و ابو یوسف می‌گوید: در آن زکات لازم می‌گردد.

(۵) موارد مصرف خمس در نزد احناف، موارد مصرف غنیمت و فیه است، امام محمد خمس باید برای قاریان قرآن مصرف گردد، و امام شافعی می‌گوید: موارد مصرف آن، موارد مصرف زکات است.^۱

۴ - باب الْخُصُومَةِ فِي الْبُتْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

باب: خصومت در مورد چاه و حکم آن

۲۳۵۶ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَفْتَتِطُ بِهَا مَالَ امْرَأٍ ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الْآيَةَ .

۲۳۵۷ - فَجَاءَ الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، كَانَتْ لِي بئرُ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَقَالَ لِي « شَهُودُكَ » . قُلْتُ مَا لِي شَهُودٌ . قَالَ « فِيمِائِهِ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلِفُ . فَذَكَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ .

معنی کلمات:

- **علی یمین:** علی به معنی باء است یا زائد می باشد.

- **یشترون:** یعنی معاوضه می کنند.

ترجمه: از عبد الله - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس که با سوگند دروغ، مال مسلمان را تصاحب کند، در حالی که الله را ملاقات می کند که الله بر وی، خشمگین است». سپس، این آیه نازل شد: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ (آنانی که در برابر عهد الله و سوگندهای خود، قیمت اندکی دریافت می کنند) تا آخر آیه. اشعث آمد و گفت: ابوعبدالرحمن با شما چه می گفت؟ این آیه، درباره من نازل شده است. من در زمین پسر عمویم (کاکایم)، چاهی داشتم. (بین من و او اختلاف

^۱ - فیض الباری، د. هروی



بروز کرد). رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - به من فرمود: «گواه بیاور». گفتم: گواه ندارم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «پس بر او سوگند واجب می شود». وی گفت: یا رسول الله! او سوگند (دروغین) می خورد. آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - حدیث فوق را بیان کرد و الله نیز در تأیید رسول الله - صلی الله علیه وسلم -، آیه مذکور را نازل فرمود.

فوائد حدیث:

۱) شاهد آوردن بر ذمه (مدعی) و سوگند خوردن در صورت انکار متوجه (مدعی علیه) است.

۲) در تصرف داشتن چیزی، دلیل قطعی بر مالک بود آن چیز نیست.
۳) از سوگند خوردن به غیر الله بهره‌زی که شرک است: در حدیث آمده: «مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» احمد و ابو داود. هر کس به غیر الله سوگند خورد کافر یا مشرک شده است. ماند سوگند خوردن به محمد - صلی الله علیه وآله وسلم -، (یا به علی - رضی الله عنه -) و یا به امانت، یا به ناموس، یا به ذمت، یا به زندگی.

۵ - باب إِثْمُ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

باب: گناه کسی که مسافرا را از آب منع کند

۲۳۵۸ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « ثَلَاثٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ ، فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يَبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخَطَ ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) .

ترجمه: «ابو هریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: سه نفر هستند که الله در روز قیامت به آنان توجه نمی کند و به آنان نمی نگرد و آنان را (از گناه) پاک نمی گرداند، و آنان دارای عذاب دردناکی هستند:



۱ - کسی که در صحرا آب اضافی به همراه دارد و آن را از مسافری که به آن نیازمند است منع می نماید.

۲ - کسی که با امام و رهبر خود تنها به خاطر مسائل دنیوی بیعت می نماید اگر امامش به او کمک مادی بنماید از او راضی است و اگر به او کمک نکند از امامش عصبانی می شود.

۳ - کسی که بعد از نماز عصر کالای خود را در معرض فروش قرار می دهد، و می گوید قسم به الهی که جز او معبودی نیست، این کالا را به این مبلغ خریده ام، و مردم هم حرف او را باور می کنند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ۷۷]. یعنی: «کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را (به نام مقدس او) با بهای کمی معامله می کنند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و الله با آنان سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را (از گناه) پاک نمی گرداند و عذاب دردناکی برای آنها است».

فوائد حدیث:

۱) مراد از اینکه الله با این سه گروه سخن نمی گوید این است که: سخن رضایت نمی گوید، و سخنی که با آن‌ها می زند، و از آن‌ها در مورد گناهی که مرتکب شده‌اند باز خواست می کند، سخن قهر و غضب است.

۲) بی گمان روش گذشتگان در زمینه اسماء و صفات عبارت از: ایمان بدانها بر اساس قرآن و سنت، آن طور که شایسته مقام الوهیت باشد و بدون تشبیه، تحریف و تعطیل، بوده است. ایمان ایشان در چارچوب این آیه جای گرفته بود که می فرماید:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشوری: ۱۱

بلی □ لاریب ملندد الله حضرت (ونزه او در ذات و صرف انتبره لاریزی از لاری برای لسم لظ و زهن می لاد ونه لاریزی از لاری برای لسم لظ و زهن در ذات و صرف انتبره دو می لاد) و اوشن و اوشن اسل ت) و لایم ابر ارک اه ج ه لظنظرات مرین لاد و از ج لهره زاد و لی دلن لاه و لی وله را می لاد).



شیخ الصلح بن ابی نعیم - رحمہ ال - درلی فبارہ میگی د: «دورستری ن ہرگاہ
درلی ن زہن ہلک مبنی د اللہ ہادر م ا التی مبلرسلر اسضر و مرآط و سرن ت و آراء و
نظرات لہی لطہری فگردد۔ امام احمر جبرن خنر و سربل رلشرف لطفک و رارضوز -
رحمہ ال - لہی ن ہی گنبلدی دان دی لہی جبر دوطح ہی رفت ایر و تنہد بر دلہا
اواہاد ہلثت و از □□ار□□ و ہرآط و سرن تصحیح خار ہشرد و قدرک ایف اکلہ دادہ
شہدہ دررض و □□ و سرن ت ام ل رلش و شفا بوبہ و □□ و طگ و ہزدہ دلرلتری ن و
بصری حتی ن مکلم لطلست □□ سبیل د مالومات لزمل رلشہا ازطی قوی دیلہتذم و د۔

السررح لخنه در ذات نزنه در صرفات ونزنه در بلال الشری من ری ر م و ج و دانت نزنه و واری از ب رگ نزنه ص و ی ب م ی ش د. اوسر زا و ارب مره مرالت و در او د ن م ا مرار دارد و م ح ال سل تصفیت ی د آم مطب و ی وار شرد م ی ش رد ف د ر ا ح د و ث ی د آم مطب س از م ی ن ی از م ی د ی د آور ف ده ای سل ت ه ل ی ن ل د ز ی ن م ر ص و ی ر ب ب ر ه ش م ا ر م ی رود.

تعریف طال رانه در زمینہ ذات وصف انتب می کارم وج ودانتشری رده ون صرف ات
مورثی د الله و لا امر ﷺ رت ای و از وی سل بنم ووده کی لری بره سلرم اء و صرف ات
□ روگر ات ل ط مستی م ط هتل اه وس خ ط الله را وار فی مضی اخه ل د^۱

تقسیم نصوص صفات و دیدگاه های مردم در این زمینه

نص و ۱۱ و سرنات در زمین صفات (روورگ ابه دوساه جلی) (وطنح و رشن)
وخی اللابلط و مره متهی م میگردد نص و جلیب رضوی لطلق می شود ره
دارای لظاظ و م الای رشن و وطنح لاد میلد لابلط و ارشردده بر دوط ردت اهر و
تشری م لاله گک رطنه اد.

^۱ مجموع الفتاوى / ابن تیمیہ ۵ / ۲۶-۲۷.



و اما نص و مخی و رتق و از بلجری بیهی م آم ی لذ و لطبر و طخ و لذده از
به م م لی ش دارای م لکی مره م و هی به م سلت ول فلیظ لظاظ آه ا بلر دوط اور
م الی ش د پ دله ا ل م ط و اذ و ط ه ل اه و و اعلات امر بیه الله و ل ا امر ﷺ و گ دار رد.
مردم در زینه ه اه دوم از صفات دو روی را در ل ش گ پ اه ل د:

۱- روی د ل ش ف د ل ب نر ه ت و بر ز لاه لی نگ ر و ب م ه آت م ح م و م لیه مر ا ط
را ب د و ط د ر دا خ ا ب ه ل ف ل ی ل ی ه خ ا ر د ا ز م ح د و د ه د ل ش و ش ن ا خ ت ک ش ط ب ر و د ه و یر ه
ش ل ب ز گ ه ل ت م ه ا م ل ا امر ﷺ و رو ی ت ا د و ا ح ا ر ا م ل ز م د ر م ا ل ن ص و ش ی ا ت -
ل ف ی ا ه و ب م و ا ر م ش ا ر ن ی ر و ر د ب ی ل ش ط س ل ت ه: ﴿كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ آل عمران: ۷
ب م ه ا ز س و ی ا ل م ا س ل ت).

ول ذل و ر و ر گ ا ر ج م ل ی ل ف ی ز ک ش ل ط را ل ه ن م ی س ل ی د:

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ آل عمران: ۷

(و ر س ل خ ل ط) و ب ل ا ت ه د م ل ط (د ر د ل ش ک ل ن ل ه ن و ا م ا ل ط و ب ر ز ل ل ی) (م ی گ و ی ن د:
ه ل ب م ه آه ا ل م ل ط د ا ی م) و د ر ل ل و د ل ش م ی د ل م ه م ح م ا ت و م لیه ا ت (ب م ر ه ا ز
س و ی ا ل ل ه م ا س ل ت).

۲- روی ه ن ح پ ل ط لی نگ ر و ب ر ا ی ب ل ه ل ی ز ی و ه ن ح ر س ا خ ا ن م ر د م ا ز ش ب ر ا ه
ه ن و ر و ی ل ف ی ل ف ی ل ط ف ک و ا ر ف د ا ل آت م لیه ب ا ه و د ر ص د ت ا ی ل م ب ر خ ل
م ر ا د ا ل ل ه و ل ا امر ﷺ ب س ل د و ض و ا و س ن ت ر ن ا ی د ه م ی گ ی ن د ا ل ل ه م ا ل ل ط
را ل ه ل ف ص ی ف م ی ب ر ح ل د: ﴿فَلَمَّا أَلَذِّنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ آل عمران: ۷



۱) أم سلاى ه درلى طلس لظ زى سلت) وگى ز از حرق زهداى وج وشرط ربلر را
گنپ اسل تب رايب لظ لى زى و ت اى لادوس تب ه ذال مئله ات مئبلند. در حلاى
ت اى ادوس ت) لآه اراج ز الذمى دلاد. ۱

انواع توحيد اسماء و صفات: ۲

توحي دگف اراى سل مء وصف انتبه دپخ شت هرى م مى شود مبرر ردام از لآه را از
لس اوله لآه ات ه رآط لى مبرخ و ردار سلت:

بخش اول: صفات سلبى:

لى لى فبى برگ فى صف اتنه ص و لى ب ازم ه ام ه لى لارورگ ارم ال ره م صرود
طرى لى از لى نذ و صف ات م را دلان الله از لى گى ب اى ن ص لى سلت ه دره رآط رى م
لى لى ن ت م را رك لى امر ﷺ از اللع لى ش ده سلت وبم للى ن دپبرگى نذر دمر لى ش الله و
الانت م ام لى صف اتك و لى لى ن هى دب راي طلس لظ سلت. خ و دلى نصف اتخى ز دوگ فى دلرد
مبلن لى م لا آوى ه دره امش اراى لآه را را لى نشتى ح مى ن د:

توحيدهم نوعان قولي وفع	لى كلا نوعيه ذو برهان
فالأول القولي ذو نوعين أي	ضافي كتاب الله موجودان
إحداهما سلب وذا نوعان أي	ضافي حقا فيه مذكوران
سلب النقائص والعيوب جميعها	عنه هما نوعان معقولان
سلب متصل ومنفصل هما	نوعتان معروفان أما الثاني ۲

توحي د از نظر دلش فى دطره دونر و عگف لار لى ك و مبر دسر مء وصف ات) وپ لار لى
ك وحي دلاوى ت ت هرى م مى شود مبرر دام از لآه ا داراى لى لادن و عن خن تخد نبر

۱ شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد / ابن عثيمين (۳۲-۳۳).

۲ اصل این تقسیم بندی از شرح دکنر محمد خليل هراس بر قصیده نونیه ابن القيم، استخراج شده است.

۳ قصیده نونیه / ابن القيم الجوزیه.



سلسلہ ۱۱ اللہ دوسم داردیکی سلب و فی ذی ص از م مراہرا وظ مرت □ رورگرار
سلسلہ ۱۱ ن ب ہ ہ دون وع ملس و فہص ت ہری م می گ ردد.
وکلن کفت ضری ح لآہ:

۱- صفات سلبی متصل:

ی لای فی و ہرا دلان اللہ شرح لظ انب رگ فی صفات نہ ص و ہری رہبر صرفات
مال وارده در ۱۱ ی سرت دت ادم حبثن د م لہ فی صفت م رگ رہبر صرفت
حیات مہیات دارد فی و ب رسل اس نص و ۱۱ و سرت □ رورگرار خلاق آہرب مرورہ
نی دب و دہ و ب گ ز در م ار م رگ و ب ل و دی ہ ران خ و ب گ ک پت:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (۵۸) الفرقان: ۵۸

(و) درب مہ ام و ب ر لالہ ہی تکی ہ ن م ہ ش ہ نی دہ سلت و ب گ زن می ہ رد.)

ی ا م لہ فی و آ ز و ب ل و لای ب ل صفت ہ در تنب م خ و لای دارد:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾

﴿۳۸﴾ ق: ۳۸

(م ا ل م لہ و زہن را درش دورہ بای دلم و بی لگ فی ہ در م ل رگی و خ ہ را ی
بہ م ن و بی دہ سلت) و م ای ن م ر ک ل ی ب رای م ن ہل اہ سلت. □ س □ فی ہ ن ز د م گ ر د ل ر د ط
م ر گ ل ب رای م ا ن ج آ و ر و م ر ک خ و ب ب و د؟.)

ی ا م لہ فی □ رت ز د ط و خ و ب ل ط ب ل صفت ت گ ر د ل ن ی دت ادم حبث د:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

لاہیب آ ز ال و ج و د ن دارد و او نی دہ لای دار (و ج ل ب س ای ران م دار سرت. او را
نہ ل لای ونہ خ و ب ل ی ب ر ن می گ ی رد.)



وی املک دفعی جہ و برام شرک اری ببا هلاش می و برگی رورگنار مرغی رت دارد:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ ۵ آل عمران: ۵

شرک یخصرت رمی و قدرزنده در زهن ن ونزه در لرم طبرر الله ملاطن مری ملرد
(و کفیش یلزرگ و دایش ی الله ط دویش یلزی ک).
و بملن ملک دفعی اچار خرورای وبل مری برصرفات والی اخلدار ورزت و
حکمت دوت ادام میبشن د.

۲- صفات سلبی منفصل:

ی لای: هنزه دلس ان رورگنار مال ازبملی مغل و مرا تبرا در صرفات هن حربه
بردی می و س رلی ارای بر خورداری از ل وخصرت ملک دفعی شررک ورزی در
زهن هبیبی تبرخ ورداری ازبمغی رپ (لایوت کلا آت مرامی ورت وبلرای وی) و
نام ای هک و وصفات والی ال قص ورشی ک هلان درین زهن مبرام مکن و
نام او لسل ت:

﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ ۲۲ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ ۲۳ سبأ: ۲۲ - ۲۳

(ای تلخ مرله شهر لطلب و: س لای ولبی ابخ و لای ب آرز الله لم لرود خرود)
میلل دای د) امل هدی د لب رگ زگ پی از لطن می گش علن د وسودی و فلبی مشرم
ن می ملن د. لرا ه) لاه در لملاه و زهی فبه ل دازه ذره ای ملک قدرزی خصرت د و در
لملاه و زهن مای ن حق شار ت) در غلت و ملاکرت و اداره ج ملطن هلا راه و
لرا لالین میبشن د) و الله در یلش لای اور ولس لای ن داردن ل در اداره ملک ت علنات



ب دوفی از من بجل د). بی لگ فی شرف اوای در لقر اه الله سرودند و امر عن مرئ گتردد م ر
شف اوت سی ه اللب دواج از ه لک لآی ری (ب د).

الله ما ال درین دوئی ه خرو د را از سره لقرز: لقرار ت دیر مر لاری بی ب کرای
م غ و ه انتب اوی و شف اوتب دوط اج از ه لک لآی ط (هنزه لک اهل ت).

دیر اری زط و برقی د و ب م لقرز م یبر ل د:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (۲) لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفٌ يَوْمَ يُولَدُ ۝ (۳) وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ، كُفٌ مَّا أَحَدٌ ۝ (۴)﴾ الإخلاص: ۱ - ۴ (بگو: ال، یگانه یکتا است. الله، سرور والای
بر آورنده امیدها و بر طرف کننده نیاز مندیها است. نزاده است و زاده نشده است. و کسی همتا و
همگون او نمی باشد).

۳) بر اساس کتاب، سنت و اجماع پیشینان، یکی از صفات الله سبحانه سخن گفتن
مرکب از حروف و صداها قابل شنیدن است، از این رو لازم است چنانچه شایسته مقام
پروردگار بوده و بدون تحریف، تعطیل و تشبیه بدان ایمان داشته باشیم. و اینک دلایلی از قرآن
و سنت در این باره:

۱- سخن گفتن با موسی:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝ (۱۶۴)﴾ النساء: ۱۶۴ (ال حقیقه) از لقرت ح آرا

ب دوط و لک م ب ا م می س خ نگفت).

در جلی هی ر م یبر ل د: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۝ (۱۶۳)﴾ الأعراف:

۱۴۳ بلی امی ه م یبر ل ه ای اک ا م آ م د و لقر و رگ اری اوس خ نگفت).

۲- سخن گفتن با آدم و حوا:



﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

﴿۲۲﴾ الأعراف: ۲۲ بوی اشل ط زدی لای آدم وح و(ا) ه تلش م را از آط درختن نری نک رد م پش م ن فام ه بوی م ن ش م ن ش رک لت ل ط ل س لت (و غی رش م ا رن می خ ویل د؟).

۳- سخن گفتن با جبریل:

بایوبی ره ﷺ درین زهنه از لقا امر ﷺ ره لت می ن د: «إن الله - تبارک و تعالی - إذا أحبَّ عبداً نادى جبريل: إن الله أحبَّ فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السماء: إن الله قد أحبَّ فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض»^۱. ب رگ اه الهف ده ای را دوی ت ه لت جری ر ل ص داز ده ب ل ذی دوی رت م ن س لت و فز وی را دوی ت ب دار جری ب م او را دوی ت ه ل راه و در ل ر م ل ن د ا در می ب د ه: اللب ل ذی را دوی ت دار ش ر م ل ن د ز وی را دوی رت ب د ا و د ت ر ا م ر ا ن ط ل س م ل ط فز وی را دوی ت ه ل راه و ی ط ز ه ی ط ب م م و ر ت ه ی ده ر ا ر خ ویل د گ پ ت).

۴- سخن گفتن با فرشتگان:

بایوبی ره ﷺ از لقا امر ﷺ نه می ن د: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يُصلون وأتيناهم وهم يُصلون»^۲. ب ش ا ل ش ر ل ه روز لقا ش ش م ا م ده و درن م ا ن ای ص ر و ص ر ر ح گ ر ر ه ب ر م می ت ن د س ل س م ا م وی نش ب ص ا و د ر ده و الله - ه گ ر ا ف ت ر ا ز ل ش ر ل ط ل س ل ر ت - م ر ی م ن ه ن ی گ ن ل م را در ه ح ل ا ی ت ر ک ر ه ی د؟ می گ و ن د: در ح ل ا ت ن م ر ا ز خ و ل ل ه ط ل ر ط ر ت ر ک ن گ ف ی م ل ل ل ه در ی ن پ ا ن ف ز ش غ و ل ا ه م ن م ا ن ف و ن د).

^۱ صحیح بخاری (کتاب بدء الخلق).

^۲ همان (کتاب مواقیب الصلاة).



۵- سخن گفتن با مؤمنان در بهشت:

باسمی درخ دری ﷺ درین خس و از لایم رب زک و ار ﷻ لهن رهات می ن د:
 « يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله بين يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذالك؟ فيقولون: يا رب وأى شيء أفضل من ذالك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا^۱.
 (البشرى ط رص دامى ن د: البشرى ط! مى گون د: رورگ ارا! درخ دم تبسرى م و بر ﷻ مى گوى ملت در اخلاات و ملت. م ربى رمل د: دآر رطرى بسرى د؟ مى گون د:
 ﷻ و ر اك ط دارد رطرى ندرى م ره آ لره بلره مرا ارز لر ربى م و دى م ربى ﷻ ر دام از بآى دمبى ات و لك رده اى. م ربى رمل د: بآى ره ار از آط رلخى م ش م ب م؟ مى گون د:
 رورگ ارا! ﷻ لى زبى ره ار از آط و د دارد؟ م ربى رمل د: ش رن و دى خرى ش رلصرى ب ش م ا رده وى ربى لك اه ش مى نذخ و ب مكش ت).

صف تسخ نكف ان ال ه هى مى ملتى لى از ازل داراى لى نصف البى رده و ب مرواره
 نى ا دام لى دامى ن د لى مى لى ق مى ن آط ح اذ ث و لى د آم ده م بى ش د نى را در بر ر
 زم لبر ﷻ را و بر ط و ر بى و ب مى ش ن مى گوى د.^۲

۴) صاحب آب، تا وقتى كه خودش به آن ضرورت داشته باشد، از ديگران به آب مستحق تر است.

۵) اگر كسى از تشنگى بميرد، ديت آن به علاوه از سجن و عقوبت بر كسى است كه برايش آب ن داده است، و با قياس بر تشنگى، اگر كسى از گرسنگى بميرد، ديت وى بر كسى و يا بر كسانى است كه قدرت طعام دادن آن را داشتند و طعام را از وى دريغ نمودند.

^۱ صحيح بخارى (كتاب الرقاق) و مسلم (كتاب الجنة و صفة نعيمها).

^۲ شرح لمعة الاعتقاد / ابن عثيمين.



۶) بیعت با امام باید براساس همبستگی، تعاون، ونصرت مسلمین، و توحید صف باشد، و کسی که براساس اغراض دنیوی با امام بیعت می کند، شامل این وعید می باشد.

۷) قید سوگند خوردن در وقت عصر، قید اعتباری نیست، بنابراین کسی که مالش را با قسم دروغ به فروش می رساند، شامل این حکم می باشد، چه این عملش در وقت عصر باشد، و چه در غیر وقت عصر، و چه در شب باشد، و چه در روز، و یا تخصیص آن به بعد از عصر برای بیان واقعیت است، زیرا در آن وقت، بازارها نزدیک به بسته شدن است، و صاحب مال می خواهد مال خود را به هرطوری که شده است به فروش برساند.

۶ - باب سَكْر الْأَنْهَارِ

باب: جلوی جوی را بستن

۲۳۵۹ و ۲۳۶۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَرَاحِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَحَ الْمَاءَ يَمُرُّ قَابِي عَلَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلزُّبَيْرِ « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ » . فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ . فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ اخْبِسِ الْمَاءَ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ » . فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) .

ترجمه: «عبدالله بن زبیر - رضی الله عنه - می گوید: یک نفر از انصار با زبیر بر سر جوی آبی که در منطقه حره بود و درختهای خرما را با آن آبیاری می کردند اختلاف پیدا کرد، و محاکمه را به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردند، آن مرد انصاری به زبیر می گفت: آب را آزاد کنید که از باغ شما رد شود (تا من باغ خود را با آن آبیاری کنم) زبیر هم این کار را نمی کرد (و می خواست باغ خود را کاملاً آب دهد، آنگاه آب را آزاد سازد)، وقتی که محاکمه را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به زبیر گفت: ای زبیر! باغت را (تا حدّ ضرورت نه کافی) آب بده، سپس آنرا به سوی همسایه



ات روانه کن، آن مرد انصاری عصبانی شد و گفت: چون زیر پسر عمّه شما است برفع او قضاوت کردی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رنگش عوض شد (و ناراحت گردید) فرمود: ای زیر! باغت را آب بده، سپس آب را در باغ نگهدار تا اینکه امواج آن به سوی دیوارهای اطراف بر می گردد، (ابتدا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: در حدّ ضرورت باغت را آب بده، ولی وقتی که آن مرد انصاری او را ناراحت کرد فرمود: از حق واقعی خودت که جمع شدن آب در زیر درختان و برگشت موج آن به طرف دیوارهای باغ است استفاده کنی)».

«زبیر - رضی الله عنه - گوید: عقیده دارم آیه: «قسم به پروردگار شما آنان ایمان ندارند، تا اینکه تو را در اختلافات بین خود به عنوان حکم و داور قرار می دهند، و با اخلاص تسلیم قضاوت تو می شوند. سوره نساء آیه ۶۵» در این مورد نازل گردید».

توضیح: اگر رودخانه پر از آب شود، و آب سیل در آن جاری شود، مسلمانان به ترتیب از قسمت بالای رودخانه از آب آن استفاده کنند تا اینکه زمین های مورد نظر همه آبیاری شوند یا آب به پایان رسد. و زمین هایی که به لحاظ قرب با هم مساوی اند و در مبدأ رودخانه قرار دارند، آب سیل به تناسب بزرگی و کوچکی میان آن زمین ها تقسیم گردد اگر از لحاظ قرب با مبدأ رودخانه با هم مساوی اند، آنگاه برای حل اختلاف و منازعه، قرعه کشی شود. روایتی در این ماجره به روایت عباد بن صامت - رضی الله عنه - نقل شده است، که رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - در باره آبیاری نخلها از آب سیل چنین قضاوت کرده است. که نخل هایی که بالای رودخانه هستند، نخست آنها آبیاری شوند و آب رها کرده شود تا به اندازه که قدم زیر آب باشد باغچه درخت ها را پر کند و بعد به نخل های پائین تر سوق داده شود، و به همین ترتیب تا همه درخت ها آبیاری شوند یا آب تمام شود. در روایتی دیگر در خصوص همین مطلب آمده است رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - خطاب به زیر می فرماید: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ ارْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» (بخاری). «ای زیر نخست زمین هایت را آب بده و بعد آب را به طرف زمینهای همسایه ات که پائین تر از زمینهای تو قرار دارند، رها کن».



۷ - باب شَرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ

باب: آبیاری زمین بالا، قبل از زمین پایین

۲۳۶۱ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ » . فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ . فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ يَبْلُغُ الْمَاءُ الْجَدْرَ ، ثُمَّ أَمْسِكْ » . فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَأَحْسِبْ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ أَحَدٌ يَذْكُرُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِثْنُ فَقَطْ .

ترجمه: عروه گفت: مردی از انصار با زبیر دعوی کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ای زبیر، آبیاری کن و سپس بگذار که آب جریان یابد. مرد انصاری گفت: به خاطر می که پسرعمه تو است.

- از معمر، از زهری روایت است که آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفت: «آبیاری کن و پس بگذار که آب به پای دیوار برسد و سپس آب را بند کن». زبیر گفت: می پندارم که این آیه در همین مورد نازل شده است: «پس قسم به پروردگار که ایشان مسلمان نباشند تا آنکه حاکم کنند تو را در اختلافی که واقع شده میان ایشان» (النساء: ۶۵).

فوائد حدیث:

۱. لزوم رجوع به پیامبر صلی الله علیه وسلم در اختلافات: نشان می دهد که در مسائل نزاعی باید به داوری پیامبر یا حکم شرع رجوع کرد.
۲. عدالت پیامبر صلی الله علیه وسلم در قضاوت: ابتدا با نرمی برخورد کردند، اما وقتی طرف مقابل بی احترامی کرد (اشاره به خویشاوندی)، حکم قطعی و دقیق دادند بدون توجه به خویشاوندی.
۳. تأکید بر اجرای کامل حکم پیامبر صلی الله علیه وسلم: آیه ای که نازل شده (نساء: ۶۵) بیانگر این است که ایمان واقعی در گرو پذیرش حکم پیامبر است.
۴. استفاده از آب در کشاورزی و تقسیم آن: آب در فقه اسلامی قابل تملک و تقسیم است، و تقدم آبیاری صاحب بالادست در نهر، مورد تأیید پیامبر است.



۵. بی‌احترامی به قضاوت پیامبر صلی الله علیه وسلم گناه بزرگی است: مرد انصاری به نوعی قضاوت پیامبر صلی الله علیه وسلم را به تبعیض متهم کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم بلافاصله حکم خود را تغییر داده و آن را سخت‌تر کرد.

۶. درسی در تربیت اجتماعی: وقتی احترام به عدالت و داوری پیامبر صلی الله علیه وسلم نادیده گرفته شد، پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم تربیتی بود، تا نشان دهد قضاوت بر پایه عدالت است، نه روابط شخصی.

۷. نکته حدیث‌شناسی: در پایان آمده که این روایت تنها توسط «لیث» از «عبدالله» از «عروه» نقل شده است؛ نشان از بررسی دقیق سند حدیث در صحیح بخاری دارد.

۸ - باب شَرِبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

باب: آبیاری زمین بالا (یعنی نزدیک جوی) تا رسیدن آب به بند پای است

۲۳۶۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحِجْرَةِ يَسْقِي بِهَا النَّخْلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اسْقِ يَا زُبَيْرُ - فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جَارِكَ » . فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ - قَتَلُونَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ « اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ » . وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنْ هَذِهِ الْآيَةُ أَنْزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) . قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالنَّاسَ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ » . وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

ترجمه: از ابن جریر از ابن شهاب روایت است که عروه بن زبیر گفته است: مردی از انصار در مورد آبی که از جوی حره درختان خرما را آبیاری می‌کرد با زبیر دعوی کرد. رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «ای زبیر، زمین خود را آبیاری کن و سپس آب را به سوی همسایه ات رها کن». مرد انصاری گفت: به خاطری که وی پسرعمه تو است؟ رخسار پیامبر (صلی الله علیه وسلم) دگرگون شد و سپس فرمود: «آبیاری کن، سپس آب را ببند تا آنکه به پای دیوار بیخ درختان برسد». آن حضرت زبیر را به حقش رسانید. سپس زبیر گفت به الله



سوگند که این آیت در همین مورد نازل شده است: «پس قسم به پروردگار تو که ایشان مسلمان نباشند تا آن که حاکم کنند تو را در اختلافی که واقع شده میان ایشان». این جریج می گوید: ابن شهاب مرا گفت: انصار و مردم فرموده پیامبر (صلی الله علیه وسلم) را که گفته است: «آبیاری کن، سپس آب را ببند تا به پای دیوار برسد» مورد سنجش قرار دادند و آن رسیدن آب تا بند پای است».

فوائد حدیث:

۱. عدالت پیامبر صلی الله علیه وسلم در قضاوت: ابتدا حکم بر اساس انصاف عمومی دادند («اسق ثم أرسل»)، اما وقتی اعتراض بی جا شد، به طور کامل حق را به صاحب آن دادند.
۲. اهمیت رعایت نوبت در آب دهی زمین: اولویت با کسی است که زمین بالادست دارد؛ این اصل در فقه اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
۳. بدگمانی و اعتراض ناحق به قضاوت شرعی، پیامد دارد: گفتن «چون او پسرعمهات است...» نوعی اتهام تبعیض بود که باعث ناراحتی پیامبر صلی الله علیه وسلم و صدور حکم سخت گیرانه تر شد.
۴. آموزش رعایت حق همسایه: در ابتدا، پیامبر صلی الله علیه وسلم توصیه به رفتار نیک با همسایه کرد، اما عدالت بر همه چیز مقدم است.
۵. آیه قرآن مربوط به پذیرش داوری پیامبر صلی الله علیه وسلم است: زبیر گفت: آیه «فلا وربک لا یؤمنون...» در این ماجرا نازل شد؛ یعنی ایمان کامل بدون قبول قضاوت پیامبر ممکن نیست.
۶. نحوه تعیین میزان آبیاری در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم: جمله «حتی یرجع إلی الجدر» و روایت ابن شهاب که گفت: «تا رسیدن آب به مچ پا (کعبین)» معیار فقهی دقیقی برای میزان آبیاری ارائه می دهد.
۷. فقه مقایسه ای و تقدیر عملی از سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم: صحابه سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم را به صورت عملی و قابل اندازه گیری در زمین پیاده می کردند، که نشان از دقت در اجرای احکام دارد.



۹ - باب فَضْلُ سَقَى الْمَاءِ

باب: فضیلت نوشانیدن آب

توضیح: اسلام به رعایت حقوق و ترحم بر مخلوقات تأکید ورزیده است. حقوق همه موجودات اعم از انسان، حیوان و حتی درختان در نظر گرفته شده است.

پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - در مورد تغذیه شتران و ترحم بر آنان توصیه نموده است. هم چنین فرموده است: هنگام ذبح کردن حیوان کارد را تیز نمایید تا حیوان متحمل رنج بیشتری نشود.

در روایتی فرموده است: زنی پرهیزگار به خاطر بستن گربه ای و جان دادن آن در اثر گرسنگی و تشنگی، به دوزخ رفت.

و در جایی می فرماید: شخص بدکاری به خاطر آب دادن به سگ تشنه ای، مورد مغفرت قرار گرفت.

هم چنین رسول الله - صلی الله علیه وسلم - اصحاب را از قطع نمودن درختان دشمن در جهاد منع می کرد.

از آن چه در مورد حقوق حیوانات و درختان نقل شد، به خوبی جایگاه انسان و خصوصاً انسان مسلمان در دین مبین اسلام روشن می شود؛ از این رو لازم است که انسان مسلمان نسبت به سایر انسان ها ترحم داشته باشد؛ حتی به حیوانات و سایر جانداران غیرمودی ترحم نموده از ایدای آنها پرهیز کند؛ البته حیوانات مودی از قبیل مار و عقرب را باید بدون شکنجه و تعذیب از بین برد.

لازم به یادآوری است که نگهداری و گرامی داشتن سگ و خوک آن طور که امروز در اروپا و کشورهای به اصطلاح متمدن رواج دارد، از نظر اسلام شدیداً نکوهش شده است.

۲۳۶۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ ، يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَالًا خُفَّةً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِئْهِ ، ثُمَّ رَقِيَ ، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغُفِرَ لَهُ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ « فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » . تَابَعَهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ .



ترجمه: «ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: یک مرد مسافر که می رفت، به شدت تشنه شد از چاه آبی پایین رفت و آب نوشید، وقتی از چاه بیرون آمد دید سگی از شدت تشنگی زبانش را در آورده و له له می کند، و خاک (اطراف چاه که معمولاً تر است) می خورد آن مرد گفت: تشنگی این سگ هم مانند تشنگی من به آخرین مرحله رسیده است، آن مرد کفشش را پر از آب کرد و آن را با دهان گرفت و از چاه بیرون آمد، و سگ را سیراب نمود، الله آن مرد را مورد مرحمت قرار داد و گناهان او را بخشید، گفتند: ای رسول الله! آیا ما که علف و آب به حیواناتی خود می دهیم ثواب دارد؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: علف و آب دادن به هر جانداري اجر و ثواب دارد».

توضیح: مسافری از راهی می گذشت و تشنگی سختی به او دست داده بود. چاهی دید و از آن، پایین رفت و آب نوشید و تشنگی اش برطرف شد. وقتی از چاه بیرون آمد، چشمش به سگی افتاد که از شدت تشنگی، زبانش را به خاک مرطوب می مالید. آن شخص، با خود گفت: حیوان بی چاره، خیلی تشنه است؛ همان طور که من تشنه بودم. لذا از چاه، پایین رفت و جوراب چرمی اش را پر از آب کرد و آن را به دهان گرفت و از چاه بالا آمد و به سگ، آب داد. الله متعال، از آن شخص قدردانی کرد؛ یعنی عمل نیکش را پذیرفت و به پاس آن، گناهانش را بخشید و او را وارد بهشت نمود. این، مصداق فرموده ی رسول الله ﷺ است که: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ»^(۱) یعنی: «بهشت، به هر یک از شما از بند کفش او نزدیک تر است». الله متعال، به پاس این عمل اندک، آن مرد را بخشید و او را وارد بهشت کرد.

صحابه رضی الله عنهم همواره مشتاق علم بودند؛ نه فقط به خاطر دانستن؛ بلکه می خواستند از کُنه مسایل آگاه شوند تا بدان عمل کنند. آن ها تعجب کردند که چگونه آن مرد به خاطر آب دادن به این حیوان، چنین پاداش بزرگی یافت؟ از این رو پس از شنیدن این فرموده ی رسول الله ﷺ پرسیدند: آیا به خاطر نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و پاداش می یابیم؟ پیامبر ﷺ فرمود: «نیکی کردن به هر موجود زنده و جان داری ثواب دارد». هر موجود جان داری به آب نیاز دارد؛ زیرا اگر آب به موجود زنده نرسد، جگرش خشک می شود و در نتیجه، هلاک می گردد.

(۱) صحیح بخاری، ش: ۶۴۸۸



این جا به یک اصل مهم پی می بریم؛ وقتی پیامبر ﷺ داستانی از بنی اسرائیل را برای ما بازگو می کند، برای این است که از آن عبرت بگیریم. این، همان اصلی ست که پروردگار متعال درباره اش می فرماید:

(قَدْ كَانَ فِقَصَصِهِمْ عَجَبَةً لِّأُولِ الْأَلْبَابِ) [یوسف: ۱۱۰]

به راستی در داستان ها و سرگذشتان، عبرتی برای خردمندان وجود دارد.

در روایت دیگری که شاید روی داد جداگانه ای بوده، آمده است: یکی از زنان زناکار بنی اسرائیل، سگی دید که پیرامون چاهی می چرخید و نزدیک بود از تشنگی هلاک شود؛ آن زن، جوراب چرمی اش را درآورد و با آن برای او، از چاه، آب بالا کشید و به او آب داد. در نتیجه، الله متعال گناهانش را بخشید.

این، نشان می دهد که نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و ثواب دارد؛ یعنی اگر به حیوانی آب و غذا دهید یا از او در برابر سرما و گرما نگره داری کنید، سزاوار اجر و پاداش می شوید؛ فرقی نمی کند که آن حیوان، از آن خودتان باشد یا خیر. این، در رابطه با جانوران است؛ پس، فکرش را بکنید که نیکی کردن به انسان ها چه حکمی دارد؟ به قطع نیکی کردن به انسان ها، اجر و پاداش بیش تری به دنبال خواهد داشت؛ از این رو پیامبر ﷺ فرموده است: «مَنْ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ»^(۱)؛ یعنی: «هرکس به مسلمان تشنه ای آب دهد، الله متعال از شرابی ناب و مهرشده و دست نخورده به او خواهد داد». لذا اگر فرزند کوچکت، کنار آب سردکن بایستد و بگوید: آب می خواهم، و به او آب دهی، در واقع به مسلمان تشنه ای آب داده ای و از این رو سزاوار اجر و ثواب می گردی و الله ﷻ از شرابی ناب و دست نخورده، به تو خواهد داد. الحمدلله که اجر و ثواب بزرگی ست که باید قدرش را دانست؛ اما آیا کسی، قدرش را می داند؟ چه کسی، با اخلاص نیت و به امید اجر و پاداش الهی، به چنین کارهایی اهمیت می دهد؟ لذا به خودم و شما توصیه می کنم که با نیت خوب، به چنین کارهایی اهمیت دهیم تا ذخیره ای برای آخرتمان باشد. چه بسیار اعمال کوچکی که با نیت خوب و درست، بزرگ و ارزشمند می شوند! و چه بسیار اعمال بزرگی که به سبب غفلت، کوچک و ناچیز می گردند!^۲

(۱) ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع، ش: ۲۲۴۹.

(۲) شرح ریاض الصالحین: (۴۴۳/۳).



۲۳۶۴ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
 أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى
 صَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَقَالَ « دَنَّتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ ، وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ -
 حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا » .

ترجمه: از ابن ابی ملیکه که اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنه گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز کسوف گزارد و فرمود: «آتش جهنم در حال نماز بر من نزدیک شد تا آنکه گفتم: الها! آیا من هم با ایشانم، ناگاه زنی را دیدم - می پندارم که آنحضرت فرمود - گریه‌ای آن زن را می خراشد - آنحضرت گفت: ماجرای وی چیست؟ گفتند: گریه‌ای را در بند نگه داشته بود تا آنکه از گرسنگی مرد».

فوائد حدیث:

(۱) دوزخ و بهشت فعلاً وجود دارند.

(۲) تعذیب حیوان روا نیست.

(۳) اگر کسی حیوان مظلومی را تعذیب می‌کند، الله متعال در روز قیامت همان حیوان را بر ظالمی که بر او ظلم کرده است مسلط می‌سازد تا انتقام خود را از وی بگیرد، و در صورتی که اگر کسی حیوانی را به ناحق تعذیب کند، به عذاب الهی گرفتار می‌شود، پس کسانی که بر انسان‌ها و بالاخص بر مسلمانان بر جان و مال و ناموس آن‌ها تعدی کرده و بر آن‌ها ظلم می‌کنند، چه حالی خواهند داشت؟.

(۴) در صورتی که ظلم کردن بر حیوان روا نیست، ظلم کردن بر انسان به طریق اولی روا نیست، و اگر مظلوم حق خود را نبخشد، انتقام گرفتن وی از ظالم حتمی است، و هیچ چیزی سبب سقوط حق مظلوم نمی‌گردد، و تفصیل بیشتر این مسئله در جای مناسبش خواهد آمد.^۱

۲۳۶۵ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « عَذَّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ
 حَبَسَتْهَا ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ - قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ - لَا أَنْتِ
 أَطْعَمْتَهَا وَلَا سَقَيْتَهَا حِينَ حَبَسْتِهَا ، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ » .

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: زنی به خاطر اینکه گربه ای را حبس کرده بود تا اینکه مرد، به جهنم رفت و به آتش آن معذب گردید، چون آنرا حبس کرده بود و غذا و آبی به آن نمی داد، و آن را رها نمی کرد تا خود از حشرات زمین و پرنده ها بخورد».

توضیح: پیامبر ﷺ فرمود: «زنی به خاطر یک گربه به دوزخ رفت؛ زیرا گربه را زندانی نمود و به او نه آب و غذا داد و نه آزادش کرد که از جانوران زمین شکار کند و بخورد؛ در نتیجه گربه مُرد و آن زن به سزای این کردار به دوزخ رفت و مجازات شد». هرچند حیوانی که آن زن به او ستم کرد، یک گربه بود که عدد و رقمی به شمار نمی آمد؛ اما همین که به آن گربه آب و غذا نداد، کافی بود تا زمینه ی ورودش به دوزخ فراهم شود. از این حدیث چنین برمی آید که اگر به گربه آب و غذای کافی می داد، ایرادی نداشت و به چنین فرجامی دچار نمی شد. نگه داشتن پرندگان در قفس نیز همین حکم را دارد؛ یعنی نگه داری پرندگان در قفس در صورتی که آب و غذای کافی به آنها بدهند و آنها را از گرما و سرما حفاظت کنند، ایرادی ندارد؛ اما اگر کسی در نگه داری و مراقبت از حیوانات کوتاهی نماید و باعث مرگشان شود، باید پاسخ گو باشد و مجازاتش را خواهد دید؛ مانند آن زن که گربه را زندانی کرد. این حدیث، نشان می دهد که بر انسان واجب است که حق آن که را که مالکش شده است - چه انسان و چه حیوان - به خوبی ادا کند؛ روشن است که ادای حق انسان ها در اولویت قرار دارد؛ زیرا گرمای ترند و شرافت انسانی دارند.

۱۰ - بَاب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

باب: کسی که می پندارد صاحب حوض و مشک در استفاده از آب خود سزاوارتر است

۲۳۶۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ ، هُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ « يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاخَ » . فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ بَنِيصِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

ترجمه: از ابو حازم روایت است که سهل بن سعد رضی الله عنه گفت: برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ظرفی آورده شد و از آن نوشید به جانب راست وی پسر بچه ای بود که از همه خردسال تر بود و به جانب چپ وی بزرگسالان بودند. آنحضرت فرمود: «ای پسر، آیا به



من اجازه می دهی که بقیه نوشیدنی را به بزرگسالان بدهم» وی گفت: سهمی که از جانب شما به من برسد، هرگز آنرا به کسی نمی دهم یا رسول الله! آنحضرت ظرف را به وی داد. توضیح، در ختم همین باب. ان شاء الله

۲۳۶۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُذَوِّدَنَّ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تَذَاذُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ » .
معنی کلمات:

- لَأُذَوِّدَنَّ: فعل مضارع مؤکد به نون ثقیله از ذود، دفع کردن، دور ساختن.

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: قسم به کسی که جان من در دست او است، عده ای از مردان را از حوض من دور می سازند، همانگونه که شتر غریبه را از خوردن آب از حوض دور می نمایند». توضیح، در ختم همین باب. ان شاء الله

۲۳۶۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، لَوْ تَرَكْتَ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِيئًا ، وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا أَتَأْذِنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ قَالَتْ نَعَمْ وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ . قَالُوا نَعَمْ » .

ترجمه: از ابویوب و کثیر بن کثیر روایت است که یکی به سخن دیگری می افزود. از سعید بن جبیر، از ابن عباس رضی الله عنهما که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «الله به مادر اسماعیل رحمت کند که اگر چشمه ی زمزم را به همان وضع می گذاشت - یا آنحضرت چنین گفت :- آب آنرا با مشت بر نمی داشت، آن چشمه جاری می ماند».

قبیله ی جرهم نزد وی (هاجره مادر اسماعیل) آمدند و گفتند: آیا ما را اجازه می دهی که نزد تو اقامت کنیم. وی گفت: بله. ولیکن شما را در آب حقی نیست. آنها گفتند: بله. (در آب حقی نداریم).

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله



۲۳۶۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سَلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ ، فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعَكَ فَضْلِي ، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ بِذَاكَ » . قَالَ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

معنی کلمات:

- سَلْعَةٍ: کالا.

- **أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ:** یعنی آن کالا را به قیمت بیشتر از آنچه مشتری به او می دهد، خریده است.

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سه گروه هستند که الله در روز قیامت، با آنان سخن نمی گوید و به آنان، نظر نمی نماید:

۱- مردی که سوگند می خورد که کالای خود را به فلان قیمت، خریده است در حالی که این قیمت، بالاتر از قیمت حقیقی آن است و او دروغ می گوید.

۲- مردی که بعد از عصر، بدروغ سوگند یاد می کند تا مال مرد مسلمان را تصاحب کند.

۳- و مردی که مانع رسیدن آب اضافی به دیگران شود. پس الله میفرماید: امروز تو را از فضل محروم می کنم همانطوری که تو دیگران را از آبی که کسب تو نبود، محروم ساختی».

توضیح احادیث فوق: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: (گفته است:

«باب کسی که بر این باور است که صاحب حوض یا مشک، به آب آن اولویت دارد»)
در این باب، چهار حدیث ذکر شده است؛ یکی از آن ها حدیث «سهل بن سعد» است که پیش تر در هشت باب قبل به آن پرداخته شد. ارتباط آن با عنوان باب آشکار است، زیرا حوض و مشک نیز به مثابه قح (ظرف آب) هستند، پس صاحب ظرف، برای تصرف در آن، چه برای نوشیدن و چه سیراب کردن، اولویت دارد.



اما این نکته بر «مهلَب» مخفی مانده و او گفته: در این حدیث فقط آمده که فرد سمت راست، نسبت به قدح اولویت دارد. «ابن منیر» پاسخ داده که مقصود بخاری این است که اگر صرف نشستن در سمت راست باعث اولویت فرد نسبت به آن چه در قدح است می شود، پس چگونه صاحب ظرف و کسی که برای تهیه آن زحمت کشیده، اولویت نداشته باشد؟

حدیث دوم، حدیثی از «ابوهریره» درباره حوض پیامبر صلی الله علیه وسلم است. توضیح آن در باب حوض نبوی از کتاب رقاق خواهد آمد. در آن آمده: حدیث «لَأَدُوْنَ» با «ذال معجمه» و سپس «هَاءِ مَهْمَلَه» یعنی: حتماً طرد می کنم. ارتباط آن با باب از این جهت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند: صاحب حوض شترهای دیگران را از حوض خود دور می کند و این مورد انکار قرار نگرفت؛ پس دلالت بر جواز دارد. این نکته نیز بر مهلب پنهان مانده و او گفته ارتباط این حدیث از این جهت است که حوض به پیامبر تعلق دارد و ایشان بر آن اولویت دارد. «ابن منیر» او را رد کرده و گفته: احکام تکلیفی بر وقایع آخرت بار نمی شود، بلکه استدلال به این جمله است: «چنان که شتر بیگانه از حوض رانده می شود»؛ و اگر این کار برای صاحب حوض جایز نبود، نمی توانست شتر دیگران را دور کند.

حدیث سوم، حدیث «ابن عباس» در داستان هاجر و زمزم است که به صورت مختصر ذکر شده و در احادیث انبیا به صورت مفصل خواهد آمد. ارتباط آن با عنوان باب از این جهت است که هاجر به کسانی که نزد او فرود آمدند، گفت: «شما حق در این آب ندارید» و آن ها پذیرفتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز آن را تأیید کردند. «خطابی» گفته: هر کس در بیابان، آبی بیابد و استخراج کند، مالک آن است و دیگری بدون رضایت او در آن شریک نیست، مگر این که خودش از آن بی نیاز شده باشد. اما هاجر شرط کرد که آن ها مالک آب نشوند.

حدیث چهارم، حدیث «ابوهریره» است که چهار باب پیش تر از طریق دیگری آمده بود. در آن آمده: مردی در راه آبی اضافه داشت ولی آن را از ابن السبیل (رهگذر) دریغ کرد. در این روایت آمده: «و مردی که آب اضافی داشت و آن را دریغ کرد، الله می گوید: امروز من نیز فضل خود را از تو دریغ می کنم، همان گونه که تو فضل چیزی را که دستت آن را نیافریده بود، منع کردی.» ارتباط این حدیث با ترجمه اللباب از این جهت است که عقوبت، به خاطر منع فضل (مازاد) است؛ پس دلالت دارد که او به اصل آب اولویت دارد. همچنین از این جمله



برداشت می‌شود: «چیزی که دستانت آن را نیافریده‌اند»؛ یعنی اگر خودش آن را فراهم کرده بود، نسبت به آن از دیگران شایسته‌تر می‌بود.

«ابن تین» از «ابوعبدالملک» نقل کرده که گفته: معنای این حدیث دشوار است. شاید منظور این باشد که چاه از حفر او نبوده و او با منع کردن، در واقع غاصب و ظالم است، که این در مورد چیزی که خودش آن را به‌دست آورده، صادق نیست. او همچنین گفته: احتمال دارد که حفر چاه با خود او بوده و او آن را از تشنه‌ای دریغ کرده باشد و منظور از «ما لم تعمل یداک» این باشد که تو آب را جاری نکرده‌ای و خارج نساخته‌ای. سپس گفته: این مورد اخیر ارتباطی با ترجمه الباب ندارد. والله اعلم.

فوائد احادیث فوق:

فوائد حدیث ۲۳۴۶:

۱. رعایت ادب و حق تقدم در سنت نبوی: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم با اینکه اختیار داشتند، از نوجوان اجازه خواستند؛ این نشانگر احترام به حق شخصی است، حتی از سوی پیامبر.
۲. نشان دادن جایگاه طرف راست در آداب اسلامی: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم قصد نداشتند ترتیب را بدون اجازه تغییر دهند، چون طبق سنت، طرف راست مقدم است.
۳. شجاعت و احترام نوجوان: نوجوان به‌احترام و محبت به پیامبر، از حق خود نگذشت. این نشان‌دهنده شجاعت مؤدبانه و عشق به رسول‌الله است.
۴. آموزش عملی به اصحاب صلی‌الله‌علیه‌وسلم: پیامبر با این رفتار خود عملاً به یارانش آموختند که چگونه حقوق دیگران را رعایت کنند و ادب را پیشه سازند.
۵. حق خواهی بدون بی‌ادبی: نوجوان بدون گستاخی، با احترام کامل بر حق خود پافشاری کرد، که این نیز درس بزرگی در اخلاق اجتماعی است.

فوائد حدیث ۲۳۴۷:

۱. بیان واقعیتی از قیامت: این حدیث به واقعه‌ای هولناک در قیامت اشاره دارد؛ دور کردن برخی از حوض کوثر که نعمتی بزرگ است.
۲. هشدار به مدعیان دروغین یا گمراهان: کسانی که از سنت پیامبر منحرف می‌شوند یا پس از او بدعت‌گذار می‌گردند، از کوثر محروم خواهند شد.



۳. تشبیه زیبا و تأثیرگذار: تشبیه افراد مردود به شتر بیگانه، قدرت تصویرسازی بالایی دارد که جایگاه آنان را در قیامت نشان می‌دهد.
۴. نشانه دلسوزی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای امت: اینکه پیامبر با ناراحتی این افراد را از حوض خود دور می‌کند، نشان از دلسوزی ایشان و جدی بودن انحراف از سنت دارد.
۵. لزوم پیروی از سنت نبوی صلی‌الله‌علیه‌وسلم: این حدیث تأکیدی بر اهمیت تبعیت از سنت پیامبر است و ردّ هر گونه بدعت یا تحریف.

فوائد حدیث ۲۳۷۸:

۱. قدردانی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از اعمال گذشته: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای مادر اسماعیل (هاجر) دعای رحمت کرد، که نشان‌دهنده ارزش اعمال صالح گذشتگان است.
۲. بیان کرامت چاه زمزم: اگر هاجر به فطرت خود آن را محدود نکرده بود، زمزم به چشمه‌ای جوشان و روان بدل می‌شد؛ اما همان حالت فعلی نیز معجزه‌ای است.
۳. درایت و استقلال زن مؤمن: هاجر در برابر قوم جرهم با عزت و استقلال عمل کرد و شرط گذاشت که آنها بر آب، حقی نداشته باشند.
۴. نمونه‌ای از توکل و تدبیر: هاجر با وجود تنهایی در بیابان، هم توکل به الله داشت، هم تدبیر و آینده‌نگری در تعامل با دیگران.
۵. آغاز تمدن در مکه: اجازه هاجر به قوم جرهم برای سکونت، نقطه آغاز شکل‌گیری شهر مکه بود، که از آن اسلام برخاست.

فوائد حدیث ۲۳۷۹:

۱. شدت عذاب برای گناهانی خاص: سه گروه نام برده شده، جزو بدترین انسان‌ها هستند که در قیامت مورد خشم شدید الهی قرار می‌گیرند.
۲. حرمت قسم دروغ برای مال دنیا: کسی که برای سود یا ظلم به دیگران قسم دروغ بخورد، نه تنها گناه کبیره مرتکب شده بلکه استحقاق قهر الهی را دارد.
۳. اهمیت عدالت در معاملات: فروشنده‌ای که با دروغ به مشتری فریب می‌دهد، حتی اگر ظاهرش موفق باشد، در آخرت مورد بازخواست جدی قرار می‌گیرد.
۴. حق عمومی بر منابع طبیعی: کسی که آب یا منابع طبیعی اضافی را از دیگران دریغ می‌دارد، با اینکه خود آن را ایجاد نکرده، مرتکب ظلم بزرگی می‌شود.



۵. مقابله به مثل الهی: همان طور که بنده نعمت را از دیگران دریغ کرده، الله هم در قیامت فضل و رحمتش را از او دریغ خواهد کرد.

۱۱ - باب لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

باب: هیچ حمی (چراگاه) خاص گردانیده نشده به جز آنچه را الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کرده اند.

۲۳۷۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ » . وَقَالَ بَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى الثَّقِيعَ ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَبِذَةَ .

معنی کلمات:

- **حَمَى**: منطقه ممنوعه و قرق شده و مرتع اختصاصی.

ترجمه: صعب بن جثامه - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «فقط الله و رسول او، حق تعیین چراگاه را دارند».

و گفته است: ما را خبر رسیده که پیامبر صلی الله علیه وسلم موضع نقیع را حمی گردانید و عمر موضع سرف و ربذه را حمی گردانید.

فوائد حدیث:

(۱) تعریف حمی: حمی به زمین مواتی گفته می شود که بمنظور رشد علف ها و گیاهان از ورود دام ها در آن جلوگیری می شود تا دام های بخصوصی از آن استفاده کنند.

(۲) حکم چراگاه ها: سوای امام و حکومت، هیچکس از مسلمانان مجاز نیست حتی یک وجب از زمین های ملی را به عنوان چراگاه حفاظت کند، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «لَا حَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» (بخاری). «کسی حق تعیین حمی را ندارد جز الله و رسول او». از حدیث چنین بر ماید که بجز الله و رسول یا جانشین او کسی دیگر حق تعیین، حمی و چراگاه را ندارد و جانشین رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - امام است. یعنی رهبر مسلمانان و رهبر حکومت. و حدیث مذکور حکایت از آن دارد که امام به منظور رعایت و حفظ مصالح عمومی مجاز به چنین اقدامی می باشد. زیرا آنچه که متعلق به



الله و رسول است، در جهت منافع عامه مسلمانان اتفاق می شود، مانند، خمس غنیمت، مال فیء و زکات و غیره، همانطور که رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - بقیع را برای شترها و اسب های سپاه در نظر گرفته بود. و عمر - رضی الله عنه - نیز زمینی را حمی قرار داده بود و وقتی این اقدام او مورد ایراد بعضی ها قرار گرفت، فرمود: «الْمَالُ، مَالُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ، عِبَادُ اللَّهِ وَاللَّهُ، لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئاً فِي شِبْرِ» (جامع الأحادیث للسيوطی). «مال، مال الله است و بندگان، بندگان او هستند، به الله سوگند اگر این چراگاه بخاطر الله نمی بود، یک وجب از آن را چراگاه قرار نمی دادم».

۳) احکام چراگاه:

۱ - بجز خلیفه و امام مسلمانان کسی حق تعیین چراگاه را ندارد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید: «لَا حَمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» (بخاری).

۲ - تنها اراضی و زمین هائی حمی قرار می گیرند که مملو که کسی نباشند.

۳ - خلیفه برای خود نمی تواند، حمی تعیین کند بلکه برای منافع عامه مسلمانان مجاز به چنین اقدامی است.

۴ - سازمان جنگل بانی که از جنگل ها بمنظور رشد درخت ها و جنگل ها حفاظت می کند، اگر این حفاظت، در جهت حفظ مصالح و منافع توده مسلمانان است، حمی تلقی شده به سازمان مذکور که به نمایندگی از دولت این کار را می کند، اجازه داده می شود. اگر این اقدام سازمان جنگل بانی و مراتع نفع عامه مسلمانان را دربر ندارند، مجاز به چنین اقدامی نیست، چون در حدیث آمده است، «لَا حَمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» و منظور از الله و رسول آن است که به سود توده مسلمانان باشد.

۱۲ - بَابُ شَرْبِ النَّاسِ وَالِدَوَابِّ مِنَ الْأَنْهَارِ

باب: نوشیدن مردم و حیوانات از جوی ها

۲۲۷۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَطَاعَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ



رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا فَاسْتَتَتْ شَرَفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهُ مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدْ أَنْ يَسْقَى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظَهْرُهَا ، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ . وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ « مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) .

معنی کلمات:

- **خیل:** اسب.
- **ستّر:** پوشش، پرده، محافظ.
- **وزر:** جرم، گناه.
- **ربطها:** از ربط، آماده ساختن، نگه داشتن.
- **مرج:** زمین وسیع و پرعلف.
- **روضه:** باغچه پر از آب و سرسبز.
- **طیل:** بعضی از کسانی که اسب داشتند برای چراندن آن از طناب و میخ استفاده می کردند. طناب بلندی را می آوردند یک سر آنرا به یکی از دست های اسب و سر دیگرش را به میخی کوبیده بر زمین می بستند و آنرا رها می کردند تا در آن مقدار زمین که طناب به آن می رسد بچرد، قرار گرفتن اسب در این حالت را «طیل» گویند.
- **استتت:** از استنان، به نشاط در آمدن اسب و بلند کردن و پیاپی آوردن دستهایش با هم.

- **شرف:** زمین بلند.
- **نواء:** عداوت، دشمنی.
- **فاذة:** محکم و شدید و کم نظیر.
- **ذره:** کوچکترین شیء.



ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «نگهداری اسب برای بعضی باعث ثواب، برای برخی باعث نجات و برای بعضی باعث گناه می شود: برای کسی که آن را بخاطر جهاد در راه الله نگهداری نماید و آنرا در چراگاه بزرگ یا باغچه ای با طنابی بلند بندد، تا جائی که آن اسب می چرد، برای صاحبش اجر و پاداش محسوب می گردد. و اگر طنابش پاره شود و آن اسب، یک یا دو تپه را پشت سر بگذارد، در برابر هر قدم و هر سرگین، به صاحبش اجر می رسد. و اگر از نهری بگذرد و آب بخورد، اگر چه صاحبش قصد آب دادن آن را نداشته باشد، باز هم برایش اجر به حساب می آید. زیرا این کار، برایش اجر دارد. و برای کسی که اسب را بخاطر بی نیازشدن و عدم سؤال از دیگران، نگهداری کند و حق الله را در آن، فراموش ننماید، باعث نجات او می شود. (نه ثواب دارد و نه گناه). و کسی که اسب را بخاطر فخر و ریا و دشمنی با مسلمانان، نگهداری کند، برای او باعث گناه خواهد شد». و از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - درباره الاغ پرسیدند. فرمود: «در این باره، فقط این آیه جامع و بی نظیر، بر من نازل شده است: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾. یعنی هر کس، با اندازه یک ذره، عمل نیک انجام دهد، پاداش آن را خواهد دید. و هر کس، با اندازه یک ذره، عمل بد انجام دهد، سزای آنرا خواهد دید».

فوائد حدیث:

- (۱) امام ابو حنیفه با استناد به این حدیث استدلال کرده و می گوید: اسپي که از چراگاه ها علف می خورد، اگر به نصاب برسد، در آن زکات واجب می شود.
- (۲) با استناد بر این حدیث بعضی از علماء گفته اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم آنچه را که می گفتند از طریق وحی می گفتند، زیرا در موضوع زکات الاغ که بر ایشان وحیی نازل نشده بود، به اجتهاد خود چیزی نگفتند، و کسانی که اجتهاد را برای آنحضرت صلی الله علیه وسلم جائز می دانند، می گویند اجتهاد نکردن در مسئله به خصوصی، دلالت بر این ندارد که در هیچ مسئله اجتهاد نمی کردند، و اجتهاد کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسائل بسیاری ثابت شده اسد.
- (۳) نگهداشتن و سائل جهاد فی سبیل الله، و از آن جمله اسب، سبب اجر اخروی است، چنانچه ریا و سمعت، مستوجب گناه و عذاب اخروی است.



۴) در حدیث نبوی شریف آمده است که چون پیامبر صلی الله علیه وسلم راجع به اسب توضیحات دادند، و آن را به سه قسم تقسیم نمودند، کسی راجع به (خر) پرسید که آیا حکم خر هم مثل حکم اسب است؟ ایشان در جواب فرمودند که «بر من در این مورد، چیزی دیگری جز این آیه جامع نازل نگردیده است» که: «کسی که به اندازه ذره کار نیکی را انجام دهد، جزای آن را می بیند، و کسی که به اندازه ذره کار بدی را انجام دهد، جزای آن را می بیند».

۵) و اینکه این آیه کریمه چگونه جوابی برای سؤال آن شخص شده می تواند؟ این است که امام عینی می گوید: (سؤال آن ها از این بود که: آیا حکم خر مانند حکم اسب است یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم با ذکر این آیه کریمه گفتند که: اگر نگهداشتن خر برای کار خیر باشد، حتما ثواب آن برای صاحبش می رسد، و اگر برای شر باشد، گناه آن به صاحبش می رسد، و این همان چیزی است که آیه کریمه بر آن تنصیب دارد.^۱

۲۳۷۲ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
يَزِيدَ مَوْلَى الْمُثَنَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقِطَةِ ، فَقَالَ « اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
، ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَتْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالْأَفْشَانُكَ بِهَا » . قَالَ فَضَالْتُ الْغَنَمَ قَالَ
« هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ » . قَالَ فَضَالْتُ الْإِبِلَ قَالَ « مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا
وَحِدَاؤُهَا ، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » .

ترجمه: «زید بن خالد - رضی الله عنه - می گوید: مردی پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و درباره حکم چیز گمشده ای که پیدا می شود از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال کرد، (که با آن چکار کند)، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: باید ظرف این گم شده و نخ و بند آن را توصیف کنید، تا یکسال آن را در مجالس و محافل عمومی تعریف نمایید، آنگاه اگر در مدت این یکسال صاحبش پیدا شد آنرا به صاحبش بدهید، اگر در این مدت صاحبش پیدا نشد، به عنوان مال شما محسوب می شود و به هر نوع که می خواهی آن را تصرف کن، آن مرد پرسید: حکم گوسفندی که پیدا می شود چیست؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اگر گوسفندی را پیدا کردی و آنرا به مدت یکسال تعریف نمودی

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ولی صاحبش پیدا نشد، آن گوسفند مال شما است، اگر صاحبش پیدا شد مال او است، اگر آن را رها نمایی گرگ آن را می خورد، آن مرد پرسید: شتر گمشده که پیدا شد چه حکمی دارد؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: شما به شتر گمشده چه کار داری؟! ذخیره آب و پاهای محکمی همراه دارد، خودش از چشمه ها آب می نوشد و از درخت و علفها می چرد (و گرگ نمی تواند به او زبانی برساند و سالم باقی می ماند) تا اینکه صاحبش پیدا می شود».

توضیح: این حدیث را بعداً توضیح خواهیم داد. ان شاء الله اما مقصود مصنف از آوردن در اینجا، در این جمله است که: «معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر»^۱.

۱۲ - باب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلْبِ

باب: فروش هیزم و کاه

۲۳۷۳ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا، فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ، فَيَكْفَى اللَّهَ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَى أَوْ مُنَعٌ».

ترجمه: از زبیر بن عوام رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر هریک از شما ریسمانی بگیرد و پشتهاره هیزم بکشد و آنرا بفروشد تا الله آبروی او را نگاه دارد بهتر از آن است که از کسی سوال کند که به او چیزی داده شود یا نشود». توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۳۷۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ».

ترجمه: «ابو هریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: اگر هر یک از شما کوله باری از هیزم جمع کند و آنرا محکم بر پشت خود قرار دهد (و در بازار

^۱ - فتح الباری: (۴۰/۵).



آنرا بفروشد) خیلی بهتر از آن است که از کسی چیزی به عنوان توقع درخواست کند فرق نمی کند آن چیز را به او بدهد یا ندهد»، (چون توقع هرچه باشد بد است).

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۳۷۵ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَقْعَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَارِفًا أُخْرَى ، فَأَنْخَشْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْ خَرَا لِأَبِيْعَهُ ، وَمَعِيَ صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنِقَاعَ فَأَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيَّ وَلَيْمَتِ فَاطِمَةُ ، وَحَمْرَةٌ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَتٌ ، فَقَالَتْ أَلَا يَا حَمْرُ لِلشَّرَفِ النَّوَاءُ . فَتَارَ إِلَيْنِهِمَا حَمْرَةٌ بِالسَّيْفِ ، فَجَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا . قُلْتُ لِابْنِ شَهَابٍ وَمَنْ السَّيِّئُ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا . قَالَ ابْنُ شَهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَتَخَطَّرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْطَعَنِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَمْرَةٍ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْرَةَ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدُ الْأَبَائِي فَجَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَهِّقُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخُمُرِ .

معنی کلمات:

- **شارف:** شتر نر و مسن.
- **انختها:** از انیخ، خواباندن شتر.
- **اذخر:** گیاهی است خوشبو و معروف در عربستان که برای ذوب طلا از آن استفاده می شود.

- **صائع:** زرگر.
- **قینت:** زن آواز خوان.
- **شرف:** جمع شارف، شتر نر و پیر.
- **النواء:** جمع ناویه، چاق.
- **ثان:** حمله کرد.



- **فَجَبٌ:** پاره کرد.
- **أَسْمَنُهَا:** جمع سنام، کوهان شتر.
- **حَوَاصِيرُ:** جمع حاصره، پهلوی.
- **يَقْهَقُرُ:** از قهقار، رفتن به صورت عقبگرد.
- **بَقْرُ:** از تبقیر، پاره کردن.
- **أَكْبَادُ:** جمع کبد، جگر.

ترجمه: علی بن ابی طالب - رضی الله عنه - می گوید: از غنایم غزوة بدر، که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - همراه ما بود، یک شتر به من رسید. همچنین رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - (علاوه بر آن)، شتری دیگر نیز به من داد. روزی، من آنها را کنار دروازهٔ مردی انصاری خوابانیدم تا اذخر (نوعی گیاه) بر پشت آنها بگذارم و برای فروش ببرم. طلا فروشی که از طایفه بنی قینقاع بود و من می خواستم برای عروسی فاطمه از او کمک بگیرم، مرا همراهی می کرد. و حمزه ابن عبدالمطلب در خانهٔ آن مرد انصاری، شراب می نوشید. و یک زن خواننده نیز آنجا بود و چنین می سرود: آگاه باش ای حمزه! بسوی شتران فربه برو.

با شنیدن این سخنان، حمزه با شمشیر، بسوی شتران پرید، کوهانهایشان را قطع نمود، پهلوهایی شان را درید و قسمتی از جگرهایشان را برداشت. علی - رضی الله عنه - می گوید: من که شاهد این صحنه بودم، بسیار ترسیدم. لذا نزد نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - آمدم در حالی که زید بن حارثه، آنجا نشسته بود. و آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - را از واقعه با خبر ساختم. آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - همراه زید بن حارثه بیرون رفت. و من هم با ایشان براه افتادم. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - نزد حمزه آمد و بر او خشم گرفت. حمزه بسوی آنان، نگاه کرد و گفت: شما کسی جز بردگان آباء و اجداد من نیستید. با شنیدن این سخن، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به عقب برگشت تا اینکه از آنجا بیرون رفت. و این ماجرا قبل از تحریم شراب بود.

توضیح احادیث باب: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: کلمه «الکلاء» با فتح کاف و لام، و پس از آن همزه بدون مد (کشش) آمده و به معنای گیاه است، چه تازه و چه خشک. جایگاه این باب در کتاب «شرب» (آب نوشی و بهره برداری از منابع طبیعی) به



دلیل اشتراک میان آب، هیزم و مرتع در جواز استفاده عموم مردم از منابع مباح (در دسترس عموم) است، بدون آن که به کسی خاص اختصاص داشته باشد.

«ابن بطال» گفته است: مباح بودن جمع‌آوری هیزم از منابع آزاد و استفاده از گیاهان زمین، مورد اتفاق است، تا زمانی که این عمل در زمین ملکی (شخصی) انجام نشود، که در آن صورت، حالت اباحه از بین می‌رود. دلیل آن این است که اگر شخص با جمع‌آوری هیزم و علف بتواند مالک شود، پس با زنده‌سازی زمین (احیاء) به طریق اولی مالکیت حاصل می‌شود. مصنف (بخاری) در این باب، سه حدیث آورده است:

اولی و دومی، حدیث «زبیر بن عوام» و «ابوهریره» با مضمون مشابه است که در آن‌ها تشویق به کسب درآمد از راه جمع‌آوری هیزم آمده و پیش‌تر در کتاب زکات درباره آن‌ها سخن گفته شده.

حدیث سوم، حدیثی از «علی» است در داستان دو شتر او با «حمزه بن عبدالمطلب». شاهد مطلب از این حدیث، جمله زیر است:

این که فرمود: «و من می‌خواستم از آن‌ها اذخر (نوعی گیاه خوشبو) بردارم تا آن را بفروشم»؛ این جمله دلالت دارد بر آن‌چه در عنوان باب آمده، یعنی جواز جمع‌آوری هیزم و گیاه برای فروش.

توضیح مفصل این حدیث در پایان کتاب جهاد، در بحث مربوط به خمس، خواهد آمد، ان شاء الله.

شواهد حدیث آخری:

(۱) اذخر: یک نوع گیاهی است که عرب‌ها بعضی کارها، مانند پوشیدن سقف خانه و غیره از آن استفاده می‌کردند.

(۲) چون طوری که در متن حدیث آمده است، این واقعه پیش از تحریم شراب بود، زیرا حمزه در غزوه احد در سال سوم هجری به شهادت رسید، و تحریم شراب بعد از این بود، و از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم از نگاه شراب خواری حمزه را مورد مؤاخذه قرار ندادند.

(۳) استفاده از هیزم دشت و بیابان مباح است.

(۴) مصارف عروسی بر عهده شوهر است.



۵) خواباندن شتر و امثال آن به پیش روی خانه شخص دیگری اگر از این کار متضرر نگردد، و قبلاً از آن منع نکرده باشد، روا است.

۶) امام و یا نائیش حق دارند جهت احقاق حق، به خانه شخص متهم داخل شوند.

۷) اگر کسی عقلش به سبب تناول چیز مباحی از بین رفته بود، و در این حالت زنش را طلاق داد، و یا کسی را دشنام داد، مؤاخذه نمی‌گردد، زیرا مستی حمزه به سبب شرابی بود که در آن وقت مباح بود، ولی اکنون که بعد از تحریم شراب است، اگر کسی در حالت مستی مرتکب جنایتی می‌گردد، در نزد جمهور علماء مستی برایش عذری در سقوط عقوبت شمرده نمی‌شود.

بنابراین اگر کسی زنش را در این حالت طلاق داد، طلاقش معتبر شمره می‌شود، اگر کسی را کشت قصاص می‌شود، اگر زنا کرد، عقوبت زنا بر وی جاری می‌گردد، ولی امام ابن تیمیه و بعضی از علمای دیگر تصرفات مست را لغو می‌دانند، و اکثر محاکم در دولت‌های اسلامی در موارد بسیاری به اساس همین نظر اخیر عمل می‌کنند.^۱

۱۴ - باب القَطَاع

باب: پیرامون بخشیدن پاره‌ی از زمین

۲۳۷۶ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْطَعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ حَتَّى تَقْطَعَ لِأَخَوَانَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تَقْطَعُ لَنَا قَالَ « سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي » .

معنی کلمات:

- **يقطع:** از اقطاع، اختصاص دادن قطعه زمینی از زمین های بیت المال به کسی.

- **أثره:** از استثثار، تبعیض وعدم رعایت مساوات و برابری.

ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - خواست زمین های بحرین را به مردم، واگذار نماید. انصار گفتند: ما نمی پذیریم، تا آنکه مانند زمینی که برای ما می دهی برای برادران مهاجر ما ندهی. رسول اکرم - صلی الله علیه

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



وسلم - فرمود: «تبعیض های زیادی بعد از من، خواهید دید. پس صبر کنید تا اینکه مرا در روز قیامت، ملاقات نمایید».

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: «قطائع» جمع «قطیعة» است. گفته می شود: «قطعتہ أرضاً» یعنی زمینی را برای او به عنوان قطیعه قرار دادم. منظور از قطیعه، آن است که امام (حاکم اسلامی) بخشی از زمین های موات (بی صاحب و خشک) را به برخی از افراد امت اختصاص دهد، تا تنها او حق احیای آن را داشته باشد و نسبت به دیگران بر آن مقدم باشد.

این که قطیعه مخصوص زمین های موات است، در میان شافعیان مورد اتفاق است. «قاضی عیاض» نقل کرده که قطیعه یعنی امام چیزی از اموال الله را به کسی که شایستگی اش را دارد، عطا کند. وی افزوده که بیشترین کاربرد آن در مورد زمین است؛ یعنی امام از زمین چیزی را به کسی می دهد که آن را تصرف کند، یا اینکه آن را به ملک او درآورد تا آن را آباد کند، یا غله و درآمد آن را در مدت معینی به او واگذار می کند.

«سبکی» گفته است: نوع دوم چیزی است که در زمان ما به آن «اقطاع» گفته می شود، و من از فقهای ما ندیده ام کسی به آن اشاره کرده باشد. بیان آن بر اساس فقهی دشوار است، اما آنچه ظاهر است، این که با دادن قطیعه، شخص به نوعی اختصاص در آن پیدا می کند، مانند کسی که زمین را سنگ چین کرده (برای تصرف آماده کرده)، اما مالک اصل زمین نمی شود.

«محب طبری» همین نظر را قطعی دانسته و «اذرعی» ادعا کرده که در جواز اختصاص دادن بخشی از غله ی زمین توسط امام به برخی از لشکریان، اگر مستحق باشند، هیچ اختلافی نیست. والله اعلم.

حدیث: «از یحیی بن سعید» که همان «یحیی بن سعید انصاری» است. در روایتی از «بیهقی» از طریق دیگری از «سلیمان بن حرب» که از شیوخ بخاری است، تصریح شده که «حماد» این حدیث را از «یحیی» شنیده. جمله «پیامبر صلی الله علیه وسلم می خواست بخشی از بحرین را به انصار بدهد» آمده است. در روایت بیهقی آمده: «پیامبر انصار را فراخواند تا بخشی از بحرین را به آنان واگذارد.» در روایت اسماعیلی نیز چنین آمده است.



شاید تردید در روایت از «حماد» باشد. بخاری در کتاب جزیه از «زهیر» از «یحیی» چنین روایت کرده که: «پیامبر انصار را فراخواند تا بحرین را برایشان بنویسد (به نامشان سند بزند).» و در «منابع انصار» از روایت «سفیان» از «یحیی» نیز آمده: «تا بخشی از بحرین را به آنان واگذارد.»

ظاهر این است که پیامبر قصد داشت بحرین را به عنوان قطیعه (زمین واگذاری) به آنان بدهد. درباره منظور از این واگذاری اختلاف نظر وجود دارد:

«خطابی» گفته است: احتمال دارد پیامبر صلی الله علیه وسلم قصد واگذاری زمین‌های موات را داشته تا آنان با احیا مالک شوند. احتمال دیگر اینکه می‌خواسته زمین‌های آباد را از سهم خمس در اختیارشان قرار دهد، چون آن‌ها را تقسیم نکرده بود.

اما این نظر مورد اعتراض واقع شده، زیرا بحرین با صلح فتح شد، و در کتاب جزیه خواهد آمد. لذا احتمال دارد پیامبر قصد داشته بخشی از جزیه‌ی آن را برای انصار قرار دهد. این دیدگاه را «اسماعیل قاضی» و «ابن قرقول» پذیرفته‌اند و «ابن بطال» هم آن را تأیید کرده، چون زمین صلحی قابل تقسیم و تملک نیست.

«ابن تین» گفته: واگذاری تنها وقتی «اقطاع» نامیده می‌شود که مربوط به زمین یا ملک باشد، و فقط از فء (غنیمت بی‌جنگ) می‌توان قطیعه داد، نه از حق مسلم یا اهل ذمه.

او افزوده: قطیعه گاهی تملیکی است و گاهی نه. مورد دوم را می‌توان درباره واگذاری خانه‌های مدینه به مهاجران دانست؛ چنان‌که شافعی به صورت مرسل روایت کرده و «طبرانی» آن را متصل کرده که پیامبر هنگام ورود به مدینه، خانه‌هایی را به مهاجران داد، البته با رضایت انصار.

در پایان کتاب خمس، حدیث «اسماء بنت ابی‌بکر» خواهد آمد که می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم به «زبیر» زمینی از اموال بنی‌نضیر واگذار کرد، یعنی بعد از اخراج آن‌ها. ظاهراً پیامبر صلی الله علیه وسلم آن زمین را به تملک او درآورد و واگذاری آن را «اقطاع» نامید، به صورت مجازی.

در مجموع، آن‌طور که به نظر من می‌رسد، پیامبر صلی الله علیه وسلم قصد داشت انصار را در بهره‌مندی از بحرین سهیم کند؛ در آن زمان، تنها چیزی که می‌توانست به آنان برسد، جزیه بود، چون با صلح گرفته شده بود. اما بعد از فتح آن منطقه، خراج زمین نیز شامل آن می‌شد.



پیامبر صلی الله علیه وسلم در موارد دیگری نیز، پیش و پس از فتح مناطق، اقدام به واگذاری کرده بود؛ از جمله واگذاری «بیت المقدس» به «تمیم داری» پیش از فتح، و پس از فتح در زمان عمر، این واگذاری تثبیت شد و نسل‌های او آن را در اختیار داشتند و نوشته‌ای از پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز داشتند. این داستان در کتب «ابن سعد» و «ابوعبید» در کتاب «الاموال» آمده است.

جمله «همانند آنچه به ما واگذار شد» در روایت بی‌هقی با افزوده‌ای آمده: «ولی آن زمان چنین چیزی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم نبود»؛ یعنی به دلیل کمی فتوحات در آن زمان. همان‌طور که در روایت «لیث» در باب بعدی آمده است.

«ابن بطل» به طرز عجیبی گفته: معنی‌اش این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم نمی‌خواست چنین کاری بکند، چون زمین بنی‌نضیر را به مهاجران داده بود.

جمله «سترون بعدی اثره» (یعنی: بعد از من تبعیض و جانب‌داری خواهید دید) با فتح همزه و ثاء، طبق روایت مشهور آمده. پیامبر صلی الله علیه وسلم با این جمله به آنچه پس از او اتفاق افتاد اشاره داشت، یعنی اینکه پادشاهان قریش در اموال و عطا یا جانب‌داری کردند و انصار را محروم ساختند. این پیش‌بینی از نشانه‌های نبوت اوست و در بخش «مناقب انصار» به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد، ان شاء الله.

۱۵ - باب کتابَةِ القِطَاعِ

باب: نوشتن سند ملکیت زمین

۲۳۷۷ - وَقَالَ الْلَيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَنْصَارَ لِيُقْطَعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لَنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي ».

ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - خواست زمین‌های بحرین را به مردم، واگذار نماید. انصار گفتند: همان قدر که به هر کدام از ما می‌دهی، به برادران مهاجر ما نیز همان قدر، بده. رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «تبعیض‌های زیادی بعد از من، خواهید دید. پس صبر کنید تا اینکه مرا در روز قیامت، ملاقات نمایید».



فوائد حدیث:

۱. عدالت طلبی انصار: انصار در این روایت نشان دادند که اهل انصاف و برادری اند. آن‌ها خواستند اگر قرار است زمینی از بحرین به آنان داده شود، همان مقدار هم به مهاجرین داده شود؛ این روحیه ایثار و برادری از ویژگی‌های برجسته آنان بود.
۲. نیت پیامبر صلی الله علیه وسلم در تقسیم منابع: پیامبر صلی الله علیه وسلم قصد داشت منابعی از بحرین را به انصار بدهد، که نشان‌دهنده اهمیت ساماندهی اقتصادی و پاداش به یاران وفادار است.
۳. پیش‌بینی پیامبر صلی الله علیه وسلم از آینده امت: پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر از آینده‌ای داد که در آن، "اثرة" (یعنی جانب‌داری و تبعیض در حق دیگران) ظاهر خواهد شد. این از نشانه‌های نبوت و دقت ایشان نسبت به تحولات آینده است.
۴. دستور صبر در برابر ناعدالتی: پیامبر صلی الله علیه وسلم در برابر این ناعدالتی‌های آینده، به صبر توصیه کرد تا زمانی که مؤمنان با او در آخرت دیدار کنند. این نشان از اهمیت حلم و بردباری در برابر فتنه‌ها و مشکلات اجتماعی دارد.
۵. تأیید مقام والا و پاداش اخروی: عبارت «حتی تلقونی» نشان‌دهنده این است که صبر در دنیا پاداشی بزرگ در آخرت خواهد داشت: دیدار با پیامبر در بهشت.
۶. مفهوم رهبری و تقسیم بیت‌المال: این حدیث به ما نشان می‌دهد که تقسیم منابع عمومی (مانند زمین و بیت‌المال) نیاز به تدبیر، عدالت، و در نظر گرفتن همه گروه‌ها دارد.
۷. بیان محبت و وحدت میان انصار و مهاجرین: واکنش انصار نشان می‌دهد که رابطه آنان با مهاجرین بر پایه محبت، همدلی و ایثار بوده است، نه رقابت و منفعت‌طلبی.

۱۶ - باب حَلْبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

باب: دوشیدن شتر در موضع آب

۲۳۷۸ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تَحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ » .



ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «از حق شتر، آن است که چون برای آب دادن می برند دوشیده شود» تا از شیر آن نیازمندان بهره مند شوند.

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: (باب دوشیدن شترها درموضع آب): یعنی در محل آب. «الحلب» با فتح لام، هم اسم است و هم مصدر، ابن فارس چنین گفته است. می گویی: «حلبتها أحلبها حلباً» (آن را دوشیدم، می دوشم، دوشیدن). در جمله: «أن تُحلب» با ضمه بر اول آن، یعنی به صورت مجهول خوانده شده است. و در تمام روایتها با «حاء» مهمله (نه جیم) آمده است. «داوودی» اشاره کرده که گاه با «جیم» هم روایت شده و گفته: مراد این است که شترها به محل سیراب شدنشان برده می شوند.

اما این نظر رد شده؛ زیرا اگر چنین بود، می فرمود: «إلى الماء» (به سوی آب)، نه «على الماء» (بر کنار آب). بلکه مقصود، دوشیدن شترها در همان جا برای بهره مندی نیازمندان حاضر در کنار آب است. و این کار برای خود شترها نیز سودمند است؛ همانند نهی از «چیدن خرما در شب»، که پیامبر خواست تا برداشت در روز انجام شود تا فقرا حضور یابند. در جمله «على الماء»: ابو نعیم در «المستخرج» و برقانی در کتاب «المصافحة» از طریق معافی بن سلیمان از فلیح، عبارت «در روزی که شترها وارد آب می شوند» را نیز اضافه کرده اند. برقانی با همین سند، سه حدیث دیگر نیز به صورت پیوسته نقل کرده است. معنای این حدیث پیش تر نیز در باب زکات از طریق «أعرج» از «ابو هریره» به صورت مفصل آمده بود، که در آن آمده: «و از حقوق شتر آن است که در کنار آب دوشیده شود»، و شرح آن نیز در همان جا بیان شده است.

۱۷ - **بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمْرٌ، أَوْ شَرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ**

قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبِرَ فَتَمَرُهَا لِبُلْبَانٍ، فَلِلْبُلْبَانِ الْمَمْرُ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ» .

باب: مردی که او را حق آمد و شد و یا سهمی در باغ یا درختان خرما باشد



پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «دو کس که درخت خرما را پس از پیوند باروری بفروشد، میوه اش متعلق به فروشنده است، و فروشنده حق دارد که به باغ آمد و شد کند تا آنکه حاصل را برمی دارد، و هیچنان است که حکم در مورد صاحب عریه (کسی که میوه را بر درخت خریده است).

توضیح: امام شاه ولی الله دهلوی در «حجة الاللة» می نویسد: این از آنجاست که این عملی است اضافی از اصل تنه درخت، و میوه بر ملکیت بایع پدید آمده است، پس آن مانند آن کالایی است که در اتاق گذاشته بشود، پس لازم است که حق فروشنده کاملاً به او داده شود، مگر این که شرطی برخلاف آن باشد.

۲۳۷۹ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَنْ ابْتِاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبِرَ ثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ ابْتِاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » . وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ .

معنی کلمات:

- باع : فروخت .
- أَبْرَ : تأبیر به عمل لقاح نخل گفته می شود .
- الْمُبْتَاع : خریدار، مشتری .

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که فرمود: «هرکس، نخلی را بعد از گرد افشانی بخرد، محصول آن، مال فروشنده است. مگر اینکه خریدار شرط نماید (که محصول، از آن او باشد). و هرکس، برده ای بخرد و آن برده، مالی داشته باشد. آن مال، از آن فروشنده است. مگر اینکه خریدار، شرط نماید».

فوائد حدیث:

۱) پیوند زدن درخت خرما با پیوند زدن درخت های دیگر فرق دارد، و آن به این شکل است که: همه سال بعد از اینکه خوشه های خرما ظاهر شد، مقداری از خرمای (نر) را گرفته و در داخل خوشه درخت خرمای (ماده) می گذارند، و آن را بسته می کنند، و بعد از اینکه خوشه



خرما قدری کلان شد، یا خوشه خود به خود از تاری که آن را به بسته بودند باز می‌شود، و یا آن را باز می‌کنند، و به این طریق درخت خرما به شکل مطلوب میوه می‌دهد، ورنه میوه‌اش بسیار کم، و در عین حال خراب و نامرغوب می‌باشد.

۲) با استناد به ظاهر این حدیث جمهور علماء گفته‌اند: اگر کسی درخت خرمایی را که پیوند شده بود فروخت، میوه آن درخت از فروشنده است، مگر آنکه خریدار در وقت عقد شرط کرده باشد که میوه از وی باشد، امام ابو حنیفه می‌گوید: خواه آن درخت پیوند شده باشد و خواه نشده باشد، میوه‌اش از فروشنده است، مگر آنکه خریدار شرط کرده باشد که میوه آن درخت از وی باشد، به این معنی که قید پیوند شدن دارای مفهوم مخالف نیست که اگر پیوند نشده باشد، میوه‌اش از خریدار باشد، منتهی خریدار می‌تواند از فروشنده بخواهد که میوه‌اش را خواه رسیده باشد و خواه نه رسیده فی الحال بچیند، به علاوه از آن، امام ابو حنیفه می‌گوید: اگر خریدار شرط کرد که میوه تا وقت رسیدن بر درخت بماند، این عقد فاسد است.

۳) با قیاس بر درخت خرما، هر درخت دیگری مانند: درخت توت، تاک انگور، درخت سیب، و امثال این‌ها که فروخته شده بود، اگر میوه داشت، میوه‌اش از فروشنده است، مگر آنکه خریدار شرط کند که از وی باشد.

۴) برای آنکه نزاعی بین فروشنده و خریدار واقع نشود، بهتر آن است که در وقت عقد خرید و فروش، شرط کنند که میوه متعلق به خریدار است، ورنه بعد از عقد شاید خریدار از فروشنده بخواهد که میوه‌اش را بچیند، و چون میوه قابل خوردن نشده است، صاحب میوه از چیدن آن ابا ورزد، و این امر سبب کشمکش بین آن‌ها گردد.^۱

۲۳۸۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که زید بن ثابت رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم میوه‌ی درخت خرما را به طور تخمین فروخته شود (بیع عرایا).

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۲۳۸۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَعَنِ الْمَزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَاحِلُهَا ، وَأَنْ لَا تَبَاعَ إِلَّا بِالْذِّئَارِ وَالذَّرْهَمِ ، إِلَّا الْعَرَايَا .

ترجمه و توضیح: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از (مخابره) اجاره زمین در مقابل مقداری از محصول آن در صورتیکه بذر به عهده مستأجر باشد نهی نموده است»، همچنین از (محاقله) فروش گندم که هنوز در خوشه است و از کاه جدا نشده و به گندم خالص تبدیل نگردیده و از (مزابنه) فروش خرماى تر که از درخت چیده نشده به خرماى خشک به صورت کیل و پیمانه و از فروختن ثمر قبل از ظاهر شدن نشانه رسیده شدن آن نهی نموده است. هیچ محصول و ثمری جز در مقابل طلا و نقره و سایر پولهای رایج یا کالا نباید فروخته شود، مگر در مسئله عرایا (یعنی ثمر و محصولات کشاورزی در مقابل محصول هم جنس فروخته نمی شوند، مگر برای اشخاصی که فقیرند و باغ خرما و انگور ندارند ولی کشمش و خرماى خشک دارند برای چنین اشخاصی میوه تری که هنوز چیده نشده است در برابر کشمش و خرماى خشک تخمین زده می شود و خریدار خرما یا کشمش تخمین زده شده را به صاحب باغ تسلیم می نماید، آنگاه خود و خانواده اش از این میوه سردرختی استفاده می کنند، این معامله به شرط اینکه از ششصد و چهل کیلو (پنج وسق) بیشتر نباشد جایز است.

۲۳۸۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخُرْصِهَا مِنَ الثَّمَرِ فِيمَا دُونَ خُمُسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خُمُسَةِ أَوْسُقٍ ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در بیع عرایا به مقدار پنج وسق یا کمتر از آن اجازه داده است و داود در تعیین مقدار آن شک کرده است.

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله



۲۳۸۳ و ۲۳۸۴ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُرَابَتَةِ بَيْنَ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ .

معنی کلمات:

- «مزابتة: فروش خرماى تر که بر روی درخت قرار دارد به خرماى خشک است.

ترجمه: «رافع بن خدیج و سهل بن ابی حثمہ می گویند: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از فروش خرماى تر چیده نشده در مقابل خرماى خشک نهی می نمود، جز برای اشخاصی که فقیر هستند، که به آنان اجازه داد که خرماى تر را با خرماى خشک بخزند».

توضیح باب و احادیث فوق: باب مردی که در دیوار یا درخت نخل حق عبور یا آب دارد. این عبارت از نوع «لفّ و نشر» است؛ یعنی: مردی حق عبور در دیوار دارد یا سهمی در درخت نخل دارد.

این که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس درخت نخلی را بفروشد پس از آنکه تلقیح شده است، میوه آن از آن فروشنده است. این حدیث پیش تر به صورت متصل در باب «کسی که نخلی را فروخته پس از آنکه تلقیح شده است» از طریق مالک از نافع از ابن عمر آمده و با همین معنا در این باب نیز نقل شده است.

این که فرمود: و برای فروشنده حق عبور و سیراب کردن تا هنگام برداشت میوه وجود دارد، همچنین برای صاحب «عریّه» نیز همین طور است. این جمله ها از سخنان امام بخاری هستند که آن را از احادیثی که در این باب آمده اند استنباط کرده است، اما برخی از شارحان گمان کرده اند که این ادامه حدیث مرفوع است و در این باره به شدت دچار اشتباه شده اند. ابن منیر گفته است: وجه ارتباط این با باب، اشاره به امکان جمع شدن حقوق متعدد در یک عین (مال) واحد است.

مثلاً یکی مالک عین است و دیگری بهره بردار از آن. این موضوع از آنجا برداشت می شود که فروشنده حق میوه را دارد نه خود درخت، پس برای چیدن آن حق عبور از زمینی را دارد که مالک آن دیگری است؛ همان طور که در مورد صاحب «عریّه» نیز چنین است.



گفته شده است در مورد کسی که به او «عریه» داده شده، آیا آبیاری بر عهده بخشنده است یا بر عهده دریافت کننده؟ و همین طور آبیاری میوه‌ای که از معامله مستثنا شده است؟ برخی گفته‌اند بر عهده فروشنده است و برخی دیگر گفته‌اند بر عهده خریدار. پس نباید به ادعای اجماع ابن بطال در این مورد اعتماد کرد.

امام بخاری پنج حدیث را در این موضوع آورده است:
اول: حدیث ابن عمر درباره خرید درخت نخل، که شرح آن و بیان برخی اختلافات روایات قبلاً در باب «کسی که نخلی را فروخته پس از تلقیح» در کتاب بیوع آمده است. و این که فرمود: و کسی که برده‌ای را بخرد که با او مالی باشد... ابن دقیق العید گفته: مالک از این حدیث برای اثبات اینکه برده می‌تواند مالک مال باشد استفاده کرده است، چون «له مال» ظاهر در مالکیت است. دیگران گفته‌اند: از این حدیث فهمیده می‌شود اگر ارباب، مالی به برده بدهد، او مالک می‌شود؛ و این نظر مالک است، و همچنین شافعی در قول قدیم خود. اما اگر بعداً او را بفروشد، مال به ارباب برمی‌گردد، مگر آنکه خریدار آن را شرط کرده باشد.

ابوحنیفه و شافعی در قول جدید گفته‌اند: برده اصلاً نمی‌تواند مالک چیزی باشد. و اضافه مالکیت در اینجا صرفاً برای اختصاص و بهره‌برداری است؛ مانند آنکه گفته شود: زین اسب، برای اسب است.

از مفهوم این حدیث فهمیده می‌شود: کسی که برده‌ای را با مال خرید و خریدار شرط کند، معامله صحیح است، به شرط آنکه مال ربوی نباشد، پس خرید برده‌ای که همراه او پول باشد و با پول خریده شود، جایز نیست. شافعی چنین گفته است.

امام مالک گفته مانعی ندارد چون حدیث اطلاق دارد، و گویی قرارداد فقط بر خود برده واقع شده و مال همراه او داخل در عقد نیست.

در مورد اینکه اگر مال همراه او لباس باشد، اختلاف است. نظر صحیح آن است که لباس هم حکم مال را دارد، و گفته شده: تنها پوشش عورت شامل می‌شود.

باجی گفته: اگر خریدار شرط کند که مال برای برده باشد، مطلقاً صحیح است. اما اگر بخشی را شرط کند یا برای خودش شرط کند، دو روایت وجود دارد.



مازری گفته: اگر ملک ارباب از برده به وسیله فروش یا معاوضه زایل شود، مال برای ارباب است مگر اینکه خریدار شرط کند. و از برخی تابعین مانند حسن رسیده که مال همراه برده است. حدیث، دلیلی علیه این قول است.

اگر آزادی برده باعث زوال مالکیت شود، مال برای خود برده است مگر اینکه ارباب شرط کند. اگر با هبه یا موارد مشابه باشد، دو روایت است؛ قرطبی گفته: صحیح تر آن است که به فروش ملحق شود.

در این حدیث جواز شرطی آمده که با مقتضای عقد منافاتی نداشته باشد.

کرمانی گفته: اضافه مال به برده از باب مجاز است، مانند اضافه میوه به درخت.

گفته: و از مالک نقل شده: این جمله عطف بر «حدثنا الليث» است، بنابراین متصل است. برخی شارحان پنداشته اند که معلق است، درحالی که چنین نیست. کرمانی شک کرده، اما ابوداود حدیث را از مالک از نافع از ابن عمر درباره نخل به صورت مرفوع و درباره برده از عمر به صورت موقوف آورده است. همین گونه در موطأ نیز آمده است: از ابن عمر از عمر در داستان برده، و از نافع از ابن عمر از پیامبر صلی الله علیه و سلم در داستان نخل.

کرمانی گفته: مقصود از «فی العبد» یعنی در خصوص برده یا اینکه مقصود از عمر این است که مال برده برای فروشنده است، یا اینکه لفظ «العبد» بعد از جمله «إلا أن يشترطه المبتاع» اضافه شده است؛ و نظر صحیح تر، اولی است.

ابوداود حدیث را به همین نحو آورده است و نسائی از طریق یحیی قطان از عبیدالله عمری از نافع از ابن عمر از عمر در قضیه برده روایت کرده و از محمد بن اسحاق از نافع از ابن عمر نیز حدیث مرفوع درباره هر دو قضیه (برده و نخل) نقل کرده، اما نسائی آن را خطا دانسته و صحیح را روایت یحیی قطان معرفی کرده است. همین طور لیث و ایوب از نافع در قضیه برده به صورت موقوف روایت کرده اند.

و عبارت: کسی که برده ای بخرد و با او مالی باشد، آن مال برای فروشنده است مگر اینکه خریدار شرط کرده باشد. این عبارت در تمام نسخه های صحیح بخاری آمده و صاحب «لم ر» آن را از افراد مسلم دانسته، زیرا در کتاب بیوع بخاری آن را نیافته و گمان کرده که فقط مسلم آن را نقل کرده است.



شارح «للم» ابن العطار در دفاع از مؤلف «للم» گفته: این زیادت را هر دو شیخ (بخاری و مسلم) از روایت سالم از پدرش از عمر آورده‌اند و لی ابن ملقن به شدت با او مخالفت کرده، زیرا هر دو شیخ (بخاری و مسلم) این حدیث را از ابن عمر از پیامبر بدون واسطه عمر روایت کرده‌اند.

امام نووی گفته: این زیادت در حدیث نافع از ابن عمر نیامده، ولی این ضرری ندارد چون سالم ثقة است و حتی از نافع برتر است، پس زیادت او پذیرفته است. نسائی و دارقطنی نیز روایت نافع را ترجیح داده‌اند، اما این ترجیح پذیرفته نیست.

در بخاری، این حدیث از ابن جریج از ابن ابی ملیکه از نافع آمده، گرچه به اختصار است. اختلاف بین سالم و نافع فقط در رفع و وقف حدیث است، نه در اثبات یا نفی اصل آن. سالم هر دو را به صورت مرفوع روایت کرده و نافع یکی را مرفوع و دیگری را موقوف. مسلم نیز روایت سالم را ترجیح داده است.

ابن التین از داودی نقل کرده که وهم از نافع است و صحیح روایت سالم است. ابن التین گفته: نمی‌دانم این وهم از کجا به نافع نسبت داده شده، چون ممکن است عمر آن را به عنوان فتوا از پیامبر نقل کرده باشد، در نتیجه هر دو روایت صحیح‌اند.

ترمذی در جامع خود از بخاری نقل کرده که هر دو روایت صحیح هستند، و در کتاب علل، قول سالم را ترجیح داده است و توضیح آن پیش‌تر در کتاب بیوع آمده است. این جمله: «الحرث» یعنی زمین زراعی. هر کس زمینی که کشت شده را بفروشد، محصول برای فروشنده است. اختلاف در این مورد همانند اختلاف در مورد درخت نخل است.

و از آن فهمیده می‌شود: اگر کسی زمینی را اجاره دهد که در آن کشت دارد، محصول برای مؤجر (مالک) است نه مستأجر، اگر فرض کنیم چنین اجاره‌ای صحیح باشد.^۱

للم للم ابم للم ات. و للم للم

^۱ - فتح الباری: (۶۶۵/۵).



۴۳ - کتاب: الاستقراض

کتاب: استقراض و پرداخت قرض و منع از تصرف در مال و ورشکستگی

تعریف قرض: قرض یعنی مالی که قرض دهنده به قرض گیرنده می دهد، تا موقعی که قدرت بازپرداخت آن را یافت، همان مقدار و همان مبلغ را به وی برگرداند. کلمه «قرض» در لغت به معنی قطع و بریدن است. مالی را که قرض گیرنده می گیرد قرض نامیده اند چون قرض دهنده آن را از مال خویش برمی گرداند و به قرض گیرنده می دهد.

دلیل شرعی بودن قرض و وام دادن و فلسفه و حکمت‌های آن: وام دادن و قرض وسیله‌ای است که قرض دهنده بوسیله آن خود را به الله نزدیک می کند و تقرب می جوید، چون دستگیری وسیله قرض دادن، موجب شفقت و مهر ورزیدن بمردم و راه اندازی و آسان سازی کارهای ایشان می گردد، و غم و ناراحتی شان را برطرف می سازد و موجب گشایش گره از کارشان می شود.

اسلام که قرض دهنده را به وام دادن تشویق نموده و او را بدان کار وامی دارد، استفاده از وام را نیز برای وام گیرنده مباح کرده است و آن را گدائی و تکدی به حساب نیاورده است. چون او آن وام را می گیرد که از آن منتفع گردد و نیاز خویش را بدان برآورده سازد، سپس مثل آن را به صاحبش برگرداند و از گدائی که نارواست دوری کرده است.

عقد قرض: قرض دادن عقدی است که ملکیت بر آن مترتب است، پس قرض از کسی جایز است که تصرف او در مال خودش جایز باشد و شرعاً بتواند تملیک کند و چیزی را بملکیت دیگری درآورد و بمانند عقد بیع و هبه و بخشش، نیازمند «ایجاب» و «قبول» است و به گفتن: لفظ قرض (به تو قرض دادم). و هر لفظی که معنی قرض را برساند منعقد می گردد. مالکیه می گویند همین که صیغه عقد قرض جاری شد، ملکیت وام گیرنده بر وام ثابت می شود اگر چه هنوز آن را تحویل هم نگرفته باشد. وام گیرنده می تواند مثل چیزی که وام گرفته یا عین آن را به وام دهنده برگرداند و بازپرداخت نماید، خواه از چیزهائی باشد که مثل و مانند دارد یا مثل و مانند نداشته باشد پس عین آن را مادام که در آن تغییری به زیادت یا نقص در آن پدید نیامده باشد به وی برگرداند. اگر در آن تغییری پدید آمده باشد، واجب است که مثل و مانند آن را برگرداند^۱.

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



۱ - باب مَنْ اشْتَرَى بِالْدِّينِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

باب: کسی که به قرض می خرد و بهای آنرا ندارد یا به وقت خرید پول نزدش نیست

۲۳۸۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبِيعُنِيهِ » . قُلْتُ نَعَمْ . فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ .

ترجمه: از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که گفت: «با پیامبر صلی الله علیه وسلم جهاد کردم، آنحضرت فرمود: «شتر تو در چه حال است، آیا آنرا نمی فروشی؟» گفتم: بله، می فروشم. و آنرا به آنحضرت فروختم. و چون آنحضرت به مدینه رسید، صبحگاه، شتر را بردم. وی بهای آنرا به من داد. توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۳۸۶ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا

عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

ترجمه: از اعمش روایت است که گفت: در محضر ابراهیم نخعی درباره‌ی رهن در بیع سلم یاد کردیم وی گفت: اسود روایت کرده که عائشه رضی الله عنها گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم به میعادى معين (طور نسیه) از یهودی غله خرید و زره آهنین خود را نزد وی به گرو گذاشت.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: باب کسی که با بدهی چیزی بخرد در حالی که ثمن (پول آن) را ندارد یا نزد او حاضر نیست. یعنی چنین خریدی جایز است، و به نظر می رسد که امام بخاری به ضعف حدیثی که از ابن عباس به صورت مرفوع نقل شده اشاره دارد: «چیزی را که ثمن آن را ندارم نمی خرم».

این حدیث را ابوداود و حاکم از طریق سماک از ابن عکرمه از ابن عباس نقل کرده‌اند، در ضمن حدیثی که تنها شریک از سماک نقل کرده، و درباره متصل بودن یا مرسل بودن آن اختلاف نظر وجود دارد.



سپس در این باب، حدیث جابر را درباره خرید شتر توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم در سفر، و پرداخت ثمن آن در مدینه نقل می کند؛ و این حدیث با بخش دوم ترجمه اللباب (یعنی نداشتن پول نزد خود) مطابقت دارد.

همچنین حدیث عایشه را در مورد خرید غذا توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم از یک یهودی به صورت نسیه (مدت دار) نقل کرده، که با بخش اول ترجمه اللباب (یعنی نداشتن اصل پول) مطابقت دارد.

ابن منیر گفته است: دلالت این احادیث از اینجا معلوم می شود که اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم پول را نزد خود داشت، پرداخت آن را به تأخیر نمی انداخت، و همچنین اگر پول غذا را حاضر داشت، آن را نسیه نمی خرید، زیرا از عادت شریف آن حضرت بود که در پرداخت حقوق تعجیلی داشت.

و من (ابن حجر) می گویم: درباره حدیث جابر، سخن در باب شروط خواهد آمد، و درباره حدیث عایشه، شرح آن در باب رهن خواهد آمد.

۲ - باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ اتَّلَافَهَا

باب: کسی که اموال مردم را می گیرد و قصد دارد که آنرا ادا کند یا تلف کند

۲۳۸۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ اتِّلَافَهَا اتَّلَفَهُ اللَّهُ » .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر کس که اموال مردم را (بعنوان وام) بگیرد و نیت پرداخت آن را داشته باشد، الله وامش را پرداخت خواهد کرد. و هر کس که آنرا به نیت اتلاف و ضایع کردن، بگیرد، الله مال و جانش را ضایع می گرداند».

توضیح: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا»: یعنی کسی که مالی را از دیگری قرض بگیرد یا جنسی را از آن به طور عاریت، یعنی جهت استفاده موقت بگیرد و تصمیم داشته باشد که آن مال را به صاحبش برگرداند، الله وی را در مقابل کار و نیت خیرش پاداش نیکو می دهد، چنانکه الله در دنیا آن را موفق به ادای قرض می کند و اگر در دنیا نتوانست



پرداخت کند، الله در آخرت از عوض آن پرداخت می کند و صاحب قرض را راضی می کند و اما کسی که مال مردم را بگیرد و نیت پرداخت آن را نداشته باشد، الله او را هلاک می کند و این اتلاف یا در دنیاست که مستحق خسران و زیان می گردد و توفیق خود را از وی باز می دارد و یا در آخرت او را در آتش سوزان جهنم داخل می کند.

ابوبکر الجزائری گفته است: «وَمَنْ أَخَذَهَا» یعنی کسی که از مال مردم قرض بگیرد «وَهُوَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا» و حال آن که قصد تلف کردن آن را داشته باشد که نخواهد آن را به صاحبش رد کند، «أَتْلَفَهُ اللَّهُ» الله وی را هلاک کرده و کارش را مشکل کرده و خاطرش را نا آرام سازد و به خسران گرفتارش می کند، پناه به الله و باید که ازین وعید برحذر باشید.

فوائد حدیث:

۱) گرفتن مال در این مورد، خاص به قرض نیست، بلکه شامل همه انواع گرفتن مال، از طریق قرض، رهن، شراکت و غیره را نیز می گردد، یعنی: کسی که مال مردم را به هر طریقی بگیرد، اگر قصدش ادای آن مال برای صاحبش باشد، الله در آن مال برایش برکت می دهد، و برای او توفیق می دهد تا بتواند آن مال را برای صاحبش برگرداند، و اگر قصدش خوردن آن مال باشد، الله برکت آن مال را از بین می برد و کسی که مال را گرفته است، مدیون صاحب مال باقی می ماند.

۲) انسان اگر برکت در مال و حفظ آبروی خود را می خواهد خوش معاملگی را شعار خود سازد، و نیتش همیشه ادای حقوق مردم باشد، و در این حالت است که توفیق الهی حلیف او می گردد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند: «إنما الأعمال بالنیات».

۳) کسی که قرضدار باشد، تا وقتی که دین واجب الادای خود را اداء نکرده است، و یا رضایت قرضدار را حاصل نکرده است، نباید، خیرات بدهد و یا غلامش را آزاد کند، و اگر چنین کرد، خیرات و غلام آزاد شده اش برایش بر گردانده می شود، زیرا خیرات دادن و غلام آزاد کردن حق الله، و ادای قرض، حق بنده است، و ادای حق بنده بر ادای حق الله مقدم است.^۱

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۳ - باب آداء الدُّیُون

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) .

باب: ادای قرض

و فرموده الله عزوجل: «همانا الله شما را فرمان می دهد تا امانت ها را به صاحبانشان برسانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید دادگرانه داوری کنید، همانا الله شما را به بهترین اندرز پند می دهد، همانا الله شنوا و بینا است» [نساء: ۵۸].

توضیح: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾: امانت، معانی گوناگونی دارد که از آن جمله عبادت هایست که الله ﷻ بندگان را به انجام آن، مکلف ساخته است؛ یعنی هر یک از عبادت ها، امانتیست که الله متعال به بندگان سپرده است. و نیز امانت های مالی؛ مانند آنچه که به عنوان «ودیعه» نزد انسان می گذارند تا آن را برای صاحبش نگه دارد. و نیز مانند سایر اموالی که در دست انسان است تا هم از آن استفاده کند و هم آن را برای مالکش نگه دارد.

به اولی، «ودیعه» و به دومی، «عاریه» می گویند. و دیعه، این است که به عنوان مثال ساعت خود را به شخصی می دهی و به او می گویی: این را برای من نگه دار یا مبلغی پول دستش می گذاری و از او می خواهی که آن را برای تو نگه دارد. لذا و دیعه، امانتیست که صرفاً به منظور نگه داری برای مالک، به کسی سپرده می شود؛ ولی عاریه، به امانتی می گویند که گذشته از نگه داری برای صاحب آن، شخصی که آن را در دست دارد، از آن استفاده می کند. بنابراین، ماشین کرایه، یا مغازه و خانه ای که اجاره کرده اید، و هر چیزی که اجاره می کنید، امانتی در دست شماست.

ولایت یا پُست و مقام هر کسی، امانتیست که باید آن را به خوبی ادا کند؛ بزرگ ترین نوع این امانت، مسؤولیتیست که والاترین مقام سیاسی یا حاکم، بر عهده دارد و نسبت به مسائل دینی و دنیوی مردم بازخواست خواهد شد؛ او امانت دار اموال عمومیست و نباید بیت المال را حیف و میل کند یا از آن سوء استفاده نماید.

وزیران، استان داران، فرمان داران، قاضیان و مسؤولان منطقه ای نیز در برابر امانتی که به آن ها سپرده شده است، مسؤولند. هر کسی درباره ی خانواده و زیردستان خود مسؤول است.



در هر حال، دامنه‌ی امانت، بسیار گسترده می‌باشد؛ امانت، به‌طور کلی دو بخش اساسی دارد:

بخش اول در رابطه با حقوق الهی‌ست؛ یعنی همان امانتی که درباره‌ی عبادت الله ﷻ به انسان سپرده شده است.

بخش دوم با حقوق بشر مرتبط می‌باشد و دامنه‌ی بسیار گسترده‌ای دارد که پیش‌تر بدان اشاره کردیم. انسان درباره‌ی هر دو بخش امانت، مسؤول است باید امانتی را که بر عهده‌ی اوست، ادا کند.

در این آیه دقت کنید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾: الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازپس دهید. الله ﷻ با ساختاری قوی و با ذکر نام و الوهیت بزرگ خود، به ادای امانت دستور داده است و این، برای تعظیم این مقام و این فرمان می‌باشد. اجازه دهید سخن علمای «علم بلاغت» را با ذکر مثالی توضیح دهیم؛ وقتی یک پادشاه، سیغهی غائب به‌کار می‌برد و می‌گوید: «پادشاه به شما دستور می‌دهد که چنین کاری انجام دهید»، این، بلیغ‌تر و شدیدتر از این است که بگوید: «من به شما دستور می‌دهم». لذا در آیه الله ﷻ می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ یعنی: «الله به شما فرمان می‌دهد». و صفات برتر، از آن الله متعال است.

ادای امانت و بازپس دادن آن به صاحبانش، فرمان الهی‌ست؛ لازمه‌اش، این است که انسان، از امانتی که به او سپرده شده، به‌خوبی نگه‌داری نماید و در حفظ و نگه‌داری آن، کوتاهی نکند. ادای امانت، یکی از نشانه‌های ایمان است. لذا افراد امانت‌داری که امانت را به‌طور کامل به صاحب آن تحویل می‌دهند، قابل اعتمادند و ایمانی قوی دارند؛ ولی کسی که در امانت، خیانت می‌کند، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و سست‌ایمان است.

اسراری که در میان دوستان وجود دارد، امانتی‌ست که باید در حفظ آن کوشا باشیم و فاش کردن اسرار دوستان، جایز نیست؛ لذا اگر یکی از دوستان، رازی را با تو در میان نهاد و به تو تذکر داد که این، یک راز یا یک امانت است، دیگر برای تو جایز نیست که کسی را از آن باخبر سازی؛ حتی نزدیک‌ترین شخصی که به او اعتماد کامل داری. فرقی نمی‌کند که دوست تو، یادآوری کند که این راز را به کسی نگوئی و چه بدون تذکر وی، از شواهد و قرائن معلوم باشد که این سخنش، یک راز است و دوست ندارد که کسی از آن، آگاهی یابد.



از این رو علما گفته‌اند: اگر هنگامی که شخصی، سخنی با تو در میان می‌گذارد، در هنگام سخن گفتن اطرافش را بپاید که کسی، مطلع نشود یا سخنش را نشنود، این، نشانه‌ی اینست که او دوست ندارد کسی از سخنش آگاه شود. از این رو سخنش، رازی‌ست که فاش کردن آن، جایز نیست.

مسایل خاص یا اسراری که میان هر زن و مردی پیش می‌آید، امانت است؛ از این رو بدترین مردم، کسانی هستند که اسرار زناشویی خود را نزد دیگران بازگو می‌کنند! هیچ انسان عاقلی دوست ندارد که کسی از اسرار او و همسرش، اطلاع یابد.

خلاصه این که حفظ امانت بر ما واجب می‌باشد. مهم‌ترین امانتی که باید در حفظ آن بکوشیم، امانتی‌ست که الله متعال، به ما سپرده است؛ زیرا الله، بیش از همه بر ما حق دارد. و سپس ادای حقوق دیگران بر ما واجب است. در این میان، هرکس به ما نزدیک‌تر باشد، اولویت دارد. انتهی

ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌فرماید: راستی‌ترین راستی‌ها، امانت و دروغ‌گو‌ترین دروغ‌ها، خیانت است. «سنن الکبری»

امام شافعی رحمه الله می‌فرماید: سرلوحه‌ی ریاست، پنج چیز است: صداقت در کلام، کتمان سِرّ، وفای به عهد، نصیحت دیگران، ادای امانت. «سیر اعلام النبلاء»

۲۳۸۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا أَبْصَرَ - يَعْنِي أَحَدًا - قَالَ « مَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَحُولَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا دِينَارًا أَرَصِدُهُ لِدَيْنٍ » . ثُمَّ قَالَ « إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلَوْنَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْأَمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا » . وَأَشَارَ أَبُو شَهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ - وَقَالَ مَكَائِكَ . وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتِيَهُ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَائِكَ حَتَّى أَتَيْكَ ، فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الَّذِي سَمِعْتُ أَوْ قَالَ الصَّوْتِ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ « وَهَلْ سَمِعْتَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « أَتَانِي جَبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ » . قُلْتُ وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ « نَعَمْ » .

ترجمه: ابوذر - رضی الله عنه - می‌گوید: با رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بودم. پس هنگامی که چشم رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به (کوه) احد افتاد، فرمود: «اگر



این کوه، برای من تبدیل به طلا شود، دوست ندارم یک دینار از آن، بیش از سه روز، در خانه بماند. مگر دیناری که آن را برای پرداخت وام، نگه داشته باشم». سپس، فرمود: «کسانی که مال بیشتری دارند، ثواب و اجر کمتری دریافت می کنند. مگر کسانی که آنرا اینگونه و اینگونه و اینگونه در راه الله انفاق نمایند (و با بردن دستها به جلو و راست و چپ، حالت انفاق را نشان داد) و چنین کسانی هم اندک اند». آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به من گفت: «سر جایست بایست». و خودش کمی جلوتر رفت. سپس، صدایی بگوשמ رسید. خواستم بطرف صدا بروم. اما سخن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - که فرموده بود: «سر جایست بایست تا برگردم»، به یادم آمد. هنگامی که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آمد، گفتم: ای رسول الله! صدایی شنیدی؟ گفتم: بلی. فرمود: «جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و گفت: هر کس از اُمّتیان ات بمیرد در حالی که به الله شرک نورزیده باشد، وارد بهشت می شود». پرسیدم: و اگرچه فلان و فلان گناه را هم انجام داده باشد؟ فرمود: «بلی».

توضیح: پیامبر ﷺ فرموده است: «دوست ندارم به اندازه‌ی کوه احد طلا داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و دیناری از آن نزد من باقی بماند، جز مقداری که برای پرداخت بدهی نگه می دارم؛ مگر این که بگویم آن را در میان بندگان الله، چنین و چنان تقسیم کنند». و - به نشانه‌ی نحوه‌ی بذل و بخشش - به چپ و راست و پشت سرش اشاره کرد.

این، نشان می دهد که پیامبر ﷺ زاهدترین فرد در دنیا بوده است؛ زیرا به جمع آوری مال و ثروت، علاقه‌ای نداشت و مال و ثروتی نزد خویش نگه نمی داشت، مگر برای پرداخت بدهی. از این رو در حالی از دنیا رفت که سپر جنگی اش به خاطر مقداری جو که برای خانواده اش قرض گرفته بود، در گرو (رهن) یک یهودی بود.

اگر دنیا نزد الله متعال ارزشی داشت، پیامبرش ﷺ را از آن، محروم نمی کرد؛ پیامبر ﷺ فرموده است: «إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ، وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا».^(۱) یعنی: «دنیا و آن چه در آن است، نفرین شده می باشد؛ جز ذکر الله متعال و آن چه که مانند آن

^(۱) روایت ترمذی (۲۳۲۲۹)، ابن ماجه (۴۱۱۲)؛ آل بانی رحمه الله در صحیح الجامع (۱۶۰۹، ۳۴۱۴) این روایت را به نقل از ابوهریره و ابن مسعود،

حسن دانسته است.



است - یعنی هر عمل نیکی که مانند ذکر الله است - و عالم و کسی که به کسب علم و دانش، مشغول است (دانش آموز)».

در حدیث ابوذر رضی الله عنه آمده است: «کسانی که ثروت بیش‌تری دارند، روز قیامت، اجر و پاداش کم‌تری خواهند داشت». زیرا معمولاً انسان همین‌که به نان و نوایی می‌رسد، احساس بی‌نیازی می‌کند و تکبر می‌ورزد و از اطاعت و بندگی الله تعالی روی گردان می‌شود؛ چراکه دنیا او را به خود مشغول می‌سازد و بدین‌سان همواره به دنیا مشغول است و به آخرت، کم‌تر توجه می‌کند. پیامبر صلی الله علیه و آله در ادامه فرمود: «مگر کسانی که چنین و چنان بذل و بخشش می‌کنند؛ یعنی اموالشان را در راه الله تعالی انفاق می‌نمایند.

در حدیث ابوذر رضی الله عنه آمده است: «هرکس در حالی بمیرد که هیچ چیز (و هیچ‌کس) را با الله شریک نسازد، وارد بهشت می‌شود؛ حتی اگر دزدی و زنا کند». این، بدین معنا نیست که دزدی و زنا، گناهان کوچکی هستند؛ بلکه گناهان بزرگی محسوب می‌شوند. از این‌رو ابوذر تعجب کرد و پرسید: حتی اگر دزدی و زنا کند؟! و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «حتی اگر دزدی و زنا کند». زیرا اگر کسی در حال ایمان بمیرد و گناهان بزرگی بر دوش داشته باشد، باز هم الله متعال، او را خواهد بخشید؛ همان‌گونه که الله تعالی می‌فرماید:

(إِنْ أَلَّ لِيَفِرُّ أُنْثَىٰ لَقَبِهٖ فِي فِرِّ مَا دُونَكَ لَقَدْ مَرَىٰ ۖ) [النساء: ۴۸]

همانا الله، این را که به او شرک ورزند، نمی‌آمرزد و جز شرک را برای هر کس که بخواند می‌بخشد.

لذا امید است که الله متعال، چنین بنده‌ای را ببامرزد؛ همان‌طور که بیم آن می‌رود او را مجازات کند، ولی مسلمان گنه‌کار، در نهایت به بهشت می‌رود؛ زیرا فرجام کسی که به الله شرک نمی‌آورد و مرتکب عمل کفرآمیزی نمی‌شود، بهشت است. اما کسی که مرتکب عملی کفرآمیز مانند ترک نماز می‌گردد، برای همیشه در آتش دوزخ خواهد ماند؛ زیرا کافر و مرتد به‌شمار می‌آید، گرچه شهادتین بگوید و گواهی دهد که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد، فرستاده‌ی اوست و ادعا کند که به الله و آخرت، ایمان دارد؛ ولی چون نماز نمی‌خواند، کافر است؛ منافقان به پیامبر صلی الله علیه و آله می‌گفتند: ما، گواهی می‌دهیم که تو، فرستاده‌ی الله هستی.^(۱)

^(۱) نگا: سوره‌ی منافقون، آیه‌ی ۱.



آن‌ها، ذکر الله می‌گفتند، ولی الله متعال را فقط اندکی یاد می‌کردند و نماز هم می‌خواندند، اما الله متعال، درباره‌ی آن‌ها می‌فرماید:

(وَذَاقُوا أَلَّ الْأَصْلِ لَوَقَّ آمُوا لُسْ هَلْكَى رَأَوْنَ أَلَّ اسَ وَلَیْ ذُكُرُونَ أَلَّ لَ لَقَلْ ل (۱)
[النساء : ۱۴۲]

و هنگامی که به نماز می‌ایستند، از روی تنبلی (به نماز) می‌ایستند و در برابر مردم ریا و خودنمایی می‌کنند و الله را جز اندکی یاد نمی‌کنند.
لذا با این که نماز می‌خوانند، در پایین‌ترین رده‌ی دوزخ خواهند بود.

حدیث نیز، نشان‌گر اهمیت زهد در دنیاست و نشان می‌دهد که شایسته‌ی هیچ انسانی نیست که به دنیا وابسته باشد؛ بلکه دنیا را باید در دست بگیریم، نه در قلب تا بتوانیم با قلبی پاک و بی‌آلایش به سوی الله ﷻ روی بیاوریم. این، کمال زهد است. لذا زهد و پارسایی، بدین معنا نیست که از دنیا استفاده نکنیم؛ بلکه باید از دنیا و نعمت‌های حلال آن به‌خوبی و به درستی استفاده نماییم و در چارچوب شریعت، سهم خود را از آن بگیریم، ولی مهم این‌ست که دنیا را در دست قرار دهیم، نه در قلب.^۱

۲۳۸۹ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا ، مَا يَسْرُتُنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِشْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْضَدُهُ لِدِينٍ » . رَوَاهُ صَالِحٌ وَعَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «اگر به اندازه کوه احد طلا داشته باشم، خشنودم نمی‌سازد که به مدت سه روز نزد من باقی بماند، به جز آنچه را جهت ادای قرض خود نگاه دارم».
صالح و عقیل این را از زهری روایت کرده‌اند.
توضیح: فرد بدهکار چهار حالت دارد:

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۴).



۱- فرد بدهکاری که مطلقاً چیزی ندارد؛ واجب است که به چنین فردی مهلت داده شود و بر او سخت نگیرند.

۲- مال فرد بدهکار از مقدار قرضش بیش تر است، جایز است که از چنین فردی بخواهند که قرضش را پرداخت نماید و در دادگاه اسلامی نیز قاضی او را ملزم به پرداخت می کند.

۳- مال فرد به اندازه قرضش می شود در چنین وضعی فرد بدهکار ملزم به پرداخت می شود.

۴- مال فرد بدهکار از مقدار قرضش کم تر است. چنین فردی مفلس است، به درخواست طلبکاران یا برخی طلبکاران، او را بازداشت و مالش را به نسبت بدهکاری اش بین طلبکاران تقسیم می کنند.

مجازات کسی که قرض می کند و قصد پرداخت آن را ندارد:
بر هرکسی که قرض می کند واجب است که قصد پرداخت به موقع آن را داشته باشد، اگر چنین نباشد، الله آن مال را تلف و نابود خواهد کرد.

۴ - باب استِقْرَاضِ الْإِبِلِ

باب: قرض گرفتن شتر

توضیح: یعنی این کار جواز دارد و اختلافی را در این خصوص سراغ نداریم.

۲۳۹۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ بَيْتَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ « دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا . وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا ، فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ » . وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ . قَالَ « اشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » .

ترجمه: از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که: مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده و از وی قرضش را مطالبه کرده و برای آنحضرت صلی الله علیه وسلم سخنی سخت گفت. اصحابش رضوان الله علیهم قصد تنبیه او را نمودند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ترکش کنید، زیرا برای صاحب حق گفتگوئی ست. سپس فرمود: برایش هم سن شترش، شتری دهید.

گفتند: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، جز بهتر از شترش را نمی یابیم؟



فرمود: بدهیدش، زیرا بهترین شما کسی است که بهتر اداء نماید.

توضیح: این حدیث را در (۲۳۰۵) توضیح دادیم.

۵ - باب حُسْنِ الثَّقَاضِی

باب: طلب قرض و نیکویی

۲۳۹۱ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَاتَ رَجُلٌ ، فَقِيلَ لَهُ قَالَ كُنْتُ أَبَايَعِ النَّاسِ ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، وَأَخَفُّ عَنِ الْمُعْسِرِ ، فَغَفَرَ لَهُ» . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از حذیفه - رضی الله عنه - روایت است: از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که می فرمود: «مردی فوت کرد به او گفته شد: چه می گفتی (می کردی)؟ گفت: من با مردم معامله می کردم از غنی چشم پوشی می کردم و بر تنگدست آسان می گرفتم، آن مرد در مقابل این کار بخشیده شد».

فوائد حدیث:

۱) مهلت دادن به بدهکار تنگدستی که زمان پرداخت قرضش رسیده است، ثواب بزرگی دارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: (....هرکس تنگدستی را مهلت دهد برایش در مقابل هر روز دو برابر صدقه محسوب می شود).^۱

۲) برای زندانی کردن فرد بدهکار باید شرایط وجود داشته باشد:

قرض سررسید باشد؛ بدهکار توان پرداخت داشته باشد؛ بدهکار از دادن قرض خودداری کند؛ بدهکار پدر و مادر نباشد؛ طلب کار شاکی باشد و از دادگاه درخواست کند که او را زندانی کنند.

۱. صحیح: أحمد (ش: ۲۳۴۳۴) و نک: إرواء الغلیل (ش: ۱۴۳۸).



۶ - باب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرُ مِنْ سَنَهِ

باب: آیا کلان سال تر به قرض خواه داده شود

۲۳۹۲ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطُوهُ » . فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سَنِهِ . فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً » .

ترجمه: از سلمه بن كهيل از ابوسلمه روايت است كه ابوهريره رضى الله عنه روايت است كه مردى نزد پيامبر صلى الله عليه وسلم آمد و از آنحضرت شترى تقاضا مى كرد. پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: «به او شترى بدهيد». گفتند: شترى نمى يابيم مگر كلان سالتر از شتر وى. آن مرد گفت: حق مرا كامل دادى، الله حق تو را كامل بدهد. پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: «همانا بهترين مردم نيكوترين اند در اداى حق».

فوائد حديث:

۱. وفای به عهد و پرداخت دين در اسلام بسيار مهم است. پيامبر اکرم صلى الله عليه وسلم شخصاً براى پرداخت بدهى اقدام کردند.
۲. جايز است كه در بازپرداخت، چيزى بهتر از آنچه بدهكار بوده، داده شود؛ به شرطى كه اين كار از روى رضايت و بدون شرط قبلى باشد. يعنى اگر به جاى شترى معمولى، شترى بهتر داده شود، اشكالى ندارد.
۳. فضيلت نيكو پرداخت كردن بدهى: پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: «بهترين مردم كسانى هستند كه نيكو پرداخت كنند».
۴. تشويق به احسان در معامله و روابط مالى: پيامبر صلى الله عليه وسلم با عمل خود نشان داد كه در معاملات بايد اهل فضل و احسان بود، نه فقط عدالت خشك.
۵. رفتار مهربانانه با طلبكار: پيامبر صلى الله عليه وسلم نه تنها بدهى را پرداخت کردند، بلكه بهتر از آن را دادند، و با آرامش با طلبكار سخن گفتند.
۶. جواز مدح كسى كه عمل خوبى انجام داده است: جمله مرد كه گفت «اوفيتنى أَوْفَاكَ اللَّهُ» (تو حقم را دادى، الله تو را پاداش دهد) و تأييد آن توسط پيامبر صلى الله عليه وسلم، نشان مى دهد كه تشويق و دعا براى نيكوکاران پسندیده است.



۷. در معاملات، برتری اخلاقی مهم‌تر از برتری مادی است. پیامبر صلی الله علیه وسلم با رفتار خود نشان دادند که اخلاق در معامله نشانه بزرگی انسان است.
۸. یاد دادن اصول نیک‌رفتاری به امت با عمل: پیامبر صلی الله علیه وسلم با عمل، نه فقط با گفتار، اخلاق عالی را آموزش دادند.

۷ - باب حُسْنِ الْقَضَاءِ

باب: نیکویی در اداي قرض

۲۳۹۳ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فُجَاءَهُ يَتَقَضَّاهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْطُوهُ» . فَطَلَبُوا سِتْنَهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِتًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ «أَعْطُوهُ» . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفَى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنْ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است: «پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شتری به مردی بدهکار بود. آن مرد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و شترش را خواست. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (شتر را) به او بدهید، لذا دنبال شتری مثل شتر او گشتند ولی نیافتند، شتری بزرگتر پیدا کردند. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (این شتر را) به او بدهید، مرد گفت: حق مرا به صورت کامل ادا کردی الله حق شما را ادا کند. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: بهترین شما کسی است که به بهترین وجه قرضش را ادا کند».

فوائد حدیث:

(۱) خوبی کردن در قرض مستحب است، هر چند شرط نکرده باشند، مثل اینکه شتر دو ساله به قرض بدهد و قرض گیرنده در هنگام باز پرداخت قرض، شتر چهار ساله‌ای تحویل بدهد؛ زیرا این از نوع نیکویی در باز پرداخت قرض به شمار می‌رود و از خوبی‌های اخلاقی است.

باید بدانیم که هرکس دوبار به مسلمانی قرض بدهد، گویی یک بار صدقه داده است.

(۲) مهلت دادن به تنگدست از مکارم اخلاق است و از این بهتر، بخشیدن قرضش است.



الله تعالی می فرماید: (وَنَ كُنْ دُوْعُ سَفَقَ رَهْ لِكُلِّ مَن سَرَحَ وَأَنْتَصَ هُوَا سَلْ كُأَمِ
إِنْ لُفْتُ مَتَّعْ لَمُونَ) [البقرة: ۲۸۰]. «و اگر [شخص بدهکار،] تنگدست بود، تا [هنگام]
گشایش [و توانایی بازپرداخت، به او] مهلت دهید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] بخشیدن
آن [بدهی] برایتان بهتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانید».

۲۳۹۴ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ -
قَالَ مِسْعَرُ أَرَاهُ قَالَ ضَحَّى - فَقَالَ « صَلَّ رَكْعَتَيْنِ » . وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي
وَرَأَيْتَنِي .

ترجمه: جابر بن عبدالله - رضی الله عنهما - می گوید: هنگام چاشت، نزد نبی اکرم -
صلی الله علیه وسلم - آمدم که ایشان در مسجد بود. پس فرمود: «دو رکعت نماز بخوان». و
من که از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - قرض می خواستم. آنرا پرداخت نمود و چیزی
بر آن افزود.

توضیح: این حدیث شریف و احادیث صحیح دیگر مسلمانان را به صداقت و بازپرداخت
به موقع قرض و سایر حقوق دیگران تشویق می نماید و وفا به وعد و ادای دین به نحو
احسن را از سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم معرفی می کند و برای رضایت صاحب مال و
اینکه به دادن قرض الحسنه به دیگران دلگرم بماند مستحب است شخص قرض دار به
هنگام بازپرداخت قرضش به صاحب مال نه تنها چیزی از اصل قرض را کم نکند بلکه مقدار
بیشتری هم مسترد دارد. البته نباید این مقدار اضافی را با ربا اشتباه گرفت چون ربا آن است
که قرض دهنده به قرض گیرنده بگوید مثلاً صد روپیه را به مبلغ صد و ده روپیه به تو می
دهم. قرض گیرنده مجبور است مبلغ ده روپیه اضافی را به او بدهد ولی در قرض الحسنه
چنین شرط و اجباری در بین نیست. بدهکار اگر با طیب خاطر این کار را بکند بهتر است. الله
اعلم



۸ - باب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

باب: اگر قرضدار حق او را کمتر بدهد و یا طلب کار از حق خود درگذرد جایز است

۲۳۹۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَتَلَ يَوْمَ أَحَدٍ شَهِيدًا ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرْمَاءُ فِي حَقِّهِمْ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمَرَ حَائِطِي وَيَحْلُلُوا أَبِي فَأَبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَائِطِي ، وَقَالَ « سَتَعْدُو عَلَيْنَا » . فَقَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ ، فُطَافَ فِي النَّخْلِ ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَجَدَدَتْهَا فَقَضَيْتُهُمْ ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا .

ترجمه: از زهری روایت است که پسر کعب بن مالک گفت: جابر بن عبدالله رضی الله عنه او را خبر داده است که پدر وی در روز جنگ احد به شهادت رسید و قرضدار بود. طلبکاران او در طلب حقوق خویش درشتی کردند. من نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رفتم. آن حضرت از ایشان خواست که میوه باغ مرا مقبول کنند و بقیه را بر وی ببخشند. آنان نپذیرفتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم باغ مرا به ایشان نداد و فرمود: «فردا نزد تو میایم». آن حضرت فردای آن به وقت بامداد نزد ما آمد و بر درختان خرما گذشت و بر میوه آن دعای برکت کرد. من میوه را چیدم و حق آنها را دادم و مقداری از آن میوه برای ما ماند.

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت پرداخت بدهی میت از اموال او: بدهی پدر جابر از محصول باغش پرداخت شد، که نشان‌دهنده مسئولیت بازماندگان در پرداخت دیون متوفی است.
۲. جواز مراجعه به حاکم یا بزرگ جامعه برای حل اختلاف مالی با طلبکاران: جابر برای حل مشکل به پیامبر صلی الله علیه وسلم مراجعه کرد که خود نشان از مشروعیت این کار دارد.
۳. مشروعیت درخواست تخفیف یا تسویه آسان‌تر با طلبکاران: جابر رضی الله عنه خواست که خرما به جای پول نقد پذیرفته شود.
۴. اختیار طلبکار در نپذیرفتن چیزی به جز آنچه طلب دارد: طلبکاران حق داشتند درخواست جابر را رد کنند.



۵. تأثیر دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم و برکت الهی: پیامبر با دعای خود باعث شد که محصول باغ برای پرداخت تمام بدهی‌ها کافی باشد و حتی اضافه بیاید.
۶. برکت در مال، از آثار توکل، دعا، و حضور نیکان است. حضور پیامبر و دعای او، سبب شد چیزی که کافی نبود، کفایت کند.
۷. رفتار کریمانه و عملی پیامبر صلی الله علیه وسلم در حل مشکلات امت: پیامبر فقط دعا نکرد، بلکه شخصاً صبح زود آمد، در باغ قدم زد و به‌طور مستقیم وارد کار شد.
۸. تشویق به اقدام عملی در کنار دعا و توکل: پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا کرد، اما جابر هم باید خرماها را جمع می‌کرد و در مسیر پرداخت بدهی تلاش می‌کرد.
۹. تأکید بر رعایت حقوق مالی حتی پس از مرگ: این حدیث اهمیت ادا کردن بدهی میت را به‌عنوان یک مسئولیت شرعی و اخلاقی نشان می‌دهد.
۱۰. فضیلت جابر در وفاداری و امانت نسبت به پدرش: او به‌شدت پیگیر پرداخت بدهی پدرش بود.

۹ - باب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَاوَزَهُ فِي الدَّيْنِ تَمَرًا أَوْ غَيْرَهُ

باب: اگر کسی که قرض خویش را معادل آن یا به‌طور تخمین ادا کند، چه خرما به خرما و چه غیر آن رواست

۲۳۹۶ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تَوَفَّى ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ ، فَأَبَى أَنْ يَنْظُرَهُ ، فَكَلَّمَ جَابِرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّخْلَ ، فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرِ « جُدْ لَهُ فَأَوْفَ لَهُ الَّذِي لَهُ » . فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسَقًا ، وَفَضَّلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسَقًا ، فَجَاءَ جَابِرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ « أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ » . فَذَهَبَ جَابِرُ إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُبَارِكََنَّ فِيهَا .



ترجمه: از وهب بن کيسان روايت است که جابر بن عبدالله رضی الله عنه او را خبر داده بود که: پدرش مُرد و مقدار سی و سق خرما از مرد یهودی قرض دار بود. جابر رضی الله عنه از وی مهلت خواسته بود و او مهلت نداده بود. جابر رضی الله عنه با رسول الله صلی الله علیه وسلم مذاکره کرد تا از وی نزد یهودی وساطت کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد یهودی رفت و او را گفت که میوه درختان را در عوض طلب خویش بپذیرد لیکن او نپذیرفت. سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم به باغ درآمد و از میان درختان گذشت و سپس به جابر رضی الله عنه گفت: «میوه ها را بچین و جمع کن و هر آنچه طلب دارد و طلبش را ادا کند». پس از آنکه رسول الله صلی الله علیه وسلم برگشت وی میوه ها را چید و به مقدار سی و سق به یهودی داد و مقدار هفده و سق هم برای خودش زیادت آمد.

جابر رضی الله عنه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد تا آن حضرت را از قضیه آگاه گرداند. وی زمانی رسید که آن حضرت نماز عصر را می گذارد و چون نماز را تمام کرد، او را از زیادت میوه آگاه گردانید. آن حضرت فرمود: «عمر بن خطاب را از آن آگاه گردان». جابر نزد عمر رفت و او را خبر داد.

عمر او را گفت: همانا دانستم. هنگامی که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) در میان باغ گذر کرده است میوه ها برکت داده شده است.

فوائد حدیث:

۱. وفای به عهد و ادای دین، حتی پس از مرگ، واجب شرعی است. جابر رضی الله عنه خود را موظف می دانست بدهی پدرش را بپردازد.
۲. مشروعیت شفاعت برای بدهکار و تلاش برای گرفتن مهلت یا آسان گیری.
۳. جابر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم خواست برای او وساطت کند. درخواست شفاعت از افراد صالح و مورد احترام، در مسائل دنیوی جایز است.
۴. پیامبر صلی الله علیه وسلم شخصاً نزد طلبکار رفت.
۵. فضل و کرامت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم: حضور و قدم زدن پیامبر صلی الله علیه وسلم در باغ سبب برکت و افزایش محصول شد.
۵. جواز پرداخت بدهی با محصول باغ، در صورت رضایت طلبکار. پیامبر صلی الله علیه وسلم خواست تا یهودی خرما را به جای طلب بپذیرد.



۶. تأکید بر برکت دعای نیکان و تأثیر معنوی آنان بر امور مادی. بعد از دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم، نه تنها بدهی پرداخت شد، بلکه هفده وسق نیز اضافه آمد.
۷. گزارش امانت‌دارانه جابر به پیامبر صلی الله علیه وسلم از نتیجه کار، و اهمیت صداقت در عملکرد.
۸. دقت و توجه پیامبر صلی الله علیه وسلم به جزئیات امور امت خود، حتی پس از پایان ماجرا.
۹. آموزش عملی به صحابه و امت، با معرفی موارد عبرت‌آموز (مثل گفتن به عمر).
۱۰. شناخت و یقین صحابه به برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم، مانند سخن عمر: «می دانستم وقتی قدم زد، برکت خواهد آمد».
۱۱. ایمان و اعتماد عملی صحابه به تأثیر معنوی و روحی پیامبر صلی الله علیه وسلم بر طبیعت و زندگی روزمره.

۱۰ - باب مَنْ اسْتَعَاذَ مِنَ الدِّينِ

باب: کسی که از قرض به الله پناه جوید

۲۳۹۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » .

ترجمه: «عایشه رضی الله عنها همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در نمازش این دعا را می خواند: پروردگارا! به شما پناه می آورم از عذاب قبر، و به شما پناهنده می شوم از شر و فتنه دجال، و به شما پناه می آورم از شر زندگی و مرگ، و به شما پناهنده می شوم از شر گناه و بدهکاری، یکنفر از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پرسید: چرا این قدر از شر بدهکاری به الله پناه می بری؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: انسان وقتی که بدهکار باشد، در سخن گفتن دچار دروغ می شود و در وعده دادن خلاف وعده می کند».



فوائد حدیث:

(۱) فقر انسان را به فروختن شراب، گفتن دروغ و شاهی ناحق، وامی دارد در حالی که انسان می داند اعمال مذکور از گناهان کبیره است حتی انسان را به عملی می کشاند که منافی اخلاق فاضل است و انسان برای رفع گرسنگی خود و فرزندش حاضر می شود تا از آبرو، عزت و عفت خویش بگذرد؛ اگر وی صبر کند، فرزندانش صبر نمی کنند، انسان فقیر بویژه آنانی که در پهلوی ثروت مندان باشند غالباً او به عملی دست می زند که منافی اخلاق نیک و خصلت های پسندیده می باشد. فقیر آبرو و شرف خویش را در زیر فشار فقر بفروش می رساند در حالی که می داند که عمل مذکور در اسلام چقدر زشت است، فقر انسان را به جای می کشاند که از حرام بودن گناه به خاطری که فرزندان خود را از گرسنگی نجات دهد تهازل کند. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - راجع به تأثیر و تغییری که از اثر فقر بر انسان عارض می شود فرموده است: «خذوا العطا ما دام عطاءً فإذا صار رشوة علي الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه تمنعكم الحاجة والفقر». تحفه و بخشش را تا وقتی قبول کنید و بپذیرید که تحفه و بخشش باشد، هرگاه رشوه در بدل دین گردید، آن را نگیرید، و شما ترک کننده آن نیستید؛ زیرا که فقر و محتاجی شما را نمی گذارد و همچنان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرموده است: وقتی که انسان مدیون (قرضدار) شود چون سخن گوید دروغ گوید و اگر وعده کند مخالفت کند.

به این معنی که اگر داین از وی قرض را طلب کند، مسلماً وقتی را برای پرداخت آن تعیین می کند، با فرا رسیدن وقت و عدم توانائی پرداخت پول، شخص مدیون دروغ می گوید و از وعده اش مخالفت می کند. بعضی از کارمندان که معاش ماهوار آن ها کم است و کفایت آن ها را نمی کند، مجبور به رشوه ستانی می شوند و به سبب ضعف ایمان آن ها حلال می دانند، در حالیکه این فرموده پیامبر - صلی الله علیه وسلم - لعنت الله باد بر رشوه گیرنده و رشوه دهنده و آن که زمینه اخذ رشوت را فراهم می سازد آگاه هستند، این همه ناشی از فقر است.

(۲) رسول اکرم ﷺ از فتنه های یاد شده، به الله پناه می جوید و امت خویش را نیز آموزش می دهد که با این دعا در تشهد از فتنه های یاد شده به الله پناه بجویند. مراد از فتنه و امتحان قبر، پرسش های دو فرشته است که هرکس موفق به دادن پاسخ



شود به نعمت و شرافت بزرگی دست یافته است. بنابراین عثمان رضی الله عنه در حالی که کنار قبری گریه می کرد می گفت: «این اولین منزل آخرت است». یکی دیگر از آزمایشات الهی هنگام نزدیک شدن قیامت، ظهور مسیح دجال است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله سخت از آن برای امت خویش بیمناک بود و به ما راه نجات از فتنه‌ی دجال را آموزش داده از جمله خواندن آیات اول و آخر سوره کهف همچنین در این دعا از ورشکستگی مالی و مقروض شدن، به پیشگاه الله پناه برده شده است.

(۳) اظهار بندگی، فروتنی و نیازمندی رسول اکرم صلی الله علیه و آله به پیشگاه الله.

(۴) تشویق امت خویش به التجا و پناه بردن دائمی به الله که همه‌ی امور در دست اوست.

(۵) فتنه‌ها و آزمایشات همراه با عذاب است بنابراین برای ما سنت است تا از فتنه‌ها به الله متعال پناه ببریم.

(۶) مقروض بودن و ورشکستگی مالی نیز امر خطرناکی است و انسان را به دروغ گفتن و خلف وعده وادار می سازد که سر انجام به آن خو می گیرد و در حالی مرگ به سراغش می آید که گردنش مدیون و بدهکار مردم است.

۱۱ - باب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دِينًا

باب: نماز جنازه بر کسی که از خود قرض گذاشته است

۲۳۹۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنِّتَا » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «کسی که از خود مالی به جا می گذارد از برای ورثه اوست و اگر اهل و عیال ناتوان به جا می گذارد بر ما است که کمک شان کنیم».



فوائد حدیث:

۱. تأکید بر مسئولیت‌پذیری حاکمیت اسلامی نسبت به نیازمندان بی‌سرپرست: کسانی که مالی ندارند و وارثی برای سرپرستی آنان نیست، تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می‌گیرند.
۲. تفکیک بین مسئولیت خانواده و مسئولیت عمومی: تا زمانی که شخص وارث دارد، هزینه‌های او بر عهده وارثان است، اما اگر کسی بی‌کس بود، جامعه موظف است او را کفالت کند.
۳. نشانه‌ای از عدالت و نظم در ارث و کفالت اجتماعی در اسلام: نه تنها ثروت به درستی بین وارثان توزیع می‌شود، بلکه نیازمندان نیز از حمایت بی‌نصیب نمی‌مانند.
۴. توجه اسلام به حقوق نیازمندان، یتیمان، و بی‌پناه‌ها: پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «فَالْيَتَامَا»؛ یعنی شخصاً خود را مسئول می‌داند.
۵. بزرگواری اخلاقی پیامبر و امت اسلامی در حمایت از ضعیفان و ناتوانان.
۶. تشویق به همبازی اجتماعی و رفع فقر ساختاری از طریق منابع عمومی یا بیت المال.
۷. نفی طرد و رهاسازی انسان‌های نیازمند توسط جامعه یا دولت.
۸. برتری نظام اقتصادی اسلام در جمع بین حق خصوصی (ارث) و مسئولیت اجتماعی (کفالت نیازمندان).
۹. اعتمادسازی برای افراد بی‌پناه که اسلام آن‌ها را فراموش نمی‌کند.
۱۰. آموزش عملی مسئولیت‌پذیری به حاکمان و مدیران جامعه اسلامی.

۲۳۹۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَقْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ » (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ » .

معنی کلمات:

- عصبه: نزدیکانی که ذی فرض نیستند و ارث می‌برند.



- **أُولَى:** نزدیکتر، بهتر.
- **أَنْفُس:** جمع نفس، خود، جان، نفس.
- **ضِيَاع:** اهل و عیال نیازمند.

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «من نسبت به هر مؤمنی در دنیا و آخرت، اولویت بیشتری دارم. اگر می خواهید (برای تأیید این گفته) این آیه را تلاوت نمایید: ﴿الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ یعنی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نسبت به مؤمنان، از خود آنها نزدیک تر است. پس هر مؤمنی فوت نمود و مالی از خود بجا گذاشت، آن مال به ورثه او تعلق می گیرد، هر کس که باشد. و اگر قرض یا فرزندی از خود بجا گذاشت، پس نزد من بیابند. زیرا من مسئول آنها هستم».

توضیح: فرمود: «من، نسبت به هر مؤمنی از خودش سزاوارترم». همان طور که الله فرموده است:

﴿الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ۶]

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.

لذا پیامبر ﷺ از همه ی ما نسبت به خودمان سزاوارتر است؛ چنان که نسبت به مؤمنان، بسیار دل سوز و مهربان بود. سپس می فرمود: «هرکس مالی از خود به جا بگذارد، آن مال، از آن خانواده ی اوست؛ یعنی ثروتی که از او به جا بماند، مطابق احکامی که در کتاب و سنت آمده است، در میان وارثان و بازماندگانش، تقسیم می شود. در ادامه می فرمود: «و هرکس، بدهی و فرزندان و خانواده ای از خود به جا بگذارد که در معرض تباهی باشند، مسؤولیت ادای بدهی و سرپرستی فرزندان و خانواده ی نیازمندش، به من واگذار می شود و ادای این مسؤولیت با من است». آری! پیامبر ﷺ پس از فتح و پیروزی، بدین منوال عمل می کرد؛ اما پیش از آن هنگامی که جنازه ای می آوردند تا بر آن نماز بخواند، ابتدا می پرسید: «آیا بدهکار است؟» و اگر پاسخ، منفی بود، جلو می رفت و بر او نماز می خواند؛ اما اگر می گفتند که بدهکار است، خود بر او نماز نمی خواند. چنان که یک بار جنازه ی یکی از انصار را آوردند تا بر او نماز بخواند. چند قدمی جلو رفت؛ آن گاه پرسید: «آیا بدهکار است؟» گفتند: آری؛ سه دینار بدهکار بوده و ادا نکرده است. لذا رسول الله ﷺ به عقب برگشت و فرمود: «بر رفیقان نماز بخوانید». رنگ چهره ی حاضران



عوض شد که چرا رسول الله ﷺ بر رفیقشان نماز نخواند؟ ابوقتاده رضی الله عنه جلو رفت و عرض کرد: ای رسول الله! بدهی اش را من می پردازم. لذا رسول الله ﷺ جلو رفت و بر جنازه ی آن شخص، نماز خواند. ^(۱)

لذا در می یابیم که مسأله ی دین یا بدهکاری، اهمیت فراوانی دارد و شایسته نیست که انسان از دیگران وام بخواهد مگر این که ناگزیر شود؛ لذا زینده نیست که برای ازدواج، ساختن خانه یا برای تجملات و چیزهای غیر ضروری و امثال آن، خود را زیر بار قرض ببریم. الله تعالی می فرماید:

(لَا يَسْتَفِيدُ الْهَيَّ لَیْ دُونَكَ لَاحِاحَ حَتَّى یَرَوْهُمُ أَلَمْ مَفْضَلِ هـ) [النور: ۳۳]

و آنان که امکان ازدواج نمی یابند، باید پاک دامنی پیشه کنند تا الله آنان را از فضل خویش توان گر نماید.

یکی از مفاهیم عفت، بی نیازی جستن از دیگران است؛ لذا وقتی الله تعالی درباره ی مسأله ی مهمی چون ازدواج، چنین دستوری می دهد، پس درباره ی مسایلی که اهمیت کم تری دارد، چه فکری می توان کرد؟ برخی از افراد ناآگاه، برای خریدن فرش پله یا درب برقی و امثال آن، قرض می کنند یا چیزهای غیر ضروری را به نسیه خریداری می نمایند! قرض گرفتن و خرید نسیه، هر دو، دین به شمار می آید؛ زیرا دین، شامل هرگونه بدهی ای می شود که بر گردن انسان است؛ مانند: وام یا قرض، کرایه ی منزل، کرایه ی ماشین و هر بدهی دیگری که بر عهده ی انسان می باشد. و باید بلافاصله برای پرداخت آن اقدام کرد؛ از این رو هیچ گاه خود را زیر بار قرض نبرید، مگر در شرایط اضطراری و گریزناپذیر؛ اما تا می توانید از قرض گرفتن دوری کنید؛ برخی از مردم، به عنوان مثال یک میلیون تومان قرض می گیرند و چون سررسید بدهی آن ها فرا می رسد یا بستان کار طلبش را مطالبه می کند، می گویند: ندارم! و باز برای پرداخت یک میلیون بدهی خود، یک و نیم میلیون قرض می گیرند و بدون این که احساس کنند، بدهی هایشان کم کم افزایش می یابد.

امام عینی در شرح این حدیث گفته است: «ضیاعاً» خانواده و زن و فرزندان هستند که شوهر چیزی برای آنها به جا نگذاشته است و قیم و سرپرستی ندارند. «أنا مولاه» یعنی باریگر آنها هستیم؛ زیرا «مولی» در اینجا به معنای ناصر و یاری دهنده است.

(۱) صحیح بخاری، ش: (۲۹۷، ۵۳۷۱)؛ و مسلم، ش: ۱۶۱۹، به نقل از ابوهریره رضی الله عنه.



این حدیث شریف چنین می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به اعتبار اینکه امام، یعنی رئیس دولت اسلامی بود، کسانی که سرپرست شان مرده و ثروتی برایشان به جا نگذاشته و سرپرستی هم پس از او ندارند، فرا می خواند که به ایشان پناه ببرند زیرا او یاریگر آنها و سرپرست کارشان است.

قول راجع این است که عمل پیامبر - صلی الله علیه وسلم - امری است که، بر حاکمان پس از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نیز واجب است و از ویژگی های [خاص] پیامبر - صلی الله علیه وسلم - همان گونه که ابن حجر عسقلانی گفته به شمار نمی آید.

د. زیدان می گوید: دولت وجود پایگاه هایی را برای یاری زنان و مردان مستمند اعلام نماید و از نیازمندان دعوت کند، تا به این پایگاه ها بروند و با درخواست کتبی، خود را به نمایندگی و حوزه هایی که حاکم تعیین نموده، معرفی نمایند. نمونه این گونه اعلان دولتی در روایتی که از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نقل شد، آمده است. و «الضیاع»، همان عاقله و خانواده هایی هستند که سرمایه و سرپرست و قیم هم ندارند.

۱۲ - باب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

باب: تاخیر توانگر در ادای قرض ظلم است.

۲۴۰۰ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّهِ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ مُتَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ » .

معنی کلمات:

- الْمَطْلُ: تاخیر کردن .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «توانگر که در ادای قرض خود تاخیر می کند ظلم است».

توضیح: کسی که توانایی پرداخت بدهی اش را دارد و آن را پرداخت نمی کند، ستم کار است؛ زیرا در انجام وظیفه یا حقی که بر گردن اوست، کوتاهی می نماید و این، حرام می باشد. در کشورهایی که نیروی کار از خارج می آورند، این آفت وجود دارد که کفیل یا صاحب کار از پرداخت حقوق کارگرش استنکاف می ورزد و پرداخت حقوق کارگر یا کارگرنش را به تأخیر می اندازد و امروز و فردا می کند؛ کارگر بینوا نیز که کشور و خانواده اش را در طلب



لقمه‌ای نان رها کرده است، جرأت ندارد چیزی بگوید؛ زیرا از این می‌ترسد که صاحب کارش، ویزا یا روادید کار او را لغو کند. آیا کسانی که چنین برخوردی با زیردستان و کارگران خود دارند، نمی‌دانند که الله ﷻ فراتر از آنهاست و بیم آن می‌رود که ایشان را پیش از مرگشان به عذابی سخت و دردناک گرفتار کند؟! زیرا این کارگران بینوا، فقیر و درمانده‌اند و پیامبر ﷺ فرموده است: «الله متعال می‌فرماید: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»؛ یعنی: «سه نفرند که من در روز قیامت، دشمن و طرف حساب ایشان هستم: کسی که به نام من پیمان ببندد و سپس خیانت کند؛ آن که شخص آزادی را بفروشد و پول فروش او را بخورد؛ شخصی که کارگری بگیرد و از او کار بکشد و مزدش را ندهد». این، ظلم آشکاریست که روز قیامت تاریکی‌های فراوانی در پی خواهد داشت؛ هر ساعت یا هر لحظه‌ای که بر چنین بدهکاری سپری می‌شود و او، نسبت به پرداخت بدهی‌اش اقدام نمی‌کند، در حقیقت بر بار گناهش می‌افزاید و هر آن امکان دارد تنگ‌دست شود و از ادای بدهی‌اش بازماند یا بخلش او را به کلی از ادای بدهی‌اش بازدارد.

رسول الله ﷺ فرمود: «تأخیر نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش، ظلم است؛ و چون یکی از شما برای دریافت طلبش به شخص توان‌گری حواله داده شد، بپذیرد و به او مراجعه کند». پیامبر ﷺ در این حدیث هم جانبِ بستانکار را گرفته است و هم جانبِ بدهکار را؛ یعنی بازپرداخت نیک و به‌موقع بدهی را مورد تأکید قرار داده و هم روش نیکِ مطالبه‌ی حق یا بستان‌کاری را. آن‌جا که فرمود: «تأخیر نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش، ظلم است»، اشاره‌ایست به پرداختِ نیک و به‌موقع بدهی؛ به عبارت دیگر: این فرموده‌ی نبوی بدین معناست که انسان باید نسبت به پرداخت بدهی‌اش مبادرت ورزد؛ نه این که پرداختِ آن را به تأخیر بیندازد. چه بسایند بدهکارانی که از آن‌ها قیمت کالایی که خریده‌اند یا دست‌مزد خدمتی که دریافت کرده‌اند، مطالبه می‌شود و آن‌ها به‌رغم این که دستشان باز است و گاو صندوق شان پُر از پول، امروز و فردا می‌کنند! کسی که در پرداخت بدهی‌اش چنین روی کردی دارد، ستم‌کار است؛ در واقع شیطان، این افراد را به‌بازی گرفته است؛ این‌ها با خود چه فکر می‌کنند؟ انگار اگر پول را نزد خویش نگه دارند، بیش‌تر می‌گردد یا این که این دُئین از گردنشان برداشته می‌شود! هرگز؛ بلکه این حق بر عهده‌ی آن‌هاست و باید سرانجام، بدهی



خود را پرداخت کنند؛ در دنیا ندهند، در آخرت، از آنان می گیرند؛ اما به راستی که اینها بازی چهی دست شیطان شده اند.

رسول الله ﷺ فرمود: «تأخیر نمودن ثروتمند برای ادای بدهی اش، ظلم است»؛ لذا فقری که دست و بالش بسته است و نمی تواند بدهی اش را پرداخت کند ستم کار نیست؛ بلکه ستم کار، همان بستان کار است که شرایط بدهکارش را می داند و با این حال، طلب خود را از او مطالبه می کند؛ باید دانست که مهلت دادن به افراد تنگ دست، واجب می باشد و برای بستان کار روا نیست که بدهکار تنگ دست خود را زیر فشار قرار دهد؛ زیرا الله متعال می فرماید:

(وَن لَّكَ ذُوْعُ سَفَقَ رَةَ لِكَلِّ سَةَ) [البقرة: ۲۸۰]

باید تنگ دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد.

این بخش حدیث که پیامبر ﷺ فرمود: «و چون یکی از شما برای دریافت طلبش به شخص توان گری حواله داده شد، بپذیرد و به او مراجعه کند»، اشاره ای ست به روش نیک مطالبه ی حق یا بستانکاری؛ به عنوان مثال: سعید، سی هزار از حسن بستانکار است؛ حسن نیز همین مبلغ را از عامر طلب دارد. حال حسن، سعید را به عامر حواله می دهد و می گوید: من از عامر بستانکارم؛ نزد او برو و طلبت را از او بگیر. در این حالت برای سعید شایسته نیست که نه بگوید یا نپذیرد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «و چون یکی از شما برای دریافت طلبش به شخص توان گری حواله داده شد، بپذیرد و به او مراجعه کند»؛ مگر این که عامر، فقیر و تنگ دست یا بد حساب باشد و پرداخت این مبلغ را به تأخیر بیندازد یا این که عامر از نزدیکان سعید باشد و سعید نتواند به طرفیت عامر شکایت کند؛ ولی اگر مانعی وجود نداشت، پیامبر ﷺ دستور داده است که بستانکار، حواله ی بدهکارش را بپذیرد.

علما در این باره که این دستور نبوی، جنبه ی وجوبی دارد یا مستحب است، اختلاف نظر دارند:

حنبل ی ها این را واجب دانسته اند؛ یعنی بر این باورند که اگر بستانکاری به شخص دیگری حواله داده شد، بر او واجب است که بپذیرد و برای مطالبه ی طلبش به آن شخص مراجعه کند؛ ولی بیش تر علما پذیرش این حواله را مستحب دانسته و گفته اند: بر بستانکار واجب نیست که این حواله را بپذیرد؛ زیرا چه بسا مطالبه ی بستانکاری اش از شخص اول، ساده تر



باشد تا این که به شخص دومی که به او حواله داده شده است، مراجعه کند؛ اما شکی نیست که اگر مانعی وجود نداشت، بهتر است که حواله‌ی بدهکارش را بپذیرد.^۱

۱۲ - باب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَيْ الْوَاجِدُ يُجِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعَرْضُهُ ». قَالَ سُفْيَانُ عَرْضُهُ يَقُولُ مَطْلَتْنِي . وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ .

باب: صاحب حق را حق گفتار است

و از پیامبر صلی الله علیه وسلم یادآوری شده است: «توانگری که ادای قرض خود را تأخیر می کند، آبرو و مجازات خود را حلال می گرداند».

سفیان گفته است: «حلال گردانیدن آبرو، آن است که صاحب حق می گوید: حق مرا به تأخیر انداخت. و مجازات، حبس کردن مدیون است».

۲۴۰۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ . فَقَالَ « دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و حق خود را خواست و درشتی کرد. یاران خواستند او را بیازارند. آنحضرت فرمود: «او را واگذارید، صاحب حق، حق گفتار است».

فوائد حدیث:

۱. حق طلبی حتی اگر با تندی همراه باشد، مانع شنیده شدن سخن فرد نمی شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه نداد اصحاب با طلبکار به خاطر لحنش بدرفتاری کنند.
۲. صاحب حق، در بیان درخواست خود آزادی دارد؛ حتی اگر لحنی تند داشته باشد. چون از شدت فشار و ناراحتی ممکن است خشونت در کلام پیش آید.
۳. تأکید پیامبر صلی الله علیه وسلم بر رعایت عدالت، حتی در برابر افرادی که مؤدبانه سخن نمی گویند. ادب شرط کمال است، اما فقدان آن نباید باعث ظلم به صاحب حق شود.

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۵).



۴. نکوهش واکنش‌های هیجانی و خشن در برابر افرادی که از حقوق خود دفاع می‌کنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحاب را از برخورد تند با طلبکار بازداشت.
۵. آموزش تحمل، حلم و مدیریت خشم در مواجهه با رفتارهای ناهنجار. پیامبر صلی الله علیه وسلم با آرامش برخورد کرد، نه با خشونت متقابل.
۶. حرمت و جایگاه حق مالی در اسلام، حتی اگر از سوی فردی ناآگاه یا خشن مطرح شود.
۷. نشان دادن بزرگواری پیامبر صلی الله علیه وسلم در مواجهه با نامالیمات رفتاری.
۸. تقدیم عدالت بر ادب ظاهری؛ یعنی حق را به دلیل لحن بد، نباید انکار کرد.
۹. آموزش عملی به امت در باب احترام به حقوق دیگران، حتی در شرایط احساسی.
۱۰. تشویق جامعه به شنیدن صدای مظلوم و حمایت از او، نه سرکوبش.

۱۴ - باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجْزِ عِتْقُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ . وَقَالَ سَعِيدُ
بْنِ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ
مَتَاعَهُ بَعَيْنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

باب: کسی که مال خود را نزد کسی می‌یابد که افلاس کرده چه آنرا فروخته، یا به قرض داده، یا به امانت گذاشته است وی در طلب آن مال سزاوارتر است.
وحسن گفته است: اگر کسی افلاس کرد و افلاس وی ظاهر شد، غلام آزاد کردن و خرید و فروش وی جایز نیست.

و سعید بن مسیب گفته است: عثمان حکم کرده است که: کسی که از حق خود قبل از افلاس مدیون می‌گیرد، آنچه گرفته است از آن اوست (دیگران حق تعرض بر آن ندارند) و کسی که مال خویش را نزد مدیون شناسایی کند، وی به گرفتن مال خود سزاوارتر است.

توضیح: با این که بعداً یکایک باب و آثار را توضیح خواهیم داد، اما باید گفت که مفلس کسی است که مالک مالی نیست و چیزی ندارد که بدان نیازهای خود را بر آورده کند و فقر و تنگ دستی، او را به حالی رسانده است، که هیچ پولی و فلسی برایش نمانده است. او را مفلس نامیده اند اگرچه فعلاً مالی دارد، چون مال او در واقع از آن طلبکاران است و گوئی که



وجود ندارد، و فقهاء مفلس را بدینگونه تعریف کرده اند: شخصی که دیون و بدهیهای او فراوان است و آنقدر ندارد که دیونش را بپردازد، لذا حاکم و قاضی حکم به افلاس و فقر و بی چیزی او می کنند.

۲۴۰۲ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَزْمٍ أَنَّ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » .

معنی کلمات:

- أَدْرَكَ : یافت .

- أَفْلَسَ : بدهکار شد، ورشکست شد .

ترجمه: «ابو هریره رضی الله عنه می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت (یا گفت: از رسول الله شنیدم که می گفت): کسی که مالی را به قرض به کسی بفروشد و خریدار ورشکست گردد ولی این مال هنوز پیش خریدار باقی بماند، صاحب اصلی مال نسبت به تصرف و تملک مجدد آن از سایر طلبکاران مستحق تر می باشد».

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: گفته او: باب اینکه اگر کسی مال خود را نزد مفلس در فروش، قرض یا امانت بیاورد، او نسبت به آن مال از دیگر طلبکاران اولویت دارد.

مفلس در شرع به کسی گفته می شود که بدهیهایش بیشتر از اموال موجودش باشد. او را "مفلس" می نامند، چون پس از آنکه دارای درهم و دینار بود، اکنون فقط دارای فلوس (پول خرد بی ارزش) شده است.

این نام گذاری اشاره دارد به اینکه یا: دیگر جز چیزهای کم ارزش (مانند فلوس) چیزی ندارد، یا اینکه چون اجازه تصرف در اموال ندارد، فقط در چیزهای جزئی و بی ارزش مانند فلوس می تواند دخل و تصرف کند، یا اینکه اصلاً به مرحله ای رسیده که حتی یک "فلس" هم ندارد.

بر اساس این معنا، همزه در واژه «أفلس» برای سلب (یعنی از بین رفتن دارایی) است.



گفته او: «در فروش»، اشاره به روایتی است که صراحتاً همین موضوع را بیان می‌کند. «و در قرض»، این حکم یا به سبب قیاس با مورد فروش است یا چون داخل در عموم حدیث می‌شود؛ این دیدگاه، قول امام شافعی و دیگران است. در مذهب مالکی، مشهور است که بین قرض و فروش تفاوت می‌گذارند.

گفته او: «و در امانت (ودیعه)»، این مورد با اجماع پذیرفته شده است. ابن منیر می‌گوید: این سه مورد (فروش، قرض، امانت) را یا به دلیل اطلاق حدیث وارد کرد، یا چون حدیث در مورد فروش آمده، و دو مورد دیگر به قیاس بر آن مقدم‌اند؛ زیرا در امانت، مالکیت انتقال نیافته و در قرض نیز وفای به معروف و نیکی قرض‌دهنده، سزاوار توجه است.

گفته او: حسن (بصری) گفته است: «اگر کسی مفلس شود و این امر آشکار شود، نه آزاد کردن او جایز است و نه خرید و فروش با او». منظور از «و تَبَيَّنَ» (آشکار شد)، این است که ممنوعیت تصرف پس از حکم قاضی محقق می‌شود، نه پیش از آن.

در مورد آزادی (عتق): در صورتی که بدهی‌اش تمام دارایی‌اش را در بر بگیرد، عتق، هبه و دیگر تبرعات او نافذ نیستند.

در مورد خرید و فروش: قول صحیح در بین علما این است که آن‌ها نیز نافذ نیستند، مگر اینکه فروش به منظور پرداخت بدهی صورت گیرد.

برخی گفته‌اند که آن را متوقف می‌کنیم (تا بررسی شود) و این، قول امام شافعی است. در مورد اقرار (اعتراف بدهکار به بدهی): اکثر علما آن را معتبر می‌دانند. بخاری با نقل قول از حسن، به مخالفت با نظر ابراهیم نخعی اشاره کرده که می‌گفت: فروش و خرید شخص ممنوع التصرف جایز است.

گفته او: سعید بن مسیب گفت: «عثمان (بن عفان) چنین حکم کرد...»: این روایت را ابو عبید در کتاب "الأموال" و بیهقی با سند صحیح از سعید نقل کرده‌اند. در آن آمده: مولای ام حبیبه ورشکست شد، و درباره او نزد عثمان شکایت شد؛ پس عثمان چنین حکم کرد. در آن روایت آمده: «پیش از اینکه ورشکستگی او آشکار شود»، به جای عبارت «پیش از اینکه مفلس شود» و باقی روایت یکی است.

گفته او: «زهیر به ما حدیث کرد» مقصود زهیر بن معاویه جُعی است.

و یحیی بن سعید، انصاری است.



در این سند چهار نفر از تابعین حضور دارند که اولی از آن‌ها همین زهیر است، و همه جز ابوبکر بن عبدالرحمن از یک طبقه هستند و همگی قاضی بوده‌اند.

گفته او: «پیامبر فرمود...» یا «شنیدم پیامبر فرمود...»؛ این شک از یکی از راویان است، و احتمالاً از زُهِیر است؛

زیرا در هیچ یک از طرق دیگر که از یحیی روایت کرده‌اند، تصریح به «شنیدن» نیامده و این نشان می‌دهد که وی نقل به معنا نمی‌کرده است.

سید سابق در «فقه السنّة» می‌نویسد: کسی که مال خود را نزد مفلس می‌یابد، چند صورت دارد که بشرح زیر ذکر می‌شود:

۱ - کسی که اصل مال خود را نزد مفلس می‌یابد او از دیگر طلبکاران بیشتر استحقاق آن را دارد چون پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «أدرک ماله بعینه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غیره» «هرکس اصل مال خود را نزد شخص مفلس یافت او بیشتر از دیگران استحقاق آن را دارد». بروایت بخاری و مسلم.

۲ - هرگاه مال او نزد مفلس دچار تغییر با زیادت یا نقصان شده باشد در این صورت صاحب آن با دیگر طلبکاران مساوی است و بیشتر از دیگران سزاوار آن نیست.

۳ - هرگاه شخصی مال را بمفلس فروخته و بعضی از بهای آن را گرفته باشد صاحب آن مال با دیگر طلبکاران مساوی است و نزد جمهور علما حق استرجا و طلب بازگرداندن مال خود را ندارد. راجح قول شافعی آنست که فروشنده بدان سزاوارتر است.

۴ - هرگاه خریدار مرده بود و فروشنده هنوز بهای آن را نگرفته باشد، سپس فروشنده کالائی که فروخته است بیابد او سزاوارتر است بدان مال از دیگران، بخاطر همان حدیث که گذشت چون بین مرگ و افلاس فرقی نیست و این رای شافعی است. ابوهیریه گفت: همانگونه که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - قضاوت کرده است، در میان شما قضاوت می‌کنم: هرکس مفلس شد یا مرد و کسی اصل کالای خویش را پیش او یافت، او بدان سزاوارتر است. و این حدیث را حاکم بصورت صحیح ارائه کرده است.

□ □ □ □ هر کس از قرض خواهان و طلبکاران کالای فروخته شده اش را بدون تغییر نزد او یافت، می‌تواند آن را بگیرد.



یعنی او از سایر قرض خواهان در آن حق تقدم دارد، رسول اکرم ص می فرماید: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعِيْنُهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَقْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (متفق علیه). «هر کس کالای خود را بطور مشخص نزد کسی که ورشکستگاش اعلام شده است، یابد، او در آن از دیگران حق تقدم دارد». البته این حق تقدم مشروط است به اینکه از قیمت آن چیزی دریافت نکرده است و اگر بخشی از قیمتش را وصول کرده او با سایر طلبکاران در آن مساوی است.

۱۵ - باب مَنْ آخَرَ الْغَرِيْمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا

وَقَالَ جَابِرٌ اشْتَدَّ الْغُرْمَاءُ فِي حَضْرَتِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمُ الْحَائِطُ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ ، قَالَ « سَأَعِدُّو عَلَيْكُمْ غَدًا » . فَقَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فِدْعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْنَاهُمْ .

باب: کسی که ادای قرض را تا روز بعد و مانند آن به تأخیر اندازد و آنرا تأخیر نپندارد و جابر گفته است: طلب کاران در تقاضای حقوقی که بر دوش پدرم داشتند، سخت گرفتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم از آنان خواست که در عوض طلب خویش، میوه‌ی باغ مرا بپذیرند، آنان نپذیرفتند، آنحضرت باغ مرا به ایشان نداد و میوه را به دسترس ایشان نگذاشت و فرمود: «فردا نزد شما خواهم آمد». فردای آنروز به وقت بامداد نزد ما آمد و بر میوه‌ی باغ دعای برکت کرد و من طلب ایشان را دادم.

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: در این جا حدیث جابر درباره ماجرای قرض پدرش به صورت معلق (یعنی بدون سند کامل) ذکر شده، در حالی که پیش تر به صورت متصل (با سند کامل) از طریق ابن کعب بن مالک از جابر نقل شده بود، اما در آن روایت، جمله «و او (پیامبر) آن را برای طلبکاران شکافت» نیامده است.

این جمله در حدیث دیگری در کتاب «هبه» (بخش بخشش) آمده است و در آنجا خواهد آمد.

از فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: «فردا به نزد شما خواهم آمد» این نکته استنباط می شود که:

جایز است تقسیم مال را برای رسیدن به مصلحتی، مثل کمک به بدهکار، به تأخیر انداخت و این تأخیر، ستم یا امروز و فردا کردن (مطل) محسوب نمی شود.



۱۶ - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يَنْتَفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

باب: کسی که مال مردی مفلس یا محتاج را بفروشد و پول آنرا میان طلبکاران تقسیم کند و یا به شخص محتاج بدهد که از آن نفقه کند

۲۴۰۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ ذُبْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ يَشْتَرِهِ مِنِّي » . فَأَشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ .

ترجمه: از عطاء بن ابی رباح روایت است که جابر بن عبدالله رضی الله عنهما گفت: مردی غلام خود را گفت که پس از مرگ وی آزاد باشد [سپس محتاج شد و قصد فروش وی کردم] پیامبر صل یالله علیه وسلم فرمود: «کیست که او را از من بخرد». نعیم بن عبدالله او را خرید، و آنحضرت بهای او را گرفت و به مالکش داد.

توضیح: حافظ در «فتح الباری» می نویسد: (باب: کسی که مال شخص ورشکسته یا نادار را بفروشد و میان طلبکاران تقسیم کند، یا آن را به خود او بدهد تا خرج زندگی اش کند).

در این بخش، حدیثی درباره «مدبر» (برده‌ای که صاحبش گفته پس از مرگ من آزاد است) به صورت مختصر ذکر شده و شرح کامل آن در باب عتق (آزادی برده) خواهد آمد. ابن بطال گفته است: از این حدیث، معنای ذکرشده در ترجمة اللباب (یعنی تقسیم مال بین طلبکاران) فهمیده نمی‌شود، زیرا آن بنده‌ی مدبر، تنها دارایی صاحبش بود - همان‌طور که در باب احکام خواهد آمد - و نیز در حدیث اشاره‌ای نیست که آن شخص بدهکار بوده باشد. بلکه فقط به این دلیل پیامبر او را فروخت که سنت نیست انسان تمام مالش را صدقه بدهد و فقیر باقی بماند، و به همین جهت فرمودند: «بهترین صدقه آن است که بعد از بی نیازی داده شود».

ابن منیر در پاسخ گفته: وقتی احتمال دارد که پیامبر او را به این دلیل فروخت که صاحبش تمام دارایی‌اش را صدقه داده و فقیر شده، و نیز احتمال دارد که به دلیل بدهکار بودنش فروخته شده باشد، در این صورت اگر شخصی بدهکار باشد، یا قاضی خودش مال او را میان طلبکاران تقسیم می‌کند، یا آن مال را به خود بدهکار می‌دهد تا خودش تقسیم کند.



پس بخاری برای هر دو حالت ترجمه الباب را ذکر کرده است؛ و البته یکی از این حالت‌ها، دربرگیرنده‌ی دیگری هم هست؛ زیرا اگر فروش مال برای نفع خودِ شخص جایز باشد، برای نفع طلبکاران به طریق اولی جایز است.

آنچه برای من (ابن حجر) روشن است، این است که در عنوان باب نوعی لف و نشر وجود دارد (یعنی به صورت فشرده دو موضوع بیان شده‌اند): «هرکس مال شخص ورشکسته را فروخت و بین طلبکاران تقسیم کرد» و «هرکس مال نادار را فروخت و به خودش داد تا خرج زندگی‌اش کند». حرف «أو» در اینجا برای تنويع (تنوع در بیان دو حالت مختلف) است. و همان طور که ابن منیر هم گفت، یکی از این دو حالت شامل دیگری نیز می‌شود. در بعضی از طرق روایت جابر درباره‌ی مدبّر آمده که آن شخص بدهی داشته است. نسائی و دیگران آن را روایت کرده‌اند.

همچنین در این موضوع، حدیث دیگری نیز از ابو سعید خدری روایت شده (در صحیح مسلم و سنن دیگر) که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: «هر چه از او (ورشکسته) یافتید بگیرید، جز آن چیزی سهم شما نمی‌شود».

اکثر علما معتقدند که هرگاه ورشکستگی شخصی آشکار شود، بر قاضی (حاکم) واجب است که او را در تصرف مالش محدود کند (حجر کند) و مالش را بفروشد و طبق نسبت بدهی‌ها، میان طلبکاران تقسیم نماید.

اما فقهاء حنفی مخالفاند و به داستان جابر درباره‌ی پدرش استدلال کرده‌اند، زیرا پیامبر خلستان را به طلبکاران نداد و آن را هم برایشان نشکافت.

ولی این استدلال درست نیست؛ چون پیامبر تقسیم را به تأخیر انداخت تا هنگام حضور او، برکت در خرما حاصل شود و هم طلبکاران و هم جابر از آن بهره‌مند شوند - و همین طور هم شد.

۱۷ - باب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَوْ أَجَلَهُ فِي الْبَيْعِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ . وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ .

باب: کسی که به میعاد معین قرض بدهد، یا میعاد پرداخت بیع را به تأخیر اندازد



ابن عمر در مورد قرض تا میعاد معین گفته است: در آن باکی نیست و اگر مدیون پول بیشتری بدهد در صورتی که شرط نگذاشته باشد (باکی نیست).

عطاء و عمرو بن دینار گفته اند: قرض بدهنده یا بینده میعاد معین قرض خود است.

۲۴۰۴ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . الْحَدِيثُ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «مردی از بنی اسرائیل از بنی اسرائیلی دیگری خواست که به او قرض بدهد، و او تا میعاد معین به وی قرض داد». و ابوهریره حدیث را [تا آخر] یاد کرد.

توضیح: «باب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَلُهُ فِي الْبَيْعِ»: اما قرض دادن با مدت معین، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علما جواز آن را در همه چیز پذیرفته‌اند، ولی امام شافعی آن را منع کرده است.

اما فروش به مدت معین (نسیه)، به اتفاق همه فقها جایز است. و گویا بخاری برای اثبات جواز قرض مدت‌دار، به جواز فروش مدت‌دار استدلال کرده، و همچنین به آثار ابن عمر و حدیث ابوهریره که آن را تقویت می‌کنند.

در جمله «و قال ابن عمر...» بخاری به سخنی از ابن عمر اشاره دارد که ابن ابی شیبہ آن را از طریق مغیره نقل کرده: مغیره می‌گوید به ابن عمر گفتیم: من به همسایگانم تا زمان گرفتن حقوق‌شان (عطاء) قرض می‌دهم و آن‌ها هنگام پرداخت، پول بهتری به من می‌دهند. ابن عمر گفت: اشکالی ندارد، مادامی که شرط نشده باشد.

امام مالک در «موطأ» با سند صحیح روایت کرده که: ابن عمر از مردی مبلغی درهم قرض گرفت و هنگام بازپرداخت، مبلغ بیشتری به او داد (بهتر از آن).

و پیش‌تر در باب استقراض شتر درباره این موضوع به تفصیل سخن گفته شد.

در جمله «و قال عطاء و عمرو بن دینار...»: یعنی این دو عالم (عطاء و عمرو بن دینار) گفتند: قرض با مدت، جایز است.

عبدالرزاق این گفته را از ابن جریج از آن دو نقل کرده است.



در جمله «و قال الليث...»: بخاری به بخشی از حدیث معروف کسی که هزار دینار قرض گرفته بود اشاره می‌کند، که شرح کامل آن قبلاً در باب کفالت آمده است.^۱

۱۸ - باب الشَّاعَةِ فِي وَضْعِ الدِّينِ

باب: وساطت در کم کردن از مقدار قرض

۲۴۰۵ - ۲۴۰۶ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدِينًا ، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دِينِهِ فَأَبَوْا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا ، فَقَالَ « صَنَّفَ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ ، عَذَقَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ، وَاللَّيْنُ عَلَى حِدَةٍ ، وَالْعَجْوَةُ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ أَخْضَرَهُمْ حَتَّى آتَيْكَ » . ففعلت ، ثُمَّ جَاءَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى ، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ .

وَعَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاضِحٍ لَنَا ، فَأَرْحَفَ الْجَمَلَ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوْكِرِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خَلْفِهِ ، قَالَ « بَغْيِيهِ وَكَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ » . فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٍ بِعُرسٍ . قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكَرًا أَمْ ثِيْبًا » . قُلْتُ ثِيْبًا ، أَصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صَغَارًا ، فَتَزَوَّجْتُ ثِيْبًا ثَعْلَمَهُنَّ وَثَوَّدَبَهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ « ائْتِ أَهْلَكَ » . فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بَبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَا مَنَى ، فَأَخْبَرْتُهُ بِأَعْيَاءِ الْجَمَلِ ، وَبِأَلَذَى كَانَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَكَّرَهُ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: عبدالله (پدر من) کشته شد و فرزندی خورده‌سال و قرض از خود به جای گذاشت. از طلبکاران وی خواستم که بخشی از طلب خویش را کم کنند. آنان نپذیرفتند. نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رفتم و آن حضرت را بر ایشان شفیع آوردم، طلبکاران نپذیرفتند. آن حضرت فرمود: «خرماها را از هم جدا کن، نوع عذق ابن زید را جدا، لین را جدا، و عجوه را جدا گردان و سپس طلبکاران را حاضر کن».

^۱ - فتح الباری: (۵۶/۵).



من چنان کردم سپس آن حضرت آمد و در آنجا نشست و برای هر یک از طلبکاران پیمانه تا آن که حق هر یک را داد و بقیه خرما چنان می نمود که گویی دست نخورده است.»

– از جابر روایت است که گفت: همراه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) غذا کردم و بر شتر آبکش خود سوار بودم. شتر خسته شده بود، من از دیگران عقب افتادم پیامبر (صلی الله علیه وسلم)، شتر مرا از عقب زد و سپس مرا گفت: آن را بر من بفروش، و تا زمانی که به مدینه می رسی بر آن سوار باش. چون نزدیک مدینه رسیدیم از آن حضرت اجازت خواستم و گفتم: یا رسول الله، من تازه داماد شده ام. فرمود: «چه نکاح کرده ای، دوشیزه یا بیوه؟». گفتم: بیوه. عبدالله کشته شد و دخترانی خورد سال از خود به جای گذاشت، بنابراین با بیوه ازدواج کرده ام که آنها را تعلیم بدهد و ادب بیاموزاند. سپس آن حضرت فرمود: «به خانه ات برو». من به خانه آمدم و دایی (ماما) خود را از فروختن شتر آگاه کردم. وی ملامتم کرد سپس از خستگی شتر و آنچه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) کرده بود که آن را با چوب زده بود برایش قصه کردم. آنگاه که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به مدینه آمد، فردای آن، شتر را به نزد وی بردم. آن حضرت بهای شتر را برایم داد و شتر را نیز داد و سهم غنیمت مرا مانند دیگران هم داد.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: «باب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدِّينِ»: (باب شفاعت برای کاهش بدهی): یعنی: درخواست برای کم کردن یا تخفیف دادن بخشی از بدهی.

در این باب، حدیث جابر درباره بدهی پدرش آورده شده، و همچنین داستان فروش شتر او که هر دو را در یک روایت گردآورده است.

جمله: "فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً فأبوا، فاستشفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فأبوا" یعنی: از طلبکاران پدرم خواستم بخشی از بدهی را ببخشند، اما نپذیرفتند، پس از پیامبر صلی الله علیه وسلم خواستم تا شفاعت کند، اما آن‌ها باز هم نپذیرفتند.

در ادامه حدیث آمده است: "صنف تمرک": یعنی هر نوع از خرما را جدا کن. "علی حدة" (با کسر حاء و تخفیف دال): یعنی جداگانه، به صورت منفرد. "عذق ابن زید": (با فتح عین و سکون ذال) نوعی خرما خوب است. "عذق" به معنای شاخه خرما، و در اینجا به کل



نخل نیز گفته می‌شود. "الین" (با کسر لام و سکون یاء): نوعی خرماست، برخی گفته‌اند خرما می‌نامرغوب است.

"فأزحف": (با فتح همزه و سکون زاء و فتح حاء): یعنی خسته و ناتوان شد.

اصل واژه از حالتی گرفته شده که شتر از شدت خستگی طنابش را بر زمین می‌کشد. در اینجا، اشاره به شدت خستگی دارد. برخی نسخه‌ها آن را با ضمه (أزحف) آورده‌اند که ابن‌التین گفته صحیح نیست و باید "رُحِف" از باب ثلاثی باشد، ولی از آنچه پیش‌تر گفتیم، روشن شد منظور چیست.

"ووکزه" (با واو): یعنی با عصا او را زد. در برخی روایات (روایت ابوذر از مستملی و حموی) آمده: "رکزه" (با راء)، یعنی عصا را در بدن او فرو کرد. مقصود از این واژه‌ها: شدت و تأکید در زدن است.

بقیه توضیحات درباره بدهی پدر جابر در باب علائم نبوت خواهد آمد، و ماجرای فروش شتر او در باب شروط ان‌شاءالله ادامه می‌یابد.

۱۹ - باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسَادَ) وَ (لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) . وَقَالَ فِي قَوْلِهِ (أَصْلُواثَكُمْ تَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا مَا يُعْبَدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ) . وَقَالَ (وَلَا تَوَثُّوا السُّفْهَاءَ أَمْوَالَكُمْ) وَالْحَجَرُ فِي ذَلِكَ ، وَمَا يُنْهَى عَنْ الْخِدَاعِ .

باب: آنچه از ضایع کردن مال منع می‌شود

و فرموده الله عزوجل: «الله تبهکاران را دوست ندارد» [بقره: ۲۰۵] و «الله کار تباهکاران را شایسته و سودمند نمی‌گرداند» [یونس: ۸۱]
و در قول الله عزوجل: گفتند: «ای شعیب! آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که آنچه را پدرانمان می‌پرستیدند رها سازیم یا نتوانیم در اموال خود آن گونه که می‌خواهیم تصرف کنیم؟ بی گمان تو بردبار و خردمند هستی».

و گفته الله عزوجل: «و اموال خود را به بی خردان ندهید» [نساء: ۵] و منع از این کار و آنچه از فریب منع می‌شود.



۲۴۰۷ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِّي أَخْدَعُ فِي الْبُيُوتِ . فَقَالَ « إِذَا بَايَعْتَ قُضْلٌ لَا خِلَابَةَ » . فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که: «مردی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: همانا، من در معاملات فریب داده می شوم، آنحضرت فرمود: «وقتی که چیزی می خری، بگو که فریبی نباشد». و آن مرد، همان لفظ را می گفت. توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۴۰۸ - حَدَّثَنَا عَثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأَمْهَاتِ ، وَوَادَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » .

معنی کلمات:

- **عقوق:** قطع، اذیت.
- **وَاد:** زنده به گور کردن.
- **وهات:** واجبات.

ترجمه: «مغیره بن شعبه - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: الله اذیت و بی احترامی مادران و زنده به گور ساختن دختران را بر شما حرام ساخته است و منع نموده که از ادای حق دیگران خودداری کنید، یا به هر کار حرامی دست بزنید و دوست ندارد که مشغول قیل و قال و سؤال کردن فراوان و غیر ضروری شوید، و یا ثروت و مال خودتان را ضایع و به هدر دهید».

توضیح باب و احادیث باب: «قوله باب ما يُنهى عن إضاعة المال»: یعنی: بابی در

بیان نهی از تلف کردن و نابود ساختن مال.

و قول الله تبارک و تعالی: "والله لا يحب الفساد": این جمله در اکثر نسخه‌ها چنین آمده، و در روایت نسفی: "إن الله لا يحب الفساد" ذکر شده است، اما روایت اول با متن قرآنی مطابقت دارد.



قوله: "ولا يُصلح عمل المفسدين": این نیز در اکثر نسخه‌ها آمده است، ولی در نسخه‌های ابن شویه و نسفی به جای آن "لا يحب" آمده، که گفته شده اشتباه است؛ مگر اینکه مقصود را تلاوت آیه ندانسته باشند. چون در تلاوت قرآن این گونه آمده: "إن الله لا يُصلح عمل المفسدين".

قوله: "وقال: أصلوأتک تأمرک أن تترك إلی قوله: ما نشاء": مفسران گفته‌اند که شعیب علیه السلام مردم را از فساد در زمین باز می‌داشت و آن‌ها در پاسخ گفتند: "اگر بخواهیم، حفظش می‌کنیم، و اگر نخواهیم، آن را رها می‌کنیم." منظورشان تحقیر دعوت به صلاح و تمسخر پیامبر بود.

قوله: "وقال: ولا توتوا السفهاء أموالکم...": طبری پس از نقل اقوال مفسرین درباره‌ی معنای "سفیه" گفته: نظر درست این است که آیه درباره‌ی همه‌ی سفیهان، اعم از کوچک و بزرگ، مرد و زن، جاری است. و سفیه کسی است که به خاطر سوء تدبیر، مال را تباه و هدر می‌دهد.

قوله: "والحَجْرُ فی ذلک": یعنی: منع تصرف در مال برای کسی که سفیه است. "حَجْر" در لغت به معنای منع کردن است، و در اصطلاح شرعی یعنی جلوگیری از تصرف در مال، که گاهی برای منفعت خود شخص سفیه است و گاهی به خاطر حق دیگران. اکثر علما جایز می‌دانند که حتی بزرگ‌سال را نیز در صورت اثبات سفاهت، محجور کنند. ولی ابوحنیفه و برخی از ظاهریه‌ها با این نظر مخالف‌اند، هرچند یاران ابوحنیفه مانند ابویوسف و محمد بن حسن با جمهور هم‌نظرند.

طحاوی گفته: از هیچ‌یک از صحابه منقول نیست که مانع حجر بر بزرگ‌سال شده باشند، تنها ابراهیم نخعی و ابن سیرین چنین نظری داده‌اند.

از دلایل جمهور حدیث ابن عباس است که نوشته بود: «پرسیدی یتیمی کی پایان می‌پذیرد؟ به جانم قسم! چه بسیار مردانی که ریش درآورده‌اند ولی در اداره‌ی مال خود ناتوان‌اند. اما اگر توانست به‌درستی مال خود را اداره کند، دیگر یتیم نیست.» اگرچه این روایت موقوف است (سخن صحابی است)، اما احادیثی مؤید آن نیز وجود دارد که بعد از دو باب خواهد آمد.

قوله: "وما ینهی عن الخداع": یعنی: نهی از فریب‌کاری در معامله، حتی اگر شخص فریب خورده سفیه نباشد و حجر هم بر او وارد نشده باشد.



سپس بخاری حدیث ابن عمر را درباره‌ی کسی آورده که در معاملات فریب می‌خورد، و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «وقتی معامله می‌کنی، بگو فریب نمی‌خورم.»
این حدیث پیش‌تر در کتاب بیوع آمده، و برخی آن را دلیل بر جواز حجر می‌دانند، اما برخی دیگر خلاف آن برداشت کرده‌اند.

قوله: "حدثني عثمان...": عثمان بن ابی‌شیه، جریر بن عبدالحمید، منصور بن معتمر: همه از روایان کوفی هستند. منصور و استادش از تابعین بودند.

قوله: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات": گفته شده دلیل این که فقط «مادر» ذکر شده، این است که نافرمانی نسبت به مادر رایج‌تر و سریع‌تر رخ می‌دهد، چون زنان ضعیف‌ترند. و نیز برای اشاره به این نکته است که نیکی به مادر بر نیکی به پدر مقدم است، از جهت محبت و مهربانی.

و مقصود بخاری از آوردن این حدیث، جمله‌ی "و إضاعة المال" است.

اکثر علما گفته‌اند: منظور از "إضاعة المال" اسراف در خرج کردن مال است.

و سعید بن جبیر گفته: یعنی خرج کردن مال در راه حرام.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: پیامبر ﷺ فرمود: «الله متعال، رنجانیدن مادران، خودداری از ادای حقوق مالی دیگران و تصاحب حقوق آن‌ها، و زنده به گور کردن دختران را بر شما حرام نموده و برای شما ناپسند (حرام) گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید و سؤال‌های فراوان (و درخواست‌های بی‌مورد) مطرح نمایید و اموال و دارایی‌های خود را (در راه‌های نامشروع) تباه کنید».

شاهد موضوع از این حدیث، این جاست که رسول الله ﷺ نافرمانی مادران یا رنجانیدن آن‌ها را یکی از کارهای حرام برشمرد. رنجانیدن مادران، به معنای کوتاهی در انجام وظایفی‌ست که فرزندان درباره‌ی مادران خود دارند؛ و هرکس در نیکی به مادرش کوتاهی کند، باعث رنجش خاطرش می‌شود. زنده به گور کردن دختران نیز حرام است؛ در دوران جاهلیت، داشتن فرزند دختر را ناپسند می‌دانستند و بد می‌بردند که دخترشان را به ازدواج یک مرد دریاورند؛ از این‌رو همین که صاحب فرزند دختر می‌شدند، گودالی می‌کنند و بدین‌سان دخترشان را زنده به گور می‌کردند. الله متعال، می‌فرماید:

^۱ - فتح الباری: (۵۸/۵).



(وَذَالَامُوءٌ دُفِّرُ عِلَّتْ مِبَّأَيِ ذَنْبِ قُتِلَتْ ۱) [التکویر: ۸، ۹]

و آن گاه که از دختر زنده به گور شده بپرسند: به کدامین گناه کشته شده است؟ از این رو الله متعال، زنده به گور کردن دختران را که یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است، حرام گردانید. شکی نیست که اگر کسی، یک شخص بیگانه را بکشد، برای همیشه در دوزخ خواهد ماند؛ زیرا الله متعال، فرموده است:

(وَمَنْ يَتُكِّمُ مُمْؤِنًا يَتَخَبَّطُ فِي سُلْطَانٍ مُّجْتَمِعٍ ۚ وَصَّابٌ أَلٌّ عَلَىٰ إِهْلَاقِ ۚ وَأَعْدَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۱) [النساء: ۹۳]

و هر کس، مؤمنی را به عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و الله بر او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است. بنابراین، جرم کسی که یکی از نزدیکان خود را می‌کشد، به مراتب، سخت‌تر و سنگین‌تر است.

«وَمَنْعًا وَهَات»، یعنی: برخی از انسان‌ها از طریق ضایع کردن حق دیگران و ندادن حقوق مالی آن‌ها یا از طریق تصاحب اموال سایر افراد، مال و ثروتی به هم می‌زنند؛ و این، حرام است. به عبارت دیگر از دادن حقوق مالی دیگران طفره می‌روند و خواهان اموالی هستند که به آن‌ها تعلق ندارد. «هات» یعنی: به من پول و ثروت بدهید که نوعی زیاده‌خواهی است؛ «وَمَنْعًا»، یعنی آن‌چه را که بر آن‌ها واجب است، نمی‌دهند. این هم جزو کارهایی است که الله ﷻ حرام نموده است؛ زیرا برای هیچ‌کس خودداری از ادای حقوق مالی، جایز نیست؛ همان‌طور که مطالبات مالی بی‌اساس، نارواست و این، هر دو، حرام می‌باشد. از این رو پیامبر ﷺ فرمود: «الله متعال، رنجانیدن مادران، خودداری از ادای حقوق مالی دیگران و تصاحب حقوق آن‌ها را بر شما حرام نموده است».

در ادامه‌ی این حدیث، آمده است: «و برای شما ناپسند (حرام) گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید و سؤال‌های فراوان (و درخواست‌های بی‌مورد) مطرح نمایید و اموال و دارایی‌های خود را (در راه‌های نامشروع) تباه کنید». در این حدیث، کراهت و تحریم با هم آمده که به یک معناست؛ زیرا این دو واژه در زبان شرعی، یک مفهوم دارند و چنین به‌نظر می‌رسد که کاربرد این دو واژه فقط به‌خاطر اختلاف تعبیر است.



فرمود: «و برای شما ناپسند (حرام) گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید». یعنی: الله ﷻ زیاده‌گویی یا بگویم‌گویی بی‌اساس و بازگو کردن هر سخنی را حرام نموده است. به عبارت دیگر برای کسی جایز نیست که سخن گفتن درباره‌ی دیگران، همه‌ی زندگی‌اش شود و همواره بگویم‌گو کند و بگوید که چنین گفته‌اند و چنین گفته شده است! ناگفته نماند که اگر رد و بدل کردن چنین سخنانی درباره‌ی آبروی علما و مسؤولان باشد، گناهش بیش‌تر است. انسان مؤمن، به‌فرموده‌ی پیامبر اکرم ﷺ فقط سخن نیک می‌گوید؛ همان‌گونه که پیامبر ﷺ فرموده است: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». یعنی: «هرکس، به الله و روز قیامت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید، یا ساکت باشد».

احتمال دارد منظور از کثرت سؤال که از آن منع شده است، پرسش‌های علمی باشد یا درخواست کمک مالی از دیگران.

در مورد اول، زمانی کثرت سؤال، مکروه و ناپسند است که قصد پرسش‌گر، از سؤال‌پیش کردن طرف مقابلش این باشد که او را خسته و درمانده نماید؛ ولی اگر قصد سؤال‌کننده، این است که بر اطلاعات و معلومات خویش بیفزاید و نکات جدیدی فراگیرد، هیچ اشکالی ندارد. عبدالله بن عباس به کثرت سؤال می‌کرد؛ از او پرسیدند: چگونه این همه علم و دانش را کسب کردی؟ فرمود: با زبانی پرسش‌گر، قلبی اندیشمند و پیکری که در راه کسب علم، خستگی به خود راه نمی‌داد.

به هر حال اگر قصد سؤال‌کننده، مچ‌گیری یا عیب‌جویی بر طرف مقابلش و درمانده کردن او باشد، در این صورت، سؤال کردن، مکروه است.

و اما حالت دوم، یعنی درخواست کمک مالی، ویژگی آدم‌های طمع‌کار و حریص است؛ از این‌رو درخواست پول یا کمک مالی از دیگران، جز در شرایط اضطراری، جایز نمی‌باشد. البته درخواست کمک مالی از دوست بسیار نزدیک و صمیمی، یا از مسؤولان و وظیفه‌شناس که بی‌منت به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنند، بی‌اشکال است؛ در غیر این صورت، درخواست کمک مالی جز در شرایط اضطراری، جایز نیست. آیا مال دنیا، آن قدر ارزش دارد که کسی برای به دست آوردن چند ریال، ممنون این و آن شود؟

ضایع کردن مال نیز حرام است؛ یعنی برای هیچ‌کس جایز نیست که مالش را در کارهایی مصرف نماید که هیچ نفع دینی و دنیوی ندارند؛ زیرا الله متعال، فرموده است:



[النساء : ۵] (وَلَتُؤْتُوا الْقَسَبَ وَآلَ الْيَمَانِ كَمَا أُوتِيتُمْ بِهِمْ وَأَلَيْتُمْ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ شَرًّا) (النساء : ۵)

و اموالی را که الله وسیله‌ی ماندگاری و قوام (زندگی) شما قرار داده است، به سلفیهان و بی‌خردان ندهید.

لذا مال و ثروت، وسیله‌ی ماندگاری و قوام زندگی ست و منافع دینی و دنیوی مردم، به وسیله‌ی مال و ثروت به‌انجام می‌رسد و اگر انسان، مال و ثروتش را در راه‌های بی‌فایده هزینه کند، در واقع مالش را تباه کرده است؛ بدتر از این، عمل کرد کسانی ست که مال و ثروت خویش را در راه‌های حرام مصرف می‌کنند و بدین‌سان مرتکب دو عمل بسیار زشت می‌شوند:

یکم: ضایع کردن مال خود.

دوم: ارتکاب عمل حرام.

لذا بر هر انسانی واجب است که از مال و ثروتش نگهداری کند و آن را فقط در راه‌های مشروع و در جهت منافع دینی و دنیوی، مصرف نماید.

۲۰ - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

باب: غلام نگهبان است در مال آقای خود و بدون اجازه‌ی وی کاری نمی‌کند

۲۴۰۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « كَلَّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » . قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكَلَّكُمْ رَاعٍ ، وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » .

ترجمه: عبدالله بن عمر می گوید که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: «هر کدام از شما مسئول است، و از هریک از شما، درمورد زیر دستانش سؤال خواهد شد. رهبر جامعه، مسئول رعیت می باشد. مرد، مسئول خانواده و زیر دستانش می باشد. زن



در خانه شوهر، مسئول زیر دستان خود است. خدمتگذار، مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئولیت های دیگرش، سؤال خواهد شد».

ابن عمر گفته است: من این کلمات را از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده ام و گمان می کنم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «مرد نهبان است در مال پدر خود و از آن مسئول است. و همه ی شما نهبانید و از حالات زیر دستان خویش مسئولید».

فوائد حدیث:

۱. مسئولیت همگانی: این حدیث بیانگر آن است که هر فرد در جایگاه خود مسئول است و باید پاسخگوی وظایف و عملکرد خود باشد.
۲. نقش ها و وظایف مشخص: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به صورت دقیق وظایف هر فرد را در خانواده و جامعه مشخص کرده است؛ از امام و حاکم گرفته تا مرد، زن و حتی خدمتکار.
۳. عدالت و پاسخ گویی در جامعه اسلامی: وقتی هر فرد خود را مسئول بداند، جامعه به سمت نظم، امنیت و عدالت پیش می رود.
۴. اهمیت خانواده: با تأکید بر نقش مرد در خانواده و زن در خانه، این حدیث بر اهمیت نهاد خانواده و تربیت صحیح اعضا تأکید می کند.
۵. ارزش گذاری خدمت و کار: حتی خدمتکار نیز در این حدیث دارای مسئولیت معرفی شده که نشان دهنده ی ارزش و اهمیت کار و وظیفه ی هر انسان است.
۶. یادآوری روز حساب: این حدیث به طور ضمنی انسان را به یاد قیامت و بازخواست در پیشگاه الله می اندازد.
۷. در خصوص ربط حدیث با ترجمه اللباب، حافظ ابن حجر گفته در این لفظ حدیث است که: «ولا يعمل إلا یأذنه...».



۴۴ - کتاب: الخصومات

کتاب: خصومات

تعریف خصومات: در زبان عربی خصومات جمع « ص اومة » است و در زبان ما (فارسی) به معنی: دعوای، نزاع ها، مجادله ها یا اختلافات می باشد.

تعریف دعوی: و کلمه دعوی که جمع آن دعاوی است به معنی طلب و خواستن است که الله می فرماید: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ (۳۱) [فصلت: ۳۱]. «شما را است در بهشت هر چه طلب کنید». در اصطلاح فقهی و شرعی آنست که کسی چیزی را که در دست دیگری است یا در ذمه دیگری است به خود نسبت دهد و ادعای استحقاق آن را داشته باشد.

تعریف مدعی: مدعی کسی است که حق را مطالبه می کند، که اگر دست از مطالبه خویش بردارد او را بحال خود بگذارند.

تعریف مدعی علیه: مدعی علیه کسی است که حق را از او مطالبه می کنند که اگر سکوت کند او را بحال خود نگذارند.

چه کسی می تواند دعوی کند و ادعای خویش را مطرح کند؟: کسی می تواند مدعی باشد که آزاد و عاقل و رشید باشد پس ادعای بنده و دیوانه و سفیه و کودک قبول نیست و نمی توانند مدعی شرعی بحساب آیند. این شرایط برای مدعی علیه و کسیکه منکر دعوی است نیز شرط هستند.

دادخواهی و کیفرخواست دعوی بدون بینه و دلیل اهمیت ندارد: هنگامی دعوی ثابت می شود که دلیلی باشد که حق را آشکار کند بروایت ابن عباس پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» «اگر بمجرد ادعا بمردم چیزی داده می شد و مجرد طرح دعوی کافی می بود مردمانی پیدا می شدند که مدعی جان و مال مردم می شدند پس اقامه دلیل و بینه لازم است و منکر نیز باید سوگند بخورد». بروایت احمد و مسلم.

مدعی مکلف است که اقامه بینه و ارائه دلیل کند:

از مدعی خواسته می شود که بر صدق و صحت دادخواهی و دعوی خویش دلیل و بینه ارائه کند چون اصل بر برائت و پاکی ذمه مدعی علیه است و بر مدعی است که عکس آن را



اثبات کند. بیهقی و طبرانی با اسناد صحیح آورده اند که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «البینه علی المدعی والیمین علی من أنکر»، «بر مدعی است که بینه و دلیل خویش را ارائه دهد و بر منکر است که سوگند یاد کند که ادعای مدعی صحیح نیست».

۱ - باب مَا يُذَكَّرُ فِي الْإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

باب: آنچه در مورد انتقال قرضدار و حبس وی و خصومت میان مسلمان و یهود آمده است

۲۴۱۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ الْأَنْزَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافَهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « كَلَّا كَمَا مُحْسِنٌ » . قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ قَالَ « لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنْ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا » .

معنی کلمات:

- محسن: راستگو، نیکوکار.

ترجمه: عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که شخصی آیه ای را خلاف آنچه من از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شنیده بودم، تلاوت می کرد. دستش را گرفته و نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بردم. پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «شما هر دو، صحیح می خوانید». شعبه (یکی از راویان) می گوید: فکر می کنم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «با یکدیگر اختلاف نکنید. زیرا امتهای گذشته، بعلت اختلاف، از بین رفتند».

فوائد حدیث:

(۱) معنی این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: هردو نفر شما خوب تلاوت می کنید، این است که: تلاوت هردو نفر شما صحیح است، و از این گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین دانسته می شود که هیچ کدام آن ها از قراءت هفتگانه مشهوره خارج نشده بودند، و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند که: «قرآن بر هفت قراءت نازل شده است، و مراد از قراءت هفتگانه قراءاتی است که مستجمع شروطی باشد که علمای علم قراءت و متخصصین فن در مورد آن وضع کرده اند، و تفصیل آن در کتب علم قراءت موجود است.



- ۲) دعوی: عبارت است از ادعا و نسبت دادن استحقاق چیزی به خود که در اختیار دیگری
- ۳) مدعی: کسی است که حق را مطالبه می‌کند. و چون ادعایی نداشته باشد، حق به وی تعلق نخواهد گرفت.
- ۴) مدعی علیه: کسی است که از وی مطالبه‌ای حق می‌شود. و اگر در برابر ادعای مطرح شده سکوت کند، حق از وی ستانده می‌شود.
- ۵) ارکان دعوی: مدعی، مدعی علیه، آنچه در مورد آن ادعا شده؛
- ۶) بینه: عبارت است از هر چیزی که حق را آشکار کند، مانند شهود یا سوگند و مدارک و شواهد موجود و...
- ۷) صفت بینه: بینه عبارت است از آنچه چیزی را آشکار و نمایان می‌کند. تفاوتی نمی‌کند دلیلی شرعی باشد که پذیرفتن آن واجب است مانند شهادت؛ یا قرینه‌ای باشد که اتخاذ آن مباح می‌باشد.
- و شهود بینه نامیده شدند چون بیان می‌کنند حق از آن چه کسی است و حق بر علیه کیست.
- ۸) شروط صحت دعوی:
- دعوی زمانی صحیح خواهد بود که ارکان آن وجود داشته باشند. زیرا حکم وابسته به آن است. و لازم است آنچه در مورد آن ادعا شده معلوم باشد و مدعی آن را مطالبه کند و در صورتی که مدعی به (آنچه در مورد آن ادعا شده) دّین باشد، موجود باشد.
- ۹) صفت دعوی: دعوی: آن است که انسان چیزی را به خود نسبت دهد که در اختیار دیگری است. یکسان است که آن چیز کالایی باشد یا منفعتی یا حقی یا دّینی؛ و این نسبت دادن سه حالت دارد:
- ۱- چیزی را به خود نسبت دهد که در اختیار دیگری است چنان که مدعی بگوید: من از فلانی فلان چیز را طلبکارم.
- ۲- چیزی را به دیگری نسبت دهد که از او طلبکار است (در واقع به بدهی خود به دیگری اعتراف کند) و این اقرار می‌باشد چنان که بگوید: فلانی فلان چیز را از من طلبکار است.



۳- چیزی را به دیگری نسبت دهد که در اختیار شخص ثالث است و این شهادت دادن می‌باشد چنان که بگوید: گواهی می‌دهم که صالح فلان چیز را از خالد طلبکار است.
(۱۰) حکم شرکت‌های حقوقی:

تاسیس شرکت‌های حقوقی امری جایز است و بلکه چون برای دفاع از حق و یاری مظلوم و رد مظالم باشد، امری مشروع می‌باشد چه در برابر دستمزدی باشد یا نه؛

الله متعال می‌فرماید: (تَبَعَاقُوا عَ لَیْ الْقَوَعِ وَلَتَعِ الْقُورَا عَ اِلِ ام وَلَعِ الْهَوْنِ وَلَقُوا اَلْ اِلَ اِنَ اَلَّ هِیْ دُلَّ عَابِ) [المائدة: ۲] «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت کیفر است».

(۱۱) حالت‌های مختلف بینه:

۱- گاهی بینه به صورت دو شاگرد مرد می‌باشد و گاهی یک مرد و دو زن می‌باشد.
و گاهی چهار شاهد، گاهی سه شاهد و گاهی یک شاهد، به همراه سوگند مدعی می‌باشد.

۲- در شهادت دادن عدالت بینه شرط است و قاضی بر مبنای آن حکم می‌کند. و اگر شهادتی مطرح شده و قاضی خلاف آن را دانست، برای وی جایز نیست بر اساس شهادت شهود قضاوت کند. و کسی که عدالت وی ناشناخته باشد، در مورد وی بررسی صورت می‌گیرد. و اگر طرف خصم شهود را عادل نداند، مدعی مکلف می‌شود کسانی را حاضر کند که به عدالت شهود گواهی داده و در واقع شهود را تزکیه کنند؛ و سه روز به وی مهلت داده می‌شود که اگر در این مدت نتواند عدالت شهود را ثابت کند بر علیه وی حکم می‌شود.

و اگر قاضی عدالت بینه را بداند بر مبنای آن حکم می‌کند و نیازی به تزکیه آن‌ها نیست؛ و اگر عدم عدالت بینه برای قاضی محرز باشد بر اساس بینه حکم نمی‌کند. و اگر نسبت به عدالت بینه ناآگاه باشد، از مدعی می‌خواهد که با دو شاهد عادل عدالت شهود را ثابت کند.

و در تزکیه‌ی شهود و اثبات عدالت ایشان و نیز عدم عدالت گواهان، جز شهادت دو نفر عادل پذیرفته نمی‌شود. و این جهت حفظ حقوق و اموال می‌باشد. چون کسانی که از نظر ایمان ضعیف‌تر هستند به دلایل مختلف و پیشنهادهای گوناگون تحت تأثیر قرار گرفته و شهادت ناحق می‌دهند.



الله متعال می‌فرماید: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْ كُفَّ أَيُّ آلِ الْإِسْرَافِ الَّذِي اتَّبَعَ إِلَّا وَعِصْتَ عَنْ أَمْرِ نَسِيِّكَ إِنَّ آتِيَ بِكَ عِصْيَانًا لِّأَمْرِ اللَّهِ وَلَئِنْ لَّمْ يَنْصُرْكَ بِرَأْسِكَ وَلَوْ بِرَأْسِكَ لَأَسْفَرْنَاكَ وَمَا ظَنُّوا بِالْحَبَشَةِ أُولَئِكَ﴾ [ص: ۲۶] «ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از هوای (نفس) پیروی نکن که تو را از راه الله گمراه می‌کند، بی‌گمان کسانی که از راه الله گمراه می‌شوند، به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند».

(۱۲) افراد از حیث اتهام:

افراد از حیث اتهام به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- کسانی که در میان مردم به دینداری و پرهیزگاری معروف هستند. و درواقع از کسانی نیستند که مورد اتهام قرار بگیرند.

این افراد نه زندانی می‌شوند و نه شلاق می‌خورند و بلکه کسی که به آن‌ها اتهام زده، ادب می‌شود.

۲- کسی که مورد اتهام واقع شده (متهم) مجهول الحال باشد و نیک و بد بودن وی مشخص نباشد. چنین شخصی در روند رسیدگی به اتهام، زندانی می‌شود تا اینکه وضعیتش روشن شود. و این جهت حفظ حقوق بندگان می‌باشد.

۳- متهم معروف به فسق و جرم و جنایت باشد. و اتهام وارده در مورد امثال وی صدق می‌کند. چنین شخصی بدتر از حالت دوم است بنابراین با شلاق و زندانی روبرو می‌شود تا اینکه اقرار کند. و این جهت حفظ حقوق بندگان می‌باشد.

(۱۳) حکم قاضی:

حکم قاضی حرامی را حلال نمی‌کند و نیز حلال را حرام نمی‌کند، بنابراین اگر بینة راست و درست بود، برای مدعی حلال می‌شود که حقش را بگیرد و اگر بینة دروغ و نادرست باشد، مانند گواهی دادن به ناحق؛ و قاضی نیز براساس همین گواهان دروغین قضاوت کرده و حکم را به نفع مدعی صادر کند، برای مدعی حلال نیست که طبق آن عمل کند.

از ام سلمه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «شما برای رفع خصومت و نزاع به من مراجعه می‌کنید؛ و چه بسا برخی از شما در بیان دلیلش سخنورتر باشد و من بر اساس آنچه می‌شنوم به نفع وی قضاوت کنم، بنابراین اگر در چنین شرایطی به



کسی چیزی از حق برادرش را دادم، آن را نپذیرد که در حقیقت قطعه‌ای از آتش به او داده‌ام.»^۱

(۱۴) صفت صدور حکم در مورد فردی که غایب است:

چون مدعی علیه غایب باشد، در صورت ثبوت حق علیه وی با ارایه‌ی بینه، صدور حکم بر علیه او جایز می‌باشد. و این از جهت حفظ حقوق بندگان می‌باشد. و این در مورد حقوق افراد است نه در حقوق الله متعال؛ و این در حالتی است که فرد غایب به اندازه‌ی مسافتی که انسان مسافر محسوب می‌شود یا بیش‌تر از آن از محل قضاوت فاصله داشته باشد و حضور وی نزد قاضی ممکن نباشد. و اگر غایب حضور یابد، او نیز دلیل و حجت خود را خواهد داشت.

(۱۵) محل رسیدگی به دعوی:

رسیدگی به دعوی مطرح شده در شهر مدعی علیه می باشد زیرا اصل بری بودن وی از اتهام است اما اگر مدعی علیه فرار کند یا امروز و فردا کرد یا از حضور نزد قاضی بدون عذر تاخیر کرد، تادیب وی به گونه ای که او را از چنین رفتاری باز دارد و حق دیگران را حفظ کند، لازم است.

الله متعال می فرماید: (سَعِ اقْوَا عَ لِبِ الْقَوَى وَلَتَعَاقُوا عَ اِلَامٍ وَلَغِ اِصْحٰی وَلَتُقْوَا اِلَ اِنَّ اِلَّٰهَیْ دُلَّ عَ اِبِ) [المائدة: ۲] «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی تردید، الله سخت کفر است».

(۱۶) نامہ نگاری بین دو قاضی:

نامه نوشتن یک قاضی به قاضی دیگر در حقوق مربوط به افراد مانند خرید و فروش، اجاره، وصیت، ازدواج، طلاق، جنایت، قصاص و امثال آن‌ها امری پذیرفته شده است. و نیز در حقوقی که متعلق به الله است مانند: زکات، واجبات، کفارات؛ اما شایسته نیست در باب حدود الهی مانند زکات و کف و ... نامه‌ای میان دو قاضی رد و بدل شود زیرا اساس حدود مبنی بر ستر و پوشاندن آن‌ها و دفع و تعطیل آن‌ها با شب‌هات می‌باشد.

۱- متفق علیه؛ بخاری: ۲۶۸۰؛ مسلم: ۱۷۱۳؛ متن از مسلم می باشد.



فایده‌ی نامه‌نگاری به قاضی دیگر: راحتی طرفین دعوی از دشواری‌های سفر و تردد می‌باشد. یا اینکه قاضی پرونده به دلیل ازدحام پرونده‌ها، وقت رسیدگی ندارد و رسیدگی پرونده را با نامه‌ای به قاضی دیگر موکول می‌کند تا به قضاوت آن بپردازد و مصلحت‌های از این قبیل.

الله متعال می‌فرماید: (تَوَعَاقَبُوا عَ لَيْبٍ وَالْقِوَى وَلَتَعِ الْقَوَا عَ آلِ امٍ وَلَعِ الْقَوَى وَلَقُوا آلَ إِنْ آلَ يَ دُ لَعَابٍ) [المائدة: ۲] «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر باری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت‌کیفر است».

(۱۷) مالی که در مورد آن اختلاف شده است:

چون مدعی و مدعی علیه در مورد مالی مشخص اختلاف کنند، مساله از شش حالت خارج نیست: (این مال می‌تواند منقول یا غیر منقول باشد)

۱- اگر مال موردنظر در اختیار یکی از آن‌ها باشد، با سوگند خوردن وی از آن او خواهد بود و این در صورتی است که طرف دعوای وی بینه ارایه نکند. اما اگر هردو طرف دعوی ارایه‌ی بینه کنند، در این صورت مال مورد نظر با سوگند خوردن کسی که آن را در اختیار دارد، از آن او خواهد بود.

۲- مال مورد نظر در اختیار هر دوی آن‌ها باشد و هیچ‌یک بینه‌ای نداشته باشند، بنابراین هردو سوگند خورده و مال مورد نظر میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

۳- مال مورد نظر در اختیار شخص ثالث باشد و هیچ‌یک از طرفین دعوی بینه‌ای نداشته باشند. در این صورت بین آن‌ها قرعه کشی شده قرعه به نام هریک از آن‌ها افتاد، سوگند خورده و آن را دریافت می‌کند.

۴- در صورتی که مال مورد نظر در اختیار هیچ‌کس نباشد و هیچ‌یک از طرفین بینه‌ای نداشته باشند، هردو سوگند خورده و آن را نصف می‌کنند.

۵- در صورتی که هریک از طرفین بینه داشته باشند و مال مورد نظر در اختیار هیچ‌یک از آن‌ها نباشد، به طور مساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.



۶- چون طرفین دعوی در مورد حیوان یا ماشینی اختلاف کردند و یکی از آن‌ها سوار بر آن بود و دیگری افسارش را به دست داشت، حیوان مورد نظر با سوگند خوردن کسی که سوار بر آن است برای او خواهد بود. و این در حالتی است که بینه‌ای وجود نداشته باشد.

۲۴۱۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، قَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ . فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمَرَ الْمُسْلِمَ ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرَى أَكَانَ فِيهِمْ صَعِقٌ فَأُفَاقَ قَبْلِي ، أَوْ كَانَ مِنْهُمْ اسْتَنْتَى اللَّهَ » .

معنی کلمات:

- **استب:** از سب، دشنام، ناسزاگویی.
- **اصطفی:** از صفوة، برگزیدن، برتری دادن.
- **تخیرونی:** از تخیر، برتری بخشیدن و تفضیل دادن.
- **یصعقون:** از صعق، بیهوش شدن.
- **یفیق:** از فیق، به هوش آمدن.

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: یک مسلمان با یک یهودی اختلاف پیدا کردند، مسلمان گفت: قسم به کسی که محمد را در بین تمام مردم برگزیده است، یهودی هم گفت: قسم به کسی که موسی را در بین تمام مردم برگزیده است، در این هنگام مرد مسلمان دستش را بلند کرد، یک سیلی به صورت مرد یهودی زد، آن یهودی پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفت و جریان را به او خبر داد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آن مسلمان را به نزد خود احضار کرد و موضوع را از او پرسید او هم جریان را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بیان نمود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مرا بر موسی ترجیح



ندهید، در روز قیامت مردم همه به حالت اغما در می آیند و من هم با ایشان در اغماء قرار می گیرم، قبل از همه مردم من به هوش می آیم در این اثنا می بینم که موسی گوشه ای از عرش را در بغل گرفته است، نمی دانم آیا موسی هم مانند سایرین به اغماء درآمده ولی قبل از من به هوش آمده است؟ یا اینکه الله او را از حالت اغماء محفوظ و از سایرین متمایز ساخته است».

توضیحی کتب اربعه (کتاب نهی از منکر) در باب نهی از منکر و دهی از آن لفظ ارام و شخیص بن امینح ه از لم ای ه و بود ج معش د ب و ف د ب لیک ر ب مینح گفت: «وایست و از البارس و مرلم طش و به الس گنفت و توخ و می دلی ه محم د ر ب یس ال دهی ال سل ت و به حق و سلای از ج لب اب هس وی ش ما آمده و ی گنفت و ش ل ب طش در لای و و رانتبی طش ده سل ت. بنح ا ب م لیک ر ب مینح گفت: «ای ب لیک ر ب ل ال ه ما ا لک نه ه محم د) (م ی گ ی د ب ه خ دانی ازین دای م و ال سل ت ه محم ا د م ی ش د م از اب ی ف ا ق م و اب ه م ا ف ا ز م د م ب ه ا و ت ر ع و زاری ن می ف م و ا و ت ب ه م زاری می ن د و ا ز م ا ه ر می خ و ب د م ر ن ه ی ن سل ت ه د و ا ت محم د) (در س خ لای ه از ل ر و ر گ اری نه می ن د از م ر د ب ر ا ی ال ه ر ف ک و م ی ط ل د ؟ و ی خ ر از ی ن سل ت ه ر و ر گ اری از ب ا نه ی می ن د و خ و دی ب ه م در م ا ل آ ط ه ر ی اص دهات ب و ا می ب د) (و می گ ی د: ص دهات ر ب زنی می ب خ د) (گ ر ال غ ی بی ف ا ی و د ب ه م ا لک نه ه محم د) (م ی گ ی د در م ا ل ه ر د ا ط و و د ه ی ب و ا ب زنی ام و ا ل ن می داد. ب لیک ر ب ه در ی ن ا ر ا ح ت ش د ب م ش د ت ب ر ص و ر ت ب ن ح ا ز ب ن ح ا ب ر ا ی ش ک ط ی ت ب ن ز د م ی و ال ر ب ی س ت و گفت: «ای محم د ب ل ر ه د و ا ت ب لیک ر ب ا م ن ه ر د ه سل ت. «م ی و ال ر ب ی س ت از ب لیک ر ب ی ف د: «ه ل ا ت و ر ب ه ی ن ا ر و ا ه ل ت ؟ ب لیک ر ب و ر د: «ای م ی و ال ال! ش م ن ال س خ ن س ن ی ن ی ز گ ی گ ف ت ه م ر ک ا ف ی ا م د ب و ه خ ط ر ال او ر ا ز د م او گ م ل ط می ن د ه م ا ل ا ل ب ی ر سل ت و ی ف ا ب ی ف ا ن د. بنح ا ط ی ن م ا ج ر ا ر ا ه ک ر ش د و گ ف ت ه م ن ل ه ن ن ف ا ه ا م. ال م ا ل در ب ن ح ا و ت ی ب لیک ر ب ی ف ا ن ا ت ر ب ر ب م ا د: «ب ر خ ی از ی ه و ی ل ا ک ف ل د: ال محم ب ی ر سل ت و ا ز م ا در خ و سل ت ه ر



می ندب یکم لاطال سخن سلاى راشی د گفتند: البی رسلت و مبل یفایم! آقا را گفتند و یان هگشرا لاط (لایم لاط رب من احق شلد خ وبل ی من شت و بکم هی لای فایا لرت و ضر م شش و فب د لک اه هب لاط لاط خ وبل ی مگفت تب لای وذا لاشس و لاط را.) (آل و م لاط: ۱۸۱)

الما ال هپاره ی بل ی ک ر و ش می ه در راه ال ک ن پت لای ب ر ی م ا اد ه: «ح ام لاس ما ازل ح اظ ج لاط و مال خ و دم و رد آزل ش ه رار م ی گ ی د و ا ن س و ی س لای ه لاش از ش م ا دادمش ده ل و ب م لای ن ا ن س و ی ش لاط س خ لاط آ ز ا ر ب ن ده ای م ی ش ن ی د و گ ب ر ب داری و ته و ا ل ل ش ه ف ی د) ا ر ش لای اه ای ر ده ی د ه (لای فایا م و ر م ه ی س ل ت ب لای ب ر ای م لای ی و ک ا ر گ ی ر ی آ ب ا و ی د.) (آل و م لاط: ۱۸۳)

فوائد حدیث:

(۱) مسلمانی که با شخص یهودی مخاصمه نموده و او را سیلی زد، ابو بکر صدیق بود، و شخص یهودی را فحاص نام داشت.

(۲) نصوصی زیادی در برتری محمد صلی الله علیه وسلم بر دیگر انبیاء وجود دارد، و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که مرا بر دیگر انبیاء برتری ندهید، علماء برای آن اسباب زیادی را ذکر کرده اند از آن جمله اینکه: (أ این سخن را از روی تواضع گفتند.

ب) این سخن را در وقتی گفتند که هنوز برای شان وحی نشده بود که بهترین انبیاء هستند.

ج) از برتری جستن منع کردند که سبب نقص و عیب بر انبیای دیگر شود، زیرا چنین عملی کفر است.

د) از برتری جستن منع کردند که سبب خصومت و درگیری گردد.

(۳) سبب بی هوش شدن مردم آن است که صدای مهمی را می شنوند.

(۴) این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: (و یا از کسانی است که الله آن ها را از بی هوش شدن استثناء نموده است): اشاره به این قول الله متعال دارد که

^۱ - تفسیر قرطبی (۴/۲۹۵)



می فرماید: (يُخَيَّرُ فِي الْأَمْرِ وَفِي مَنَافِعِ الدُّنْيَا وَمَنَافِعِ الْآخِرَةِ وَمَنَافِعِ الْوَسْطَىٰ) یعنی: و در صور دمیده می شود، [در این وقت] هر کسی که در آسمان ها و زمین است بیهوش می شود، مگر کسی که الله بخواهد بیهوش نشود.

۵) پیامبر صلی الله علیه وسلم به اجماع علماء افضل الرسل هستند، و اینکه موسی علیه السلام پیش از پیامبر صلی الله علیه وسلم به هوش می آید، سبب آن نمی شود که موسی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه وسلم برتری و فضیلت داشته باشد، زیرا این فضیلت در امر خاص و در کار معینی است، و فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام و در همه فضايل است، و صاحب فضیلت خاص سبب برتری بر صاحب فضیلت عام نمی شود.^۱

۶) حرمت برتری جویی بی جا در میان پیامبران: پیامبر اسلام مسلمانان را از این که یکی از پیامبران را بر دیگری برتری دهند، بر حذر داشتند. این نشان دهندهی احترام متقابل بین پیامبران الهی و تعلیم ادب در گفتار است.

۷) یادآوری جایگاه ویژهی موسی علیه السلام: پیامبر اسلام صریحاً می فرماید که نمی دانند موسی علیه السلام از جمله کسانی بوده که بی هوش شده و زودتر از ایشان به هوش آمده، یا اصلاً در آن بی هوشی (صعق) شرکت نداشته و مشمول استثنای الهی بوده. این نشان دهندهی مقام والا و ویژهی موسی علیه السلام نزد الله است.

۸) تأکید بر واقع گرایی و تواضع پیامبر: پیامبر با وجود مقام عظیم خود، از داوری قطعی دربارهی آنچه در علم الله است، خودداری می کنند و این آموزه ای در تواضع و احتیاط در سخن گفتن دربارهی امور غیبی است.

۹) لزوم پرهیز از تعصب و خشونت در گفتگوهای دینی: سیلی زدن مسلمان به یهودی نشان می دهد که تعصب بی جا می تواند موجب خشونت و بی ادبی شود؛ و پیامبر با برخوردی حکیمانه مسلمان را از رفتار خود بازداشتند.

۱۰) تربیت به واسطه ی گفت و گو و تذکر: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرد خاطی را مجازات نکردند بلکه با گفتار و یادآوری، او را ادب کردند که روش تربیتی ظریف و مؤثر است.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۲۴۱۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ ، فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرْبٌ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ . فَقَالَ « مَنْ » . قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ . قَالَ « ادْعُوهُ » . فَقَالَ « أَضْرَبْتَهُ » . قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ . قُلْتُ أَيْ حَبِيبُ ، عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذْتَنِي غَضَبًا ضَرَبْتُ وَجْهَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَخْشَرُوا بَيْنَ الْأَثْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَذَى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى » .

ترجمہ: «ابو سعید خدری - رضی اللہ عنہ - گوید: بہ ہنگامی کہ پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - نشستہ بود، یک نفر یہودی بہ نزد او آمد، گفت: ای ابوالقاسم! یکی از اصحاب شما صورت مرا با سیلی زد. پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - گفت: آن مرد کیست؟ گفت: یک نفر انصاری است، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - گفت: او را احضار کنید، وقتی کہ آمد پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - بہ او فرمود: چرا او را زدہ ای؟ آن مرد انصاری گفت: شنیدم کہ این مرد در بازار قسم می خورد، و می گفت: قسم بہ کسی کہ موسی را بر تمام بشر برتری بخشیدہ است، من ہم گفتم: ای ناپاک! مگر بر محمد ہم برتری دارد؟! بہ شدت عصبانی شدم، با سیلی برویش زدم، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - فرمود: شما در بین پیامبران تفاوت قائل نشوید، مردم در روز قیامت ہمہ بہ حالت اغماء در می آیند و من اول کسی ہستم کہ قبرم شکافتہ می شود و زندہ می شوم، ہنگامی کہ زندہ می شوم می بینم موسی بہ پایہ ای از پایہ ہای عرش چسبیدہ است نمی دانم آیا او ہم مانند دیگران قبلاً بہ اغماء رفتہ است؟ یا اینکہ اغمای او در دنیا برایش حساب شدہ است».

(وقتی کہ موسی در دنیا از اللہ درخواست کرد تا او را ببیند اللہ فرمود: موسی تو قدرت دیدن مرا نداری، ہمین کہ اللہ بر کوه تجلی کرد کوه سوخت و موسی ہم بی ہوش شد).

فوائد حدیث:

۱. عدالت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در رسیدگی بہ شکایت‌ها: ہنگامی کہ یہودی شکایت کرد، پیامبر بدون تعصب، فوراً فرد مورد نظر را فراخواند و از او دوبارہ ماجرا پرسید. این نشان دہندہ عدالت، شنیدن ہر دو طرف دعوا و قضاوت بی طرفانہ است.



۲. نکوهش برتری دادن میان پیامبران: پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ به ماجرأ فرمودند: «بین پیامبران برتری قاتل نشوید»؛ زیرا همه‌ی آن‌ها مأموران پروردگارند و وظیفه‌شان هدایت بشر است. هر یک در زمان خود، برگزیده‌ی الهی بوده‌اند.

الم اال انق ی وینو یخ ی از لقا دما رط بر یخ ی ه ر ر خرد داده و مری
ب ر حرد و د: ﴿ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ
ذُنُورًا ﴾ [بلراء: ۵۵]

«مبارخی از غمرط رب پربخی بی رب توری دادی م و - از جله بهره داودینور
را و نم و دی م.

اجماع ائمّات سلف پیرى نسلت هه امه امه ول ازمه اندر حبيب التوست و مى ول طيفى ز
درجات هلى لطفى داند پرخى پرخى هى رستورى داند. الاما الهى رهى د:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [مائدة: ٢٥٣]

«م‌برخی از لحاظ امرراط‌ب‌پ‌ا‌ی‌ه‌ی‌سنوری‌داهدم‌ال‌ب‌ر‌ب‌ر‌خ‌ی‌از‌ک‌ث‌ر‌ال‌م‌س‌ر‌خ‌ن‌گفت‌و‌در‌ج‌ا‌ت‌ب‌ا‌ی‌ر‌ب‌ال‌ت‌پ‌ر‌د‌.‌پ‌ه‌ه‌س‌ی‌ل‌ل‌ر‌م‌ی‌م‌ا‌آ‌ز‌ا‌ت‌و‌ش‌ل‌ا‌م‌بر‌ای‌ت‌ش‌ک‌ار‌د‌ای‌م‌و‌ا‌و‌ر‌ب‌ه‌و‌ی‌ل‌ه‌ی‌ج‌ر‌ه‌ی‌ای‌ر‌ی‌ر‌ه‌ی‌م‌.»

۳. پیامبران اولوالعزم، از همه برترند:

بستی ن میں ولط و لواء اللاجون د: محمّد ن و بلربلی م موری و موری - طوم م
السلّم بمه آطا میں ول والی ولا ازم مھشن د. الم ال م ی برجل د:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فَعَلَ بِهَٰلِكَ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَٰسِقُونَ﴾ [اح ١٥: ٣٥]



لوس - دې پلور اخوت و آزار دې رط شړکړی و ن آتک فزه و ه لځ م ورط
 ئی و لا ازم - درس خ اېا شړکړی ر ده د پرای - و ذا - ت لاش ا ک ن.»
 ب م لهن ال م ال در لادج ا ازه ر آط از آط بان اې رده ملت:

﴿سَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [سوری: ۱۳]

«ال م ال لهنی ر ب هن و سفاری رد م برای ش م - م ل ل ط بی ط و ر ش ن م و ده
 ملت و م ا ط ملت و وحی و ب لری م و م وی و ه س ی س ی ا ر ی ن م و ده ل م ب ر م م ر ه
 ت ل ط س ی ا ر ی ر ده ل م ه ط ول - ه ی ن ر ب ل ا د ا ی د و در آ ط ف ر و م ک ف د و ا خ ر ا ل
 ن و ر ی د.»

و م ر ر د: ﴿وَلَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [حزا: ۷]

«ب ه د ا د آ و ر ب ن ر ا م ی را ره از لځ م ورط و ب م لهنی ن ا ن ترو و ا ن د و و ب لری م و
 م وی و ه س ی ل س ر م ی م ل م لک ب ط م. - از ت ل ط ل م ر ط م ک ن م و س ل ر ا و ا ر ی ک ر ب ط م -
 ه در ا د ا ی م ل ی ن ت ل ی ر م ل ا ت و د و و ت م ر د ب ه ا ل ل ش ن ل ی و ی ک ل م ر ا ی ب و ر ی
 ک ف د -»

۴. تفاضل و برتری پیامبران در چیست؟

ب ا د ن ک و لا ه ه، در د و ت ی ه ب ا ل ش ب د ه م ی گ ر د د ب و ر ی ر خ ی از ل د ا م ر ط
 ا ن س و ی ال م ال: ا ب ل ش ش و م ر ا ی ب ه ی ر ل د د ا د ه ملت. ۲ ب ر ب ل ا ب ر ط
 م ه ا م ا ط ب ل ش ا ز ی ر ط. ۳ - ش ش و ت ل ی ج ر د ی در و ر ا د ت و ف ز گ ی د و ر و ت
 ب س و ی ال م ال ل آ م م ا م و ی ا ی ب و ر ه د ل ش ل ط ک ف ل ا م ش د ه ملت م ب ش ل د.
 ب ر ا ی ن م ف ه دا و د ا ل ل ل ا و ا ی ب و ر ا ز ج ل ا ب ال م ال ب و ر ی ب ل ت:



﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّۦنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ

زَبُورًا﴾ [بلراء: ۵۵]

«مبلرخی از قلغ مرط و بلپرخی هی بستری داده ام و - از جلمه بره داود بنرور و اعنم و دهلی م.»

وتورات بله موی الطیلب داء رد. الم الم الم مبلرخی د:

﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [به ره: ۵۳]

«وبه ای اد آوی د - آتگاه را به موی ۱۱ و راه رهی م ره چر دا نشده - حق و ط و ح ل ل و ح رام سلت الی ن ه راهی د.»

مظور ازلی ن ۱۱ ب ملت و رات سلت و ط م مبلرخی د:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتٰبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَآخْشَوْنَ وَلَا تَشْرَوْا بِبَآئِنَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [جل ده: ۴۴]

«ملت و رات را ب رموی نازل رهی م ره در آط یف مرودی بر مروی حرق - و نوری - زطن دت اکتی به ای جه ون اهلی ولت و لا دانر اکت ام لاه ی ب بود.»

وهی ن رای عسی الطیلب لا لی بر بوی ادب مل فی به رمود:

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ

هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [جل ده: ۴۳]

«و عسی ل لر می م ربه فزال ل ط ط امرط - آورده م در ح لای رت و رات را ه لاش از اب و دتص هی ق رد به اولی لای را و ا رهی م ه در آط طات و نرور سلت.»



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم
و از رو خ و د در او دهی دی ب ب ش ا ط ه ا و ب م و د ب ب ی ش س آ د ب ن د.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم
ز ب ن س ل ت و ال م ا ال او را «و د ل ت ر ک و ر ه ی ب ن د ه ی س ل ل ل ذ ا ر ن ه ی د.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم
ن ی و ط د ی ب ت ب گ ن ی د.» [نساء: ۱۲۵]

و ن ی ز ال م ا ال او را م ا م و ل ل ل و ا ی م ر د م ه ر ا ر د ا د:

﴿وَإِذْ أُنْتَبِئَ إِبْرَاهِيمُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [ره: ۱۲۴]

«م فت و ر ا ل ل ل و ا ی م ر د م خ و ب م ر د.»

ال م ا ال م و ی ال ر ب ا م ر ل ا ت ل ر م ل ا ی و ر ا ر ل م خ ر ی ش ب س ت ر ی ب خ ر ی د و
ب ر م و د:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [نساء: ۱۲۵]

«ای م و ی! م فت و ر ب ا ل ل ل و ا ی خ ی ش و ل س خ ن گ ف ل م ب س ت و ا ی ر ل و ی ح آ
و د و ط و ل ه ب ر م ر د م ل ب م و ر ی ه م ا م و ی ت ت ل ی ر ا ح ک ر ا م ل ر م ل ا ی ب ر ه ل ر ل را
د ا ر ی ب گ ن ی د م.»

ب م ل ل ل ن ال م ا ال م و ی ال ر ل ل ر و ر ی د ا د ب م ل گ ن ی ه ه م ی ب ر ج ل د:

﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [آه: ۴۱]

«و ت و ب ر ا ی - و ح ی خ و د و ح م م ر ل ا ت - خ ی ش ل ر و ر ی د ا د م.»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم
ب ل ه م ی م ل ا ه ا ر د و ن ی ز ا ز ر و ال م ا ال س ل ت:



﴿يَتَّاهِلَ الْكَتَبَ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحْدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [نساء: ١٧١]

«میں صبح نہ می مہ لقا امر اللہ و لمحہ امیرت رہ آٹ و بلبر مرو مری مکتبہ زدہ و روحی از جلاب امیرت.»

گنبدی که امرط از جهات بی ریب و یک هی پیتری دان مبرخی از آطب ابر
که امرط و مبرخی از آطب اول و بمرم اموی تندوت ^۱ ایش ایشی و ف و د پرخ پیفنده و
که امرط و که امری متک فی ب ممش و د از وی که روی بمر طردارین ممش در دفنرا
که امرط و ده سلت لری در صرویتی رمتصر هی ق ممش و د و ابر م طبری ش که روی و
بمر طرداری ممش و گگر آطب م طاب م طک ^۲ و د ه ا ل ا البر او نه اده سلت
س اولی امر وین ده سلت و گگر آطب م طبرا خ و سلت خ و د او ویرا اجر ازه اللبر و د او
که امر و ^۳ ایش لب و ده سلت م ^۴ م ^۵ م ^۶ م ^۷ م ^۸ م ^۹ م ^{۱۰} م ^{۱۱} م ^{۱۲} م ^{۱۳} م ^{۱۴} م ^{۱۵} م ^{۱۶} م ^{۱۷} م ^{۱۸} م ^{۱۹} م ^{۲۰} م ^{۲۱} م ^{۲۲} م ^{۲۳} م ^{۲۴} م ^{۲۵} م ^{۲۶} م ^{۲۷} م ^{۲۸} م ^{۲۹} م ^{۳۰} م ^{۳۱} م ^{۳۲} م ^{۳۳} م ^{۳۴} م ^{۳۵} م ^{۳۶} م ^{۳۷} م ^{۳۸} م ^{۳۹} م ^{۴۰} م ^{۴۱} م ^{۴۲} م ^{۴۳} م ^{۴۴} م ^{۴۵} م ^{۴۶} م ^{۴۷} م ^{۴۸} م ^{۴۹} م ^{۵۰} م ^{۵۱} م ^{۵۲} م ^{۵۳} م ^{۵۴} م ^{۵۵} م ^{۵۶} م ^{۵۷} م ^{۵۸} م ^{۵۹} م ^{۶۰} م ^{۶۱} م ^{۶۲} م ^{۶۳} م ^{۶۴} م ^{۶۵} م ^{۶۶} م ^{۶۷} م ^{۶۸} م ^{۶۹} م ^{۷۰} م ^{۷۱} م ^{۷۲} م ^{۷۳} م ^{۷۴} م ^{۷۵} م ^{۷۶} م ^{۷۷} م ^{۷۸} م ^{۷۹} م ^{۸۰} م ^{۸۱} م ^{۸۲} م ^{۸۳} م ^{۸۴} م ^{۸۵} م ^{۸۶} م ^{۸۷} م ^{۸۸} م ^{۸۹} م ^{۹۰} م ^{۹۱} م ^{۹۲} م ^{۹۳} م ^{۹۴} م ^{۹۵} م ^{۹۶} م ^{۹۷} م ^{۹۸} م ^{۹۹} م ^{۱۰۰} م ^{۱۰۱} م ^{۱۰۲} م ^{۱۰۳} م ^{۱۰۴} م ^{۱۰۵} م ^{۱۰۶} م ^{۱۰۷} م ^{۱۰۸} م ^{۱۰۹} م ^{۱۱۰} م ^{۱۱۱} م ^{۱۱۲} م ^{۱۱۳} م ^{۱۱۴} م ^{۱۱۵} م ^{۱۱۶} م ^{۱۱۷} م ^{۱۱۸} م ^{۱۱۹} م ^{۱۲۰} م ^{۱۲۱} م ^{۱۲۲} م ^{۱۲۳} م ^{۱۲۴} م ^{۱۲۵} م ^{۱۲۶} م ^{۱۲۷} م ^{۱۲۸} م ^{۱۲۹} م ^{۱۳۰} م ^{۱۳۱} م ^{۱۳۲} م ^{۱۳۳} م ^{۱۳۴} م ^{۱۳۵} م ^{۱۳۶} م ^{۱۳۷} م ^{۱۳۸} م ^{۱۳۹} م ^{۱۴۰} م ^{۱۴۱} م ^{۱۴۲} م ^{۱۴۳} م ^{۱۴۴} م ^{۱۴۵} م ^{۱۴۶} م ^{۱۴۷} م ^{۱۴۸} م ^{۱۴۹} م ^{۱۵۰} م ^{۱۵۱} م ^{۱۵۲} م ^{۱۵۳} م ^{۱۵۴} م ^{۱۵۵} م ^{۱۵۶} م ^{۱۵۷} م ^{۱۵۸} م ^{۱۵۹} م ^{۱۶۰} م ^{۱۶۱} م ^{۱۶۲} م ^{۱۶۳} م ^{۱۶۴} م ^{۱۶۵} م ^{۱۶۶} م ^{۱۶۷} م ^{۱۶۸} م ^{۱۶۹} م ^{۱۷۰} م ^{۱۷۱} م ^{۱۷۲} م ^{۱۷۳} م ^{۱۷۴} م ^{۱۷۵} م ^{۱۷۶} م ^{۱۷۷} م ^{۱۷۸} م ^{۱۷۹} م ^{۱۸۰} م ^{۱۸۱} م ^{۱۸۲} م ^{۱۸۳} م ^{۱۸۴} م ^{۱۸۵} م ^{۱۸۶} م ^{۱۸۷} م ^{۱۸۸} م ^{۱۸۹} م ^{۱۹۰} م ^{۱۹۱} م ^{۱۹۲} م ^{۱۹۳} م ^{۱۹۴} م ^{۱۹۵} م ^{۱۹۶} م ^{۱۹۷} م ^{۱۹۸} م ^{۱۹۹} م ^{۲۰۰} م ^{۲۰۱} م ^{۲۰۲} م ^{۲۰۳} م ^{۲۰۴} م ^{۲۰۵} م ^{۲۰۶} م ^{۲۰۷} م ^{۲۰۸} م ^{۲۰۹} م ^{۲۱۰} م ^{۲۱۱} م ^{۲۱۲} م ^{۲۱۳} م ^{۲۱۴} م ^{۲۱۵} م ^{۲۱۶} م ^{۲۱۷} م ^{۲۱۸} م ^{۲۱۹} م ^{۲۲۰} م ^{۲۲۱} م ^{۲۲۲} م ^{۲۲۳} م ^{۲۲۴} م ^{۲۲۵} م ^{۲۲۶} م ^{۲۲۷} م ^{۲۲۸} م ^{۲۲۹} م ^{۲۳۰} م ^{۲۳۱} م ^{۲۳۲} م ^{۲۳۳} م ^{۲۳۴} م ^{۲۳۵} م ^{۲۳۶} م ^{۲۳۷} م ^{۲۳۸} م ^{۲۳۹} م ^{۲۴۰} م ^{۲۴۱} م ^{۲۴۲} م ^{۲۴۳} م ^{۲۴۴} م ^{۲۴۵} م ^{۲۴۶} م ^{۲۴۷} م ^{۲۴۸} م ^{۲۴۹} م ^{۲۵۰} م ^{۲۵۱} م ^{۲۵۲} م ^{۲۵۳} م ^{۲۵۴} م ^{۲۵۵} م ^{۲۵۶} م ^{۲۵۷} م ^{۲۵۸} م ^{۲۵۹} م ^{۲۶۰} م ^{۲۶۱} م ^{۲۶۲} م ^{۲۶۳} م ^{۲۶۴} م ^{۲۶۵} م ^{۲۶۶} م ^{۲۶۷} م ^{۲۶۸} م ^{۲۶۹} م ^{۲۷۰} م ^{۲۷۱} م ^{۲۷۲} م ^{۲۷۳} م ^{۲۷۴} م ^{۲۷۵} م ^{۲۷۶} م ^{۲۷۷} م ^{۲۷۸} م ^{۲۷۹} م ^{۲۸۰} م ^{۲۸۱} م ^{۲۸۲} م ^{۲۸۳} م ^{۲۸۴} م ^{۲۸۵} م ^{۲۸۶} م ^{۲۸۷} م ^{۲۸۸} م ^{۲۸۹} م ^{۲۹۰} م ^{۲۹۱} م ^{۲۹۲} م ^{۲۹۳} م ^{۲۹۴} م ^{۲۹۵} م ^{۲۹۶} م ^{۲۹۷} م ^{۲۹۸} م ^{۲۹۹} م ^{۳۰۰} م ^{۳۰۱} م ^{۳۰۲} م ^{۳۰۳} م ^{۳۰۴} م ^{۳۰۵} م ^{۳۰۶} م ^{۳۰۷} م ^{۳۰۸} م ^{۳۰۹} م ^{۳۱۰} م ^{۳۱۱} م ^{۳۱۲} م ^{۳۱۳} م ^{۳۱۴} م ^{۳۱۵} م

﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [۳۳:]

«-مې دوو وحی رقیم ه ځان - ځای ځای بخت و دادېم - و اءم المړت لرس
بمېر س ه می خولې برخ شۍ ا - آت را ازیبر رس ره مری خولې بېر ازار
ب دوولې لگنه حرا و بللۍ - ه دې پلار داطلن داطت اوتوص ورتگی رد.»

[illegible]



افشای ربانی فی دلت ازم هاش مل ایش و د و ط در اقص ورت از ی ملت و مرام و ام والبه ره مه رد و ازضری ب آخ قش م م ش د.

از ی ن جه ت ورد و ردول ن زد ال م الال از نری افشرا م ی و ر س لرت لرس نرو بلر ی م موی و م ی م ی م ن زد ال م الال از نری م ط داود ی م ف ی ب ی ن د.^۱
 ۵. فضل و برتری محمد رسول الله ﷺ:

در روز جزا وه ای ه ال م الال ت م ای ل ل ل ل ا را ن ده می گ ر د ل د م ح م د ص ف ی س رو ی ن ی آ د م ب ی ر ق ح م د و س ل ل ش ال م الال را در ه ت دارد و ل ل د و و ر و ل ط در آ ط روز در ن ی ی ر ق او ه ر ا ر م ی گ ی ن د و س و ل ال ﷺ م ی ر ط د:

«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لَوْاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي، أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُسْتَفْعٍ وَلَا فَخْرَ»^۲

«م ن در روزی امت س رو ی ر ن ی د ل ط آ د م س ا م ی خ ی ر ش ی ن ی م ن م ی ر ق ح م د و س ل ل ش افشرا در ه ت م ن س ل ت ی خ ی ر ش ی ن ی م ن م و ب م ی ل ل ا م ر ط در ف د ر ب ی ر ق م ن م ش و ن د ن خ ر ی ن ث ف ا و ت ل ل د ه ا ج ا ز ه ی ث ف ا و ت ب ر م دارد م ر ن ب س ر ا م و ب خ ی ر ش ی ن ی م ن م.»

۱- ابن تیمیه، مجموع فتاوی. انبیاء و رسولان الهی همان گونه که گفته شد، از جانب الله متعال در مراتب و درجات مختلفی برخوردارند، ولی برخی از مردم چیزهایی را به آنها نسبت می دهد خارج از دایره ی راستی و حقیقت به گمان این که این کار تعظیم و بزرگداشت آنهاست، از جمله خیلی از مسلمانان ناآگاه، رسول الله ﷺ را می خوانند و می گویند: ای اولین خلق الله، یا ای نور عرش الله. در حالی که این مقوله حاوی مجموعه ای از گمراهی هاست، اول: بخواندن و فریاد کردن از رسول الله که تنها شایسته ی الله است به فریاد خوانده شود.

دوم: طرح ادعای این که رسول الله متعال از نور آفریده شده، همچنین از نور خلق شده، در حالی که جز چند روایت باطل و بی اساس هیچ دلیلی بر این قضیه نیست، زیرا نخستین آفریده ی الله متعال قلم است که تقدیرات همه چیز با آن نوشته می شود، و رسول الله انسانی است مانند دیگر انسان ها و آفریده شدن او، بعد از دیگران هیچ زبانی به مقام او نمی رساند، چرا که درجات و فضائل مردم به اعتبار منبع و اصل نیست، چون گاهی مؤمن از کافر متولد شده و گاهی به عکس، مانند پسر نوح که کافر بود، و ابراهیم هم از ازر، و آدم از خاک، وقتی که الله متعال او را تسویه ساخت و روح را در او دمید، فرشتگان را به به نشانه ی فضل و برتری آدم بر آن ها به سجده واداشت، زیرا نام ها را به آدم آموخت و آدم را با دست خود آفرید.

۲- روایت احمد و ابن ماجه و الترمذی، صحیح الجامع الصغیر (۲۱/۲)



بنامی ه مردم درمخر فی بشره اسرخت و طاعتب و را مرار مرگی نذ مبره
 و ولطب زرگ روی آورده و از طس لط درخ و سل تشف اوت می نند لقا امرلط کتری لرس
 از هی ری درخ و سل ت مردم را ردّ رده و ب مه درج و ا مردم می گ و نند: نلی ش لقا امر
 هی رببری دت انب و تب ه سی مری ح عَلَيْهِ السَّلَام می و د او مری رب رجا د: نذزد مح مّ د عَلَيْهِ السَّلَام
 بری د ه ت م امی گنبلش م ورد ه و و پشش ال م ا ال ه ارگنپ اه سل ت».

طی فبتری و م مرام والی و رول ال عَلَيْهِ السَّلَام در آط روز وظی م سلرت و کد فبره خر طر
 صفات م الی اخ لق و ام امت ل ی و م آلبردت در راه ال م الال و ترل ی در اجرای
 برم لط امیت. ال م الال مح مرد عَلَيْهِ السَّلَام اهرت و دورقش رب رب و لایب شری ده سلرت از
 آطج له:

۱. ال م ا ال طس لط رب م لقا مبرلی م عَلَيْهِ السَّلَام فبره و نذ و لط مخر خروب گ ف د. در
 صیح ح مرل م بل و و و لاه ره طت می ن د ه و و ل ال عَلَيْهِ السَّلَام رب رم ود:

«ان الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً»^۱ «ال م الال مرل م لرو طبرلی مبره
 و ن و لط طی خ و ب گ ف د.»

۲. ال م ا ال ه ر آط ی م رب ه آطس رو رگ رمای و رب م و د ب ه د ای رب ره
 سی هی ر داد ه ش ده سل ت:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [ح: آ: ۸۷]

«ای قلاغ مر! - م لفت طی م س و ره ح م د - و ه ر آط وظی م رب ه ت و و اعنم و د ه م.»

۳. و و ل ال عَلَيْهِ السَّلَام انشش ی گگی هی ب ه ره م د سل ت رب ره لقا امر هی ری
 داد ه ش ده سل ت. در ح هی ث آم ده سل ت:

«فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّغْبِ وَأُحِلَّتْ لِي
 الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ.»^۱

۱- تحقیق الطحاویه، شرح الطحاویه ص (۱۷۰)



بہائش ہی گنگبہری رہا امرطبتوری دارم:

اول: جوامع الکلمہ اور دادمش دہلوی لائبریری بخاری نقاب املا ایب راوٹ.

دوم: امام الترمذی و وحشی ایسه می نضر بقبره میردول ال رحمۃ اللہ علیہ و قندرولاش در لب مخطلط و شهنش می لادازد به طوری ه دپ پلاری ای رای مه اوم تن دان د.

سوم: غلغله من جنی برای رسول الله ﷺ حال شد حال آتیه هله امر طهش از او بزم غلغله را در چای جمع می ریزد و بر طه را مال مال از لیسیم طهش برود می آید و آتیه به خاسار می رود.

□ هارمنسیتلر زهی نب رای او و آماش بلزاریب رای طه ارت و □ ی و م ح ی بر رای
نم ازش دبر م ل م ط و ه تنم از ی ب را وی د م ی و ل د ف ی و ی رد ون م از ی و ب و ل را
دارد و درص و بی ه آ م و ج و ون ز ش ی م م ی ن د د و در م ر آ د م ح س ر ک ف ی ت د ا
ب ی ل ل ط ی ب ر ج ای □ اک ی ری ن م از ی را ا د ا م ی ن د .

لله آم: محمّد صَفِيّ ^{عليه السلام} ربّ الراي بم مض بان ژاجرا و امروام و ور و غدر و ور
صَفِيّ د و سياه زرد و سرخ ^۲ م او شش ده ملت ب م ا طبّاي ه در زم طبّغت اپ و ف د و
ب م س لاي مت اللطاف واپ ر لاي ام تبه ف ا مي گان د:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [أورا : ١٥٨]

^١ - روایت مسلم و ترمذی، صحیح الجامع (٢١/٢)

۲- (جواهر لعل نهرو) در کتابش مدّعی شده که محمد مخصوص قوم عرب است، و این مقوله‌ای است که پیش از این، توسط نصارای قدیم و جدید، مطرح گردید و پاسخ به آن شبهه به طور مفصل، از سوی شیخ الاسلام ابن تیمیه داده شد و برای ردّ این افتراء همین مقدار کافی است که ما تناقض‌گویی آن‌ها را بیان کنیم بدین صورت که: همین که آن‌ها به نبوّت و رسالت او اقرار می‌کنند، باید اخبارش را تصدّق کنند و از جمله پیام‌ها و اخبار او، این است که به سوی همه مردم مبعوث شده است، پس ابتدا به پیامبری او ایمان و باور دارند، سپس تکذیب می‌کنند، و می‌گویند: او تنها به سوی عرب مبعوث شده است، بنابراین، ادعایشان تناقض‌گویی آشکاری است و واضح است که تنها به قصد توجیه و بهانه‌تراشی، بر ای کفر شان تلاش می‌کنند.



شرح صحيح البخاری (۱۴)

«ای قاض مرید ہم مردہ و :- م ریب من ادہ ال م االب م س وی ج لم ی ش م لبس ام.»

بم‌لھن ٲٲس ط رب م وی لھس طب ا و ٲی ط م راوٲ ر د ب گ ر ٲی از چ ر ٲب ر ا ل ر س از ش ر ٲی ط م ر ا ط وی ط م ا و ر م ط ب ه ا ط ٲ ه ا ن س وی ح ق ت ل ر لای ن ر ا ز ل گ ر ه د ن ر ز د م ر و ش ر ط ب گ ش ن د و ا ط ب ا ر ب ه ی م ل ب ر ا خ و ل ن د و ک ف ل د :

﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجْعَلْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (٣١)
وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
﴿٣٢﴾ [ح: ١٥: ٣١-٣٢]

«ای هومم السخاط دوونگک رلاه ی وبلما فی فرد ویره اوی مرط آوید دسترا ال م الال
برخی ازگنبلر لطرط وبلد ام رزد وشرم ا را از ورذا دنداک لنداه جرد و سری ره -
دووت - دوونگکور ال رلا فی فرد درملده لندده - ال - در زهی نفصرت و دپ پلور او
دووالی ن دارد ق لطر درگم ربلی شرک ار بس ل د.»

شش م: کلس لطرط خ لطرط امر لطرط سل تب بی ن م ل ا مباد از کلس لطرط بی لطرط امر رین خ وبلرد
آم د:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۖ ﴾ [احزابا: ٤٠]

«ام بوس اده ال ما ال و آخی نلغ مررط سلت.»»

گرم حمد والتسبیح ختم النیاء ملت ختم لام برلی نئی زم بهشت د لوطبر برودول
 نری نئی زم بهشت د. م ل ای ختم النیاء ولام برلی نی ن ملت هب گترب لود از او برلی
 مر او شخ ول بهشت د مشی الش رتبه ر ب د. ^۱ و قازی از هینش رتبه ر ب د. نزد.

۱- بعد از بعثت رسول الله ﷺ گروهی از مدعیان دروغین نبوت ظاهر شدند، مانند مسیلمه ی کذاب و اسود عنسی و سجاح، و گاه گاهی این‌گونه افراد سر برمی‌آوردند، همان‌گونه که در قرن گذشته علی‌احمد شیرازی (متولد ۱۸۱۹م) ملقب به «باب» ظهور یافت که پیروانش را بابیه می‌خواندند، باب مدتی ادّعی نبوت کرد. بعد آن را به ادّعی الهی تبدیل کرد. همچنین از جمله آن مدعیان دروغین میرزا غلام احمد قادیانی است که پیروانش در هند و آلمان و بریتانیا و آمریکا پراکنده اند و دارای مساجدی



برود آمد مطهری مریح الصلوة در آخر لازم است و حیة سرت و سرول ال الصلوة نیز از آت واه خور داده است اما مریح الصلوة برتری است و مرآت حکرم مری نذر نه تورات و لاتی صلیب رامش کنده خ و گ رامی شد و برای ن از اذ لم یگی د.

۶. نوشتارهایی که مردم را از انتخاب برخی از پیامبران، باز می دارد:

احیاء و روحانی از مریول ال الصلوة وارش ده است هری ملاط را از لاخرا و ترجیح برخی ازها امر طلب از می دارد بل می دخی دری الصلوة رهت مری نذر ره: مریول ال الصلوة برم ود: «لَمْ يَخْرُجْ رِبِّي نَ النَّبَاءِ»^۱ هری ملاط و لریکی پیترین جی د.

بلای ره در بی نه هوم از مریول ال الصلوة رهت مری نذر ره: مریول ال الصلوة برم ود: «لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»^۲

در آیات هری آت بر ریخی ازها امر ملاط و مریو اگر طلاه ی بر ریخی هری ر آمده است اما ای احیاء ثبا آت ای ات ار و مریو این دارد را نه ی وارش رده در احیاء زمای سات مریو داطب مریو اطلب داری طس بوی اهدب جری عیر بر ریخی هری ملاط بل دی ای ن به دگری و لاه ن آرش ود.^۳

در حقیقت فی لیب از هیل ان از ریخی بر ریخی ازها امر ملاط بر ریخی هری ر آمده است: «مردی مریو لای ک مریو هودی را مریو حش و نل زگی ی مرار داد. مریو ملاط گفت نس گنن به ندی ه مریو مریو ملاط بر ریخی د. مریو مریو بر ریخی گفت: س گنن به ندی ه مریو مریو ملاط بر ریخی دادس مریو ملاط هراش و لاند رد ی کسری لیب هودی زد. در لی نین ام مریو هودی بر ریخی کتات نذر مریول

هستند که در آنجا به گمراهی مسلمانان می پردازند، و قادیانیه خوانده می شوند، ولی امروز خود را به احمدیه شهرت می دهند تا بیشتر موجبات سرگردانی مردم را فراهم کنند. همچنین، مدعیان دروغین نبوت دیگری در سودان ظهور کردند، که الله متعال خود تکفل رسوایی همه را بر عهده گرفت. قطعاً کسانی که به دروغ چیزی را به الله متعال نسبت می دهند، رستگار نمی شوند (و از عذاب آخرت رهائی نمی یابند) (یونس: ۶۹)

۱- متفق علیه مسلم و بخاری، مشکاة المصابیح (۱۱۴/۳)

۲- بخاری، مشکاة (۱۱۴/۳)

۳- شرح طحاویه ص (۱۷۰)



شرح صحیح البخاری (۱۴)

ال رَحْمَتِهِ بِت و م ا ج رای د گری ر ع ی ا ه ل م ط ر ب ه و ر ع ل س ط م ی ه د س ل س م و ر و ل ال
م ر د م ل م ط ر ب ر ا خ و لا د ب ر م و د : « لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعُقُونَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَأَصَعَّقْ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ ، فَلَا أَذْرِي
أَكَانَ فِيمَنْ صَعَقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي ، أَوْ كَانَ مِنْ اسْتَسْنَى اللَّهَ »^۱

«م بل روم یسیت ریجی حن جی د. فی رل م م مردم روزی امتبی مروی مری شرفی د. مرن خدز
بم راه آق بلجی هو ی می شوم. و الهی ن سی بسام به هو ی می آق م وم وی را مری بی ن م
مگش م وری رل هس تنگب اهسلت. لی ن می دلام ه او از سلای سلت ربی مروی
شده وم از ازم فیهو ی آم ده سلرستی را از سلای سلرت ره الله او راسل یثقا اعن مروده
سلرت.». (المس لی ی هو ی رش ده سلرت.)

در رهت هی ری انخاری آم ده ملت: «لا تفضلونی علی الأنبياء» «م پلر لواء
بستورین جی د» و رهت هی ری بر م رود: «لا تخيروا بین الأنبياء» «لواء پلری کتری ر
بستورین جی د.»

بلنح آر لارام و طلی ن مضوع میگی دی: «طماء درم و درن مری و رسول ال صلی الله علیه و آله از بستوری دامت لای اب رب می رگف اهل دین هی م اوجّه س لای سلت ه خ و هر ر لاه و هر دوط لای لای و بل رب می بستوری می جن د ی بل گ ف هی ای لای ن ار رام ی لند ه م آر بره بلات ب برخی از آطب ام کش و دی ای آفتش و خص و مت می ن د ش ری د فظ و ور ل ن سلت هی کی و بل لب م ن و ع ی بر هی ر ی بستوری ن جی د آگک فیه ه ل بر می □ ن و ع ی لای برای هی ر ی ن ثی د.»^۲

بم‌لهن انبرخی بل لمنه می‌ند مکف‌اعلد: «رطیات و اخرار وارشد در مورد ن‌هی ازلاخا و ترحیح‌الح‌امرطرب می‌ر"نق‌مبلرای مروردم آل‌مرب‌المبلر لرا مستوری دامط‌ک‌ری ازط‌م‌ام‌رطرب‌ری بررط‌سل‌رت ل‌رط‌درط‌رگ‌ن‌یره

۱- صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، باب وفات موسیٰ فتح الباری (۴/۱۶)

٢- فتح الباری (١/٤٤٤)



بستری طریحاً ه وه ای دوی نلار و لوط دوی نص و رت می گئی رد م لار بقدر ا ق مری بلارد
هکی از دوطر ب ه لار طر مبل تروی نکند و هرا لدرن رار مکترب فر
شود ام الاخا و ترجی حب لکی بمر ملسه و ش م رطب ی بر ر دام از لار طر
درص و بی متد مبرای رجح ل و لاخا بشل دشام نه ی م ش و د.^۱

۷. احترام به موسی علیه السلام در کلام پیامبر اسلام: پیامبر صلی الله علیه وسلم با
کمال تواضع می فرمایند که در قیامت وقتی از زمین برخاسته می شود، موسی را می بیند که به
پایه ای از عرش چنگ زده است. این نشان می دهد که موسی علیه السلام جایگاهی رفیع نزد
الله دارد.

۸. خشم نابه جا، حتی برای تعصب دینی، نکوهیده است: فرد انصاری به خاطر غیرت
نسبت به پیامبر اسلام، سیلی زد، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم این عمل را تأیید نکردند و
نشان دادند که خشم در دفاع از دین هم باید همراه با حکمت و ادب باشد.

۹. شناخت حکمت قیامت و حقایق غیبی از زبان پیامبر: اشاره به «صعق» (بیهوش
شدن عمومی در قیامت) و بازگشت موسی علیه السلام به حال، بخشی از آگاهی هایی است
که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد عالم آخرت بیان کرده اند و در آن همواره تواضع
ایشان مشهود است.

۱۰. تفاوت در میزان تحمل و پاسخ انسان ها به مسائل دینی: فرد انصاری طاقت نداشت
که کسی غیر از پیامبر صلی الله علیه وسلم را افضل بداند و ناراحت شد، اما پیامبر صلی الله
علیه وسلم با حلم و درایت، برخورد تند را اصلاح کرد.

۲۴۱۳ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ
يَهُودِيًّا رَضَ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ أَفْلَانُ ، أَفْلَانُ حَتَّى
سَمَى الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ .

معنی کلمات:

- رَضَ: کوبید.

۱- قبلی، رک: تفسیر ابن کثیر و تفسیر قرطبی در تفسیر آیه (۲۵۳) بقره



ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت است که یک مرد یهودی، سرکنیزی را میان دو سنگ قرار داد و سرش را کوبید و شکست. از کنیز پرسیدند که چه کسی سر تو را شکسته است؟ فلانی، فلانی؟.. تا اینکه نام آن مرد یهودی به میان آمد. آن کنیز، با اشاره سر، گفت: بلی. سپس، آن یهودی را دستگیر کردند. او به جرم خود اعتراف کرد. پس نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - دستور داد تا سرش را بین دو سنگ قرار دهند و بکوبند و بشکنند.

فوائد حدیث:

(۱) گویند: شخص یهودی که سر آن دختر مسلمان را به سنگ کوبید، زیور آن دخترک را به زور از وی گرفته بود، و برای آنکه از این سخن برای کسی خبر ندهد، آن دخترک مسلمان را کشت.

(۲) جمهور علماء با استناد به این حدیث می گویند: قاتل به همان طریقی قصاص می شود که مقتول را به قتل رسانده است، اگر مقتول را با سنگ گشته بود، با سنگ کشته می شود، اگر با تبر کشته بود، با تبر کشته می شود، اگر با چوب گشته بود با چوب کشته می شود اگر او را از بام انداخته بود، از بام انداخته می شود....

(۳) امام ابو حنیفه، عامر شعبی، ابراهیم نخعی، حسن بصری، سفیان ثوری، ابو یوسف و محمد رحمهم الله می گویند: در هر صورتی که قتل صورت گرفته باشد، قاتل باید با شمشیر کشته شود، و دلیل شان این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم است که می فرمایند: «قصاص جز با آهن صورت نمی گیرد» و از حدیث باب چنین جواب می دهند که این نوع قصاص در وقتی بود که مثله کردن منع نشده بود، و دیگر آنکه آن یهودی مال آن دختر را گرفته و او را کشته بود، و به این اساس عملش حراست گفته می شود، و حاکم می تواند محارب را به هر طریقی که لازم بداند مجازات نماید.

(۴) جمهور علماء می گویند: کسی که در حالت مریضی قدرت به سخن زدن نداشته باشد، و ذریعه اشاره وصیت نماید، و صیتش جواز دارد مثلاً: از وی پرسند که ده هزار درهم از مالت برای فلان باشد؟ و او با اشاره جواب مثبت بدهد، این وصیت صحت پیدا می کند، اما ابو حنیفه و اوزاعی و ثوری رحمهم الله می گویند: اشاره که با سر و دست صورت بگیرد قابل اعتبار نیست، مگر اشاره گنگ که در اصل، قدرت به سخن زدن را ندارد.^۱

^۱ - فیض الباری، د. هروی



(۵) قصاص به یکی از دو مورد زیر ثابت می شود:

۱ - اعتراف [بخاطر حدیث فوق].

۲ - شهادت دو مرد عادل.

از رافع بن خدیج روایت است: مردی از انصار در خیبر کشته شد. اولیاء او نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفتند و جریان را به او خبر دادند. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (لکم شاهدان یشهدان علی قتل صاحبکم؟) «آیا دو شاهد دارید که بر قتل دوستان گواهی بدهند؟» گفتند: ای رسول الله! در آنجا هیچ مسلمانی نبود، و همه آنها یهودی بودند و ممکن است جرأت انجام کارهای بزرگتر از این را هم داشته باشند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم) «پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنید و سوگندشان دهید» ولی آنان از سوگند خوردن امتناع ورزیدند و در نتیجه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خودش خونبهای مقتول را پرداخت کرد.

(۶) احکامی که متعلق به حقوق انسانها در اسلام است، مانند: عقود (قراردادها)، و خسارت جنایات و قیمت تلف شده ها و حدود بر اهل ذمه جاری می شود.

۲ - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ .
وَيَذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّهُ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ . وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، وَلَهُ عَبْدٌ ، لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ ، فَأَعْتَقَهُ ، لَمْ يَجْزِ عِتْقُهُ .

باب: کسی که معامله شخص نادان و کم عقل را رد کند، هر چند امام، او را از تصرف به مال وی منع نکرده باشد

و از جابر تذکر رفته است که همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم صدقه (مرد محتاجی) را رد کرد، قبل از آن که او را منع کرده باشد و سپس او را منع کرد.

ومالك گفته است اگر مردی بر مردی دیگر مالی طلب داشته باشد و مدیون به جز از غلام چیزی دیگر نداشته باشد، اگر وی غلام خود را آزاد می کند، آزادی آن جایز نیست.

توضیح: باب رد کردن کار و تصرفات سفیه و ضعیف العقل حتی اگر امام بر او حکم حجر (ممنوع التصرف بودن) نداده باشد. یعنی مطابق با نظر ابن قاسم است، و اصبع آن را



محدود به کسی دانسته که سفاهتش آشکار شده باشد. اما دیگر علمای مالکی گفته‌اند که تصرفات او به‌طور مطلق رد نمی‌شود مگر آنچه را که پس از صدور حکم حجر انجام داده باشد، و این قول شافعیان و دیگران است. ابن قاسم برای اثبات نظرش به داستان «مدبر» استناد کرده، که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که حکمی علیه او صادر شود، معامله‌اش را رد کرد. دیگران نیز به داستان شخصی استناد کرده‌اند که در معاملات فریب می‌خورد ولی پیامبر نه او را محجور کرد و نه معاملات قبلی‌اش را باطل نمود.

بخاری با احادیثی که در این باب آورده به تفصیل میان دو حالت اشاره کرده است: یکی اینکه اگر از کسی رفتارهای نابخردانه و زیان‌آور آشکار شود و این رفتار در امور مهم یا گسترده باشد، تصرفاتش رد می‌شود (و داستان مدبر نیز در همین زمینه است)؛ و دیگر اینکه اگر رفتار او در امور جزئی باشد یا اینکه شرطی برای حفظ مالش گذاشته شود، تصرفاتش رد نمی‌شود، و داستان آن شخص فریب‌خورده در معاملات، در این زمینه قرار می‌گیرد.

در مورد عبارت "و روایت شده از جابر که پیامبر صدقه‌دهنده‌ای را پیش از نهی، از صدقه‌دادن بازداشت، سپس او را نهی کرد"، عبد الحق گفته مقصود از آن، داستان کسی است که برده‌اش را مدبر کرده بود (یعنی آزادی او را بعد از مرگ خود قرار داده بود) و پیامبر صلی الله علیه و سلم او را فروخت. ابن بطال و کسانی پس از او نیز به همین معنا اشاره کرده‌اند. حتی مغلطای از این داستان به عنوان دلیلی برای رد نظر ابن صلاح استفاده کرده، که گفته بود هرگاه بخاری حدیثی را بدون صیغه‌ی جزم بیاورد، یعنی در صحت آن تردید دارد. اما مغلطای گفت که در اینجا بخاری آن را بدون صیغه‌ی جزم آورده ولی خودش آن را صحیح دانسته.

استاد ما در یادداشت‌هایی بر ابن صلاح این مطلب را نقد کرده و گفته که بخاری در اینجا مقصودش داستان مدبر نیست، بلکه داستان مردی است که هنگام خطبه پیامبر وارد مسجد شد و مردم به فرمان پیامبر به او صدقه دادند. سپس بار دوم آمد و یکی از دو لباسش را صدقه داد، و پیامبر آن را به او برگرداند. او گفت این حدیث ضعیف است که دارقطنی و دیگران آن را نقل کرده‌اند. من (ابن حجر) می‌گویم که این حدیث، حدیث جابر نیست بلکه حدیث ابوسعید خدری است و ضعیف هم نیست، بلکه یا صحیح است یا حسن. راویان سنن آن را نقل کرده‌اند و ترمذی، ابن خزیمه، ابن حبان و دیگران آن را صحیح دانسته‌اند. من در حاشیه‌هایی که بر ابن صلاح نوشته‌ام این مطلب را مفصل‌تر بیان کرده‌ام.



در ابتدا به نظرم آمد که مقصود بخاری، حدیث جابر در مورد مردی است که تخم مرغی از طلا پیدا کرده و گفت: ای رسول الله، آن را به عنوان صدقه از من بپذیر، به الله قسم مالی جز این ندارم. پیامبر از او روی گرداند، ولی او دوباره تکرار کرد، و پیامبر آن را به سوی او پرت کرد و فرمود: یکی از شما مالی را که جز آن چیزی ندارد می آورد و صدقه می دهد، سپس در پی آن دست نیاز به سوی مردم دراز می کند. صدقه فقط از مال مازاد است. این حدیث را ابوداود آورده و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است.

سپس برایم روشن شد که بخاری در واقع همان داستان مدبر را قصد کرده، چنان که عبد الحق گفته است. اما چون بخشی از این روایت که برای این باب نیاز است مطابق با شروط بخاری نیست، با صیغه ی جزم آن را نقل نکرده. این روایت از طریق ابوزبیر از جابر است که گفته: مردی از قبیله بنی عذره برده اش را مدبر کرد، و چون این خبر به پیامبر رسید، فرمود: آیا مال دیگری غیر از او داری؟ گفت: نه. و در ادامه آمده: «با خودت شروع کن و برای خود صدقه بده، اگر چیزی زیاد آمد برای خانواده ات باشد». این بخش از روایت را تنها ابوزبیر از جابر نقل کرده، و این از شروط بخاری نیست. بخاری معمولاً فقط آنچه مطابق شرطش باشد، با صیغه ی جزم نقل می کند. والله أعلم.

در مورد عبارت «و گفت مالک...»، ابن وهب آن را در موطاً از قول او نقل کرده، و مالک این نظر را از داستان مدبر گرفته، چنان که می بینی.^۱

۳ - باب مَن بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ

فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدَ مَتَاعِهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَئٍ . وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ .

باب: کسی که مال شخص کم عقل و امثال او را بفروشد

وبهای آنها را به وی بازگرداند و او در استفاده ی درست و جلوگیری از ضیاع آن مشورت دهد، پس اگر وی، مال را ضایع می کند پس از آنکه منع شده است، چنان است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از ضایع کردن مال منع کرده است.

^۱ - فتح الباری: (۷۷۸/۵).



و آنحضرت به کسی که در معامله فریب می خورد گفته است: «وقتی معامله می کنی، بگو که در آن فریب نباشد» و پیامبر صلی الله علیه وسلم مال او را نگرفت.

۲۴۱۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ» .

ترجمه: از عبدالله بن دینار روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: مردی در معامله فریب داده می شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او گفت: «وقتی معامله می کنی بگو که در آن فریب نباشد» و او چنان می گفت.

فوائد حدیث:

۱. رعایت انصاف در معاملات: اسلام بر پایه صداقت و عدالت در معاملات است؛ اگر کسی ساده لوح است، نباید از او سوءاستفاده شود.
۲. پیشگیری از فریب: دستور گفتن «لا خِلَافَةَ» راهی شرعی برای جلوگیری از ضرر و فریب در معامله است.
۳. جواز شرط در معامله: این حدیث نشان می دهد که می توان شرطی مثل فسخ در صورت فریب در معامله گذاشت؛ مانند شرط «خیار».
۴. اهمیت توجه به ویژگی های خریدار یا فروشنده: در فقه اسلامی، وضعیت طرفین معامله (مثل ناآشنایی یا سادگی) لحاظ می شود و برای حمایت از افراد ضعیف، توصیه هایی مانند این حدیث وجود دارد.
۵. توصیه پیامبر به راهکار عملی و زبانی: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای حل مشکل فرد، راهکار مشخص و ساده ای پیشنهاد می دهد، نه فقط توصیه کلی.
۶. جلوگیری از اختلافات حقوقی: وقتی فرد در ابتدا شرط «عدم فریب» را اعلام کند، بعداً اگر فریب خورد، می تواند به استناد آن شرط معامله را فسخ کند.

۲۴۱۵ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَبْتَاغَهُ مِنْهُ نَعِيمٌ بْنُ النَّحَّاسِ .



ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی غلام خود را آزاد کرد و به جز از ولی مالی نداشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم معامله‌ی وی را رد کرد. ونعیم بن نحام آن غلام را از وی خرید.

فوائد حدیث:

۱. مشروط بودن عتق به استطاعت مالی: آزاد کردن برده در اسلام عمل نیکی است، اما اگر کسی جز همان برده هیچ دارایی نداشته باشد و خود و خانواده‌اش را به تنگدستی بیندازد، این کار غیرموجه تلقی می‌شود.
۲. حفظ نظام اقتصادی و مسئولیت‌پذیری: اسلام به تعادل در زندگی تأکید دارد؛ انسان نباید با اعمال احساسی، بار مالی‌ای بر دوش دیگران یا جامعه بگذارد.
۳. تقدیم واجب بر مستحب: در این مورد، تأمین معیشت خانواده اولویت بیشتری دارد از کار نیکی مانند آزادسازی برده، چون نفقه خانواده واجب است و عتق مستحب.
۴. نقش حاکم اسلامی در اصلاح معاملات نادرست: پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان حاکم اسلامی، وقتی دید این عتق به ضرر فرد است، آن را رد کرد و معامله را برگرداند.
۵. توجه اسلام به واقعیت‌های زندگی و نه فقط نیت: گرچه نیت فرد نیک بوده، اما نتیجه آن مهم‌تر است؛ نیت خوب بدون توانایی و تدبیر کافی، ممکن است موجب مشکل شود.
۶. درسی برای کفایت مالی در کارهای خیر: کسی که می‌خواهد کار خیر انجام دهد، باید از نظر مالی توان آن را داشته باشد، وگرنه ممکن است نیت خیر به پیامد منفی بینجامد.
۷. نقش خیرین در حمایت از تصمیم‌های اصلاحی: نعیم بن نحام برده را خرید، که شاید برای کمک به آن مرد بوده باشد؛ نشان‌دهنده اهمیت همیاری اجتماعی در حل مسائل مالی مسلمانان است.



۴ - باب کلام الخُصُومِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ

باب: گفتار طرفهای دعوی به یکدیگر

توضیح: «باب کلام الخُصُومِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ»: یعنی در مواردی که موجب حد یا تعزیر نباشد، پس این (سخن گفتن) غیبت محسوب نمی شود.^۱

۲۴۱۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ » .

قال فقال الأشعثُ في والله كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجددني ، فقد مثته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ألك بيتٌ » . قلت لا . قال فقال لليهودي « احلف » . قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ، ويذهب بمالي ، فأثزل الله تعالى (إن الذين يشترُونَ بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) إلى آخر الآية .

ترجمه: رسول اکرم - صلى الله عليه وآله وسلم - می فرماید: «هر کس سوگند دروغین بخورد تا مال مسلمانی را به ناحق از آن خود کند، الله را در حالی ملاقات می کند که بر وی خشم کرده است». عبدالله می گوید که اشعث گفته است:

به الله سوگند که حدیث مذکور در مورد من بوده است من و مرد یهودی زمینی مشترک داشتیم وی ملکیت مرا انکار کرد او را نزد پیامبر (صلى الله عليه وسلم) بردم و رسول الله (صلى الله عليه وسلم) به من گفت: «آیا شاهدان داری؟» گفتم: نه. آن حضرت به یهودی گفت: سوگند یاد کن. من گفتم: یا رسول الله، او اکنون سوگند یاد می کند و مال مرا می برد. الله این آیت را نازل کرد: «هر آینه کسانی که می ستانند عوض پیمانی که با الله بسته اند و عوض سوگندان خویش بهای اندک راه، آن گروه هیچ نصیب نیست ایشان را در آخرت و سخن نگوید با ایشان الله و نگاه نکند به سوی ایشان روز قیامت و پاک نسازد ایشان را و ایشان راست عذاب درد دهنده» (آل عمران: ۷۷).

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

^۱ - فتح الباری: (۶۲/۵).



۲۴۱۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرْتَقَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا ، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى « يَا كَعْبُ » . قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا » . فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ، أَيْ الشَّطْرَ . قَالَ لَقَدْ فَعَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « قُمْ فَأَقْضِهِ » .

ترجمه: «کعب بن مالک می گوید: که قرضی در نزد ابن ابی حدرد داشتم، و در مسجد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آن را از او مطالبه نمودم، و صدای ما به نحوی بلند شد که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در منزل خود آن را شنید و به سوی ما آمد تا اینکه پرده حجره خود را کنار کشید، با صدای بلند گفت: «ای کعب!» گفتم: لبیک یا رسول الله! پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «مقداری از طلبت را کم کن»، اشاره کرد تا نصف آن را کم کنم، گفتم: ای رسول الله! اطاعت می کنم، نصفش را کم کردم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - (به ابن ابی حدرد) گفت: تو هم بلند شو بقیه قرض را به او پس بده».

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: در اینجا (باب) چهار حدیث ذکر شده است:

حدیث اول و دوم: حدیث ابن مسعود و اشعث در مورد نزول این آیه: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ»، که کمی قبل تر در «باب نزاع بر سر چاه» مطرح شد. هدف از آوردن این حدیث در اینجا، جمله‌ای است که می‌گوید: «گفتم ای رسول الله! پس او قسم می‌خورد و مال مرا می‌برد؟»؛ زیرا در این جمله او طرف مقابل را به قسم دروغ نسبت داده است. ولی به این خاطر مؤاخذه نشد، چراکه آنچه را که در حال شکایت و مظلومیت می‌دانست، بیان کرد.

حدیث سوم: حدیث کعب بن مالک که از ابن ابی حدرد طلب خود را مطالبه می‌کرد، و این حدیث پیش تر در «باب مطالبه و ملازمت در مسجد» بررسی شده بود. هدف در اینجا ذکر آن نیست.

در جمله‌ی «پس صدای آن دو بالا رفت»، این جمله دلالت مستقیم بر موضوع باب ندارد، اما اشاره دارد به روایتی که در برخی طرق آمده که «با هم مجادله کردند (تلاحیا)» و پیش تر گفته شد که همین امر باعث شد شب قدر پنهان شود. پس معلوم می‌شود که بین آن



دو گفت‌وگویی بود که چنین نتیجه‌ای داشت، و این چیزی است که مقصود از آن در باب اثبات می‌شود.

حدیث چهارم: حدیث عمر درباره‌ی برخوردش با هشام بن حکیم در خصوص خواندن سوره فرقان است. در آن حدیث، عمر هم با زبان (گفتار) و هم با عمل، با قرائت او مخالفت کرد، و این مخالفت از روی اجتهاد او بود، و به همین سبب مؤاخذه نشد. توضیح بیشتر آن در «باب فضائل قرآن» خواهد آمد.

فواید حدیث ۲۴۱۷-۲۴۱۸:

۱. هشدار شدید درباره قسم دروغ: قسم خوردن دروغ برای گرفتن مال دیگران از گناهان کبیره است و موجب خشم الله می‌شود.
۲. اهمیت رعایت عدالت در قضاوت: پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اساس قواعد شرعی قضاوت کرد: مدعی باید بینه بیاورد، و در نبود آن، قسم بر عهده منکر است.
۳. آسیب‌پذیری عدالت در نبود شواهد: اگرچه قسم دروغ ظاهراً موجب پیروزی می‌شود، اما در حقیقت، موجب خسران ابدی است.
۴. نزول آیه در پاسخ به نگرانی از سوء استفاده: نشان می‌دهد که قرآن در بستر واقعیات نازل شده و به دغدغه‌های مؤمنان پاسخ داده است.
۵. حق طلبی اشعث و حضور در دادگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم: نشان‌دهنده رجوع مردم به پیامبر برای عدالت است، حتی با غیرمسلمانان.

فوائد حدیث ۲۴۱۸:

۱. تشویق به گذشت و مدارا در مسائل مالی: پیامبر صلی الله علیه وسلم میان طلبکار و بدهکار اصلاح کرد و گذشت از نیمی از بدهی را به‌عنوان راه حل پیشنهاد داد.
۲. آموزش حل اختلاف با احترام و گفتگو: حتی در مسجد اختلاف بلند شد، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم با آرامش و بدون توییح مشکل را حل کرد.
۳. توجه پیامبر صلی الله علیه وسلم به صدای مردم و رسیدگی به مشکلات حتی از خانه: نشان از مسئولیت‌پذیری رهبری و دلسوزی پیامبر دارد.
۴. مشروعیت کم کردن بدهی (تخفیف در دین): گذشت از بدهی مستحب و پاداش‌دار است و باعث اصلاح بین مردم می‌شود.



۵. توجه به کرامت بدهکار: پیامبر صلی الله علیه وسلم بدهکار را تحقیر نکرد، بلکه راهی برای ادای بدهی‌اش باز کرد.

۲۴۱۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْرَأَ نِيهَا ، وَكَدَتْ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَهْلَتْهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرَدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا ، فَقَالَ لِي « أَرْسِلْهُ » . ثُمَّ قَالَ لَهُ « اقْرَأْ » . فَقَرَأَ . قَالَ « هَكَذَا أَنْزَلْتُ » . ثُمَّ قَالَ لِي « اقْرَأْ » . فَقَرَأْتُ فَقَالَ « هَكَذَا أَنْزَلْتُ . إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تيسَّرَ » .

ترجمه: «عمر بن خطاب رضی الله عنه می گوید: شنیدم که هشام بن حکیم بن حزام سوره فرقان را مخالف با قرائت من می خواند، در حالی که من آن را از خود پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - یاد گرفته بودم، اول نزدیک بود بلافاصله با او درگیر شوم اما به او مهلت دادم تا از خواندن قرآن فارغ شود، آنوقت ردایی را که بر دوش داشت در گردنش آویختم و او را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردم، گفتم: این مرد قرآن را بر خلاف آنچه شما به من یاد داده اید می خواند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: او را آزاد کن، وقتی آزادش کردم، پیامبر به او فرمود: بخوان، هشام هم قرآن را خواند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (آری)، این طور نازل شده است، بعداً به من فرمود: شما هم بخوان، من هم قرآن را خواندم، باز فرمود: این طور نازل شده است. و قرآن به هفت وجه و شیوه گوناگون نازل شده است و به هر یک از این شیوه ها و روایتها که برایتان ممکن شود آن را بخوانید».

توضیح: حال معنی حروف هفتگانه ای که قرآن بر آن نازل شده است، چیست؟ در این خصوص باید گفت: چهل تفسیر و تأویل برای حروف هفتگانه ارائه گردیده است، هرچند به نظر برخی بعید به نظر می رسد که پیامبری که صاحب بلاغ مبین بوده، عبارتی را به کار ببرد که اینچنین پیچیده باشد.

به برخی از این تفسیرات اشاره می کنیم:



۱. استادانی چون باقلانی، ابن عبدالبر، ابن عربی، طبری و ... معتقدند که حروف را به کلمات مترادف و لهجه های قبایل عرب تفسیر کرده اند و متفقاً حدیث مذکور را منسوخ دانسته اند و معتقدند که در آغاز امر و سال های نخستین نزول قرآن، به خاطر یُسْر و آسان گیری بر مسلمانان، آن ها مجاز بودند به هنگام تلاوت قرآن کلمات مترادفی را به جای مترادف آن ها بکار ببرند؛ مثلاً: «أقبل» را به جای مترادف آن یعنی «هلم» به کار ببرند و هر قبیله ای مجاز بود که به لهجه ی خود آیه ها را تلاوت کند؛ مثلاً: قبیله ی هذیل مجاز بودند که «حتی حین» را «عتی عین» بخوانند و ... اما بعداً این حکم منسوخ شد و لهجه ی قرآن لهجه ی قریش قرار داده شد.

اما با توجه به این که اتفاق مذکور که در حدیث به آن اشاره می شود، در مدینه بوده نه در آغاز اسلام. بنابراین، منسوخ شمردن آن به علت آسان گیری در آغاز اسلام و رفع آن در سال های بعد، با واقعیت های تاریخی منطبق نیست، از طرف دیگر اختلاف عمر بن خطاب با هشام در حرف بوده است؛ زیرا هردو قریشی بوده اند.

۲. ابن عاشور معتقد است حدیث، نقل به معنی شده است و لفظ مشکل موجود در حدیث از ناحیه ی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نبوده و اگر همچنین باشد، شاید اختلاف عمر بن خطاب با هشام در ترتیب آیه ها بوده باشد.

با توجه به این که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تلاوت هردو را تأیید فرمود، این توجیه نیز قابل پذیرش نمی باشد.

۳. برخی حروف هفتگانه را به معنی «امر و نهی، حلال و حرام و مواعظ، مثال و احتجاج» دانسته اند. و برخی به معنی «مطلق و مقید، خاص، عام، نص، مؤول، ناسخ و منسوخ و استثناء» دانسته اند و برخی به معنی «محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خصوص و عموم و قصص» تفسیر کرده اند.

آنچه مشخص می باشد، این است که هیچکدام از موارد ذکرشده ربطی به نحوه ی قرائت کلمات آیه ها ندارد که طبق حدیث مذکور، مورد اختلاف آن دو بزرگوار بوده است.

۴. جمعی از محققین از جمله ابوالفضل رازی، ابن قتیبه، ابن جزری و ابن طیب، با توجه به حکم صادر شده در حدیث مبنی بر جایز بودن قرائت قرآن بر حروف هفتگانه و با توجه به عکس منطقی آن، بسیار حکیمانه استنباط کرده اند که آن حروف هفتگانه ای که قرآن بر آن ها نازل شده است، جز شیوه های متفاوت قرائت قاریان قرآن، چیز دیگری نیست و تفاوت



قرائت های قاریان قرآن، خواه هفت قرائت یا ده یا چهارده قرائت، در هفت، امر اساسی است که در حدیث، آن هفت امر به هفت حرف ذکر شده است.

این بزرگواران وقتی در مورد آن هفت امر اساسی بحث می کنند، بنای باشکوه تحقیقات خود را به کلی تخریب می کنند؛ آن ها برای مشخص کردن آن هفت امر اساسی در تفاوت قرائت قاریان، مخلوطی از ویژگی های قرائت های متوتر و شاذ را ذکر می کنند و تفاوت قرائت متواتر «كَالْعَهْنِ الْمَنْفُوشِ» را با قرائت شاذ «كَالْصُوفِ الْمَنْفُوشِ» را یکی از حروف هفتگانه می دانند، در حالی که قرائت های شاذ، اصلاً جزو قرآن به حساب نمی آیند و خواندن قرآن براساس آن ها هرگز جایز نیست.

به نظر نگارنده، تحقیقات دانشمندان نامبرده، منهای مثال ها و منهای ذکر قرائت های شاذ، بسیار آگاهانه و حکیمانه است و برای رفع این نواقص و تکمیل آن لازم است تفاوت، تنها و تنها، قرائت های متواتر را به خوبی بررسی کرد و آن ها را به هفت بخش تقسیم کرد و معنی هر بخشی را حرف از حروف هفتگانه‌ی مذکور در حدیث به شمار آورد. آن وقت، هم حدیث معنی واقعی و دلپذیر خود را نشان می دهد و هم اشکالات، عموماً رفع و دفع می شوند.

به نظر این حقیر و با توجه به احادیث ذکرشده و درخواست پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از الله برای آسان گرفتن بر امتش در خواندن قرآن از یک طرف و تفاوت لهجه های عرب و حتی مشکل بودن قرائت قرآن برای عرب و غیر عرب به یک لهجه که لهجه‌ی قریش باشد از طرف دیگر، حروف هفتگانه، به این معنی است که هر فردی در خواندن قرآن بر خود سخت نگیرد، بلکه اصل را بر درست خواندن و ادای صحیح کلمات آن قرار دهد و تنها این را مدنظر قرار دهند که در حد توانایی شان در خواندن و اداکردن درست کلمات تلاش کنند و این را بدانند که «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» و توجیه جریان عمر بن خطاب و هشام هم می تواند اینگونه باشد که آن دو وقتی جریان را نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می برند، آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - قرائت هردو را تأیید می کند و آن حدیث مشهور را برای آن دو صحابه بیان می کند که نص حدیث، اشاره به عدم تکلف در قرائت قرآن دارد - والله اعلم -



فوائد حدیث:

۱. گوناگونی قرائت‌های قرآن مشروع است: این حدیث نشان می‌دهد که قرآن با قرائت‌های مختلف (هفت حرف) نازل شده و این تنوع مورد تأیید پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم است.
۲. اجتهاد صحابه و روحیه‌ی دینی‌شان: عمر بن خطاب به عنوان صحابی‌ای غیرتمند و دغدغه‌مند نسبت به حفظ اصالت قرآن، وقتی تفاوتی دید، بلافاصله واکنش نشان داد.
۳. تأکید بر ارجاع مسائل به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم (یا عالم‌تر): عمر با اینکه خود فقیه بود، اما مسئله را نزد پیامبر آورد، که این نشان می‌دهد در مسائل دینی باید به مرجع اصلی رجوع کرد.
۴. حلم و بردباری در برخورد با اختلافات دینی: پیامبر با آرامش و حکمت، ابتدا از هشام خواست بخواند، بعد عمر را خواست تا بخواند، و سپس به هر دو قرائت مهر تأیید زد.
۵. آموزش تدریجی و تفاوت در دریافت‌ها: اینکه یک صحابی ممکن است بخشی از آموزش را به شکلی دریافت کرده باشد که با دیگری متفاوت باشد، امری طبیعی است.
۶. مشروع بودن اختلاف قرائت‌ها در حدی که مطابق نزول باشد: تفاوت‌ها نباید ساختگی یا بدعت‌آمیز باشد، بلکه باید ریشه در وحی داشته باشد.
۷. رأفت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در آموزش و اصلاح: پیامبر با صبر، آموزش درست را منتقل می‌کرد و از تندى و درگیرى جلوگیری می‌نمود.
۸. اهمیت سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در آموزش قرآن: عمر و هشام هر دو به آنچه از پیامبر آموخته بودند استناد کردند، که نشان می‌دهد سنت نقش محوری در نقل قرائت‌ها داشته است.

۵ - باب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أَخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَأَحَتَ .

باب: بیرون کشیدن گناهکاران و خصومت‌کنندگان را از خانه‌هایشان بعد از علم آوری بر احوال‌شان و همانا عمر، خواهر ابوبکر را هنگام نوحه کردن از خانه بیرون کشید.



۲۴۲۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أَخَافُ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحَرِّقُ عَلَيْهِمْ» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «همانا قصد آن کرده ام که به ادای نماز امر کنم و اقامت گفته شود و سپس به سوی خانه های کسانی بروم که به نماز جماعت حاضر نمی شوند و خانه ها را بر ایشان بسوزانم».

توضیح: باب بیرون کردن اهل معصیت و اهل خصومت از خانه ها بعد از شناختن ایشان. یعنی: شناخت از حال و رفتار آنان یا شناخت شان از حکم شرعی، و این بیرون کردن به قصد تأدیب (تنبيه و اصلاح) آنان صورت می گیرد.

گفتار او: «و عمر، خواهر ابوبکر را وقتی نوحه گری کرد، بیرون کرد: ابن سعد این را در «طبقات» با سندی صحیح از زهری از سعید بن مسیب نقل کرده که: وقتی ابوبکر وفات یافت، عایشه برای او نوحه گری کرد. این خبر به عمر رسید، پس آنان را نهی کرد، اما آنان سر باز زدند. پس عمر به هشام بن ولید گفت: به خانه ابوقحافه برو (یعنی خانه ام فروه). او هم رفت و با دُرّه (تازیانه ای سبک) چند ضربه زد، و وقتی زنان نوحه گر صدای آن را شنیدند، پراکنده شدند.

اسحاق بن راهویه نیز این روایت را در «مسند» خود از طریق دیگری از زهری نقل کرده، که در آن آمده است: هشام زنان را یکی یکی بیرون می کرد و با دُرّه می زد. سپس مؤلف (بخاری) حدیث ابوهریره را آورده درباره قصد پیامبر برای آتش زدن خانه هایی که اهلش به نماز جماعت حاضر نمی شدند. پیش تر در «باب وجوب نماز جماعت» درباره این حدیث سخن گفته شد.

هدف بخاری از ذکر این حدیث این است که اگر پیامبر قصد داشت خانه ها را آتش بزند، اهل آن خانه ها به ناچار بیرون می آمدند. پس مشروعیت بیرون کردن اهل معصیت از خانه ها به طریق اولی (به مراتب آسان تر و واضح تر) ثابت است.



و اما جایز بودن بیرون کردن اهل خصومت، وقتی است که جدال و عناد آنان به حدی برسد که اقتضای چنین برخوردی را داشته باشد.^۱

۶ - باب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

باب: دعوی اجرای وصیت مرده

۲۴۲۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُمَيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ عَبْدَ بْنَ زُمَعَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ابْنِ أُمِّتٍ زُمَعَةَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أُمِّتٍ زُمَعَةَ فَأَقْبِضْهُ ، فَإِنَّهُ ابْنِي . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زُمَعَةَ أَخِي وَابْنُ أُمِّتٍ أَبِي ، وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَرَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَبَهَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زُمَعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاجْتَبَى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ » .

ترجمه: عائشه رضی الله عنها فرموده است: عبد بن زمعه و سعد بن ابی وقاص در مورد پسر کنیز زمعه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوی کردند. سعد گفت: ای رسول الله، برادرم عتبه (قبل از مرگ) برایم وصت کرده بود که وقتی به مکه بروم پسر کنیز زمعه را پیدا کنم و او را نزد خود بیاورم زیرا او پسر عتبه است.

عبد بن زمعه گفت: او برادر من است و پسر کنیز پدر من است و در بستر پدر من زاده شده است.

پیامبر صلی الله علیه وسلم میان آن پسر و عتبه شباهتی را مشاهده کرده اما فرمود: «ای عبد بن زمعه، این پسر متعلق به تو است. پسر برای صاحب بستر است، و تو ای سوده، از این پسر در حجاب باش».

توضیح: باب دعوی وصی برای میت: یعنی دعوی برای میت در مسائلی مانند استلحاق (نسبت دادن به کسی که به او نسبت داده نشده) و دیگر حقوق. در اینجا حدیث عایشه در مورد سعد و بن زمعه ذکر شده است. ابن المنیر خلاصه‌ای از این موضوع بیان کرده که دعوی وصی برای کسی که وصیت شده، هیچ اختلافی در آن نیست. به نظر می‌رسد که

^۱ - فتح الباری: (۶۳/۵).



مؤلف قصد داشته دلیل اجماع را توضیح دهد. مباحث این حدیث در کتاب "فرائض" (احکام ارث) خواهد آمد و در ابتدا در کتاب "بیوع" (معاملات) به تفصیل بیشتری آمده است^۱

۷ - باب التَّوْتُقُ مِمَّنْ تُخْشَى مَعْرَتُهُ

وَقَيْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَكْرَمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ

باب: در بند نگه داشتن کسی که بیم فساد او می رود

و ابن عباس، عکرمة را برای فرا گرفتن قرآن و سنت و فرائض در بند کشید.

۲۴۲۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بَنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ » . قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ . فذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ « أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم سوارانی را به نجد فرستاد و آنها مردی را از قبیله ی بنی حنیفه آوردند که ثمامه بن اثال نامیده می شد و رئیس مردم یمامه بود. وی را به یکی از ستون های مسجد بستند و سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی وی برآمد و فرمود: «چه خبری با خودداری، ای ثمامه، وی گفت: خبری خوش ای محمد». راوی تمام حدیث را بیان کرد. آنحضرت فرمود: «او را رها کنید».

توضیح: «باب توثیق (در بند نگه داشتن) از کسی که از فساد او می ترسند». که در اینجا منظور از فساد، فساد اخلاقی و بی ثباتی است.

گفتار او: «و قید ابن عباس عکرمة را در مورد تعلیم قرآن و سنن و فرائض»: ابن سعد در «طبقات» و ابو نعیم در «حلیه» از طریق حماد بن زید از الزبیر بن الخریث نقل کرده اند که ابن عباس در حال تدریس قرآن و سنن، پای عکرمة را به پابند می بست. کَبَل (پابند) به معنی قید است که در اینجا به معنای محدود کردن و مراقبت از او است.

^۱ - فتح الباری: (۶۲/۵).



سپس حدیث ابوهریره در مورد ثمامه بن أثال ذکر شده است که مختصر آمده است و جمله مهم آن این است که: «او را به ستون‌های مسجد بستند». در کتاب «مغازی» این حدیث به طور کامل مورد بحث قرار خواهد گرفت، ان شاء الله.^۱

۸ - باب الرِّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

وَأَشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِّلسَّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ رَضِيَ قَالْبَيْعَ بَيْعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ . وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ .

باب: بستن و دربند کردن کسی در حرم

نافع بن عبدالحارث سرایی را برای زندانیان در مکه، از صفوان بن امیه خرید، بدین شرط که اگر عمر بدان راضی باشد، بیع آن قطعی گردد و اگر عمر بدان راضی نباشد، چهار صد (دینار) به صفوان داده شود.

و ابن زبیر در مکه (گنهکاران را) زندانی کرده بود.

۲۴۲۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِيَلًا قَبْلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بَرَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنَ سَوَارِي الْمَسْجِدِ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم سوارانی را به نجد فرستاد، آنها مردی را از قبیله‌ی بنی حنیفه آوردند که ثمامه بن اثال نامیده می شد او را به یکی از ستون های مسجد بستند».

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: گویی بخاری با این اشاره به رد آنچه از طاوس ذکر شده بود، قصد داشت مخالفت خود را با نظر طاوس نشان دهد. در «ابن ابی شیبه» از طریق قیس بن سعد آمده است که طاوس از زندان در مکه بیزار بود و می گفت: «نباید خانه عذاب در خانه‌ای که محل رحمت است، قرار گیرد». بخاری در تلاش است تا نظر طاوس را با آثار عمر، بن زبیر، صفوان و نافع که همگی از صحابه هستند، مقابله کند و این را با داستان ثمامه

^۱ - فتح الباری: (۶۲/۵).



که در مسجد مدینه بسته شد، تقویت می‌کند، زیرا این مسجد نیز جزء حرم است و این امر مانع از بستن او در آنجا نشد.

گفتار او: «و نافع بن عبدالحارث خانه‌ای برای زندان در مکه خرید»: این روایت را عبدالرزاق، ابن ابی شیبه و بیهقی از طریق‌های مختلف نقل کرده‌اند، از جمله از عمرو بن دینار از عبد الرحمن بن فروخ. در اینجا، برای نافع بن عبد الحارث و صفوان بن امیه تنها همین مورد در بخاری ذکر شده است. در این روایت، از خرید خانه توسط نافع صحبت می‌شود که در آن تردید وجود دارد، زیرا گفته شده که «اگر عمر راضی باشد، فروش او معتبر است، و اگر راضی نباشد، این ملک برای صفوان است.» ابن المنیر این موضوع را به این صورت توضیح داده که مسئولیت پرداخت قیمت بر عهده خریدار است و ذکر اینکه نافع این خرید را برای دیگران انجام داده به دلیل اینکه او عقد را مستقیماً انجام داده است، بوده است. ابن المنیر گمان کرده بود که چهارصد (درهم) مبلغ خرید نافع است، در حالی که واقعیت این است که قیمت خرید چهار هزار درهم بوده. نافع عامل عمر در مکه بود و به همین دلیل حق انتخاب برای عمر را پس از عقد قرار داده بود، همانطور که در روایت‌های دیگر نیز تصریح شده است. همچنین در خصوص اینکه نافع برای صفوان چهارصد درهم را شرط کرده بود، ممکن است این مبلغ برای استفاده از آن خانه تا زمانی که جواب عمر برسد، بوده باشد.

همچنین، عمر بن شُبّه در «کتاب مکه» از محمد بن یحییٰ کِنانی از هشام بن سلیمان از ابن جریج نقل کرده که نافع بن عبد الحارث خزاعی که عامل عمر در مکه بود، خانه‌ای برای زندان از صفوان خرید. این روایت شبیه به روایت پیشین است، با این تفاوت که در آن گفته شده مبلغ خرید ۵۰۰ درهم بوده و در آخر آمده است که به این مکان «سجن عارم» گفته می‌شود.

گفتار او: «و زندان بن زبیر در مکه»: این روایت را خلیفه بن خیات در تاریخ خود و ابو الفرج اصفهانی در «الاغانی» و دیگران از طرق مختلف نقل کرده‌اند، از جمله روایت فاکهی که از طریق عمرو بن دینار از حسن بن محمد بن حنفیه نقل شده است. در آن آمده که ابن زبیر مرا گرفت و در خانه «الندوة» در «سجن عارم» زندانی کرد. من از آنجا فرار کرده و به نزد پدرم در منی رفتم. در این باره، شاعری به نام کثیر عَزّه شعری گفته است که در آن به ابن زبیر خطاب کرده و از زندانی بودن خود در «سجن عارم» سخن گفته است.



فاکهی گفته است که این مکان «سجن عارم» نامیده شده، زیرا عارم (که مولای مصعب بن عبد الرحمن بن عوف بود) در جایی از او غضب کرده و خانه‌ای برای او ساخت و در آن را بست تا او را در آنجا محبوس کند تا اینکه عارم در آنجا جان سپرد و این مکان به نام «سجن عارم» معروف شد.

گفتار او: «و زندان در پشت دار الندوة»: عمر بن شبة در «کتاب مکه» ذکر کرده که علت غضب مصعب به عارم این بود که عارم به عمرو بن سعید بن العاص متصل بود و زمانی که عمرو فرماندهی لشکر را به سوی ابن زبیر در مکه می‌فرستاد، عارم در آن لشکر شرکت کرد. مصعب با عارم برخورد کرده و چنین رفتاری با او داشت.

سپس بخاری بخشی از حدیث ابوهریره در مورد ثمامه بن أثال را آورده که قبلاً در باب پیشین ذکر شده بود.



فصل: احکام زندان

حکم زندانی:

زندانی کردن انسان به منظور حبس و بازداشتن او از هرگونه تصرف می‌باشد. زندان مجازات تعزیری و جایزی است که به هنگام نیاز، قاضی به آن حکم می‌کند و این وابسته به وضعیت گنه کار و تحقق مصلحت با زندانی شدن یا آزادی وی متفاوت می‌باشد.

صفت زندان:

واجب است که زندان‌ها از نظر وسعت، نور، روشنایی و نظافت درخور منزلت و جایگاه انسان باشد و از امکانات و خدماتی برخوردار باشد که ضامن سلامت جسمی و روحی زندانیان باشد. و نیز از لباس‌ها و فرش‌هایی پاکیزه، غذای سالم، امکانات پزشکی و درمانی، قرآن و کتاب‌های علمی سودمند برخوردار باشد. و نیز لازم است که در زندان‌ها مسجد باشد و به زندانیان اجازه‌ی نماز خواندن در مسجد داده شود.

واجب است که زندانیان براساس جنس، عمر، نوع جرم و مدت مجازات به گروه‌های مختلفی تقسیم شوند. و لازم است کسانی که به تازگی وارد زندان می‌شوند در مکان‌هایی حبس شوند که ویژه‌ی اصلاح افراد می‌باشد تا ایمان تزکیه شده و اخلاق نیکو گردد.

واجب است زندان‌ها چنان تعبیه شوند که وسیله‌ی اصلاح و تهذیب و تربیت باشند و در واقع جایی باشد برای رحمت و توحید و ارشاد و احسان؛ چنان‌که دست گنه کار و آنکه لغزیده گرفته شود؛ و از هرگونه سخت‌گیری و خشونت و تجاوز و رفتار وحشیانه و تحقیر و رسوایی خالی باشد.

از نعمان بن بشیر روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «مومنان در مهربانی و دوستی و محبت نسبت به همه چون اعضای یک پیکرند که اگر عضوی از آن به درد آید، سایر اندام‌های بدن با بی‌قراری و تب با او همدردی می‌کنند»^۱.

اقسام زندان:

حبس انسان به دو گونه است:

۱- حبس تعزیری جهت دست کشیدن از جرم برای تادیب و اصلاح.

۱- متفق علیه؛ بخاری: ۶۰۱۱؛ مسلم: ۲۵۸۶؛ متن از بخاری می‌باشد



۲- حبس جهت احتیاط و اطمینان؛ هدف از حبس احتیاطی روشن شدن حقیقت متهم می باشد و حبس احترازی (امنیتی) برای جلوگیری از وقوع ضرر می باشد. و حبس کسانی که مرتکب جنایت شدند، برای اجرای قصاص و حدود می باشد تا اینکه حقوق اشخاص ضایع نشود.

زندانی شدن انسان به دو بخش تقسیم می شود:

۱- زندانی شدن شرعی که با آن مصلحت تحقق یافته و مفسده دفع می شود و از اسباب آن است:

عدم پابندی لازم به دین برای کسی که توانایی آن را دارد تا اینکه به دین پایبند شود؛ حبس کسی که قصاص یا حد یا حق یا تعزیری بر وی واجب شده و احتمال فرار کردن وی می باشد تا اینکه قصاص یا حد یا تعزیر در مورد وی اجرا شود یا اینکه حق از وی گرفته شود؛ حبس کسی که برای امنیت مردم، آبرو و اموال آن ها مضر است، بنابراین حبس می شود تا مردم از شر و شرارت وی در امان باشند و

۲- زندانی شدن غیر شرعی که عبارت است از زندانی شدن به ناحق که ظلم و تجاوز نسبت به دین یا کرامت انسانی می باشد.

احکام زندان:

۱- حبس متهم جایز نیست مگر زمانی که قرائن قوی دال بر متهم بودن وی وجود داشته باشد و چون حبس وی میسر شد، واجب است که بلافاصله به تعیین وضعیت وی رسیدگی شود. و اگر چیزی در مورد وی ثابت نشد، لازم است غرامت ضررهایی که در مدت حبس متوجه وی شده پرداخت شود.

۲- اگر شخصی از باب تعزیر زندانی شد و سپس توبه کند، برای قاضی جایز است که در مدت حبس وی تخفیف قائل شود و یا اگر حُسن توبه وی را تشخیص داد، او را آزاد کند. زیرا مقصود تادیب وی می باشد نه تعذیب و شکنجه اش؛

۳- شایسته است زندانیان به هنگام نیاز و ضرورت، از زندان خارج شوند مانند حضور در تشییع جنازه ی پدر و مادر یا فرزندانش یا عیادت آن ها یا دیدن همسرش و ... ؛ و در صورتی که از فرصت استفاده کرده و فرار کند، مستحق تادیب می باشد.



۴- کسی که بی گناه به زندان بیفتد، حق دارد از زندان خارج نشود تا اینکه برائت وی اعلان شود.

۵- بر مدیریت زندان واجب است که وقت زندانیان را با اموری سودمند که مصلحت آن‌ها را به دنبال دارد، ساماندهی و تنظیم کند و وقت آن‌ها را با حفظ قرآن، فراگیری علم، آموزش شغل و حرفه‌های گوناگون و از این قبیل برنامه‌ها پُر کند. تا وقت‌شان را به بطالت سپری نکنند.

آنچه بر ولی امر در قبال زندانیان واجب است:

۱- زندانی کردن اشخاص فقط در اختیار ولی امر می‌باشد. در واقع امانتی در دست اوست و مدت حبس و مکان آن را قضاوت شرعی مشخص می‌کند.

۲- انتخاب مسئولانی نیک‌رفتار برای زندان‌ها که خدمت خود در زندان را عمل دینی تلقی کنند که با آن الله را عبادت می‌کنند.

۳- عدم مجازات زندانیان به گونه‌ای با اصول شریعت اسلام منافات دارد و بلکه با فطرت انسانی مخالف است؛ و بلکه تادیب زندانیان باید متناسب با کرامت و منزلت زندانی باشد و البته مطابق با شریعت.

۴- برای هیچ‌کس جایز نیست حدود الهی را تعطیل کند و مجازات جرایمی را که در شریعت حدی برای آن‌ها مشخص شده، حبس و زندان تعیین کنند؛ و تا زمانی که مجرم می‌تواند با چیزی جز زندان مجازات شود، با حکم تعزیری زندان مجازات نمی‌شود.

۵- بر ولی امر واجب است کمیته‌هایی برای بازرسی و بررسی و مراقبت از زندان‌ها تشکیل دهد تا به شکایت‌های زندانیان و قضایای مربوط به آن‌ها رسیدگی لازم به عمل آید. و به ظلم و ستم وارده بر مظلوم نیز رسیدگی شود و ظالم مورد محاسبه قرار گیرد.

الله متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّ أَلْأَمْرَ لَدِيَّ ذِي الْقُرْآنِ وَآلِ حِمْيَرٍ هَتَايَ ذِي الْقُرْآنِ وَآلِ حِمْيَرٍ﴾ [النحل: ۹۰] «در حقیقت، الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از فحشا و زشت کاری و سرکشی نهی می‌کند. او شما را پند می‌دهد؛ باشد که پند گیرید»^۱

^۱ - مختصر فقه اسلامی، تویجری.



باب الْمَلَازِمَةِ

باب: در خصوص ملازمت (در قید نگه داشتن)

۲۴۲۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ . وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدَرٍ الْأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ ، فَلَقِيَهُ فَلَزَمَهُ ، فَتَكَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « يَا كَعْبُ » . وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ انْصَفْ ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا .

ترجمه: از عبدالله بن کعب بن مالک انصاری روایت است که کعب بن مالک رضی الله عنه گفته است وی از عبدالله بن ابی حدرد اسلمی پولی طلب داشت و چون با وی روبه رو شد او را محکم گرفت. گفتگوی آنان به حدی رسید که سروصدا به راه انداختند. پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ایشان گذشت و گفت: «ای کعب!» و آنحضرت با دست خود به گونه‌ی اشارت کرد که گویی می گفت: منصفه.

کعب نیم طلب خود را از وی گرفت و از نیم آن در گذشت.

فوائد حدیث:

۱. بخشش بدهی: این حدیث به اهمیت بخشش در پرداخت بدهی‌ها اشاره دارد. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به کعب بن مالک (رضی الله عنه) راهنمایی می کند که نیمی از بدهی را ببخشد، که این امر در راستای تشویق به گذشت و آسان گیری در امور مالی است.
۲. حل مشکلات به شیوه صلح آمیز: زمانی که مشکلات مالی بین دو نفر بالا می گیرد، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با راهنمایی خود، کمک می کند تا مسئله به شیوه‌ای مسالمت آمیز حل شود و از بروز تشنج جلوگیری کند.
۳. فهم و درک سیگنال‌ها و اشاره‌ها: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با اشاره‌ای ساده و مؤدبانه، مسأله را حل کرده و نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از روش‌های ظریف و مؤدبانه مشکلات را حل کرد.



۱۰ - باب التَّقَاضِي

باب: مطالبه‌ی دین

۲۴۲۵ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دِرَاهِمٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى يَمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ . قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَأَوْتِي مَالًا وَوَلَدًا ، ثُمَّ أَقْضِيكَ . فَنَزَلَتْ (أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا) الْآيَةَ .

ترجمه: «خبّاب - رضی الله عنه - می گوید: در زمان جاهلیت من آهنگر بودم، و طلبی از آن زمان بر ذمه عاص بن وائل داشتم. به نزد او رفتم و از او خواستم طلب مرا پرداخت نماید، گفت: آن را به تو نمی دهم، تا اینکه به محمد کافر نشوی، من هم به او گفتم: تا زمانی که الله شما را نکشد و در قیامت زنده نشوی من کافر نمی شوم، (یعنی من هرگز کافر نمی شوم چون در قیامت کفر نیست) عاص گفت: پس برو تا من می میرم و در قیامت زنده می گردم، در آنجا دارای ثروت و اولاد فراوان می شوم آن وقت بیا قرض شما را پس می دهم، در این مورد آیه ۷۸ سوره مريم نازل شد که می فرماید: «آیا باخبر هستی از حال کسی که به آیات ما کفر می ورزد و می گوید که حتماً در آخرت دارای ثروت و اولاد می شوم، مگر او بر عالم غیب و روز قیامت که جز ذات الله کسی از آن خبر ندارد، مطلع و باخبر شده است یا در این مورد از الله عهد و پیمانی دارد؟».

فوائد حدیث:

۱. پایداری بر ایمان: در این حدیث، خباب بن ارت به رغم تهدید عاص بن وائل برای کفر به پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم)، از ایمان خود به پیامبر دست نمی کشد. این نشان دهنده پایداری در برابر فشارهای خارجی برای تغییر دین است.
۲. مسائل مالی و بدهی: در این حدیث، اشاره به مسائل مالی و طلبکاری در جامعه جاهلی و نحوه برخورد با آنها شده است. عاص بن وائل به عنوان فردی که بر بدهی خود اصرار داشت، برای جلوگیری از پرداخت بدهی، شرطی ناعادلانه گذاشت که به نوعی نشان دهنده فساد اخلاقی و عدم رعایت حقوق دیگران بود.



۳. نزول آیه: این واقعه منجر به نزول آیه‌ای از قرآن شد که در آن الله از کسانی که به آیات الهی کفر می‌ورزند و به دنبال مال و فرزند هستند، سخن می‌گوید. این آیه در پاسخ به ادعای عاص بن وائل نازل شد که گفت اگر زنده شود و مال و فرزند به دست آورد، به خواب بدهی خود را خواهد داد.



۴۵ - کتاب: رزق

کتاب: لقطه

تعریف لقطه: هر مال پاک و معصومی که در معرض هلاک و تباهی باشد و مالک آن شناخته نشود، لقطه نامیده می شود و بیشتر بر چیزی اطلاق می شود، که حیوان نباشد و اما چنین حیوانی را ضاله یعنی حیوان گمشده می نامند.
لقطه برای غیر انسان است همانگونه که لقیط برای انسان است.

حکم لقطه: لقطه آنست که نگهداری آن مستحب است و برخی گفته اند واجب است برخی گفته اند: اگر لقطه در محلی باشد که یابنده از آن اطمینان داشته باشد که تلف نمی شود، مستحب است که آن را بردارد و نگهداری کند. ولی اگر در محلی باشد که چنین نباشد، بر او واجب است که آن را نگهداری کند و اگر در خود طمع در آن را سراغ داشته باشد، نگهداریش حرام است و این اختلاف در باره یابنده ای است که آزاده و بالغ و عاقل باشد، حتی اگر مسلمان هم نباشد، ولی غیر آزاده و کودک و غیر عاقل، مکلف نیست که لقطه را بردارد و نگهداری کند.

۱ - باب إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللَّقْطَةِ بِالْعِلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

باب: اگر صاحب مال یافت شده نشانی بدهد مال به وی داده شود

۲۴۲۶ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَوِيدٍ بْنِ غُفْلَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ أَخَذْتُ صُرَّةَ مَائَةٍ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « عَرَفَهَا حَوْلًا » . فَعَرَفْتُهَا حَوْلَهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ « عَرَفَهَا حَوْلًا » . فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ « احْفَظْ وَعَاءَهَا وَعِدَدَهَا وَوَكَاعَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَالْأَفَاسْتَمْتَعْ بِهَا » . فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيتُهَا بَعْدَ بَمَكَةٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا .

معنی کلمات:

- سَوَط: تازیانه.
- اَطْرَحَ: آنرا بینداز.
- اسْتَمْتَعْتُ بِهِ: از آن بهره مند شدم، از آن استفاده کردم.



- **صُرْفَة**: کیسه.
- **عَرَفَهَا**: آنرا بشناسان.
- **حَوْل**: سال، پیرامون.
- **أَتَيْتُهُ**: نزد او آمدم.
- **وَكَاء**: بند کیسه.
- **وَعَاء**: ظرف، هرچه که اشیا در آن قرار داده شود.
- **ادْفَعَهَا إِلَيْهِ**: آنرا به او بده.

ترجمه: اُبی بن کعب - رضی الله عنه - می گوید: کیسه ای را که صد دینار در آن بود، یافتیم. آن را نزد نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - بردم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «تا مدت یک سال، (پیدا شدن) آن را به مردم اعلام کن». من نیز تا یک سال آن را اعلام کردم. اما صاحبش پیدا نشد. سپس، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفتم. دوباره فرمود: «تا یک سال اعلام کن». من نیز چنین کردم. اما کسی را نیافتم که آنرا بشناسد. برای بار سوم، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفتم. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ظرف آن و تعداد و پارچه ای که با آن بسته شده است را نگهدار. اگر صاحبش آمد، به او بده و گرنه خودت از آن استفاده کن».

فوائد حدیث:

(۱) لقطه: مال یا هرچیزی که صاحبی داشته باشد و گم شود و کسی دیگر آن را پیدا کند و بردارد لقطه گویند.

(۲) حکم لقطه:

هرکس مال و.... پیدا کند جایز است که آن را بردارد و به صاحبش برساند و این از خوبی های اسلام است؛ زیرا موجب حفظ مال دیگری می گردد و به کسی که پیدا کرده و به صاحبش رسانده است، اجر و ثواب می رسد.

و برای کسی که به خودش اطمینان و توان پیدا کردن صاحب مال را دارد، مستحب است که اگر چیزی یافت آن را بردارد؛ زیرا موجب حفظ مال برادرش و کسب ثواب برای خودش می گردد.



الله تعالی می فرماید: (تَوَعَاقِبُوا عَ لِبِ الْوَلَدِ الْوَحْدَى وَلَتَعَاقِبُوا عَ آلِ امِّ وَلَئِذَا هُوَ يَلْقَىوَا آلَ آلٍ إِنَّ آلَ نَبِيِّ دُلَّ عَلَى ابٍ) [المائدة: ۲]. «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی تردید، الله سخت کیفر است».

۳) انواع اموال گم شده:

اموالی که گم می شوند بر سه دسته هستند:

۱- اموال کم، یا کم ارزشی که اگر فردی گم کند به دنبالش نمی گردد مانند: شلاق، عصا، تکه ای نان، یک دانه خرما و.... اگر کسی از این چیزها پیدا نماید و صاحبش را نشناسد، نیاز به گشتن دنبال او نیست و می تواند از آن استفاده کند اما بهتر است که این ها را نیز صدقه بدهد.

۲- حیواناتی که از خودشان می توانند دفاع کنند مانند شتر، گاو، اسب، پرندگان و.... اگر کسی از این ها یافت نباید بگیرد و هرکس این حیوانات را بگیرد خودش گم کننده آن حیوان است، اگر کسی چنین مالی را نگهداری نمود باید ضمانت آن را به عهده بگیرد و همیشه دنبال صاحبش بگردد.

زید بن خالد جُهَنی روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که مال گم شده ای را نگهداری کند، تا زمانی که آن را اعلان نکرده است، خودش گمراه است».^۱

۳- دیگر اموال مانند پول نقد طلا و نقره، وسایل (انواع کالاها) کیف ها، حیواناتی که نمی توانند از خودشان در برابر حیوانات درنده دفاع کنند گوسفند، بچه شتر، گوساله و... نگهداری این ها اگر به خودش اطمینان دارد و توان معرفی نمودن این ها هم را دارد، جایز است که این ها را تا پیدا کردن صاحب شان نگهداری نماید و دو شاهد عادل بگیرد و از حیوان و طنابش و متعلقاتش حفاظت نماید و تا یک سال دنبال صاحبش در محله های شلوغ و جاهای پر رفت و آمد، مثل بازارها، درب مساجد و از رسانه های جمعی اعلان و این گمشده ها را معرف نماید و دنبال صاحب شان بگردد.

اگر فردی چیزی پیدا کرد و به اداره یا افراد و جاهایی که از طرف حکومت تعیین شده است، تحویل دهد، از وی رفع مسئولیت می شود.

۱. مسلم (ش: ۱۷۲۵).



الله تعالی می فرماید: (إِنَّ أَلَكِي أَمْزُرُكُمْ أَنْتُمْ وَدَّوَا أَلَكِيَاتِ إِلْ أَلْمَه ۱۱ وَذَا حَكْمُكُمْ بَأَيَّ أَلِ الْإِسْ أَنْ تَكُمُ أَوَّلُ بَلْعٍ ۱۲ هَلِيَّ إِنَّ أَلَكْنَعَمَ إِلْعُ كُأَمِ ۱۳ إِيَّ إِنَّ أَلْ لَنْسَ ۱۴ هَلْعُ بَصَى ۱۵) [النساء: ۵۸]. «قطعاً الله به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آنها باز گردانید. و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید، در حقیقت، نیکو چیزی است که الله شما را به آن اندرز می دهد، قطعاً الله شنوای بیناست».

(۴) حکم گم شده بعد اعلان بین مردم:

۱- اگر چیزی یافتند و یک سال بین مردم اعلان کردند، اگر صاحبش پیدا شد که بدون دلیل و قسم به او تحویل دهند، اگر صاحبش پیدا نشد، مشخصات و اندازه آن را تعیین کنند و از آن استفاده نمایند تا زمانی که صاحبش بیاید و پس از گفتن مشخصات خود آن مال یا در صورت تلف شدن، مثل آن را تحویلش دهند.

۲- اگر گم شده در طول سالی که دنبال صاحب آن هستند بدون تعدی و کوتاهی تلف شود، ضمانت ندارد.

(۵) گرفتن حیوان گم شده:

اگر حیوان گم شده بز، بچه شتر یا مثل این ها باشد یا هر چیزی که بیم تلف شدن آن برود مثل مواد غذایی و... باید به بهترین شکل آن را برای صاحبش نگهداری نماید یا مواد غذایی را بخورد و قیمتش را بعد از پیدا شدن صاحبش بپردازد و مخارج حیوان گم شده را بدهد و هزینه آن را از صاحبش بگیرد یا آن را بفروشد و پولش را تا زمان معرفی نگهدارد.

(۶) حکم گم شده حرم مکی:

جایز نیست که گم شده حرم را بردارند مگر زمانی که بیم نابودی و تلف شدن آن باشد و بر کسی که گم شده حرم را برداشته واجب است که تا در مکه است دنبال صاحبش بگردد یا به مراکز تعیین شده مثل امارت مکه یا پلیس حرم تحویل دهد و ... و چون خواست از مکه برود آن را به دفترهای اشیای گم شده که حاکم یا نماینده اش تعیین نموده اند، تحویل دهد و تحت هیچ شرایطی جایز نیست که گم شده ی حرم را تصرف کند و چیزی که از حاجیان افتاده باشد، در حرم و غیر حرم نباید بردارند و برای کسی جایز نیست که بردارد مگر کسی که بخواهد برای همیشه دنبال صاحبش بگردد.



(۷) حکم اعلان گم شده در مسجد: برای هیچ کس جایز نیست که گم شده‌ای را در مسجد اعلان؛ زیرا مساجد برای ذکر الله و عبادت ساخته شده‌اند.

(۸) هر چه احکام لقیط:

نوزاد گم شده :

لقیط به نوزادی گفته می‌شود که پدر و مادرش و حتی برده بودنش مشخص نیست و او را در جایی یا سر راهی گذاشته باشند.

حکم برداشتن نوزاد سر راهی:

برداشتن نوزاد سر راهی فرض کفایه است و هر کس چنین بچه‌ای را بردارد و پرورش دهد پاداش بزرگی خواهد داشت؛ زیرا موجب نجات فردی از هلاکت می‌شود و تربیت بچه سر راهی و آماده نمودنش برای اطاعت الله ثواب زیادی دارد.

الله تعالی می‌فرماید: (وَمَنْ أَمَّ الْوُطُنَ وَلَدَهُ يَكُونُ مِنْهُ لَنَفْسٍ فَهْلَةٌ) [المائدة: ۲]. «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت کیفر است».

حکم نوزاد سر راهی:

نوزاد سر راهی اگر در دار الإسلام پیدا شود، مسلمان به شمار می‌رود و در هر جا باشد آزاد محسوب می‌گردد؛ زیرا اصل برای همه فرزندان آدم آزاد بودن است، مگر خلاف این ثابت شود و برایش اسمی انتخاب کنند تا با آن او را صدا زنند البته نباید او را به کسی که او را پیدا کرده نسبت دهند، بلکه او را به صورت عام به مسلمانی یا بندگی الله یا به منطقه خاص نسبت دهند. مثل محمد بن مسلم یا سلیمان عربی یا فاطمه جنوبی و.... از اسم‌های عام و اسمش را در میان نام افراد منتسب به مناطق خاص ثبت کنند.



سرپرستی نوزاد سرراهی:

سرپرستی نوزاد سرراهی را به کسی که آن را پیدا کرده است، اگر مکلف، امین و عادل باشد؛ می سپارند. اما مخارج و نفقه اش از بیت المال پرداخت شود و اگر به همراهش مالی باشد، صرف مخارج خودش کنند.

میراث و دیه نوزاد سرراهی:

میراث و دیه نوزاد سرراهی اگر وارثی از خود به جای نگذارد، به بیت المال می رسد و ولی دم او در قتل عمد، حاکم مسلمان است و بین قصاص یا خونیها گرفتن مختار می باشد.

بچه سرراهی را به چه کسی تحویل می دهند؟:

اگر زن یا مرد دارای همسر مسلمان یا کافر اعتراف کرد که بچه سرراهی فرزند اوست، به او داده شود. اما اگر گروهی ادعا کردند، به کسی می دهند که دلیل داشته باشد، اگر هیچ کدام دلیل نداشتند به هرکس که به وسیله ی قیافه شناس [یا بعد از آزمایش با دستگاه های امروزی] تشخیص داد شود، تعلق می گیرد.

حکم فرزند خواندگی:

منظور از فرزند خواندگی این است که بچه ای خود را به کسی جز پدرش نسبت دهد، طوری که تمام احکام فرزند نسبی را برایش جاری می گردانند. الله تعالی می فرماید: (مَا جَعَلَ ادْعَاءَ كُفْمَ بَلْنَاءَ كُفْمَ كَلِّ كُفْمَ قَلْبُ كُفْمَ بِلْعَلِّهِ كُفْمَ وَالْاَلْقَوْلُ اَلْقَ وَهُوَ هَدِي السَّيِّ اَدْعُوهُمْ لِحَقِّهِمْ هُوَ قَسْطٌ عَن ذَا لِفَالٍ اِن لَّحَتَّ عَلْمُؤَا مِلَاءَ هُفَا عَنِّي كُفْمَ فَاَلِهِنَ وَمَحْوِلُ كُفْمَ): (الله برای هیچ کس دو دل در درونش قرار نداده است، و زنان تان را که مورد ظهار قرار می دهید مادران تان قرار نداده، و پسر خواندگان تان را پسران شما نگردانده است. این سخنی است که شما به زبان می گوید و الله حق را می گوید و او به راه راست راهنمایی می کند، آنان (پسرخواندگان) را به پدرشان نسبت دهید، این کار نزد الله دادگرانه تر است، اگر پدران ایشان را نشناختید آنان برادران دینی و دوستان شما هستند، و در آنچه که اشتباه کرده باشید گناهی بر شما نیست بلکه در آنچه دل های شما قصد (گناه) کند (مسئول اند) و الله آمرزنده مهربان است».



برای کسی که توانایی دارد مستحب است که بچه‌ی سرراهی را بردارد و تربیت، مخارج، آموزش و خوبی کردن به او را به عهده گیرد تا بالغ شود و ازدواج کند.

بچه‌ی سرراهی فرزند هیچ‌کس به حساب نمی‌آید و برای همه بیگانه است مگر آن که زن یا دختر کسی او را سرپرستی کند، شیر دهد که فرزند رضایی (شیری) او در حرمت به شمار می‌رود.

اگر دولتی کفالت بچه‌ی سرراهی را مجوز نمی‌دهد مگر به اسم فرد ثبت شود و از طرفی به فرزندپذیری قبول نکردن این‌ها موجب می‌شود که فرزندان مسلمانان را به اسم خودشان ثبت و آن‌ها را بر دین دیگری تربیت کنند، در چنین وضعیتی ایرادی ندارد که بچه‌ی سرراهی را به اسم سرپرست ثبت کنند. البته باید در برگه‌ای جداگانه بنویسند و شاهد بگیرند این بچه از نسل او نیست و ایرادی ندارد که سرپرست این بچه وصیت کند تا یک سوم مال خود را به او بدهند. و این به دلیل عمل به اخف الضررین (ضرر کم‌تر از دو ضرر را انتخاب نمودن) است و در صورت نیاز و ضرورت به اندازه‌ی رفع مشکل جواز پیدا می‌کند.

و از وظایف سرپرست یتیم سرراهی است که بعد از بلوغ به او اطلاع دهد که حقیقت نسب او چیست تا مفاسد احتمالی دفع شود.^۱

۲ - باب ضَالَّةِ الْإِبِلِ

باب: شترگم شده

۲۴۲۷ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِی یَزِيدُ مَوْلَى الْمُتَّبِعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ «عَرَفَهَا سَنَةً، ثُمَّ أَحْفَظُ عَصَاهَا وَوَكَاعَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَلَا فَاسْتَنْفَقَهَا». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ». قَالَ ضَالَّةُ الْإِبِلِ فْتَمَعَرَ وَجْهَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ» .

^۱ - مختصر فقه اسلامی، تویجری.



معنی کلمات:

- **الوكاء** : بندی که با آن دهان مشک و امثال آن را می بندند.
- **العصاف** : کیسه ای ساخته شده از چرم یا پارچه که در گذشته سکه های خود را در آن نگه می داشتند، مثل کیف پول امروزی .
- **استنفق** : خرج کرد .
- **الودیعة** : امانت .
- **الدهر** : روزگار .
- **أدّها إليه** : آن را به او بده .
- **دعها** : رهايش کن .
- **الحذاء** : سم شتر .
- **السقاء** : مشک آب .
- **رَبُّها** : صاحبش .
- **النَّشاة** : گوسفند .

ترجمه: از زید بن خالد جهنی - رضی الله عنه - روایت است: «بادیه نشینی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم - آمد و از لقطه (گمشده) سؤال کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: به مدت یکسال آن را اعلام کن سپس ظرف و درپوش آنرا به خاطر بسپار، اگر کسی آمد و نشانه هایش را به تو گفت، آنرا به او بده، در غیر اینصورت از آن استفاده کن، (بادیه نشین) گفت: ای رسول الله! گوسفند یا بز گم شده را چه کنم؟ فرمود: یا از تواست، یا از برادرت است، یا از گرگ است، گفت شتر گم شده چی؟ چهرهٔ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تغییر کرد و فرمود: تو را با شتر چی؟ آن کفش و ظرف آب خود را به همراه دارد، خود را به آب می رساند و از درختان می خورد».

توضیح: لقطه حیوان، که آن را ضالة الحیوان نیز می گویند، اگر گوسفند است و در بیابان پیدا شده است، تحویل گرفتن و استفاده از آن در راه حلال جایز است. رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «وَهِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئْبِ» «آن از تو و یا از برادر تو و یا از آن گرگ است». یعنی یابنده باید آن را بردارد، چرا که اگر مالکی برایش پیدا نشود و یابنده آن را بر ندارد، یقیناً طعمه گرگ خواهد شد، اگر حیوان گم شده شتر است،



تحويل گرفتن و بردن آن در هیچ حال جایز نیست، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» (متفق علیه). «با آن کار داشته نباشید زیرا شتر با خود کفش و مشکیزه به همراه دارد، بر آبها وارد می شود و از برگ و شاخه درختان می خورد تا وقتی مالکش بیاید و با خود می برد». (یعنی احتمال ضایع شدن شتر بسیار کم است، اغلب درنده ها از شکار آن ناتوان اند، آب می خورد، از برگ درخت ها تغذیه می کند، ضایع نمی شود و نیازی به حفاظت ندارد). و الاغ، قاطر و اسب گم شده، شرایط شتر را دارند، اینها هوامل نام دارند، بدست گرفتن گم شده آنها مانند گم شده شتر جایز نیست.

نحوه تنظیم لقطه نامه: بدینوسیله تأیید می گردد آقای ... در تاریخ اقرار و اعتراف نموده است مبنی بر اینکه در فلان محله مبلغی یا کالائی یافته است و بلافاصله برای معرفی آن در مساجد، خیابان ها و مراکز تجاری و محل تجمع مردم، اقدام لازم را انجام داده است، و همواره به مدت بیش از یک سال بوسیله روزنامه ها، مجله ها، جرائد، صدا و سیما آن را اعلام نموده است. و بخاطر اینکه مالک آن یافت نشده است، دو انسان عادل را به عنوان گواه تعیین کرده است، هر گاه مدعی پیدا شود و اثبات ملک کند، از آن اوست و مسئولیت یابنده به پایان می رسد و با تحويل دادن آن به مالک طبق مقررات و ضوابط شرعی، کسی حق ادعا در خصوص آن علیه یابنده را ندارد.

۳ - باب ضَالَّةُ الْغَنَمِ

باب: گوسفند گم شده

۲۴۲۸ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَبَعِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّقْطَةِ فَرَعَمَ أَنَّهُ قَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً». يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ اسْتَنْفِقْ بِهَا صَاحِبَهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً، عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ - ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ». قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تَعْرِفُ أَيْضًا.



**ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ فَقَالَ « دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ،
تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا » .**

ترجمه: از سلیمان از یحیی از یزید روایت است که وی از زید بن خالد شنیده است که می گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره مال یافت شده سوال شد و گمان میکنم که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: «پوش و سربند آن را معرفی کن و سپس به مدت یک سال اعلان کن». یزید می گوید: اگر مالک آن پیدا نشد یابنده آن را به مصرف برساند و آن مال نزد وی حکم امانت را دارد.

یحیی گفته است: نمی دانم که در حدیث رسول الله (صلی الله علیه وسلم) آمده است و یا از خود چیزی گفته است.

سپس سائل گفت: درباره گوسفند یافت شده چه حکم می کنی؟. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آن را بگیر همانا آن را برای تو است با برای برادر تو است و یا نصیب گرج است. یزید گفته است: آن هم باید اعلان شود. سپس سائل گفت: درباره شتر گم شده چه حکم می کنی؟

آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: «از آن در گذر. شتر از خود پای دارد و شکم دارد و خودش را به آب می رساند و شاخه درخت می خورد تا آنکه صاحبش آن را پیدا کند».

فوائد حدیث:

۱. روش های شناسایی گمشده ها: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به مسلمانان توصیه می کند که برای یافتن صاحب یک شیء گمشده (لِقْطَةً)، آن را با علائم مشخصی مانند بسته بندی یا سایر ویژگی ها شناسایی کنند و سپس آن را برای یک سال اعلان کنند تا صاحبش بتواند آن را پیدا کند.

۲. حقوق صاحب مال گمشده: اگر بعد از یک سال صاحب مال پیدا نشد، صاحب مال می تواند از آن استفاده کند و آن را به عنوان امانت نزد خود نگه دارد، که این نشان دهنده امانت داری و رعایت حقوق دیگران است.

۳. گم شدن گوسفند و شتر: در مورد گم شدن گوسفند و شتر، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) توصیه می کند که گوسفند را بردارید، زیرا ممکن است برای صاحبش یا خود شما باشد، اما شتر را باید رها کنید تا به طور طبیعی به صاحبش برگردد، چون شتر می تواند از منابع طبیعی مانند آب و درختان استفاده کند تا خود را به صاحبش برساند.



۴. این حدیث به مسلمانان راه‌های صحیح برخورد با اموال گمشده را می‌آموزد و تأکید بر رعایت حقوق دیگران و امانت‌داری دارد.

۴ - باب إِذَا لَمْ يُوْجَدْ صَاحِبُ اللُّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

باب: اگر صاحب مال پس از يك سال پیدا نشود، مال مذکور از آن کسی است که

یافته است

۲۴۲۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُثَنَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ . فَقَالَ « اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوُكَّاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا » . قَالَ فَضَالَتْهُ الْغَنَمُ قَالَ « هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئْبِ » . قَالَ فَضَالَتْهُ الْإِبِلُ قَالَ « مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » .

ترجمه و توضیح: «زید بن خالد - رضی الله عنه - می‌گوید: مردی پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و درباره حکم چیز گمشده‌ای که پیدا می‌شود از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال کرد، (که با آن چکار کند)، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: باید ظرف این گم شده و نخ و بند آن را توصیف کنید، تا یکسال آن را در مجالس و محافل عمومی تعریف نمایید، آنگاه اگر در مدت این یکسال صاحبش پیدا شد آنرا به صاحبش بدهید، اگر در این مدت صاحبش پیدا نشد، به عنوان مال شما محسوب می‌شود و به هرنوع که می‌خواهی آن را تصرف کن، آن مرد پرسید: حکم گوسفندی که پیدا می‌شود چیست؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اگر گوسفندی را پیدا کردی و آنرا به مدت یکسال تعریف نمودی ولی صاحبش پیدا نشد، آن گوسفند مال شما است، اگر صاحبش پیدا شد مال او است، اگر آن را رها نمایی گرگ آن را می‌خورد، آن مرد پرسید: شتر گمشده که پیدا شد چه حکمی دارد؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: شما به شتر گمشده چه کار داری؟! ذخیره آب و پاهای محکمی همراه دارد، خودش از چشمه‌ها آب می‌نوشد و از درخت و علفها می‌چرد (و گرگ نمی‌تواند به او زبانی برساند و سالم باقی می‌ماند) تا اینکه صاحبش پیدا می‌شود».



۵ - باب إِذَا وَجَدَ خَشْبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

باب: پیرامون اگر کسی در دریا چوبی بیابد و یا تازیانه و مانند آن

۲۴۲۰ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرَيْرٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ - فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ ، فَإِذَا
هُوَ بِالْخَشْبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الثَّمَالَ وَالصَّحِيفَةَ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از
ماجرای مردی از بنی اسرائیل یاد کرد. وحديث را بیان نمود که: «آن مرد (که از پول به
قرض داده بود) برآمد تا شاید همان کشتی که می آمد مال او را آورده باشد، ناگاه در دریا)
چوبی دید و آنرا برای هیزم خانه خود گرفت، و چون چوب را شکست مال خود را با نامه‌ی
[که در آن جای داده شده بود] دریافت».

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: (قوله باب إِذَا وَجَدَ خَشْبَةً فِي الْبَحْرِ
أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ): یعنی این که در صورت یافتن چوبی در دریا یا سوط یا چیز مشابهی، چه
باید کرد؟ آیا آن را بردارد یا رها کند؟ و اگر آن را بردارد، آیا مالک آن شود یا باید آن را مانند
لقطة (شیء گمشده) بدانند؟ در این زمینه بین علما اختلاف نظر وجود دارد.
قوله وقال الليث الخ...: این سخن قبلاً به طور کامل در مبحث "كفالة" بیان شده و در
اینجا به صورت مختصر آورده شده است. و استنباط این عنوان از آنجاست که آنچه از
شریعت پیشین برای ما آمده، تا زمانی که در شریعت ما چیزی مخالف آن نیامده باشد، برای
ما هم قابل استفاده است، به ویژه اگر شارع آن را به عنوان ثنای بر عمل کننده آورده باشد.
بر اساس این اصول، استفاده از چوب دریا جایز است. اما در مورد سوط و مشابه آن، در این
باب اشاره‌ای به آن نشده است، که بن منیر به این مسأله اعتراض کرده است. پاسخ داده
شده که استنباط این مسأله از طریق قیاس انجام شده است و ممکن است منظور از سوط
اشاره به حدیثی باشد که در آینده در باب‌های بعدی ذکر می‌شود، یا به حدیثی اشاره داشته
باشد که ابو داوود از جابر نقل کرده است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) برای ما در مورد
چوب، سوط، طناب و مشابه آن رخصت داده که آن‌ها را برداریم و از آن‌ها استفاده کنیم. در
سند این حدیث ضعیفی وجود دارد و در مورد اینکه آیا این حدیث به صورت مرفوع (به پیامبر
نسبت داده شده) یا موقوف (از جابر) است، اختلاف وجود دارد.



اختلافات فقهی در این زمینه:

شافعی‌ها معتقدند که تفاوتی در تعریف (اعلان یافتن شیء گمشده) بین مقدار کم و زیاد وجود ندارد. در یک دیدگاه، حتی اعلام کردن لازم نیست و در نظر دیگر، باید آن را به مدت سه روز معرفی کرد، یا به مدت زمانی که صاحب آن به نظر می‌رسد از آن منصرف شده است. این‌ها فقط در مورد اشیاء کوچک با ارزش است، اما اشیاء بی‌ارزش مانند یک دانه، می‌توان آن‌ها را بدون معرفی برداشته و استفاده کرد.

حنفی‌ها معتقدند که هر چیزی که معلوم باشد صاحب آن آن را طلب نمی‌کند، مانند هسته خرما، را می‌توان بدون معرفی برداشته و استفاده کرد. در این صورت، مالکیت آن همچنان بر عهده صاحبش باقی می‌ماند.

مالکی‌ها نیز به همین صورت عمل می‌کنند، ولی در صورت داشتن ارزش و منفعت، باید آن را معرفی کرد. در مورد مدت زمان معرفی، اختلافاتی وجود دارد؛ اگر چیزی سریع فاسد شود، می‌توان آن را خورد و بر اساس نظر صحیح، بر آن ضمانتی وجود ندارد.

۶ - باب إِذَا وَجَدَ ثَمَرَةً فِي الطَّرِيقِ

باب: اگر کسی خرما یا در راه بیابد

۲۴۳۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَمَرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» . وَقَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ .

ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت شده است که گفت: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - یک دانه خرما را در راه افتاده دیدند و فرمودند: «اگر نمی‌ترسیدم که از صدقه (زکات) باشد، آن را می‌خوردم».

۲۴۳۲ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ الثَّمَرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْفِيهَا» .



ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «همانا گاه که به خانه می آیم، می بینم که خرمایی بر بستر من افتاده است، آنرا برمی دارم و می خواهم که بخورم، سپس از آن می ترسم که مال صدقه باشد، آنرا می افکنم».

توضیح باب و احادیث فوق: «باب إِذَا وَجَدَ ثَمَرَةً فِي الطَّرِيقِ»: این باب اشاره دارد به اینکه آیا شخص می تواند خرمایی را که در راه یافته است بردارد و بخورد، و همینطور این حکم در مورد چیزهای کم ارزش مشابه خرما نیز صدق می کند. این نظر مشهور و قطعی در میان اکثر علماست. رافعی نیز اشاره ای به استخراج نظری در این مورد کرده است. ابن ابی شیبیه از طریق میمون، همسر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده که او خرمایی پیدا کرد و خورد و گفت: "الله فساد را دوست ندارد"، که منظور از این جمله این است که اگر خرما را ترک می کرد و نمی خورد، فاسد می شد.

قول طلحه بن مصرف: در گفته طلحه بن مصرف، جمله "برای خوردن آن" ظاهر در جواز خوردن چیزی است که در راه ها پیدا می شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفته بود که از خوردن آن به دلیل احتیاط و ترس از اینکه ممکن است آن خرما صدقه باشد، خودداری کرده است، نه به دلیل اینکه خرما در راه افتاده باشد. این مطلب واضح است.

حدیث ابوهریره: در حدیثی از ابوهریره آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در حالی که خرما را در راه می دید، از خوردن آن خودداری کرد، زیرا احتمال داشت که آن خرما صدقه باشد. اگر چنین نگرانی وجود نداشت، پیامبر آن را می خورد و نیازی به معرفی نداشت. این نشان می دهد که در چنین مواردی چیزی که پیدا می شود، با برداشتن مالک می شود و نیازی به معرفی و جلب نظر صاحب آن نیست.

سوال در مورد لقطه: آیا باید در مورد چیزهای گمشده ای که پیدا می شود، معرفی لازم باشد؟

برخی از علما بر این باورند که باید در مورد چنین اشیائی معرفی صورت گیرد. در مورد خرمایی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در راه پیدا کرد و خورد، سوال این است که آیا آن خرما "لقطه" محسوب می شود یا نه. لقطه به اشیائی گفته می شود که از نظر ارزش و اهمیت کم ارزش هستند و ممکن است مالک آن ها پیدا نشود. برخی از علما معتقدند که این خرما



باید معرفی می‌شد، اما دلیل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برای عدم خوردن آن، نگرانی از اینکه ممکن است خرما صدقه باشد، بوده است.

بحث در مورد حفظ مال گمشده:

برخی افراد با سوالاتی مانند این مواجه شدند که چرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم خرما را در راه رها کرده است، در حالی که امام باید مال گمشده را برای حفظ آن بگیرد؟ پاسخ داده شده که ممکن است پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم خرما را رها کرده باشد تا کسی که به آن نیاز دارد آن را پیدا کند، و البته امام مسئول حفظ اموالی است که صاحب آن به آن نیاز دارد، نه اموالی که به دلیل بی‌ارزش بودن از آن عبور می‌شود.^۱

۷ - باب كَيْفَ تَعْرِفُ لُقْطَةً أَهْلَ مَكَّةَ

وَقَالَ طَاوُسُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا ». وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَلْتَقِطُ لُقْطَتَهَا إِلَّا لِمَعْرِفٍ » .

باب: مال یافته شده مردم مکه چگونه اعلان شود

طاوس از ابن عباس رضی‌الله‌عنهما روایت است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «کسی که مال یافته شده‌ی آنرا بردارد، به جز کسی که آنرا می‌شناساند؛ و خالد از عکرمه از ابن عباس روایت کرده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده است: «کسی که مال یافته شده‌ی مکه را بردارد مگر اعلان کننده‌ی آن».

۲۴۲۳ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَغْضَدُ عِضَاهُهَا ، وَلَا يَنْفِرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تَجْلُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ». فَقَالَ عَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرُ . فَقَالَ « إِلَّا الْإِذْخَرُ » .

ترجمه: از عمرو بن دینار از عکرمه، از ابن عباس رضی‌الله‌عنهما روایت است فرموده است: «درختان خاردار مکه بریده نشود و شکار آن رمانیده نشود و حلال نیست برداشتن مال یافته شده‌ی آن مگر بر اعلان کننده آن، و گیاه آن قطع نشود». عباس گفت: ای رسول الله، مگر گیاه اذخر. فرمود: «مگر اذخر».

^۱ - فتح الباری: (۵۴۴/۴).



توضیح، حدیث، در ختم باب. ان شاء الله

۲۴۳۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، فَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقَيَّدَ » . فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخَرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبَيْوتِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِلَّا الْإِذْخَرَ » . فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ » . قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

معنی کلمات:

- لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا : درختش قطع نمی شود .
- وَلَا يُخْتَلَى خِلَافُهَا : علفهای سبزش بریده نمی شود .
- وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا : گیاه خشکش قطع نمی شود .
- وَلَا تَلْتَقِطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ : مال پیدا شده اش برداشته نمی شود مگر کسی که بخواهد دنبال صاحبش بگردد .
- خَيْرِ النَّظَرَيْنِ : بهترین گزینه .
- يُودَى : خونبها می گیرد .
- الْإِذْخَرُ : نوعی گیاه خوشبو که به عنوان کاه از آن استفاده می شود .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: وقتی که الله مکه را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فتح کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به میان مردم آمد و سپاس و ستایش الله را به جای آورد، و گفت: «الله (اصحاب) فیل را از داخل شدن به مکه منع نمود، ولی رسول الله و مسلمانان را بر آن مسلط گردانید، حرمت مکه برای هیچ کسی قبل از



من حلال نشده است، و تنها یک ساعت در روز (فتح مکه) برای من حلال شد، بعد از من هم برای کس دیگری حلال نخواهد شد، بنابراین حیوانهای شکاری مکه را تعقیب نکنید، گیاه و خار آن را قطع ننمایید، حلال نیست گمشده آن برداشته شود مگر برای کسی که می خواهد آن را به صاحبش برگرداند و قصد تملک آن را ندارد، کسی که یکی از بستگانش را می کشند، در بین دو امر مختار است یا دیه و خونبها را از قاتل بگیرد، یا قاتل را قصاص نماید». عباس (عموی پیامبر - صلی الله علیه وسلم -) گفت: اجازه بده تا گیاه (اذخر) را قطع کنیم، چون به آن نیاز داریم و سقف گورها و منازل خود را به آن می پوشانیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «قطع گیاه اذخر آزاد است». یک نفر از اهل یمن به نام ابو شاه، بلند شد و گفت: ای رسول الله! این حدیث را برایم بنویسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: آن را برای ابو شاه بنویسید».

توضیح باب، و احادیث آن: «باب: چطور لقطه اهل مکه شناخته می شود»: ظاهراً این باب به اثبات لقطه در حرم اشاره دارد، به همین دلیل ترجمه به چگونگی معرفی آن محدود شده است. احتمالاً اشاره به ضعف حدیثی دارد که در آن نهی از گرفتن لقطه حاجی آمده است، یا به تأویل آن اشاره دارد که مراد نهی از گرفتن آن برای تملک است، نه برای حفظ. اما حدیث صحیح است و مسلم آن را از روایت عبد الرحمن بن عثمان التیمی روایت کرده است. در اینجا، آنچه مؤلف از حدیث های ابن عباس و ابو هریره آورده، در واقع چگونگی معرفی لقطه را بیان نمی کند و به نظر می رسد که او می خواسته بگوید که این موضوع تفاوتی ندارد.

قول طاوس از ابن عباس: طاوس از ابن عباس روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: "لقطه مکه را جز کسی که آن را می شناسد، کسی نمی تواند بردارد." این بخش از حدیث است که مؤلف در باب حج، در فصل "جایز نبودن جنگ در مکه" آن را ذکر کرده است. همچنین خالد از عکرمه نقل کرده است که در اوایل باب "ما قیل فی الصواع" ذکر شده است.

قول احمد بن سعید و دیگران: در ادامه، احمد بن سعید الرباطی در روایت های دیگری که در کتاب های مختلف آمده، به نقل از روح بن عباد و زکریا بن اسحاق آمده است. این روایات از اسماعیل و ابو نعیم هم ذکر شده است.



بحث در مورد حدیث یحیی بن موسی بلخی: در این حدیث، نکته‌ای لطیف در سند وجود دارد که تمام راویان در آن تصریح به حدیث کرده‌اند، هرچند در میان آن‌ها سه نفر از مدلسین نیز هستند. همچنین گفته شده که وقتی الله مکه را به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گشود، او در میان مردم خطبه‌ای خواند. به ظاهر این خطبه پس از فتح مکه بوده است، اما در حقیقت این خطبه قبل از فتح، پس از قتل یک مرد از قبیله خزاعه به دست یک مرد از قبیله بنی لیث، ایراد شد.

توضیح در مورد ساقطه مال: در مورد چیزی که "ساقطه" خوانده می‌شود، گفته شده که باید تنها برای شناسایی آن برداشته شود. اگر کسی بخواهد آن را پیدا کرده و سپس آن را برای خود بردارد، این غیرمجاز است.

مراد از "منشد" و "طالب": منشد به معنای کسی است که مال گمشده را طلب می‌کند و یا شناسایی می‌کند تا آن را به صاحبش برگرداند. کسانی که این مال را برای خود می‌خواهند، نمی‌توانند آن را بردارند. در لغت، "نشید" به معنای بلند کردن صداست و در اینجا منظور از "منشد"، فردی است که برای شناسایی مال گمشده تلاش می‌کند. باید توجه داشت که در برخی روایات آمده که برای یافتن صاحب مال و بازگرداندن آن، تنها کسانی که مال را می‌شناسند می‌توانند آن را بردارند.

آراء مختلف در مورد لقطه مکه:

برخی علما از جمله ابن بطلال و گروهی از مالکیه و شافعیه، معتقدند که لقطه مکه مانند دیگر کشورهاست، اما در مکه باید بیشتر بر روی شناسایی صاحب آن تأکید کرد، چرا که حجاج ممکن است به کشورهای خود بازگشته و دیگر نتوان مال را به صاحبش بازگرداند. بنابراین، در مکه باید در شناسایی لقطه بیشتر دقت شود.

نظر درباره لقطه عرفه و مدینه:

در مورد لقطه در عرفه و مدینه نیز برخی از علما، مانند الماوردی، گفته‌اند که لقطه این دو مکان مانند مکه است و باید در اینجا نیز شناسایی شود. به طور کلی، این نظر را برخی از شافعیه پذیرفته‌اند، اما این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.^۱

^۱ - فتح الباری: (۷۲/۵).



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: «وإنشَادَ الضَّلَّةِ». یعنی اگر انسان، کالایی پیدا کرد، باید اعلام کند که من، چنین چیزی یافته‌ام؛ مال کیست؟ یعنی اعلام یافته‌ها، یکی از مواردی است که پیامبر ﷺ به آن دستور داده است. «ضَلَّة» به چارپایان یا دام‌هایی می‌گویند که گم می‌شوند. علما، «ضَلَّة» را بر دو دسته دانسته‌اند:

اول: حیواناتی مانند شتر که خطرِ گرگ و دیگر درندگان کوچک، آن‌ها را تهدید نمی‌کند؛ گرفتن چنین چارپایانی، با این عذر و بهانه که ممکن است شکار گرگ شوند، ناجایز است؛ یعنی کسی نمی‌تواند ادعا کند که این شتر را در بیابان دیدم؛ لذا برای نجاتش از چنگال گرگ، او را با خود به خانه بردم. حکم پرندگانی مانند شاهین و کبوتر نیز همین‌گونه است؛ زیرا می‌توانند پرواز کنند تا شکار حیوانات شکارچی نشوند؛ و نیز حیواناتی مانند آهو که سرعت و شتاب زیادی در دویدن دارند. بنابراین جایز نیست که کسی، شتر بیابان را به گله‌ی خود ببرد یا کبوتر تیزپرواز را به سوی کبوترهای خویش بکشد؛ بلکه باید آن‌ها را از گله‌ی شتر یا دسته‌ی کبوترانش دور کند. چنان که شخصی، از پیامبر ﷺ سؤال کرد: اگر شتر گم‌شده‌ای پیدا شود، چه باید کرد؟ فرمود: «وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعى الشَّجَرَ، فَذَرُهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»؛^(۱) یعنی: «تو را با شتر، چه کار؟ (شتر که گم نمی‌شود). زیرا حیوان مقاومی است و آب و غذایش با اوست؛ هرگاه تشنه و گرسنه شود، آب و درختی پیدا می‌کند (یا از ذخیره‌ی آب و غذایش استفاده می‌نماید) تا این که صاحبش آن را بیابد».

تنها زمانی گرفتن شتر بیابان، جایز است که یابنده، نگران این باشد که دزدها این شتر را بگیرند و او را بکشند و بدین‌سان، دست صاحبش به آن نرسد. لذا ایرادی ندارد که انسان در چنین حالتی شتر را بگیرد تا صاحبش را بیابد یا اگر صاحبش را می‌شناسد، آن را به او بدهد. دوم: حیوانات گم‌شده‌ای مانند بز و گوسفند که از خطر گرگ و درندگان کوچک، در امان نیستند؛ چنین حیواناتی را باید بگیریم و صاحبانشان را پیدا کنیم؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ»؛ یعنی: «گوسفند گم‌شده، یا از آن تو و یا از آن برادر است خواهد بود یا (اگر کسی، آن را نیابد) شکار گرگ می‌شود». البته بر یابنده، واجب است که

(۱) صحیح بخاری، ش: (۹۱، ۲۴۷۲، ۲۴۳۰، ۲۴۳۸)، و مسلم، ش: ۱۷۲۲ به نقل از زید بن خالد جهنی.



صاحبش را پیدا کند. یابنده، باید یک سال برای یافتن صاحبش اعلام و صبر نماید و اگر صاحبش پیدا نشد، به یابنده تعلق می‌گیرد.

«إِنْشَادِ الضَّالَّةِ»، دو معنا دارد:

یکی، همین که ذکر کردیم، و واجب است.

و دوم، ممنوع و ناجایز می‌باشد؛ بدین‌سان که کسی در مسجد اعلام کند که من، چنین چیزی گم کرده‌ام؛ چه کسی، آن را یافته است؟ اعلام کردن اشیاء مفقودی و گم‌شده در مسجد، جایز نیست؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «إِذَا سَمِعَ أَحَدًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا»^(۱) یعنی: «هرگاه شنیدید که شخصی، در مسجد برای یافتن گم‌شده‌اش اعلام می‌کند، به او بگویید: الله، آن را به تو برنگرداند؛ زیرا مساجد برای این، بنا نشده است».

شخصی در مسجد برمی‌خیزد و می‌گوید: ای مردم، چه کسی گوسفند مرا دیده است؟ چه کسی، کیفِ مرا دیده است؟ اعلام اشیاء مفقودی یا گم‌شده در مسجد، حرام است و مساجد برای اعلام اشیاء گم‌شده، بنا نشده است؛ از این‌رو باید برای چنین شخصی بددعایی کنیم و بگوییم که الله، گم‌شده‌ات را به تو برنگرداند. همان‌طور که اگر کسی را دیدیم که در مسجد خرید و فروش می‌کند، باید بگوییم: الله، تجارتِ تو را بی‌فایده بگرداند.

این‌ها، رهنمودها و دستورهای پیامبر ﷺ است؛ هر دستوری که پیامبر ﷺ داده، خیر است و هر کاری که از آن منع فرموده، شر می‌باشد و هیچ خیری در کارهای ممنوع نیست؛ از این‌رو قاعده و ضابطه‌ای شرعی‌ست که باید از میان بد و بدتر، بد را انتخاب کرد و اگر کاری یا چیزی، هم سودمند بود و هم مضر و زیان‌بار، نگاه می‌کنیم که آیا سودش بیش‌تر است یا ضررش؟ روشن است که اگر زیانش بیش‌تر بود، از آن دوری می‌نماییم و اگر سودش بیش‌تر بود، آن را انجام می‌دهیم؛ و چنان‌چه سود و زیانش یک‌سان بود، باز هم از آن دوری می‌کنیم؛ زیرا دفع ضرر بر جلب منفعت، مقدّم است.^۲

(۱) صحیح بخاری، ش: ۵۶۸ به نقل از ابوه‌ریره ؓ

۲- شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۲).



فوائد حدیث:

۱. حرمت ویژه مکّه: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تأکید می کند که مکّه برای مسلمانان جایگاه ویژه ای دارد و قبل از او کسی حق تصرف در آن را نداشت. همچنین، پس از او نیز هیچ کس نمی تواند به همان صورت در مکّه تصرف کند، مگر اینکه با رعایت قوانین خاص آن.
۲. حرمت شکار و گیاهان مکّه: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمان داده است که در مکّه، شکار نباید آزار داده شود، همچنین درختان و گیاهان آن نباید آسیب ببینند. این نکته نشان دهنده حرمت ویژه مکّه و احترام به منابع طبیعی آن است.
۳. قانون ساقطه مال در مکّه: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است که ساقطه (مال گمشده) در مکّه فقط باید به کسی که آن را شناسایی کرده است بازگردانده شود. این به معنای تأکید بر بازگرداندن اموال گمشده به صاحبان واقعی آنهاست و منع از تملک آنها به طور غیرقانونی می باشد.
۴. حق انتخاب در قصاص یا فدیّه: در صورتی که کسی در مکّه کشته شود، خانواده اش دو گزینه دارند: می توانند قصاص کنند یا اینکه فدیّه بگیرند. این گزینه ها نشان دهنده انعطاف پذیری در قانون گذاری اسلام است که حق انتخاب به خانواده قربانی داده می شود.
۵. استثنا برای اذخر (گیاه خاص): در این حدیث به استثنای اذخر (نوعی گیاه) اشاره شده که در مکّه می توان از آن استفاده کرد، به ویژه برای ساخت قبرها و خانه ها. این نشان دهنده تطبیق قوانین اسلامی با شرایط خاص مکّه است.
۶. تخصیص نامه به ابو شاه: هنگامی که ابو شاه از یمن درخواست نوشتن نامه ای از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می کند، پیامبر دستور می دهد که برای او نامه بنویسند. این نشان دهنده اهمیت پذیرش درخواست های مشروع و رعایت حقوق افراد است.
۷. احترام به خواسته های مسلمانان: اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به نوشتن نامه برای ابو شاه نشان دهنده احترام به خواسته های مسلمانان و حمایت از حقوق آنهاست، حتی اگر درخواست های آنان به نظر ساده یا جزئی برسد.



۸. این حدیث به مجموعه‌ای از اصول اخلاقی و فقهی پرداخته است که به احترام به مکّه و حریم آن، رعایت حقوق دیگران، انعطاف‌پذیری در مسائل اجتماعی و قانونی، و اهمیت شناسایی و بازگرداندن اموال گمشده اشاره دارد.

۹. **حکم نوشتن حدیث:** اصل در آن بر جواز است، زیرا نوشتن وسیله است و پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمرو اجازه داد تا آنچه را که از او می شنود بنویسد. (امام احمد با اسناد حسن آنرا روایت کرده است).^۱

البته هرگاه ایشان از نوشتن اقوال خود به سبب منعی شرعی خوف داشت، از نوشتن منع نمود، چنانکه نهی از کتابت را در این فرموده ی ایشان می یابیم: «لا تکتبوا عني شيئاً غير القرآن، فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحّه» (مسلم و احمد و لفظ متعلق به اوست).^۲

یعنی: چیزی بجز قرآن از من ننویسید، پس هرکس چیزی جز قرآن از من نوشت باید آن نوشته را پاک نماید و از بین ببرد.

و هرگاه کتابت حدیث، حفظ سنت و ابلاغ شریعت را در پی داشت، نوشتن آن واجب می شود، و نوشتن سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مردم - که آنها را به سوی الله دعوت و شریعت را بدانها ابلاغ می نمود- بر این امر حمل می شود، چنانکه در صحیحین از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در

۱- روایت احمد (۲/۲۱۵/۷۰۱۸) و ابن خزیمه در «صحیح خود» (۴/۲۶/۲۲۸۰) کتاب زکات، و شیخ البانی آنرا حسن دانسته است. امام احمد و غیر او از حدیث عبدالله بن عمرو العاص روایت کرده اند که او گفت: «كنت أكتب كل شيء أسمع من رسول الله أريد حفظه فنهتني قریش عن ذلك وقالوا: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا قال: فأمسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي: أكتب فوالذي نفس بيده ما خرج مني إلا الحق».

یعنی: من هر آنچه را که از رسول الله صلی الله علیه و سلم می شنیدم، می نوشتم، و می خواستم آنها را حفظ کنم، ولی قریش مرا از این کار منع کردند و گفتند: رسول الله نیز بشری است که (مثل ما گاهاً) در حالت خشم و خوشحالی سخن می گوید، بعد گفت: من نیز از

نوشتن پرهیز کردم، سپس این موضوع را به رسول ال صلی الله علیه و سلم بازگو کردم و ایشان فرمود: «بنویس، سوگند به آنکسی که نفس من در دست اوست، هیچ چیزی بجز حق از زبان من خارج نشده است».

۲- روایت مسلم (۳۰۰۴) کتاب زهد و رقائق، و احمد (۳/۱۲/۱۱۱۰۰).



سال فتح مکه برای مردم خطبه خواند و در آن هنگام مردی از اهل یمن که به وی «أبو شاه» می گفتند بلند شد و گفت: ای رسول الله برایم بنویسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اكتبوا لأبي شاه»^۱ برای ابو شاه بنویسید؛ یعنی خطبه ای که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنید.^۲

صفت کتابت:

لازمست که بر نوشتن حدیث عنایت و دقت شود، زیرا یکی از دو وسیله ی نقل حدیث نوشتن است، و لذا دقت در آن همانند نقل حدیث از طریق لفظ واجب می شود.

برای نوشتن احادیث دو صفت وجود دارد: واجب و مستحسن: صفت واجب آنست که؛ حدیث با خط واضح بیان شود طوری که در آن اشکال و ابهامی نباشد.

و مستحسن آنست که مراعات موارد زیر شود:

۱- هرگاه اسم الله ذکر شد، نوشته شود: (الله) تعالی، یا عزّ وجل، یا سبحانه و یا غیر آنها که جزو کلمات ثناء هستند طوری که صریح و بدون رمز باشد. و هرگاه اسم پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر شد، صریح و بدون رمز نوشته شود: صلی الله علیه وسلم، یا علیه الصلاة والسلام،^۳ حافظ عراقی رحمه الله در «شرح ألفیه» که در باره ی مصطلح الحدیث است می گوید: «کوتاه کردن صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم با یک یا دو حرف یا همانند آن مکروه است، و همچنین گوید: حذف یکی از عبارات

^۱- روایت بخاری (۱۱۲) کتاب علم، ۳۹- باب کتابت علم. و مسلم (۱۳۵۵) کتاب حج.

^۲- در صفحات بعد، در مورد کتابت و تدوین حدیث بصورت مفصل توضیح داده خواهد شد.

^۳- بدون رمز، یعنی آنکه عبارات «عز وجل»، «جل جلاله» و یا «صلی الله علیه وسلم» و «علیه الصلاة والسلام» و دیگر عبارات بصورت اختصار نوشته نشوند، مثلاً (جل) که رمزی است برای (جل جلاله)، یا (ص) و (ع) رمزی هستند برای (صلی الله علیه وسلم) و (علیه السلام) جایز نیست و برآستی که این طرز نوشتن نوعی جفاست! گاهی بعضی از نویسندگان دهها سطر و بلکه صفحه می نویسند ولی در نوشتن صلوات کامل که چند کلمه بیش نیست، عاجز عمل می کنند و فقط به رمز (ص) اکتفا می کنند!



صلاة یا تسلیم و اکتفا به یکی از آن دو برای صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم مکروه است.^۱ [یعنی نباید بجای «علیه الصلاة والسلام» فقط به «علیه السلام» یا «علیه الصلاة» اکتفا شود.]

و هرگاه اسم یکی از صحابه ذکر شد، نوشته شود: رضی الله عنه، و نباید یکی از صحابه با ثناء یا دعای معینی خاص شود بگونه ای که آن اصطلاح بعنوان شعاری فقط برای آن صحابه قرار داده شود؛ چنانچه هرگاه اسم او ذکر شد آن اصطلاح را فقط در حق او بکار برد، چنانکه روافض انجام می دهند و هرگاه اسم علی بن ابی طالب ذکر شد گویند: (علی) علیه السلام یا کرم الله وجهه (اما در حق بقیه ی اصحاب چنین دعایی را بکار نمی برند)، امام ابن کثیر رحمه الله گوید: «اگر بکار بردن این اصطلاحات برای علی رضی الله عنه از باب تکریم و تعظیم باشد، پس در اینصورت شیخان یعنی ابوبکر و عمر، و امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنهم نسبت به او اولی تر هستند».^{۲ و ۳}

پس اگر هنگام ذکر اسم علی رضی الله عنه، عبارت علیه الصلاة والسلام بکار برده شود درحالیکه برای غیر او بکار نرود، در اینصورت استعمال این دعا برای علی رضی الله عنه (نیز) ممنوع است، اللخصوص هرگاه این دعا بعنوان شعاری برای علی رضی الله عنه قرار داده شود، که ترک آن در این هنگام لازم خواهد بود چنانکه ابن قیم رحمه الله در «جلاء الأفهام» بدان اشاره کرده است.^۴

۱- «شرح ألفیة» حافظ عراقی (ص ۲۳۷-۲۳۹).

۲- تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۱۷-۵۱۸ الفکر).

۳- همانطور که سابقاً در تعلیقات این کتاب آمد؛ افضل و برتر خلفای راشدین ابتدا ابوبکر صدیق، بعد عمر فاروق به اجماع مسلمین، و سپس بنا به قول جمهور؛ عثمان ذو النورین و ابو السبطین علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین است. بر این اساس علی رضی الله عنه بر طبق رأی جمهور علمای اسلام در رتبه ی چهارم است.

۴- «جلاء الأفهام» (۶۷-۴۶۷ - العروبة).



و هرگاه اسم یکی از تابعین و مابعد آنها ذکر شد که مستحق دعا بودند، نوشته شود: **رحمه الله**.^۱

۱- استعمال (علیه الصلاة والسلام یا صلی الله علیه وسلم) برای دیگر انبیا نیز صحیح است و حتی برخی علما آنرا برای غیر پیامبران نیز جایز می دانند، البته تحت شرایطی که توضیح داده خواهد شد.

در جواز استعمال لفظ «علیه السلام» برای غیر پیامبران بین علما اختلاف نظر وجود دارد، همچنین در دعای صلاة (صلی الله علیه) بر شخص معینی اختلاف وجود دارد؛ ابن قیم رحمه الله در این مورد در کتاب خود به نام «جلاء الأفهام فی فضل الصلاة علی محمد خیر الأنام صلی الله علیه وسلم» مفصلاً توضیح داده است؛ و نقل کرده که ابن عباس و طاووس و عمر بن عبد العزیز و أبو حنیفه و مالک و سفیان بن عیینه و سفیان ثوری و اصحاب شافعی آنرا مکروه می دانند (یعنی استعمال «علیه السلام» یا «صلی الله علیه» را برای غیر پیامبران مکروه می دانند)، ولی از قاضی ابی یعلی نقل می کند که حسن بصری و خصیف و مجاهد و مقاتل بن سلیمان و مقاتل بن حیان و بیشتر اهل تفسیر آنرا جایز می دانند. و باز (ابن قیم) می گوید: امام احمد و اسحاق بن راهویه و ابی ثور و محمد بن جریر طبری نیز بر این رأی هستند. (یعنی استعمال «علیه السلام» یا «صلی الله علیه» را برای غیر پیامبران جایز می دانند).

سپس ابن قیم رحمه الله برای مخالفین این طرز دعا (علیه السلام یا صلی الله علیه) ده دلیل، و برای موافقان چهارده دلیل ذکر می کند، و سپس در ادامه چنین می گوید:

«فصل الخطاب در این مسئله آنست که دعای صلاة بر غیر از پیامبر (دو حالت دارد): (حالت اول): یا این دعا بر آل و همسران و اولاد پیامبر و یا حتی غیر آنهاست، که در اینصورت دعای صلاة بر آنها همراه با پیامبر مشروع است و البته صلوات بر پیامبر به تنهایی و بدون داخل نمودن آل و اصحاب نیز جایز است.

حالت دوم: اگر بر ملائکه یا اهل طاعت و تقوا به صورت عموم باشد و کسانی که در بین آنها پیامبران و غیر آنها نیز وجود دارد، باز این دعا جایز است. مثلاً گفته می شود: «اللهم صل علی ملائکتک المقربین و اهل طاعتک أجمعین»

اما اگر استعمال این دعا بر شخص یا طایفه ی معینی باشد، بگونه ایکه آن دعا به عنوان شعاری (فقط) برای آنها قرار داده شود مکروه است، هرچند که عده ای آنرا حرام می دانند علی الخصوص هنگامی که این دعا به عنوان شعاری برای شخص معینی قرار داده شود درحالیکه برای افرادی که هم شأن آن شخص و یا حتی افضلتر از وی هستند استعمال نشود چنانکه روافض آنرا برای علی رضی الله عنه بکار می برند (یعنی می گویند: علی علیه السلام) و هرگاه اسم علی را ذکر می کنند می گویند: علیه الصلاة والسلام، در حالیکه این دعا را برای کسی که از علی رضی الله عنه افضلتر است بکار نمی برند، و در اینحالت استعمال چنین دعایی ممنوع است... ولی اگر این دعا (دعای صلاة) بگونه ای استعمال شود که به عنوان شعار (مخصوص فرد معینی) قرار نگیرد، (پس استعمال آن) ایرادی ندارد؛ مثلاً صلاة بر کسی که زکات می دهد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم بر زن و شوهری صلاة فرستاد، و چنانکه از علی رضی الله عنه روایت است که بر عمر صلاة فرستاد (علی رضی الله عنه به عمر گفت: صلی الله علیک). و بدین صورت بین اختلاف وارد در این مسئله اتفاق حاصل و رأی صواب واضح می شود. «جلاء الأفهام» ص 465-482.

و شیخ ابن عثیمین رحمه الله می گوید: «صلوات بر غیر پیامبران، چنانکه بر پیروان آنها باشد، با نص و اجماع جایز است (مثلاً گفته شود: صلی الله علیه وسلم و علی آله و صحبه وسلم) اما در صلوات بر غیر پیامبران برای شخص معینی، بین اهل علم اختلاف است که آیا جایز است یا خیر؟ صحیح آنست که (برای شخص معین نیز) جایز است، مثلاً به شخص مؤمنی گفته شود: «صلی الله علیه»، زیرا الله تبارک و تعالی به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» (توبه 130) (از اموال آنها صدقه ای (بعنوان زکات) بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و (به هنگام گرفتن زکات)، بر آنها دعا کن)، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم بر کسی که زکات مالش را می آورد دعای (صلاة) می کرد و هنگامی که (طایفه ی ابی اوفی) زکات هایشان را آوردند فرمود: «اللهم صلی علی آل ابی اوفی» متفق علیه. مگر اینکه این شعار (صلوات) برای شخص معینی قرار داده شود که هرگاه نام کسی برده شود، گفته شود: صلی الله علیه (که در آنصورت جایز نیست)، زیرا این امر جز برای انبیا جایز نیست، مثلاً هر وقت که نام ابوبکر را شنیدیم بگوییم: صلی الله علیه، یا هر وقت که نام عمر را شنیدیم بگوییم: صلی الله علیه، یا هر وقت که نام



2- نص و متن حدیث را بوسیله ی علامتهایی مشخص کند؛ مثلاً آنرا در بین دو کمان () یا کروشه [] یا دو دایره * * و یا همانند آنها قرار دهد، زیرا ممکن است با غیر آن آمیخته و مشتبه گردد.

3- در هنگام تصحیح خطا باید مراعات قواعد زیر شود:

- متن ساقط شده (از حدیث) به یکی از دو طرف ملحق می شود؛ یا بالا یا زیر، و باید به مکان آن اشاره شود بگونه ایکه آنرا معین کند.

- بر قسمت زائد و اضافی متن از اول کلمه تا آخر آن خطی کشیده شود، البته با یک خط؛ تا مبدا قسمتی که بر آن خط کشیده شده محو شود و بر خواننده مخفی بماند، و اگر قسمت زائد زیاد بود، قبل از اولین کلمه از آن (لا) و بعد از آخرین کلمه از آن (إلی) نوشته می شود که البته باید کمی بالاتر از سطح سطر قرار گیرند.

عثمان را شنیدیم بگوئیم: صلی الله علیه ، یا هر وقت که نام علی را شنیدیم بگوئیم: صلی الله علیه ، (و این جایز نیست) یعنی این دعا (صلی الله علیه) جایز نیست که به عنوان شعار برای شخص معینی استفاده شود. «فتاوی نور علی الدرب».

اما آنچه که مشهور است، اینست که:

- بنا به امر قرآن بر پیامبر صلاوة و سلام فرستاد (یعنی: صلی الله علیه وسلم)، چنانکه می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (احزاب 56).

یعنی: الله و فرشتگانش بر پیامبر صلاوة می فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او صلاوة فرستید و سلام گوید و کاملاً تسلیم (فرمان او) باشید.

- و به تبعیت از پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام ذکر نام دیگر انبیاء از (علیه السلام) استفاده شود، هر چند جایز است که از (صلی الله علیه وسلم) نیز برای دیگر پیامبران استفاده شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام.. الحديث» روایت بخاری. یعنی: محبوبترین نماز نزد الله، نماز داود علیه السلام است... و نیز در مورد کعبه فرمودند: «لبنیته علی أساس إبراهیم علیه السلام». روایت بخاری. یعنی: تا کعبه را بر اساس (بنای) ابراهیم علیه السلام بنا کنیم.

مشاهده می شود پیامبر صلی الله علیه وسلم در هنگام ذکر نام داود و ابراهیم از شعار علیه السلام استفاده کردند و این رهنمودی برای دیگر مسلمانان است تا هنگام ذکر پیامبران از شعار «علیه السلام» استفاده شود.

- و بهتر است که بموجب آیات قرآن کریم، هنگام ذکر نام صحابه یا اهل بیتی که صحابی هم است از اصطلاح (رضی الله عنه) استفاده کرد، چنانکه الله تعالی در شأن اصحاب رضی الله عنهم می فرماید: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» (توبه 100). یعنی: الله از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند.

- و به هنگام شنیدن نام علما از اهل بیت و دیگران یا سایر مومنان «رحم الله» اگر فوت کرده باشند و «حفظه الله» اگر در قید حیات باشند، استفاده شود. و در هیچیک از آنها اختصار به رمز جایز نیست. والله تعالی اعلم



و اگر قسمت زائد، کلمه ای تکرار شده باشد، بر آخرین کلمه ی تکرار خط کشیده شود، مگر اینکه دارای اضافه ای بعد از خود باشد که در اینصورت بر کلمه ی اولی خط کشیده می شود، مثلاً کلمه ی «عبد» که در «عبد الله» یا «امری» در «امری مؤمن» تکرار می شود، در این حالت فقط بر اولی خط کشیده می شود.^۱

۴- نباید دو کلمه ای که جدا شدن آنها از هم ایجاد توهمی فاسد می کند در دو سطر پشت سر هم، از هم جدا شوند، مثلاً این قول علی رضی الله عنه: «بشر قاتل ابن صفیه (یعنی: الزبیر بن العوام) بالنار»، نبایستی عبارت «بشر قاتل» در یک سطر باشد و «ابن صفیه بالنار» در سطر دیگری باشد.^۲

۵- از رمز اجتناب شود مگر در آنچه که بین محدثین مشهور است^۳ از جمله:

- (ثنا) یا (نا) و (دثنا) که رمزی هستند بجای «حدثنا» و خوانده می شود: حدثنا.

- (أنا) یا (أرنا) یا (أبنا) که رمزی هستند بجای «أخبرنا» و خوانده می شود: أخبرنا.^۴

- (ق) که رمزی برای «قال» است، و خوانده می شود: قال، البته بیشتر چنین است که قال حذف می گردد بدون اینکه رمزی جایگزین آن شود ولی هنگام قرائت بدان نطق می شود.

^۱- مثلاً: عبدعبدالله یا امرئ امرئ مؤمن، و بنا به قول مؤلف باید بر عبد و امرئ اولی خطی کشیده شود تا معنای آن تغییر نکند: حیدعبدالله و امرئ امرئ مؤمن - ولی اگر بصورت: امرئ مؤمن مؤمن باشد در آنصورت بر آخرین کلمه ی تکرار خط کشیده می شود، یعنی: امرئ مؤمن مؤمن.

^۲- یعنی نباید عبارت (بشر قاتل) در انتهای یک سطر و عبارت (ابن صفیه بالنار) در ابتدای سطر بعد از آن قرار بگیرد.

^۳- البته بسیاری از متأخرین جهت اختصار از رموز استفاده می کنند، اما آنها معمولاً رموزی را که در کتب خویش بکار می برند به مخاطبان خود متذکر می شوند، لذا در اینصورت محذور از آنها دفع می گردد. (مؤلف).

^۴- در صحیحین اشاره به «حدثنا» با عبارت «ثنا»، و «أخبرنا» با عبارت «أنا» مختصر شده اند.



مثال: این قول بخاری: حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، قال یزید: حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران، قال: قلت: يا رسول الله فيم يعمل العاملون؟ قال: «كل میسر لما خلق له»^۱.

در اینجا (قال) بین روایان حذف شده است، اما هنگام قرائت بدان نطق می شود، یعنی در این مثال چنین خوانده می شود: قال البخاری: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: قال یزید: حدثني مطرف... تا آخر حدیث.^۲

• (ح) رمزی است که هرگاه حدیث بیش از یک سند داشته باشد جهت تغییر و انتقال به سند دیگر از آن استفاده می شود، حال این تحول در انتهای سند صورت گیرد یا در اثنای آن، و هنگام قرائت بصورت (حا) نطق می شود.^۳

مثالی برای تغییر اسناد در انتهای سند:

قول بخاری: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح) وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده، والناس أجمعين»^۴.

ترجمه: ایمان هیچکدام از شما کامل نیست تا اینکه مرا از والدین، فرزندان و تمام مردم بیشتر دوست داشته باشید.

^۱- ترجمه: عمران بن حصین گفت: گفتم: ای رسول الله چه نیازی به انجام عمل توسط مردم است؟ فرمود: هر کس برای رسیدن به آنچه که تقدیر برایش نوشته، راه آسان دارد. (روایت بخاری (۷۵۵۱) کتاب التوحید، ۵۴- باب قول الله تعالی (ولقد یسرنا القرآن للذکر) (القم: ۱۷). و مسلم (۲۶۴۹) کتاب القدر، ۱- باب کیفیت خلقت آدم).

^۲- گاهی نیز عادت چنین است که در اواخر سند برای رعایت اختصار کلمه ی (الله) حذف می شود. مثلاً نوشته می شود: «عن أبي هريرة قال»، ولی قاری باید در هنگام خواندن سند به آن نطق کند و بگوید: «عن أبي هريرة أنه قال».

^۳- در صحیح مسلم حرف حاء (ح) زیاد است که بوسیله ی آن انتقال از اسنادی به اسناد دیگر اشاره می شود. (علوم الحدیث، ص ۱۸۲). و (ح) اختصار (تحول) است.

^۴- روایت بخاری (۱۵) کتاب الإیمان، ۸- باب حُب الرسول صلی الله علیه وسلم من الإیمان. و مسلم (۴۴) کتاب الإیمان، ۱۶- باب وجوب محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیشتر از والدین و اولاد و مردم.



و مثال برای تغییر اسناد در اثنای سند:

قول امام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن ربح: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «ألا كلکم راعٍ، وکلکم مسؤول عن رعيته، فالأمر الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راعٍ على مال سيده، وهو مسؤول عنه، ألا فكلکم راعٍ، وکلکم مسؤول عن رعيته»^۱.

ترجمه: «آگاه باشید که همه ی شما مانند شبان نگهبان هستید و همه ی شما در مقابل افراد تحت فرمان خویش مسئول هستید؛ امیر کسی است که نگهبان مردم است و مسؤول ایشان است، و مرد سرپرست خانواده ی خویش است و در برابر آنها مسئول است، و زن نگهبان خانه ی شوهر و فرزندان است و او در برابر آنها مسئول است، و عبد نگهبان مال آقای خود است و او در برابر آقای خود مسئول است، پس آگاه باشید همگی شما نگهبان و در برابر رعیت خود مسئول و پاسخگو هستید».

۸ - باب لَا تَحْتَلِبُ مَاشِيَةً أَحَدٍ بغيرِ إذنٍ

باب: هیچ حیوانی بدون اجازه صاحب آن دوشیده نشود

۲۴۳۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَمْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرِيئُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ ، فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ . »

^۱- روایت مسلم (۱۸۲۹) کتاب الإمامة، ۵- باب فضیلت امام عادل و عقوبت امام جائر و تشویق بر نیکوکاری با رعیت و نهی از اعمال مشقت بر آنها، وبخاری (۲۵۵۴) کتاب العتق، ۱۷- باب کراهیه التناول علی الرقیق.



ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: نباید هیچ کس شیر از پستان حیوانی بدون اجازه صاحب آن بدوشد، مگر کسی از شما دوست دارد که مخزن آبش را بشکنند و آب آن خالی شود؟! پستان حیوانهای شما مخزن رزق و طعام شما است، بنابراین نباید کسی حیوان کس دیگری را بدون اجازه او بدوشد».

توضیح: جمهور علما گفته اند برای کسی جایز نیست که حیوان دیگری را بدوشد مگر با اجازه آنان. اگر کسی در گرسنگی و تنگنا گیرکرد و ناچار بود بدوشیدن شیر حیوان دیگری و مالک و صاحب حیوان حاضر نبود، او می تواند شیر را بدوشد و بنوشد و بهای آن را بمالی حیوان بپردازد. و خوراکیهای دیگر و میوه درختان نیز همین حکم را دارد، چون اضطرار و ضرورت حق دیگران را باطل نمی کند.

امام شافعی می گوید در صورت اضطرار اگر کسی حیوان دیگری را دوشید و نوشید، ضامن نیست چون اضطرار موجب سقوط مسئولیت می شود، زیرا شارع اجازه داده است و اجازه و ضمانت با هم جمع نمی شوند، یعنی نمی شود که شارع به مضطر اجازه بدهد و ضامن هم باشد.

۹ - باب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

باب: اگر صاحب مال یافته شده پس از يك سال بیايد، مال وی مسترد گردد، زیرا نزد وی امانت بوده است.

۲۴۳۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُثَنَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ « عَرَفَهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِصَّاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْقِ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَتِ الْغَنَمُ قَالَ « خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَضَالَتِ الْإِبِلُ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ - أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ « مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا حِدَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » .



ترجمه: زید بن خالد - رضی الله عنه - روایت می کند که: مردی از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - دربارهٔ چیز گم شده ای که پیدا شده است سؤال نمود. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «برخی از مشخصات آن (مانند نوع ظرف یا چیزی که دور آن بسته شده است) را تا یک سال، برای مردم اعلام کن. اگر صاحبش پیدا نشد، از آن استفاده کن. و اگر صاحبش پیدا شد آنرا به او برگردان». سائل پرسید: اگر شتر گم شده ای پیدا شود، چه باید کرد؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - (از شنیدن آن) به اندازه ای خشمگین شد که رخسار مبارکش سرخ گشت و فرمود: «تو با شتر چه کار داری؟ (یعنی شتر گم نمی شود) زیرا شتر با ذخیره آب و مقاوتمی که دارد، هرگاه گرسنه شود، پای درختی می رود و تغذیه می کند و هرگاه تشنه شود، آب پیدا می کند تا زمانیکه صاحبش پیدا شود». سائل پرسید: اگر گوسفندی پیدا شود، چه باید کرد؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آن گوسفند یا از آن تو و یا از آن برادرت خواهد بود. و اگر نگهداری نکنی، از آن گرگ خواهد شد».

فوائد حدیث:

(۱) سبب غضب پیامبر صلی الله علیه وسلم آن بود که آن شخص شتر گمشده را به مال گمشده قیاس نمود، و فکر کرد همانطوری که می توان مال گمشده را برداشت، شتر گمشده را نیز می توان گرفت و با خود برد، ولی این قیاس غلط است، زیرا مال گمشده اگر برداشته نشود، تلف گردیده و از بین می رود، ولی شتر گمشده در دست آب و علف برایش میسر بوده و اگر کسی او را نگیرد، امروز و یا فردا صاحبش آمده و او را بدست می آورد.

(۲) و بعضی از علماء گفته اند که اگر خوف این وجود داشت که شتر بدست اشخاصی خائنی بیفتد، و او را برای خود برده و به صاحبش ندهند، روا است که شتر را مانند هر مال گمشده دیگری برده و از آن محافظت به عمل آورد، چنانچه که عثمان در زمان خلافت خود امر کرد که شتر گمشده را بگیرند، و بعد از معرفت حاصل کردن به آن، آن را بفرشند، و سپس اگر صاحبش آمد، قیمتش را برایش بدهند.

(۳) پیامبر صلی الله علیه وسلم از این جهت برای آن شخص گفتند که: «از نخبند و ظرف و کیسه آن برای خود معرفت کامل حاصل کن»، تا مال یافت شده با مال کسی که آن را یافته است، خلط نشود، و یا اینکه اگر این مال از حالت اصلی اش تغییر می خورد، و



صاحبش بعد از این می‌آید، و نشانی آن را می‌گوید، بیادش باشد که مالش چه مواصفاتی داشته است، تا به این طریق بتواند مال را به صاحبش پس بدهد.

۴) کسی که مالی را می‌یابد، باید آن را یک سال سراغ بدهد، و این سراغ دادن باید در احتمال رفت و آمد صاحب آن مال، در آنجا بیشتر باشد، و باید در هفته اول همه روز صبح و شام از آن مال سراغ بدهد، و در هفته دوم روزانه یکبار، و در هفته سوم تا هفته هفتم هر هفته یکبار، و بعد از آن در هر ماهی یکبار، تا آنکه یک سال کامل شود.

۵) اگر بعد از یک سال صاحبش پیدا نشد، شخص یابنده می‌تواند از مال یافت شده استفاده نماید، و اگر بعد از استفاده کردن از آن مال، صاحبش پیدا شد، یابنده باید بدل و یا قیمت آن را برای صاحبش پس بدهد، و علماء گفته‌اند که از باب احتیاط بهتر است که اگر یابنده فقیر نباشد، مال یافت شده را برای فقراء بدهد و خودش از آن استفاده نکند، و در این صورت هم اگر صاحب مال پیدا شد، یابنده باید بدل و یا قیمت آن را برای صاحبش بپردازد.

۶) پیامبر صلی الله علیه وسلم از این جهت بین شتر و گوسفند گم شده فرق گذاشتند که: گوسفند - برخلاف شتر - در مقابل حیوانات درنده ضعیف بوده و از خود دفاع کرده نمی‌تواند، بنابراین اگر گم شود، و کسی که او را می‌یابد، با خود نبرد، گرگ و یا درنده دیگری او را خواهد خورد، ولی اگر شخص یابنده او را ببرد، در صورتی که صاحبش پیدا شود، مالش را برایش مسترد می‌دارد، و اگر پیدا نشود، به تفصیلی که قبلاً گذشت، به شخص یابنده و یا فقراء تعلق می‌گیرد.

۱۰ - **بَابُ هَلْ يَأْخُذُ اللَّقْطَةُ ، وَلَا يَدْعُهَا تَضِيعٌ ، حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ**
باب: آیا کسی مال یافته شده را بگیرد و نگذارد که ضایع گردد تا این که کسی که مستحق نیست آنرا نگیرد

۲۴۲۷ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا . فَقَالَ لِي الْقَهْ . قُلْتُ لَا ، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ . فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « عَرَفَهَا حَوْلًا » . فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ



أَتَيْتُ ، فَقَالَ «عَرَفَهَا حَوْلًا» . فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ «عَرَفَهَا حَوْلًا» . فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ «اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوَكَّاءَهَا وَوَعَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَلَا اسْتَمْتَعَ بِهَا» . حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهِذَا قَالَ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ لَا أَذْرى أَثْلَاثًا أَحْوَالَ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا .

ترجمه: از شعبه از سلمه بن کهیل روایت است که سوید بن غفله گفت: در یکی از غزوات که با سلمان بن ربیعہ و زید بن صوحان بودم تازیانه ای یافتم. یکی از آنان به من گفت که تازیانه را بیفکن.

گفتم: نمی افکنم، و اگر صاحبش را یافتم به او میدهم، ورنه از آن استفاده میکنم. چون از غزوه برگشتیم حج کردیم و بر مدینه گذر کردم. در آنجا مسأله را از ابی بن کعب رضی الله عنه سؤال کردم. وی گفت: من در روزگار پیامبر (صلی الله علیه وسلم) همیانی یافتم که در آن صد دینار بود. آن را نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آوردم آن حضرت فرمود: «به مدت یک سال آن را اعلان کن». به مدت یک سال اعلان کردم، سپس نزد آن حضرت آمدم. فرمود: به مدت یک سال آن را اعلان کن. به مدت یک سال اعلان کردم. سپس نزد آن حضرت آمدم، فرمود: به مدت یک سال اعلان کن. به مدت یک سال اعلان کردم. سپس بار چهارم نزد آن حضرت آمدم، فرمود: شمار آن و پوش آن و سربند آن را اعلان کن، اگر صاحبش آمد به او بده ورنه از آن بهره بگیر.

امام بخاری می گوید: روایت است از عدان، از پدر وی، از شعبه که سلمه حدیث را روایت کرده و افزوده است:

سپس سوید را در مکه ملاقات کردم، وی گفت: نمی دانم که ابی بن کعب (اعلان مال یافته شده را) سه سال گفته است یا یک سال.

توضیح: «باب هَلْ يَأْخُذُ اللَّقْطَةَ ، وَلَا يَدْعُهَا تَضِيْعٌ ، حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ»: با این ترجمه اللباب، پاسخ به کسانی که از گرفتن لقطه (مال گمشده) ناخشنودند، داده شده است. یکی از دلایل مخالفان، حدیث جارود است که به صورت مرفوع روایت شده است: «ضالة المسلم حرق النار»، که نسائی آن را با سند صحیح نقل کرده است. اهل علم این حدیث را بر کسانی که مال گمشده را نمی شناسند حمل کرده اند. دلیل آن ها حدیث زید



بن خالد است که در صحیح مسلم آمده است: «من آوی الضالة فهو ضال ما لم يعرفها»، یعنی کسی که مال گمشده‌ای را پناه دهد، در صورتی که آن را شناسد، گمراه است.

اما از آنچه در این باب آمده است، از آنجا که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم هیچ‌گونه اعتراض به گرفتن صرة (کیسه) از سوی ابی نکرد، این نشان‌دهنده این است که گرفتن لقطه جایز است و این عمل به منافع و مصالحی منتهی می‌شود؛ در غیر این صورت، تصرف در مال دیگران بدون اجازه می‌بود. این مصلحت با حفظ و نگهداری مال و آگاهی دادن به صاحب آن حاصل می‌شود تا آن مال به صاحبش برسد.

از این‌رو، رایج‌ترین نظر در میان فقها این است که حکم گرفتن یا ترک لقطه بسته به افراد و شرایط مختلف است. زمانی که گرفتن آن به نفع است، واجب یا مستحب می‌شود و زمانی که ترک آن به نفع است، حرام یا مکروه است و در غیر این صورت، گرفتن آن جایز است.

سويد بن غفله: سويد بن غفله یک تابعی بزرگ و مشهور است که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حضور داشت و در فتوح (فتح‌ها) شرکت کرد. او در سال ۸۰ هجری یا بعد از آن در کوفه درگذشت. او به مدت ۱۳۰ سال زندگی کرد.

سلمان بن ربیع: سلمان بن ربیع یکی دیگر از تابعین بزرگ بود که در فتوح عراق و در دوران خلافت عمر و عثمان شرکت کرد. او اولین کسی بود که قضاوت کوفه را برعهده داشت.

زید بن صوحان: او یکی دیگر از تابعین بزرگ بود که در فتوح‌ها شرکت داشت و در جنگ جمل کشته شد. زید بن صوحان به عنوان فردی که دستش به بهشت می‌رسید شناخته می‌شود.

میزان شناخته شدن لقطه: در حدیث آمده است که برای صاحب لقطه (مال گمشده)، باید کسی که آن را پیدا کرده است، مال را بشناسد تا بتواند آن را به صاحبش برگرداند. این به این معناست که مال گمشده باید شناسایی شود تا به صاحبش برسد، و از این‌رو، مدت زمان شناساندن مال گمشده می‌تواند بسته به مقدار آن و وضعیت آن متفاوت باشد.

حد نصاب لقطه: ابوحنیفه با استفاده از حدیثی که در آن از «مائة دینار» (صد دینار) صحبت شده است، تفاوت بین لقطه کم و زیاد را بیان کرده است. به این معنی که مال



گمشته‌ای که مقدار آن بیشتر است باید برای مدت طولانی‌تری معرفی شود، در حالی که مقدار کمتری از آن را می‌توان برای مدت کوتاهی معرفی کرد.

۱۱ - باب مَنْ عَرَفَ اللَّقْطَةَ ، وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

باب: کسی که مال یافت شده را اعلان کرد و آنرا به حاکم شرع نسپرد

۲۴۳۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ « عَرَفَهَا سَنَتْ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوَكَايَها ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا » . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فْتَمَعَرَّ وَجْهُهُ ، قَالَ « مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، دَعَهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا » . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ . فَقَالَ « هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذَّئْبِ » .

ترجمه: زید بن خالد - رضی الله عنه - روایت می کند که: مردی از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - دربارهٔ چیز گم شده ای که پیدا شده است سؤال نمود. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «برخی از مشخصات آن (مانند نوع ظرف یا چیزی که دور آن بسته شده است) را تا یک سال، برای مردم اعلام کن. اگر صاحبش پیدا نشد، از آن استفاده کن. و اگر صاحبش پیدا شد آنرا به او برگردان». سائل پرسید: اگر شتر گم شده ای پیدا شود، چه باید کرد؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - (از شنیدن آن) به اندازه ای خشمگین شد که رخسار مبارکش سرخ گشت و فرمود: «تو با شتر چه کار داری؟ (یعنی شتر گم نمی شود) زیرا شتر با ذخیره آب و مقاومتی که دارد، هرگاه گرسنه شود، پای درختی می رود و تغذیه می کند و هرگاه تشنه شود، آب پیدا می کند تا زمانی که صاحبش پیدا شود». سائل پرسید: اگر گوسفندی پیدا شود، چه باید کرد؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آن گوسفند یا از آن تو و یا از آن برادرت خواهد بود. و اگر نگهداری نکنی، از آن گرگ خواهد شد».

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: (قوله باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان): در روایت کشمیهنی، واژه «یرفعها» با «راء» به جای «دال» آمده است. به نظر می رسد که این ترجمه به رد نظر اوزاعی اشاره دارد که در تفکیک بین مال کم و زیاد گفته



است: اگر مال کمی باشد باید شناخته شود، ولی اگر مال زیاد باشد باید به بیت‌المال ارسال گردد. اما نظر غالب فقها مخالف این نظر است.

برخی دیگر تفاوتی میان «لقطه» و «ضوال» قائل شده‌اند، و بعضی از فقهاء مالکيه و شافعيه نیز بین «مؤتمن» و «غیر مؤتمن» تفاوت گذاشته‌اند. به این معنا که مؤتمن (کسی که قابل اعتماد است) می‌تواند لقطه را شناسایی کند، اما غیر مؤتمن باید آن را به سلطان تحویل دهد تا مؤتمن آن را شناسایی کند.

برخی دیگر از مالکيه گفته‌اند که اگر لقطه در دست گروهی قابل اعتماد باشد و سلطان نیز عادل باشد، بهتر است که کسی لقطه را پیدا نکند، و اگر پیدا کرد آن را به سلطان تحویل ندهد. اما اگر سلطان عادل باشد، در این صورت تحویل دادن آن به سلطان جایز است. در صورتی که لقطه در دست گروهی غیر قابل اعتماد باشد و سلطان جائز (ظالم) باشد، یافت کننده آن مخیر است که طبق آنچه که در نظر دارد عمل کند، و اگر سلطان عادل باشد، باز هم می‌تواند در این باره تصمیم‌گیری کند.

۱۲ - باب

باب...

۲۴۲۹ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُبَرَّاءُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُبَرَّاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ انْطَلَقْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ . فَسَمَاهُ فَعَرَفْتُهُ . فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ نَعَمْ . فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرْتُهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفَضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفَضَ كَفَّيْهِ ، فَقَالَ هَكَذَا - ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالْأُخْرَى - فَحَلَبَ كَثِيرَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ ، حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ .

ترجمه: از ابواسحاق از براء روایت کرده است که ابوبکر رضی الله عنه گفت: من با آن حضرت صلی الله علیه وسلم در زمان هجرت راهی بودم، ناگاه با چوپانی مواجه شدم که



گوسفندانش را میراند. به او گفتم چوپان کیستی؟ وی مردی از قریش را نام گرفت که من می شناختم. به او گفتم آیا گوسفند شیری داری؟ گفت: آری، من او را فرمودم. وی پای یکی از گوسفندان را بست و سپس از وی خواستم که گرد و خاک را از پستان گوسفند بیفشاند و بعد از وی خواستم که گرد و خاک دستهای خویش را دور نماید. وی کفهای دستهایش را بر یکدیگر زد و در ظرفی شیر دوشید. من برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در ظرفی شیر ریختم و دهانه ظرف را با پاره جامه ای بستم، سپس بر روی ظرف آب تا آنکه بخش زیرین آن سرد شد، بعد آن را نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بردم و گفتم: بنوش یا رسول الله، آن حضرت نوشید و من خشنود شدم.

توضیح: باب ۱۱۱ بدون ترجمة اللباب و ساقط از روایت ابوذر است، بنابراین این یا از باب است یا مانند فصلی از آن که نیاز به ارتباط بین آنها دارد. به هر حال، در اینجا بخشی از روایت براء بن عازب از ابو بکر صدیق در مورد داستان هجرت به مدینه آمده است، که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابو بکر از شیر گوسفندی که با چوپان پیدا کرده بودند، نوشیدند. در اینجا ارتباط واضحی با حدیث لقطه وجود ندارد، اما ابن منیر گفته است که ارتباط این حدیث با ابواب لقطه این است که اجازه نوشیدن شیر به این دلیل است که این شیر به حکم ضایعات است، زیرا در صحرا تنها یک چوپان همراه گوسفندان است و شیر باقی مانده از آن مصرف می شود. بنابراین، این شیر مانند عصایی است که گرفتن آن مورد قبول است و در بالاترین حالت مشابه گوسفندی است که در مزرعه پیدا شده است. او گفته است که این مال یا برای توست یا برای برادرت یا برای گرگ. البته واضح است که در اینجا نوعی تکلف وجود دارد و با این حال، ارتباط آن با ترجمه مخصوص مشخص نیست.

در مورد جمله "هل فی غنمک من لبن" به فتح لام برای بیشتر راویان، قاضی عیاض روایت دیگری به ضم لام و سکون موحده آورده است که به معنی "گوسفندی که شیر دارد" است. ابن بطال از برخی اساتید خود نقل کرده که ابو بکر شیر را حلال دانسته، زیرا این مال جنگی بوده و بنابراین برای او حلال بوده است. اما مهلب به او پاسخ داده است که جهاد و حل غنیمت بعد از هجرت در مدینه انجام شده است و اگر ابو بکر آن شیر را به عنوان مال جنگی می گرفت، از چوپان نمی پرسید که آیا شیر می دوشد یا نه، بلکه گوسفندان را غنیمت می دانست و چوپان را می کشت یا اسیر می کرد. مهلب گفته است که این کار در معنای



متعارف آن زمان به عنوان یک احسان و لطف بوده است، و گویی صاحب گوسفندان به چوپان اجازه داده بود که به کسانی که از کنار او می‌گذرند، شیر بدهد.
بقیه حدیث و شرح کامل آن در "علامات النبوة" خواهد آمد، ان شاء الله.
توضیح: مصنف حدیث ابو بکر را از عبد الله بن رجاء به طور بالا و از اسحاق از نضر به طور پایین نقل کرده است، چرا که ابو اسحاق در روایت پایین تصریح کرده که براء به او اطلاع داده است. مزی در مورد طریق عبد الله بن رجاء در رابطه با لقطه اشاره‌ای نکرده است.



۱۴ - کتاب: المظالم

کتاب: مظالم و غصب

تعریف مظالم: مظالم جمع مظلَمه، مصدر از فعل ظَلَمَ (ظلم کردن) و به معنای آنچه است که بدون حق گرفته شود. ظلم به معنای قرار دادن چیزی در جایگاه نادرست شرعی است و غصب به معنای گرفتن حق دیگری بدون مجوز است.

تعریف غصب: غصب یعنی اینکه شخص حق دیگری را بگیرد و بزور و ظلم بر آن استیلا یابد و بزور آن را بستاند.

گرفتن مال بطور پنهانی از جای مناسب و حرز مثل آن، دزدی است و اگر آن را بجنگ و نزاع بگیرد، محاربه با الله و رسول است و اگر بر آن استیلا یافت و گرفت اختلاس است و اگر چیزی را که بر آن امین شمرده شده تصرف کند خیانت است.

حکم غصب آنست که حرام است و مرتکب غصب گناهکار است الله گوید: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...﴾ [البقره: ۱۸۸]. «امرال همدیگر را در بین خود به ناحق و باطل مخورید».

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (مُهْطِعِينَ) مُدِئِمِي النَّظَرِ . وَيُقَالُ مُسْرِعِينَ (لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) يَعْنِي جَوْفًا لَا عُقُولَ لَهُمْ (وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعَ الرَّسُولَ أَوْلَمَ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمُ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنَتْهُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ * فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ)

و فرموده الله عزوجل: «و الله را از آنچه ستمکاران می کنند غافل مپندار جز این نیست که [کیفر] آنان را برای روزی به تاخیر می اندازد که چشمها در آن خیره می شود. شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمی زنند و [از وحشت] دلهای شان تهی است».

لفظ مقنعی که در آیه آمده است به معنی بلند کردن است. کلمات المقنع و المقمح دارای معنی واحد است.



ومجاهد گفته است: کلمه‌ی «مہطعین» که در آیه است به معنی پیوسته نگرندگان است. وبه معنی، شتاب کنندگان، گفته می شود.

«باز نمی گردد به سوی ایشان چشم ایشان، و دل های ایشان خالی است» [ابراهیم: ۴۸].

کلمه‌ی «هوا» که در آیه است یعنی خالی، (۴) و ایشان را از فرط دهشت قیامت عقل نیست.

«و الله را از آنچه که ستمکاران می کنند بی خبر مپندار. جز این نیست که (کیفر) آنان را برای روزی که چشمان در آن خیره می شوند به تاخیر می اندازد. * شتابانند و درحالی که سر برافراشته اند و چشم بر هم نمی زنند و محل دلہایشان تهی است (به سوی ندا دهنده می روند). * و مردم را از روزی بترسان که عذاب به سراغشان می آید آنگاه که ستمکاران می گویند: «پروردگارا! ما را تا مدتی مهلت بده تا دعوت را بپذیریم و از پیامبران پیروی کنیم. (به آنان گفته می شود): مگر پیش از این سوگند نخوردید که شما را زوالی نیست و از بین نمی روید؟. * و در منازل کسانی که بر خودشان ستم کردند سکونت گزیدید، و برایتان روشن شد که با آنها چگونه رفتار کردیم، و مثالها برایتان زدیم. * و بی گمان آنان دسیسه و مکرشان را به کار بردند، و مکرشان با الله است، هر چند مکرشان چنان شدید بود که کوهها به سبب آن از جای برکنده می شد. * پس گمان مبر که الله وعده ای را که به پیامبرانش داده است خلاف می کند، بی گمان الله چیره و انتقام گیرنده است».

توضیح: آیه شریفه "وَلَتَسَبَّ الّٰهَ فِیْ غَمٍّ لِّیْ عَمٌ لِّمَحَلُّوْنَ لِیَمَّ الِیَّ اَوْ رُءُومٌ لِّیَمَّ" صَفِیِّهِ الِّیَّ" که در این متن آمده، به این معنی است که الله هیچ گاه از اعمال ظالمین غافل نیست و تنها آنها را برای روزی که در آن چشم‌ها از شدت وحشت باز می‌ماند، به تأخیر می‌اندازد.

"مُقَنِّی رُؤُوسِهِمْ" یعنی کسانی که سر خود را پایین می‌اندازند و "رَافِعِی رُؤُوسِهِمْ" به معنای کسانی است که سرهای خود را بالا می‌گیرند. مُقَنِّع و مُقَمِّح به یک معنی است و در اینجا منظور از آن، سر بلند کردن یا پایین آوردن سر برای ذلت و خضوع است. این تفسیر از مجاهد است که در تفسیر آیات ذکر شده، به کار رفته است.



"مُهْطِعِينَ" به معنای کسانی است که با سرعت حرکت می کنند و در اینجا به کسانی اشاره دارد که با ذلت و خضوع نگاه خود را ثابت کرده اند و هیچ نگاهی را نمی دزدند.

"وَأَفْذَتْهُمْ هَوَاءٌ" به معنای کسانی است که قلب ها و افتده شان خالی از فهم و عقل است و مانند کسی است که درونش از هر گونه عقل و قدرت تهی است. این تفسیر از ابو عبیده است که در المجاز آورده و به شعر حسان استناد کرده که می گوید: "أَلَا أُبْلَغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي فَأَنْتَ مُجَوِّفٌ نَخْبُ هَوَاءٍ" که به معنای تهی بودن از عقل و نیرو است.

این تفسیر نشان می دهند که "هَوَاءٌ" به معنای خالی بودن قلب و ذهن از ایمان و اراده است.

۱ - باب قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

باب: کیفر و سزای ظالم

۲۴۴۰ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهَذَبُوا أَذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ لَا أَحَدَهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدْلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا » . وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ .

معنی کلمات:

- حبسوا: از حبس، توقیف و بازداشت.
- قنطرة: پل.
- فيتقاصون: از قصاص، گرفتن حق.
- مظالم: جمع مظلمة، به کسر یا فتح لام، اموالی که به ناحق گرفته می شود.
- نقبوا: از نقی، پاک و بی آرایش شدن.
- هذبوا: از تهذیب، پاک گردانیدن.

ترجمه: از ابوسعید خدری - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «زمانی که مؤمنان از آتش، نجات پیدا می کنند، روی پلی بین بهشت و



دوزخ، متوقف می شوند و تقاص ظلم و ستمهایی را که در دنیا نسبت به یکدیگر روا داشته اند، پس می دهند تا اینکه پاک و صاف شوند. آنگاه، به ایشان اجازه ورود به بهشت را می دهند. سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، هر یک از آنها، مسکن اش را در بهشت از منزلش در دنیا، بهتر می شناسد».

فوائد حدیث:

(۱) در محشر دو پل وجود دارد، پل عمومی که اهل محشر به استثنای عده معدودی که بدون حساب و کتاب به بهشت می روند از آن می گذرند، کسانی که مستحق دوزخ باشند در دوزخ می افتند، و مؤمنان به سلامتی از آن عبور می کنند، بعد از گذشتن از این پل، به پلی می رسند که خاص برای مؤمنان است، و بین دوزخ و جنت قرار دارد، و در این جا حقوقی را که مؤمنان بر یک دیگر دارند، تصفیه حساب می کنند، و بعد از ادای حقوق یک دیگر، از این پل می گذرند، و به دروازه بهشت می رسند، و در این جا است که برای آن ها گفته می شود که: (لَنِعْمَ عَمَلٌ لَّكُمْ طَيْبٌ أَذِلُّوْهُ اِلٰی نَارٍ) (۷) اللهم اجعلنا منهم آمین.

(۲) حقوق که در این جا مورد تصفیه حساب قرار می گیرد، حقوق جزئی است که بین طرفین می باشد مثلاً؛ شخصی دیگری را سیلی زده است، و دیگری او را سیلی محکم تری زده است، و یا یکی دیگری را دشنامی داده است، و آن دیگری دشنام شدید تری داده است، و امثال این ها و این چیزهایی است که مورد عفو یک دیگر قرار گرفته و بعد از ادای حقوق به بهشت می روند.^۱

(۳) غصب: این است که زمین یا مال منقول دیگری را به زور و به ناحق تصرف کند.
(۴) ظلم بر سه نوع است: ظلمی که الله از آن نخواهد گذشت؛ ظلمی که بخشیده می شود؛ و ظلمی که بخشیده نمی شود.

ظلمی که هرگز بخشیده نخواهد شد، شرک است و الله هرگز آن را نخواهد بخشید.

ظلمی که بخشیده می شود، همان است که بین بنده و پروردگارش باشد.

ظلمی که بخشیده نمی شود، ظلمی است که برخی از بندگان به برخی دیگر روا می دارند.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



الله تعالی می‌فرماید: (إِنَّ أَلَّ لَيْفِرُ أُنَىٰ لَّعِبِهِ ۖ قَفِرُ مَا دُونَكَ لِكُلِّ مَنِائٍ ۚ وَمَنْ نَىٰ لَّعِبٍ أَلْفَقْ دَضَ ضَعْفٍ لَّعِبٍ دَا) [النساء: ۱۱۶]. «الله این [گناه] را که به او شرک آورده شود، قطعاً نمی‌آمرزد و غیر آن [هر گناهی] را برای هر کس که بخواهد می‌آمرزد؛ و هر کس به الله شرک آورد، بی‌تردید در گمراهی دور و درازی افتاده است».

(۵) حرام‌ها در شریعت بر دو نوع است:

اول: حرام‌هایی که خود آن‌ها حرام هستند، مانند: مردار، خون، گوشت خوک، پلیدی‌ها، نجاست‌ها و که انسان‌ها فطرتاً این‌ها را دوست ندارند و از این چیزها متنفر هستند.

دوم: کارهای حرام: مانند: ربا، شرط‌بندی، قمار، احتکار، خیانت، غصب، معاملاتی که در آن‌ها فریب وجود دارد و... که در آن‌ها ظلم می‌شود و مال مردم را به باطل می‌خورند.

در هردو نوع فوق ضررها، بیماری‌ها و خطرهای وجود دارد. از نوع اول فطرتاً انسان متنفر است و نیاز به توضیح خاص ندارد. و چون نفس، به دومی گرایش دارد، نیاز به منع و نهی دارد تا از گرفتار شدن به دام آن باز آید.

(۶) حکم غصب:

غصب چون تجاوز به مال دیگران است، حرام می‌باشد، برای کسی جایز نیست که مال کسی دیگر را جز با رضایتش تصرف و استفاده کند و غصب بر خلاف این است.

الله تعالی می‌فرماید: (وَكَيْتَ أَكُلُوا مِمَّا حَرَّمَ كُمْ مِثْلَ كَيْتَ تَوَلَّيْتُمْ أَمْ لَكُمْ لَأَكُلُوا مِمَّا حَرَّمَ أَلَيْسَ بِآلٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَقَرَةِ: ۱۸۸). «و اموال تان را بین خود به باطل [و ناحق] نخورید و برای آنکه بخشی از مال مردم را به گناه بخورید، قضیه را به حاکمان ارجاع ندهید، در حالی که می‌دانید [که این کار، گناه است]».

(۷) آبادانی در زمین غصبی:

۱- اگر کسی زمینی را غصب کرد و در آن درخت کاشت یا خانه ساخت، باید آن درختان قطع شوند و خانه‌ای که ساخته ویران گردد و به درخواست مالک ضمانت تخریب زمین و هموار کردن آن مثل قبل بر عهده‌ی غاصب است. اما اگر توافق کردند که قیمت معادل تخریب را غاصب پرداخت کند، جایز است.

۲- اگر غاصب زمینی را کاشت و بعد از آن زمین را به مالکش تحویل داد، مالک باید مخارج کاشت زمین را بدهد. اما اگر محصول رشد کرده و زمان برداشت آن نزدیک بود،



مالک اختیار دارد که غاصب را بگذارد تا زمان درو و برداشت محصول زمین به دستش باشد و کرایه مثل را از او بگیرد یا زمین را بگیرد و قیمت محصول آن را به غاصب پرداخت کند.

الله تعالی می‌فرماید: (إِنَّ أَوْلَىٰ الْأُمُورِ لِلَّذِي أَلْهَكَ وَتِلْكَ أَيْدِي الْقُرْبَىٰ وَيَدُ الْغَنِيِّ إِنَّهُ كَانَ بِأَفْجَىٰ مَكَانٍ مُّسْتَوِيًّا وَلَهُ الْفَتْحُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْغَنِيُّ وَالْكَارِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْأَسْفَلُ وَالْأَعْلَىٰ كُنْتُمْ عَلَٰكُمْ لَكُمْ ذِكْرُونَ) [النحل: ۹۰]. «در حقیقت، الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از فحشا و زشت کاری و سرکشی نهی می‌کند. او شما را پند می‌دهد؛ باشد که پند گیرید».

(۸) برگرداندن مال غصبی:

بر غاصب واجب است که هرچه غصب کرده به صاحبش برگرداند، هرچند مجبور شود چند برابر غرامت بپردازد؛ زیرا حق کسی دیگر است. اگر با مال غصبی تجارت کند، سود حاصل از آن، به طور مساوی بین هردو تقسیم می‌شود. اگر مال غصبی دستمزد باشد، غاصب باید آن را به صاحبش برگرداند و به اندازه مدتی که در دستش بوده است، دستمزد مثل آن را بدهد.

(۹) تغییر مال غصبی در دست غاصب:

اگر غاصب پشم را با ریسیدن به نخ تبدیل کرد، یا لباس را شست و سفید نمود، یا چوب را نجاری کرد و... باید آن را به صاحبش برگرداند و جریمه نقص آن را نیز بدهد و به غاصب چیزی نمی‌رسد.

(۱۰) مخلوط کردن مال غصبی با مالی دیگر:

اگر غاصب مالی را که غصب کرده با مالی مثل خود آن مخلوط کند که امکان جدا کردن شان نباشد، مثل روغن، برنج و... اگر قیمت آن کم یا زیاد نشود، هردو به اندازه‌ی مال خود شریک هستند اما اگر از قیمت آن کم شود، غاصب ضامن است و اگر قیمت یکی از دو مالی که مخلوط شده افزایش یابد از آن صاحبش می‌باشد.

(۱۱) تلف شدن مال غصبی:

هر مال غصبی که مثل داشته باشد، در صورت تلف شدن، باید مثل آن به عنوان جریمه پرداخت شود، اگر مثل نداشته یا پیدا کردن مثل مشکل باشد، باید قیمت آن را جریمه بدهد.



(۱۲) تصرفات غاصب:

تمام تصرفات غاصب از خرید و فروش، ازدواج، حج و بستگی به اجازه مالک دارد، اگر اجازه دهد، مالک آن می‌شود. در غیر این صورت مالکیتش باطل می‌گردد؛ زیرا هرچه بنایش بر باطل باشد، باطل است.

(۱۳) قول معتبر در غصب:

در صورتی که مالی غصبی از بین برود، برای تعیین قیمت یا اندازه مال غصبی یا مشخصات آن، قول غاصب با قَسَمش معتبر است، مگر آن که مالک دلیل معتبر داشته باشد. اما در برگرداندن مال غصبی و بی‌عیب بودن آن، در صورت نبود دلیل معتبر قول مالک معتبر است.

(۱۴) حکم کسی که موجب نابودی مال دیگران شود:

۱- اگر کسی قفس، در، سربند، طناب یا دست‌بند حیوانی را باز کند، که موجب از دست رفتن مالی شود، برابر است که مکلف باشد یا نباشد، ضامن است؛ زیرا مال دیگری را نابود کرده است.

۲- اگر کسی سگِ درنده، شیر، گرگ یا پرندۀ خطرناکی را رها کند که موجب تلف شدن چیزی گردد، ضامن است.

(۱۵) حکم آن‌چه حیوانات نابود می‌کنند:

اگر حیوانات شبانه موجب نابودی کشت و زراعت و شوند، صاحب آن ضامن است؛ زیرا باید از حیوان خود محافظت کند. اما آنچه حیوان در روز تلف کند، ضمانت ندارد؛ چون وظیفه‌ی صاحبان مزارع است که در طول روز از مزارع خود محافظت کنند مگر آن که صاحب حیوان کوتاهی کرده باشد.

(۱۶) برگرداندن مال غصبی:

۱- هرگاه غاصب خواست مال غصبی را برگرداند اما صاحبش را نمی‌شناخت، آن را به حکومت اسلامی عادل تحویل دهد یا از طرف او صدقه بدهد و اگر صاحبش بعداً پیدا شد و اجازه‌ی صدقه دادن را نداد، ضمانت آن را بپردازد.

۲- اگر به دست غاصب مالی غصبی، دزدی، امانت، ودیعه، گرو و ... باشد، و صاحب آن‌ها را نشناسد، باید آن‌ها را صدقه بدهد و در راه مصلحت مسلمانان خرج کند و از خودش رفع مسئولیت نماید و نیز می‌تواند به حکومت اسلامی عادل تحویل دهد.



(۱۷) از بین بردن مال حرام:

در تلف و نابود کردن اموال حرام مثل آلات موسیقی، صلیب، ظرف‌های شراب، کتاب‌های مخالف قرآن و سنت صحیح که گمراه کننده هستند و کتاب‌هایی که جوک‌های انحرافی و مطالب بی‌حیایی دارد، آلات سحر و.... هیچ ضمانتی ندارد؛ زیرا حرام هستند و خرید و فروش آن‌ها جایز نیست. البته بهتر است که نابود کردن این‌ها با دستور و تحت نظر حاکم باشد و برای رعایت مصلحت و دفع فساد، اگر ضمانت این‌ها پرداخت شود ایرادی ندارد.

(۱۸) سرایت آتش سوزی از ملکی به ملک همسایه:

اگر کسی در زمین خود به هدف انجام کار درستی آتشی روشن کند و بدون کوتاهی به ملک همسایه‌اش سرایت نماید و موجب تلف شدن چیزی شود، ضامن است. اما اگر باد موجب بردن آتش به ملک همسایه شود، ضمانت ندارد؛ زیرا نه خود فرد این کار را کرده است و نه کوتاهی‌اش موجب این کار شده است.

کشته شدن حیوانات در جاده‌های آسفالت و ماشینی:

اگر حیوانی در جاده‌ای عمومی که آسفالت است و... زیر ماشین نابود شود، هدر است و ضمانت ندارد، به شرط این‌که بدون کوتاهی و تعدی باشد و صاحب آن یا چوپان به خاطر سهل‌انگاری و رها کردن حیوانات در جاده‌ی ماشینی گناهکار می‌شود.

(۱۹) مال غصبی:

استفاده از مال غصبی و.... حرام است و باید آن را به صاحبش برگرداند.

الله تعالی می‌فرماید: ﴿لَا يَجْزِيكَ عَنْ أَلْفِ أَنْفُسٍ أَنْ يَكْفُرَ بِأَلْفِ أَنْفُسٍ﴾ [النور: ۶۳]. «پس باید کسانی که با فرمان او مخالفت می‌کنند؛ بترسند از اینکه فتنه‌ای آن‌ها را فرا گیرد، یا عذابی دردناک به آن‌ها برسد!».

(۲۰) دفع یورش مهاجم:

برای انسان جایز است که از جان و مال خود در برابر حمله‌ی کسی که قصد کشتن یا گرفتن مالش را دارد، دفاع کند. اگر کشته شود، شهید است اما اگر جنایتکار کشته شود در دوزخ است.



۲ - باب قول الله تعالى (أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)

باب: قول الله عزوجل: «أگاه باش که لعنت الله است به ستمکاران» [هود: ۱۸]

۲۴۴۱ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْزَرِ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخَذْتُ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ ، فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، وَيَسْتَرْهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَغْضُهَا لَكَ الْيَوْمَ . فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُونَ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ » .

معنی کلمات:

- کنف: پرده.

ترجمه: «صفوان بن محرز مازنی می گوید: یک وقت با ابن عمر - رضی الله عنهما - راه می رفتم، دستش را گرفته بودم، در این اثنا مردی آمد، گفت: تو در مورد نجوای عبد با پروردگارش در روز قیامت به چه کیفیتی از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیده ای؟ ابن عمر - رضی الله عنه - گفت: از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیدم می گفت: الله در روز قیامت بنده مؤمن خود را به خود نزدیک می نماید، تا جایی که او را تحت حفاظت و پوشش خود قرار می دهد، به او می گوید: آیا فلان گناهی را که انجام داده ای می شناسی؟ و فلان گناه دیگر را می شناسی؟ می گوید: بلی، پروردگارا! آنها را می شناسم، به این ترتیب به تمام گناهانش اعتراف می نماید، این عبد مسلمان در چنین حالی تصوّر می کند که کارش تمام است، به کلی بدبخت شده است، الله می فرماید: من این گناهان تو را در دنیا پوشیده ام، امروز هم آنها را می بخشم، بعد از اینکه مورد عفو قرار می گیرد، نامه حسناتش به دستش داده می شود.

اما بر کافران و منافقان، شاهدان شهادت می دهند که اینها کسانی هستند که بر پروردگار شان دروغ می بستند و برای او شریک قرار می دادند، لعنت الله بر ظالمان و مشرکان باد».



فوائد حدیث:

۱) قرطبی درباره معنی حدیث "فیضع علیه کنفه" می گوید: الله بنده را زیر ستر، لطف و اکرام خود قرار می دهد و با نرمی به او خطاب می کند و با اخلاص و صفا با وی حرف می زند. از وی می پرسد: آیا می شناسی؟ الله برای اظهار منت و احسان و فضل خود به او می گوید: من در دنیا گناهان تو را ستر کردم، یعنی در دنیا تو را رسوا نکردم و امروز نیز از گناهان تو می گذرم.^۱

۲) مراد از نزدیکی که در این گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است که: «الله [در آخرت] به شخص مؤمن نزدیک می شود» نزدیکی مرتبه است نه نزدیکی مکانی» ولی اگر بگوئیم که مراد از آن نزدیکی است که خود الله حقیقت آن را بهتر می داند، به احتیاط نزدیکتر است.

۳) (کنف) به معنی: جانب، طرف، و به معنی (بال) است، و مراد از آن در این جا کنایه از رحمت و احاطه و حفظ است.

۴) مراد از ظلمی که در این آیه مبارکه آمده است، کفر و نفاق است، نه مطلق ظلم زیرا مطلق ظلم همان طوری که شامل کفر و نفاق را می شود، شامل تمام گناهان از صغیره و کبیره را نیز می شود، و همان طوری که معلوم است، این طور نیست، که هر گناهی ولو آنکه از صغایر باشد مستوجب لعنت و طرد از رحمت الهی شود.

۵) از این حدیث دانسته می شود که سؤال کردن از نعمت های (حلال) که در این آیه مبارکه آمده است که: (مَلَأْتُ سُلَيْمَانَ رُحْمًا ذَرْأًا) یعنی: بعد از آن در این روز از نعمت ها پرسان می شود، عبارت از سؤال و پرسان تذکر نعمت است، نه سؤال حساب و انتقام زیرا در صورتی که الله متعال گناهان را به یاد بنده داده، و بعد از آن برایش ببخشد، به طریق اولی نعمت ها حلال را که در آن مرتکب گناهی نشده است، تنها ببیادش داده و برایش خواهد بخشید.

۶) این حدیث مطابق عقیده اهل سنت و جماعت دلالت صریح بر این دارد که مسلمان به سبب ارتکاب معاصی کافر نمی شود، و طوری که معلوم است، خوارج می گویند که مرتکب کبیره خارج از ملت بوده و کافر است.

^۱ - تذکرة القرطبي: ۲۶۳.



(۷) این حدیث دلیل صریحی برخلاف عقیده معتزله است که می گویند: چیزی که بخشیده می شود، گناهان صغیره است، و گناهان کبیر بخشیده نمی شود.^۱

۳ - باب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

باب: مسلمان بر مسلمان ستم نکند و او را به هلاکت نیفکند

۲۴۴۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

معنی کلمات:

- **فَرَّجَ**: از تفریح، گشایش به وجود آوردن.

- **کربتہ**: مشکل، ناراحتی.

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مسلمان برادر مسلمان است، نباید به او ظلم کند، نباید او را تسلیم بلا و ناراحتی کند، به هنگام مصیبت او را تنها بگذارد، به او کمک نکند، هر کسی که به برادر خود به هنگام نیاز کمک کند الله هم به هنگام نیاز به او کمک خواهد کرد، هر کسی مشکلی از مشکلات یک مسلمان را رفع نماید، الله یکی از مشکلات او را در روز قیامت رفع خواهد نمود، کسی که عیب یک نفر مسلمان را بپوشد، الله در روز قیامت عیب او را خواهد پوشید».

توضیح: پیامبر ﷺ فرمود: «مسلمان، برادر مسلمان است»؛ یعنی برادر دینی اوست. همان طور که الله متعال می فرماید:

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ مُبْتَلَاً إِلَّا كُنَّا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]

و به لطف الله، با هم برادر شدید.

هم چنین می فرماید:

﴿لَا يَنْفَعُ الْفِتْنَةَ إِلَّا الْإِيمَانُ﴾ [الأحزاب: ۵]

^۱ - فیض الباری، د. هروی



و اگر پدرانشان را نمی‌شناختید، برادران دینی شما هستند. برادری ایمانی و دینی، مستحکم‌ترین پیوند برادری‌ست و از برادری نسبی نیز استوارتر است؛ زیرا گاه دو برادر، از هم بدشان می‌آید و حتی نسبت به یک‌دیگر کینه و دشمنی دارند. چنان‌که تجربه، ثابت کرده است؛ و در آخرت نیز چنین حالتی پیش می‌آید. الله متعال می‌فرماید:

(أَلْ لَّعْنُ وَهَّيْ فَبَحْضُ هُمْ لِعَضِّ دُوْا إِلَ لَّهْقَى ۱) [الزخرف: ۶۷]

دوستان، در آن روز دشمن یک‌دیگرند، جز پرهیزکاران. ولی برادری دینی، در دنیا و آخرت، استوار است و برای زندگانی انسان و آخرت او، مفید می‌باشد. البته در این نوع از برادری، مسایلی چون ارث بردن از یک‌دیگر و وجوب نفقه و امثال آن، وجود ندارد.

سپس فرمود: «به او ظلم نمی‌کند و او را تسلیم (ظالم و دشمن) نمی‌گرداند»؛ یعنی هیچ ظلمی به برادر مسلمانش در جان و مال و آبرو و ناموس و خانواده‌ی او روا نمی‌دارد و او را تسلیم ظالم نمی‌گرداند؛ بلکه از او دفاع می‌کند. لذا نسبت به برادرش، دو نکته‌ی مهم را رعایت می‌نماید:

اول این‌که خودش به او ستم نمی‌کند.

و دوم این‌که در برابر ظلم و ستم دیگران، از او دفاع می‌نماید و او را تسلیم ظالم نمی‌گرداند.

از این‌رو علما رحمهم‌الله گفته‌اند: بر هر مسلمانی واجب است که از آبرو، جان و مال برادر مسلمانش دفاع کند؛ یعنی وقتی شنید که کسی به او دشنام می‌گوید یا غیبتش را می‌کند، واجب است که در برابر این ناسزاگویی و غیبت، از او دفاع نماید. هم‌چنین اگر کسی می‌خواست به برادر مسلمان شما تعدی کند و توانایی دفاع از او را داشتید، بر شما واجب است که از او دفاع کنید. یا اگر کسی، قصد داشت که مال او را تصاحب نماید، واجب است که به دفاع و پشتیبانی از برادر مسلمان خویش برخیزید.



سپس رسول الله ﷺ فرمود: «وَاللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ»^(۱)؛ یعنی: وقتی برای رفع نیازِ برادرِ مسلمان خود تلاش کنید و به او کمک نمایید، الله متعال نیز به شما در رفع نیازهایتان کمک خواهد کرد و به پاس این عمل نیک، به شما در مشکلات و رفع نیازهایتان یاری می‌رساند.

از این حدیث، چنین برداشت می‌کنیم که اگر انسان به برادرِ مسلمان خود ستم کند یا او را تسلیم ظالم بگرداند و در برابر ستمگر به دفاع از او برخیزد یا به فکر رفع نیازهای وی نباشد، پیوند برادری او، ضعیف و ناقص است و از خیر و نیکی فراوانی که همان نصرت و یاری الله ﷻ می‌باشد، محروم می‌گردد.

سپس فرمود: «وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ یعنی: «هرکس، مشکلی از مسلمانی را حل کند، الله، در برابر آن، مشکلی از مشکلات قیامت او را رفع می‌نماید.» «کُرْبَةً»، به هر مشکل و تنگنایی گفته می‌شود که بر انسان دشوار است و او را نگران و غمگین می‌گرداند. لذا اگر مشکلی از برادرِ مسلمان خویش را حل کنید، الله متعال نیز مشکلی از مشکلات قیامت شما را رفع می‌کند. دامنه‌ی رفع مشکلات، گسترده است که نمونه‌هایی از آن را ذکر می‌کنم: اگر کسی مشکل مالی داشته باشد، می‌تواند با کمک مالی به او مشکلش را رفع کنید. یا کسی مشکل روحی دارد و با تلاش و کوشش فراوان، اعتماد به نفس را به او برمی‌گردانید و بدین‌سان مشکل او را حل می‌نمایید. شخصی، نگران و غمگین است؛ می‌توانید با مهر و محبت، به او روحیه‌ی دوباره بدهید تا باور کند و دریابد که هیچ غم و اندوهی، ماندگار نیست و امکان ندارد که وضعیت انسان، همیشه یک‌گونه باشد و تغییری در آن ایجاد نشود. ضمن این‌که می‌توانید برایش توضیح دهید که در چنین شرایطی می‌تواند به اجر و پاداش فراوانی دست یابد.

رسول الله ﷺ فرموده است: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»؛ یعنی: «و هرکس، (عیب) مسلمانی را بپوشاند، الله در دنیا و آخرت، (عیوب و گناهان) او را می‌پوشاند». البته این، مطلق و بدون قید نیست؛ زیرا اگرچه پوشاندن عیوب و گناهان دیگران، کار

^(۱) روایت مسلم (۲۶۹۹) و دیگران به نقل از ابوهریره رضی الله عنه با این الفاظ: «لَا يَكْفِيهِ وَنَهْلُهُ هَاهُ نَهْلُ هَاهُ هَاهُ هَاهُ وَنَهْلُ أَيُّهَا». و نیز با لفظ: «ا»
به روایت: نسائی در الکبری (۳۰۹/۴) و ابن ابی شیبہ (۱۶۴/۷).



پسندیده و نیکی ست، اما گاه، حرام و ناجایز است؛ لذا اگر آدم شرور و بدکاری را دیدیم که مرتکب گناه و معصیت می شود و پوشاندن این عیب او، باعث می شود که نسبت به گناه کردن جسورتر و گستاخ تر گردد، نباید از گناه او چشم پوشی نماییم؛ بلکه برای جلوگیری از افزایش جرم و جنایت او، مطابق رهنمودهای دینی عمل می کنیم و او را تحویل مجریان احکام و قوانین شریعت می دهیم؛ اما اگر این شخص، آدمی ست که به شرارت و بدکاری شهرت ندارد و اتفاقی یا به صورت موردی، چنین خطایی از او سر زده است، از گناهش چشم پوشی نموده، آن را برای مسؤولان و مجریان و سایر مردم بازگو نمی کنیم. اگر عیبش را بپوشانیم، الله متعال در دنیا و آخرت، عیوب و گناهان ما را می پوشاند.

پوشاندن عیوب طبیعی و الله دادی افراد نیز، در این مفهوم می گنجد؛ به عنوان مثال: اگر کسی به بیماری های پوستی مانند «پسی»، «زردخم» و امثال آن، مبتلاست و خود، این را از دیگران پنهان می کند، نباید بر او خرده بگیریم یا رازش را پیش این و آن، برملا کنیم تا الله متعال نیز در دنیا و آخرت، عیوب ما را بپوشاند. همچنین اگر کسی، خوش اخلاق نیست و شما از بدخویی او آگاهید، ولی خودش سعی می کند در برابر مردم خود را خود را خوش خلق نشان دهد، عیبش را بپوشانید تا الله متعال در دنیا و آخرت، عیوب شما را بپوشاند. همان طور که چشم پوشی از گناهان دیگران و پوشاندن گناهانی که مرتکب می شوند، بر دو گونه است: اگر شخصی که مرتکب بدی می شود، آدم شروری ست که چشم پوشی از گناهانش، جسارت و گستاخی او را بیش تر می گرداند، نباید گناهانش را بپوشانیم؛ اما اگر کسی، در مجموع آدم بد و شروری نیست، ولی لغزشی از او سر می زند، گناهش را می پوشانیم. ناگفته نماند که پوشاندن عیوب دیگران، به مراتب از پوشاندن گناهانشان، برتر و بهتر است.

۴ - باب عَنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

باب: به برادر خود کمک کن، ظالم است یا مظلوم

۲۴۴۳ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ وَحَمِيدُ الطَّوِيلِ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا » .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم
برایم گفت: برادرت را یاری کن، خواه ظالم باشد، یا مظلوم!



توضیح: این حدیث نبوی همه‌ی مسلمانان را در اجرای عدالت و رفع ظلم و ستم در جامعه مسئول می‌داند و قدرت را به مردم می‌دهد که با اتفاق و همبستگی خود به مظلوم کمک کنند و حق او را از ظالم بگیرند و به ظالم بفهمانند که جامعه به او اجازه نمی‌دهد که به حق دیگران تجاوز نماید. مسلماً ظلم و استبدادی که امروزه بر جوامع اسلامی حکم فرماست کلاً ناشی از عدم آشنایی به فرموده‌های رسول اکرم و عدم اجرای قوانین و مقررات اسلام است. اگر دکتر حاذقی درد را تشخیص داد و نسخه‌ی درستی را برای بیمار نوشت ولی بیمار از آن دارو استفاده نکند و کماکان بیمار بماند آیا تقصیر از دکتر است یا بیمار؟

۲۴۴۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اَنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ « تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ » .

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می‌گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «به برادرت چه ظالم باشد و چه مظلوم، کمک کن». اصحاب گفتند: ای رسول الله! کمک به مظلوم، روشن است ولی چگونه به ظالم کمک کنیم؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «دست او را بگیرید». (و از ظلم کردن، باز دارید).

توضیح: پیامبر ﷺ فرمود: «برادرت را یاری کن؛ چه ظالم باشد و چه مظلوم». نصرت و یاری، به معنای دفاع از شخصی، در برابر دیگران است؛ به عبارت دیگر آن‌چه را که برایش ضرر دارد، از او دور کن؛ فرقی نمی‌کند که ظالم باشد یا مظلوم. شخصی، پرسید: ای رسول الله! اگر مظلوم باشد، او را یاری می‌کنم؛ ولی اگر ظالم باشد، چگونه یاری‌اش نمایم؟ نگفت: به ظالم کمک نمی‌کنم؛ بلکه پرسید: چگونه به او کمک نمایم؟ پیامبر ﷺ فرمود: «بدین‌سان که او را از ظلم و ستم، باز داری؛ این، یاری دادن به اوست». این حدیث، بیان‌گر وجوب کمک کردن به مظلوم، و نیز وجوب کمک کردن به ظالم، به همان صورتی‌ست که پیامبر ﷺ بیان فرموده است.

۵ - بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ

باب: کمک به مظلوم

۲۴۴۵ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى



اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسْمِ اللَّهِ ، وَتَهَانًا عَنْ سَبْعٍ . فَذَكَرَ عِبَادَةَ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَازِ ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ ، وَرَدَّ السَّلَامِ ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ ، وَاجَابَةَ الدَّاعِي ، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ .

ترجمه [کامل]: «براء - رضی الله عنه - گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به انجام دادن هفت چیز به ما دستور داده است، و از هفت چیز ما را منع کرده است، به عیادت از مریض، تشییع جنازه، گفتن (یرحمک الله) به کسی که عطسه می کند، قبول دعوت در مجلس عروسی، عمومیت دادن به سلام بر آشنا و غیر آشنا، کمک کردن به انسان مظلوم، و انجام دادن کاری که بر آن قسم خورده شده باشد، (بشرط اینکه مکروه یا حرام نباشد) به ما دستور داده است. از انگشتر طلا، و نوشیدن آب در ظرف نقره، و از روپوش حریر برای تشک زین، از لباسی که مخلوط از کتان و حریر باشد، از پوشیدن لباس حریر چه ضخیم و چه نازک باشد ما را منع کرده است».

توضیح: پیامبر ﷺ اصحابش را به انجام هفت کار دستور داد و آن‌ها را از انجام هفت عمل، منع فرمود. قبلاً [در کتاب الایمان] درباره‌ی پنج مورد از کارهایی که رسول الله ﷺ در این حدیث، به انجام آن دستور داده است، سخن گفتیم. در این حدیث، علاوه بر پنج مورد قبلی، «به کمک کردن به مظلوم» نیز تصریح شده است؛ یعنی ششمین حقی که هر مسلمانی بر سایر مسلمانان دارد، این است که ظلم و ستم را از او دور کنند یا در برابر ظالم، به دفاع از او برخیزند. فرقی نمی‌کند که نسبت به مال و ثروتش، ظلمی انجام شود یا نسبت به جان و آبروی او. در هر صورت، بر مسلمان واجب است که به برادر مسلمان خویش، کمک و یاری نماید. پیامبر ﷺ فرمود: «به برادرت، کمک کن؛ چه ظالم باشد و چه مظلوم». گفتند: ای رسول الله! کمک کردن به مظلوم که روشن است؛ اما به ظالم چگونه کمک کنیم؟ فرمود: «بدین‌سان که او را از ظلم و ستم، باز دارید»؛ زیرا کسی، ظلم می‌کند که مغلوبِ نفس خویش می‌گردد؛ از این‌رو به او کمک می‌کنیم تا بر نفس خویش چیره شود و دست از ظلم و ستم بردارد.

بنابراین، اگر شخصی را دیدیم که نسبت به حقوق همسایه‌اش بی‌پرواست و به او بدی می‌کند، بر ما واجب است که به هر دو کمک کنیم؛ نزدِ ظالم برویم، یعنی نزد همان همسایه‌ای که حقوق همسایگی را رعایت نمی‌کند و او را نصیحت نماییم و به او تذکر دهیم که پایمال کردن حقوق همسایگان، گناه و معصیت است و مجازات دارد؛ بر عکس به او یادآوری کنیم که حسن معاشرت با همسایگان، کار نیک و پسندیده‌ای است که اجر اخروی



دارد. به همسایه‌ی مظلوم خود بدین‌سان کمک می‌کنیم که به او می‌گوییم: من، با همسایه حرف می‌زنم و نصیحتش می‌کنم؛ اگر الله هدایتش کرد، چه بهتر؛ و گرنه، حاضریم تا به‌اتفاق یک‌دیگر، نزد قاضی برویم و با کمکِ هم، این مسأله را حل کنیم.

هم‌چنین اگر شخصی را دیدید که حق یا طلبِ برادرِ مسلمانش را انکار می‌کند و شما می‌دانستید که واقعاً حق او را انکار و پایمال می‌نماید، نزد آن شخص بروید و نصیحتش کنید و برایش توضیح دهید که خوردن مال دیگران به‌ناحق، گناه و معصیت است و مجازات الهی را در پی خواهد داشت و هیچ خیر و برکتی در دنیا و آخرت ندارد؛ بلکه سراسر شر است. بدین‌سان او را نصیحت کنید تا حق برادرِ مسلمانش را ادا نماید. و نیز نزد صاحبِ حق یا بستان‌کار بروید و به او بگویید: صبر کن؛ من با تو هستم. مطمئن باشم که او را نصیحت و توبیخ می‌کنم. خلاصه این که در هر ظلمی، به ظالم و مظلوم کمک می‌کنیم؛ کمک کردن به ظالم، این است که او را از ظلمش بازداریم.

و اما هفتمین حقی که در این حدیث آمده، این است که وقتی برادرِ مسلماتان شما را سوگند داد و یا نزدتان درباره‌ی کاری سوگند یاد کرد، سوگندش را عملی سازید و در این جهت، با او موافقت و همراهی نمایید. مثلاً اگر گفت: «به الله سوگند که باید این کار را انجام دهی»، حقّ اوست که برای عملی شدن سوگندش، آن را به انجام برسانید؛ مگر این‌که با انجام آن کار، ضرر و زیانی متوجهِ شما گردد. به عنوان مثال: اگر کسی، شما را سوگند داد که او را از اثاث و وسایل منزل خود، باخبر سازید و شما دوست نداشتید که کسی، از دار و ندارِ شما باخبر شود، نیازی نیست که خواسته‌اش را بپذیرید؛ زیرا او در کار و زندگی شما، فصولی نموده و چون می‌خواهد از اسرارِ شما آگاه شود، در حقیقت پا از گلیم خود درازتر کرده است و این، تجاوز به حقوقِ دیگران است و نباید به خواسته‌های متجاوز، ترتیب اثر داد.

ولی اگر شما را سوگندی داد که در آن، حقی ضایع و پایمال نمی‌شد، باید سوگندش را عملی سازید؛ البته به‌شرطی که گناه و معصیتی در کار نباشد. مثلاً به کسی که با قسم و سوگند از ما می‌خواهد تا برایش سیگار بخریم، هیچ کمکی نمی‌کنیم؛ و اصلاً عملی ساختن چنین سوگندهایی، جایز نیست؛ زیرا تعاون و هم‌کاری در زمینه‌ی گناه و معصیت، محسوب می‌شود.

همان‌طور که گفتیم، اگر با عملی ساختن سوگندِ دیگران، ضرر و زیانی متوجه شما شود، نباید به سوگندشان ترتیب اثر دهید. به عنوان مثال: اگر حج بر شما واجب است و پدرتان به



شما بگویند: «به الله سوگند که به حج نمی‌روی یا نباید به حج بروی»، جایز نیست که از او اطاعت کنید یا به سوگندش اهمیت دهید؛ زیرا این امر، به ترک واجبی شرعی می‌انجامد و اطاعت از مخلوق در جهت نافرمانی از خالق، جایز نیست. اگر به فرض این که پدرتان، مادران را طلاق داده است یا مشکلاتی در میان آنها وجود دارد، سوگند یاد کند و بگوید: «والله، حق نداری به ملاقات مادرت بروی»، در این مورد نیز نباید از او اطاعت کنید؛ زیرا او، بدان سبب که مانع از ملاقات شما و مادران می‌شود، گناه کار می‌گردد. و صله‌ی رحم، به‌ویژه یکی کردن به پدر و مادر، واجب است.

بنابراین اگر پدرتان با قسم و سوگند، از شما خواست که با برادر، عمو و یا یکی دیگر از نزدیکان خود قطع رابطه کنید، هیچ اهمیتی به سوگندش ندهید؛ اگرچه پدر شماسست. زیرا صله‌ی رحم واجب می‌باشد و برای هیچ کس جایز نیست که سوگند معصیت یاد کند. اگر کسی حقوق خویشاوندی و صله‌ی رحم را رعایت کند، الله متعال او را به رحمت خویش پیوند می‌دهد؛ یعنی او را از رحمت خویش، برخوردار می‌سازد و این، وعده‌ی الهی است. و بر عکس، اگر کسی با خویشاوندان خویش قطع رابطه کند، الله متعال او را از رحمت خود محروم می‌گرداند.

حال اگر هر دو طرف، سوگند یاد کنند، حق با کیست و سوگند کدام‌یک از آنها برای عملی شدن در اولویت قرار دارد؟ به عنوان مثال: دوستِ عزیزِ مهمان شماسست. سوگند یاد می‌کند و می‌گوید: «به الله سوگند که نباید گوسفندی ذبح کنی»؛ زیرا راضی به زحمتِ شما نیست. ولی شما بر پذیرایی از او اصرار دارید و شما نیز سوگند یاد می‌کنید که «به الله سوگند، حتماً این گوسفند را ذبح می‌کنم». حال که هر دو سوگند یاد کرده‌اید، سوگندِ کدام‌یک از شما عملی شود؟ آری؛ سوگندِ مهمان. زیرا ابتدا سوگند یاد کرده و حق او، ثابت است. بنابراین به شما که میزبان هستید، می‌گوییم: سوگندِ مهمانان را اجرا نمایید؛ یعنی گوسفند را ذبح نکنید. ولی باید کفاره‌ی سوگند خود را ادا نمایید.

این جا یک نکته‌ی بسیار مهم را یادآوری می‌کنم؛ و آن، این که برخی از افراد ناآگاه، به زن طلاق قسم می‌خورند. به عنوان مثال: شخصی، به مهمانی می‌رود و به میزبانش می‌گوید: زن طلاق باشم اگر بگذارم خودت را به‌خاطر من در زحمت بیندازی و گوسفندی ذبح کنی. میزبان هم سوگند یاد می‌کند و می‌گوید: «زن طلاق باشم اگر این گوسفند را برای تو ذبح



نکنم! این، اشتباه است. پیامبر ﷺ می فرماید: «مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيُخْلِِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»^(۱) یعنی: «کسی که می خواهد سوگند بخورد، به نام الله سوگند یاد کند، یا سکوت نماید». اما قسم زن طلاق، هرگز! گناه زن چیست که برخی از مردم به زن طلاق قسم می خورند و بدین سادگی طلاقش می دهند! این، اشتباه بسیار بزرگی است.

امروزه فتوای مفتیان، از جمله خودم، بر این است که اگر قصد انسان از چنین سخنی، تأکید یا تهدید باشد، طلاق واقع نمی شود؛ بلکه بر گوینده اش کفاره ی سوگند واجب می گردد. به عبارت دیگر، چنین سخنانی، حکم سوگند را دارد. البته ناگفته نماند که بیش تر علما، از جمله ائمه ی اربعه رحمهم الله این را طلاق دانسته و گفته اند: اگر کسی که به شرطی که می گذارد، عمل نکند، زنش مطلقه می شود. لذا مسأله ی بسیار مهمی است. گمان نکنید که چون برخی از مفتیان، فتوای ساده ای داده اند، اصل مسأله نیز ساده است. بلکه مسأله ی بسیار مهمی است؛ زیرا مفتیان و اصحاب مذاهب اربعه ی مالکی، شافعی، حنبلی و حنفی، به اتفاق، این را طلاق دانسته اند و اگر کسی قسم زن طلاق بخورد و به فرض مثال بگوید: «زن طلاق باشم که این کار را انجام ندهم»، و سپس آن کار را انجام ندهد، همسرش مطلقه می گردد. شوخی که نیست؛ این، فتوای مذاهب چهارگانه است که هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. پس سهل انگاری نکنید و این مسأله را ناچیز و بی اهمیت ندانید. کسی که به زن طلاق قسم می خورد و شرط قسمش را به انجام نمی رساند، بنا بر فتوای مذاهب اربعه، نزدیکی با همسرش بر او حرام می شود؛ و بنا بر دیدگاه فقهی برخی دیگر از فقها، باید کفاره ی سوگندش را ادا کند تا همسرش بر او حلال باشد. لذا به این مسأله اهمیت دهید و نگوئید: مشکلی نیست؛ به فتوای علمایی عمل می کنم که این را قسم دانسته اند، نه طلاق. فراموش نکنید که علما و مفتیان بزرگ تر، به واقع شدن طلاق در چنین مواردی فتوا داده اند. به ویژه اگر این طلاق، آخرین طلاق باشد، آن زن، بر شوهرش حرام می شود؛ مگر این که با شخص دیگری ازدواج نماید و این ازدواج نیز به شکست بینجامد. در هر حال، اگر کسی می خواهد سوگند یاد کند، فقط به نام الله سوگند بخورد.

اینک نکته ی مهم دیگری را نیز برای شما یادآوری می کنم؛ هرگاه قسم می خورید، «ان شاء الله» بگوئید؛ اگرچه طرف مقابل نشنود؛ زیرا اگر «ان شاء الله» بگوئید، امید است که سوگند خود را به توفیق الله، عملی سازید و اگر نتوانستید به سوگند خود عمل کنید، کفاره ی

(۱) صحیح بخاری، ش: (۲۶۷۹، ۶۶۴۶)؛ و صحیح مسلم، ش: ۱۶۴۶ به نقل از عبدالله بن عمر ؓ.



بر شما واجب نمی‌شود. به فرض مثال: اگر به میزبان بگویید: «سوگند به الله، نمی‌گذارم گوسفندی ذبح کنی»، و آن گاه در دل «ان شاء الله» بگویید، و میزبان، گوسفندش را ذبح کند، هیچ کفاره‌ای بر شما واجب نمی‌شود. همین‌طور برعکس، اگر سوگند یاد کنید و به مهمان خود بگویید: به الله سوگند که حتماً برای تو گوسفندی ذبح می‌کنم»، و در عین حال، به آرامی یا در دل خود «ان شاء الله» بگویید، در صورتی که گوسفندی ذبح نکنید، کفاره‌ی سوگند بر شما واجب نمی‌گردد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُثْ»؛ یعنی: «کسی که سوگند بخورد و ان شاء الله بگوید، سوگندش نمی‌شکند». به عبارت دیگر، وقتی سوگندش را بشکند یا به آن عمل نکند، کفاره‌ی سوگند بر او واجب نمی‌شود. بنابراین خود را به گفتن «ان شاء الله» عادت دهیم تا از یک سو الله ﷻ به ما توفیق دهد که قصد و اراده‌ی خود را عملی بسازیم و از سوی دیگر، در صورتی که سوگند خود را بشکنیم، کفاره‌ی قسم بر ما واجب نشود.

و اینک به شرح و توضیح هفت عملی می‌پردازیم که بنا بر حدیث براءؓ، پیامبر ﷺ از انجام آن‌ها منع فرمود؛ از جمله: استفاده از طلا. استفاده از طلا، برای مردان حرام است؛ چه انگشتر طلا باشد، و چه دست‌بند یا گردن‌بند و یا گوشواره و حلقه‌ی طلا یا تاج طلا و امثال آن. هر نوع طلایی برای مردان، حرام می‌باشد؛ زیرا پیامبر ﷺ در دستِ مردی، انگشتری از جنس طلا دید؛ آن را از انگشتش بیرون کشید و دور انداخت و فرمود: «یکی از شما، قصد اخگری از آتش می‌کند و آن را در دست خود قرار می‌دهد». پس از این که رسول الله ﷺ رفت، به آن مرد گفتند: انگشتر خویش را بردار و (به نحوی دیگر و به صورتی شرعی) از آن استفاده کن. گفت: خیر؛ به الله سوگند، انگشتری را که رسول الله ﷺ دور انداخته است، بر نمی‌دارم.^(۱) هم‌چنین در حدیثی که علی بن ابی‌طالبؓ روایت کرده، آمده است که پیامبر ﷺ فرمود: «أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِأَنَاثِ أُمَّتِي، وَحَرَّمُ عَلَى ذُكُورِهَا»؛^(۲) یعنی: «طلا و ابریشم برای زنان ائمه حلال است و بر مردان ائمه، حرام».

(۱) صحیح مسلم، ش: ۲۰۹۰ به نقل از ابن عباسؓ.

(۲) صحیح است؛ صحیح الجامع، ش: ۳۴۴۹.



ولی استفاده از طلا برای زنان، جایز است و ایرادی ندارد؛ از این رو زن‌ها می‌توانند از انگشتر طلا، دست‌بند طلا و دیگر زیورات زرین استفاده کنند؛ به شرطی که به حد اسراف نرسد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:

(وَلَتْ سَفِيًّا وَلِيَ لَكُمُ سَفِيًّا)

و اسراف نکنید. همانا الله، اسراف‌کنندگان را دوست ندارد.

برخی از علما گفته‌اند: اهل علم درباره‌ی جواز استفاده از طلا برای زنان اجماع کرده‌اند؛ ولی احادیثِ نهی، یعنی احادیثی که استفاده از طلا را برای زنان، ناجایز قرار داده است، یا ضعیف می‌باشد و یا «شاذ»، و به این احادیث عمل نمی‌شود؛ زیرا احادیث زیادی، درباره‌ی جواز استفاده از طلا برای زنان وجود دارد.

ناگفته نماند که اگر طلای زیوری زن نیز به حد نصاب برسد، زکاتش را بایدپردازد؛ بدین‌سان که قیمت آن‌ها را سالیانه بسنجد و «ربع‌عشر» آن را به عنوان زکات بدهد؛ زیرا پیامبر ﷺ زنی دید که در دست دخترش، دو دست‌بند بزرگ و ضخیم بود. پرسید: «آیا زکاتشان را می‌دهی؟» آن زن پاسخ داد: خیر. رسول‌الله ﷺ فرمود: «أَيُّسُرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهَمَا سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»^(۱) یعنی: «آیا دوست داری که الله، روز قیامت به جای این دو دست‌بند، دو دست‌بند آتشین در دست تو قرار دهد؟» لذا آن زن، این دست‌بندها را درآورد و گفت: این‌ها از آن الله و رسولش باشند.

در حدیث براء ؓ از آشامیدن در ظروف نقره‌ای نیز منع شده است. فرقی نمی‌کند که نوشیدنی، آب باشد یا شیر یا هر نوع آشامیدنی دیگری. آشامیدن در ظروف نقره‌ای، هم برای مردان حرام است و هم برای زنان؛ زیرا حرام بودن ظروف نقره و طلا، هم شامل مردان می‌شود و هم شامل زنان. ناگفته نماند که این ظروف، چه از جنس طلا و نقره‌ی خالص باشند و چه آن‌ها را آب طلا و نقره داده باشند، حرامند. البته حرمت ظروف طلا، بیش‌تر و شدیدتر می‌باشد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي

^(۱) حسن است؛ روایت: ابوداود در سنن خود (۱۳۹۶)؛ و مشکاة المصابیح (۱۰۸۹)؛ الإرواء (۲۹۶/۳). و نیز با الفاظ دیگری در



صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»؛^(۱) یعنی: «در ظروف طلا و نقره، نخورید و نیاشامید؛ زیرا این‌ها، در دنیا از آن کفار است و در آخرت، مخصوص شما».

در این حدیث آمده است: «وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ»؛ یعنی: «و از استفاده از زین و هر زیراندازی که از ابریشم ساخته شده باشد، ما را منع فرمود». «میاثر حمر»، زین‌هایی به شکل بالیش بود که از پنبه درست می‌کردند و روکش‌هایی ابریشمی داشت و سوارکار، بر روی آن می‌نشست تا راحت باشد.

پیامبر ﷺ هم چنین از پوشیدن لباس‌هایی که در بافت آن، ابریشم به کار رفته است و نیز از پوشیدن حریر (ابریشم نازک) و ابریشم ضخیم، و دیبا منع فرمود. انواع حریر و ابریشم، با کاربردهای مختلف مانند لباس، زیرانداز و روانداز، برای مردان، حرام است. البته برای زن ایرادی ندارد که لباس ابریشمین بپوشد؛ زیرا فقط زنان می‌توانند خود را با پوشیدن لباس ابریشمین، برای همسران خویش بیارایند. الله ﷻ می‌فرماید:

(أَوْ مَزْمُوذَ وَافٍ لِلْهَلَاةِ وَوُوفٍ الْإِصَامِ أَيْ هَيْ ۱) [الزخرف: ۱۸]

آیا کسی (را فرزند پروردگار می‌خوانند) که در ناز و نعمت پرورش می‌یابد و بیانش در بحث و مجادله، روشن و رسا نیست؟

مردان با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، از پوشیدن لباس ابریشمین، بی‌نیازند و ضرورتی ندارد که خود را با چنین چیزهایی بیارایند.

علماء، درباره‌ی این که آیا زن می‌تواند از حریر و ابریشم به عنوان زیرانداز استفاده کند، اختلاف نظر دارند؛ برخی از علماء، این را حرام دانسته‌اند و به همین حدیث استناد کرده‌اند که رسول الله ﷺ به‌طور عمومی، استفاده از زین‌ها و زیراندازهای ابریشمین را ممنوع نموده است و جواز پوشیدن حریر یا ابریشم برای زنان، فقط بدین خاطر است که خود را برای شوهرانشان بیارایند. و همین دیدگاه، صحیح‌تر از دیدگاه کسانی است که استفاده از حریر و ابریشم را با هر نوع کاربردی به‌طور مطلق برای زنان، جایز شمرده‌اند؛ زیرا هر حکمی، به علت آن بستگی دارد.^۲

(۱) صحیح بخاری، ش: (۵۴۲۶، ۵۶۳۳)؛ و مسلم، ش: ۲۰۶۷ به نقل از حذیفه بن یمان ؓ.

۲- شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۲).



۲۴۴۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

ترجمه: «ابو موسی - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مسلمان برای مسلمان مانند دیوارهایی هستند که یکدیگر را تقویت و تحکیم می نمایند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - انگشتهای دو دستش را محکم در هم کشید، (تا چگونگی استحکام و همکاری آنان را نشان دهد)».

توضیح: از حسن بن علی - رضی الله عنها - منقول است که فرمود: «الحياة عقيدة وجهاد»، «زندگی یعنی عقیده و جهاد».

انسان ها را عقیده و آرمان گرد هم می آورد، نه هر چیزی. ایمان پیوند محکم و ناگسستگی است که انسان ها را از قبایل و رنگ ها و لهجه های مختلف با هم مرتبط می سازد، و هیچ پیوند دیگری کارایی پیوند ایمانی را ندارد. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - افراد مختلف جامعه اسلامی را به ساختمانی محکم تشبیه نموده که از خشت های متفرق ساخته شده است و هر یک از آن خشت ها با پیوند به یکدیگر باعث استحکام ساختمان شده اند.

۶ - باب الْإِنتِقَامِ مِنَ الظَّالِمِ

لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا) . (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) . قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَنْذَلُوا ، فَإِذَا قُودِرُوا عَمَوْا .

باب: انتقام از ظالم

نظر به فرموده الله عزوجل: «الله دوست ندارد (که انسانها) آشکارا بدگویی کنند مگر کسی که بر او ستم شده است و الله شنوا و داناست». [نساء: ۱۴۸]. و «و کسانی که هرگاه تجاوزی به آنان برسد انتقام می گیرند» [شوری: ۲۹] ابراهیم نخعی گفته است: صحابه دوست نداشتند با انتقام جویی خوار ساخته شوند و چون قدرت می یافتند، عفو می کردند.



توضیح: در مورد آیه اول، طبری از طریق سدی روایت کرده که در تفسیر «إِلَّا مَنْ ظَلَمَ» گفته است: یعنی اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت و به همان اندازه‌ای که به او ظلم شده بود مقابله کرد، ایرادی بر او وارد نیست.

و از مجاهد روایت شده که: «إِلَّا مَنْ ظَلَمَ» یعنی اگر مظلوم انتقام بگیرد، می‌تواند سخن بد را آشکارا بگوید.

و نیز از او نقل شده که آیه در مورد مردی نازل شد که میهمان قومی شد ولی آن‌ها از پذیرایی خودداری کردند، پس اجازه یافت که در مورد آنان سخن بگوید (بدگویی کند).

می‌گوییم: نازل شدن آیه در مورد یک واقعه خاص، مانع از برداشت عمومی از آیه نمی‌شود.

و از ابن عباس نقل شده که منظور از «الْجَهْرُ بِالسُّوءِ» دعا کردن است؛ پس به مظلوم اجازه داده شده که بر کسی که به او ظلم کرده، نفرین کند.

اما در مورد آیه دوم، طبری از سدی نیز روایت کرده که در تفسیر «وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ» گفته است: یعنی کسانی که اگر به آن‌ها ستم شود، بدون تجاوز از حد، مقابله می‌کنند.

در این زمینه حدیثی نیز وجود دارد که نسائی و ابن ماجه با سدی نیکو از تیمی از عروه از عایشه روایت کرده‌اند که گفت: نزد زینب بنت جحش رفتم، او به من ناسزا گفت. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) او را بازداشت، ولی او باز نایستاد. پیامبر فرمود: «تو هم پاسخ او را بده». من نیز آن قدر جوابش را دادم که آب دهان در دهانش خشک شد و چهره پیامبر صلی الله علیه وسلم از خوشحالی درخشید.

و در پایان آمده: ابراهیم (نخعی) گفته است: سلف (پیشینیان صالح) از اینکه مورد ذلت قرار بگیرند، بدشان می‌آمد.^۱

الله عزوجل می‌فرماید: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» (۳۴) وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (۳۵) [فصلت: ۳۳-۳۵] ترجمه: «نیکو و بدی یکسان نیست. (بدی را) به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی، ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی ست، چنان می‌شود که

^۱ - فتح الباری: (۴/۴۳۱).



گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. و تنها کسانی از این ویژگی برخوردار می شوند که شکیبایی ورزند و تنها کسانی چنین صفتی می یابند که بهره‌ی بزرگی (از نیکی و ثواب دنیا و آخرت) دارند.

انتقام عبارت است از: مجازات نمودن همراه با نفرت که تا حد خشم و غضب برسد.^۱
 أبو هلال العسکری می گوید: "انتقام: سلب (گرفتن) نعمت با عذاب است".^۲
 گذشت و بخشش باعث ازدیاد قدرت و توانایی فرد می شود و انسان را از میل به انتقام حقد، کینه و کدورت بدور می دارد.

معلوم و آشکار است که عفو و بخشش دلیل بر قوت و قدرت شخص به هنگام که توانایی اخذ انتقام را دارد بوده نه ضعف او خلاف آنچه که بعضی ها گمان می کنند، می باشد. همچنان سبب خلاصی ذهن شخص از افکار سلبی می گردد.

و اما فوز و کامیابی به محبت دیگران و تقدیر آنها برای شخص عفو کننده می باشد. اگر رهنمودهای الهی و نبوی عمل کنیم، به خیر و نیکی فراوانی دست می یابیم و نتیجه اش را می بینیم؛ اما شیطان، ما را به بازی می گیرد و می گوید: فلانی که با تو قطع رابطه کرده است؛ پس چرا می خواهی با او ارتباط داشته باشی؟ او از تو روی می گرداند و به تو بی محلی می کند؛ آن وقت تو می خواهی نزدش بروی!

این، وسوسه‌ی شیطان است؛ اما متون کتاب و سنت نشان می دهد که روی گردانی از برادر مسلمان، جایز نیست. یکی از نشانه‌ها و مصادیق روی گردانی از دیگران، این است که انسان به دیگران بی محلی می کند یا شخصی با او سخن می گوید و او بی توجه یا از روی غرور و تکبر، صورت خود را به سمت دیگری می گرداند! این، جایز نیست. برخی از افراد، ادب نشستن در جمع را نمی دانند و حتی مانند چارپایان پُشت به دیگران می نشینند؛ این، از ادب به دور است. الله تعالی در توصیف بهشتیان فرموده است که برادروار بر تخت‌هایی روبه روی یکدیگر قرار دارند.^۳

(۱) نضرة النعم ۴۰۷/۹.

(۲) الفروق ۷۷.

(۳) اشاره‌ای است به آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی «حجر».



شیخ فوزان می گوید: «هرکس می خواهد که الله تعالی او را ببخشد، و از آن درگذرد؛ پس هر شخصی بر وی بدی و ظلم کرده، او را عفو نماید، زیرا جزا از جنس عمل است».^۱
حافظ ابن کثیر می گوید: هرکسی در مقابل ات بدی می کند، از آن به احسان و نیکوکاری روی گردان.^۲

عفو و بخشش به هنگام توانایی اخذ انتقام از کسی که برایت بدی کرده، از جمله اخلاق عظیمه‌ای است که صاحبش را تقوا، وقار، و بزرگی، و احسانمندی می بخشد زیرا عفو و بخشش بلندترین درجه فضل و خلق ستوده شده اسلام است.

حسن بن علی رضی الله تعالی عنهما می گوید: "اگر شخصی مرا در یک گوشم دشنام بدهد و در گوش دیگر ام معذرت بخواهد من عذر او را می پذیرم".^۳
معاویه - رضی الله عنه - می گوید: "بر شماست تا بردباری و شکیبایی داشته باشید تا اینکه فرصت آن حاصل شود و زمانیکه فرصت بدست آوردید پس ببخشید و فضیلت و بزرگی و شایستگی بورزید".^۴

أبو درداء - رضی الله عنه - را گفتند: "عزیز ترین مردمان چی کسی است؟
گفت: کسانی که با وجود توانایی انتقام می بخشند؛ پس شما هم ببخشید الله عزت نصیب تان کند".^۵

سعید بن المسیب - رحمه الله - می گوید: "هیچ امری نیست مگر اینکه الله تعالی دوست دارد از آن بگذرد (آنها ببخشد) مگر اینکه حد باشد".^۶

ابن القیّم - رحمه الله - می گوید: "در بخشش، عفو، و بردباری؛ حلاوت، اطمینان، آرامش، شرف، عزت و رفعت نفس در مقایسه با انتقام وجود دارد که در انتقام هیچ کدام آن نیست".^۷

الأصمعی می گوید: مردی را نزد منصور آوردند تا مجازاتش کنند.

(۱) شرح کتاب الکبائر (۱۰۶).

(۲) (تفسیره) (۱۸۱/۱).

(۳) الشرعیه ۳۰۲/۱.

(۴) إحياء علوم الدين ۱۸۴/۳.

(۵) نهاية الأرب في فنون الأدب ۵۸/۶.

(۶) رواه مالك ۸۴۳/۲.

(۷) مدارج السالكين ۲/۳۰۳.



آن مرد گفت: ای امیر المؤمنین انتقام عدالت است و بخشش بزرگی و فضیلت و ما از امیر المومنین به الله پناه می بریم اگر برای خودش راضی به یکی از کمترین آن دو نصیب شوند بدون آنکه بلند ترین درجه میان این دو درجه را اختیار کند.

پس آن مرد را بخشید^۱.

أعرابی می گوید: "بدترین اعمال کسانی که توانایی و قدرت (انتقام را دارند) انتقام است"^۲.

اسیران اشعث را نزد عبد الملک بن مروان آوردند او برای رجاء بن حیوة گفت:

"چی نظر داری؟"

جواب داد: الله تعالی پیروزی و کامیابی برایت بخشیده پس تو نیز به الله آنچه را از عفو و بخشش دوست دارد بده، و آنها را بخشید^۳.

۷ - باب عَفْوُ الْمَظْلُومِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخْضَعُوا أَوْ تَغْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا) (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَمَّا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ) .

باب: عفو مظلوم

نظر به گفته الله عزوجل: «اگر خیری را آشکار نمایید یا آن را پنهان سازید یا از بدی گذشت کنید پس همانا الله بسیار باگذشت و تواناست» [نساء: ۱۴۹]. و «وکیفر بدی، بدی مانند آن است، پس هرکس گذشت کند و (راه) صلح و صفا پیش گیرد پاداشش بر الله است. بی گمان الله ستمکاران را دوست نمی دارد. * و کسی که که پس از ستم دیدن خویش انتقام بگیرد، بر آنان عتاب و عقابی نیست. * بلکه عتاب و عقاب متوجه کسانی

(۱) المجالسة وجواهر العلم ۲۰۷/۷.

(۲) أمالي القاضي ۳۰/۲.

(۳) أدب الدنيا والدين ۲۶۰.



است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق (تباهی) می جویند. اینانند که عذاب دردناک (درپیش) دارند. * و کسیکه بردباری کند و ببخشد (بداند که) این (اوصاف) از کارهای سترگ است. * و کسی را که الله گمراه سازد به غیر از او هیچ کارسازی برای او نیست، و ستمگران را خواهی دید که وقتی عذاب را می بینند می گویند: آیا راهی به سوی بازگشت هست؟».

توضیح: امام ابن حجر می گوید: «اگر کار خیری را آشکار کنید یا آن را پنهان نمایید یا از بدی (دیگران) درگذرید، بی تردید الله بخشنده و تواناست». و نیز آیه: «و جزای بدی، بدی ای مانند آن است».

گویا اشاره دارد به آنچه طبری از سُدی نقل کرده در تفسیر آیه «أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ»، یعنی: از ظلمی که به شما شده، گذشت کنید.

و ابن ابی حاتم از سُدی در تفسیر «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» نقل کرده: یعنی اگر کسی به تو دشنام داد، تو هم همان قدر پاسخ دهی بدون اینکه تعدی کنی. اما اگر کسی گذشت کند و اصلاح نماید، اجرش با الله است. از حسن بصری نیز روایت شده که اگر کسی به تو ناسزا گفت، اجازه داری همان اندازه پاسخ دهی.

در این موضوع، حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نیز وارد شده که احمد و ابوداود از طریق «عَجلان» از «سعید مقبری» از «ابوهریره» نقل کرده اند: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به ابوبکر فرمود: «هیچ بنده ای نیست که مورد ظلم قرار گیرد و از آن گذشت کند، مگر اینکه الله او را به واسطه آن گذشت، عزیز و یاری شده می گرداند.»

تفسیر آیه (۱۴۸): چون سخن بد را الله متعال جز در یک حالت دوست ندارد و آن هنگامی است که بر انسانی ظلم می شود، و این امر در مدت ارتباط درست با این حق برای ما بیان می کند که از حق وی دفاع کنیم و باطل و ظلم را دور کنیم. الله متعال می فرماید: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾: آیه به این مفهوم است که سخن نیکو مانند ذکر و کلام نرم و پاکیزه را الله عزوجل دوست می دارد.^۱

^۱- تفسیر تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۲۱۲.



الله تعالی به مظلوم اجازه داد ستمی را که به او شده است فریاد بزند تا خشمش تسکین یابد، و استفاده از شمشیر یا مجازات با دست صورت نگیرد.^۱

﴿إِلَّا مَنْ ظَلِمَ﴾: مگر فریاد مظلوم را؛ که حق دارد با صدای بلند، علیه کسی که به او ستم روا داشته است نفرین کند. بنابر قولی: یعنی ستمی را که بر او شده است بیان کند. بنابر قولی دیگر: اگر به او دشنام داده است می تواند مقدار ستمش از او انتقام بگیرد.^۲

او ای یو بوم رد م ب ، روح یا د ، رد ا م د ، د ا د ، ر ، ز د ، ی ح روح ، ی دوح ، ر و ا و ...: (آنچه حرام است، افشای عیوب مردم در برابر دیگران است، نه بازگویی عیوب افراد به خود آنان؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «مؤمن، آیینهای مؤمن است.» [وهمه‌ی این اعمال تحت آیه‌ی فوق شامل‌ست].

علاوه از آن، قانون کلی و اصلی در اسلام، حرمت افشاگری و بیان عیوب مردم است، مگر در موارد خاص. و یکی از آن موارد شخص مظلوم است که چنین فردی برای دفاع از خویشتن در برابر ظلم و جور ظالم، حق دارد اقدام به شکایت کند و یا از مظالم و ستمگری‌های ظالم، آشکارا و بدون پرده، مذمت و انتقاد و غیبت نماید، و تا حق خود را نگیرد و دفع ستم ننماید از پای ننشیند. و روشن است در این گونه موارد نیز تنها به آن قسمت که مربوط به ظلم ظالم و دفاع از مظلوم است باید قناعت کرد؛ و قانون کلی نیز همان حرمت افشاگری و بیان عیوب مردم به هر نحو باشد از قبیل: شعر، طنز، تصریح، تلویح، حکایت و... می‌باشد.

و ا و م ، و م از و ا م: برای مظلوم و ستم دیده جائز است که از ظالم و ستمگر غیبت کند، معایب و مفاسد آنها را نزد مسئولان مؤمن و متعهد دولت اسلامی و افراد آگاه و دلسوز عنوان نماید، تا حمایت و تعاون آنها را جلب نموده حق خود را از ستمگران بستاند الله می فرماید: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ﴾ (نساء: ۱۴۸). «الله دوست ندارد که کسی بگفتار زشت صدا بلند کند مگر کسی که به او ظلم و ستم شده باشد».

^۱- تفسیر التحریر والتنویر: (۶/۶).

^۲- تفسیر ابن جزی: (۲۱۶/۱).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»^۱.

یعنی: از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: سه دعاء بدون شک قبول می شود: دعای مظلوم و دعای مسافر و دعای پدر در حق فرزند.

﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾: آیه بر

انجام خیر به صورت مخفی و آشکار، و به عفو ستم بعد از اینکه به انتقام اجازه داد، تشویق می کند؛ زیرا الله عزوجل عفو را بیشتر از انتقام دوست دارد. این مطلب را با بیان بخشنده بودن خود با وجود این که قدرت دارد تأکید کرد.^۲

﴿أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾: یعنی: کسی را که در بدن یا مال یا آبروی تان به شما بدی کرده

است، ببخشید که جزا از جنس عمل است؛ یعنی اگر کسی بخاطر الله ببخشد الله او را می بخشد و هر کس نیکوکاری کند الله به او نیکی می کند... آیه به دانستن معانی اسماء و صفات الله و این که آفرینش و فرمان از جانب او صادر می شود و سزاوار اوست اشاره دارد؛ به همین منظور، احکام با بیان اسمای نیکوی الله توجیه می شوند؛ چنانکه در همین آیه آمده است.^۳ بدان که الله عزوجل تو را رحمت کند، عفو و بخشش در واقع از صفات انبیاء و صالحین می باشد.

و از جمله منجیات روز قیامت، عفو و بخشش از بندگان الله در دنیا می باشد، چه از بنده مسلمان و چه از بنده کافر.

تفسیر آیات (۱۴۰-۱۴۴) سوره ی شوری:

﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ﴾: الله عزوجل اصلاح در عفو را شرط کرد؛ یعنی اگر جنایتکار سزاوار عفو نباشد و مصلحت شرعی، مجازات او را تقاضا کند، عفو مورد فرمان نیست.^۴

^۱- رواه أبو داود و الترمذی وقال: حدیث حسن. و لیس فی روایة أبي داود: ((على ولده)).

^۲- التسهيل: (۲۱۶/۱).

^۳- تفسیر تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۲۱۲.

^۴- تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۷۶۰.



قرار دادن مزد عفو کننده بر الله سبب تشویق بر عفو و این امر می شود که بنده آن گونه با مردم رفتار کند که دوست الله با او رفتار کند؛ یعنی همانگونه که دوست دارد الله او را ببخشد او نیز باید از مردم درگذرد و همان گونه که دوست دارد الله بر او آسان گیرد او نیز باید بر آنان آسان گیرد؛ زیرا جزا از جنس عمل است.^۱

در تفسیر فتح البیان هم چنین آمده است: الله در این آیه بیان کرده است که عدالت در پیروزی، رعایت مساوات است. و اینکه در این آیه سزای بدی هم بدی نامیده شده است یا بخاطر بدی آن نسبت به کسی است که بر او واقع می شود و یا از طریق مشاکله و تشابه در صورت است.^۲

شیخ الإسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ می فرماید: «با کسی که رابطه‌ی خویشاوندی را با تو قطع کرد، ارتباط را وصل کن و به کسی که تو را محروم کرده ببخش و از کسی که به تو ظلم کرده درگذر؛ زیرا الله عزوجل می فرماید: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾».

از این آیه دانسته می شود که زیبایی‌های اخلاق، اقتضاء می کند که با کسی که با تو قطع رابطه کرد با سلام کردن، ارتباط برقرار کنی و او را اکرام نموده و برایش دعا و طلب استغفار کنی و او را مدح و ستایش کنی؛ و به کسی که تو را از تعلیم، منفعت و مال محروم نمود، ببخشی و از کسی که در خون، مال و آبرویت به تو ظلم نمود، درگذری؛ که برخی از اینها واجب و برخی دیگر مستحب است.^۳

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾: دلالت دارد بر اینکه عفو ستمکاران، از انتقام بهتر است؛ زیرا اجر به عفو اختصاص یافته و انتقام با لفظ اباحه ذکر شده است: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾.^۴

^۱ - تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۷۶۰.

^۲ - تفسیر فتح البیان، ج ۱۲، ص ۳۱۲.

^۳ - مجموع الرسائل الکبری: ج ۱ ص ۳۱۶-۳۱۷.

^۴ - التسهیل: (۳۰۵/۲).



گاه انسان از درون، وسوسه می‌شود که حقش را بگیرد؛ لذا همان گونه که گفتیم، اگر طرف مقابل شایسته‌ی عفو و گذشت است، بهتر است او را ببخشید و گرنه، گرفتن حق برتر می‌باشد.^۱

شیخ ابن عثیمین می‌گوید: تشویق بر عفو، بخشش و گذشت و طلب مغفرت برای کسی که به شما بدی کرده است؛ لیکن این تشویق مقید بر آن است که عفو و بخشش، اصلاح را در بر داشته باشد؛ طوریکه الله متعال می‌فرماید: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشوری: ۴۰] «پس هر کس که در گذرد، و اصلاح (و آشتی) کند، پاداشش بر الله است». اما اگر این طلب مغفرت و بخشش شامل اصلاح نبود، برای آن تشویقی صورت نگرفته است بطور مثال بگوید: این جانی را عفوکن، سپس این جانی برود و به دیگران بدی کند یا دوباره به خود شخص بدی کند که در این چنین حالتی، عفو و بخشش مطلوب نیست.^۲

«عَفُو»، ذاتی‌ست که از بدی‌های بندگان درمی‌گذرد. الله متعال بخشاینده‌ی تواناست؛ یعنی به‌رغم این که توانایی مجازات بندگان را دارد، از آن‌ها درمی‌گذرد و مانند انسان‌ها نیست که وقتی از انتقام یا مجازات، درمانده می‌شوند، عفو و گذشت پیشه می‌کنند. به عبارت دیگر: عفو و گذشت پروردگار، از روی قدرت و توانایی‌ست؛ و این، کمال عفو و گذشت می‌باشد. الله متعال، عفو و گذشت و نیز انسان‌های باگذشت را دوست دارد: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۴۰﴾ [الشوری: ۴۰]

الله متعال علاوه بر این که اهل عفو و گذشت را دوست دارد، به عفو و گذشت دستور نیز داده و فرموده است: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۱۹۹﴾ [الأعراف: ۱۹۹] عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی بگردان.

عفو یعنی چشم‌پوشی از اخلاق و رفتار بد دیگران. عفو هم‌چنین بدین معناست که انتظار نداشته باشیم مردم در همه حال یا در همه چیز مطابق میل ما رفتار کنند؛ لذا کسی که می‌خواهد مردم در همه‌ی موارد مطابق میل او رفتار نمایند، از همه چیز محروم می‌شود. بنابراین، یک مفهوم عفو، این است که آن چه میسر می‌باشد، بپذیریم و با مردم به‌گونه‌ای رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود؛ یعنی بی‌توقع. بدین‌سان که اگر به ما نیکی کنند،

^۱ - شرح ابن عثیمین بر ریاض الصالحین.

^۲ - شرح ابن عثیمین بر ریاض الصالحین.



بپذیریم و اگر از آن‌ها نیکی ندیدیم، خشمگین نشویم. این، یکی از آموزه‌های قرآنی است که انسان باید در برابر هم‌نوعان خود سعه‌ی صدر داشته باشد و در برخورد با آن‌ها عفو و گذشت در پیش بگیرد. شاهد موضوع، این جاست که بهترین دعا در شب قدر، این است که بگویی: «اللهم إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»^۱.

﴿وَلَمَنْ اِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ﴾: و صبر و شکیبایی بهتر است؛ به شرطی که این امر بر گستاخی و ظلم و تعدی همسایه‌ی مردم آزار یا فردِ ظالم نیفزاید. در غیر این صورت بهتر است که حق خود را بگیرید تا بدین‌سان او را از ظلم و ستم بازدارید.^۲

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: آری؛ کسانی سزاوار عتاب و سرزنش هستند که به مردم ستم روا می‌دارند و به مال و آبرو و جان و ناموس دیگران تعدی می‌کنند و در زمین به‌ناحق به ستم و تبه‌کاری می‌پردازند؛ قید «به‌ناحق» برای بیان واقعیت است؛ زیرا هیچ ستمی، به‌حق نیست. موارد فراوانی از این دست در قرآن کریم وجود دارد؛ مانند این آیه که الله متعال می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِمَا هُوَ حَقٌّ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمِ الدَّعْوَىٰ) [البقرة: ۲۱] ای مردم! پروردگار

تان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است، پرسش کنید؛ باشد که پرهیزگار شوید. غیر از پروردگاری که ما را آفریده است، پروردگار دیگری وجود ندارد؛ لذا این که فرمود: «پروردگاری را که شما و گذشتگانتان را آفریده است، بپرستید»، برای بیان واقعیت و بدین معناست که پروردگارمان، همان ذاتی‌ست که ما را خلق کرده و به ما روزی می‌دهد. در هر حال الله متعال بیان فرمود که عتاب و سرزنش، تنها متوجه کسانی‌ست که به مردم ستم می‌کنند و در زمین، به‌ناحق به ظلم و تبه‌کاری می‌پردازند.

ظلم کردن و ستم نمودن به مردم از گناهان کبیره است. الله عزوجل متعال در آیه ۸ سوره شوری چنین می‌فرماید: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾. «ستمکاران و ظالمان هیچ دوست و یار و یاورى ندارند».

^۱ - شرح ابن عثیمین بر ریاض الصالحین.

^۲ - شرح ابن عثیمین بر ریاض الصالحین.



رسول الله - صلى الله عليه وسلم - در این ارتباط فرموده است: «الظلم ظلمات يوم القيامة». (البخاری ومسلم).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - در عباراتی زیبا و نجات دهنده چنین فرموده است: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فَرَجَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة». (البخاری). «مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمی کند، او را تسلیم دشمن نمی کند، و هر کس در صدد برآوردن نیازها و احتیاجات برادرش باشد، الله در صدد برآوردن نیازها و احتیاجات وی برمی آید، و هر کس مشکل و غمی را از مسلمانی برطرف کند، الله مشکلی از مشکلات و غمهای روز قیامت را از وی برطرف خواهد کرد، و هر کس (عیب یا نقطه ضعف یا ...) از مسلمانی بپوشاند، الله عیبها و گناهان وی را در قیامت خواهد پوشاند.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: «من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». (البخاری ومسلم). «هر کس یک وجب از زمین کسی را به ستم غصب نماید، الله هفت زمین (به اندازه هفت برابر کره زمین، یا هفت طبقه زمین) را در روز قیامت برگردنش آویزان خواهد کرد. (به همان اندازه حساب پس خواهد داد).

از موارد ستم و ظلم در اموال مردم می توان از خوردن مال و ثروت آنها از راه رشوه، نیرنگ و فریبکاری، خیانت در خرید و فروش، دزدی، راهزنی، کم کردن پیمانه ها و میزان، و زیاد گرفتن پیمانه ها و میزانها، را نام برد.

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾: یعنی کسانی که در برابر اذیت و آزار مردم، شکیبا هستند و آنان را تحمل می کنند و بدیهایشان را می بخشند، کارشان، کار بسیار بزرگی ست که صبر و شکیبایی فراوانی می طلبد؛ به ویژه اگر اذیت و آزاری که به انسان می رسد، به سبب جهادش در راه الله ﷻ و یا به خاطر فرمان برداری و اطاعتش از پروردگار متعال باشد. اذیت و آزاری که انسان از مردم می بیند، اسباب و انگیزه های متفاوتی دارد؛ اگر سببش، اطاعت از الله ﷻ و جهاد در راه او و امر به معروف و نهی از منکر باشد، در این صورت، انسان از دو جهت سزاوار ثواب و پاداش می گردد:

به خاطر اذیت و آزاری که به او می رسد.



و به‌خاطر پایداری‌اش بر فرمان‌برداری و طاعتی که از بابت آن، متحمل رنج و اذیت شده است.

در این آیه، به صبر و شکیبایی در برابر اذیت و آزار دیگران، و بخشیدن بدی‌هایشان تشویق شده است؛ ولی باید دانست که بخشش بدی‌های دیگران، به‌طور مطلق و در همه حال، پسندیده نیست. بخششی پسندیده است که با اصلاح همراه باشد؛ چنان‌که الله تعالی می‌فرماید: ﴿لَمَنْ هَذَا وَصَلَ أَخُوهُ وَعَ أَلُوهُ﴾ [الشوری: ۴۰] هر کس گذشت نماید و اصلاح کند، پاداش او با الله است.

اگر پی‌آمد بخشیدن اصلاح نباشد، دیگر، نباید بخشید. به عنوان مثال: شخصی که به شما بدی می‌کند، آدم شروری‌ست که به شرارت مشهور می‌باشد و اگر شما، او را ببخشید، شرارتش بیش‌تر می‌شود. در چنین حالتی، بهتر است که او را نبخشید؛ بلکه حق‌تان را به‌قصد اصلاح از او بگیرید. ولی اگر بخشیدن، پی‌آمدهی منفی نداشته باشد، بهتر است که عفو و گذشت پیشه کنید؛ زیرا الله تعالی می‌فرماید: ﴿لَمَنْ هَذَا وَصَلَ أَخُوهُ وَعَ أَلُوهُ﴾ [الشوری: ۴۰] هر کس گذشت نماید و اصلاح کند، پاداش او با الله است.^۱

(لَمَنْ صَبَّ وَفَارِإِنْ عَلَیْ لَمَنْ عَازِمُ أَوْرٍ): «صَبْرٌ»، یعنی در برابر اذیت و آزار دیگران، بردباری ورزد «وَعَفْرٌ» و درگذرد. چنین روی‌کردی، از کارهای بس سترگی‌ست که نشان‌گر قوت اراده‌ی و پایداری اوست؛ بدین‌سان روشن می‌شود که چنین شخصی می‌تواند بر نفس خود چیره گردد. زیرا مردم از نظر چیرگی یا غلبه بر نفس خود چند دسته‌اند:

برخی از آن‌ها هیچ‌گاه بر نفس خود چیره نمی‌شوند؛ برخی هم به‌سختی عنان نفس در دست می‌گیرند و عده‌ای دیگر به‌سادگی نفس خود را در کنترل دارند و الله تعالی آن‌ها را بر ویژگی‌های اخلاقی نیکی سرشته است و به‌سادگی صبر و گذشت می‌نمایند.

لذا کسی که در برابر اذیت و آزار دیگران صبر و تحمل می‌کند و به اجر و پاداش الهی امیدوار است و با همین امید آنان را می‌بخشد، در حقیقت چنین روی‌کرد نیک و سترگی از خود نشان می‌دهد. لذا شایسته‌ی انسان است که صبر و تحمل، و عفو و گذشت پیشه نماید. البته همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، بخشیدن جنایت‌کاران و تجاوزکاران، کار نیک و

^۱ - شرح ریاض الصالحین، ابن عثیمین.



پسندیده‌ای نیست؛ زیرا عفو و گذشت، نه به‌طور مطلق ستوده است و نه به‌طور مطلق، نکوهیده؛ بلکه به پیامدهای آن بستگی دارد و باید دقت کرد که نتیجه‌اش، اصلاح باشد.^۱

فائده‌ی ذهبی:

در قرآن کریم (۳) مرتبه جمله‌ی «عزم الامور» ذکر شده است که تنها درباره موارد ذیل بکار رفته است:

(صبر، تقوا، نماز، امر به معروف و نهی از منکر، عفو) در سوره‌های: آل عمران: (۱۸۶) و لقمان: (۱۷) و شوری: (۴۳).

جالب این که «صبر» در هر سه آیه‌ی فوق ذکر شده است تا برساند که صبر مهمترین مصداق «عزم الامور» است.^۲

وجوب شورا در اسلام: شورا، یکی از ارکان نظام اسلامی است و نقش به سزایی در تشکیل و پیدایش جامعه‌ی اسلامی دارد. رژیم شورایی، به خاطر اهداف بزرگ و حکمت‌های والایی، مشروع گردیده و مصالح و منافع زیادی برای امت، در خود دارد که عاید امت، حکومت و جامعه‌ی اسلامی می‌گردد.

امام نووی رحمه الله می‌گوید: یاران ما، در این اختلاف نظر دارند که آیا شورا، بر رسول الله - صلی الله علیه وسلم - واجب بوده یا همچنانکه برای ما سنت است، برای آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - نیز سنت بوده است؟ دیدگاه صحیح نزد ایشان، وجوب شورا برای رسول الله - صلی الله علیه وسلم - می‌باشد و این، برگرفته از فرموده‌ی الله متعال است که می‌فرماید: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) "و در کارها با آنان، مشورت و رایزنی نما".

جمهور فقها و محققان اصول، بر این عقیده اند که صیغه‌ی امر، برای وجوب است. ابن تیمیه رحمه الله گفته است: هیچ ولی امر و کارداری، از مشورت و رایزنی با دیگران، بی نیاز نیست؛ چراکه الله متعال، پیامبرش را به مشورت و رایزنی با اصحاب - رضی الله

^۱ - شرح ریاض الصالحین، ابن عثیمین.

^۲ - تدبرهای قرآنی، ص: ۴۵.



عنهم - دستور داده و فرموده است: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ...﴾ (آل عمران: ۱۵۹)

مسئله: انتخاب خلیفه از اتفاقات بسیار مهم است و برای شناخت شایسته ترین فرد برای خلافت باید مشورت و بررسی شود. بنابراین هر کسی درباره فردی که او را برای خلافت شایسته می داند، رای خود را می گوید و زنان نیز در مفهوم این آیه داخل می شوند. زیرا منظور از آیه ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشوری/ ۳۸] «کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست».

این است که، کار مسلمانان در میان خودشان و با مشورت انجام گیرد و زن نیز یکی از آنها و از گروه مسلمانان است. پس معنای آیه آنان را هم در بر می گیرد و در نتیجه زن حق دارد که دیدگاهش را در انتخاب خلیفه به زبان آورد زیرا اظهار رأی از مستلزمات مشورت و مقتضیات آن است.

مسئله ۲: وقتی ولی امر یا حاکم مسلمانان، قصد جهاد می کند یا می خواهد درباره ی یک مسأله ی عمومی تصمیم بگیرد، نظر اهل مشورت را جویا می شود. اما چگونه؟ هنگامی که ولی امر یا پیشوای مسلمانان، درباره ی کاری متردد می گردد، صاحب نظران نیک اندیش را جمع می کند و نظرها و پیشنهادهایشان را می پرسد.

اما استخاره، با الله تعالی می باشد؛ یعنی وقتی انسان قصد انجام کاری را می کند و نمی داند که چه نتیجه یا آینده ای خواهد داشت، باید از الله تعالی طلب خیر کند. استخاره، یعنی طلب خیر درباره ی کارهایی که انسان در مورد آنها دودل می باشد. پیامبر ﷺ روش استخاره را بیان فرموده است؛ بدین سان که دو رکعت نماز نفل در وقت هایی که ممنوع نیست، به جا می آوریم. البته اگر فرصت کافی برای تصمیم گیری و شروع کار وجود نداشت، در وقت های ممنوع نیز می توان استخاره کرد. لذا پس از نماز عصر و نیز پس از نماز صبح تا بالا آمدن خورشید به اندازه ی یک نیزه و هم چنین هنگام زوال آفتاب استخاره نمی کنیم و منتظر می مانیم تا وقت ممنوعه، پایان یابد؛ مگر این که فرصت کافی برای تصمیم گیری وجود نداشته باشد و صبر کردن تا پایان وقت ممنوعه، به از دست دادن فرصت تصمیم گیری بینجامد. پس دو رکعت نماز نفل بخوانیم و سپس سلام می دهیم و این دعا را می گوئیم: «اللهم إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ



بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي»
یا می گویم: «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَأَقْضِهِ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» یا می گویم: «فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْضُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ». آن گاه همان کاری را انجام می دهیم که قلب ما به آن گواهی می دهد و اگر شک و تردیدمان، هم چنان برطرف نشد، دوباره و حتی سه باره استخاره می کنیم. و اگر شک و دودلی از میان نرفت، نظر صاحب نظران نیک اندیش یا اهل مشورت را جویا می شویم و به مشورت آن ها عمل می کنیم که ان شاء الله خیر، در مشورت آن هاست؛ زیرا گاه الله متعال شک و تردید انسان را با استخاره از میان نمی برد تا بنده، به مشورت و نظرخواهی از اهل مشورت روی بیاورد. البته علما اختلاف نظر دارند که آیا مشورت، مقدم است یا استخاره؟

دیدگاه صحیح، این است که استخاره مقدم می باشد. از ابن رو امام نووی در ریاض الصالحین نیز ابتدا استخاره را ذکر کرد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرمود: «هنگامی که قصد انجام کاری را کردید...» استخاره کنید؛ و اگر سه بار استخاره کردید و شک و دودلی برطرف نشد، مشورت نمایید و به نظر اهل مشورت، عمل کنید. علت این که گفتیم سه بار استخاره کنید، این است که پیامبر ﷺ هرگاه دعا می کرد، سه بار دعا می نمود و استخاره، دعاست و چه بسا همان ابتدا، گزینه ی بهتر برای انسان روشن نشود؛ و امکان دارد انسان بار اول یا بار دوم یا سوم گزینه ی بهتر را دریابد و تصمیمش را بگیرد و اگر تا سه بار دودلی و تردیدش از میان نرفت، مشورت کند.^۱

مسئله: عقوبت (باید) به اندازه ی جرم باشد.

یکی از مظاهر عدالت و تطبیق عملی آن اصل «تعیین عقوبت به اندازه ی جرم» است. و این، اصل بزرگی است در نظام جرائم و عقوبات که با دقت تمام در شریعت اسلامی تطبیق شده است بطوریکه نمی توان در قوانین وضعی نظیر آن را پیدا کرد. اگر عدم مساواتی در عقوبت بعضی از جرائم در شریعت اسلامی دیده می شود، بخاطر اختلاف نظری است که در

^۱ - شرح ریاض الصالحین، ابن عثیمین.



تعیین مقدار زیان جرم و مبنای سنجش جرم و شناخت بزرگی آن و در نتیجه تعیین عقوبت متناسب با آن وجود دارد.^۱

الله متعال در بیان این اصل می فرماید: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» الشوری: ۴۰.

ابن کثیر در تفسیر این آیه گفته است: این آیه همانند آیات زیر است که الله می فرماید: «فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» البقره: ۱۹۴. «هر کس بر شما تجاوز کرد به همان اندازه که بر شما تجاوز کرده است، بر او تجاوز کنید».

«وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ». النحل: ۱۲۶. «و اگر مجازات کردید به همان اندازه که شما با آن مجازات شده اید، مجازات کنید».

الله قانون قصاص را جهت اجرای عدالت وضع کرده است ولی در کنار آن عفو و بخشش را نیز بعنوان فضیلتی در نظر گرفته و مردم را به آن دعوت کرده است. الله متعال می فرماید: «وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» المائده: ۴۵. «و جراحاتها و زخمها قصاص دارند و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص صرف نظر کند) این کار کفاره ای برای (بخشش برخی از گناهان) او می گردد».

از این روی الله در پایان آیه مورد بحث هم فرموده است: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»^۲.

فوائد آیات:

۱. الله - جل جلاله - در چند موضع از کتابش اجتناب کننده گان گناهان کبیره را ستایش و تمجید نموده است و آنانرا به سرانجام ارجمند و پاداش بزرگ و جایگاه شایسته و دلخواه وعده داده است.

۲. حکم کسی که مرتکب گناه کبیره شود:
صحابه و تابعین رضی الله عنهم، دیدگاه میانه ای درباره ی چنین کسی دارند؛ یعنی ضمن این که او را تکفیر نکرده اند، بر این باور بودند که ایمان کاملی ندارد؛ بلکه معتقد بودند که

^۱ - تفسیر شوکانی، ج ۲، ص ۱۸۶.

^۲ - تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۱۱۸.



چنین فردی، به خاطر ایمانش، مؤمن؛ و به خاطر ارتکاب گناه کبیره، فاسق است. به عبارت دیگر: مؤمن است، ولی ایمان ناقصی دارد؛ یعنی مؤمن گنهکاری است. این، حکم چنین فردی در دنیاست؛ اما حکمش در آخرت به خواست و مشیت الله بستگی دارد؛ یعنی اگر بخواهد، او را عذاب می دهد و اگر هم بخواهد، او را می بخشاید. این بزرگواران، با این حکم، نصوصی را که درباره ی اهل ایمان است، با نصوصی که درباره ی فاسقان می باشد، جمع بندی کرده اند.^۱

۳. یکی از نامهای الله عزوجل، الغفور است. الغفور: بسیار آمرزنده، بسیار گذشت فرماینده، هر بار که بنده از روی صدق رو به درگاه او آورد و طلب آمرزش کند او را بیامرزد، عیب بندگان را ببوشاند تا در روز حساب رسوا نشوند. اسم الغفور در قرآن یازده بار آمده: (در سوره های «یونس»، «یوسف»، «الحجر»، «الکهف»، «القصص»، «سبا»، «الزمر»، «الشوری»، «الملک»، «الحاقه» و «البرج») همراه با اسم الرحیم هشت بار و همراه با ذی الرحمة یک بار و همراه با العزیز یک بار.

۴. مشورت میان کارگزاران امور و زیردستان یا میان زیردستان از واجبات دینی بوده و انجام آن به داشتن آزادی رأی مسلمانان نیازمند است و امر آنها به مشورت یعنی اینکه نخست [الله] آزادی رأی را به آنها عطا نموده تا به مشورت پردازند. بدین صورت که اهل شورا در مسایلی که کارگزاران از آنان مشاوره خواسته یا در آنچه خود، آن را به عنوان موضوع مشورت برای کارگزاران بیان می کنند آرایشان را اظهار می دارند.

۵. حمله کننده ظالم است و ظالم معتدی و متجاوز است و جنگ با معتدی و متجاوز، مباح است و کسی که جنگ با وی مباح باشد ضمانت وی واجب نیست.

۶. خلیفه یا هر حاکمی که برگزیده شده است هرچند مردم به او اطمینان دارند و امت، خود، او را انتخاب کرده اند به این معنا نیست که او را رها نمایند تا هرچه می خواهد در امور حکومتی و آنچه به مردم و مصلحت آنها مربوط است، انجام دهد و نیز گاهی کارهایی را انجام دهد که منجر به اذیت و آزار امت گردد و راهی هم برای جبران آنچه انجام داده نباشد.

^۱ - اقوال التابعین في مسائل التوحيد والإيمان، عبدالعزيز عبدالله، (۳/ ۱۳۱۵).



زیرا اگر ضرری پیش آید، دفع آن امکان ندارد. پس حق امت است که احتیاط نموده و برای دفع ضرر او را به مشورت ناچار سازند.

۷. هدایت و گمراهی به دست الله است، از او تعالی بخواهیم ما را را بر دینش پایدار بدارد.

فصل:

فضائل گذشت و احکام مربوط به آن

از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که: "در روز قیامت الله امر می کند که ندا بدهند بپا خیزند کسانی که اجرشان بر الله هست، پس کسی بر نمیخیزد مگر کسانی که در دنیا عفو و بخشش کرده باشند، و این است قول الله که میگوید: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ یعنی: پس هر که درگذرد و به اصلاح آورد پاداش او بر عهده الله است."^۱

پس به نظر شما، اجر و پاداش الله برای این بندگان چه خواهد بود؟
و میفرماید: "ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا" (النساء: ۱۴۹)، یعنی: "اگر خیری را آشکار کنید، یا پنهانش دارید یا از بدی ای عفو کنید هرآینه الله عفوکننده و توانا است".

به این معنی که به الله سبحانه اقتدا کنید زیرا او درعین توانایی ای که دارد درمی گذرد و عفو می کند پس شیوه عفو و گذشت حتی در مواردی که شخص حق به جانب نیز باشد، بهتر است.

و میفرماید: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" (سورة أعراف: ۱۹۸)، یعنی: "عفو پیشه کن و به کار پسندیده امر نما و از جاهلان اعراض کن"
از جابر رضی الله عنه روایت است که رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمودند: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى" (روایت بخاری)، یعنی: "الله رحمت کند مردی که هنگام فروختن و خریدن و طلب کردن آسانگیر باشد".

^۱ - (سیوطی در "الدر المنثور" ۱۱/۶) و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد (۱۱/۱۹۸) و ابن حبان في روضة العقلاء ص ۲۷۶



و از ابو قتاده رضی الله عنه روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَنْفُسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ" (روایت مسلم)، یعنی: "آنکه خوشش آید که الله او را از رنج های روز قیامت نجات دهد، باید مشکل فقیری را بگشاید (به اینکه مطالبهء حقش را تأخیر نماید) و یا از او در گذرد و قرضش را ببخشد."

و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمودند: "كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ" (متفق علیه)، یعنی: "مردی بود که به مردم قرض می داد و به خادمش می گفت: هرگاه نزد تنگدستی آمدی از او درگذر تا شاید الله از ما درگذرد"، پس (هنگام مرگش) با الله ملاقات نمود و از او درگذشت."

و از ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت است که رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمودند: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، وَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ»" (روایت مسلم)، یعنی: "مردی از آنانیکه پیش از شما بودند، مورد محاسبه قرار گرفت و برای او چیزی خبر دیده نشد، غیر از اینکه او با مردم معامله می نمود و مردی آسان گیر بود و خدمتکاران خود را امر می کرد که از ناتوان درگذرند. الله عزوجل فرمود: ما بر این کار از وی سزاوار تریم، از او درگذرید."

و از حذیفة رضی الله عنه روایت است که گفت: أُتِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا قَالَ: يَارَبِّ أَتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبَايُ النَّاسِ، وَكَانَ مِنْ خَلْقِي الْجَوَازِ، فَكُنْتُ أَتَيْسِرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي» فَقَالَ عَقَبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (روایت مسلم)، یعنی: "بنده ای نزد الله تعالی آورده شد که الله تعالی به او مال داده بود و به او فرمود: در دنیا چه عمل کردی؟ گفت (پیامبر): و الله چیزی را پنهان نمی کند. آنمرد گفت: ای پروردگام تو مالت را بمن دادی و من عادت گذشت را داشتم و با سرمایه دار و ثروتمند آسانگیری نموده و تنگدست و ناتوان را مهلت می دادم. الله تعالی فرمود: من به اینکار از تو سزاوارترم از بنده ام در گذرید."



سپس عقبه بن عامر و ابو مسعود انصاری رضی الله عنهما گفتند: ما آن را از دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدیم.

و از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: "من أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ" (روایت ترمذی)، یعنی: "کسی که فقیر و درمانده ای (در ادای قرضش) را مهلت دهد و یا از قرض او کم کند، الله تعالی او را در روز قیامت در سایه عرش خویش جای می دهد، در روزیکه سایه ای جز سایه او نیست."

و در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَرْزًا وَجَلَّ" (روایت مسلم)، یعنی: "هیچ صدقه ای مال را کم نخواهد ساخت، و الله هیچ بنده ای را به ازای عفو جز عزت نمی افزاید، و هیچکس برای الله فروتنی نمیکند، مگر اینکه الله او را بلند مرتبه مینماید."

در نتیجه از این آیات و احادیث برمیآید که عفو و بخشش از بندگان عزت و سرفرازی و نجات در دنیا و آخرت را در بر خواهد داشت.

و این عفو و بخشش در واقع از صفات انبیاء و صالحین میباشد.

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: "كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرْبَهُ قَوْمُهُ فَأَذْمُوهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»" (متفق علیه)، یعنی: "گویی الان من بسوی پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر می کنم در حالیکه او از پیامبری از پیامبران صلوات الله علیهم حکایت می کند که قومش او را زدند و آغشته به خونس کردند و او خون را از چهره اش پاک می کرد و می گفت: الهای قومم را بیمارز، زیرا آنها نمی دانند."

و هنگام بر گشتن از طائف و اهانت ساکنین آن به پیامبر صلی الله علیه و سلم و خون آلود کردن بدن مبارکش، الله جبریل علیه السلام را همراه ملائکه کوهها نازل فرمود تا به پیامبر صلی الله علیه و سلم بگوید: این است ملائکه کوهها در اختیار تو، و اگر دستور فرماید این شهر و مردمانش را بین این دو کوه فشرده خواهیم کرد. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله او را در قرآن "رحیم" نامیده گفت: "خیر، چه بسا که الله از فرزندان آنها کسانی را



بیافریند که الله را عبادت کنند"، و الله از فضل و رحمتش گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم را برآورده کرد و نسل آینده این مردم مسلمان و الله پرست شدند.

و هنگام فتح مکه و پس از آنهمه ظلم و ستم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از قریش دیده بود تمامی آنها را بخشید و این بخشش سبب مسلمان شدن اهل مکه شد و حتی کسانی که بعلت ظلم و ستم بیش از حد خونس را بهدر داده بود مانند عکرمه پسر ابو جهل که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به دریاها گریخته بود، پس از آنکه شنید پیامبر صلی الله علیه و سلم او را میبخشد از گریز گاهش برگشت و مسلمان شد و از جمله اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بحساب آمد و پس از آن در فتوحات اسلامی نقش عظیمی را بر پا کرد، و این همه برمیگردد به عظمت بخشش هنگامی که کسی آنرا رعایت کند.

و یوسف علیه السلام پس از ظلم و ستم برادرش، پس از اینکه به پیامبری و پادشاهی رسید و در اوج قوت بود برادرانش را بخشید و گفت: "لا تریب علیکم الیوم، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین" (یوسف: ۹۲)، یعنی: "امروز توبیخ و سرزنشی بر شما نیست، الله شما را میامرزد و او مهربان ترین مهربانان است".

به این معنی که: امروز نه شما را محکوم می کنم و نه به شما توبیخ و ملامت روا می دارم و مادام که به گناه خود اعتراف کرده اید، نسبت به شما با عفو و گذشت برخورد می کنم. پس اگر امروز که روز سرزنش است، بر شما سرزنشی نباشد، بدانید که در آینده نیز نخواهد بود، و جالب اینجاست که گفت: الیوم" یعنی "امروز" (که حقیقت بر ملا شده و من در اوج قوت و شما در اوج فقر و ذلت هستید) شما را بخشیدم چه برسد به روزهای آینده، زیرا معمولاً طبیعت بشر بدین صورت است که شخص مظلوم هنگام عزت، اگر ظالمش را در اوج ذلت ببیند شدیدترین انتقام را در همان روز اول ملاقات از او میگیرد ولی کم کم از این شدت کاسته میشود، ولی یوسف علیه السلام از همان روز اول که روز عزتش بود و روزی که برادرانش در اوج فقر و ذلت بودند آنها را بخشید، و نه فقط این، بلکه در حقشان نیز دعاء کرد و گفت: "الله شما را می آموزد و او مهربان ترین مهربانان است"، یعنی: وقتی بنده بینوایی مانند من، شما را عفو کند، دیگر از بی نیاز آموزگار، جز عفو و آمرزش چه انتظار دیگری می توان داشت؟ علاوه بر این، ظلمی که از برادرانش به او روا شده بود را به شیطان نسبت داد و فرمود: "من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی" یعنی: "پس از آن که شیطان میانه من و برادرانم را به هم زد" بدین گونه بود که یوسف علیه السلام از روی ادب و به لحاظ گرمای



داشت و رعایت خاطر برادران، گناه آنان را به شیطان حواله کرد و اصلاً به روی خود نیاورد که ظلم و ستم آنها را تک تک از قبیل کتک زدن، تهمت زدن، در چاه انداختن، بعنوان برده فروختن و غیره را بشمارد و از آنها انتقام بگیرد. این است اخلاق انبیاء که الله متعال آنها فقط برای داستان برای ما بیان نکرده، بلکه به منظور سیر سیرت و سلوک آنها ذکر نموده تا در روز قیامت به عفو عظیم او نائل آییم.

احمد بن حنبل هنگام فتنه "خلق قرآن"، او را نزد خلیفه وقت آوردند تا اینکه یا تسلیم شود و بگوید قرآن مخلوق هست، و یا او را شکنجه دهند، و از آنجاییکه این امام تسلیم این قول و اعتقاد بدعت نشد او را شکنجه دادند ولی قبل از ملاقات شکنجه گاه و جلادان گفت: "اللهم ان اشهدک انی قد غفرت لهم!"، یعنی: "بار الهاء، من تو را گواه میگیرم که همه آنها را بخشیدی!" و از آن پس بود که بعثت صبر و استقامت و گذشتی که داشت مردم او را با لقب "امام اهل سنت و جماعت" تلقی میکنند و این در واقع اجر و پاداش الله برای او می باشد در این دنیا قبل از آخرت ان شاء الله.

و اینجاست که صحت قول پیامبر صلی الله علیه و سلم تجلی میشود که فرمودند: "وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا" (روایت مسلم)، یعنی: "و الله هیچ بنده ای را به ازای عفو جز عزت نمی افزاید"، مثال آن: عزت و بزرگواری پیامبر صلی الله علیه و سلم، سرفرازی و پادشاهی یوسف علیه السلام، و امامت احمد بن حنبل رحمه الله، پس از عفو و بخشش هر کدام! اینست منزلت و مقام این صفت نزد الله در دنیا، پس چه برسد به روز قیامت!

برادران و خواهران گرامی، هر فرد در این دنیا نزدیکان و دوستانی را دارد که جاناش را فدای او میکند، و زندگیش را برای او ایثار میکند، مانند مادر، پدر، برادر، خواهر، فرزندان، دوستان صمیمی و غیره، ولی طبیعتاً بعثت خطاکار بودن بنی آدم، باز هم گاه گاهی این اشخاص ممکن است به یکدیگر ظلم و ستمی روا دارند مانند غیبت یکدیگر، ولی کدامیک از شما دیده است که این نزدیکان و دوستان را ببیند و در برابر او طلب عفو و بخشش کند؟ معمولاً آنها نادیده گرفته و یا به فراموشی سپرده، ولی در روز قیامت همین نزدیکان و دوستان به سراغ یکدیگر خواهند رفت و گریبان همدیگر را خواهند گرفت و نزد الله شکایت خواهند کرد تا حقشان را از یکدیگر بگیرند، و حتی اگر یک حسنه نیز باشد کسی از آن نمیگذرد چه از والدین و چه از فرزندان و چه دیگر کسان، پس چه بهتر که احسان به بندگان الله مخصوصاً این دوستان و نزدیکان را در این دنیا به جلو انداخت تا در آن روز ببینند که



شما قبلاً در دنیا بدون هیچ مَنّتی همه آنها را آمرزیده اید، ولی نتیجه این کار چه خواهد بود؟ همان که گفته شد: "فلا يقوم الا من عفا" یعنی: " (ابتدا از گور) بر نمی خیزد مگر کسی که (در دنیا) عفو و بخشش کرده"، و متأكد باشید که جزای او از طرف الله از تمامی حسناتی که قرار بود از بدهکارانش بگیرد بیشتر خواهد بود زیرا هرگز عفو و بخشش بنده از عفو و بخشش الله بیشتر نخواهد بود، الله عَفُوٌّ و کریم هست و ما بندگان ناتوان و نیازمند، پس اگر بنده ضعیف و نیازمند چنین بخششی از خود نشان دهد چه برسد به خالق او و کسی که از ازل و لا یزال بخشنده هست و عَفُوٌّ و بخشش را دوست دارد و از صفات لا ینفک او بوده! و کسی که حسن ظن به الله داشته باشد که به ازای عفو و بخشش و رحمت و شفقت به بندگان الله او را نیز مورد عفو و رحمت خود قرار دهد، همانطور خواهد بود، الله متعال در حدیث قدسی می فرماید: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي" (متفق علیه)، یعنی: "من نزد گمان بنده ام میباشم". لذا اگر کسی بعلت طلب عفو از الله این کار را انجام دهد، پس عفو الله بیشتر است، "فان الله كان عفواً قديراً" (النساء: ۱۴۹)، و اگر بعلت رحمت و شفقت به بندگان این کار را انجام دهد، پس الله ارحم الراحمین هست، "و هو ارحم الراحمین" (یوسف: ۶۴)، و اگر بعلت احسان و نیکوکاری این کار را انجام دهد پس الله او را دوست میدارد، "ان الله يحب المحسنين" و همراه اوست "و ان الله لمع المحسنين" (العنکبوت: ۶۹)، و لذا جزای شخص بخشنده عزت در این دنیا، و نجات در روز رستاخیز خواهد بود ان شاء الله.

از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است که گفت: با رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: "شخصی از اهل بهشت هم اکنون بر شما ظاهر خواهد شد"، سپس مردی از انصار که آب وضوء از ریشش پایین می آمد ظاهر شد در حالیکه نعالش در دست چپش معلق بود، سپس روز بعد نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم همان حرف روز اول را تکرار کرد و سپس همان مرد دیروز ظاهر شد، و روز سوم نیز همین حادثه تکرار شد، سپس هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جایش بلند شد و رفت و عبدالله بن عمرو بن العاص دنبال آن مرد رفت و به او گفت: "من با پدرم کمی بحث داشتم و قهر کردم و سوگند خوردم که تا سه روز سراغش نروم پس آیا ممکن است مدت ۳ روز مرا نزد خودت جای دهی تا این ۳ روز سپری شود؟ آن مرد گفت: "بله"، انس گفت: عبدالله نقل میکرد که سه شبانه روز نزد آن مرد ماند ولی از نماز شب را از او ندید مگر اینکه اگر از خواب بیدار می شد ذکر الله را بزبان می آورد و تکبیر میگفت و برای نماز صبح آماده



می شد، و در این مدت ۳ روز فقط حرف های خیر چیز دیگری را از او نمی شنیدم، و پس از سپری شدن سه شبانه روز این اعمال و عبادتش را بسیار ناچیز شمردم و به او گفتم: "ای بنده الله، من با پدرم هیچ مشکل و بحثی نداشتم ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم ۳ بار تکرار کرد و گفت شخصی از اهل بهشت هم اکنون ظاهر خواهد شد و هر ۳ بار تو نمایان شدی، لذا من میخواستم ببینم عبادت و اعمال چگونه است (که تو را از اهل بهشت قرار داده) تا به تو اقتدا کنم ولی دیدم که اعمال چندانی نداری، پس چه چیز سبب شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین حرفی را بزند (که تو از اهل بهشتی)؟ آن مرد گفت: "همان است که دیدی"، عبدالله گفت: هنگامی که آن مرد را ترک کردم و دور شدم مرا صدا زد و گفت: "اعمال من همان است که دیدی ولی من در دلم هیچ نوع غشی نسبت به مسلمانان روا نمیدارم و هیچ احدی را بخاطر نعمتی که الله به او داده است حسد نمی ورزم. سپس عبد الله گفت: "این چیزی است که تو را به آن منزلت رسانده (یعنی بهشت) ولی ما طاقت آنرا نداریم!" (روایت احمد).

شاهد اینجاست که این مرد ناشناس از انصار، هیچ چیز نا پسندی را در دلش نسبت به مسلمانان جا نمیداد و قلبش صاف بود، و این امر سبب ورود او به بهشت شد هر چند نه از اهل نماز شب بود و نه از اهل روزه سنت.

البته اجر و پاداش عفو و بخشش و همچنین تمامی کارهای خیر در روز قیامت، فقط برای اهل توحید میباشد، زیرا کسی که با شرک و کفر بمیرد دیگر راه نجاتی برای او باقی نیست، ولی اگر در دنیا از اهل خیر باشد، الله جزای نیکو کاریش را فقط در این دنیا خواهد داد.

پس ای برادران و خواهران ایمانی، این فرصت عظیم را در این دنیا غنیمت بشمارید و آنرا از دست ندهید، و از تمامی مردم چه دوست و چه دشمن بگذرید، و با قلبی صاف از این دنیا بروید تا مورد عفو کلی الله در روز قیامت قرار گیرید و از اولین کسانی باشید که از گور برمیخیزید تا جزای بیکران الهی را قبل از همه دریافت دارید!



۸ - باب الظُّلْمُ ظَلَمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

باب: ظلم، باعث تاریکی های (متعددی) در روز قیامت می گردد.

۲۴۴۷ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجَشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الظُّلْمُ ظَلَمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

ترجمه: «عبدالله پسر عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: (کسی که نسبت به جان یا مال و ناموس دیگران ظلم کند) این ظلم در روز قیامت باعث سرگستگی و بدبختی ظالم خواهد شد و روز قیامت بر او تیره و تار خواهد شد».

توضیح: (باب ظلم، ظلمت‌هایی است در روز قیامت): در این باب، حدیثی از ابن عمر آورده شده که می گوید: «الظلم ظلماتٌ يوم القيامة» (ظلم، ظلمت‌هایی در روز قیامت است) بدون اضافه‌ای.

این حدیث را احمد نیز از طریق «محارب بن دثار» از ابن عمر نقل کرده و در ابتدای آن چنین آمده: «ای مردم، از ظلم پرهیزید». و در روایتی آمده: «بر حذر باشید از ظلم». و بی‌هیچ در «شعب الایمان» نیز آن را از همین طریق نقل کرده و افزوده: محارب گفته است: بدترین مردم کسی است که برای دیگری ظلم کند.

همچنین مسلم در صحیح خود، از «جابر» در آغاز حدیثی چنین روایت کرده: «از ظلم پرهیزید، زیرا ظلم، تاریکی‌هایی در روز قیامت است، و از بخل نیز پرهیزید...».

ابن جوزی گفته: ظلم شامل دو گناه است:

۱. گرفتن مال دیگران بدون حق.

۲. مخالفت با الله و سرپیچی از فرمان او.

و این گناه از سایر گناهان شدیدتر است، زیرا غالباً بر افراد ناتوان که قدرت دفاع از خود را ندارند، وارد می‌شود.

ظلم ناشی از تاریکی دل است، چراکه اگر دل به نور هدایت روشن شود، عبرت می‌گیرد. پس وقتی پرهیزگاران با نور تقوای خود در قیامت راه می‌روند، ظلم‌های ظالم او را در تاریکی فرو می‌برد و این ظلم برایش هیچ سودی نخواهد داشت.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: ظلم، همان نقص یا کمی و کاستی‌ست؛ چنان‌که الله ﷻ می‌فرماید:



[إِذَا لَقَّيْتَا مَلَائِكَةً أَلْقَا لِي مَتَّ لِمَ مِنْهُ يَ لَ] [الکھف: ۳۳]

هر دو باغ (به ثمر نشسته بودند) و بدون هیچ کم و کاستی میوه می دادند.

نقص، دو جنبه دارد: یا برخاسته از گستاخی انسان و پرداختن او به اعمال حرام است؛ و یا به سبب کوتاهی در انجام واجبات. بنابراین ظلم، از دو حالت خارج نیست: یا ترک واجب و یا ارتکاب عمل حرام.

ظلم و ستم، بر دو گونه است: ظلم و ستم در رابطه با حقوق الله ﷻ؛ و ظلم و ستم به حقوق بندگان الله. بزرگ ترین ظلم، در رابطه با حقوق الهی، و شرک ورزیدن به پروردگار یکتاست. از پیامبر ﷺ پرسیدند: بزرگ ترین گناه چیست؟ فرمود: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ»؛^(۱) یعنی: «شریک قرار دادن برای الله؛ در حالی که الله، آفریننده ی توست».

پس از شرک، گناهان بزرگ (کبیره) و سپس گناهان صغیره، در ردیف ظلم و ستم قرار دارند.

پیامبر ﷺ در خطبه ی «حج وداع» محورهای سه گانه ی ظلم و ستم در رابطه با حقوق الهی را بیان نموده و فرموده است: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»؛^(۲) یعنی: «همانا جان و مال و آبروی شما، همانند این روز و این ماه و این سرزمین، محترم هستند و تعرض به جان و مال و آبروی یکدیگر، بر شما حرام است». ظلم و ستم در رابطه با جان دیگران، این است که انسان به دیگری تعرض کند و او را بکشد یا مجروحش بگرداند. ستم در رابطه با اموال دیگران، این است که اموال آن ها را به ناحق بخورد یا تصاحب کند و یا حقوق مالی آن ها را ضایع نماید؛ چه با عدم ادای حقوق آن ها و چه با تصاحب حقوقشان؛ یعنی در رابطه با حقوق مالی دیگران، مرتکب عمل حرامی شود. ظلم و ستم در رابطه با آبروی دیگران، این است که با آبروی آن ها بازی کند یا با اعمالی از طریق زنا، لواط، تهمت ناروا و امثال آن، آبروی کسی را بریزد.

(۱) صحیح بخاری، ش: (۴۴۷۷، ۴۷۶۱، ۶۰۰۱، ۶۸۱۱، ۷۵۲۰)؛ و صحیح مسلم، ش: ۸۶ به نقل از عبدالله بن مسعود ﷺ.

(۲) صحیح است؛ روایت: بخاری در صحیحش، ش: (۶۷، ۱۰۵، ۱۷۴۱، ۴۴۰۶، ۵۵۵۰، ۷۰۷۸، ۷۴۴۷)؛ و مسلم، ش: ۱۶۷۹ به نقل از ابی بکره ﷺ. نیز روایت بخاری در صحیحش، به شماره ی ۱۷۳۹ به نقل از ابن عباس ﷺ و به شماره ی: (۱۷۴۲، ۴۴۰۳، ۶۰۴۳، ۶۷۸۵) به نقل از ابن عمر ﷺ. و روایت مسلم، ش: ۱۲۱۸ در حدیثی طولانی از جابر ﷺ در وصف حج پیامبر ﷺ.



ظلم و ستم با انواع گوناگونی که دارد، حرام است و ستم‌گر، هیچ و یاوری در برابر الله متعال نخواهد داشت. الله عزوجل می‌فرماید:

(مَالِ الْغُلَامِ مَنْ حَيَّمْ وَلَ فَيُعْثِغَ ۱) [غافر: ۱۸]

ستم‌کاران نه دوست و یاوری دارند و نه شفاعت‌گری که سخنش پذیرفته شود. یعنی روز قیامت، ستم‌گران هیچ دوست و پشتیبانی نخواهند داشت که آن‌ها را از عذاب الهی نجات دهد و هیچ‌کس را نمی‌یابند که برای آن‌ها شفاعت کند و شفاعتش پذیرفته شود. آن‌جا است که هر ظالمی، گرفتار ظلم و ستم خویش خواهد بود. الله متعال می‌فرماید:

(وَمَالِ الْغُلَامِ مَنْ لَّصَّارَ ۲) [البقرة: ۲۷۰]

و ستم‌گران، هیچ یاوری ندارند. یعنی روز قیامت، کسی نمی‌یابند که به آن‌ها کمک کند و آنان را از عذاب الهی نجات دهد.

پیامبر ﷺ فرموده است: «از ظلم و ستم بپرهیزید»؛ یعنی: به هیچ‌کس ستم روا مدارید؛ نه به خود و نه به دیگران؛ «زیرا ظلم و ستم، باعث تاریکی‌های فراوانی در روز قیامت می‌گردد».^(۱) روز قیامت، تاریک خواهد بود و روشنایی و نوری در آن‌جا یافت نمی‌شود؛ مگر برای کسی که الله بخواند. لذا کسی که الله روشنایی و نوری برای او فراهم نسازد، هیچ نوری نخواهد داشت؛ البته کسی که مسلمان است، متناسب با درجه‌ی اسلامش، نور و روشنایی خواهد داشت؛ ولی اگر ستم‌کار باشد، به‌اندازه‌ی ظلم و ستمی که مرتکب شده، از روشنایی و نور او کاسته می‌شود؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: از ظلم بپرهیزید؛ زیرا ظلم و ستم، تاریکی‌های روز قیامت است».

تأخیر در پرداخت بدهی برای کسانی که توانایی ادای قرض خود را دارند، ظلم و ستم به‌شمار می‌رود؛ زیرا رسول الله ﷺ فرموده است: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»؛^(۲) «تأخیر نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش، ظلم است». متأسفانه امروزه خیلی از افراد بدهکار، با وجودی که توانایی پرداخت بدهی خود را دارند، اما در پرداخت آن تأخیر می‌کنند و چون بستان‌کار طلب خود را مطالبه می‌نماید، می‌گویند: فردا. چون فردای آن روز برای دریافت طلب خویش

(۱) صحیح بخاری، ش: ۲۴۴۷؛ و مسلم، ش: ۲۵۷۹ به‌نقل از عبدالله بن عمر؛ و نیز روایت مسلم، ش: ۲۵۷۸ به‌نقل از جابر بن عبدالله ؓ.

(۲) صحیح بخاری، ش: (۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۴۰۰)؛ و مسلم، ش: ۱۵۶۴ به‌نقل از ابوهریره ؓ.



می‌آید، می‌گویند: برو، فردا بیا. و بدین‌سان پرداخت بدهی خود را به تأخیر می‌اندازند. لذا باید بدانند که این کار، ستم است و آنان را روز قیامت، به تاریکی‌های متعددی گرفتار خواهد کرد. رسول‌الله ﷺ فرمود: «و از حرص و آز ثروت‌اندوزی دوری کنید؛ زیرا بخل و آز، گذشتگان شما را به نابودی و هلاکت کشاند». حرص و آز، انسان را بر آن می‌دارد که از هر طریقی که شده، حلال باشد یا حرام، به ثروت‌اندوزی بپردازد. پیامبر ﷺ فرموده است: «حرص و آز، امت‌های پیش از شما را بر آن داشت که خونِ یک‌دیگر را بریزند و حرمتِ ناموس و اموال و آبروی یک‌دیگر را بشکنند». آدم بخیل و آزمند، اگر به طمع خویش نرسد، به هر کاری، حتی قتل و آدم‌کشی دست می‌زند؛ از دیوار خانه‌ی مردم بالا می‌رود، راه‌زنی می‌کند و سرگردنه را می‌گیرد تا اموال مردم را تاراج نماید؛ از این‌رو پیامبر ﷺ از ظلم و آز، برحذر داشته است؛ ظلم، یعنی تجاوز به حقوق دیگران؛ و آز، یعنی حرص و طمع به اموال دیگران؛ و هردو، حرام است. الله متعال می‌فرماید:

(وَمَنْ زُوقَ حُفْسٍ وَفِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّاهِلُونَ ۙ) [الحشر: ۹]

و کسانی رستگارند که از بخل و از نفس خویش مصون بمانند.

این آیه، بیان‌گر این است که اگر کسی در دام طمع و حرص و آز گرفتار شود، نجات نمی‌یابد؛ و کسی رستگار می‌شود که الله، او را از حرص و آز مصون بدارد. از الله متعال بخواهیم که ما را در پناه خویش قرار دهد و ما را از ظلم و ستم، و از حرص و آز مصون بگرداند.

۹ - باب الإِتْقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

باب: ترس و حذر از دعای مظلوم

۲۴۴۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ « اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ » .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم معاذ را به یمن فرستاد و فرمود: «از دعای مظلوم بترس، همانا میان وی و میان الله حجابی نیست».



توضیح: رسول الله ﷺ معاذ ﷺ را در سال دهم هجری به یمن فرستاد و به او فرمود: «تو، نزد کسانی می‌روی که اهل کتاب هستند». و بدین‌سان او را از وضعیت مخاطبانش آگاه ساخت تا با آمادگی کامل نزدشان برود؛ زیرا آن‌ها اهل کتاب بودند و دانش و اطلاعاتی داشتند که آن‌ها را از مشرکان جاهل، متمایز می‌ساخت. از این‌رو کسی که می‌خواست آنان را دعوت دهد، باید آمادگی کامل می‌داشت تا سؤال‌هایشان را به نحو شایسته‌ای پاسخ دهد و موقعیت و وضعیت آن‌ها را درک کند و به بهترین شکل، با آنان به گفتگو بنشیند.

دعای مظلوم، پذیرفته می‌شود؛ «زیرا هیچ مانع و حجابی، میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد».

هر کسی باید به شدت از ظلم و ستم پرهیزد و از دعای مظلوم بترسد؛ چراکه رسول الله ﷺ فرموده است: «و از دعای مظلوم بترس که هیچ حجابی، میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد».

در حدیث دیگر، چنین آمده است: دعای ستم‌دیده، دعای مسافر، و دعای پدر، منظور از دعای مظلوم یا ستم‌دیده، این است که شخصی به‌ناحق مال شما را تصاحب کند؛ این، ظلم و ستم است. اگر بر ضد چنین شخصی دعا کنید، الله متعال دعایتان را قبول می‌پذیرد؛ حتی اگر به کافری ستم کنید و او بر ضد شما دعا نماید، دعایش قبول می‌شود. این، بدین معنا نیست که الله متعال، کافر را دوست دارد؛ بلکه پذیرفته شدن دعای کافر مظلوم، به خاطر اهمیت عدالت و بدین معناست که الله، عدل و داد را دوست دارد. لذا مظلوم، هر که باشد، حقش از ظالم گرفته می‌شود. از این‌رو پیامبر ﷺ هنگامی که معاذ ﷺ را به یمن فرستاد، به او فرمود: «وَأَتَّقِ دُعَاةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».^(۱) یعنی: «و از دعای مظلوم بترس. زیرا هیچ حجابی، میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد». لذا دعای ستم‌دیده‌ای که بر ضد ظالم دعا می‌کند، پذیرفته می‌شود؛ البته به‌اندازه‌ی ظلمی که ظالم مرتکب شده یا کم‌تر از آن؛ و اگر مظلوم بیش از حد ظلمی که بر او رفته است، برای ظالم بددعایی کند، دعایش پذیرفته نمی‌شود. زیرا از حد گذشته است. این، یک دعای مستجاب.

و اما دومین دعای مستجاب: هنگامی که مسافر دعا می‌کند و از الله ﷻ می‌خواهد که سفرش را آسان بگرداند یا به او در برابر سختی‌های سفر کمک کند، الله متعال دعایش را

^(۱) تخریج این حدیث پیش‌تر گذشت. [رک: حدیث شماره‌ی ۲۱۳. (مترجم)]



قبول می گردانند. از این رو شایسته است که انسان فرصت دعا در سفر را غنیمت شمارد؛ به ویژه اگر سفر، سفری عبادی مانند سفر به قصد عمره و حج باشد، به پذیرفته شدن نزدیک تر است.

سوم: دعای پدر؛ در برخی از الفاظ حدیث آمده است: «دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»؛ یعنی: «دعای پدر بر ضد فرزندش». و در برخی از روایت ها، دعای پدر به صورت مطلق آمده است؛ یعنی دعای پدر در حق فرزند، - چه دعای نیک در حق او باشد و چه بددعایی - پذیرفته می شود. اما از آن جا که پدر نسبت به فرزندش محبت دارد، غالباً در حقش دعای نیک می کند و الله ﷻ به بندگان مهربان خویش، رحم می فرماید. البته امکان ندارد که پدری جز به حق بر ضد فرزند خویش دعا نماید؛ یعنی فقط در صورتی برای فرزندش بددعایی می کند که فرزندش مستحق آن باشد و الله متعال نیز دعای پدر را بر ضد فرزندش می پذیرد. در متن حدیث واژه ی «والد» آمده است که هم شامل پدر می شود و هم شامل مادر. لذا دعای سه نفر قبول می گردد: دعای مظلوم، دعای مسافر، و دعای پدر و مادر درباره ی فرزند.

۱۰ - بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

باب: کسی که مردی بر وی ستم کرده است و او آن مرد را ببخشد، آیا ظلم وی را بیان کند

۲۴۴۹ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لُبَيْثٍ ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانٌ .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر کس که ظلمی به برادرش نموده باشد، خواه به آبروی او لطمه زده و یا حق



دیگری از او پایمال کرده است، همین امروز (در دنیا) از او طلب بخشش کند قبل از اینکه روزی (قیامت) فرا رسد که در آن، درهم و دیناری، وجود ندارد. زیرا اگر اعمال نیکی داشته باشد، (در آنروز) به اندازهٔ ظلمی که نموده است، از آنها کسر میگردد. و اگر اعمال نیکی نداشته باشد، گناهان مظلوم را به دوش او (ظالم) می گذارند».

توضیح: مؤلف حدیثی بدین مضمون از ابوهریره رضی الله عنه نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «هرکس، ظلمی به برادرش نموده، چه به آبروی او لطمه زده و چه حق دیگری از او پایمال کرده است، همین امروز و پیش از فرارسیدن روزی که درهم و دیناری وجود ندارد، از او حلالیت بخواهد». انسان، در دنیا این فرصت را دارد که از بابت ستمی که به دیگران کرده است، از آنان حلالیت بخواهد؛ ولی روز قیامت و در آخرت، چیزی جز اعمال نیک، مفید نخواهد بود. روز قیامت، از ظالم قصاص می گیرند و از نیکی های او که تنها سرمایه ی او در آخرت است، برمی دارند و به مظلوم می دهند و پس از این که سرمایه ی نیکی هایش تمام شد، از بدی های مظلوم کم می کنند و بر دوش ظالم می گذارند و بدین سان بدی های ظالم افزایش می یابد.

از این حدیث چنین به نظر می رسد که انسان باید هرچه سریع تر، از کسانی که به آنها ستم کرده است، حلالیت بخواهد؛ فرقی نمی کند که آنها، از این ستم باخبر باشند یا نباشند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله محورهای سه گانه ی ظلم و ستم را بیان نموده و فرموده است: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»^(۱) یعنی: «همانا جان و مال و آبروی شما، همانند این روز و این ماه و این سرزمین، محترم هستند و تعرض به جان و مال و آبروی یک دیگر، بر شما حرام است».

ستم کردن به جان دیگران، این است که انسان، کسی را کتک بزند و او را زخمی بگرداند یا او را به قتل برساند. لذا برای این که حلالیت بخواهد، خودش را در اختیار حق دار می گذارد تا او را قصاص کند. و اگر صاحب حق، قصاص نخواست یا درخواست «دیه» کرد، باید تمام تلاش خود را برای جلب رضایت وی، به کار گیرد.

^(۱) صحیح است؛ روایت: بخاری در صحیحش، ش: (۶۷، ۱۰۵، ۱۷۴۱، ۴۴۰۶، ۵۵۵۰، ۷۰۷۸، ۷۴۴۷)؛ و مسلم، ش: ۱۶۷۹ به نقل از ابی بکر رضی الله عنه نیز روایت بخاری در صحیحش، به شماره ی ۱۷۳۹ به نقل از ابن عباس رضی الله عنه و به شماره ی: (۱۷۴۲، ۴۴۰۳، ۴۰۴۳، ۶۷۸۵) به نقل از ابن عمر رضی الله عنه و روایت مسلم، ش: ۱۲۱۸ در حدیثی طولانی از جابر رضی الله عنه در وصف حج پیامبر صلی الله علیه و آله



اما اگر مال کسی را به ناحق خورده یا تصاحب کرده است، باید آن را به صاحبش بازگرداند و اگر به صاحب مال دست‌رسی ندارد، مثلاً نمی‌داند که کجاست، این مال را از طرف او صدقه دهد. امید است که الله متعال، حق‌دار را به حقش برساند و گناه ظلم از دوش این شخص نیز برداشته شود. و اگر صاحب مال، فوت کرده است، آن را به وارثانش بدهد؛ زیرا مال و دارایی هرکسی، پس از وفاتش به وارثانش تعلق می‌گیرد. و اگر آن‌ها را نمی‌شناسد یا از جا و مکانشان بی‌خبر است، این مال را از طرف آن‌ها صدقه دهد.

ولی اگر آقا یا خانمی به آبروی کسی لطمه زده، مثلاً غیبتش را کرده یا در غیابش از او بدگویی نموده است، و می‌داند که آن شخص، ماجرا را می‌داند و خبر دارد که از او غیبت کرده‌اند، این آقا یا خانم باید نزدش برود و از او حلالیت بخواهد و بگوید که من، مرتکب چنین کاری شده‌ام و حالا آمده‌ام تا عذرخواهی کنم. اگر آن شخص، عذرش را پذیرفت، پس این، لطف الهی برای همه خواهد بود؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:

﴿لَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ لِكُلِّ مَنٍّ﴾ (الشوری: ۴۰)

هر کس گذشت نماید و اصلاح کند، پاداش او با الله است. بی‌گمان او ستم‌کاران را دوست ندارد.

ولی اگر او را نبخشید، باید سعی کند هرطور که شده، حتی با دادن پول، او را راضی کند و اگر باز هم راضی نشد، امید است که اگر توبه‌ی ظالم، توبه‌ی واقعی و راستینی باشد، الله متعال، روز قیامت مظلومی را که حاضر به بخشیدن ظالم نیست، راضی بگرداند.

علما درباره‌ی مسأله‌ی آبرو، اختلاف نظر دارند؛ برخی از علما گفته‌اند: اگر شخصی به آبروی برادرش لطمه زده است، مثلاً غیبتش را کرده، ولی او، از این ماجرا خبر ندارد، نیازی نیست که ظالم یا غیبت‌کننده نزدش برود و ماجرا را برایش بازگو کند؛ بلکه کافی‌ست برایش استغفار و درخواست آمرزش نماید و در مجالسی که غیبتش را کرده، از او به‌خوبی یاد نماید. زیرا نیکی‌ها، بدی‌ها را از میان می‌برند.

در هر حال، ادای حقوق دیگران، مسأله‌ی بسیار مهمی‌ست و اگر در دنیا، حق به حق‌دار نرسد، به یقین در آخرت خواهد رسید.



۱۱ - باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

باب: اگر ظلم کسی را بخشیده باشد حق بازگشت بدان ندارد

۲۴۵۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمِرَاءَةُ ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثَرٍ مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ يُطَارِقَهَا ، فَتَقُولُ اجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ . فَتَرَكْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: آیه ۱۲۸ سوره نساء: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ۱۲۸]. «اگر زنی بیم داشت که شوهرش به خاطر پیری و یا نداشتن جمال و زیبایی از او دوری کند و به او روی خوش نشان ندهد، اشکالی نیست که بین این زن و مرد صلح و توافق به وجود آید و هر یک نسبت به مقدار حقّی که بر ذمه دیگری دارد گذشت کنند»، این آیه هنگامی نازل شد که عده ای از مردان به واسطه پیری و عدم زیبایی، زنان خود را دوست نداشتند و از آنان دوری می کردند، و زنهایشان به خاطر اینکه طلاق داده نشوند به شوهران خود می گفتند: ما شما را در مورد خودمان آزاد می کنیم و حلال باشید ما نسبت به حقّی که به عهده شما داریم ادعایی نداریم و شما هم ما را طلاق ندهید».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: «باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ»: یعنی (حق) نزد کسی که شرط می گذارد، معلوم است و نزد کسی که آن را جایز می داند، مجهول است؛ و این در مسائل گذشته مورد اتفاق بوده، اما در مسائل آینده، محل اختلاف است. سپس مؤلف (امام بخاری) حدیث عایشه را درباره زنی که از شوهرش خلع گرفت، نقل می کند. شرح این حدیث در تفسیر سوره نساء خواهد آمد.

«محمد» در اینجا، محمد بن مقاتل است و «عبدالله» نیز عبدالله بن مبارک. رابطه این حدیث با عنوان باب از آن جهت است که خلع، یک عقد لازم (غیرقابل بازگشت) است؛ پس رجوع در آن صحیح نیست. و هر عقد لازمی که مانند آن باشد، نیز همین حکم را دارد.

این را کرمانی گفته، ولی دچار اشتباه شده، چراکه مورد حدیث و آیه، درباره زنی است که حق خود را از تقسیم (شب‌گزانی شوهر) اسقاط می کند، نه درباره خلع. از این رو اشکال به وجود آمده است.



داوودی گفته: عنوان باب با حدیث مطابقت ندارد.

ابن المنیر این را چنین توجیه کرده که عنوان باب شامل اسقاط حقی است که از مظالم گذشته ایجاد شده، در حالی که مفهوم آیه درباره اسقاط حق آینده است، تا وفا نکردن به آن ظلم تلقی نشود، زیرا خود آن حق از ابتدا ساقط شده است.

ابن المنیر در ادامه می‌گوید: اما امام بخاری با لطافت خاصی استدلال کرده؛ گویا می‌خواهد بگوید: اگر اسقاط حق متوقع (آینده) نافذ است، پس اسقاط حق محقق (گذشته) به طریق اولی نافذ خواهد بود.

و من (ابن حجر) می‌گوییم: بحث درباره زنی که نوبت شب خود را به همسر بخشیده، ان شاء الله در کتاب نکاح خواهد آمد.

۱۲ - باب إِذَا أَذِنَ لَهَا أَوْ أَحْلَاهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمَ هُوَ

باب: اگر کسی را از حق خویش اجازه دهد و یا بر روی حلال گرداند و مقدار آنرا معین

نکند که چند است

۲۴۵۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ « أَتَأْذِنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ » . فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا . قَالَ فَتَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَدِهِ .

ترجمه: از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است، که: شربتی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده شد و از آن آشامیدند و بطرف راست شان پسری و در طرف چپ شان پیرمردها بودند. آنحضرت صلی الله علیه وسلم برای پسر فرمودند: آیا بمن اجازه می دهی که به ایشان بدهم؟

پسر گفت: نه به الله سوگند، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هیچ کس را بر نصیبم که از طرف شما بمن رسیده ترجیح نمی دهم، و رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا در دستش گذاشت.



شرح حدیث: «باب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ»: "باب اگر به او اجازه داده شود" - یعنی اجازه در استیفای حق خود یا اینکه دیگری آن را برای او حلال کند - در روایت کشمیهنی آمده: "یا آن را برایش حلال کرد"، ولی مقدار آن را مشخص نکرد. در این باب، حدیث سهل بن سعد درباره اجازه گرفتن غلام برای نوشیدن (آب) آورده شده که پیش‌تر در ابتدای کتاب الشرب آمده و توضیح آن در بخش اشربه خواهد آمد. مطابقت این حدیث با ترجمه الباب برای برخی مانند ابن التین مخفی مانده، پس آن را انکار کرده؛ چون گفته: اگر غلام اجازه می‌داد که بزرگان قبل از او بنوشند، جایز بود؛ زیرا فایده استیذان همین است. اما اگر اجازه می‌داد، در واقع از حق خود گذشت کرده، در حالی که نمی‌دانست دیگران چقدر خواهند نوشید یا خودش معمولاً چقدر می‌نوشد. و در کتاب هبه (بخشش) مطالب بیشتری در این باره خواهد آمد.^۱ سنت در آشامیدن عموماً تقدم داشتن طرف راست است، نه بعنوان ترجیح دادن فردی که در طرف راست است، بلکه بعنوان ترجیح دادن جهت و طرف راست.

۱۲ - باب إِثْمَ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

باب: گناه کسی که بخشی از زمین دیگری را به ظلم بگیرد

۲۴۵۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» .

ترجمه: سعید بن زید - رضی الله عنه - می‌گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که فرمود: «هرکس، زمین دیگری را (بناحق) تصاحب کند، آن زمین تا هفت طبق، طوقی در گردن او می‌شود».

فوائد حدیث:

(۱) مراد از ظلم در مورد زمین آن است که مثلاً: زمینش را به ناحق تصاحب کرده باشد، و یا چیزی از زمینش را به زمین خود ملحق نموده باشد، و یا زمینش را برای رفتن به خانه و

^۱ - فتح الباری: (۸۶/۵).



یا زمین خود برای خود راه ساخته باشد، و یا از خاک و سنگ زمینش بدون اجازه وی استفاده کرده باشد، و یا به هر طریق دیگری.

(۲) طوری که نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند، کسی که بر کسی نسبت به زمینش ظلم و تجاوز نماید، آن زمین تا هفت طبقه بر گردش طوق می‌شود، و این شخص در میدان محشر مکلف و وادار می‌شود که آن هفت طبقه زمینی را که بر گردش طوق شده است، با خود بکشد، و یا آن زمین بر گردش طوق می‌گردد و تا طبقه هفتم زمین وی را فرو می‌برد، و حدیث آتی مؤید همین معنی اخیر است.

(۳) کسی که زمین را مالک گردید، طبقه‌های زیرین آن را نیز مالک می‌گردد، و می‌تواند تا هر جایی که خواسته باشد، آن را حفر نماید، مگر آنکه حفر کردن سبب ضرر بر دیگران شود، چنانچه می‌تواند تا هر جا که خواسته باشد، از هوای آن زمین استفاده نماید، مگر آنکه استفاده کردن از هوایش سبب ضرر بر دیگران شود.

(۴) تجاوز بر حقوق دیگران، و از آن جمله غصب کردن زمین، و تعدی بر آن، از گناهان کبیره است.^۱

۲۴۵۲ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَّاسٍ خُصُومَةٌ ، فذَكَرَ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » .

ترجمه: «ابو سلمه می گوید: که در بین او و جماعتی اختلافی به وجود آمد، و موضوع را به عایشه گفت، عایشه گفت: ای ابو سلمه! در مسائل مربوط به زمین پرهیز کنید، چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: کسی که به اندازه یک وجب زمین دیگران را غصب و با ظلم آن را تصرف کند، مانند این است که تمام زمین را غصب کرده باشد، در روز قیامت گناه آن مانند طوق در گردش قرار می گیرد».

^۱ - فیض الباری، د. هروی



فوائد حدیث:

۱. هشدار شدید نسبت به ظلم در حق دیگران مخصوصاً در زمین: حتی یک وجب زمین هم اگر ناحق تصرف شود، پیامد بسیار سنگینی دارد.
۲. بیان عظمت حق الناس: حق الناس، به‌ویژه در مسائل مالی و ملک، در اسلام جایگاه مهمی دارد و قابل چشم‌پوشی نیست.
۳. نصیحت‌گری عایشه به ابوسلمه: نشان از جایگاه مشورتی زنان عالم و فهیم در جامعه صدر اسلام دارد.
۴. تصویرسازی از عذاب روز قیامت: طوق از هفت زمین نمادی از سنگینی بار گناه و عذاب شدید است.
۵. تأکید بر پرهیز از وارد شدن به اختلافات ملک بدون یقین: عایشه به ابوسلمه توصیه می‌کند وارد موضوعی نشود که در آن شائبه ظلم وجود دارد.

۲۴۵۴ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخَرَّاسَانَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، أَمَلَاهُ عَلَيْهِمُ بِالْبَصْرَةِ .

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس، زمین دیگری را به ناحق، تصرف کند، روز قیامت در هفت زمین، فرو برده می شود».

فربری گفته است: ابوجعفر بن ابوحاتم می گوید که ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: این حدیث در کتابهای ابن مبارک در خراسان ضبط نشده است، و آنرا از حافظه‌ی خود بر مردم بصره املاء کرده ام.

فوائد حدیث:

۱. هشدار شدید نسبت به تصرف ناحق زمین: این حدیث به‌صراحت اعلام می‌کند که حتی مقدار کمی از زمین اگر غاصبانه تصرف شود، مجازات سنگینی دارد.



۲. تصویرسازی از عذاب الهی: «فرو رفتن تا هفت زمین» نشان دهنده‌ی شدت عذاب اخروی و بی‌پناهی غاصب در برابر عدالت الله است.
۳. یادآوری حق الناس: این حدیث به روشنی نشان می‌دهد که تعدی به حقوق مردم، خصوصاً در زمین و ملک، از گناهان بزرگ است و از آن نمی‌توان به آسانی گذشت.
۴. پرهیز از فساد ملکی و تجاوز به حقوق دیگران: تشویق به رعایت مرزهای ملک و مالکیت مشروع و هشدار نسبت به طمع‌ورزی در مال دیگران.
۵. تأکید بر عدل در معاملات و مرزهای زمین: چه در تقسیم ارث، خرید و فروش، یا وقف و اجاره، باید از ظلم پرهیز کرد.

۱۴ - باب إِذَا أَدِنَ إِنْسَانٌ لَّا خَرَشِيئًا جَاؤَ

باب: اگر کسی از حق خود چیزی را به دیگری اجازه می‌دهد رواست

۲۴۵۵ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ الرَّبِيعِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَمْرُؤُنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ .

معنی کلمات:

- سَنَةٌ: قحطی، خشکسالی.
- الإقْران: قرار دادن دو دانه خرما و امثال آن، در دهان در یک زمان، دو تا دو تا خوردن.

ترجمه: «جبله - رضی الله عنه - می‌گوید: ما با جماعتی از عراقیها در مدینه بودیم، مردم دچار قحطی و گرانی بودند، ابن زبیر به عنوان غذا به ما خرما می‌داد، ابن عمر هم در میان ما رفت و آمد می‌کرد و می‌گفت: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از قرار دادن دو خرما در یک لقمه نهی کرده است. مگر اینکه رفیقش به او اجازه دهد».

فوائد حدیث:

۱) نهی از خوردن چند دانه خرما با هم، در صورتی است که این خرماها را با یک دیگر به طور شراکت بخورند، زیرا کسی که چند خرما را با هم می‌خورد، سبب ظلم و تعدی بر حق



شخص دیگر که شریکش می‌باشد، می‌گردد، و کسی که خرماهای خود را می‌خورد، هر طوری که می‌خواهد بخورد، گرچه چند دانه خوردن با هم موافق به ادب خوردن نیست. (۲) با قیاس بر خرما، هر چیزی دیگری که شبیه به خرما باشد، مانند: زرد آلو، انجیر، آلو، و غیره، اگر به طور شراکت خورده می‌شد، یا باید از آن‌ها دانه دانه بخورد، و یا اگر مثلاً دو دانه، دو دانه می‌خورد، از رفیقش اجازه بگیرد. (۳) انسان از خوردن حق دیگران جداً خود داری نماید.^۱

۲۴۵۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَعِيبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لِحَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو شَعِيبٍ اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةِ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَامِسَ خَمْسَةٍ - وَأَبْصِرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجُوعَ - فَدَعَاهُ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَدْعُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ هَذَا قَدْ اتَّبَعَنَا أَتَأْذَنُ لَهُ » . قَالَ نَعَمْ .

ترجمه: از ابومسعود روایت شده که مردی از انصار به نام ابوشعیب بود که غلامی قصاب داشت. ابوشعیب به غلامش گفت:

«برای پنج نفر غذا آماده کن، شاید پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم را نیز به‌عنوان یکی از آن پنج نفر دعوت کنم.»

او گرسنگی را در چهره پیامبر دید، پس او را دعوت کرد.

در راه، مردی بدون دعوت به همراه آنان آمد.

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «این شخص با ما آمده است، آیا اجازه می‌دهی او نیز

بیاید؟»

او پاسخ داد: بله.

فوائد حدیث:

۱. احترام به میزبان و رعایت ادب در مهمانی: پیامبر بدون اجازه میزبان، مهمان اضافی را وارد مجلس نکرد و از او اجازه خواست.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۲. توجه پیامبر به حال مردم: پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان یک رهبر، نیاز مردم را درک می کرد و خود نیز از کمک ها با تواضع استفاده می نمود.
۳. توصیه به اطعام دیگران، مخصوصاً در زمان نیاز: دیدن گرسنگی پیامبر باعث شد ابو شعیب او را دعوت کند، نشان دهنده اهمیت اطعام محتاجان است.
۴. حسن ظن و سرعت در عمل نیک: وقتی ابو شعیب دید پیامبر گرسنه است، فوراً اقدام به دعوت کرد.
۵. یادگیری ادب مهمانی: حتی در همراهی با بزرگان، باید ادب رعایت شود و بدون دعوت وارد سفره یا خانه ای نشویم.

۱۵ - باب قول الله تعالى (وَهُوَ الَّذِي الْخَصَّامُ)

باب: فرموده الله عزوجل: «حال آنکه او سخت ترین ستیزندگان است» [بقره: ۲۰۴]

۲۴۵۷ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنْ أَبْغَضَ الرَّجُلُ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدَّ الْخَصْمُ» .

معنی کلمات:

- الْأَلَدُّ: بسیار کج، لجوج.

- الْأَلَدُّ الْخَصْمُ: دشمن لجوج و ماهر به خصومت.

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مبعوض ترین انسانها در پیشگاه الله کسانی هستند که در عداوت و خصومت لجاجت و سرسختی شدید از خود نشان می دهند».

توضیح: انصاف، فروتنی و گذشت از جمله صفات برگزیده ای می باشند که الله آنها را دوست می دارد، و ظلم، کینه توزی و خشونت صفات ناپسندیده ای هستند که شخص دارای این صفات نزد الله - عز وجل - منفور است.

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که ستیز و جدل را رها کند در حالی که حق با او است، الله - عز وجل - برایش کاخی در بهشت خواهد ساخت.

هم چنین نقل است که: الله - عز وجل - به کسی که با وجود توانایی، گذشت کند و انتقام نگیرد، روز قیامت خواهد گفت: از میان حوران بهشتی به دلخواه خود انتخاب کن.



برخی از مردم، گویی برای خصومت و جدال آفریده شده اند. هر روز با یکی گلاویز می شوند، با همسایه و شریک خود دایم مجادله می کنند. جز برخورد بی رحمانه و خشونت آمیز، عاید دیگری ندارند. اگر برادر مسلمانی نزد آنان دچار مشکلی بشود، دوست ندارند آن را به راحتی حل کنند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: نرمی و عطوفت، کارها را زیبا و تندی و خشونت کارها را زشت می نماید.

۱۶ - باب إِثْمٍ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

باب: گناه کسی که دعوی باطل کند و بدان آگاه باشد

۲۴۵۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَتَ بَبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِی الْخُصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبْ أَنَّهُ صَدَقَ ، فَأَقْضِ لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا » .

معنی کلمات:

- جَلِبَتْ خُصْمٌ: سر و صدای شکایت کننده .

- أَبْلَغُ: قویتر .

- يَذَرُهَا: آن را رها کند .

ترجمه: «اُمّ سلمه - رضی الله عنها - همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنید که بر در حجره اش اختلاف و نزاعی برپا ساخته اند، بیرون آمد به نزد آنان رفت، گفت: من هم یک انسانم، وقتی اختلاف را پیش من می آورید، شاید بعضی از شما در بیان مطالب خود از بعضی دیگر فصیح تر و بلیغ تر باشد، من به حسب ظاهر فکر می کنم که راست می گوید، به نفع او حکم و قضاوت می کنم، ولی باید بدانید اگر به وسیله این قضاوت ظاهری حق کسی را به کس دیگری بدهم، (چون قضاوت ظاهری مال دیگران را حلال نمی کند و آن چیزی که به او داده شده است حق نیست) در واقع آن یک تکه آتش است، می خواهد آن را بگیرد و یا آن را به صاحب حق مسترد گرداند».



توضیح: از ام سلمه نقل کرده که رسول الله ﷺ فرموده است: «من نیز انسان هستم؛ شما، برای قضاوت، نزد من می‌آیید و ممکن است یکی از طرفین خصومت، در استدلال یا سخن گفتن، ماهرتر باشد و من، مطابق چیزی که می‌شنوم، به نفع او قضاوت نمایم. پس، هر کسی که حق برادرش را بدین‌سان به او بدهم، در حقیقت، پاره‌ای از آتش را به او داده‌ام».

این حدیث، نشان می‌دهد که پیامبر ﷺ نیز انسانی همانند ما بوده است، نه فرشته؛ و همان نیازهایی را داشته است که هر انسانی دارد. پیامبر ﷺ نیز همانند همه‌ی انسان‌ها گرسنه و تشنه می‌شد، احساس سرما و گرما می‌کرد، و به خوردن و آشامیدن و خوابیدن نیاز داشت؛ مثل هر انسانی، دچار فراموشی می‌شد، برخی چیزها را می‌دانست و از برخی مسایل نیز بی‌اطلاع بود؛ از این‌رو فرمود: من نیز انسان هستم». همان‌طور که الله ﷻ به او دستور داد که به همه اعلان کند که بشری همانند سایر انسان‌هاست؛ می‌فرماید:

قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِمَا أُتِيتُ بِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن مَّا أَنزَلْنَا بِهِ فَقُلُوا حَتَّىٰ يُؤْتِيَ بِلَاغٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الكهف: ١١٠]

بگو: جز این نیست که من نیز بشری همانند شما هستم و به من وحی می‌شود که پروردگارتان بگانه معبود برحق است.

یعنی در مقام معبود نیستیم که پرستش شوم یا پروردگاری نیستیم که نفع و ضرری در دست من باشد؛ رسول الله ﷺ برای خود نیز مالک هیچ نفع و ضرری نبود. بدین سان همه‌ی شبهات کسانی که رسول الله ﷺ را به فریاد می‌خوانند یا او را پرستش می‌کنند یا برای دفع ضرر یا جلب منفعت، به او امید می‌بندند، برطرف می‌شود و هیچ جای شبهه‌ای برای این‌ها باقی نمی‌ماند. الله ﷻ می‌فرماید:

فِي إِنْ لَمْ يَلِدْ لَكُمْ صَوْلَ رَدَا قُ إِنَّ لَنَا أَيْ مَانَ أَلْأَحَادِثُ أَنْ
أَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَخْرَجًا إِلَيْنَا مِنْ أَلْ وَرَيْدِي (الجن: ٢١، ٢٣)

بگو: من، مالک هیچ زیان و یا هدایتی برای شما نیستم. بگو: هیچ کس نمی‌تواند مرا از عذاب الله پناه دهد و هرگز پناه‌گاهی جز او نمی‌یابم. وظیفه‌ام تنها ابلاغ (پیام) از سوی الله و رساندن پیام‌های اوست.

یعنی اگر الله متعال بخواهد به من عذاب یا زینانی برساند، هیچ کس نمی تواند مرا از عذاب الاهی نجات دهد و پناه گاهی جز الله ندارم.



در هر حال، رسول الله ﷺ فرمود: «من هم انسان هستم». و این مقدمه‌ای برای این بود که بگوید: «شما برای قضاوت، نزد من می‌آیید»؛ یعنی من نیز همانند هر انسان دیگری نمی‌دانم که در دعاها و خصومت‌ها، حق با کیست؛ «ممکن است یکی از طرفین خصومت، در استدلال یا سخن گفتن، ماهرتر باشد و من، مطابق چیزی که می‌شنوم، به نفع او قضاوت نمایم»؛ زیرا من، مطابق دلایلی که به من ارائه می‌شود، حکم می‌کنم.

این مسأله، در متن زندگی ما به وضوح دیده می‌شود. دو نفر نزد قاضی می‌روند؛ یکی از آن‌ها، به اصطلاح آدمِ زبان‌داری است که خوب حرف می‌زند و دلایل محکمه‌پسندی تقدیم دادگاه می‌کند؛ و دیگری، با این که حق با اوست، زبانِ حرف زدن ندارد. لذا قاضی مطابق دلایلی که به او ارائه شده، به نفع اولی حکم می‌کند؛ از این رو رسول الله ﷺ فرمود: «من، مطابق چیزی که می‌شنوم، قضاوت می‌نمایم». این، کارِ قاضی‌ها را ساده‌تر می‌کند؛ زیرا هیچ قاضی‌ای غیب نمی‌داند و مکلف به دانستن غیب نیست؛ بلکه وظیفه دارد دلایل طرفین دعوا (خواهان و خوانده) را بشنود و مطابق شواهد و دلایل وجود حکم کند؛ زیرا اگر قرار باشد هر قاضی‌ای، بر خلاف مستندات موجود یا بر خلافِ شواهد و دلایل ظاهری حکم کند، هرج و مرج و حق‌کشی پدید می‌آید. و این، برای هیچ قاضی‌ای، روا نیست. در هر حال، اگر قاضی اصل را بر رعایت عدالت بگذارد و بر اساس دلایلی که در اختیارش قرار می‌گیرد، حکم کند، حتی اگر در صدور حکم، اشتباه نماید، باز هم یک اجر یا ثواب به او می‌رسد و اگر در صدور حکم دچار اشتباه نشود، یعنی حکمِ درستی صادر نماید، سزاوار دو پاداش می‌شود؛ چون کمال تلاش خود را برای درک حقیقت و صدور رأی منصفانه، به کار بسته است. بنابراین، بر قاضی واجب است که مطابق شواهد و دلایل موجود و نمایان، رأی خود را صادر کند و باطن را به الله ﷻ واگذار نماید؛ یعنی اگر شخصی ادعا کرد که صد هزار تومان از فلانی، بستان کار است و برای اثبات ادعایش دو شاهد آورد، قاضی باید به نفع خواهان (مدعی)، رأی صادر کند و خوانده (مدعی علیه) را به پرداخت این مبلغ ملزم سازد؛ مگر این که ایرادی اساسی در شهود وجود داشته باشد؛ یعنی دو شاهد، جزو کسانی باشند که شهادتشان اعتبار ندارد؛ اما اگر دو شاهد، معتبر باشند، قاضی باید مطابق شهادتشان حکم کند و برایش جایز نیست که بر خلاف شهادتشان، رأی صادر نماید؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «من، مطابق چیزی که می‌شنوم، قضاوت می‌کنم».



این حدیث، وعید و هشدار شدیدی برای کسانیست که قاضی به نفع آن‌ها رأی می‌دهد، ولی حق با آن‌ها نیست؛ پیامبر ﷺ فرمود: «پس، هر کسی که حق برادرش را بدین‌سان به او بدهم، در حقیقت، پاره‌ای از آتش را به او داده‌ام»؛ یعنی حکم قاضی، حرام را حلال نمی‌کند. اگر قاضی بر اساس دلایل و نشانه‌های موجود و اظهارات خوانده و خواهان، به نفع کسی قضاوت کند که حق با او نیست، این رأی، آن‌چه را که برای این شخص حرام است، حلال نمی‌گرداند؛ زیرا او، از طریق باطل به چیزی دست یافته که برایش نارواست. از این‌رو جرم پایمال کردن حق دیگران از این طریق اظهارات بی‌اساس و دعاوی باطل، به مراتب سنگین‌تر و شدیدتر است.

این حدیث، هم‌چنین هشدار جدی به قاضیانیست که بدون در نظر گرفتن مستندات پرونده و اظهارات طرفین دعوا، قضاوت می‌کنند؛ از این‌رو علما، اختلاف نظر دارند که آیا قاضی باید بر اساس مستندات پرونده و اظهارات طرفین دعوا، قضاوت کند یا بر اساس اطلاعات خود؟ برخی گفته‌اند: صدور حکم برای قاضی بر اساس اطلاعات شخصی، جایز نیست؛ زیرا رسول الله ﷺ فرموده است: «مطابق چیزی که می‌شنوم، قضاوت می‌کنم»؛ یعنی اظهارات دو طرف دعوا، ملاک قضاوت است و اگر قاضی بر پایه‌ی اطلاعات شخصی خود قضاوت نماید، این، خود زمینه‌ساز ادعاهای بی‌اساس و نیز پیدایش بدبینی نسبت به قاضی یا رأی صادرشده خواهد بود؛ زیرا اطلاعات و دانش شخص قاضی، نمایان یا هویدا نیست که مردم آن را ببینند. بر عکس، برخی از علما گفته‌اند: قاضی، بر اساس اطلاعات و برداشت‌های شخصی قضاوت می‌کند. دیدگاه سومی هم وجود دارد؛ این‌که اگر برای قاضی محرز شد که حق، بر خلاف اظهارات و مستندات موجود است، از صدور حکم خودداری کند و آن را به مرجع قضایی دیگری ارجاع دهد. در این میان، دیدگاه صحیح، این است که اساس قضاوت، اطلاعات و برداشت‌های شخصی قاضی نیست و قاضی، فقط در موارد یا مسایل خاصی می‌تواند با تکیه بر اطلاعات خویش، رأی خود را صادر نماید؛ به عنوان مثال: اگر در یک قضیه یکی از طرفین دعوا حقیقت را بگوید، یعنی به حق اقرار کند، ولی در جریان دادرسی اقرار خود را پس بگیرد، قاضی می‌تواند بر اساس اطلاعاتی که از اقرار آن شخص به‌دست آورده است، نسبت به صدور رأی اقدام نماید؛ زیرا این اطلاعات، در جریان دادرسی و در مجلس قضاوت، به دست آمده است.

مثالی دیگر: اگر قضیه، از شهرت عمومی برخوردار باشد، قاضی می‌تواند با تکیه بر اطلاعاتی که نسبت به این قضیه دارد، رأی خود را صادر کند. مثلاً همه می‌دانند که فلان



زمین، وقف عام است یا به شهادت عموم مردم، فلان زمین، از آن فلان شخص می باشد. در چنین مواردی قاضی بر اساس دانش و اطلاعات خود (که مبتنی بر شهرت اصل قضیه است)، قضاوت می کند؛ زیرا در چنین مواردی، مسأله ی تهمت یا بدبینی به قاضی، منتفی است و با توجه به شهرت قضیه، جایی برای بدبینی به قاضی یا رأی او، وجود ندارد.

البته دیدگاه صحیح در این باره، شرح و تفصیل بیش تری دارد؛ وگرنه، اساس قضاوت، مستندات پرونده ی قضایی و اظهارات طرفین دعواست. این مسأله را با ذکر یک مثال توضیح می دهیم: اگر شخصی ادعا کند که صد هزار تومان از فلانی بستان کار است و قاضی، خود یکی از شاهدان اوست، و در عین حال، مدعی علیه (خوانده) منکر این بدهی ست؛ در این صورت، قاضی نه مطابق علم خود، قضاوت می کند و نه بر خلاف آن. یعنی رسیدگی به این قضیه را به قاضی دیگری ارجاع داده، و به عنوان شاهد، در این قضیه به نفع مدعی (خواهان) شهادت می دهد و بدین سان قاضی دیگری، مسؤول رسیدگی به این دعوا می شود و بر اساس سوگند خواهان (مدعی) و نیز شهادت شهود (از جمله شهادت قاضی اول) رأی خود را صادر می کند.^۱

۱۷ - باب إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

باب: کسی که دعوی کند و دشنام دهد

۲۴۵۹ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ الثَّوْبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا ، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَتٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ، حَتَّى يَدْعَوْهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » .

ترجمه: از عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر کس که این چهار خصلت در او دیده شود، منافق خالص است. و هر کس، در او یکی از آنها دیده شود، یک خصلت از نفاق دارد مگر زمانی که آن را ترک کند. آن چهار خصلت عبارتند از: ۱- هرگاه، امانتی به او سپرده شود، خیانت می کند. ۲- هنگام

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۷۷/۲).



صحبت کردن، دروغ می گوید. ۳- اگر عهد و پیمانی ببندد، پیمانش را می شکند. ۴ - هنگام دعوا، دشنام میدهد و ناسزا میگوید».

شرح حدیث: فرموده پیامبر - صلی الله علیه وسلم - : «أَرْبَعُ»: یعنی چهار صفت است «مَنْ كُنَّ فِيهِ» کسی که این چهار صفت در وی موجود باشد «كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا» منافق خالص می باشد یعنی نفاق او کامل است که از ایمان در وجودش اثری نمی باشد «وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُمْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا»: و کسی که در وی صفتی از این ها باشد در وجودش صفتی از نفاق است تا این که آن را ترک کند، و رسول الله این چهار صفت را چنین بیان کردند:

۱ - هرگاه امین شود خیانت کند یعنی چون کسی وی را بر مال یا آبرو یا اسرار پوشیده خود امین گرداند، خیانت کند.

۲ - چون سخن گوید: پیوسته دروغ بگوید و در سخنش راستی نباشد.

۳ - هرگاه با کسی عهدهی بسته باشد، پیمان را بشکند و به آن وفا نکند.

۴ - اگر با کسی دعوا و خصومتی داشته باشد تجاوز کند، یعنی از ادب و راستی و برخورد شایسته بیرون گردد، و این به خاطر تاریکی نفس اوست که از هدایت الله محروم شده و اخلاق نیکو را کسب نکرده است.

فوائد حدیث:

۱ - مسلمانان را از خطر این چهار صفت زشت که عبارت از خیانت در امانت، دروغ گفتن در سخن، بی وفایی در عهد و تجاوز در خصومت است آگاه کن.

۲ - به آنها یادآوری کن که نفاق دو قسم است، نفاق عملی و دیگری نفاق اعتقادی، نفاق عملی آن است که مسلمانی به الله و رسول و روز قیامت ایمان دارد، فرایض دینی به جا می آورد و از نواهی خودداری می کند، ولی این چهار صفتی که در حدیث آمده همه یا بعضی را مرتکب می شود.

نفاق اعتقادی آنست: که شخص ظاهراً به الله و رسول ایمان آورده و به خاطر نگهداری مال و نفس خود بعضی عبادات را انجام داده و بعضی نواهی را ترک می نماید مگر در حقیقت و باطن خویش به الله و رسول و روز آخرت ایمان نیاورده است.



۱۸ - باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يُقَاصُّهُ وَقَرَأَ (وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ) .

باب: جبران کردن مظلوم، اگر به مال ظالم دست یابد

و ابن سیرین گفته است: مظلوم جبران می کند و این آیه را خواند « و اگر کیفر دادید، مانند

آنچه به [وسیله] آن کیفر یافته اید، کیفر دهید. » [نمل: ۱۲۶]

۲۴۶۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ -

رضی الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُمْفَيَانَ رَجُلٌ مُسِيكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجٍ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا فَقَالَ « لَا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تَطْعِمِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ » .

ترجمه: از عروه روایت است که عائشه رضی الله عنها گفت: هند بنت عتبه بن ربیعہ آمد و گفت: ای رسول الله، ابوسفیان مردی خسیس است، آیا بر من گناه است که از مال وی اولاد مان را غذا بدهم؟!

آنحضرت فرمود: «اگر بدی شان مطابق عرف غذا بدهی بر تو گناهی نیست».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۴۶۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي

الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَضُرُّونَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا « إِنَّ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فَأَمَرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ » .

معنی کلمات:

- **یقروننا:** از قری، مهمانی کردن.

ترجمه: «عقبه بن عامر - رضی الله عنه - می گوید: به پیامبر - صلی الله علیه وسلم -

گفتیم: شما ما را به مناطقی می فرستید، و ما پیش ملت‌هایی می رویم که ما را مهمان نمی کنند در این مورد نظر شما چیست؟ گفت: اگر پیش قومی رفتید و شما را به مهمانی دعوت کردند، دعوت آنان را بپذیرید، و اگر شما را به عنوان مهمان نپذیرفتند، می توانید حق مهمانی که به حکم شرع به عهده آنان دارید، با زور از ایشان بگیرید».

توضیح: (قوله: باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ) یعنی: آیا مظلوم می تواند بدون

حکم حاکم، از مال ظالم به اندازه‌ای که حق دارد، بردارد؟ این مسئله‌ای است که در فقه با



عنوان «مسئله ظفر» (یافتن مال ظالم توسط مظلوم) شناخته می‌شود. مصنف (بخاری) به انتخاب این قول تمایل دارد، و به همین دلیل، طبق عادت خود در تقویت نظراتش با آثار، اثر ابن سیرین را نقل کرده است.

قوله: و قال ابن سیرین: یقاصه: یعنی ابن سیرین گفته است: «با او مقابله به مثل می‌کند» (کلمه «یقاصه» با تشدید تلفظ شده و اصل آن «یقاصه» است). وی آیه "وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا..." را تلاوت کرده است. این روایت را عبد بن حمید در تفسیر خود از طریق خالد حذاء از ابن سیرین نقل کرده، با این لفظ: «اگر کسی چیزی از تو گرفت، تو نیز همان مقدار از او بگیر.»

مصنف دو حدیث در این باب آورده است: اول: حدیث عایشه درباره داستان هند بنت عتبّه، که در آن پیامبر صلی الله علیه وسلم به هند اجازه داد از مال شوهرش به اندازه نیازش بردارد. شرح کامل این حدیث در «کتاب النفقات» خواهد آمد، ان شاء الله. ابن بطال گفته است: این حدیث دلالت دارد بر جواز گرفتن حق از مال کسی که حق را نپرداخته یا آن را انکار کرده، به اندازه حق خودش.

قوله: رجل مسیک: کلمه «مسیک» به کسر میم و تشدید سین برای بیشتر راویان چنین نقل شده، و عیاض گفته که برخی آن را با فتح و تخفیف خوانده‌اند. ابن الاثیر گفته: در کتب لغت تلفظ با فتح و تخفیف مشهور است، ولی نزد محدثان کسر و تشدید رایج‌تر است. والله أعلم.

حدیث دوم: حدیث عقبه بن عامر: قوله: «حدثنی یزید» یعنی یزید بن ابی حبیب، و «أبی الخیر» اسم او مرثد است. تمام راویان این حدیث اهل مصر هستند.

قوله: لا یقروننا: یعنی: آنها ما را مهمان نمی‌کنند. در برخی روایات آمده: «لا یقروننا» با یک نون، و برخی آن را مشدد خوانده‌اند. در روایت ترمذی آمده: «نه ما را مهمان می‌کنند و نه حق ما را به ما می‌دهند.»

قوله: فإِنْ أَبَوْا فَخَذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ: یعنی: اگر امتناع کردند، حق مهمان را از مالشان بگیرد. در روایت کشمیه‌نی آمده: «فخذوا منه» یعنی از مالشان بگیرید. ظاهر این حدیث آن است که مهمان‌داری واجب است و اگر صاحب‌خانه امتناع کند، می‌توان به زور حق را گرفت.

اختلاف علما در این باره:

لیث بن سعد: گفت مهمان‌داری به طور مطلق واجب است.



احمد بن حنبل: آن را ویژه اهل بادیه (بیابان نشین ها) دانست، نه اهل روستا.

اکثر علما: گفتند مهمان داری سنت مؤکد است، نه واجب.

پاسخ های مختلف به این حدیث:

۱. حمل حدیث بر حالت اضطرار: که آیا در این حالت مهمان باید عوض بدهد یا نه؟
 ۲. این حکم مختص به صدر اسلام بوده: که آن زمان مواسات واجب بوده ولی پس از گشایش در اسلام نسخ شده است.
 ۳. مختص به مأموران جمع آوری زکات بوده: چون آن ها نیازمند مهمان داری برای انجام مأموریتشان بوده اند.
 ۴. مختص به اهل ذمه بوده: و عمر بن خطاب هنگام وضع جزیه برای نصاری شام، شرط مهمان داری را لحاظ کرده بود.
 ۵. تأویل حدیث به معنویات: مثل اینکه گفته شود منظور از «گرفتن» بیان عیوب آن هاست، ولی این معنا هم مورد نقد واقع شده، چون شرع به ترک بدگویی تشویق کرده است.
- قوی ترین نظر، نظر اول است که این حدیث بر مسئله ظفر دلالت دارد. شافعی به این نظر قائل است و می گوید اگر گرفتن حق از طریق قاضی ممکن نباشد، مثلاً طرف انکار کند یا بینه ای در دست نباشد، می توان به اندازه حق خود از مال او برداشت. اگر مال خودش را نیافت، می تواند به همان اندازه از مال دیگر او بردارد، مشروط بر اینکه در تخمین زیاده روی نکند.
- در نتیجه: همه بر این اتفاق دارند که این حکم فقط در مورد اموال است، نه در مجازات های بدنی.

و در اموال نیز فقط در صورت امنیت از تهمت هایی مانند دزدی و ... جایز است.

۱۹ - بَاب مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

وَجَلَسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ .

باب: آنچه در مورد ساییانها آمده است

وپیامبر صلی الله علیه وسلم و یاران وی در سقیفه ی بنی ساعده نشستند



۲۴۶۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ .
وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبٍ أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ انْطَلِقْ
بِنَا . فَجِئْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که عمر بن خطاب گفت: آنگاه که
الله روح پیامبرش را برگرفت، انصار برای تعیین خلیفه در جایگاه بنی ساعده گردآمدند. من به
ابوبکر گفتم: بیا با ما راهی شو. وما نزد ایشان به سقیفه بنی ساعده رفتیم.

توضیح: باب مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ: سقیفه (سقیفه) جمع آن به معنای مکان سایه‌دار مانند
ساباط یا دکان در کنار خانه است. گویا (امام بخاری) اشاره کرده که نشستن در مکان‌های
عمومی جایز است و این که صاحب‌خانه بتواند ساباط یا سایه‌بان بسازد نیز جایز است اگر به
رهگذران آسیبی نرساند.

عبارت «و رسول الله صلى الله عليه وسلم در سقیفه بنی ساعده نشست» بخشی از حدیثی
است از سهل بن سعد که مؤلف آن را در کتاب "الأشربة" در میانه‌ی حدیثی نقل کرده است،
ولی این نکته از نظر اسماعیلی پنهان ماند؛ او گفت: در حدیث عمر نیامده که پیامبر
صلی الله علیه وسلم در سقیفه نشسته است؛ و این در حالی است که علت غفلت او این بود که
آن حدیث معلق (یعنی بدون سند کامل) را که به آن اشاره شد حذف کرد و فقط به حدیث
متصل (دارای سند) از عمر اکتفا کرد.

در حالی که بخاری در اصل عنوان باب خود را به "آنچه درباره‌ی سقیفه‌ها آمده"
اختصاص داده بود نه "نشستن پیامبر در سقیفه"، و سپس حدیثی را که در آن نشستن پیامبر
صلی الله علیه وسلم در سقیفه تصریح شده، ابتدا به صورت معلق و سپس حدیثی دیگر را که
در آن نشستن صحابه در آن سقیفه آمده، به صورت متصل آورد. پس گویا اسماعیلی گمان
کرده که عبارت «و نشستن» از خود بخاری است، نه اینکه بخشی از حدیث معلق باشد.

سقیفه بنی ساعده، مکانی بود که مردم آنجا جمع می‌شدند و این فضا به صورت اشتراکی
در اختیارشان بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز در آن مکان در کنار آنان نشست.

عبارت «به من مالک حدیث گفت و یونس نیز به من خبر داد» یعنی یونس بن یزید از
ابن شهاب (زهري) روایت کرده است؛ مقصود این است که هر دوی این روایت‌ها را ابن وهب



از ابن شهاب شنیده بود، و ابن وهب بسیار به رعایت تفاوت میان «تحدیث» و «إخبار» پایبند بود؛ و گفته شده او نخستین کسی بود که در مصر این اصطلاح را بنا نهاد.
کرمانی گفته: تناسب حدیث با عنوان باب این است که نشستن در سقیفه‌ی عمومی ظلم محسوب نمی‌شود.^۱

عبارت «که انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدند»: پس از آن صریحاً واهل کربلا پیات رسول الله ﷺ را آوردن موفد لیس از درس‌های پیغمبر را و ده روز دوازده ۱۲ بی‌ع‌ال‌ولس ال‌اب آری‌گردد آن‌ها از بی‌ط‌خود سری و بیره ج‌لش‌نی و رسول الله ﷺ گ‌ف‌ن‌د.^۲

لیس از رسول الله ﷺ را موط‌ی‌س خزرجی لیس ابن وراده ﷺ جمع‌ش‌ف‌د خراج‌ام‌اع لیس از درس‌های پیغمبر را و دهم‌م‌راج‌نی وری د ربر لبریک ر لبرای‌ل‌ا‌خ‌را ج‌لش‌نی ل‌امر و ل‌گ‌ر‌د آن‌دب‌وف‌دب‌رخ‌ی از م‌اج‌ر ل‌گ‌ف‌ل‌ب‌ب‌ب‌ن‌ز‌ب‌رادر ل‌لیس‌ا‌بری م‌ه‌ل‌ل‌نی‌ز‌دری‌ن‌ام‌ر حق‌وس‌می‌دان‌د.^۴ و م‌ر ل‌م‌گ‌ی‌د: «لبره‌صر د‌ل‌م‌را بیره لیس از رسول الله ﷺ پس از م‌ح‌اج‌ام‌اع‌آب‌لش‌ی‌ب‌ن‌ز‌ه‌کی‌ل‌ط‌وی‌دب‌وی‌م‌ه‌وری‌م‌برن‌س‌ا‌وده‌و م‌ای‌ف‌ن‌ودی‌ضی‌ال‌بن‌م‌ا‌ه‌م‌ر‌ه‌لی‌کی‌ک‌و از لیس‌ا‌پ‌ف‌د‌م‌ارای‌ف‌د‌و‌م‌اراز‌آ‌ل‌ه‌لیس‌ا‌پر‌آ‌ط‌ف‌اق‌ر‌دب‌وف‌ب‌ا‌خر‌س‌ا‌خ‌ل‌د‌ل‌ط‌از‌م‌ر‌ا‌ل‌وی‌ف‌د‌: ص‌رد‌آ‌را‌دا‌ور د‌گ‌ف‌ل‌ی‌م‌: م‌ری‌خ‌وی‌ل‌ی‌هر‌ن‌ز‌د‌آ‌ط‌د‌راه‌از‌ل‌یس‌ا‌بری‌م‌ره‌ا‌درس‌های‌بن‌س‌ا‌وده‌(ج‌م‌ع‌ش‌د‌ل‌د‌. آ‌ط‌د‌و‌گ‌ف‌ل‌د‌ش‌م‌ل‌ن‌ز‌د‌ل‌ل‌ن‌ری‌د‌ل‌ک‌ه‌خ‌وش‌م‌ام‌ه‌اج‌ر‌ل‌ه‌پ‌اره‌ی‌ت‌کی‌ن‌ل‌ی‌ت‌ص‌ی‌ه‌ی‌د‌. م‌ن‌در ل‌ل‌ر‌خ‌ل‌ش‌ن‌ه‌ا‌د‌آ‌ط‌د‌و‌ل‌یس‌ا‌ری‌گ‌ف‌را‌م‌بره‌الله‌سر‌گ‌ن‌د‌ره‌م‌ر‌ل‌ر‌ن‌ز‌ب‌رادر ل‌یس‌ا‌پر‌ری‌م‌س‌ل‌س‌یره‌را م‌ل‌ل‌ای‌م‌و درس‌های‌بن‌س‌ا‌وده‌ب‌ه‌ج‌م‌ع‌لیس‌ا‌ر‌ل‌وی‌م‌ل‌ط‌در آ‌ط‌ج‌گ‌ر‌د‌آ‌م‌دب‌وف‌د‌وش‌خ‌ری‌ج‌ا‌م‌بره‌خ‌ود‌ل‌ل‌ده‌دری‌ل‌ش‌ل‌ب‌ود‌) ب‌ه‌خ‌ط‌ار ل‌ش‌ی‌ه‌ث‌ل‌ت‌ش‌ن‌ا‌خ‌ا‌ن‌م‌ش‌د‌. (ل‌وی‌دم‌:

^۱ - فتح الباری: (۵۵/۴).

^۲ - تاریخ الإسلامی (۲۱/۹)

^۳ - عصر الخلافة الراشدة از عمری، ص ۴۰

^۴ - مرجع سابق، همان صفحه



شرح صحیح البخاری (۱۴)

او بیست گفت: دین ابن و راده ﷺ سلت گفت: ام: او را [مش ده] ه لهن خرودی را در لراس [لا ده] گفت: هب مش دستی م ارسلت. م لیز در می لط یس ارش سلی م [س ازلد ی شخری از آل طبر خسلت و [س ازح مرد و لدای لامری للی گفت: «منظر در لط هدر [رورگ ای م و ه اه ایب زرگ از سل لم و ش م لخرز ای گنرو ه م راجی ن! ج مراوای از مرا مرل م لط یسی د اما و ده ای از هوم و ه ل ه ش م آم د ه ل ت ام را از سل لراس حر ذ نقد (م را در ی ن امر دخ لای ن جف د) و ح ق م را از خ لهر تن اهد نبی ی نرد.» زم لای ره آط شخ ص س ک و ت رد م ن ب ل ن گ آط رد م ت ادر ح و بل یو ک ر ﷺ س غ نبی ی م ره در ل ل ل خ آط شخ ص آم ده و دب و دم ا ه ل ا ح دودی در ح و بل یو ک ر ﷺ م دارامی رردم. ب ف ای ه خ و ل ا م س خ فب ری م بل یو ک ر ﷺ ره صرر و ح و ل ه یی شترری از مر ن ه ل ت م و ل صرر و خ و د داری و ا ه ل رت و س ل س خ و ه ر و ع و عر م ر خ نذ م و و ب ره الله س گف بل یو ک ر ﷺ بی ل س غ نبی ی ر ب ن لطی اورد م ر م ن ی ه ق و ر و آس ل ر ل ق و ر از س ر خ ن لای ب و د ه م ن ص د گف ل ش را ه ل ا م او) د ب خری از س غ ن ل ش (للی گفت: «آط لره از ب ل و خ و ی یی لطی ا ط ر ی د ه ا ل س ز او ا و ش ل ی ای آط یسی د. اما امر خ لهر ت ج ن رای ه و ش ی ط م ه ر ر ش ده ه و ی ش از ل ح ر ا ظ ن ر ب و ج ل راه و ل ده ای از ب م ر ب یو ک ر س ل ت م فب رای ش م ل ی ک ی از ی ن د و ف ر ر ا م ی ل ل ن د ب ر ل بر د ا ط ر ل ره مری خ و ی ی د بی ات ن د.» و س [س ه ر ت م ن و ل و یی د ب ن ج را ﷺ ر ا گ ی ب ت بل یو ک ر ﷺ در آط و ه ت بی ن م ن و ل و یی ده ﷺ ش س اب و د. م نبی ل ی ک از س ر خ ن لط یو ک ر ﷺ ر ن ل ل ن د ل ل ا ه ل ا م ج ز ب ی ن س خ ن را ه و ده داری خ ل ب ت و ل رای م ن ل ل ن ه ا د ن م و د ف ی و ل ره الله س ر گف د ه م ن ی ن ر ب ی ش ت ر د ی و ت ه ل ا م م گ ر ف م ز د م ش ر و د و ر ه م ن ل ل ن ه ا د امر ا ر ب ر و م ی بل یو ک ر ﷺ در می ل س ل ب و د داد م ش و د. [را ه گ ر گ ر ف م ز د م ش ر و د در م ل ر م طری ت ه ا ر ن م ی گ ی ر م...».

شخصی از لیس ارگفت: «من بواسطه زخمی که بسام مسرود و گرم روگه از لیس ده (بمنزلت آبوه و جلی اه خود لیس نه هادی دارم هبل تصدیق و اجر اسلرت (ید کفدر

۱- در متن، چنین آمده است: «أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؛ جذيل وعذيق، به چوب ضخیمی گفته می‌شود که در میانه‌ی پشت شتر نصب می‌کنند تا بر آن تکیه دهند و مرجب، کنایه از برجستگی و سرآمد بودن، دارد.



در رحلت احمدمرحمه الالهی ن آمرده ملت: . بلبوبک ر سدرخ نگفت و تهرام
تات و احبشی را ه دب ملت لهر ار آمر دمی لظن مود و گفت: «می دهی ره مرول
الله ^{والتعالی} رب رمونی: (لو سلك الناس وادياً و سلك الانصار وادياً سلك وادی الانصار)
ی ای: لک رب می مردم ربی را در لقی شبی نزد و لهر در راهی رری را مر فبره راه
لهر ار می روم و ایس ابن و راده لفس ابودی ه مرول الله ^{والتعالی} رب رمونی: (قریش،
ولاء هذا الامر فیر الناس تبع لبرهم و فاجر الناس تبع لفاجرهم فی ای: «هری ش و لهرط و
صاخرطای ن امر) (زم نام داری ام و مر ملط (بس ل هبیلای فیه ای ن مردم از شکیس لقی ن
آطبب هک ای لهروی می ن دبستی ن و ترک لقی ش لظی ز لهر و ترک رار و راج رلخر لظ
مبش د. «س ابن و راده ^{والتعالی} رب رمونی: «ملت میگی ای مانی و بیس لی م و ش م لهر»^۳

نکات درخور توجه در ماجرای سقیفه ی بنی ساعده

چگونگی برخورد ابوبکر رضی الله عنه با مردم و توانایی وی در قانع کردن آنها

^۱- بخاری، کتاب الحدود، شماره‌ی ۶۸۳۰

۲- در احادیثی که امام مسلم رحمه الله در باب الناس تبع لقریش روایت کرده، مفهوم این حدیث به خوبی روشن می شود؛ یکی از احادیثی که امام مسلم در این باب آورده، این است که: «مردم، در خیر و شر، پیرو قریش هستند.» نووی در شرح این حدیث با استناد به حدیث دیگری که به تبعیت مردم از قریش در اسلام و کفر، دلالت می کند، گفته است: معنای حدیث از این قرار است که مردم در اسلام و جاهلیت، تابع قریش هستند. چراکه قریش پیش از اسلام نیز در جایگاه ریاست بر قبایل عرب قرار داشت و زمامدار امور حج و هم جوار حرم بود و به همین سبب قبایل عرب به موضوع قریشیان در قبال اسلام می نگریستند و با مسلمان شدن قریش، قبایل عرب نیز به اسلام گرویدند... پس از اسلام نیز این رویه ادامه یافت و قریشیان، زمامدار امر خلافت بودند و مردم در گستره ی حاکمیت دینی، تابع و پیرو قریشیان. در صفحات بعد مباحثی پیرامون این دسته از احادیث مطرح شده است.

^۳ مسند أحمد (۵/۱)؛ الخلافة و الخلفاء از بهنساوی، ص ۵۰



س از د بلیوک رصیق رحمہ اللہ می طلب علی لھس ار در ۱۱ و سرت لادخا ت. للامبلی د
 طھس ت مت ای ف از مخلاف راه اریش رویب برای رویت لھس ا و داگ ری در حق
 مخلاف سل تتبلی ن طیق خشم شبرو شد و زھن بای خ و د خ و بی و خ و لھن دی
 وی از بی طلب رود و برای لھری حق آماده گ ردد. در پھن و بای و ول الله و علیہ السلام
 ن م ف بای فی ادی ازلی ن سرت و ج و د دارد مھس لطیف دھیت ای ف از مخلاف مھسٹل د.
 بلیوک رحمہ اللہ ببل رسل تت م اب بلی طلب یت لھس ار لادخا تت از خ ل ل آط ی ن حیت را
 رھن نس از د م ب ی ت و جلی اه والی لھس اب ی ن م لاضھت ه لآط س زاور ام
 خ لب ت مھسٹن د. لب لال لپی ملاکی می گ ی د بلیوک رحمہ اللہ ا رھری مھس م ن ب ی ط
 سفاری و ول الله و علیہ السلام ہوارہ ی لھس ار م ن ی ب ر ل ا خ و لا آم ن ش ی ک ف ر ت ب ه
 لآط ی ن لک اه رابلات رد ه خ لب ت بلی ب ه ی ش و گ ذارش و د بلیوک رحمہ اللہ در
 بخشی از س خ ل ش ب ه ی ن لک اه ش ارہ رد ه: «ال م ا م ا ج ی ن) را لھس ا دھ و ن لھ دھ و
 ش م ا لھس ار) را اللھ ل ح و ط». ش ل ا ر ہ ی بلیوک رحمہ اللہ ب ل ی ات ۸ و ۳ و ر ہ ی خ ش ب و د ه ال
 م ا ا ل م ب رھل د: «غی م از آط ب ہ ر ا ی م ا ج ی ن س ل ت ه از ش ل ا و ا م و ال خ ی ش
 ب ی ر و ط ر ل ا د م ش ف د آط س ل ی م ب و ض ای ال ر ا م ی خ و ب ل ن د و ال و ل ا م ر ی را
 ی اری می و ل ن د ی ب ا ص ا دھ ل و م ل م ل ط ر ل ی ن ب س ل د. و ل ل ی لھش از) ب ی ط
 م ا ج ر ل ط خ ل ا و ش ل م ب ر ا ی ل ط ل ا م ا دھ ر ف د و س ر ا ی (ل م ل ر ا) از ی ن ص ف ا ت
 ب ر خ و ر د ا ن د ه) د ی ر ت م ی د ا ن د س ل ی را م ب ن ز د ل ط م ا ج ر ت ر دھ ل د و در
 در و ط ب ه آط ل م ا ج ر ل ط د ا د م ش دھ ل ا ح ر ا س ف ی از و ر غ ت ن م ی ن د و م ا ج ر ل ط ر ب ر
 خ و ف ر ی ج ح م ی ج ن د ب ر ل ل د ه خ و ش ل ط س خ ت ف ی از م ب ش ن د و س ل ی ه ا ب خ
 ف س و آ ز در و ط ب ل ی و و ا م ر ا ی (ک ب ل ن د م ا ا ن د) و ب ی ن ف ی ز خ و ی لھس ار
 س ل ت.»

بلیوک رحمہ اللہ لھس از آط ب رسل اس ل ی ات ہ ر آط م ا ج ر ل ط را لھس ا ی ن) و م ل م ل ط
 ر ل ی ن لھ د ب س ل ل ا د ل ی ۱۳ اس و ر ہ ی م ی و ہ ب ل ی م ل ط ر ل م ب م ب ل ی و ب م ا م ی



شرح صحیح البخاری (۱۴)

بص اده لط و رسل الطبرامی خ ولد للهی نگفت: «از آطجا ه ال مامه اجر لط رسل اذق نه ده (شما ربه بم ربلی وبم امیبا مبرا خ ولد د ملت □ را ه ال مالا می برجل د: «ای مالم طت ه وای لاه ی طت ه فی دی بص اده طلب م رالمی دی».

بلهیک رﷺ ول و بیری نسخ لب آ آ دلی هی ری کدران م رود ره لهرار و لهر آط
هش تفت لفس و ش روی را در لی بن ارب هی اد آون د و دب پلر دلدی بلر بیک رﷺ گکر دط
ن ف د و آط ر بلما نی د. بلهیک رﷺ درخ بلره ای ره کدران م رود کلن کک لره بلره خر بوی
رورن رد ره کتری از صر ل هی تبرا و ش لیرا عیرای ضرروری در و م ده دادر دط
خ لبت لی نسل ت من ام زیا داو طاب لی ن فف ببیلی د از هوم و هله ای بشار د رم ریر
موی ورر بر بر مراط ل لیری از آط هلد م ترن جند ترا در لری آط سراخ ار کک و م ای
ش لیرا ه ای سل اهر اریلد و س عیر مرن د خ لبر ت نشون د رم ریر مکلر بره کک و م اش
رطس یش نی د و در نی آبله و تئ و دام لگی رمل مل لکک رد دبلهیک رﷺ لی نه یه را
فیه خر بیی ضری ح داد هه اوام ور تنفه اک و مت ممل مل لکک و شری را مری لی ن د
را ه م و ل الله ﷻ هیش ب و دمل د و ورل و برر کلن مری ش از جلی راه وال و بلر
احارامی درن زد موی ور بر خور داپ ود.

سخن لطیف رشک و بلبل و کز لعلش ابرو را ملاح رت لب ملنزد دوره‌ی مردول الله ﷺ
بمس لطیفی و فی الحال و سپوازلای مخلص درخ دم تسل لپشردن و ویرادرلط م وراج رخری ش را
در فیه‌ی حایث هنری اری و ملنزد ویری نگ فزهد کمل اری می مل مل لط ازگ فزد
نفره هس و ط مل د.^۲

بی‌ رغبتی عمر و ابوبکر به نشستن بر مسند خلافت و اشتیاق همگانی مسلمانان برای حفظ وحدت و یکپارچگی

بلیک ر علیه السلام س ازس خزلای درس ه و م ر و با و و ده ضرری ال و نه مرا بلیک ر ای خ لبرت
 قلین ه ا د رد. ام ای ن قلین ه اب ه در م ر ای و م ر علیه السلام ن اخ ش ر ک ن ج ر و د ره خ ر و د م ر ه آ ط

^١ العواصم من القواصم، ص ١٠

^٢- التاريخ الإسلامى (٢٤/٩)



از آطجا ہوم رہی و غریبہ خلیفہ تہلرت و بلویک رہی و بلی ش از خود
شکس ای خلیفہ تہلرت از بلویک رہی و خلیفہ تہلرت از بلویک رہی و خلیفہ تہلرت
ن بلویک رہی و خلیفہ تہلرت از بلویک رہی و خلیفہ تہلرت از بلویک رہی و خلیفہ تہلرت
ردم و سلسلہ ہاجی و ولس ارضیہ او و سلسلہ تہلرت از بلویک رہی و خلیفہ تہلرت
و مرہبہ ولس ابرم و د: «ای گروہ ولس ابرم! مرن می دھو و سول اللہ و سول اللہ بلویک رہی و
و اور داف قتلہ برای مردم امامت بد؟ س دای ک از شہلہ کلن رضری مری گورد
ب بلویک رہی و دھ آید و خود را جلیقہ از اصلہ دارد؟! ولس را گفند: اللہ ابرم
ال ازلی و خلیفہ تہلرت از بلویک رہی و خلیفہ تہلرت از بلویک رہی و خلیفہ تہلرت از بلویک رہی و خلیفہ تہلرت
ب دھ م.»^۲

و مرده بستان بلی بی چون در بصره جی را طام امر تبلیو یک روزه در روزی ای لاجلای حج عذرات
 رسول ارم و انبیا ربم طام ح رت و انبیا را درم ورد ام تبلیو یک روزه بی ووی شل ارب بی ن
 نکاه دلت تبلیو یک روزه بی ش ازبم مشکی راهی خ لبرت سدرت شری وهی سرخ نگفردان
 و مرده هیاره یی ن مضوع در مال اد و طمع و خلای ازبگ فیه هات خ و بی
 ی اج اطریب و بی ریغای بلو یک روزه بی بی رای بی ری هر بی لیت خ لبرت از سرخ زنی ش
 ن حال م یگردد ه درم ورد مولی ن م بی تب و ده ملت نبه السرگگند رمبی
 شب و روزی آزمند ام ارت ندو دم و بی لگ لبه آط رغتن هلا ام و بگگز نه درن هط و
 نه شرک ارا از الذخ و سل ام ه م ربر من دام ارت تبش ل ملک م باره ازلی ن م بی وری دم
 به یی ن آزلش مالش و م ن در ام ارت و برملاری بی بی آراش یی ن م بی وری م و آط
 رام بی تب زگی می دلرم ربرگر رن من مراد مشروده و خرد را در مرال آطنک و ط

٢- مسند أحمد (٢١/١)



شرح صحیح البخاری (۱۴)

می‌علامم ره‌ال‌مالی‌ای‌م‌می‌ل‌د‌وت‌ولا‌ع‌ش‌ت‌ا‌از‌وه‌ده‌ی‌ن‌هر‌لی‌ت‌ب‌ر‌ری‌م
 اهل‌از‌ب‌م‌د‌وست‌دارم‌مل‌راد‌ی‌ه‌و‌ی‌ت‌را‌زم‌ف‌ب‌ه‌ج‌لی‌م‌ری‌ن‌ج‌لی‌اه‌می‌ش‌س‌ل‌د‌.»^۱
 در‌ر‌ه‌ای‌ت‌هی‌ری‌لی‌ن‌آم‌رده‌ر‌مل‌ری‌ک‌ر‌ص‌ری‌ق‌ب‌م‌ر‌م‌رو‌ده‌س‌ل‌رت‌: «د‌رس‌ر‌ه‌ی‌ه‌ی
 ب‌ف‌ی‌س‌ا‌ود‌ه‌د‌وست‌ه‌ل‌ام‌م‌لی‌ت‌خ‌ل‌ب‌ت‌ر‌ب‌ر‌گ‌ر‌ط‌ب‌و‌ی‌ده‌ا‌وم‌ر‌ض‌ی‌ال‌ف‌ن‌ه‌م‌ا
 ب‌ع‌ن‌د‌از‌م‌وخ‌ود‌م‌پ‌ه‌ن‌و‌ط‌و‌ن‌ری‌در‌خ‌دم‌ت‌ل‌ا‌ط‌ب‌ش‌م‌.»^۲ ب‌ل‌وی‌ک‌ر‌ص‌ری‌ق‌ب‌م‌س‌ی‌اری‌از
 خ‌ب‌ل‌ب‌ا‌وس‌خ‌ن‌ر‌لا‌ت‌ب‌ی‌ش‌ن‌ر‌ر‌ت‌ب‌ر‌ه‌ل‌ری‌خ‌ل‌ب‌ت‌ر‌ب‌ل‌ر‌از‌ل‌د‌وه‌س‌ری‌ه‌ل‌ری‌ن‌م‌رو‌ده‌و
 خ‌و‌ب‌ل‌ط‌ن‌ار‌گ‌ری‌از‌ی‌ن‌ل‌ل‌ت‌r‌م‌لی‌ت‌ش‌ده‌س‌ل‌ت‌. از‌ا‌ط‌ج‌ل‌ه‌م‌د‌کل‌ن‌ر‌ه‌د‌ک‌ف‌ب‌ار
 ب‌ل‌وی‌ک‌ر‌ص‌ری‌ق‌b‌م‌ود‌: «ای‌م‌رد‌م‌! ام‌رخ‌ل‌ب‌ت‌ر‌ب‌م‌ش‌ما‌و‌گ‌ذ‌ار‌م‌ی‌ن‌ت‌ل‌بر‌ر‌س‌را
 ب‌خ‌ب‌لی‌م‌ری‌ن‌م‌لی‌ت‌ب‌ام‌ی‌د‌وم‌ن‌ب‌م‌و‌ط‌وی‌ک‌ی‌از‌ش‌رم‌ان‌ح‌ر‌ت‌ب‌ر‌م‌ط‌و‌در
 خ‌دم‌ت‌خ‌ف‌ه‌ی‌س‌ل‌ل‌م‌ی‌ب‌ش‌م‌.»^۳ ام‌ا‌م‌رد‌م‌ی‌ل‌گ‌ن‌ب‌ب‌م‌ل‌وی‌ک‌r‌ل‌ل‌خ‌گ‌ف‌ل‌د‌: «م‌ر‌ب‌ره
 ا‌م‌ارت‌وخ‌ل‌ب‌ت‌ت‌و‌ر‌ط‌ی‌س‌ری‌م‌ت‌و‌س‌ی‌س‌ری‌ای‌ر‌ب‌را‌م‌ر‌ول‌ال‌r‌r‌ر‌غ‌ر‌ار‌و‌در
 س‌ف‌ر‌ب‌آ‌رت‌ب‌م‌ر‌ل‌ب‌ود‌ی‌.»^۴

بله یک رجب ابی در دورطخ لباسش خصلت افتاد در صورت و وجه و گنده مخزطای
از سوی مردم ملاطفت در تنبیه لباسش ازین مناسبت ناراحتی درین حلد و یک رجب ابی را
مردم بدیهی نخاطر هم داشتند در صورت و وجود اضری ای از راری سرطفا جبر
بباری خا به مردم معروف: «ای مردم بترسید و بفرساید» ره گنور سری از شرم
شایع طسالت بمقام نبی اتذم و دم برنج زد (وی ااش را سپید رد). و بی نبی طالب
در حلالی بباخ و دشمنی ری هتلت بر خصلت و بر بله یک رجب از نه کشر دیرک
لطاش و بله ای هذر نه اد و گفت نبیه الس گفتند هملت و نمیش روی م و ترو را نزار
نمی فی مت و سی بسای ه م و ل ال و رت و راکر ای مر از (چلو رفند لاس لره
سبیه خود جرات می بد و ت و را سپید؟! بله یک رجب هتلت مرا سری نرود رهبره

^{۱-} المستدرک (۶۶/۳)؛ حاکم رحمه الله این روایت را صحیح دانسته و ذهبی رحمه الله نیز در صحت روایت با او موافق است..

^{۹۱} -^۲ الأنصار في العصر الراشدي، نوشته‌ی حامد محمد الخلیفه، ص ۱۰۸؛ تاریخ الخلفاء از سیوطی، ص ۹۱

^٣- الخلافة الراشدة از عمري، ص ١٣.

^٢- الأنصار في العصر الراشدي، ص ١٠٨



خ لبت و وه ده داری مں لہی تب ایسن ی ن رغاین هل تبلک بی رغایب ہل سرتبرا و
 مں لہی تب ای گکی مں مل لاط آط دوره و آہخ اب ا رو و روش لب و ہبیلای ن لاد ی
 ده تنظر درگفا یی ہ دسرہف ہبیلای سر او ده ج و لای بلرت کلر نک لہ را رورن
 مں س از د مگف ام طسہف ہ از ار و بی رغای ص ح لہ ہل سرتبہ فی ابجروطنزرو ده
 سل ت ول و بوری نگف ام طسہف مں لک رشی اق ولر ہل سرتبرا ہل سرتبرا و ملر گ اری
 دو و ت سل لمی در یان ده و یانی در یان بارہ مں ہل سرتبرا دسرہف ہ آمراگی ہل سرتبرا و ہل سرتبرا
 ت م اص ح لہ ولر برای ادامہ ی ج لبش لای در راہ الن ح لاط مری نزد ہل سرتبرا اظبن رام رہ
 ط ی ن لای بلرت ب ل س ر ار آم طبلو ی ک ر ہل سرتبرا دو و ت سل لمی ت داوم مں ہل سرتبرا دبی ات و س ن
 ل م طبلو ی ک ر ہل سرتبرا دنی گک ر ف ہا و ج و دی رہ م راج رای س ر ہف ہ ن مرادی از و ح ر دت و
 ی ک ن ا ر و ی ص ح لہ ہل سرتبرا مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و ح ر و ی مں گف ام طسہف ہ
 لہ ن مں لای دان دو مں ن ان د مں ح لہ ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا مں ا خ ال لہ ر دا ر ف ز ہل سرتبرا و ط
 ت ر ی د لہ ن لای داری ا رو آط دوره و لہ د و آرزوی ی مں ح لہ ب رایترا دسر ہل سرتبرا و ط
 ہل ل دبی لک ف مں اگ اری و ت ب لہ ی ن مں ہل سرتبرا د گری ن لای دار و بلای ی مں مگ ر ب مں ی
 ط س ح ا دسر ہف مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 ر و داری ہل سرتبرا مں خ طسہف دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 ب ن ی س ا و دت ن داف و طبلو ی ک ر ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 ب ر خ ی لای ہل سرتبرا مں ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 ت ن ب ن د و ح طسہف دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 لکاب ای خ لب ای مں ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 ب از خ و لای ت ای خ آط دور طسہف لک ر رشی اق و ت ل ی ولر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 س ر ی ل تب ای خ لہ و از ج لہ ج ہ اب ا مں د لاط از ی ب گش ا لاط مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں
 ہل سرتبرا و مں لک مں لک از مں مل لاط انی لرتبیر لک ر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں ہل سرتبرا دسر ہل سرتبرا و مں



مه‌اجی ن ولهس اربس یبزرگتر و ب‌نار ات‌خی ل و گم طبرای سر‌لی س‌لرت ره‌را ن اری ول‌ل‌داز ی ره‌لی دروخی ن و مغض‌لاه مری شرین ترا لکی ن و لامرود نشد ره مه‌اجی ن ولهس اب‌ب م‌خال ل‌ل‌دا ر‌ن‌د.^۱

۲۰ - باب لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارِهِ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ

باب: همسایه، همسایه اش را از خلانیدن چوب درد یوار خود منع نکند

۲۴۶۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارِهِ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأُرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَفَيْكُمْ .

معنی کلمات:

- **یغرز:** فرو می کند .

- **الخشب:** یک قطعه چوب .

- **الجدار:** دیوار .

- **معرضین:** جمع معرض به معنی روی گردان و سرپیچ .

- **لأُرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَفَيْكُمْ:** اکتاف جمع کتف به معنی شانه‌ی انسان، منظور از

این جمله چنین است: شما را به انجام دادن آن وا می دارم، زیرا اگر چیزی بر روی شانه‌ی انسان باشد نمی تواند از او جدا شود .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «نباید هیچ همسایه ای مانع شود که همسایه اش سر تیر چوبی سقف خانه اش را بر دیوار خانه او قرار دهد»، سپس ابو هریره گفت: چرا شما از این دستور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیروی نمی نمایید، قسم به الله من این دستور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را علناً در بین شما اعلام می کنم»، (تا شما از سنت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیروی کنید و از آن روگردان نشوید).

^۱ - مرجع سابق، همان صفحه



توضیح: در بعضی از روایت ها کلمه‌ی خشبه به صورت مفرد «خشبة» آمده است، یعنی همسایه نباید همسایه خود را مجبور سازد به خاطر جای یک سر تیر چوبی، یک دیوار بسازد بلکه بهتر است به او اجازه دهد تا سر آن تیر چوبی را بر دیوار ملکی او قرار دهد، امام شافعی این کار را مستحب می داند.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: همسایه به کسی می‌گویند که دیوار خانه‌اش به دیوار خانه‌ی شما چسبیده یا خانه‌اش به خانه‌ی شما، نزدیک است. برخی از آثار و اقوال گذشتگان نیک امت، نشان‌گر اینست که تا چهل خانه از هر سوی خانه‌ی انسان، همسایه‌اش به‌شمار می‌روند و بیش‌تر از آن، در صورتی جزو همسایگان محسوب می‌شوند که حدیث صحیحی درباره‌اش وجود داشته باشد، وگرنه، این مسأله به عرف مردم بستگی دارد.

الله عز و جل فرموده است:

[illegible]

و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه، و یار هم‌نشین و مسافر در راه‌مانده و آن‌که مالکش شده‌اید.

علماء، همسایه را بر سه دسته دانسته‌اند:

۱- همسایه‌ی خویشاوند و مسلمان؛ چنین همسایه‌ای، علاوه بر حق همسایگی، حق خویشاوندی و اسلام نیز دارد.

۲- همسایه‌ی مسلمانی که خویشاوند نیست و دارای حق همسایگی و اسلام است.

۳- همسایه‌ی کافر که حق همسایگی دارد و اگر خویشاوند باشد، حق خویشاوندی هم دارد.

این‌ها، سه دسته از همسایه‌ها هستند که حقوقی دارند: حقوقی که انجام آن واجب است و حقوقی که نباید انجام داد؛ بلکه ترک آن واجب می‌باشد.



پیامبر ﷺ فرمود: «هیچ همسایه‌ای، همسایه‌اش را از کوبیدن میخ به دیوار مشترکشان منع نکند». لذا اگر همسایه‌ای، قصد تعمیر سقف خانه‌اش و یا نصب شیروانی و دیوارکوب را داشته باشد، همسایه‌اش حق ندارد او را از این کار منع نماید؛ زیرا این کار، هیچ ضرری ندارد، بلکه استحکام خانه را بیش‌تر می‌کند؛ به‌ویژه خانه‌های قدیمی که خشتی بودند و چوب، از فرسایش دیواره‌های خشتی، جلوگیری می‌نماید و این، به سود هر دوی آن‌هاست. لذا هیچ همسایه‌ای حق ندارد همسایه‌اش را از نصب دیوارکوب چوبی و امثال آن بر خانه‌اش، منع کند. و به‌فرض این که مانع این کار شود، باز هم همسایه حق دارد کارش را انجام دهد؛ اگرچه همسایه‌اش مخالف باشد. از این‌رو ابوهریره رضی الله عنه فرمود: «چرا شما را می‌بینم که به این حدیث، عمل نمی‌کنید؟ به الله سوگند که من، این میخ را به شانه‌هایتان می‌کوبم». این، کنایه از عمل به این حدیث است. ابوهریره رضی الله عنه زمانی این سخن را گفت که از سوی مروان بن حکم، امیر مدینه بود؛ همانند سخنی که امیرمؤمنان، عمر بن خطاب رضی الله عنه در مشاجره‌ی محمد بن مسلمه و همسایه‌اش بر زبان آورد؛ ماجرا از این قرار بود که محمد بن مسلمه، می‌خواست آب را به باغش برساند و آبراه از زمین همسایه‌اش می‌گذشت. همسایه‌اش، مانع شد؛ برای داوری نزد عمر رضی الله عنه رفتند. عمر رضی الله عنه فرمود: «اگر او را از این کار منع کنی، آب را بر روی خودت جاری می‌کنم». و بدین‌سان همسایه‌ی محمد بن مسلمه را مجبور کرد که حق همسایه‌اش را رعایت کند؛ زیرا عبور آب کشاورزی، نه تنها ضرر ندارد، بلکه برای زمین و باغی که از آن می‌گذرد، مفید است. بنابراین، مراعات حقوق همسایگان و نیکی کردن به آنان در حد امکان، واجب است و اذیت و آزار به آنان به هر شکلی که باشد، حرام می‌باشد؛ همان‌گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «هرکس به الله و آخرت، ایمان دارد، به همسایه‌اش نیکی کند».

۲۱ - باب صَبَّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

باب: ریختن شراب در راه

۲۴۶۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُضَيِّخُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنَادِيًا يُنَادِي « أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ » . قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ أَخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا ،



فَخَرَجَتْ فَهَرَقَتْهَا ، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بَطُونِهِمْ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می گوید: در منزل ابو طلحه انصاری - رضی الله عنه - ساقی شرابی بودم که از خرماي نرسیده تهیه شده بود و آن را به جماعتی که در آنجا بودند می دادم، در این اثنا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به جارچی دستور داد که به مردم اعلام کند تا با خبر باشند که شراب حرام شده است، انس گوید: ابو طلحه به من گفت: برو بیرون! فوراً این شراب را دور بریز! من هم فوراً بیرون رفتم، شراب را بدور ریختم، سپس شراب در کوچه های مدینه سرازیر شد. بعضی گفتند: کسانی که در حال نوشیدن شراب کشته گردیدند بدبخت شدند، ولی آیه ۹۵ سوره مائده نازل شد که می فرماید: «کسانی که به الله وپیامبر و دستورات قرآن ایمان دارند و عمل نیک را انجام می دهند، به خاطر شراب و غذایی (که قبل از تحریم آنها را) نوشیده و خورده اند مؤاخذه و گناهکار نمی شوند».

توضیح: اگر در این کار سبب آزار و اذیت مردم باشد، ممنوع است. و اما اگر سبب پامال شدن آن و از ارزش آن کاستن باشد، هیچ اشکالی ندارد.

۲۲ - باب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعَدَاتِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ هَابَتْنِي أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِنَاءً دَارَهُ ، يُصَلِّي فِيهِ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ .

باب: صحن سرای ها و نشستن در آن و نشستن بر سر راه ها

و عائشه رضی الله عنها گفته است: ابوبکر در صحن سرای خود مسجدی بنا کرد که در آن نماز می گزارد و قرآن می خواند. زنان مشرکین و فرزندان ایشان بر وی گرد می آمدند و از وی در شگفت بودند. در آن روزها پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه بود.

توضیح: "الأفنية" (جمع "فناء" با کسره فاء و به صورت ممدود، و گاهی هم به صورت کوتاه خوانده می شود)، به معنای فضای باز و گسترده در جلوی خانه هاست. عنوان باب برای بیان جواز محصور کردن این فضا با ساخت و ساز آمده است، و بر همین اساس نیز در عمل،



ساخت سکوهایی (مساطب) در ورودی خانه‌ها معمول شده است. البته این جواز به شرطی است که به همسایه یا رهگذران آسیبی نرساند.

و اما "الصُّدُات" (با ضمه بر صاد و عین)، جمع "صُد" است، که آن هم به همین شکل خوانده می‌شود، و گاهی هم فتحه بر حرف اول آن می‌گذارند، و این کلمه جمع "صَعِيد" (زمین هموار) است، همان‌طور که "طُرُقَات" جمع "طَرِيق" است، از نظر وزن و معنا نیز مشابه‌اند. منظور از صُّدَات همان فضاهایی است که از فناء خانه استفاده می‌شود. ثعلب (از لغویون معروف) گفته است که منظور از صُّدَات، سطح زمین است.

هر چیزی که معنایش به همین مضمون نزدیک باشد نیز مشمول همین حکم می‌شود؛ مانند نشستن در دکان‌ها و نشستن در پنجره‌هایی که به سمت رهگذران باز می‌شود، البته مشروط بر اینکه در طبقات بالا نباشند (یعنی در ارتفاع نباشند تا موجب مزاحمت نشوند).

عبارت «و عایشه گفت: پس ابوبکر مسجدی ساخت...» بخشی است از حدیثی طولانی که مؤلف آن را در باب هجرت به طور کامل آورده و همچنین در ابواب مربوط به مساجد هم نقل کرده است. عنوان باب نیز بر این نکته دلالت دارد که ساخت مسجد در مسیر راه مردم جایز است، به شرطی که به دیگران آسیبی نرساند.^۱

۲۴۶۵ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ». فَقَالُوا مَا لَنَا بِدُ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ «إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا» قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ».

معنی کلمات:

- **إِيَّاكُمْ:** اسم الفعل امری است، شما را برحذر می‌دارم.

- **بُد:** چاره.

ترجمه: «ابو سعید خدری - رضی الله عنه - می‌گوید پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: از نشستن در کنار راه‌های عمومی پرهیز کنید، مردم گفتند: چاره ای نداریم، باید بر سر

^۱ - فتح الباری: (۹۷/۵).



راهها بنشینیم، چون مجالس و محل تجمع و گفتگوهای ما در آنجاها است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اگر هیچ چاره ای ندارید، لازم است حق راه را فراموش نکنید، اصحاب گفتند: حق آن چیست؟ فرمود: پوشیدن چشم از حرام، پرهیز از اذیت مردم، (به وسیله غیبت و استهزاء و تحقیر ایشان)، جواب دادن به سلام دیگران، امر به معروف و راهنمایی به کاهاری نیک، و برحذر داشتن دیگران از کارهای بد می باشد.

توضیح: پیامبر ﷺ فرموده است: «از نشستن در معابر عمومی پرهیزید؛ زیرا نشستن بر سر راهها، باعث می شود که عابران در معرض دید انسان باشند و اسباب اذیت و آزارشان فراهم شود؛ چه بسا ممکن است وسایلی جابه جا کنند که دوست نداشته باشند کسی ببیند؛ هم چنین گاه سخنی از عابران و غیبت از آنها به میان می آید. در هر حال نشستن در معابر عمومی، پی آمدهای بدی دارد؛ از این رو پیامبر ﷺ فرمود: «از نشستن در معابر عمومی پرهیزید». صحابه رضی الله عنہم عرض کردند: ای رسول الله! چاره ای جز این نداریم؛ زیرا می نشینیم و با هم صحبت می کنیم و با یکدیگر انس می گیریم و از حال یکدیگر آگاه می شویم؛ لذا مجالس ما، فواید و خوبی هایی دارد. وقتی رسول الله ﷺ دید که به چنین کاری خو گرفته اند، فرمود: «حال که چنین است و می خواهید در معابر عمومی بنشینید، حق راه را رعایت کنید». لذا بر آنان سخت گیری نکرد و چون فوایدی در نشستن آنها وجود داشت، آنان را به کلی از این کار منع نفرمود؛ زیرا رسول الله ﷺ نسبت به مؤمنان، مهربان و دل سوز بود؛ از این رو به آنها فرمود: «حال که قصد نشستن دارید، حق راه را رعایت کنید». پرسیدند: حق راه چیست؟ فرمود: «پرهیز از نگاه کردن به عابران، خودداری از اذیت و آزار ره گذران، دادن جواب سلام، و امر به معروف و نهی از منکر». بدین سان رسول الله ﷺ حق راه را در پنج مورد برشمرد:

اول: حفاظت چشم ها یا خودداری از نگاه کردن به عابران. فرقی نمی کند که ره گذر، مرد باشد یا زن. حکم نگاه کردن به زن نامحرم که روشن است؛ ولی اگر ره گذر مرد باشد، نباید برای این که بدانیم چه با خود دارد، نگاهمان را به سوی او تیز کنیم. مردم در گذشته نیازهای خانه ی خود را روزانه تهیه می کردند و آن را به دست می گرفتند و به خانه می بردند؛ لذا کسانی که در سر راهها می نشستند، می دیدند که ره گذر چه در دست دارد و گاه به یکدیگر می گفتند: نگاه کنید؛ فلانی گوشت خریده است و فلانی، فلان چیز را؛ یعنی در کار دیگران فضولی می کردند؛ از این رو رسول الله ﷺ از نشستن در معابر عمومی منع فرمود.



دوم: خودداری از اذیت و آزار دیگران، چه به زبان باشد و چه با دست. آزار رساندن به دیگران با زبان، این است که درباره‌ی ره‌گذاری که عبور می‌کند، سخنی بگویند یا درباره‌اش غیبت و سخن‌چینی کنند. و اذیت و آزار عملی، این است که راه را بر عابران تنگ نمایند و یا با سدّ معبر، در رفت و آمد مردم وقفه یا مشکل ایجاد کنند.

سوم: جواب سلام؛ یعنی وقتی کسی سلام کرد، جواب سلامش را بدهند؛ زیرا سنت، این است که ره‌گذر باید بر کسی که نشسته است، سلام کند. روشن است که باید جواب سلامش را داد.

چهارم: امر به معروف؛ معروف، به هر کاری اطلاق می‌شود که الله متعال یا رسول الله ﷺ به انجام آن دستور داده است. لذا اگر ره‌گذاری را دیدید که در انجام فرمان الله یا رسولش کوتاهی می‌کند، او را به انجام آن فرا بخوانید و تشویقش کنید که آن کار نیک را انجام دهد. پنجم: نهی از منکر؛ یعنی اگر کسی را دیدید که کار ناشایستی انجام می‌دهد، او را از آن بازدارید. مثلاً اگر عابری را دیدید که سیگار می‌کشد یا کار زشت دیگری انجام می‌دهد، او را از آن نهی کنید.

پيامبر ﷺ در این حدیث، مسلمانان را از نشستن در معابر عمومی منع کرده و بیان نموده که اگر قصد نشستن در گذرگاهی را داشتند، حق راه را رعایت کنند؛ سپس حقوق راه را در پنج مورد برشمرد و فرمود: «پرهیز از نگاه کردن به ره‌گذران، خودداری از اذیت و آزار دیگران، دادن جواب سلام، امر به معروف، و نهی از منکر». این‌ها مسایلی است که باید هنگام نشستن در معابر عمومی رعایت کنیم.

۲۳ - باب الْأَبَارَ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهَا

باب: کندن چاه بر سر راه اگر موجب اذیت نشود

۲۴۶۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثٌ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبئْرَ، فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى



الکلب، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغُفِرَ لَهُ. « قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا فَقَالَ « فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ » .

ترجمه: «ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: یک مرد مسافر که می رفت، به شدت تشنه شد از چاه آبی پایین رفت و آب نوشید، وقتی از چاه بیرون آمد دید سگی از شدت تشنگی زبانش را در آورده و له له می کند، و خاک (اطراف چاه که معمولاً تر است) می خورد آن مرد گفت: تشنگی این سگ هم مانند تشنگی من به آخرین مرحله رسیده است، آن مرد کفشش را پر از آب کرد و آن را با دهان گرفت و از چاه بیرون آمد، و سگ را سیراب نمود، الله آن مرد را مورد مرحمت قرار داد و گناهان او را بخشید، گفتند: ای رسول الله! آیا ما که علف و آب به حیواناتی خود می دهیم ثواب دارد؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: علف و آب دادن به هر جانداري اجر و ثواب دارد».

توضیح: اسلام به رعایت حقوق و ترحم بر مخلوقات تأکید ورزیده است. حقوق همه موجودات اعم از انسان، حیوان و حتی درختان در نظر گرفته شده است.

پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - در مورد تغذیه شتران و ترحم بر آنان توصیه نموده است. هم چنین فرموده است: هنگام ذبح کردن حیوان کارد را تیز نمایید تا حیوان متحمل رنج بیشتری نشود.

در روایتی فرموده است: زنی پرهیزگار به خاطر بستن گریه ای و جان دادن آن در اثر گرسنگی و تشنگی، به دوزخ رفت.

و در جایی می فرماید: شخص بدکاری به خاطر آب دادن به سگ تشنه ای، مورد مغفرت قرار گرفت.

هم چنین رسول الله - صلی الله علیه وسلم - اصحاب را از قطع نمودن درختان دشمن در جهاد منع می کرد.

از آن چه در مورد حقوق حیوانات و درختان نقل شد، به خوبی جایگاه انسان و خصوصاً انسان مسلمان در دین مبین اسلام روشن می شود؛ از این رو لازم است که انسان مسلمان نسبت به سایر انسان ها ترحم داشته باشد؛ حتی به حیوانات و سایر جانداران غیرمؤدی ترحم نموده از ایدای آنها پرهیز کند؛ البته حیوانات مؤدی از قبیل مار و عقرب را باید بدون شکنجه و تعذیب از بین برد.



لازم به یادآوری است که نگهداری و گرامی داشتن سگ و خوک آن طور که امروز در اروپا و کشورهای به اصطلاح متمدن رواج دارد، از نظر اسلام شدیداً نکوهش شده است.

۲۴ - باب إِمَاطَةِ الْأَذَى

وَقَالَ هَمَامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
«يُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقْتُ» .

باب: دور کردن آنچه موجب اذیت است

همام از ابوهریره، از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است که فرمود: «دور کردن آنچه موجب اذیت (برسر راه) است صدقه است».

توضیح: در این حدیث به فضیلت برداشتن خار و خاشاک و هر چیز آزاردهنده‌ای از سرِ راه تصریح شده است؛ زیرا چنین عملی، بخشی از ایمان است. پس به انجام چنین عملی اهمیت دهید تا بر ایمانتان افزوده شود و به کمال ایمان دست یابید. هرگاه در مسیر می‌روید و سنگ، شیشه، چوب، میخ و خاری می‌بینید، آن را بردارید؛ زیرا چنین عملی جزو ایمان است. اما اگر ماشین را وسط خیابان متوقف کنید یا به هر طریقی سدّ معبر نمایید، در حقیقت چیز آزاردهنده‌ای سرِ مردم گذاشته‌اید و این، در ایمان انسان، خلل ایجاد می‌کند. زیرا همان طور که برداشتن اشیای آزاردهنده از سرِ راه، عبادت و بخشی از ایمان است، گذاشتن هر چیز آزاردهنده‌ی در مسیر مردم، معصیت و مخالف ارزش‌های ایمانی‌ست که مایه‌ی نقص ایمان می‌باشد. پس بر همه‌ی ما واجب است که زنده‌دل باشیم و چنین مسایلی را درک کنیم و به آن اهمیت دهیم.

برخی از مردم بدون توجه ماشین خود را هر جا که شد، پارک می‌کنند؛ اما هیچ اهمیت نمی‌دهند که این کار، رفت و آمد مردم یا سایر خودروها را مختل می‌کند. این، ویژگی مؤمن نیست؛ بلکه مؤمن، زنده‌دل است و چنین مسایلی را درک می‌کند و به آن اهمیت می‌دهد؛ لذا برای مردم همان چیزی را می‌پسندد که برای خود می‌پسندد. پس چرا و چگونه برخی از مردم، ماشین خود را هر طور یا هر جا که شد، پارک می‌کنند و مسیر رفت و آمد دیگران را می‌بندند؟! حتی ماشین خود را در خیابان کم‌عرض جلوی درب مسجد می‌گذارند؛ آن هم روز جمعه! لذا وقتی مردم از مسجد بیرون می‌آیند، راه، بسته یا تنگ است.



لذا به برداشتن چیزهای آزاردهنده از مسیر رفت و آمد مردم، اهمیت دهید و اگر امکان برداشتن آن برای شما وجود داشت، مثلاً سنگ بزرگی بود یا امثال آن، با ارگان‌های ذی ربط مثل شهرداری تماس بگیرید و موضوع را پی گیری کنید. این، یعنی همکاری با یکدیگر در مسیر تقوا و پرهیزگاری. شرم و حیا، بخشی از ایمان است و کسی که حیا دارد، نزد مردم سخنان بی‌شرمانه نمی‌گوید یا کارهای بی‌شرمانه انجام نمی‌دهد؛ بلکه سنگین، متین و باوقار است.

۲۵ - باب الْغُرَفَةِ وَالْعُلْيَةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

باب: بالا خانه و جایگاه بلند که مشرف بر بام و غیر آن باشد

۲۴۶۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَطْمٍ مِنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ « هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ » .

ترجمه: «اسامه - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از یکی از ساختمان های بلند مدینه بالا رفت، گفت: آیا آنچه را که من می بینم شما هم می بینید؟ من خانه های شما را می بینم که مانند قطره های باران فتنه بر آنها نازل می شود».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۴۶۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمَّا أَرَزَلَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ الْمَرَاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) فَحَجَجَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلَتْ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَتَبَرَّرَ حَتَّى جَاءَ ، فَسَكَبَتْ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ) فَقَالَ وَاعْجَبَنِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرَ الْحَدِيثَ يَسْؤِفُهُ ، فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ وَجَارَ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ ، وَكُنَّا تَتَاوَبُ الْتُرُؤُلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُنْزِلُ يَوْمًا



وَأَنْزَلَ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلَتْ جِثَّتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ
مِثْلَهُ ، وَكُنَّا مَعَشَرَ قَرِيشَ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ
تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ آدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، فَصَحَّتْ عَلَى أَمْرَاتِي ،
فَرَاَجَعْتَنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تَرَاَجِعَنِي ، فَقَالَتْ وَلَمْ تَنْكِرِي أَنْ أَرَا جَعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَزْوَاجَ
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنْ إِحْدَاهُنَّ تَتَهَجَّرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ -
فَأَفْرَعَنِي ، فَقُلْتُ خَابَتْ مِنْ فَعَلٍ مِنْهُنَّ بَعْظِيمٍ - ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي ، فَدَخَلْتُ
عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ ، أَتَغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ . فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ ، أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ
لِغَضَبِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَهْلِكِينَ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا تَرَا جِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ ، وَاسْأَلِينِي مَا بَدَأَ لَكَ ،
وَلَا يَغُرَّتْكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَا مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - يُرِيدُ عَائِشَةُ - وَكُنَّا تَحَدَّثُنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْجُلُ النُّعَالَ لِعَزْوِنَا ، فَتَزَلَّ
صَاحِبِي يَوْمَ نَوَيْتَهُ فَرَجَعَ عِشَاءً ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا ، وَقَالَ أَنَا هُمْ هُوَ
فَفُزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ . وَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا ، بَلْ
أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ . قَالَ قَدْ خَابَتْ
حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ ، فَجَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي ،
فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْمُجَرِّمِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ مَشْرِبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ
فِيهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي . قُلْتُ مَا يَبْكِيكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ
حَذَرْتُكَ أَطْلَقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ لَا أَذْرِي هُوَذَا فِي
الْمَشْرِبَةِ . فَخَرَجْتُ ، فَجِئْتُ الْمَنْبَرَ ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، فَجَلَسْتُ
مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجْدُ ، فَجِئْتُ الْمَشْرِبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِعَلَّامٍ لَهُ أَسْوَدُ
اسْتَأْذَنَ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ
ذَكَرْتُكَ لَهُ ، فَصَمْتُ ، فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ، ثُمَّ
غَلَبَنِي مَا أَجْدُ فَجِئْتُ ، فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ ، فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ، ثُمَّ
غَلَبَنِي مَا أَجْدُ فَجِئْتُ الْعَلَامَ . فَقُلْتُ اسْتَأْذَنَ لِعُمَرَ . فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا
، فَإِذَا الْعَلَامُ يَدْعُونِي قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَدَخَلْتُ
عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، قَدْ أَثَرُ الرِّمَالِ
بِجَنْبِهِ ، مَثَكِيٌّ عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ
طَلَمْتُ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ ، فَقَالَ « لَا » . ثُمَّ قُلْتُ - وَأَنَا قَائِمٌ اسْتَأْذَنُ يَا رَسُولَ



اللَّهُ ، لَوْ رَأَيْتَنِي ، وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ تَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَذَكَرَهُ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ لَا يَغْرُبُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَا مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - يُرِيدُ عَائِشَةَ - فَتَبَسَّمَ أُخْرَى ، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ، ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَتِ ثَلَاثًا . فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أَمَتِكَ ، فَإِنْ فَارَسَ وَالرُّومَ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطَوْا الدُّنْيَا ، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ ، وَكَانَ مُكِنًّا . فَقَالَ « أَوْفَى شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوْلَيْكَ قَوْمٌ عَجَّلَتْ لَهُمْ طِيبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي . فَأَعْتَزَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ ، وَكَانَ قَدْ قَالَ « مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا » . مِنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ . فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعَ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَأَنَا أَصْبِحْنَا لَتِسْعَ وَعِشْرِينَ لَيْلًا ، أَعْدَهَا عَدَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ » . وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلْتَ آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ « إِنِّي ذَاكَرْتُكَ امْرَأًا ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ » . قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ . ثُمَّ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ قَالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَاجِكُ) إِلَى قَوْلِهِ (عَظِيمًا) » . قُلْتُ أَفَى هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ . ثُمَّ خَيْرَ نِسَاءَهُ ، فَقُلْنَا مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

ترجمہ: «عبداللہ بن عباس - رضی اللہ عنہ - می گوید: ہمیشہ آرزو داشتم کہ از عمر دربارہ این دو زن پیامبر سؤال کنم کہ اللہ دربارہ ایشان می فرماید: (اگر شما دو نفر توبہ کنید و بہ سوی اللہ برگردید دلتان پاک می گردد و اللہ توبہ شما را قبول می کند) ولی از او سؤال نکردم تا وقتی کہ عازم حج شد و من ہم با او بہ حج رفتم، (در راہ برگشت) و بہ ہنگامی کہ حرکت می کردیم از ما جدا شد و من ہم ظرفی را پر از آب کردم و برایش بردم، بعد از انجام قضای حاجت کہ آمد، آب وضو را بر دستش ریختم تا اینکہ وضویش را گرفت، گفتیم: ای امیرالمؤمنین! دو زن از زنان پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - کہ اللہ در مورد ایشان می فرماید: (اگر شما توبہ کنید و بہ سوی اللہ برگردید قلب شما پاک می شود)، کدام دو زن می باشند؟ عمر گفت: تعجب می کنم از شما ای ابن عباس! چطور این را نمی دانی؟! این دو



زن عایشه و حفصه می باشند، سپس عمر جریان را پیش کشید و به آن ادامه داد، گفت: من یک همسایه انصاری از طایفه بن امیه بن زید داشتم، که اهل یکی از دهات اطراف مدینه بود، ما به نوبت به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می رفتیم، او یک روز می رفت، من هم روز دیگر می رفتم، روزی که من به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می رفتم تمام اخبار و جریان آن روز را اعم از نزول وحی و غیره برایش می آوردم، روزی که او می رفت هم همین کار را می کرد، ما جماعت قریش معمولاً بر زنان تسلط داشتیم، وقتی که به مدینه آمدیم، دیدیم که اهل مدینه جماعتی هستند که زنانشان بر مردان مسلط هستند، زنان ما هم به تدریج اخلاق و رفتار زنان مدینه را پیش گرفتند، تا جایی که روزی از زخم عصبانی شدم او هم متقابلاً از من عصبانی شد، از اینکه او در مقابل من عصبانی شد ناراحت گردیدم، گفت: چرا از اینکه من هم عصبانی شدم ناراحت می شوی؟ قسم به الله زنهای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - هم از پیامبر عصبانی می شوند و در برابرش می ایستند، تا جایی که گاهی یکی از زنانش تا شب از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دوری می نماید، شنیدن این سخن مرا تکان داد، به زخم گفتم: هر یک از زنان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - چنین کاری را بکند بدبخت می شود.

سپس لباسم را پوشیدم، بیرون رفتم و به منزل حفصه رسیدم، گفتم: ای حفصه! آیا کسی از شما با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اختلاف می نماید به نحوی که تا شب از او دوری کند؟ گفت: بلی، گفتم: بدبخت و خسارتمند می شوی، چطور نمی ترسی که الله به خاطر ناراحتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از شما، شما را مورد غضب قرار دهد و بدبخت نماید؟ توقع زیادی از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نداشته باش، و هیچگاه در برابر او ایستادگی مکن، نباید با او قهر کنی، اگر مسئله ای برایت پیش آمد از من سؤال کن، فریب همسایه ات را که از شما زیباتر و پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از شما محبوب تر است (منظورش عایشه است) نباید بخوری.

عمر می گوید: به ما گفته بودند، که قبیله غسان دارند بر سُم اسبهایشان نعل می بندند و خود را برای حمله به ما آماده می سازند، در این اثنا دوست انصاری من در روزی که نوبت او بود و به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفته بود، به هنگام عشاء به سوی ما برگشت و به شدت در منزل را زد، گفت: آیا او در خانه است؟ من هم ترسیدم، فوری بیرون رفتم، گفت: امروز اتفاق مهمی واقع شده است، گفتم: چه اتفاقی آیا قبیله غسان حمله کرده اند؟



گفت: خیر، بلکه از این مهم تر و خطرناکتر است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - زنهایش را طلاق داده است، گفتم: حفصه بدبخت شد، من قبلاً می دانستم که چنین واقعه ای پیش می آید، لباسهایم را پوشیدم، و نماز صبح را با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خواندم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به اطاق خود رفت و در آنجا به تنهایی گوشه گیری کرد، من هم پیش حفصه رفتم، دیدم که گریه می کند، گفتم: چرا گریه می کنی؟ مگر من شما را از چنین روزی برحذر نداشتیم؟ مگر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شما را طلاق داده است؟ گفت: نمی دانم ولی الآن در اطاق گوشه گیری کرده است، از منزل حفصه بیرون آمدم و به سوی منبر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفتم، دیدم که چند نفری در کنار منبر هستند، و بعضی از آنان گریه می کردند، کمی با ایشان نشستیم، سپس ناراحتی بر من غلبه کرد و به طرف اطاقی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در آن نشسته بود رفتم، و به غلام سیاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفتم: برای عمر از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اجازه بگیر، آن غلام پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفت، و جریان را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: سپس برگشت، گفت: با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - صحبت کردم ولی سکوت کرد، من هم از نزد غلام برگشتم، در کنار منبر با آن جماعت نشستیم مجدداً ناراحتی بر من فشار آورد، به سوی همان غلام برگشتم، به او گفتم: برای عمر اجازه بگیر، اجازه خواست و برگشت، گفت: برای اجازه خواستم ولی جوابی نداد، عمر گوید: مجدداً به سوی منبر رفتم، مدتی با جماعتی که در آنجا بودند نشستیم، باز ناراحتی بر من فشار آورد و به نزد آن غلام رفتم، گفتم: برای عمر اجازه بگیر، آن غلام پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفت و برگشت، و گفت: اجازه خواستم ولی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سکوت کرد و چیزی نگفت، این بار هم برگشتم ولی دیدم که آن غلام مرا صدا می کند، و می گوید: پیامبر به شما اجازه ورود داد.

پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفتم دیدم بر تختی که از حصیر ساخته شده است، دراز کشیده است، فرش دیگری بر روی این حصیر قرار نداشت، و گره های حصیر بر بدن او اثر گذاشته بود و بر بالشی از چرم تکیه کرده بود، که محتوایش از الیاف درخت خرما بود، بر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سلام کردم، در حالی که ایستاده بودم گفتم: ای رسول الله! زنهایت را طلاق داده ای؟ چشمش را به روی من باز نمود، گفت: «خیر»، من هم گفتم الله اکبر، سپس در حالی که ایستاده بودم گفتم: ای رسول الله! مگر نمی دانی که ما جماعت



قریش قبلاً بر زنان تسلط داشتیم ولی وقتی که به مدینه آمَدیم با جماعتی روبرو شدیم که زنها بر مردانشان تسلط دارند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تبسم کرد، سپس گفتیم: ای رسول الله! باور بفرما که من پیش حفصه رفتم و به او گفتم: فریب رفیق و همسایه ات را که از شما زیباتر و در نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - محبوب تر است (منظورش عایشه بود)، نباید بخوری، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - باز تبسم کرد، وقتی دیدم تبسم می کند نشستیم، و نگاهی به منزل او انداختم قسم به الله چیزی را در آن ندیدم به جز سه عدد پوست دباغی نشده، گفتم: ای رسول الله! دعا کن که الله روزی امت را افزایش دهد، ما فارس و روم را می بینم در حالی که الله را پرستش نمی کنند در رفاه و ثروت بسر می برند.

پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در حالی که بر چیزی تکیه کرده بود به حالت نشسته درآمد، و گفت: «ای ابن خطاب! مگر شما در فکر دنیا هستی؟! فارس و روم خوشی و شادی را در دنیا به دست آوردند». گفتم: ای رسول الله! معذرت می خواهم، برایم طلب بخشش کن. به خاطر اینکه حفصه سر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را به نزد عایشه فاش کرده بود، (و به عایشه گفته بود که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیش زینب بنت جحش غسل خورده است) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ناراحت گردید و تصمیم گرفت بیست و نه روز از زناش دوری نماید، و گفت: مدت یکماه به منزل آنان نمی روم، چون پس از اینکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در آیه اول سوره تحریم مورد عقاب قرار داده شد: (ای رسول الله، چرا چیزی را که الله برای شما حلال نموده بر خود حرام می نمایی؟! بسیار عصبانی شد چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. بعد از گذشت بیست و نه شب، ابتدا به منزل عایشه رفت، عایشه گفت: ای رسول الله! شما قسم خورده ای که یک ماه به منزل ما نیایی؟ من به دقت حساب کرده ام که الآن بیست و نه شب است که از ما دوری کرده ای. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بعضی از ماهها بیست و نه روز است». و آن ماه بیست و نه روز بود. عایشه گوید: آن وقت آیه ۲۸ سوره احزاب نازل شد که الله زنان پیامبر را در بین اختیار نمودن زینت دنیا و انتخاب الله و پیامبر و روز قیامت، مخیر می سازد تا یکی از این دو را برگزینند، عایشه گوید: ابتدا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - مرا مخیر ساخت، من هم پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را اختیار کردم، سپس سایر زنهایش را مخیر ساخت، ایشان هم مانند من پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را انتخاب کردند».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله



۲۴۶۹ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْمُفْزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، وَكَانَتْ أَنْفَكَتْ قَدَمَهُ فَجَلَسَ فِي عِلْيَةٍ لَهُ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ « لَا ، وَلَكِنِّي أَلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا » . فَمَكَثَتْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ .

ترجمه: از حمید طویل روایت است که انس رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم سوگند یاد کرد که به مدت یک ماه از همسران خویش دوری گزیند و کف پایش از جای خود زایل شده بود و در بالاخانه‌ی خود به سر می برد. عمر رضی الله عنه آمد و گفت: آیا زنان خویش را طلاق داده‌ای؟ فرمود: نه، ولیکن به مدت یک ماه سوگند خورده‌ام که از ایشان دور باشم». آنحضرت بیست و نه روز درنگ کرد و سپس از آنجا فرود آمد و نزد زنان خویش رفت.

توضیح باب و احادیث آن: (قوله: باب الغرفة): منظور از "الغرفة" با ضم حرف «غ» و سکون «ر»، مکان مرتفع در داخل خانه است. "عَلِيَّهِ" (اتاق بالایی) نیز به همین معناست، که با ضمه در اول آن، یا گاهی با کسره، و با تشدید «لام» و تشدید «یاء» و به معنای جایگاه مرتفع آمده است؛ چه این مکان مشرف باشد (با «غ» و «ف» و تخفیف «ر»)، و چه غیر مشرف، چه در پشت‌بام باشد و چه در جای دیگر.

با این تقسیم‌بندی، از آنچه ذکر شد، چهار حالت پدید می‌آید:

۱. مشرف و در پشت‌بام،
۲. مشرف و در غیر پشت‌بام،
۳. غیر مشرف در پشت‌بام،
۴. غیر مشرف در جای دیگر.

حکم مکان مشرف: استفاده از آن جایز است به شرطی که اشرافی به داخل خانه‌های دیگر و عورات مردم نداشته باشد. اگر احتمال اشراف باشد، کسی را مجبور به بستن آن مکان نمی‌کنند، بلکه فقط به او دستور داده می‌شود که نگاه نکند. و کسی که در پایین‌تر از آن مکان قرار دارد، موظف است خود را حفظ کند.

سپس مؤلف در این باب سه حدیث نقل کرده است:



❦❦❦ **اول:** از اسامه بن زید که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر قلعه‌ای بلند (أطم، با ضمه بر هر دو حرف) مشرف شد. این حدیث پیش‌تر در پایان باب حج آمده و در کتاب فتنه‌ها نیز شرح داده خواهد شد، ان شاء الله.

❦❦❦ **دو:** از ابن عباس نقل شده درباره‌ی عمر و داستان دو زنی که علیه پیامبر هم‌دست شدند. این حدیث به صورت کامل آورده شده، ولی پیش‌تر در کتاب "علم" به صورت خلاصه آمده بود. شرح کامل آن در کتاب "نکاح" خواهد آمد، ان شاء الله.

در سند این حدیث آمده: عبیدالله بن عبدالله بن ابی ثور که از تابعین ثقه است. دمیاطی از خطیب نقل کرده که او فقط از ابن عباس روایت کرده و فقط زهری از او حدیث نقل کرده، و کسی به این گفته اعتراض نکرده است. اما ابوداود و دیگران حدیثی را از طریق محمد بن جعفر از ابوالزبیر از او از ابن عباس آورده‌اند که نشان می‌دهد این ادعا کامل نیست (یعنی روایت از غیر ابن عباس هم وجود دارد).

❦❦❦ **سه:** از انس روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از همسرانش یک ماه دوری گزید. این حدیث نیز در باب "نکاح" خواهد آمد. گویی مؤلف آن را به دلیل این جمله آورده است: «پس پیامبر در بالاخانه‌ای نشست». و عمر آمد و گفت: «آیا زنان را طلاق دادی؟» در حدیث عمر نیز آمده: «او به بالاخانه‌ای رفت و در آنجا خلوت کرد»، و آمده: «من به بالاخانه‌ای که پیامبر در آن بود رفتم و به غلام سیاه‌پوستی گفتم از پیامبر اجازه ورود بگیر».

منظور از "مشربه"، همان اتاق بالایی است. مؤلف با آوردن حدیث انس خواسته بگوید آن اتاق مرتفع بود، و چون ساختن اتاق مرتفع جایز است، ساختن اتاق غیرمرتفع به طریق اولی جایز خواهد بود. اما درباره‌ی اتاق مشرف، حکم آن از حدیث اسامه استفاده می‌شود که در ابتدای باب آمده. و الله دانای آن است. به نظر می‌رسد بخاری از عمر پیروی کرده که کل حدیث را آورده، در حالی که می‌توانست برای پاسخ به پرسش ابن عباس تنها به گفته‌ی عایشه و حفصه بسنده کند. همان‌طور که خود بخاری می‌توانست تنها بگوید «پیامبر وارد بالاخانه‌ای شد و در آنجا خلوت گزید»؛ چنان‌که در سبک او معمول بود. والله أعلم.

در حدیث عمر آمده: «واعجباً!» با تنوین، و اصل آن «وا» برای ندبه است، و «عجبا» برای تأکید بعد از آن آمده. در روایت کشمیه‌نی آمده: «واعجبی». ابن مالک گفته: این حدیث



دلالت دارد که "وا" در غیر مقام ندبه نیز به کار رفته است، که رأی میرد نیز همین است. گفته شده عمر از این تعجب کرد که چگونه این موضوع از ابن عباس پنهان مانده با اینکه او به دانایی در تفسیر معروف بود، یا تعجبش از حرص و اشتیاق ابن عباس برای فهم تفسیر از هر طریقی - در دانستن نام کسی که در حدیث ذکر نشده - بود. و این، دلیلی روشن است برای جواز پرسش از نام کسانی که در حدیث به صورت مبهم آمده‌اند.

عبارت «كنت و جار لی» با رفع (مرفوع) آمده که برای اکثر راویان چنین است، و نصب هم جایز است.

عبارت «تُتَعَلَّ النعال» یعنی کفش‌ها کوبیده یا ساخته می‌شدند. یا این که فعل متعدی به دو مفعول است که یکی حذف شده و اصل آن چنین بوده: "دواب را با کفش‌هایی کفش پوش می‌کردند". در برخی روایات به جای آن آمده: «بغال»، و در کتاب نکاح با لفظ «تُتَعَلَّ الخیل» (کفش پوش کردن اسب‌ها) خواهد آمد.

عبارت «فأفرعنی» یعنی این سخن مرا ترساند. در روایت کشمیهنی آمده: «فأفرعنی» به صورت جمع مؤنث.

عبارت «خابت من فعلت منهن» در روایت کشمیهنی به صورت «جاءت من فعلت منهن بعظیم» آمده است.

عبارت «علی رمال» با کسره بر حرف «ر» خوانده می‌شود و ضمه هم جایز است. گفته می‌شود «رَمَل الحصیر» یعنی آن را بافت. منظور از آن، شاخه‌های درهم‌تنیده‌ی حصیر است که مانند نخ‌های در هم در یک پارچه‌اند. گویا بر روی حصیر، فرشی نبوده یا اگر بوده، آن قدر نازک بوده که اثر حصیر حس می‌شده است.

عبارت «فقلت وأنا قائم أستاذس» یعنی در حالی که ایستاده بودم، سخنی گفتم تا ببینم آیا فضا برای گفتگو باز می‌شود یا نه. و ادامه‌ی سخنش این بود: «ای رسول الله، اگر مرا می‌دید...». احتمال دارد که این جمله در اصل سوالی بوده که حرف استفهامش حذف شده، یعنی: «آیا می‌توانم چیزی بگویم؟» و بعد ادامه داده: «اگر مرا می‌دید...» که پاسخ آن استفهام فرضی بوده ولی حذف شده، و شنونده از قرینه‌ی حال، مفهوم را درک می‌کرده است.

عبارت «أبابة» با فتح همزه و هاء آمده، و ضمه نیز جایز است.



و جمله «أنا أصبحنا بتسع» در روایت کشمیهنی به صورت «لتسع» آمده است.^۱

هرچه فوائد حدیث (۲۴۷۸):

۱. حرص بر علم و پرسش مفید: ابن عباس سال‌ها مشتاق دانستن حقیقت آیه مربوط به دو همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، که نشانه اهمیت پیگیری برای فهم دقیق قرآن است.
۲. نزدیکی عملی صحابه با رسول الله صلی الله علیه وسلم: عمر و همسایه‌اش به صورت نوبتی اخبار پیامبر را پیگیری می‌کردند، که نشان‌دهنده تلاش جمعی برای درک وحی و آموزش است.
۳. تأثیر فرهنگی جوامع بر روابط خانوادگی: زنان مهاجر از رفتار زنان انصار تأثیر پذیرفتند؛ این نشان می‌دهد فرهنگ‌ها بر سبک زندگی اثر می‌گذارند.
۴. خطای همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم و برخورد شدید عمر بن خطاب: عمر از رفتار حفصه و دیگر زنان پیامبر که به آن حضرت بی‌احترامی کرده بودند بسیار نگران شد و این کار را گناهی بزرگ دانست.
۵. اعتزال پیامبر صلی الله علیه وسلم از همسرانش: پیامبر به دلیل افشای سرّی از سوی حفصه به عایشه، یک ماه از همسرانش کناره گرفت که نشانه‌ی قاطعیت در برخورد با بی‌ادبی یا بی‌اعتمادی است.
۶. ساده‌زیستی پیامبر صلی الله علیه وسلم: عمر بن خطاب وقتی وارد حجره پیامبر شد، دید بر حصیری بدون تشک خوابیده و جای حصیر بر بدن او نقش بسته بود؛ و در خانه چیز چشم‌گیری دیده نمی‌شد. این نشان‌دهنده‌ی زهد کامل پیامبر است.
۷. پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم به تفاوت ظاهری دنیا و آخرت: وقتی عمر گفت چرا الله برای امت اسلام دنیا را گشایش نمی‌دهد، پیامبر پاسخ داد: کفار بهره‌دنیایشان را در دنیا می‌برند؛ اینجا، ارزش آخرت مقدم است.

^۱ - فتح الباری: (۹۸/۵) ..



۸. نزول آیه تخییر و تصمیم آزاد همسران: پیامبر صلی الله علیه وسلم آیه «التخییر» را خواند و اختیار به همسرانش داد تا بین دنیا یا پیامبر یکی را انتخاب کنند، و همه آنها پیامبر و آخرت را انتخاب کردند؛ نشان از ایمان عمیق ایشان دارد.
۹. ظرافت در شروع با عایشه: پیامبر صلی الله علیه وسلم با عایشه آغاز کرد، که نشان دهنده‌ی جایگاه او در قلب پیامبر است. عمر نیز اشاره کرد که عایشه محبوب‌تر و زیباتر از حفصه بود.
۱۰. تدبیر پیامبر صلی الله علیه وسلم در حل بحران خانوادگی: پیامبر با سکوت، اعتزال، و سپس گفت‌وگو آگاهانه، یک بحران را مدیریت کرد؛ الگوی حل اختلاف درون‌خانوادگی برای رهبران و مردان خانواده است.
۱۱. ادب در محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم: عمر بن خطاب هنگام گفت‌وگو ایستاده بود، به عنوان احترام، و سخنش را با استیناس و مزاح آغاز کرد تا پیامبر را نرم کند؛ نکته‌ای مهم در شیوه گفت‌وگو.
۱۲. پرهیز پیامبر صلی الله علیه وسلم از برخورد شتاب‌زده: پیامبر صلی الله علیه وسلم قسم خورد که تا یک ماه نزد همسرانش نرود، ولی بعد از ۲۹ روز بازگشت و گفت: «ماه ۲۹ شب هم می‌شود»؛ یعنی حتی در خشم هم تابع قاعده بود.
۱۳. آداب نقل راز و حفظ حرمت خانواده: افشای سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم از سوی حفصه باعث خشم الهی شد و در قرآن به آن اشاره شد؛ نشان می‌دهد چقدر حفظ اسرار خانوادگی مهم است.

۲۶ - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

باب: کسی که شتر خود را به پیاده روی دروازه‌ی مسجد بسته کند

۲۴۷۰ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمَلُكَ . فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ قَالَ « الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ » .

ترجمه: از ابومتوکل ناجی روایت است که گفت: نزد جابر بن عبدالله رضی الله عنهما رفتم، وی گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد مسجد شد و من نزد وی رفتم و شترم را در



پیاده رو بستم و گفتم: این است شتر تو [که بر تو فروخته ام]. آنحضرت برآمد و شتر را از نزدیک مشاهده کرد و فرمود: «بهای شتر و شتر از آن تو باشد».

توضیح: اگرچه این حدیث را در شماره (۴۴۳) توضیح دادیم، حافظ گفته: اگر سبب اذیت و آزار و بندش راه نمی شود، اشکالی ندارد.

۲۷ - باب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سَبَاطَةِ قَوْمٍ

باب: ایستادن و پیشاب کردن در خاکروبگاه مردم

۲۴۷۱ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ قَالَ لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

ترجمه: از ابووائل از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم - یا چنین گفت - : همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاکروبگاه مردم آمد و ایستاده پیشاب کرد».

فوائد حدیث:

(۱) بول کردن در حالت ایستاده جواز دارد، و این مذهب اکثر علماء است، و عده نظر به احادیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از بول کردن ایستاده منع کرده اند، بر این نظر اند که بول کردن ایستاده مکروه است، و از حدیث باب چنین جواب می دهند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در این وقت کمر درد بودند، و نشستن آن ها را تکلیف می داد، از این جهت ایستاده بول کردند، و بعضی از احادیث دلالت بر این امر دارد، و عده دیگری می گویند که: پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن جهت ایستاده بول کردند، که در آن مزیله دان جای مناسبی برای نشستن وجود نداشت. [به هر حال، این تأویلات است و سخن صحیح را در کتاب وضوء بیان داشتیم]

(۲) جواز ادرار کردن در خاکروبگاه مردم، البته از چشم مردم بدور باشد و سبب اذیت آنها نشود.



۲۸ - باب مَنْ أَخَذَ الثَّغْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

باب: کسی که شاخه درخت و آنچه موجب اذیت مردم برسر راه می شود بردارد و دور افکند

۲۴۷۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنًا شَوْكٍ فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَضَرَ لَهُ». **ترجمه:** «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: زمانی مردی از راهی می گذشت، خاری را که بر سر راه افتاده بود به دور انداخت و الله را شکر کرد، در مقابل این عمل خیر، الله او را بخشید».

توضیح: صحابه رضی الله عنهم همواره مشتاق علم بودند؛ نه فقط به خاطر دانستن؛ بلکه می خواستند از کُنه مسایل آگاه شوند تا بدان عمل کنند. آن ها تعجب کردند که چگونه آن مرد به خاطر آب دادن به این حیوان، چنین پاداش بزرگی یافت؟ از این رو پس از شنیدن این فرموده ی رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدند: آیا به خاطر نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و پاداش می یابیم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «نیکی کردن به هر موجود زنده و جان داری ثواب دارد». هر موجود جان داری به آب نیاز دارد؛ زیرا اگر آب به موجود زنده نرسد، جگرش خشک می شود و در نتیجه، هلاک می گردد.

این جا به یک اصل مهم پی می بریم؛ وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله داستانی از بنی اسرائیل را برای ما بازگو می کند، برای این است که از آن عبرت بگیریم. این، همان اصلی ست که پروردگار متعال درباره اش می فرماید:

(قَدْ كَانَ فِقَصَصِهِمْ عِبَةً لِّوَلِّ الْأَلْبَابِ) [یوسف: ۱۱۰]

به راستی در داستان ها و سرگذشتشان، عبرتی برای خردمندان وجود دارد. در روایت دیگری که شاید روی داد جداگانه ای بوده، آمده است: یکی از زنان زناکار بنی اسرائیل، سگی دید که پیرامون چاهی می چرخید و نزدیک بود از تشنگی هلاک شود؛ آن زن، جوراب چرمی اش را درآورد و با آن برای او، از چاه، آب بالا کشید و به او آب داد. در نتیجه، الله متعال گناهانش را بخشید.



این، نشان می‌دهد که نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و ثواب دارد؛ یعنی اگر به حیوانی آب و غذا دهید یا از او در برابر سرما و گرما نگهداری کنید، سزاوار اجر و پاداش می‌شوید؛ فرقی نمی‌کند که آن حیوان، از آن خودتان باشد یا خیر. این، در رابطه با جانوران است؛ پس، فکرش را نکنید که نیکی کردن به انسان‌ها چه حکمی دارد؟ به قطع نیکی کردن به انسان‌ها، اجر و پاداش بیش‌تری به دنبال خواهد داشت؛ از این رو پیامبر ﷺ فرموده است: «مَنْ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ»^(۱)، یعنی: «هرکس به مسلمان تشنه‌ای آب دهد، الله متعال از شرابی ناب و مهرشده و دست‌نخورده به او خواهد داد». لذا اگر فرزند کوچک‌ت، کنار آب‌سردکن بایستد و بگوید: آب می‌خواهم، و به او آب دهی، در واقع به مسلمان تشنه‌ای آب داده‌ای و از این رو سزاوار اجر و ثواب می‌گرددی و الله ﷻ از شرابی ناب و دست‌نخورده، به تو خواهد داد. الحمدلله که اجر و ثواب بزرگی‌ست که باید قدرش را دانست؛ اما آیا کسی، قدرش را می‌داند؟ چه کسی، با اخلاص نیت و به امید اجر و پاداش الهی، به چنین کارهایی اهمیت می‌دهد؟ لذا به خودم و شما توصیه می‌کنم که با نیت خوب، به چنین کارهایی اهمیت دهیم تا ذخیره‌ای برای آخرتمان باشد. چه بسیار اعمال کوچکی که با نیت خوب و درست، بزرگ و ارزشمند می‌شوند! و چه بسیار اعمال بزرگی که به سبب غفلت، کوچک و ناچیز می‌گردند!

۲۹ - باب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمَيْتَاءِ - وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ - ثُمَّ يَرِيدُ أَهْلُهَا الْبَنِيَّانَ ، فَتُرَكُّ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعَ

باب: اگر درباره‌ی راه عام اختلاف کنند و آن فراخی وسط راه است، سپس صاحب زمین (که راه از میان آن می‌گذرد) بخواهد در آن بنایی بسازد، هفت گز فراخی راه را واگذارد

۲۴۷۳ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خَرِيتٍ عَنْ عِكْرَمَةَ سَمِعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ سَبْعَةَ أَذْرُعَ .

^(۱) ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع، ش: ۲۲۴۹.



ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - حکم کرد وقتی که دو نفر یا بیشتر بر میزان عرض جاده (و راهی که از زمین آنان می گذرد) اختلاف پیدا کردند، (به منظور رفع اختلاف) عرض راه به میزان هفت ذراع تعیین گردد».

توضیح: ذراع: واحد مقیاس می باشد و در حدود ۶۰ تا ۷۰ سانتیمتر است و هفت ذراع در حدود پنج متر است، و هرگاه جاده ای معلوم و مشخص باشد کسی حق ندارد به حریم آن تجاوز کند و چنانچه مردم بخواهند با توافق میزانی را به عنوان عرض جاده ای تعیین کند بر اساس توافق آنان عمل می شود ولی در صورت اختلاف نباید از پنج متر کمتر باشد».

در «فیض الباری» آمده است: تحدید شاه راه، و یا راه عمومی به هفت ذرع، جهت حاجت مردم آن وقت بود، و امر تعدی نیست، بنابراین، اگر به سبب تغییر عرف و عادت، و ضرورات زندگی، در ساختن راههای عمومی، ضرورت به بیش از هفت ذرع احساس می شد، خلیفه یا ولی امر، می تواند وسعت راه عمومی را به اندازه ضرورت مرم تعیین نماید، ولو آنکه بیش از هفت ذرع باشد، چنان چه اگر راهی بود که احتیاج مردم به کمتر از هفت ذرع رفع می گردید، مانعی نیست که مثلاً: شش ذرع و یا پنج ذرع و یا کمتر از آن باشد.

۳۰ - باب التَّهْنِئَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

وَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الْثُبَيْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَنْتَهَبَ .

باب: غارت بدون اجازه صاحب مال

و عبادہ گفته است: با پیامبر صلی الله علیه وسلم عهد کردیم که مال کسی را غارت نکنیم.

توضیح: دزدی و غارت در اسلام حرام است و از گناهان کبیره بشمار میرود و حد دزدی آنست که دستش قطع شود، چه دزدی از شخص مسلمان باشد و چه کافر، و چه از کوچک و چه بزرگ، و چه از زن باشد و چه از مرد، هیچ فرقی ندارد.

الله متعال میفرماید: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (المائدة: ۳۸) «و مرد و زن دزد؛ دست آنان را ببرید» یعنی: حد شرعی مرد و زن دزد این است که دست راست هر یک از آنان را از بند ببرید «به کیفر آنچه کرده اند» از عمل دزدی. این مجازات «نکالی است» یعنی: عذابی است بازدارنده و عبرت انگیز «از جانب



الله» پس بر آنان اندوهگین نباشید «و الله عزیز حکیم است» یعنی: حق تعالی غالبی است که در حکم خویش مورد معارضه قرار نمی‌گیرد، همان گونه که در حکم خویش بر بریدن دست مرد و زن دزد، صاحب حکمت نیز هست.

مغیره بن شعبه قبل از اسلام از قطع طُرُق و راهزن بود، بطوریکه روزی به یکی از قافله های مشرکین حمله ور شد و ۱۳ نفر آنها را کشت و هدایایی را که از "موقس" پادشاه مصر به همراه داشتند غارت کرد، ولی هنگامی که برای مسلمان شدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، آن اموال و هدایای غارت شده نیز به همراه خود نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد، تا نظرش را در آنمورد بیان کند که آیا بعنوان غنیمت مشرکین بحساب میاید یا نه، و پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمود: "أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه" (صحیح ابی داود: ۲۴۰۳)، یعنی: "اسلام آوردنت را قبول داریم، ولی به مالت نیازی نداریم زیرا (این اموال) با غدر گرفته شده".

پس اسلامش پذیرفته شد ولی آن اموال برگردانده شد زیرا از اموال غدر بود. و اگر کسی به دیار کفار سفر کند، جائز نیست که سوء استفاده از اموال آنها کند و یا اموال شان را به نا حق غارت کند و یا از آنها دزدی کند به حجت اینکه آنها کافر هستند، زیرا گرفتن اجازه دخول به کشورشان (ویزا)، معنایش اینست که با امن و امان در کشورشان وارد شود، بنابراین او نباید از این فرصت استفاده کند و اموال آنها را چپاول کند.

آیا دزدی اموال و پول کفار حربی جایز است؟

دزدی با انواع آن حرام است و دزدی از کفار جایز نیست زیرا دزدی از خصلت مسلمانان نیست و الله تعالی می فرماید: «لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» (اعراف ۸۵) یعنی: از اموال مردم چیزی نکاهید.

و مردم در آیه عام است که هم شامل مسلمان است و هم کافر. اما علما فرموده اند که اموال و دارایی کفار در هنگام جنگ آنها با مسلمین حلال می شود و لذا اگر کسی که از لشکر کافر حربی به قصد منفعت رساندن به مسلمین دزدی کند دست او را قطع نمی کنند! و بر او ایرادی نیست. بلکه آنچه که از کافر حربی بدست می آید غنیمت جنگی است.



اما اگر کفار حربی با امان وارد سرزمینهای اسلامی شده باشند، علما فرموده اند که تجاوز به مال او جایز نیست زیرا تجاوز به مال او شکستن امان نامه ی اوست و این نوعی شکستن عهود است.

و ما مسلمان هستیم نه سارق و دزد! و بلکه باید آنها را به اسلام دعوت نماییم و هدف از محاربه با کفار چیزی جز دعوت آنها به اسلام نیست.

و یا اینکه مسلمانی با امان وارد سرزمین کفار حربی شود نیز حق دزدی یا غارت اموال آنها را ندارد.

امام شافعی رحمه الله می گوید: " اگر مردی از مسلمانان با امان نامه وارد سرزمین کفار گردید و او دربرداشتن اموال آنها توانا بود، برای او حلال نیست که از آن اموال برای خود بگیرد حال به هر میزان کم یا زیاد." " الأم " (۴ / ۲۸۴) .

۲۴۷۴ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ جَدُّ أَبُو أُمِّهِ - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّهْبِ وَالْمُثَلَّةِ .

معنی کلمات:

- النَّهْبُ: تاراج و غارت اموال دیگران.

- وَالْمُثَلَّةُ: بریدن لب، بینی و گوش.

ترجمه: عبدالله بن یزید انصاری - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - از چپاول (مال) و مثله کردن (مردم) منع کرده است.
توضیح حدیث، در ختم همین باب. ان شاء الله

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » . وَعَنْ سَعِيدِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثَلُهُ إِلَّا النَّهْبَةَ .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «کسی که مرتکب زنا می شود، در حین ارتکاب این جرم ایمان ندارد، چون اگر ایمان



داشته باشد، از آن دوری می کند و همچنین کسی که مرتکب شراب خواری و دزدی و نبودن مال دیگران می شود، در حین ارتکاب این اعمال او مومن نیست چون ایمان انسان را از ارتکاب جرم و گناه باز می دارد».

فوائد حدیث:

۱. ایمان کامل با گناه کبیره جمع نمی شود: پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که هنگام انجام گناهانی مانند زنا، شراب خواری، سرقت یا غارت، انسان در حالت ایمان کامل نیست. این به معنای سقوط کامل ایمان نیست، بلکه کاهش یا ضعف شدید ایمان است.
۲. لحظه ارتکاب گناه، انسان در خطر سقوط اخلاقی است: اشاره حدیث به «حین» نشان می دهد که خطر اصلی در همان لحظه ارتکاب گناه است و لحظه ای است که ایمان در قلب، ضعیف می شود.
۳. تأثیر گناهان بر قلب مؤمن: ارتکاب گناهان بزرگ می تواند ایمان را تضعیف کرده و دل را تاریک کند، حتی اگر ظاهر انسان مؤمن باشد.
۴. اهمیت تقوای باطنی و خویشتنداری: فرد مؤمن حقیقی، در درون خود نیز مراقب است و نه تنها ظاهر را حفظ می کند، بلکه هنگام وسوسه گناه هم مقاومت می کند.
۵. تفکیک بین ایمان و عمل: این حدیث به تفسیر ایمان عملی می پردازد. شخص ممکن است مسلمان باشد، ولی در هنگام ارتکاب گناه، ایمان قلبی او به اندازه ای تضعیف می شود که شایسته ی وصف "مؤمن" نیست.
۶. تربیتی و بازدارنده بودن حدیث: پیامبر با ذکر حالت هایی که در تضاد با ایمان است، انگیزه ترک گناه و خوف از سقوط را در دل مؤمنان زنده می کند.
۷. حرمت و شدت گناهان خاص: چهار گناه بزرگ در این حدیث نام برده شده: زنا، شراب خواری، سرقت، و غارتگری علنی. همه ی این ها از گناهان کبیره هستند که تهدیدی جدی برای ایمان به شمار می روند.
۸. آموزش غیرمستقیم و با استفاده از تأثیر عاطفی: پیامبر صلی الله علیه وسلم با لحنی تأثیرگذار و تأمل برانگیز، نهی خود را بیان کرده، تا در دل شنونده نفوذ کند.



۹. غارتگری (نُهْبَة) بدترین نوع سرقت است: چون در آن، انسان به صورت آشکار، اموال مردم را می برد و دیگران با تعجب نگاه می کنند؛ این گناه توأم با بی شرمی است و نزد الله شدیدتر است.

۱۰. اختلاف روایات در جزئیات، اما اتفاق در معنا: در روایت دوم، غارتگری ذکر نشده، که نشان دهنده تفاوت نقل هاست، ولی اصل پیام باقی مانده: گناه با ایمان نمی سازد.

۳۱ - باب كَسْر الصَّلِيبِ وَقَتْلُ الْخَنْزِيرِ

باب: شکستن صلیب و کشتن خوک

۲۴۷۶ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخَنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «قیامت برپا نمی شود تا پسر مریم (عیسی علیه السلام) که حاکمی دادگر است در میان شما فرود آید، وی صلیب را می شکند و خوک را می کشد و جزیه را دور می گرداند و مال به حدی فراوان می گردد که حتی کسی تحفه را نمی پذیرد.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: توضیح: «باب هَلْ تُكْسَرُ الدَّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُحْرَقُ الزَّقَاقُ»: در اینجا اشاره ای است به اینکه کسی که خوکی را بکشد یا صلیبی را بشکند، ضامن (یعنی مسئول پرداخت خسارت) نیست، زیرا کاری را انجام داده که به آن مأمور شده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده که عیسی علیه السلام این کار را انجام خواهد داد، و او هنگام نزولش، تأییدکننده شریعت پیامبر ما صلی الله علیه وسلم خواهد بود؛ همان گونه که ان شاء الله در ادامه توضیح داده خواهد شد.

بدیهی است که حکم جواز شکستن صلیب، مخصوص حالتی است که در جنگ با محاربان باشد، یا اهل ذمه (غیرمسلمانان اهل کتاب تحت حمایت حکومت اسلامی) در صورتی که از حد و شروطی که در قرارداد ذمه تعیین شده تجاوز کنند. اما اگر از حدود تجاوز



نکرده باشند و مسلمانی صلیب آن‌ها را بشکند، او متعدی (تجاوز کار) خواهد بود؛ چراکه اهل ذمه طبق قرارداد و در مقابل پرداخت جزیه اجازه دارند بر دین خود باقی بمانند. و این، راز اقدام عیسی علیه‌السلام به شکستن همه صلیب‌هاست؛ زیرا او هنگام نزول، جزیه را نمی‌پذیرد (یعنی دعوت به اسلام را بر همه واجب می‌کند). و این اقدام او نسخ شریعت پیامبر ما صلی‌الله‌علیه‌وسلم نیست، بلکه این خود جزئی از شریعت ماست که از زبان پیامبر ما بیان شده و او (عیسی) فقط آن را اجرا می‌کند.

۳۲ - باب هَلْ تَكْسَرُ الدَّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تَحْرُقُ الرِّقَاقُ

فَإِنْ كَسَرَ صَئِمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طَنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشْبِهِ . وَأَتَى شَرِيحَ فِى طَنْبُورٍ كَسَرَ فَلَمْ يَقْضَ فِيهِ بِشَيْءٍ .

باب: آیا خم‌های شراب شکسته شود یا مشک‌های شراب دریده شود. اگر کسی بت یا صلیب یا طنبور یا مالی را که از چوب آن نفعی متصور نیست بشکند. قضیه طنبوری که شکسته شده بود به قاضی شریح محول شد، وی به جبران آن حکم نکرد.

۲۴۷۷ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى نِيرَانًا ثَوَقْدُ يَوْمَ خَيْبَرَ . قَالَ « عَلَى مَا ثَوَقْدُ هَذِهِ النَّيْرَانِ » . قَالُوا عَلَى الْخَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ . قَالَ « اكْسِرُوهَا ، وَأَهْرِقُوهَا » . قَالُوا أَلَا نَهْرِقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ « اغْسِلُوهَا » .

ترجمه: «سلمه بن اکوع - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در روز خیبر آتشی روشن شده زیادی را دید، فرمود: چه چیزی را با این آتش درست می‌کنند؟ جواب دادند به خاطر پختن گوشت خر اهلی روشن شده است، فرمود: «دیگ‌ها را بشکنید و آنها را دور بریزید»، گفتند: ای رسول الله! اجازه دهید گوشت‌ها را دور بریزیم و دیگ‌ها را بشوئیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «این کار را نکنید و بعد از ریختن گوشت‌ها آنها را بشوئید».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۴۷۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ -



صلی الله علیه وسلم - مَكَّةَ ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نَصْبًا فَيَجْعَلُ يَطْعُنُهَا بَعْدَ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) الْآيَةَ .

ترجمه: «عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می گوید: وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وارد مکه شد، سیصدوشصت بت در اطراف کعبه وجود داشت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با چوبی که در دست داشت یکایک آنها را می زد و این آیه را می گفت: «حق آمد و باطل از بیت رفت و باطل رفتنی است».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۴۷۹ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنَّرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَائِيلٌ ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ ثَمَرَتَيْنِ ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا .

ترجمه: از قاسم روایت است که عائشه رضی الله عنها گفت: وی اطاق خانه را با پرده که در آن تصاویر بود پوشانید. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا پاره کرد وعائشه از آن دو بالش ساخت که در خانه می بود و آنحضرت بر آن می نشست.

توضیح باب و احادیث فوق: «باب اینکه آیا ظرفهای شرابی را باید شکست یا مشکها را سوراخ کرد»: در اینجا حکم به صورت صریح بیان نشده، زیرا نظر معتبر در این مسئله، تفصیل (یعنی تفکیک در شرایط مختلف) است. اگر ظرفها به گونه ای باشند که بتوان شراب درون آنها را ریخت و پس از شستن، پاک شده و قابل استفاده شوند، شکستن آنها جایز نیست. اما اگر چنین نباشند، شکستن شان جایز است.

به نظر می رسد که اشاره به شکستن «دنان» (ظرفهای سفالی شراب) برگرفته از حدیثی است که ترمذی از ابوطالحه روایت کرده که گفت: «ای پیامبر الله! برای یتیمانی که سرپرستی شان را بر عهده دارم، شرابی خریدم.» پیامبر فرمود: «شراب را بریز و ظرفها را بشکن.»

و اشاره به سوراخ کردن مشکها (زقاق) از حدیثی است که احمد از ابن عمر روایت کرده است: پیامبر صلی الله علیه وسلم چاقویی برداشت و به بازار رفت؛ در آنجا مشکهای شرابی از شام آورده شده بود. او با آن چاقو مشکها را شکافت.



مصنف (امام بخاری) اشاره دارد که اگر این دو حدیث ثابت باشند، شکستن ظرف‌ها و پاره کردن مشک‌ها به عنوان مجازاتی برای صاحبان آن‌ها بوده، نه به دلیل نجاست ذاتی ظرف‌ها. زیرا استفاده از آن‌ها پس از پاک‌سازی ممکن است، چنان‌که در حدیث سلمه (اولین حدیث این باب) نیز به آن اشاره شده است.

در ادامه آمده است: اگر کسی صنم، صلیب، طنبور (آلت موسیقی) یا چیزی را که چوب آن فایده‌ای ندارد، بشکند، آیا ضامن است یا نه؟

در اینجا منظور از «صنم» و «صلیب» مجسمه‌هایی است که از چوب، آهن، مس یا فلزات دیگر ساخته می‌شوند. «طنبور» آلت موسیقی معروفی است (طای آن ممکن است مفتوح یا مضموم باشد). و آنچه از چوب آن بهره‌ای نمی‌توان برد، شامل اشیایی است که حتی چوب آن‌ها پس از شکستن سودی ندارد.

کرمانی گفته است: منظور آن است که اگر چیزی را بشکند که پیش از شکستن نیز استفاده از آن جایز نبوده، مثل آلات لهو و موسیقی، پس در واقع این نوعی عموم بعد از خاص است.

برخی نیز گفته‌اند: «أو» در عبارت ممکن است به معنی «تا» باشد، یعنی شکستن اشیایی تا جایی که حتی چوب آن نیز فایده نداشته باشد. یا اینکه عطف بر مقدری محذوف باشد؛ به این معنا که آن چیز چنان شکسته شود که هیچ سودی از آن نماند. نویسنده می‌گوید: این توضیح آخری، دور از ذهن و متکلفانه است.

در ادامه آمده است: «شُرِیح» درباره شکستن طنبوری حکم نکرد (ضمان ندانست)، یعنی کسی را که آن را شکسته بود، مسئول ندانست. این روایت را ابن ابی شیبیه از ابی حصین نقل کرده است: مردی طنبور مرد دیگری را شکست، پس او شکایت برد نزد شُرِیح، ولی شُرِیح آن مرد شکنده را ضامن نکرد.

سپس مصنف سه حدیث در این باب آورده است:

۱. حدیث سلمه بن اکوع درباره شستن دیگ‌هایی که در آن‌ها شراب پخته شده بود. توضیح این حدیث در کتاب «دَبَائِح» (قربانی‌ها) خواهد آمد، ان شاء الله. این حدیث از آن تفصیلی که در ابتدای باب گفته شد، پشتیبانی می‌کند. ابن جوزی گفته: پیامبر صلی الله علیه وسلم قصد داشت با این فرمان، شدت عمل نشان دهد تا مردم را از پخت آنچه ممنوع است، بازدارد. وقتی دید اطاعت کردند، فقط دستور شستن دیگ‌ها را داد. و این پاسخ کسانی است



که می‌گویند ظرف‌های شراب پاک‌شدنی نیستند؛ درحالی‌که همین ظروف با شستن پاک می‌شوند.

۲. حدیث ابن مسعود درباره فروبردن نیزه در بت‌ها. در آن، طبری گفته است: این حدیث دلالت دارد بر جواز شکستن وسایل باطل یا وسایلی که فقط در گناه به کار می‌روند، تا شکل اصلی‌شان از بین برود و پس از خرد شدن، بتوان از آن‌ها استفاده کرد.

ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه بودند، سپس دستور هجرت به ایشان داده شد و الله این سخنش را نازل فرمود: ﴿قُلْ رَبِّ أَدِلْ نِ مُدَّ صَدَقَ وَأَرْجِنِ مُرَجَّصَ دَقَ وَأَجْعَ لِمَنْ لَكَ كَسْلٌ هَلْ أَنْصَى ا﴾ [الإسراء: ۸۰].

حسن بصری می‌گوید: هنگامی که کفار مکه علیه پیامبر صلی الله علیه و آله دسیسه‌چینی کردند تا او را کشته، یا تبعید کرده، یا زندانی نمایند، و الله ستیز و نبرد با اهل مکه را اراده نمود، الله به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد تا به سوی مدینه رفته و بگوید: ﴿رَبِّ أَدِلْ نِ مُدَّ صَدَقَ وَأَرْجِنِ مُرَجَّصَ دَقَ وَأَجْعَ لِمَنْ لَكَ كَسْلٌ هَلْ أَنْصَى ا﴾.

قتاده می‌گوید: منظور از ﴿رَبِّ أَدِلْ نِ مُدَّ صَدَقَ﴾: مدینه است، و منظور از ﴿وَأَرْجِنِ مُرَجَّصَ دَقَ﴾: مکه است.

حسن بصری در تفسیر این سخن الله: ﴿وَأَجْعَ لِمَنْ لَكَ كَسْلٌ هَلْ أَنْصَى ا﴾ می‌گوید: الله به پیامبرش صلی الله علیه و آله وعده داده که به‌طور قطع قدرت و حکمرانی فارس‌ها، و قدرت و حکمرانی رومیان را از آنان گرفته، و از آن او صلی الله علیه و آله می‌گرداند.

قتاده در تفسیر آن می‌گوید: «رسول الله صلی الله علیه و آله می‌دانست که او توان چنین کاری را ندارد مگر به کمک قدرت و نیرو، لذا طلب قدرتی را نمود که یاری‌بخش کتاب الله، و حدود الهی، و فرائض الله، و برپا دارنده‌ی دین الله باشد، بی‌شک قدرت و نیرو رحمتی از سوی الله است که آن را میان بندگان قرار داده است و اگر این قدرت نمی‌بود



آدمیان بر همدیگر تاخته و تجاوز کرده، و قدرت‌مندان‌شان ضعیفان‌شان را خورده و از میان می‌بردند».^۱

آیت به دفاع و پشتیبانی الله از فرستاده‌اش ﷺ اشاره می‌کند، الله با توفیق و تأییدش، و یاری و جهت دادن به او، به همراه اوست، دست او را گرفته و هر آنچه به مصلحت اوست را به او نشان می‌دهد و به او وعده‌ی قدرت و سلطه می‌دهد.

این وعده‌ی راستین در وضعیتی که پیامبر ﷺ در آن به سر می‌برده، به هنگام نزول آیات بر او، مهم بوده است، زیرا او از سوی قریش تحت تعقیب بوده و جاسوسان آن‌ها در هر مکانی در پی او بوده‌اند، و هیچ انسانی جز همراهش ابوبکر صدیق ؓ با او نبوده، و هر آنکه پیرامونش بوده دشمنش بوده است. با این وصف از سوی الله برای او وعده می‌آید که دینش پیروز می‌شود، و دشمنانش درهم می‌شکنند، الله این آیات را بر او فرو می‌فرستد تا امید و اعتماد و باور و ایمانش به عملی شدن وعده‌ی الهی بیشتر گردد. پیامبر ﷺ با تمام وجود نسبت به این وعده یقین داشت، و بدین خاطر به سراقه بن مالک وعده‌ی دست‌بند کسری را داد!

در حالی که پیامبر ﷺ در مسیر هجرت بود الله آیه‌ای دیگر را بر او نازل فرمود، آیه‌ای که در آن به او وعده‌ی قاطع بازگشت فاتحانه و پیروزمندانه به مکه را می‌داد، و آن آیه این سخن الله است که می‌فرماید:

﴿إِنَّا لَإِنْفِرُضَ عَلَيْكَ لِقُرْءَانًا لَدَاكَ إِلَٰهٌ مَّعِي﴾ [القصص: ۸۵].

«بی‌گمان آن کس که (ابلاغ) قرآن را بر عهده تو گذاشت، تو را به (مکه) مرجع (خود) باز می‌گرداند».^۲

ابن عباس ؓ در تفسیر: ﴿لَدَاكَ إِلَٰهٌ مَّعِي﴾ می‌گوید: تو را به مکه باز می‌گرداند همچنان که تو را از آنجا بیرون آورد.

۱- تفسیر ابن کثیر: ۶۲/۳-۶۳.

۲- ترجمه آیه برگرفته از قرآن مبین، علی اکبر طاهری قزوینی، انتشارات قلم.



ضحاک می گوید: هنگامی که پیامبر ﷺ از مکه خارج شد و به جُحْفَه رسید، مشتاق مکه گشت، آنگاه الله این سخنش را بر او فرستاد: ﴿إِنْ أَلْفَ رَضَ عَنِّي كَ الْقُرْءَانَ لَرَأَدَكَ إِلَيَّ مَعِي﴾ [القصص: ۸۵]. یعنی: به مکه. الله به وعده اش وفا نمود و بعد از حدود نه سال از نزول این آیه او را به مکه بازگرداند، پیامبر ﷺ پیروزمندانه به مکه بازگشت، و آن را خانه اسلام و ایمان گردانید.

هنگامی که الله به وعده ای که به پیامبرش ﷺ داده بود وفا کرد و در رمضان سال هشتم هجری او را پیروزمندانه به مکه بازگرداند، پیامبر ﷺ وارد کعبه شد و در حالی که آیات وعده را، که در حدود نه سال پیش بر او نازل شده بود، تلاوت می کرد، بت های درون آن را شکست.

امام بخاری^۱ و امام مسلم^۲ از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل می کنند که گفت: پیامبر ﷺ وارد مکه شد در حالی که پیرامون کعبه سبید و شصت بت وجود داشت، پیامبر ﷺ با چوبی که در دستش بود شروع به ضربه زدن به بت ها کرد و می فرمود:

﴿قُوجَاءَ أَلْفَ وَرَهَقَ لَبِيٍّ هُ هَإِنْ لَبِيٍّ لَكَ زَهَقًا﴾ [الإسراء: ۸۱].

«و بگو: حق فرا رسیده است و باطل از میان رفته و نابود گشته است. اصولاً باطل همیشه از میان رفتنی و نابودشدنی است.»
و می فرمود:

﴿جَاءَ أَلْفَ وَمَلِكُ دِيٍّ لَبِيٍّ وَمَلِكُ دِيٍّ﴾ [سبا: ۴۹].

«حق به میان آمد و باطل نه کار تازه ای را می تواند انجام دهد، و نه کار گذشته ای را می تواند از سر گیرد.»

جابر بن عبدالله رضی الله عنه می گوید: به همراه رسول الله ﷺ وارد مکه شدیم در حالی که سبید و شصت بت پیرامون کعبه بود و مورد پرستش قرار می گرفتند، آنگاه

۱- حدیث شماره: ۲۴۷۸.

۲- حدیث شماره: ۱۷۸۱.



پیامبر ﷺ دستور شکستن آن‌ها را داد و شکسته شدند در حالی که پیامبر ﷺ این سخن الله را تلاوت می‌کردند: ﴿قُلْ جَاءَ أَلَقٌ وَرَهَقَ لِيْ ۖ إِنَّ لِيْ ۖ لَكُنْ رَّهَقًا ۝۸﴾ [الإسراء: ۸۱].^۱

حق، باطل رفتنی را از بین می‌برد!! نکته‌ی ظریف آنکه سخن الله: «حق فرا رسیده است و باطل از میان رفته و نابود گشته است»، یک وعده‌ی نظری از طرف الله به پیامبر ﷺ در خصوص پیروزی حق و شکست باطل است که به‌طور قطع بعد از چند سال الله این وعده را برایش تحقق بخشید، آن‌هم به هنگامی که دروازه‌های مکه را به رویش گشود و با این کار شرکی را که در قالب بت‌هایی که توسط مشرکان پرستیده می‌شد، درهم شکست! چه وقت باطل نابود شد؟ و چه هنگام بت‌ها درهم شکسته شدند؟ و چه وقت الله این وعده را عملی نمود؟

این رویداد بعد از سالیان درازی عملی شد، پیامبر ﷺ سیزده سال را در مکه به تربیت صحابه پرداخت و نزدیک به نه سال را در مدینه در تربیت صحابه و مبارزه‌ی با دشمنانش سپری کرد. آن هنگام که نسل بی‌نظیر و مجاهد قرآنی پدید آمد، نسلی که به پیمانش با الله وفا نموده و صادقانه رفتار کرد، و پیام اسلام را بر دوش گرفت، و با دشمنان الله به جهاد پرداخت، الله یاری و پیروزش را بر او فرو فرستاد و به وعده‌ای که به او داده بود وفا نمود.

در این هنگام کار درهم شکستن بت‌ها به آسانی، و با حرکتی ساده و به وسیله‌ی عصایی کوچک که در دست پیامبر ﷺ بود، صورت پذیرفت. بی‌تردید پیامبر ﷺ ابتدا بت‌ها را در قلب‌های مردم درهم شکست که این کار سال‌های طولانی را به خود اختصاص داد، بعد از این کار بود که کار درهم شکستن بت‌های درون کعبه آسان شده و بیش از چند دقیقه به طول نینجامید!



به‌طور قطع باطل میرا و زودگذر، هلاک شدنی و از بین رفتنی و مضمحل است، اما به این شرط که حق در شکل وجودی حقیقی، مؤثر و قدرتمند جلوه نماید و یاران و پیروانش بر الله توانا و چیره و قدرتمند تکیه نمایند!! انتهی

۳. حدیث عایشه درباره پرده‌ای که بر آن نقش تمثال (تصویر جان‌دار) بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را پاره کرد. این حدیث در بخش «لباس» به‌طور مفصل توضیح داده خواهد شد. در آنجا جمع بین دو روایت انجام می‌شود: یکی اینکه پیامبر بر آن تکیه می‌زد، و دیگری اینکه وقتی عایشه آن را خرید تا پیامبر روی آن تکیه کند، فرمود: «فرشتگان وارد خانه‌ای که در آن تصویر است نمی‌شوند.»

«سهوه» نیز به معنای طاقچه یا قفسه‌ای در خانه است که در آن چیزی قرار داده می‌شود. برخی گفته‌اند: به معنای انبار یا طاق است.

ابن تین گفته: منظور از «هتکه» این است که آن را پاره کرد، ولی به نظر می‌رسد که نخست آن را از دیوار برداشت و سپس پاره‌اش کرد، چنان‌که در جای دیگر توضیح داده خواهد شد، ان شاء الله.^۱

۳۳ - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

باب: کسی که در دفاع از مال خود پیکار کند

توضیح: یعنی، حکم کسی که در دفاع از مال خود پیکار کند، آیا شهید است یا خیر؟!

۲۴۸۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »

ترجمه: عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما می گوید: از نبی اکرم - صلی الله علیه و سلم - شنیدم که می فرمود: «هرکس، برای دفاع از مالش، کشته شود، شهید است.»

توضیح: «هرکس برای دفاع از مالش کشته شود، شهید است»؛ یعنی: اگر کسی می‌خواست اموال تو را به‌زور تصاحب کند و تو برای دفاع از اموال خویش کشته شوی، شهید هستی. چنان‌که ابوهریره رضی الله عنه می‌گوید: مردی نزد رسول الله ﷺ آمد و گفت: به من بگوئید: اگر

^۱ - فتح الباری: (۵۵/۴).



کسی می‌خواست مال مرا - به‌زور - بگیرد، چه کنم؟ فرمود: «مال خود را به او نده». پرسید: اگر با من جنگید، چه کنم؟ فرمود: «با او پیکار و مقابله کن». عرض کرد: به من بگوئید: اگر مرا کُشت، چه؟ فرمود: «در این صورت، تو شهید هستی». پرسید: بفرمایید که اگر من، او را بکشم، چه؟ فرمود: «او، دوزخی‌ست».

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که انسان باید از اموال خود در برابر افراد تجاوزگری که قصد تصاحب اموالش را دارند، دفاع کند و اگر برای دفاع از اموال، چاره‌ای جز کُشتن متجاوز نباشد، او را بکشد؛ اما اگر امکان دور کردن تجاوزگر از طریق دیگری وجود داشت، او را نکشد. لذا اگر آن‌قدر نیرومند بودید که می‌توانستید دست و پایش را ببندید یا او را اسیر و دربند نمایید، او را به قتل نرسانید؛ زیرا در این صورت، نیازی به کُشتن او نیست و اگر چاره‌ای جز این وجود نداشت و بیم آن می‌رفت که شما را بکشد، نسبت به کُشتن او پیش‌دستی کنید؛ اگر او را بکشید، دوزخی‌ست و چنان‌چه او، شما را به قتل برساند، شما به شهادت رسیده‌اید و شهید به‌شمار می‌آیید.

هم‌چنین در حدیث سعید بن زید رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هرکس برای دفاع از مالش کشته شود، شهید است؛ هرکه برای دفاع از دینش کشته شود شهید است؛ و هرکس برای دفاع از - ناموس و - خانواده‌اش کشته شود، شهید است». لذا اگر کسی به تو حمله‌ور شد و می‌خواست مالت را به یغما ببرد و یا به خانواده‌ات، بی‌آبرویی کند، یا این‌که دین و ایمانت تو را مورد یورش و آزمایش قرار دهد، باید به مقابله با او برخیزی؛ اگر هنگامی که با او مقابله می‌کنی، کشته شوی، شهید هستی و چنان‌چه تو، او را بکشی، او دوزخی‌ست. از این‌رو علما گفته‌اند: دفع تجاوزگر، حتی اگر به مرگ او بینجامد، جایز است؛ زیرا به سبب تجاوز، هیچ حرمتی ندارد؛ اما اگر دفع او به روشی غیر از کشتنش امکان‌پذیر بود، از کُشتن او خودداری کنید.

از الله متعال می‌خواهیم که همه‌ی ما را از فتنه‌ها و آزمون‌های نهان و آشکار، در پناه خویش قرار دهد.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: می‌دانید که برترین شهید، کسی‌ست که در راه الله و در میدان جهاد کشته می‌شود؛ ولی شماری از مسلمانان در آخرت، ثواب شهید را می‌یابند؛ اما در دنیا حُکم سایر مردگان را دارند؛ زیرا کسی که در میدان نبرد به شهادت می‌رسد، غسل داده نمی‌شود و او را کفن نمی‌کنند؛ بلکه بدون این‌که بر او نماز بخوانند، او را



در همان لباسی که در آن به شهادت رسیده است، دفن می‌کنند؛ و در قبر نیز دو فرشته به سراغش نمی‌آیند و از او درباره‌ی پروردگار، دین و پیامبرش نمی‌پرسند. لذا شهید را غسل نمی‌دهند تا اثر خون در پیکرش بماند؛ زیرا کسی که در راه الله به شهادت می‌رسد، روز قیامت در حالی حشر می‌شود که خورش تازه است؛ رنگ، رنگ خون است و بو، بوی مشک. از این رو علما گفته‌اند: غسل دادن شهید و شستن خورش، حرام است؛ بلکه باید شهید را در همان وضعیتی که در آن به شهادت رسیده است، در قبر بگذارند. به عبارت دیگر: شهید در لباسی که در آن کشته شده است، دفن می‌گردد تا روز قیامت با همان لباس حاضر شود. همچنین بر او نماز نمی‌خوانند؛ رسول الله ﷺ فرموده است: «هر مسلمانی که بمیرد و چهل مرد که چیزی را با الله شریک نمی‌سازند، بر جنازه‌اش نماز بخوانند، الله شفاعتشان را درباره‌ی او می‌پذیرد» و شهید به شفاعت کسی، نیاز ندارد؛ زیرا همین که برای اعلای کلمه الله خود را به خطر انداخته است، او را از آزمون قبر بی‌نیاز می‌گرداند؛ چنان که رسول الله ﷺ فرموده است: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً»^(۱) «(چکاپک و) درخشش شمشیرها در بالای سر مجاهد، به عنوان فتنه و آزمونی بزرگ، کافی است» و او را از فتنه و آزمون قبر بی‌نیاز می‌کند. لذا شهید را در لباسش به خاک می‌سپارند تا روز قیامت در همین لباس به میدان حشر بیاید. و بر او نماز نیز نمی‌گذارند. خاک‌سپاری کسی که در حال احرام بمیرد، در پاره‌ای از موارد، همانند خاک‌سپاری شهید است؛ با این توضیح که اگر کسی در لباس احرام فوت نماید، او را با آب و سدر غسل می‌دهند، اما کافور و خوشبوکننده به او نمی‌زنند و سرش را نمی‌پوشانند و او را در لباس احرام، یعنی همان پارچه‌ای که در حال احرام به تن داشته است، کفن می‌کنند؛ زیرا روز قیامت در حال تلبیه گفتن، حشر می‌شود؛ یعنی: در حالی که می‌گوید: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ...».

شهید در روز قیامت در حالی حشر می‌شود که خورش تازه است؛ رنگش، رنگ خون و بویش، بوی مشک می‌باشد؛ کسی که در راه الله کشته می‌شود، در دنیا احکام ویژه‌ای دارد که بیان شد؛ یعنی غسل داده نمی‌شود، بر او نماز نمی‌خوانند، کفن جدیدی به او نمی‌پوشانند؛ بلکه او را در لباسی که در آن به شهادت رسیده است، کفن می‌کنند و نیز هنگامی که او را در قبر می‌گذارند، دو فرشته به سراغش نمی‌آیند و از او درباره‌ی پروردگار، دین و پیامبرش

^(۱) صحیح است: صحیح الجامع، ش: ۴۴۸۳.



نمی‌پرسند و بدین سان شهید راه الله، از آزمون قبر در امان می‌ماند؛ زیرا نفس پیکار در راه الله، مهم‌ترین و روشن‌ترین دلیل بر ایمان او می‌باشد. شهید در آخرت نیز ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید:

(وَلَسَبَّ أَلَيْسَ قَتِيلٌ وَافِئَتِي أَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَحْيَاءٌ عَنِ ادِّبِهِ إِهْرُقِ أَوَّ ۱
فَرَحَ يَبْمَا مَلِكُهُمْ أَلَمْ يَفْضَلْهُ يَسْتَبَّ ۲ وَنَبِ أَلَيْسَ لَدَى حُلُوبٍ مِّنْ لَّبِ هَامَ أَلْ
وَفَ عَ لَيْهِمْ وَلَهُمْ يَرُونَ ۳ يَسْتَبَّ ۴ وَنَبِ عَمَّةٍ مِّنْ أَلْ فَوْضَ ۵ وَأَنَّ أَلْ لَوْضَ لَعِ
أَجْرًا لَمْ يُؤْهِ ۱) [آل عمران: ۱۶۹، ۱۷۱]

هرگز کسانی را که در راه الله کشته شدند، مرده مپندار؛ بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌یابند. به آن چه الله از فضل خویش به آنان داده است، شادمانند و در حق کسانی که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ایشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. آنان، به نعمت و فضل پروردگار و از این که الله، پاداش مؤمنان را از میان نمی‌برد، شادمانند.

اما سایر شهیدانی که در حدیث ذکر شده‌اند، شهیدان آخرت هستند، نه شهدای دنیا؛ بدین معنا که در آخرت، ثواب شهدا را می‌برند، اما در دنیا احکام سایر مردگان درباره‌ی آن‌ها انجام می‌شود؛ البته گفتنی است که هر کس، درجه و جایگاه خودش را دارد و شهید راه الله، برترین شهید می‌باشد؛ و اما سایر شهدا: «طاعون زده (=کسی که در اثر وبا بمیرد)، آن که به درد شکم بمیرد، کسی که در آب غرق شود، کسی که زیر آوار فوت نماید، و هر که در راه الله بمیرد». لذا علاوه بر کسی که در میدان جهاد کشته می‌شود، چهار شخص دیگر نیز در آخرت، ثواب شهید را می‌برند:

یکم: طاعون زده؛ یعنی کسی که در اثر وبا بمیرد. وبا، بیماری مُسری و خطرناکی است که وقتی در جایی شیوع پیدا کند، مرگ و میر و تلفات زیادی در پی دارد؛ از این رو رسول الله ﷺ فرموده است: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»^(۱) یعنی: «هرگاه شنیدید که در جایی، وبا آمده به آن جا نروید و هرگاه در جایی

^(۱) صحیح بخاری، ش: (۳۴۷۳، ۵۷۲۸)؛ و مسلم، ش: ۲۲۱۸ به نقل از اسامه بن زید ؓ؛ و نیز روایت بخاری، ش: (۵۷۲۹، ۵۷۳۰، ۶۷۷۳)، و

مسلم، ش: ۲۲۱۹ به نقل از عبدالرحمن بن عوف ؓ.



بودید که وبا، آمد، به خاطر گریز از آن، آن جا را ترک نکنید؛ زیرا مگر می توان از تقدیر الهی گریخت؟ داستان آن چند هزار نفر را به خاطر بیاورید که از ترس مرگ و به قصد فرار از جهاد، بیماری طاعون را بهانه قرار دادند؛ ولی الله متعال آنان را با بیماری طاعون به هلاکت رساند تا برایشان روشن شود که هیچ راه گریزی از تقدیر الهی وجود ندارد. البته باید از اسبابی که الله متعال به ما دستور داده است، استفاده کنیم و از آن چه که ما را منع فرموده، دوری نمایم؛ از این رو همان گونه که فرار از سرزمین طاعون زده یا سرزمینی که در آن، وبا شیوع پیدا کرده است، جایز نمی باشد، ورود به چنین سرزمینی نیز درست نیست. خلاصه این که هر کس در اثر طاعون (=وبا) بمیرد، در آخرت، ثواب شهید را می برد.

دوم: کسی که به درد شکم بمیرد، در آخرت، ثواب شهید را می برد.

سوم: غرق شده؛ یعنی کسی که در رودخانه یا دریا غرق شود. از این رو انسان باید شنا کردن را فرا بگیرد تا اگر در رودخانه یا دریا و امثال آن افتاد، غرق نشود.

چهارم: کسی که زیر آوار فوت نماید؛ مثلاً خانه یا دیواری روی او خراب شود؛ چنین شخصی نیز در آخرت، ثواب شهید را می برد. چهار گروهی که ذکر شدند، از آن جهت که در اثر حوادث مرگ بار می میرند، اجر و ثواب شهید را می یابند؛ اما آیا کسی که در اثر حوادث رانندگی جان می بازد، مانند کسی ست که زیر آوار می میرد و در آخرت، ثواب شهید را می برد؟ الله ﷻ بهتر می داند؛ اما برخی با قیاس بر این حدیث، گفته اند: هر که در اثر حوادث رانندگی یا واژگونی ماشینش کشته شود، مانند کسی ست که زیر آوار می میرد؛ یعنی در آخرت ثواب شهید را می برد؛ اما این را نمی توانیم به طور قطعی بگوییم؛ زیرا قیاس در مسایلی که به مجازات یا پاداش اخروی مربوط می شود، اعتبار ندارد. آن چه مهم است، این که علاوه بر شهید راه الله، هر کس به علت هر یک از موارد یاد شده بمیرد، در آخرت، حکم شهید را دارد. و همین طور کسی که در راه الله بمیرد؛ یعنی کسی در جهاد با کافران شرکت کند، اما در میدان نبرد کشته نشود و هنگام بازگشت یا در میانه ی راه به مرگ طبیعی بمیرد، جزو شهداست؛ البته جزو کسانی که در آخرت، حکم شهید را دارند و مانند چهار موردی که پیش تر ذکر شد، غسل داده می شود، کفن می گردد، بر او نماز می خوانند و او را همانند سایر مردگان دفن می کنند.



۳۴ - باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لغيره

باب: اگر کسی کاسه یا مال متعلق به دیگری را بشکند

۲۴۸۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ ، فَضَمَّهَا ، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ « كُلُوا » . وَحَبَسَ الرَّسُولُ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَعُوا ، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ .

معنی کلمات:

- **نساء:** جمع سماعی امرأة، زن.
 - **قصعة:** کاسه و ظرف غذا خوری.
 - **کسرت:** شکست.
 - **کسرتین:** مثنای کسرة، پاره، تکه‌ای از شیء شکسته.
 - **ضم إحداهما إلى الأخرى:** یکی را به دیگری چسباند.
 - **حبس:** نگه داشت، حبس و زندانی کرد.
- ترجمه:** از انس - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - در خانه یکی از همسرانش (نشسته) بود که یکی دیگر از همسرانش، کاسه ای غذا همراه خادمش برای رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرستاد. این همسرش (که احتمالاً عایشه بود) با دستش به کاسه زد و آنرا شکست. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - قطعات کاسه را (کنار هم گذاشت و) بهم وصل کرد و آن غذا را در آن، نهاد و فرمود: «بخورید». و خادم و آن ظرف را تا وقتی که از خوردن غذا فارغ شدند، نزد خود نگهداشت. آنگاه، کاسه سالمی به او داد و ظرف شکسته را نزد خود نگهداشت.

فوائد حدیث:

- ۱) آن کسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه‌اش بودند و کاسه را شکستند، عایشه رضی الله عنها بود، و آنکه طعمای را فرستاده بود، زینب بنت جحش رضی الله عنها بود، و طعمای را که فرستاده بود، (حبس) بود، و حبس طعمای است که از خرما و روغن و قروت ساخته می‌شود.



۲) ضمان چیزی‌هایی که مثل آن پیدا می‌شود، و چیزهای که مثل آن پیدا نمی‌شود، به اساس قیمت آن است.

۳) شارحان این حدیث نبوی شریف می‌گویند: اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها را توبیخ نکردند، سببش آن بود که زینب با ارسال آن طعام قصد آزار دادن عائشه رضی الله عنها را داشت، و به این اساس عائشه رضی الله عنها به این عکس العمل خود ملامت نبود.

۴) و سببی که بخاطر راقم می‌رسد این است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم از حسن معاشرتی که با همسران خود داشتند، هیچگاه و به هیچ سببی باعث کدورت خاطر آن‌ها نمی‌شدند، ورنه اینکه عائشه رضی الله عنها درحضور نبوی چنین عکس العمل شدیدی نشان داده بود، مستوجب ملامتی و تنبیه بود.^۱

۵) اخلاق والا و بردباری پیامبر صلی الله علیه وسلم: پیامبر اکرم با وجود وقوع یک رفتار پرتنش (شکستن ظرف از روی غیرت)، واکنشی همراه با آرامش و بزرگواری نشان دادند و آن را مدیریت کردند.

۶) درک حالات عاطفی همسران: پیامبر صلی الله علیه وسلم نه تنها همسر خود را سرزنش نکرد، بلکه با برخوردی نرم و صبورانه نشان داد که درک احساسات و غیرت زنانه نیز جایگاهی دارد.

۷) حفظ حقوق دیگران: ظرف شکسته را نگه داشتند و ظرف سالم را به صاحب اصلی آن بازگرداندند، که نشانه‌ای از رعایت حق مالکیت و جبران خسارت است.

۸) تشویق به گذشت و اصلاح بین افراد: با اینکه می‌توانست دعوا یا ناراحتی بین همسران در بگیرد، پیامبر با رفتاری حکیمانه، فضا را آرام و بدون درگیری به پایان رساند.

۹) اجتناب از بی‌آبرو کردن دیگران: پیامبر صلی الله علیه وسلم خدمت کار را نگه داشت تا صحنه‌ای ناخوشایند به صورت علنی مطرح نشود و آبروی کسی نرود.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۳۵ - باب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

باب: اگر دیوار کسی را ویران کند باید مانند آن آباد کند

۲۴۸۲ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، يُقَالُ لَهُ جَرِيحٌ، يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ أَجِيبَهَا أَوْ أَصَلِّ ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِثَّهُ حَتَّى ثَرِيَهُ الْمَوَاسَاتِ. وَكَانَ جَرِيحٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لَأَقْتِنَنَّ جَرِيحًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمَكَّتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غَلَامًا، فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جَرِيحٍ. فَأَتَتْهُ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغَلَامَ، فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ قَالَ الرَّاعِي. قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ.»

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «فقط سه نفر در گهواره، سخن گفته اند: ۱- عیسی بن مریم ۲- مردی از بنی اسرائیل که جریح نام داشت. او مشغول خواندن نماز بود که مادرش آمد و او را صدا زد. با خود گفت: جواب مادر را بدهم یا نمازم را ادامه دهم؟ مادرش او را نفرین کرد و گفت: بار الها! تا زمانی که چشمش به چهره زنان بدکار نیفتاده، او را نمران. جریح در صومعه اش بود که زنی آمد و با او سخن گفت و خودش را بر او عرضه کرد. ولی جریح، نپذیرفت. آنگاه، زن نزد چوپانی رفت و خودش را در اختیار او قرار داد. در نتیجه، پسری دنیا آورد و گفت: این، فرزند جریح است. مردم، هجوم آوردند و صومعه اش را شکستند و او را از آن پایین آوردند و بد و بیراه گفتند. جریح، وضو گرفت و نماز خواند و نزد آن پسر رفت و گفت: ای پسر! پدرت کیست؟ پسر گفت: فلان چوپان.

مردم گفتند: حال که چنین است، صومعه ات را از طلا می سازیم. جریح گفت: خیر، فقط آبر، از گل بسازید.

توضیح: (قوله: باب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ): یعنی (در این باب بررسی می شود) خلاف نظر کسانی که مانند مالکیه و غیر ایشان گفته اند که اگر کسی دیواری را خراب کند، باید قیمت آن را بپردازد، نه اینکه مشابهنش را بسازد.



مصنف (امام بخاری) در این باب حدیث ابوهریره را درباره داستان "جریج راهب" به صورت مختصر ذکر کرده، ولی همان حدیث را در بخش "احادیث انبیاء" به طور مفصل آورده و در آن جا ان شاء الله به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

آن بخشی از داستان که در این جا مورد نیاز است، این است که: (وقتی مردم صومعه جریج را خراب کردند و به او گفتند) «برای تو صومعه‌ای از طلا می‌سازیم»، او گفت: «نه، فقط از گل (خاک رس)». و پیش از آن آمده بود که «پس صومعه‌اش را شکستند».

وجه استدلال به این حدیث چیست؟

استدلال به این صورت است که: شریعت پیشینیان (یعنی امت‌های قبل از اسلام) برای ما نیز شریعت محسوب می‌شود، مادامی که در شریعت ما چیزی برخلاف آن وارد نشده باشد — این قاعده قبلاً هم بارها ذکر شده است.

اما ابن‌المنیر می‌گوید: استدلال به این حدیث برای عنوانی که در باب آمده (یعنی الزام به ساختن مجدد دیوار) چندان روشن نیست؛ چرا که مردم در این حدیث چیزی را بر جریج عرضه کردند که اجبارآور نبوده است — یعنی گفتند صومعه‌ات را از طلا می‌سازیم — و جریج هم تنها پاسخ داد: «نه، فقط از گل»، و منظورش همان حالتی بود که صومعه‌اش پیش‌تر داشته.

او ادامه می‌دهد: هیچ اختلافی نیست که اگر کسی که دیوار را خراب کرده، بخواهد همان را دوباره بسازد، و صاحب دیوار هم راضی باشد، این کار جایز است.

اما بر اساس نظر مالک (امام مالک)، ممکن است این کار جایز نباشد؛ چون این کار به معنای تغییر چیزی است که در حال حاضر واجب است (یعنی پرداخت قیمت) به چیزی که اجرای آن در آینده خواهد بود (یعنی ساخت مجدد)، و این تغییر ممکن است صحیح نباشد.

ابن‌مالک در مورد جمله «لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ» می‌گوید: این جمله دلالت دارد بر اینکه «فعل مجزوم» بعد از «لَا» حذف شده است. معنای جمله این است: «ما آن را نمی‌سازیم، مگر از گل (خاک رس)».^۱

لَمْ يَنْسِ الْكَابِ. وَ رَلَّمْ

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



۱۴۷ - کتاب: الشَّرْكَه

کتاب: شرکت

تعریف شرکت: منظور از شرکت این است که دو نفر یا بیش‌تر در حقی یا تصرف مالی با هم شریک شوند. منظور از حق این است که دو نفر در مالی مانند ارثیه یا هدیه‌ای با هم شریک باشند. و تصرف مانند مشارکت در خرید و فروش است.

حکمت مشروعیت شرکت: جواز شرکت از خوبی‌های اسلام است. و اگر با صداقت و امانت داری باشد، موجب برکت و افزایش مال انسان می‌شود. و امت اسلامی به این مساله نیاز دارند. به ویژه در پروژه‌های بزرگ صنعتی، عمرانی، تجاری، زراعی و.... که یک فرد به تنهایی نمی‌تواند از عهده‌ی آن برآید.

حکم شرکت: شرکت با مسلمان و غیر مسلمان، قراردادی جایز است، کار مشارکتی با فرد کافر نیز جایز است به شرط این‌که اختیارات با کافر نباشد که معامله‌ی حرام مانند ربا، خیانت و تجارت در خرید و فروش چیزهای حرام مثل شراب، خوک، بت‌ها و.... انجام دهد.

انواع شرکت: شرکت بر دو نوع است:

اول: شرکت املاک: منظور از شرکت املاک این است که دو نفر یا بیش‌تر در حقوق مالی مانند شرکت در مالکیت زمین، یا کارخانه یا ماشین‌آلات و.... با هم شریک می‌شوند. و برای هیچ‌یک جایز نیست که در مال مشارکتی تصرف نماید مگر با اجازه‌ی شریکش، اگر یکی تصرف کرد فقط در حق خودش اعتبار دارد مگر این‌که شریکش قبول کند که در آن صورت، تصرفش بر تمام مال مشارکتی اعتبار دارد.

دوم: شرکت عقود: منظور از این شرکت؛ مشارکت در تصرف مانند خرید و فروش، اجاره و.... است که بر چند قسم می‌باشد:

۱- شرکت عِنان: دو نفر و یا بیش‌تر در فعالیت‌های بدنی و مالی مشخص هر چند متفاوت، شریک می‌شوند تا هردو کار کنند، یا یکی کار کند و سود بیش‌تری از شریکش داشته باشد. البته به شرط این‌که اصل سرمایه نقدی یا کالا مشخص باشد و سود و زیان هریک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ی هر شریک و شرایط مورد توافق آن‌ها باشد.

۲- شرکت مضاربه: در این مشارکت فردی مال یا پول نقدی را به فردی دیگر می‌دهد تا با سهمی مشخص به میزان نصف، یک سوم و در سود، کار و تجارت کند و بر هر



اندازه‌ای که از سود توافق کنند، مشارکت درست است و باقی‌مانده‌ی سود، از آن دیگری است. اگر بعد از تحویل دادن مال ضرر کند از سود جبران کنند البته طرف کار یا تجارت مسئولیتی ندارد.

حتی اگر سرمایه بدون تعدی و کوتاهی از بین برود، طرف کار یا تجارت مسئولیتی ندارد و کسی که سرمایه یا مالی را به عنوان مضاربه می‌گیرد، امانت‌دار و وکیل است که در کار اجیر و در سود شریک می‌باشد.

منظور از تعدی این است که کارهای نادرستی با سرمایه‌ای که در اختیارش قرار داده‌اند، انجام دهد. و منظور از تفریط (کوتاهی) این است که در انجام وظایف کوتاهی کند.

۳- شرکت وجوه: این است که دو نفر با اعتبار و آبرویی که بین تجار و بازاریان دارند، بدون سرمایه، خرید و فروش می‌کنند و هریک وکیل و کفیل دیگری است و مالی که خریداری می‌کنند بر اساس شرایطی که تعیین کرده‌اند، بین‌شان مشترک است و خسارت و ضرر احتمالی نیز به نسبت مالکیت تقسیم می‌شود و سود را نیز طبق شرایط از پیش تعیین شده و مورد توافق تقسیم می‌نمایند.

۴- شرکت ابدان: دو نفر یا بیش‌تر شریک می‌شوند که در کارهای مباح مانند: هیزم آوردن و در بازار فروختن و دیگر کارها و شغل‌ها مثل کارهای ساختمانی و... با هم کار کنند و هرچه الله روزی داد، براساس توافق و رضایت بین خود تقسیم نمایند.

۵- شرکت مفاوضه: این است که هریک از شرکا اختیارات مالی و بدنی خود را در خرید و فروش، اجاره، وکالت و... به شریکش واگذار می‌کند و در این نوع شرکت، شرایط چهار نوع شرکت فوق اعم از سود براساس شرایط مشخص، ضرر به میزان مالکیت در مشارکت تقسیم می‌شود.

تمام انواع شرکت‌های فوق جایز و حتی به دلیل همکاری در به دست آوردن رزق حلال، منفعت برای مردم، پیشرفت مالی و حصول برکت، مشروع است.

فوائد شرکت:

۱- شرکت عنان، مضاربه، وجوه و ابدان، بهترین راه برای شکوفایی اقتصادی، کسب منفعت برای امت و تحقق عدالت است.



به این ترتیب در شرکت عِنان، سرمایه و کار به صورت برابر از دو طرف به اشتراک گذاشته می‌شود. در مضاربه سرمایه از یک نفر و کار از فرد دیگر است. در شرکت ابدان دو طرف با مشارکت هم و بدون سرمایه، فقط کار می‌کنند. در شرکت وجوه با اعتبار و آبرویی که در بین تجار دارند، کار می‌کنند.

۲- انواع کارهای مشارکتی و معاملات موجب بی‌نیازی فرد و جامعه از ربا که ظلم و خوردن مال مردم به ناحق است، می‌شود و میدان کسب و کار یا اشتغال‌زایی مباح گسترش پیدا می‌کند.

آری، اسلام، کسب و کار را به صورت فردی و مشارکتی با دیگران بر اساس قوانین شرعی مباح قرار داده است.

الله تعالی می‌فرماید: (وَتَعَاوَا عَ لِبِ وَالْقَوٰحِی وَلَتَعَ اَلْقَوٰا عَ اِلِ اِم وَّلَغِ اَلْکَوٰحِی وَّلَقُوا اَلْ اِلِ اِنَّ اَلَّ هِیْ دُلَّ عِ اِبِ) [المائدة: ۲]. «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت‌گیر است».

حکم بازار بورس یا بازارهای مالی و کالاهای تجاری به صورت بورس: در بازار اوراق

مالی، سهام، سندها و چک‌هایی که حکومت‌ها یا شرکت‌ها صادر می‌کنند معامله می‌شود. تغییر و تحولات اقتصادی رایج در این بازارها بر دو نوع است:

۱- داد و ستدهای نقدی: مشتری پول را پرداخت می‌کند و اوراق مالی را همان‌جا تحویل می‌گیرد که جایز است.

۲- داد و ستدهای نسبه: مشتری پول را پرداخت می‌کند و اوراق مالی را بعد از مدتی تحویل می‌گیرد، این معامله به دلیل اینکه چیزی را که در اختیار ندارد می‌فروشد، جایز نیست.

و تمام سندها و اوراق قرضه‌ای که با سود، داد و ستد می‌شود، معامله‌ی‌شان صحیح نیست و از نوع ربای حرام است. اما در بازارهای اجناس و کالاهای، اگر کالا حاضر و در مالکیت فروشنده باشد با پرداخت قیمت و تحویل گرفتن کالا مطابق احکام شریعت اسلامی معامله تمام می‌شود. این‌ها معاملات جایز هستند. اما اگر کالا موجود نباشد و قیمت کالا را



تحويل بگیرند تا بعدا کالایی را که در مالکیت ندارند، تحويل دهند. چنین معامله‌ای؛ زیراجیزی را فروخته که در مالکیتش نیست، جواز ندارد.

۱- الله تعالى می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ۖ إِلَىٰ أَنْ تَكُونُوا بِحُزْنٍ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ رَوِيًّا ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَتُرِيدُونَ الْجَنَّةَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَائِلِينَ) [النساء: ۲۹]. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از راه‌های نامشروعی همچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایت شما [انجام گرفته] باشد؛ و [همچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ همانا الله [نسبت] به شما مهربان است [و شما را از این کارها بازمی‌دارد]».

۲- الله تعالى می‌فرماید: (وَأَخْأَلُ الْهَيْعَ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ) [البقرة: ۲۷۵]: «در حالی که الله، داد و ستد را حلال و ربا را حرام نموده است».

استفاده نمودن از اسم فرد دیگر در تجارت: اگر یکی از شهروندان با یکی از شرکت‌ها یا بانک‌ها یا هتل‌ها و یا این‌که یکی از شرکت‌ها با یکی از شخصیت‌های معروف اسم و رسم‌دار بدون هیچ گونه مشارکت مالی یا کاری، توافق کردند که در برابر پول یا درصد مشخصی از سود، به اسم وی نامگذاری و کار کنند، چنین معامله‌ای به دلیل دروغ، فریب، خیانت و ضررها جایز نیست و این قرارداد نارواست و در اشتباه شرکت‌هایی که قبلا از این کارها کرده‌اند، به قدر کافی درس عبرت گرفته شده است که نیازی به دلیل نیست.

الله تعالى می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ۖ إِلَىٰ أَنْ تَكُونُوا بِحُزْنٍ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ رَوِيًّا ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَتُرِيدُونَ الْجَنَّةَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَائِلِينَ) [النساء: ۲۹-۳۰]. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از راه‌های نامشروعی همچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایت شما [انجام گرفته] باشد؛ و [همچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ همانا الله [نسبت] به شما مهربان است [و شما را از این کارها بازمی‌دارد]. و هر کس [آگاهانه و] از روی تجاوز و ستم چنین کند، به زودی او را در آتشی [سوزان] درمی‌آوریم و این [کار] برای الله آسان است».



صندوق‌های کارمندی: در صندوق‌های کارمندان هریک از اعضای کارمندان یک اداره یا شرکت در پایان هر ماه به طور مساوی مَبْلَغ معینی جمع‌آوری می‌کنند و در هر ماه به یکی از کارمندان می‌دهند تا آن که به همه داده می‌شود. این کار جایز است؛ زیرا اصل در معاملات حلال و جایز بودن است و در این کار به همه‌ی اعضای کارمندان نفع می‌رسد. و از آن جایی که اساس شریعت بر جلب مصلحت و دفع مفسد است و در مباح بودن چنین امری نیاز محتاجان برطرف می‌گردد و مجبور نمی‌شوند که به معاملات حرام ربوی و.... روی بیاورند.

۱ - باب الشَّرْكَاتِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ

وَكَيْفَ قِسْمَتُهُ مَا يَكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازِفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً ، لَمَّا لَمْ يَرِ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَاسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا ، وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازِفَةً الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْقِرَانِ فِي الثَّمَرِ .

باب: شرکت در طعام و نوشه‌ی راه و مال غیر نقدینه

وچگونگی تقسیم آن، از آنچه پیمانه یا وزن می‌شود، یا آنچه تخمین و بدون وزن است، از آنکه مسلمانان در نوشه‌ی راه باکی ندیده اند که يك هم‌سفر این قدر و هم‌سفر دیگر آنقدر بخورد. و چنان است درباره‌ی تخمین طلا و نقره و دوتا یی خوردن خرما.

۲۴۸۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْثًا قَبْلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَرَ عَلَيْهِمُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الرَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مَزُودِي ثَمَرٍ ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلُّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا ، حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا ثَمَرَةٌ ثَمَرَةٌ . فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي ثَمَرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنَيْتَ . قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حَوْتُ مِثْلَ الظَّرْبِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضَلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَتِي فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصْبِهَمَا .

ترجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گروهی را که سیصد نفر بودند به فرماندهی ابوعبیده بن جراح بسوی ساحل فرستاد. ما براه



افتادیم و در مسیر راه، توشه، تمام کردیم. آنگاه، ابوعبیده دستور داد که همه توشه های لشکر را جمع کنند. آنها دو کیسه خرما شد. او روزانه، قوت اندکی به ما می داد تا اینکه اینها نیز تمام شد. پس از آن، به هر یک از ما فقط یک دانه خرما می داد.

یکی از راویان (وهب بن کیسان) می گوید: پرسیدم: آن یک دانه خرما چه می توانست برای شما بکند؟ گفت: هنگامی که آن یک دانه خرما را از دست دادیم، نبودش را احساس کردیم.

سرانجام، به دریا رسیدیم و نهنگی دیدیم که مانند کوه بود. مردم، هژده شب از آن خوردند. سپس ابوعبیده دستور داد تا دو دنده از دنده هایش نصب گردد و شتری چهار شود. آنگاه، شتر از زیر آن دنده ها گذشت بدون اینکه با آنها، برخورد کند.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: «الشَّرْكَةُ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرْوِضِ»: اما غذا، سخن درباره اش در بابی مستقل خواهد آمد. و اما «نَهْد» (با کسر نون و نیز با فتح آن) به معنای این است که گروهی از مردم هزینه های سفر را بر اساس تعداد افراد گروه، تقسیم کنند. گفته می شود: «تناهوا» یا «ناهد بعضهم بعضاً». این را «ازهری» گفته است.

و «جوهری» نیز سخنی مشابه گفته، با این تفاوت که او گفته: بر اساس میزان هزینه ی هم سفر خود، و «ابن فارس» هم سخنی در همین راستا گفته است.

و «ابن سیده» گفته: «نَهْد» به معنای یاری دادن است، و اگر کسی نهد خود را با گروه در میان بگذارد، یعنی آنها را یاری داده و با آنها همراهی کرده است. این کار هم در غذا و هم در نوشیدنی ممکن است.

و نیز گفته شده: همانند قول «ازهری».

و «عیاض» نیز سخنی همانند سخن ازهری دارد، با این تفاوت که او آن را به سفر و ترکیب غذا مقید کرده ولی به تعداد افراد مقید نکرده است.

و «ابن التین» گفته: جماعتی بر این باورند که «نهد» به معنای هزینه کرد مساوی در سفر و حتی غیر سفر است.

آنچه روشن است، این است که اصل آن در سفر است، ولی ممکن است گروهی از افراد در شرایط غیر سفر (مثلاً در خانه یا شهر) نیز چنین کنند، همان طور که در پایان این باب درباره رفتار اشعری ها خواهد آمد.



و این نکته نیز آمده که تساوی فقط در تقسیم ممکن است، اما در خوردن نه، چون وضعیت افراد متفاوت است. و احادیث این باب، گواه بر همه این نکات است.

و ابن اثیر گفته: «نهد» آن چیزی است که همراهان در زمان آماده شدن برای جهاد، به صورت مساوی هزینه می کنند تا هیچ کس بر دیگری مزیتی نداشته باشد. او یک قید دیگر اضافه کرده و گفته: این کار مربوط به سفر جهاد است. ولی مشهور آن است که «نهد» به معنای مخلوط کردن غذا در سفر به طور مطلق است.

و مؤلف نیز در عنوان باب به همین اشاره کرده، آنجا که گفته: «این فرد بخشی را می خورد و آن دیگری بخشی دیگر را». و «قابسی» گفته: «نهد» غذایی است که در مصالحه بین قبایل مصرف می شود، ولی این مطلب مشهور نیست. اگر ثابت شود، شاید اصل آن چنین بوده باشد.

و «محمد بن عبدالملک التاریخی» گفته: اولین کسی که «نهد» را رواج داد «حُضَین رُقَاشی» بود. من (راوی) گفتم: این بعید است، چون نهد در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت است و حضین از صحابه نبوده. پس اگر این قول ثابت شود، ممکن است مربوط به زمانی خاص یا گروهی خاص باشد.

سخن درباره "عَرُوض": «عَرُوض» (با ضم اول آن) جمع «عَرَض» است، که مقابل «نقد» (پول نقد) قرار دارد.

و اما اگر با فتح آن خوانده شود، شامل همه انواع اموال می شود. و هر چیزی غیر از نقد، مانند غذا، نیز داخل در آن می شود. پس اینجا از خاص بعد از عام آمده است.

و در این صورت «ربویات» نیز در آن وارد است، اما در «نهد» این کار چشم پوشی شده چون دلیل بر جواز آن وارد شده است.

و علما در صحت «شرکت» اختلاف دارند، چنان که در ادامه خواهد آمد.

سخن درباره تقسیم اشیای پیمانه ای یا وزنی: آیا می توان این اقلام را بدون پیمانه یا وزن، به صورت تقریبی (مجازفه) تقسیم کرد یا حتماً باید اندازه گیری شود؟

به این مسأله اشاره کرده، آنجا که گفته: «مجازفه یا به صورت قبضه قبضه» (یعنی به صورت مساوی).

وقتی که مسلمانان در نهد ایرادی ندیدند: عبارت «لَمْ يَرِ الْمُسْلِمُونَ بِالْنَهْدِ بَأْسًا» با کسر «لام» و تخفیف «میم» است، و اشاره به احادیث این باب دارد.



و در روایتی از «ابو عبید» در کتاب «الغریب» آمده که حسن گفته: «نهد خود را بیرون آورد که این کار باعث برکت بیشتر و بهتر شدن اخلاق شماست.»
سخن درباره مجازفه در طلا و نقره: گویا بخاری در اینجا پول نقد را به دلیل داشتن مالیت، در حکم «عروض» قرار داده، اما این فقط در تقسیم طلا و نقره با هم قابل قبول است.

ولی اگر فقط طلا یا فقط نقره باشد و بین چند نفر مشترک باشد، تقسیم بدون اندازه گیری جایز نیست. این را «ابن بطال» گفته است.
و «ابن منیر» گفته: مالک شرط کرده که اگر پول‌ها سکه‌زده و مبنای معامله‌شان عددی باشد، آنگاه فروش آنها بدون اندازه‌گیری جایز نیست.

پس طبق اصول، این کار ممنوع است. ولی ظاهر سخن بخاری، جواز را می‌رساند.
ممکن است به حدیث جابر در مورد مال بحرین استناد کرد، اما پاسخ این است که تقسیم عطایا، تقسیم حقیقی نیست، چون آن اموال پیش از آن در مالکیت افراد نبوده‌اند. والله اعلم.
سخن درباره «قران در خرما»: اشاره به حدیث ابن عمر در باب مظالم دارد و پس از دو باب دیگر نیز خواهد آمد.

مؤلف در این باب چهار حدیث آورده است:

۱. حدیث جابر درباره اعزام ابوعبیده به سوی ساحل.
سخن مفصل درباره آن در کتاب «مغازی» خواهد آمد. نکته قابل استفاده این است که ابوعبیده دستور داد غذای سپاه را جمع کنند.
و داوودی گفته: در حدیث ابوعبیده و حدیث بعدی، سخنی از «مجازفه» نیامده، چون هدفشان خرید و فروش یا معاوضه نبود، بلکه اگر فرمانده از یکی می‌گرفت و به دیگری می‌داد، ترجیحی پیدا می‌شد.

و ابن‌التین در پاسخ گفته: مراد این است که پس از جمع، حقوقشان مساوی شد ولی تقسیم، به صورت تقریبی (مجازفه) بود، چنان‌که در عرف معمول است.

۲. حدیث سلمه بن اکوع درباره تمایل به نحر شترها در سفر جنگی.
نکته قابل استناد: جمع‌آوری آذوقه و دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم برای برکت یافتن آنها بود، که نشان می‌دهد تقسیم دقیق و مساوی صورت نگرفته است.
در کتاب جهاد به تفصیل خواهد آمد.



۳. حدیث رافع بن خدیج درباره تعجیل نماز عصر. در اینجا هدف، اشاره به جمع‌آوری غذا، نحر شتر، تقسیم آن به ده قسمت و تساوی در آن است.

ابن‌التین گفته: در این حدیث شرکت در اصل مال و تقسیم برابر دیده می‌شود. و این حدیث حجت است بر کسانی که گفته‌اند وقت عصر از زمانی است که سایه اشیا دو برابر شود.

۴. حدیث ابوموسی اشعری: در آن آمده: «اگر زادشان تمام می‌شد، زاد خود را جمع می‌کردند.»

در روایت آمده «أرملوا» یعنی زادشان تمام شد (ریشه‌اش از کلمه «رمل» است). و آمده: «فهم منی وأنا منهم» یعنی آنان از من‌اند و من از آنان.

که یا به معنای همراهی در رفتار و مواسات است یا نشان از همراهی در طاعت الله. نووی گفته: مراد، تأکید بر یگانگی مسیر و رفتار است.

در این حدیث‌ها فضایل زیادی آمده است:

(۱) فضیلت قبیله اشعری (قبیله ابوموسی).

(۲) سخن‌گویی درباره فضایل شخص.

(۳) جواز بخشش مالی که مقدارش مشخص نیست.

(۴) فضیلت ایثار و مواسات.

(۵) و مستحب بودن مخلوط کردن غذا در سفر و حتی در غیر سفر.

۲۴۸۴ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ خَفَّتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ » . فَبَسِطَ لِدُنْكَ نَطْعَ ، وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطْعِ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَا وَبَرَكَ



عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ » .

معنی کلمات:

- **خفت:** از خفیف، کم شدن.
- **أزواد:** جمع زاد، توشه.
- **أملقوا:** از املاق، فقر و تنگدستی.
- **نطع:** چند قطعه پوست حیوان که به وسیله دوختن به هم وصل و به جای فرش از آن استفاده می شود (فرش چرمی).
- **برک علیه:** دعای برکت بر آن خواند.
- **فاحتثی:** از حثیه، برداشتن چیزی با مشت یا ظرف.

ترجمه: از سلمه بن اکوع - رضی الله عنه - روایت است که مردم، توشه تمام کردند و گرسنه شدند. آنگاه، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آمدند و اجازه خواستند تا شترهایشان را ذبح نمایند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - اجازه داد. سپس، مردم با عمر - رضی الله عنه - روبرو شدند و او را از جریان، آگاه ساختند. عمر - رضی الله عنه - گفت: شما بدون شتران تان چگونه زندگی خواهید کرد؟ سپس خود، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفت و عرض کرد: ای رسول الله! اینها بدون شترانشان چگونه زنده خواهند ماند؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «مردم را صدا بزن تا هر کس، باقیمانده توشه خود را بیاورد». آنگاه، زیر اندازی چرمی را پهن کردند و آنچه داشتند، روی آن گذاشتند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آنجا ایستاد و دعای برکت نمود. سپس، به مردم دستور داد تا ظرفهایشان را بیاورند. پس همه از آن غذاها برداشتند. پس از فراغت، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «گواهی می دهم که معبودی بحق جز الله وجود ندارد و من فرستاده الله هستم».

فوائد حدیث:

۱) این سخن را پیامبر صلی الله علیه وسلم از این جهت گفتند که معجزه دیگری برای اثبات نبوت ایشان به وقوع پیوست، و در (دلائل النبوة) بییهی آمده است که در تمام لشکر هیچ ظرفی نماند که پر نشده باشد، و هنوز هم طعام به جای خود باقی بود.



- ۲) جواز استفاده از مال عمومی در وقت ضرورت: وقتی اصحاب در سختی افتادند، خواستند از شترهای خود برای تغذیه استفاده کنند؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم در ابتدا اجازه داد، ولی بعد راه حل بهتری ارائه شد.
- ۳) مشورت و حسن تدبیر عمر رضی الله عنه: عمر رضی الله عنه با دلسوزی آینده نگری کرد و با تدبیر خود مانع از مصرف کامل شترها شد، که این نشانه‌ی درایت اوست.
- ۴) تشویق به تعاون و مشارکت: پیامبر صلی الله علیه وسلم با دعوت مردم به آوردن زاد اضافه، روحیه‌ی همدلی و همکاری را در جمع تقویت کرد.
- ۵) مشروع بودن خلط زاد در سفر: این حدیث یکی از دلایل مشروع بودن «تههد» (ترکیب غذاها و بهره‌برداری جمعی) در سفر است.
- ۶) برکت در دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم: پس از دعای پیامبر، غذایی که جمع شد، برای همه کافی شد. این معجزه‌ای از پیامبر صلی الله علیه وسلم و برکت الهی بود.
- ۷) فضیلت ایثار و مواسات: کسانی که زاد اضافی داشتند، آن را با دیگران قسمت کردند. این کار نشان‌دهنده روح بزرگ ایثار است.
- ۸) اعتماد به قدرت الله در سخت‌ترین شرایط: بجای ناامیدی و از بین بردن سرمایه (شترها)، با توکل بر الله و تلاش جمعی مشکل رفع شد.
- ۹) اظهار ایمان و عقیده در لحظه‌ی ظهور معجزه: پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از این کرامت، به شهادت توحید و رسالت پرداخت تا نشان دهد که این عمل، به قدرت الله و تأیید نبوت اوست.

۲۴۸۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَّاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جُزُورًا ، فَتَقْسَمُ عَشْرَ قِسْمٍ ، فَتَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

ترجمه: «رافع بن خدیج می گوید: ما معمولاً با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نماز عصر را می خواندیم بعداً شتری را سر می بریدیم و آنرا به ده قسمت تقسیم می کردیم و گوشت پخته آن را می خوردیم ولی هنوز خورشید غروب نمی کرد».



۲۴۸۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ ، أَوْ قُلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِئَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ » .
معنی کلمات:

- **أَرْمَلُوا:** از رمل، باقی نماندن یا کم شدن قوت و روزی.

ترجمه: «ابو موسی - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: جماعت اشعری وقتی به هنگام جنگ تنگدست باشند و یا به هنگامی که در مدینه هستند نفقه خانواده شان کم شود، همه هرچه دارند در یک جا جمع می نمایند و بالسویه آن را در بین خود تقسیم می کنند، اشعری ها جزو من هستند و من هم جزو ایشان می باشم».

توضیح: مؤلف در این باب، حدیث ابوموسی اشعری رضی الله عنه و هم سفران یمنی اش از طایفه ی اشعری ها را ذکر کرده است که در کارها و تنگناهای زندگی با هم مشارکت و همکاری می کردند؛ چنان که وقتی در تنگنا قرار می گرفتند یا به مال و ثروتی دست می یافتند، هرچه داشتند، یک جا جمع می کردند و سپس آن را به طور مساوی در میان خود تقسیم می نمودند. پیامبر صلی الله علیه و آله در تأیید و تشویق آنان فرمود: «آن ها از من هستند و من از آن ها هستم».

این حدیث، پایه و اساس تعاونی ها یا شرکتهای تعاونیست که امروزه در میان برخی از مردم رواج یافته است؛ بدین سان که یک طایفه با موافقت یکدیگر صندوقی تشکیل می دهند و با عضویت در آن، در حد توانایی خود - چه با یک نسبت مشخص از حقوق یا درآمد خود و چه با تعیین مقدار پول - سرمایه گذاری می کنند و از موجودی این صندوق، در شرایط اضطراری و حوادث، به اعضای نیازمندی که در تنگنای مادی قرار می گیرند، کمک می شود؛ به عنوان مثال: هر یک از اعضا ۲٪ حقوق ماهیانه یا درآمدش را به این صندوق اختصاص می دهد تا از این محل به اعضای که دچار مشکل می شوند، کمک گردد.

بنابراین تشکیل تعاونی بدین شکل، اصلی شرعی در سنت و آموزه های نبوی دارد و کاری شرعی و پسندیده است. البته توجه داشته باشیم که گاه حمایت های این صندوق شامل کسانی می شود که خود دچار آسیب یا مشکل شده اند و گاه شامل کسانی می گردد که خود، عامل بروز حادثه هستند. در حالت نخست، تشکیل صندوق برای کمک به کسانیست که در حوادثی چون خشک سالی، محصولات کشاورزی و دام های خود را از دست می دهند یا در



نتیجه‌ی باران‌های سیل آسا، بی‌خانمان می‌شوند یا در حوادث رانندگی بدون این‌که مقصر باشند، آسیب می‌بینند و به کمک و حمایت، نیاز پیدا می‌کنند. روشن است که تشکیل تعاونی با هدف حمایت از چنین کسانی، نیک و پسندیده است و هیچ اشکالی ندارد.

اما حالت دوم در رابطه با کسانی‌ست که خود، عامل بروز حادثه هستند؛ مانند کسی که با خودرو، رهگذری را زیر می‌گیرد. این مسأله، نیازمند دقت نظر و بررسی جدی‌ست؛ زیرا تشکیل چنین صندوق‌ها یا تعاونی‌هایی نباید به گستاخی و بی‌فکری یا بی‌خیالی اعضا نسبت به بروز حوادث بینجامد. به عبارت دیگر صندوق تعاونی، در چنین مواردی باید با دقت نظر و بررسی‌های عمیق، عمل کند؛ و گرنه، راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی برای حمایت از افراد نادانی که در نتیجه‌ی بی‌فکری و رفتارهای خطرناک خویش مانند رانندگی در حالت مستی و خواب‌آلودگی و امثال آن شخصی را زیر می‌گیرند و روزی دیگر، تصادفی دیگر ایجاد می‌کنند، کار نیک و پسندیده‌ای نیست.^(۱)

لذا تشکیل تعاونی‌ها یا چنین صندوق‌هایی دو حالت دارد:

حالت نخست: کمک به آسیب‌دیدگان یا کسانی که دچار حادثه می‌شوند. این، کاری پسندیده است و ایرادی ندارد.

حالت دوم: کمک به کسانی که خود، مسبب حادثه هستند. در اصل، بهتر است که تشکیل تعاونی یا صندوق، با هدف حمایت از چنین کسانی نباشد، اما اگر صندوقی راه‌اندازی شد، باید دقت شود که کمک به مسببان حوادث، منوط و مشروط به این باشد که بروز حادثه، نتیجه‌ی کوتاهی یا تعدی آن‌ها نباشد.

نکته: به پولی که اعضا در این صندوق می‌گذارند - هر چقدر که باشد - زکات تعلق نمی‌گیرد. زیرا عضوی که این پول را در صندوق می‌گذارد، مالکش محسوب نمی‌شود و یکی از شرایط وجوب زکات، این‌ست که مال یا ثروت موجود، مالکی داشته باشد و صندوق تعاونی، مال شخصی کسی نیست و از موجودی آن برای کمک به آسیب‌دیدگان حوادث

^(۱) این، یکی از بارزترین پیامدهای شرکت‌هایی‌ست که در قالب شرکت‌های بیمه، مدعی ارائه‌ی خدمت به بیمه‌گذاران خود هستند؛ بدین‌سان که با قراردادی قمارگونه، از بیمه‌گذاران خطای حمایت می‌کنند! یعنی همان‌گونه که در بیمه‌نامه‌ها و قراردادهای مؤسسات بیمه‌گر قید می‌شود، بیش‌تر تعهدات بیمه‌گر به راننده‌ی مسبب حادثه اختصاص دارد! آیا این امر، به بی‌خیالی و بی‌فکری بسیاری از رانندگان، منجر نشده است؛ به‌گونه‌ای که نسبت به رفتارهای خطرناک در رانندگی، بی‌توجه شده، می‌گویند: اگر تصادف کردیم، خیالی نیست؛ بیمه می‌دهد!.



برداشت می‌شود و اعضای صندوق که در آن، پول می‌گذارند، مالک این پول نیستند؛ زیرا آن را برای کمک و هم‌یاری از ثروت خود جدا کرده‌اند؛ لذا پول صندوق، زکات ندارد.

مسأله: این‌جا پرسشی پیش می‌آید که مورد سؤال بسیاری از مردم است: اگر چند نفر یا چند کارمند جمع شوند و با توافق یکدیگر، درصدی از حقوق خود یا مبلغ مشخصی از آن را - مثلاً ماهیانه ده هزار تومان یا ۱۰٪ حقوقشان را - جمع کنند و به یکی از اعضای این گروه بدهند و ماه بعد به یکی دیگر و در ماه سوم به نفر سوم و همین‌طور در ماه چهارم به نفر چهارم و بدین‌سان با تشکیل این گروه، چرخه‌ای ایجاد نمایند که این پول، در میان آن‌ها به‌نوبت به گردش درآید، آیا چنین کاری درست است؟

پاسخ: می‌گوییم: ایرادی ندارد و درست است؛ کسانی که می‌گویند: این قرض، منجر به بهره می‌شود، در اشتباه‌اند؛ زیرا اگر من به عنوان عضو این گروه، به برادران خود، قرض (وام) می‌دهم، پول بیش‌تری دریافت نمی‌کنم و در قبال وامی که داده‌ام، سود نمی‌گیرم. مخالفان چنین تعاونی‌هایی می‌گویند: مال فراوانی نصیب هر یک از اعضا می‌شود. می‌گوییم: بله، اما در حقیقت به هیچ‌یک از اعضا، پولی بیش از اصل پولی که در صندوق گذاشته‌اند، نمی‌رسد و این، وامی‌ست که بدون هیچ بهره‌ای، مشروط به پرداخت می‌باشد و هیچ ایرادی در آن نیست.

برخی از طلاب، گمان می‌کنند که این عمل، ریاست؛ در صورتی که به هیچ عنوان ربا نیست، بلکه تعاون و هم‌یاری‌ست و کار نیک و پسندیده‌ای به‌شمار می‌آید؛ چنان‌که مشکلات مالی بسیاری از مردم، از این طریق حل می‌شود و از خطر روی آوردن به وام‌های ربوی سالم می‌مانند و دیگر برای گرفتن وام، به سراغ افراد رباخوار یا بانک‌های ربوی نمی‌روند و این، خود امتیاز و مصلحتی نمایان در تشکیل چنین تعاونی‌هایی‌ست و به هیچ وجه، هیچ ایرادی ندارد.^۱

۲ - باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَاتَّهَمَا بِتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

باب: آنچه میان دو شریک مشترک است، هر دوی ایشان با مراجعه به یکدیگر زکات

خویش را برابر (متناسب) ادا کنند

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۴).



۲۴۸۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ » .

ترجمه: از انس روایت است: ابوبکر در مورد صدقه واجبی که الله به پیامبرش - صلی الله علیه وسلم - دستور داده است برایم نوشت: «و از ترس واجب شدن زکات نباید اموال متفرق را جمع و اموال جمع شده را متفرق کنند. اگر دو نفر با هم شریک باشند، باید هر دو به طور مساوی زکات را بدهند».

توضیح: «باب مربوط به دو شریک که اموالشان با هم مخلوط شده باشد و در زکات به طور مساوی میان خودشان تقسیم می کنند»: در این باب حدیث انس از ابوبکر آورده شده که بخشی از حدیث طولانی او درباره زکات است. مؤلف در عنوان باب، آن را به «زکات» مقید کرده چون این موضوع در زکات وارد شده و چون بازگشت (تسویه حساب) میان دو شریک در مورد برده ها صحیح نیست.

ابن بطلال گفته است: فقه این باب این است که اگر دو شریک سرمایه خود را با هم مخلوط کنند، سود بین آن ها مشترک خواهد بود. بنابراین، هر کدام از آن ها که بیش از دیگری از مال شرکت خرج کرده باشد، هنگام تقسیم حساب، به همان میزان با هم تسویه می کنند. چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دو شریکی که گوسفند داشتند دستور داد که با هم تسویه کنند، و آن دو شریک بودند. این نشان می دهد که هر دو شریکی که در چنین حالتی باشند، باید چنین کنند.

اما ابن المنیر به این دیدگاه ایراد گرفته و گفته است: تسویه حسابی که بین آن دو شریک در گوسفندها صورت گرفت، از باب تقسیم سود نبوده بلکه از نوع غرامتی است که مصرف شده. چون فرض می کنیم کسی که پرداخت نکرده، در واقع از مال کسی که پرداخت کرده استفاده کرده است؛ چون پرداخت زکات به عنوان یک واجب، اگر کسی به جای دیگری بپردازد، بر دیگری واجب می شود که جبران کند. همچنین گفته شده که گویی او از شریکش قرض گرفته است.

ابن المنیر از این حدیث استدلال کرده که اگر کسی به جای دیگری یک واجب را انجام دهد، می تواند از او طلب کند، حتی اگر بدون اجازه او این کار را کرده باشد. اما در این نظر



جای تأمل است، چون درستی آن وابسته به این است که انجام آن کار بدون اجازه باشد، و در اینجا ممکن است با اجازه صورت گرفته باشد؛ بنابراین با وجود این احتمال، استدلال کامل نیست.^۱

۳ - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ

باب: تقسیم گوسفندان

۲۴۸۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا . قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَخْرِيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقُدُورِ فَأَكْفَيْتُ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ بَبْعِيرٍ فَتَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةُ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلِبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا » . فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا ، وَلَكِنْ سَتَ مَعَنَا مُدَى أَفْئَذِجَ بِالْقَصَبِ . قَالَ « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ ، وَسَأَحَدُّكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ » .

معنی کلمات:

- دُوُ الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةٍ: مکانی بین مکه و طائف، و منظور از آن میقات اهل مدینه نیست .
- فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ: مردم گرسنه شدند .
- فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا: گله هایی از شتر و گوسفند را غنیمت گرفتند .
- أَخْرِيَاتِ الْقَوْمِ: صفهای آخر .
- عَجَلُوا: شتافتند .
- نَصَبُوا الْقُدُورَ: دیگها را برپا کردند .
- فَأَكْفَيْتُ: ریخته شد، وارونه شد .

^۱ - فتح الباری: (۵/ ۱۱۰).



- **الْبَعِير**: شتر .
- **نَدَّ**: فرار کرد، رم کرد .
- **أَعْيَاهُمْ**: آنها را خسته کرد .
- **خَيْلٌ يَسِيرَةٌ**: تعداد کمی اسب .
- **أَهْوَى بِسَهْمٍ**: با نیزه او را زد .
- **الْبَهَائِم**: جمع البهیمه یعنی حیوانات اهلی .
- **أَوَابِدَ**: حس وحشیگری .
- **مُدَى**: چاقو .
- **الْقَصَب**: استخوان .
- **أَنْهَرَ الدَّمَ**: خون را ریخت .
- **السِّنُّ**: دندان .
- **الظُّفَر**: ناخن .
- **أَحَدُ ثُكُومٍ**: به شما می گویم .
- **عَظْمٌ**: استخوان .
- **مُدَى الْحَبَشَةِ**: چاقوی اهل حبشه .

ترجمه: «رافع بن خدیج - رضی الله عنه - می گوید: در ذوالحلیفه با پیامبر بودیم، مردم بسیار گرسنه بودند، چندین شتر و گوسفند را هم به غنیمت گرفته بودند، پیامبر در آخر لشکر قرار داشت، مردم (به علت گرسنگی) شروع به سر بریدن حیوانات کردند، دیکها را بر روی آتش قرار دادند، (چون هنوز این حیواناتی به غنیمت گرفته شده تقسیم نشده بودند)، پیامبر دستور داد که دیکها را سرنگون سازند و گوشت آنها را دور بریزند، سپس پیامبر غنیمت را تقسیم نمود، و هر ده گوسفند را در مقابل یک شتر قرار داد، یکی از شترها از گله جدا شد و فرار کرد، اصحاب به دنبالش دویدند، ولی نتوانستند آن را برگردانند، در بین اصحاب هم کمتر کسی اسب داشت (تا بوسیله اسب، شتر را برگرداند)، یکی از اصحاب آن را با تیر زد و از فرار بازداشت، سپس پیغمبر گفت: این حیواناتی بی زبان گاهی به حالت وحشت درمی آیند و مانند حیوانات وحشی از انسان وحشت و تنفر پیدا می کنند، هر حیوانی که به حالت تنفر و فرار درآمد مانند این مرد با او رفتار کنید (و آن را با تیر بزنید).



رافع - رضی الله عنه - گوید: گفتیم: ای رسول الله! ما می ترسیم که فردا با دشمن روبرو شویم و چاقو یا کاردی هم همراه نداریم، آیا با نی (یا چوب و یا هر چیز نوک تیز دیگری) می توانیم حیوان را سر ببریم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: از گوشت هر حیوانی که به وسیله چیز برنده ای کشته شود و در اثر آن خونش جاری گردد و اسم الله به هنگام ذبح بر آن ذکر شود بخورید، ولی این وسیله برنده نباید دندان و ناخن باشد، و به شما می گویم که چرا نباید دندان و ناخن باشد، چون دندان استخوان است و ناخن هم کارد اهل حبشه است (و اهل حبشه به عنوان کارد از آن استفاده می نمایند، شما نباید از ایشان که کافر هستند پیروی کنید)».

فوائد حدیث:

- ۱) خوردن از مال غنیمت پیش از تقسیم کردن آن روا نیست.
- ۲) تقسیم کردن گاو، شتر، و گوسفند بدون قیمت گذاری جواز دارد.
- ۳) حیوان اهلی که فراری می شود، اگر امکان بدست آوردنش نباشد، حکم شکار را به خود می گیرد، و می توان آن را ذریعۀ آلات شکار از پا در آورد.
- ۴) اگر حیوانی در چاه افتاد، و امکان رسیدن به ذبح شرعی آن موجود نبود، از هر طریقی که میسر شود، ذبح کردن آن جواز دارد.
- ۵) یکی از شروط ذبح آن است که خون جاری گردد.
- ۶) با استناد بر این حدیث علمای احناف می گویند که بسم الله گفتن در ذبح کردن شرط است، و امام مالک می گوید: اگر بسم الله گفتن را قصداً ترک کرد، ذبحش حرام است، و اگر سهواً ترک کرد، باکی ندارد، و امام شافعی می گوید: بسم الله گفتن در وقت ذبح کردن شرط نیست، بنابراین خواه بگوید و خواه نگوید، و خواه قصداً آن را ترک کرده باشد و خواه سهواً ذبحش حلال است، و دلیلش حدیثی است که ابوداود از صلب روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «ذبح دست مسلمان حلال است، خواه بسم الله بگوید و خواه نگوید».



۷) ذبح کردن با دندان و ناخن جواز ندارد، ولی امام ابوحنیفه و ابویوسف و محمد رحمهم الله می‌گویند: این در صورتی است که ناخن و دندان به جای خود متصل باشد، و اگر منفصل باشد، ذبح کردن با آن‌ها روا است.^۱

۸) حکم شریعت در مورد کسی که همه‌ی ناخن‌ها یا برخی از آن‌ها را نمی‌گیرد و آن‌ها را نگه می‌دارد تا بلند شوند، چیست؟

پاسخ: بلند نگه داشتن ناخن‌ها اگر حرام نباشد ولی قطعاً مکروه است، زیرا پیامبر اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ برای کوتاه کردن ناخن‌ها چهل شبانه روز معین کرده و فرموده است: «بیش از این نباید گذاشته شوند».

واقعاً مایه‌ی تعجب است، امروزه اینهایی که دم از تمدن و پیشرفت می‌زنند ناخن‌های به این درازی را به همراه چرک هایشان تحمل کرده و خود را شبیه حیوانات می‌سازند. پیامبر اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ در حدیثی در مورد ناخن فرموده است: «مَا أَتَّهَرَ الدَّمَّ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفَرُ ... أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفَرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ».

«اگر حیوان با آنچه که خون را جاری می‌کند و نام الله بر آن برده شود ذبح شود پس آن را بخورید (به شرطی که) برای ذبح از دندان و ناخن استفاده نشود، چون دندان استخوان است و ناخن چاقوی اهل حبشه است». (یعنی این‌ها به جای چاقو از ناخن استفاده می‌کردند) پس اینهایی که امروزه خود را متمدن می‌دانند و ناخن‌هایشان را دراز می‌کنند تمدن‌شان شبیه تمدن اهل حبشه است و شاید می‌خواهند از ناخن‌هایشان به عنوان چاقو استفاده کرده و با آن گوشت تکه کنند. بی‌گمان که ناخن گذاشتن راه و روش کسانی است که با چهار پایان بی‌شبهت نیستند.^۲

۹) با هر ابزاری که تیز و برنده باشد ذبح جایز است خواه آهن باشد چون کارد و چاقو و شمشیر و نیزه، یا از سرب باشد یا از مس یا طلا یا شیشه. پس ذبح و سر بریدن از نظر شرع به این چیزها حلال است، مگر اینکه به وسیله دندان و ناخن و استخوان متصل یا منفصل، که با اینها جایز نیست اگرچه برنده هم باشند. و نهی از ذبح به دندان و ناخن تبعیدی

^۱ - فیض الباری، د. هروی

^۲ - شیخ ابن عثیمین - کتاب الدعوه (۷۹ / ۲) - (۸۰).



است. عزین عبدالسلام آن را گفته است. و ابن الرفعه گفته است: حکمت آن این است که مرگ حیوان با بعضی از خودش آن را مباح نمی کند.

۴ - باب الْقِرَانِ فِي الثَّمَرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

باب: دوتا یی خوردن خرما در میان شریکان، تا از شریک خود اجازه بگیرد

۲۴۸۹ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سَحِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ الثَّمَرَتَيْنِ جَمِيعًا ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از گذاشتن همزمان دو خرما در دهان منع کرده است، مگر این که دوستانش به او اجازه بدهند.

توضیح: ابن بطال گفته است که نهی درباره قران در هنگام غذا خوردن، از نظر بیشتر علما به عنوان نشانه‌ای از حسن ادب است نه به معنی تحریم. به این معنا که ظرفی که برای غذا خوردن قرار داده می‌شود باید نشانه‌ای از بزرگواری و کرامت باشد، نه نشانه‌ای از خصومت و اختلاف در خوردن غذا. با این حال، اگر یکی از آنها از دیگران بیشتر برداشت کند، این کار برای او جایز نیست.^۱

۲۴۹۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَهْلٌ ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا الثَّمَرَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْرُبُنَا فَيَقُولُ لَا تَقْرَبُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ .

ترجمه: از جبلة بن سحیم روایت شده که گفت: بر ما همراه ابن الزبیر سال قحطی روی آورد و خرما یی برای توشه دریافتیم و عبد الله بن عمر رضی الله عنهما از کنار ما می گذشت که ما می خوردیم و می گفت: دو دانه، دو دانه مخورید، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم از دو دانه خوردن منع نمودند. و باز می گفت: مگر اینکه شخص از برادرش اجازه بگیرد.

^۱ - فتح الباری: (۱۱۱/۶).



توضیح: در حدیث درباره‌ی نهی از دوتا دوتا خوردن خرما و امثال آن در هنگامی است که چند نفر با هم می‌خورند، مگر این که دوستانش اجازه دهند. عادت مردم، این است که معمولاً خرما و امثال آن را یکی یکی می‌خورند؛ لذا وقتی چند نفر یک جا و به صورت دسته جمعی می‌خورند، نباید دوتا دوتا بخورید؛ یعنی نباید دو خرما را با هم در دهان بگذارید. چون بدین سان بیش از دوستان خود خورده‌اید و این، انصاف نیست؛ مگر این که اجازه بگیرید و بگویید: آیا اجازه می‌دهید دوتا دوتا بخورم؟ اگر اجازه دادند، ایرادی ندارد.

این نکته را باید درباره‌ی تمام خوراکی‌ها یا میوه‌هایی - چون انگور - که دانه به دانه میل می‌شوند، رعایت کنیم. اما وقتی تنهایی مشغول خوردن هستیم، دوتا دوتا خوردن، ایرادی ندارد؛ مگر این که امکان پریدن در گلو یا خفه شدن وجود داشته باشد. مردم درست گفته‌اند که لقمه‌ی بزرگ، گلوگیر است. پس اگر این خطر وجود داشت، دوتا دوتا نخورید؛ زیرا برای انسان ضرر دارد و جسم و جان انسان، امانتی الهی است و آسیب رساندن به جسم، جایز نیست.

۵ - باب تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ بِقِيَمَةِ عَدَلٍ

باب: ارزش‌یابی اشیا میان شریکان به قیمت عادلانه

۲۴۹۱ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ - أَوْ شَرَكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا - وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدَلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » . قَالَ لَا أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از نافع، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که سهم خود را در برده‌ی مشترک آزاد کند، یا شراکت خود را - یا گفت: - حصه‌ی خود را آزاد کند، و مالی داشته باشد که به طور عادلانه بهای برده مذکور را کفایت کند، آن برده آزاد می‌شود. در غیر آن، برده‌ی مذکور به مقدار آنچه آزاد شده، آزاد است.

توضیح: پیامبر اسلام که پیامبر رحمت و آزادی و برکت است بردگی و برده داری را مخالف فطرت انسانی و مغایر روح اسلام می‌دانست و آن را پدیده‌ای نامیمون ناشی از شرایط ناروای اجتماعی به حساب می‌آورد، با توجه به اینکه این پدیده نادرست ریشه در



عمق تاریخ داشت، به عنوان یک عامل مهم اقتصادی خودنمایی می کرد و مبارزه مستقیم علیه آن بدون آماده سازی شرایط و تغییر فرهنگ برده داری امکان پذیر نبود و هر اقدامی یک جانبه محکوم به شکست بود و عکس العمل های شدید و نتایج منفی به دنبال داشت. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم به منظور آماده سازی افکار و تغییر فرهنگ برده داری و از بین بردن آن از هر فرصت و امکانی استفاده می کرد، به حسن رفتار با آنان دستور می داد و آزادی بردگان را جزو احسان های بسیار بزرگ به حساب می آورد و آن را کفاره ی گناهان قرار می داد و اذیت و آزار آنان را گناه کبیره به شمار می آورد، کسانی که به احادیث نبوی و فقه اسلامی آشنایی دارند می دانند که رسول صلی الله علیه وسلم از هیچ تلاشی برای مبارزه با نظام بردگی کوتاهی نکرده است، و این در حالی است که افلاطون فیلسوف بزرگ یونان و جهان نظام، برده داری را جزو ضروریات جامعه انسانی معرفی می کند.

۲۴۹۲ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خُلَاصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ الْمَمْلُوكِ ، قِيمَتَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَشْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » .

معنی کلمات:

- **أَعْتَقَ** : آزاد کرد .
- **الشَّقِيصُ** : نصیب، بهره .
- **المَمْلُوكُ** : برده .
- **خُلَاصُهُ** : آزادیش .
- **قَوْمَ** : قیمت گذاری شد .
- **قِيمَتَ عَدْلٍ** : قیمت عادلانه .
- **اسْتَشْعَى** : وادار به کار شد .
- **غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ** : بدون سختگیری به او .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که سهم خود را در برده ای آزاد کند بر او لازم است سهم سایر شرکاء را از مال خود



بدهد و او را به تمام آزاد سازد، و اگر ثروت و مال نداشت قیمت آن عبد به صورت عادلانه تعیین می گردد و آزاد می شود، لازم است آن برده آزاد شده قیمت تعیین شده را از کسب خود به مالکان قدیمی خود بدهد و یا به اندازه قیمت تعیین شده برای آنان کار کند، اگر برده آزاد شده قادر به انجام کار هم نبود، نباید بر او سخت گیری کرد».

فوائد حدیث:

(۱) با اسناد به این حدیث امام ابوحنیفه می گوید: اگر غلامی بین دو نفر شریکی بود، و یکی از آن‌ها حصه خود را آزاد کرد، رفیق دیگرش بین یکی از سه چیز مخیر است: او آنکه: حصه خود را نیز بدون مقابل آزاد کند، دوم: آنکه از شریکش بخواهد که قیمت حصه وی را برایش بپردازد سوم آنکه: از خود غلام بخواهد که قیمت باقی‌مانده خود را برایش بپردازد.

(۲) جمهور علماء می گویند: شریکی که غلام را آزاد کرده است، اگر ثروتمند بود، باید نصیب شریک دیگر را بپردازد، و اگر فقیر بود، نیم آن غلام آزاد می شود، و نیم دیگر آن در رقیبت باقی می ماند، و در تفصیل و جزئیات آن مسئله چهارده مذهب است، که امام عینی آن‌ها را در شرح این حدیث به تفصیل ذکر نموده است، و مشهورترین همین دو مذهبی است که ذکر گردید.^۱

۶ - باب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِسْتِهَامِ فِيهِ

باب: آیا در تقسیم و سهم قرعه افکنده شود

۲۴۹۳ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا ارَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» .

^۱ - فیض الباری، د. هروی



معنی کلمات:

- **القائم علی حدود الله:** کسانی که ناظر بر رعایت حدود الهی هستند و وظیفه‌ی امر به معروف ونهی از منکر را به عهده دارند.
- **الواقع فیها:** کسانی که از اجرای اوامر الهی کوتاهی می‌ورزند و مرتکب گناهان می‌شوند.

- **استهمو:** از استهام، تعیین سهم با قرعه.

ترجمه: از نعمان بن بشیر - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «مثال کسانی که حدود الله را رعایت می‌کنند و آنانی که رعایت نمی‌کنند، مانند مسافران یک کشتی است که برای سوار شدن در آن، قرعه کشی می‌نمایند. در نتیجه، بعضی در طبقه بالا و تعدادی در طبقه پایین، قرار می‌گیرند. ساکنین طبقه پایین، برای آب، به طبقه بالا، آمد و شد می‌کنند. سپس، با یکدیگر مشورت نموده و می‌گویند: مزاحم ساکنین طبقه بالا نشویم. بهتر است سهمیه خودمان (طبقه پایین کشتی) را سوراخ کنیم (و مستقیماً از آب دریا استفاده کنیم) و باعث اذیت و آزار افراد طبقه بالا نشویم. اگر ساکنان طبقه بالا، آنها را برای اجرای تصمیم شان آزاد بگذارند، همه هلاک خواهند شد. ولی اگر مانع آنان بشوند، همه نجات خواهند یافت».

توضیح: مؤلف روایتی از نعمان بن بشیر در باب امر به معروف و نهی از منکر، نقل کرده که پیامبر ﷺ مثالی درباره‌ی کسانی ذکر فرموده که حدود الهی را رعایت می‌کنند یا آنان که رعایت نمی‌کنند. منظور از کسانی که حدود الهی را رعایت می‌نمایند، کسانی هستند که بر دین الهی استقامت می‌ورزند و وظایف شرعی و واجبات خویش را انجام می‌دهند و از کارهای حرام و ممنوع می‌پرهیزند. و آنان که حدود الهی را رعایت نمی‌کنند، همان کسانی هستند که وظایف شرعی خویش را انجام نمی‌دهند یا مرتکب کارهای حرام می‌شوند. این دو گروه، همانند کسانی هستند که سوار کشتی می‌شوند و قرعه کشی می‌کنند تا مشخص شود که چه کسانی در طبقه بالایی کشتی قرار بگیرند و چه کسانی در طبقه پایین. در نتیجه، گروهی در طبقه بالا مستقر می‌شوند و عده‌ای در طبقه پایین. مسافران طبقه پایین، ناگزیرند برای تأمین آب مورد نیاز خود، به طبقه بالا رفت و آمد کنند؛ لذا می‌گویند: اگر در قسمت خود، یعنی در طبقه پایین، کشتی را سوراخ کنیم، می‌توانیم از آب دریا استفاده



نماییم و دیگر، مزاحم هم‌سفران خود در طبقه‌ی بالا نخواهیم شد. پیامبر ﷺ می‌فرماید: «اگر مسافران طبقه‌ی بالا مانع آن‌ها نشوند و آن‌ها را با تصمیمی که گرفته‌اند، آزاد بگذارند، همگی هلاک می‌شوند»؛ زیرا همین که کشتی را سوراخ کنند، آب وارد کشتی می‌شود و همه، غرق می‌گردند. اما «اگر مسافران طبقه‌ی بالا مسافران طبقه‌ی پایین را از تصمیمی که گرفته‌اند، بازدارند، همه‌ی آنان نجات می‌یابند».

این، مثالِ پُر معنا و پرمحتوایی است که پیامبر ﷺ بیان نموده است؛ مردم در رابطه با دین الهی، همانند مسافران یک کشتی هستند که امواج دریا، آن‌ها را به این سو و آن سو می‌برد. و وقتی تعدادشان زیاد باشد، چاره‌ای جز این ندارند که گروهی از آن‌ها در طبقه‌ی بالای کشتی مستقر شوند و عده‌ای نیز در طبقه‌ی پایین آن، تا هم بارِ کشتی، تراز باشد و هم مسافران، تنگ‌جا و اذیت نشوند. حال که همه در این کشتی سهمی دارند، باید در نگاه‌داری آن بکوشند و اگر کسی قصد خراب کردنِ آن را داشت، مانعش شوند تا همه‌ی آنان نجات یابند و اگر مانعش نشوند، همگی غرق خواهند شد. دین الله ﷻ نیز همین‌گونه است؛ یعنی اگر اندیشمندان و اهل علم و دین، مانع بی‌خردی‌های افراد ناآگاه شوند، همگی نجات می‌یابند و به رستگاری می‌رسند؛ ولی اگر افراد سبک‌سر و بی‌خرد را به حال خود رها کنند، همه هلاک می‌گردند. همان‌طور که الله ﷻ می‌فرماید:

(وَلَقَدْ وَهَبْنَا لَيْسَىٰ بَآلَيْنَ لَمْ يُوَاحِدْهُنَّ كُفْرًا وَاعْلَمُوا أَنَّ آلَ هِي دُلَّ عِقَابِ

(٢) [الأنفال: ٢٥]

و از فتنه‌ای بترسید که تنها دامن‌گیر ستم‌کاران شما نمی‌شود و بدانید که مجازات الله، سخت و شدید است.

این مثال، نشان می‌دهد که چه خوبست هر معلم یا آموزگاری، مسایل گوناگون را با ذکر مثال توضیح دهد تا مفاهیم و موضوع‌های مطرح‌شده، به درک و ذهن مخاطبان نزدیک‌تر شود. الله متعال می‌فرماید:

(قَوْلُكَ أَلَمْ يَنْضَبْهُ الْفَنَاسُ وَمَلَى قَوْلُهُ أَلْ لَّعَلُّ مُوْنٌ) [العنكبوت: ٤٣]

و این مثال‌ها را برای مردم بیان می‌کنیم و تنها عالمان و دانشمندان، آن را درمی‌یابند. لذا ذکر مثال، یکی از شیوه‌های آموزشی بسیار خوب است؛ چه بسا برای شخصی، یک موضوع را بارها توضیح می‌دهید، اما نمی‌فهمد و آن را درک نمی‌کند؛ ولی همین‌که مثالی



برایش ذکر می‌کنید، موضوع یا مسأله‌ی مورد بحث شما را به‌خوبی می‌فهمد. به مثال جالبی توجه کنید که پیامبر ﷺ برای صحرانشینی شترچران، بیان فرمود: صحرانشینی نزد پیامبر ﷺ آمد و عرض کرد: ای رسول الله! من و همسر، هر دو سفیدپوست هستیم؛ اما نمی‌دانم بچه‌ی سیاهی که همسر من به دنیا آورده، از کجا آمده است؟ پیامبر ﷺ به او فرمود: «آیا شتر داری؟» گفت: بله. رسول الله ﷺ پرسید: «چه رنگی دارند؟» پاسخ داد: قرمز هستند؛ یعنی شترانم، سرخ‌مو هستند. رسول الله ﷺ سؤال کرد: «آیا شتری داری که سیاه و سفید (خاکستری) باشد؟» پاسخ داد: بله. رسول الله ﷺ فرمود: «این شتر، از کجا آمده است؟» جواب داد: شاید به یکی از اجدادش شباهت یافته که چنین رنگی داشته است. رسول الله ﷺ فرمود: «فَأَبْنِکَ هَذَا لَعَلَّهٗ نَزَعَهُ عِرْقٌ»^(۱)؛ یعنی: «شاید فرزند تو نیز به یکی از اجداد خود شباهت پیدا کرده است» یا شبیه مادر بزرگ یا دایی یا خاله و نزدیکان خود شده که سیاه‌رنگ بوده است. بدین‌سان رسول الله ﷺ این صحرانشین را قانع کرد که بچه، بچه‌ی خود اوست و اگر با شرح و تفصیل سخن می‌گفت و به‌طور مفصل در این باره برای او توضیح می‌داد، چه‌بسا آن مرد هیچ نمی‌فهمید و قانع نمی‌شد؛ ولی رسول الله ﷺ نمونه یا مثالی عینی از زندگی وی ذکر کرد و آن مرد نیز قانع شد؛ از این رو چه خوبست که هر استاد و معلمی نیز این شیوه را برای شاگردان و دانش‌جویان خود، به کار گیرد؛ زیرا ذکر مثال، درک مطلب را آسان‌تر می‌گرداند.

این حدیث، همچنین بیان گر جایز بودن قرعه کشی است؛ چنان که آیات و احادیثی در این باره وجود دارد. بحث قرعه کشی در دو آیه از آیات قرآن، و شش حدیث از احادیث پیامبر ﷺ ذکر شده است؛ اما دو آیه ای که موضوع قرعه کشی در آن ها ذکر شده است:

(وَمَآ أَلْنٰتُ لَهُمْ اِخْلُقُوْا۟ اَوْ تَقْتُلُوْا۟ اَمْ تُكِيْرُوْنَ ۙ اَمْ اِيْمَآءُۙ وَمَآ اَلْنٰتُ لَهُمْ اِذْ

مَيْتَهْ مُونَ ۛ) [آل عمران: ۴۴]

و آن هنگام که تیرهایشان را می‌انداختند تا قرعه‌کشی کنند که چه کسی سرپرستی مریم را برعهده بگیرد، حضور نداشتی و هنگامی که با هم کشمکش می‌کردند، نزدشان نبود.

و نیز این آیه که الله ﷻ می‌فرماید:

(^۱) صحیح بخاری، ش: (۵۳۰۵، ۶۸۴۷)، و مسلم، ش: ۱۵۰۰ به نقل از ابوهریره رضی الله عنه.



(وَنَقُصُّ لِمَنْ لَمْ يَرْكَبْ ۱ اِذْ بَقِيَ اِلَ قُلُّ اِكْلَامَ حُونٍ فَسَا هَا كَنَ مَانِ
لَمْ دَحْضَى فَالْقَمَةُ اَلْوُتْ وَهُوَ مَيِّمٌ فَكُلَّوْلُ لَّهُ هُوَ لَكَنَ مَانِ لَمْ يَرْكَبْ ۱ اَلْمَيِّمَ
فِي بَنِيهِ اِلَّا لِي وَجِبْعٌ وَنَ ۱) [الصفات: ۱۳۹، ۱۴۴]

و بی گمان یونس از پیامبران بود. زمانی (را یاد کن) که به سوی کشتی پر از (بار و سرنشین) گریخت. و (با سرنشینان) قرعه انداخت و از بازندگان بود. پس در حالی که سزاوار سرزنش بود، ماهی او را بلعید. و اگر از تسبیح کنندگان نبود، به طور قطع تا روزی که (همه) برانگیخته می شوند، در شکم ماهی می ماند.

یونس، یکی از پیامبران الهی بود که با گروهی، سوار کشتی شد؛ در دریا دچار مشکل شدند. گفتند: اگر همه ی ما در کشتی بمانیم، همگی با کشتی غرق می شویم؛ لذا باید عده ای از ما کشتی را ترک کنند؛ حال، چه کسی کشتی را ترک کند؟ کسی که بزرگ تر است یا بار بیش تری دارد؟ و بدین سان موافقت کردند که قرعه کشی کنند. یکی از کسانی که قرعه به نامشان افتاد، یونس علیه السلام بود؛ زیرا در قرآن آمده است که «یونس، از بازندگان بود». و این، نشان می دهد که چندین نفر، کشتی را ترک کردند و تنها الله، از سرنوشت آن ها آگاه است. ماهی بزرگی، یونس را بلعید. الله متعال، می فرماید:

ظَنَّ اَذْحَفٌ لَّ لَّحْمَتِ اَنْ لَّ يَكِيَّ اِلَ اَلْ تَسْبُحُ كَ اِنْ لَّغُتْ مَنَ لَّ كَلِمَ ۱
[الأنبياء: ۸۷]

(یونس) پس در تاریکی ها نداد داد: هیچ معبود برحق جز تو وجود ندارد؛ پاک و منزهی؛ بی گمان من ستم کار بوده ام.

الله متعال، داستان یونس علیه السلام را در سوره ی «صفات» چنین بیان فرموده است که:

ظَلَّ هَ بِلْ عَزَاءَ وَهُوَ مَيِّمٌ ۱ وَلَئِنْ اَعْلَى اَحْرَةً مَانِ قَ اِ ۱) [الصفات: ۱۴۵، ۱۴۶]

پس او را در حالی که بیمار بود، به سرزمین خشکی انداختیم. و بالای سرش پوته ی کدویی رویانیدیم.



در هر حال، قرعه‌کشی بر اساس داده‌های کتاب و سنت، مشروع و جایز است. ابن‌رجب، در کتاب «القواعد الفقهیه» مواردی را که قرعه‌کشی در آن‌ها جایز می‌باشد، ذکر کرده است.^۱

۷ - باب شَرَكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

باب: شرکت یتیم وصاحب میراث

۲۴۹۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ) إِلَى (وَرِبَاعٍ) . فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا تَشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْطِيهِ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَنْ يَتَرَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَتُهَوَّأُ أَنْ يَنْكَحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلَغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأَمَرُوا أَنْ يَنْكَحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ) وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ) يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِمَّتْهُ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجَرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةً الْمَالِ وَالْجَمَالَ ، فَتُهَوَّأُ أَنْ يَنْكَحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ ، أَجَلَ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

معنی کلمات:

- **خِفْتُمْ:** ترسیدید.
- **لَا تَقْسِطُوا:** عدالت پیشه نمی کنید، دادگری نمی کنید.
- **طَابَ لَكُمْ:** برای شما نیکوست، برای شما حلال است، دوست دارید، برای شما مناسب است.

^۱ - شرح رياض الصالحين: (٦٦/٤).



- **حَجْر:** دامن.
- **تَشَارُكُ:** با وی مشارکت می کنی، با او شریک می شوی.
- **يُعْجِبُهُ:** او را به شگفت وامی دارد.
- **نُهَو:** نهی شدند.
- **اسْتَفْتَوْا:** فتوا خواستند.
- **يُقْتِيكُمْ:** برای شما فتوا می دهد.

ترجمه: «عروه بن زبیر از عایشه - رضی الله عنها - درباره آیه ۳ سوره نساء سؤال کرد که می فرماید: (اگر بیم داشتید در مورد دخترهای صغیره و یتیمه که نمی توانید عدالت را مراعات کنید، یک یا دو یا سه یا چهار زن پاک دیگر غیر یتیمه را نکاح نمایید، عروه گفت: منظور از یتیمی چیست؟ عایشه - رضی الله عنها - گفت: ای خواهرزاده من! منظور دختر های یتیمه ای است که در منزل فامیلان و نزدیکان خودشان (مانند عموزاده ها) هستند و تحت سرپرستی آنان قرار دارند و با ایشان شریک المال می باشند، این نوع فامیلان به خاطر زیبایی و مال اینگونه دخترها به آنان علاقه مند می شوند و با آنان ازدواج می نمایند ولی در تعیین مهر آنان عدالت را مراعات نمی کنند و مهری را که به زنان دیگر می دهند به این دخترها نمی دهند، لذا از جانب الله از نکاح کردن این یتیمه ها منع شدند مگر اینکه در تعیین مهر آنان عدالت را رعایت شود، و بالاترین مهری که در بین زنان عادت و متداول است به این یتیمه ها بدهند، و به اینگونه فامیلان دستور داده شد که با زنان پاک غیر یتیمه نکاح کنند.

عایشه - رضی الله عنها - گوید: بعد از نزول آیه فوق مردم درباره حقوق زنان از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فتوی خواستند، الله آیه ۱۲۷ سوره نساء را نازل فرمود: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ...﴾ [النساء: ۱۲۷] «از تو درباره زنان سؤال می کنند، بگو الله به شما پاسخ می دهد و آنچه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوق آنها را نمی دهید و می خواهید با آنها ازدواج کنید و همچنین درباره کودکان صغیر و ناتوان، برای شما بیان شده است (قسمتی از سفارشات الله در این زمینه می باشد، و نیز به شما سفارش می کند که) با



یتیمان به عدالت رفتار کنید و آنچه از نیکیه‌ها انجام می‌دهید الله از آن آگاه است، و به شما پاداش می‌دهد».

عایشه - رضی الله عنها - گوید: منظور الله از جمله: «يُنَالَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ» آیه ۳ سوره نساء می‌باشد «که در اوّل این حدیث ترجمه آن بیان گردید».

عایشه - رضی الله عنها - گوید: الله که در آیه ۱۲۷ سوره نساء می‌فرماید: «وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» منظور این است: عده‌ای که سرپرستی دختران بدون مال و بدون زیبایی را به عهده داشتند از ازدواج با آنها خودداری می‌کردند، ولی برای ازدواج با دخترهای یتیمه تحت سرپرستی خود که صاحب مال و جمال بودند (به خاطر نفع مادی) علاقه و رغبت فراوان نشان می‌دادند، به خاطر این تبعیض و سودجویی الله متعال آنان را از ازدواج با یتیمه‌هایی که دارای مال و جمال بودند مادم که رعایت عدالت نمایند منع نمود».

توضیح: ابن بطال گفته است: فقر به این معنی است که مشارکت در مال یتیم جایز نیست مگر آنکه برای یتیم در آن مصلحتی مهم وجود داشته باشد. مؤلف در این باب حدیث عایشه را آورده است که در تفسیر آیه شریفه «وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى» آمده است، و ان شاء الله در تفسیر سوره نساء به آن پرداخته خواهد شد. همچنین، شخصی که در سند ذکر شده، عبدالعزیز است، ابراهیم پسر سعد است، و صالح پسر کیسان است، و تمامی اساتید اهل مدینه هستند. و گفته او: «و لیث به من از یونس نقل کرد»، طبری این حدیث را در تفسیر خود از طریق عبدالله بن صالح از لیث نقل کرده است که همراه با روایت ابن وهب از یونس ذکر شده است.^۱

فوائد حدیث:

۱. تفسیر آیات قرآن با سنت: این حدیث نمونه‌ای مهم از تفسیر قرآن توسط خود پیامبر و همسر ایشان (عایشه) است؛ که روش فهم دقیق آیات را نشان می‌دهد.
۲. اهمیت عدالت در ازدواج با یتیمان: ازدواج با دختر یتیم تنها در صورتی جایز است که عدالت در مهریه و رفتار رعایت شود؛ نه اینکه سرپرست از موقعیت سوءاستفاده کند.

^۱ - فتح الباری: (۱۱۵/۵).



۳. دفع ظلم به دختران یتیم: این حدیث نشان می‌دهد که اسلام حقوق زنان، به‌ویژه یتیمان را به‌طور ویژه رعایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد به دلیل ضعف و نداشتن حمایتگر، مورد سوء استفاده قرار گیرند.
۴. لزوم رعایت عرف و سنت مهریه: پرداخت مهریه به اندازه‌ای که عرف جامعه و سنت رایج است، مورد تأکید قرار گرفته تا کرامت زن حفظ شود.
۵. پرهیز از انگیزه‌های مادی در ازدواج: هدف ازدواج باید درست باشد، نه صرفاً طمع در مال یا زیبایی؛ به‌ویژه وقتی صحبت از یتیم تحت سرپرستی است.
۶. اجازه ازدواج با دیگر زنان: آیه بیان می‌کند که اگر نمی‌توانید عدالت در حق یتیمان رعایت کنید، به‌جای آنان با زنان دیگر ازدواج کنید: «فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ».
۷. نقش عایشه در حفظ سنت: این حدیث، جایگاه علمی عایشه در تفسیر قرآن و بیان سنت نبوی را نیز نشان می‌دهد.

۸ - باب الشَّرْكََةِ فِي الْأَرْضَيْنِ وَغَيْرِهَا

باب: شرکت در زمین و غیر آن

۲۴۹۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

ترجمه: جابر - رضی الله عنه - روایت می‌کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شفعه را در مالی مشروع قرار داد که هنوز تقسیم نشده است، ولی پس از اینکه مال تقسیم شد و حد و مرز هر یک، تعیین گردید، دیگر کسی حق ادعای شفعه، ندارد.

فوائد حدیث:

۱) شفعه در لغت به معنی یکجا شدن چیزی با چیزی دیگری است، و در اصطلاح فقهاء عبارت از: مالک گردیدن مال فروخته شده از طرف شخص ثالثی بدون رضایت خریدار و فروشنده با شروط معینی است.

۲) با استناد به این حدیث، جمهور علماء می‌گویند: (شفعه) جز برای شریکی که مالش را تقسم نکرده است، ثابت نمی‌گردد، ولی امام ابو حنیفه، و ابو یوسف، و محمد، و نخعی، و



شریح قاضی، و قتاده و حسن بصری و حماد بن ابی سلیمان رحمهم الله می گویند: شفعه برای سه کس ثابت می گردد، اول: برای شریکی که مالش را تقسیم نکرده است، دوم: برای شریکی که مالش را تقسیم کرده است، ولی هنوز در راه رو و در جوی آب با شریک اول مشترک است، سوم: برای همسایه که ملکش به ملک فروخته شده متصل است.

و دلیل این ها حدیث سمره بن جندب است که می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «همسایه خانه، به خانه مستحق تر است»، و از حدیث باب چنین جواب می دهند که این حدیث بیانگر آن است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در هر مالی که تقسیم نشده بود، شفعه را جاری می ساختند، و ما به آن قائل هستیم، و این یکی از سه نوعی است که شفعه در آن ها ثابت می گردد، و البته دو نوع دیگر را نفی نموده اند، و احادیث دیگر بیانگر دو نوع دیگر شفعه است، و عمل کردن به همه احادیث بهتر از عمل کردن به بعضی از آن ها، و ترک کردن بعضی دیگر آن ها است.

و این عبارت که می گوید: «بعد از اینکه حدود تعیین گردید، و راه هر ملکی جدا شد، شفعه نیست» از حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه قول جابر است، و حتی از جابر در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که می فرمایند: «همسایه به شفعه همسایه خود مستحق تر است، اگر همسایه اش غائب بود، در صورتی که راه آن ها مشترک باشد، تا آمدن همسایه اش انتظار بکشد».

۹ - باب إِذَا اقْتَسَمَ الشَّرَكَاءُ الدُّوْرَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شَفْعَةٌ

باب: اگر شریکان سرایها و غیره را تقسیم کنند نه حق بازگشت بدان دارند و نه

شفعه

۲۴۹۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شَفْعَةَ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم شفعه را در هر مالی که تقسیم نشده بود امر کرد. و چون حدود ملکیت ها معین شود و راه ها جدا گردد، شفعه ای نمی ماند.



توضیح: ابن المنیر گفته است: ترجمه بر لزوم تقسیم است، و در حدیث تنها نفی شفعه ذکر شده است، اما به دلیل اینکه از نفی شفعه نفی رجوع لازم می‌آید، چون اگر برای شریک حق رجوع وجود داشت، مال به حالت مشاع برمی‌گشت - در نتیجه شفعه نیز دوباره به حالت قبلی خود برمی‌گشت.^۱

۱۰ - باب الإِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

باب: شرکت در طلا و نقره و آنچه عوض پول از آن استفاده می‌شود.

۲۴۹۷ و ۲۴۹۸ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلِيمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْعُثْمَانَ عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكَ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَتَسَيَّئْتُ ، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَنَاهُ ، فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَسَأَلْنَا الثُّبَيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ ، وَمَا كَانَ تَسَيَّئَةً فَذَرُوهُ » .

ترجمه: از سلیمان بن ابی مسلم روایت است که گفت: من در مورد بیع نقد به نقد تبادل (پول به طور دست به دست) از ابومنہال سؤال کردم. وی گفت: من و شریک من چیزی را به معامله دست به دست و به نسیه خریدیم. براء بن عازب نزد ما آمد و از وی سؤال کردیم، گفت: من و شریک من زید بن ارقم چنان کرده بودیم و در آن باره از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) سؤال کردیم. فرمود: «آنچه در بیع نقد به نقد دست به دست باشد آن را بپذیرید و آنچه به نسیه باشد آن را رد کنید».

توضیح: (قوله باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف): ابن بطال

گفته است: اجماع بر این است که شراکت صحیح به این صورت است که هرکدام از شرکا همانند آنچه را که شریک دیگرش آورده، بیاورد، سپس آن دو را مخلوط کنند به طوری که نتوان تمیز داد، سپس هر دو به طور مشترک در آن تصرف کنند مگر اینکه هرکدام از آنها شریک دیگر را به جای خود قرار دهد. اجماع بر این است که شراکت با درهم‌ها و دینارها جایز است، اما اختلاف نظر وجود دارد اگر دینارها از طرف یکی و درهم‌ها از طرف دیگری باشند. شافعی و مالک در مشهورتان این را منع کرده‌اند و کوفیان هم به جز ثوری همین نظر

^۱ - فتح الباری: (۱۱۳/۵).



را دارند. شافعی افزوده است که نباید وصف‌ها هم متفاوت باشد، مانند دینارهای صحیح و معیوب. عبارت بخاری در ترجمه‌اش نشان می‌دهد که او به نظر ثوری گرایش دارد. همچنین گفته شده است "و ما یكون فيه الصرف"، یعنی مانند درهم‌های مخلوط، تبر و غیره. علمای دین در این موضوع اختلاف دارند. بیشتر آنها معتقدند که در هر مثلی که با هم مخلوط شوند، شراکت صحیح است، که این نظر صحیح‌ترین نظر نزد شافعی‌هاست. برخی گفته‌اند که این فقط به سکه‌های ضرب شده مربوط می‌شود. مؤلف در این باب حدیث براء در مورد صرف را آورده که قبلاً در ابتدای باب بیوع و در باب "فروش ورق با طلا به صورت نسیئه" ذکر شد و قسمتی از آن بحث قبلاً آورده شده است.

قوله حدثنا أبو عاصم هو النبیل شیخ البخاری: ابو عاصم النبیل، شیخ بخاری، از او روایت کرده است. او این روایت را در چندین موضع دیگر هم ذکر کرده است. در اینجا گفته شده است که: «من و شریکم چیزی خریدیم که نه با نقد بلکه به صورت نسیئه بوده است.» این نقل از بخاری در باب‌های پیشین نیز آمده است. در باب بیوع، به عبارتی دیگر از عبارت «ما کان یدا بید فخذوه، وما کان نسیئه فردوه» استفاده می‌شود که معانی مختلفی دارد. در یک روایت دیگر به جای "فخذوه" از "فدروه" استفاده شده که به معنی "رها کنید" است و در روایت نسفی، "ردوه" به‌طور مستقیم آمده که حذف حرف "ف" در اینجا ممکن است جایز باشد. این نشان می‌دهد که می‌توان برای اعتبار یک قرارداد، برخی از قسمت‌های آن را قبول کرد و برخی دیگر را باطل اعلام کرد.

در باب‌های آینده در مورد معامله در زمان هجرت به مدینه، حدیث دیگری ذکر شده که در آن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرماید: «آنچه که در آن معامله‌ی نقد وجود دارد، صحیح است و آنچه که نسیئه باشد، صحیح نیست.» این نشان می‌دهد که قراردادهایی که در آن‌ها تقابض (تحویل و دریافت فوری) صورت گرفته باشد، باید پذیرفته شوند و در صورتی که چنین تقابضی نباشد، معتبر نخواهند بود.^۱

^۱ - فتح الباری: (۱۱۳/۵).



۱۱ - باب مُشَارَكَةِ الذَّمِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمَزَارَعَةِ

باب: شرکت (مسلمان) با اهل ذمه و مشرکان در مزارعت

۲۴۹۹ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيثُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَنِيزَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .

ترجمه: از نافع روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفته است: رسول الله صلی الله علیه وسلم زمین خیبر را به یهود داد تا بر آن کار و کشاورزی نمایند و نیم محصول زمین متعلق به ایشان باشد.

توضیح: (قوله باب مشاركة الذمي والمشرکین فی المزارعة): واو در عبارت "والمشرکین" به عنوان واو عطف است و نه به معنی "با". بنابراین تقدیر صحیح عبارت به این صورت است: "مشارکت مسلمان با ذمی و مشارکت مسلمان با مشرکین". در این باب، حدیث ابن عمر ذکر شده است که در آن یهودیان خیبر زمین‌های خیبر را بر اساس این شرط که برای آن کار کنند دریافت کردند، که به طور مختصر پیش‌تر در باب مزارعه ذکر شده است. این حدیث به طور خاص درباره‌ی ذمی‌هاست، ولی مؤلف مشرکین را هم به آن اضافه کرده است زیرا وقتی فردی از مشرکین امان می‌گیرد، مانند ذمی‌ها در نظر گرفته می‌شود. مؤلف به مخالفت کسانی که جواز این نوع مشارکت را رد کرده‌اند اشاره کرده است، مانند ثوری، لیث، احمد و اسحاق. همچنین مالکی‌ها این نوع مشارکت را در صورتی که فرد مشرکی در حضور مسلمان تصرف کند، جایز دانسته‌اند. دلیل آن‌ها این است که ممکن است چیزی در مال مسلمان وارد شود که حلال نباشد، مانند ربا یا قیمت شراب و گوشت خوک. اما جمیع فقهاء از جمله جمهور، به معامله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یهودیان خیبر استناد کرده‌اند و استدلال کرده‌اند که اگر چنین مشارکتی در مزارعه جایز باشد، در دیگر موارد نیز جایز است. همچنین مشروعیت اخذ جزیه از آن‌ها نیز در حالی که در اموالشان چیزهایی مانند شراب و گوشت خوک وجود دارد، دلیل بر جواز است.^۱

^۱ - فتح الباری: (۱۱۴/۶).



۱۲ - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدَلِ فِيهَا

باب: تقسیم گوسفندان و عدالت در آن

۲۵۰۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَفْصِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَنْثُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « ضَحَّ بِهِ أَنْتَ » .

ترجمه: عقبه بن عامر - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - چند گوسفند به من داد تا آنها را میان صحابه، تقسیم نمایم. پس از تقسیم گوسفندان، یک بزغاله باقی ماند. من آنرا به اطلاع رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - رسانیدم. فرمود: «این را خودت، قربانی کن».

توضیح: در این باب حدیث عقبه بن عامر ذکر شده است که در باب تقسیم گوسفندان و عدالت در آن بحث کرده است. پیش تر، توضیحات مربوط به این حدیث در باب شراکت ذکر شده بود.

۱۳ - باب الشَّرَكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

وَيَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا سَأَمَهُ شَيْئًا فَعَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرَكَةً .

باب: شرکت در طعام و غیره

وچنین ذکر شده که مردی بر سر قیمت مالی چانه زد، مردی دیگر به وی اشارت کرد که بخرد و او خرید.

عمر بن خطاب مردی را که اشاره کرده بود به شرکت در مال حکم کرد.

۲۵۰۱ - ۲۵۰۲ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْمَرْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حَمِيدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ . فَقَالَ « هُوَ صَغِيرٌ » . فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ .

- وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الرَّبِيعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَيَقُولَانِ لَهُ



أَشْرَكْنَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرِكُكُمْ ، فَرِيْمًا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ .

ترجمه: از عبدالله بن هشام - رضی الله عنه - که زمان حیات نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - را دریافته بود، روایت است که مادرش زینب بنت حمید؛ او را نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - برد و گفت: یا رسول الله! از او بیعت بگیر. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «او خردسال است». آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - دست مبارک را بر سر او گذاشت و برایش دعا کرد. راوی می گوید: هرگاه، عبدالله بن هشام برای خرید گندم و اشیاء خوردنی به بازار می رفت، و ابن عمر و ابن زبیر او را می دیدند، می گفتند ما را در معامله خود، شریک کن. زیرا رسول الله - صلی الله علیه وسلم - برای تو دعای برکت نموده است. عبدالله نیز آنان را شریک می کرد. و چه بسا که به بار کامل شتر، (بعنوان منفعت) دست پیدا می کرد و آن را به منزل می فرستاد.

توضیح: قوله باب الشركة في الطعام وغيره: این بخش به بحث در مورد مشارکت در معاملات مختلف، از جمله غذا و سایر کالاها پرداخته است. از نظر جمهور علما، مشارکت هر چیزی که قابل تملک است صحیح است، اما نظر درست تر در مذهب شافعیان این است که این مشارکت مختص به مواردی است که از نظر ماهیت مشابه (مثلی) باشند. اگر کسی بخواهد در کالاهایی غیر از نقدین (پول نقد) مشارکت کند، باید یکی از کالاهای مشخص خود را با کالای مشخص دیگری معاوضه کند و اجازه تصرف به شریک داده شود. در نظر مالکیان، مشارکت در غذا مکروه است، ولی در مجموع، جایز بودن آن مطرح است. همچنین در روایت ها آمده که عمر بن خطاب مشاهده کرده است که مردی در حال معامله بود و دیگری برای مشارکت با او اقدام کرد، که این نشان می دهد برای شرکت نیازی به لفظ خاصی نیست و تنها با اشاره و قرینه ها می توان به آن رسید.

قوله أخبرني سعيد هو بن أبي أيوب: این بخش در مورد نقل قول هایی از حدیثی توسط سعید بن ابی ایوب آمده است که اشاره به زهره بن معبد و نسب او دارد. زهره از بزرگان تابعین است که در دوران پیامبر (صلی الله علیه و سلم) به بلوغ رسید و از آن حضرت حدیث روایت کرده است. در اینجا به نسب و خاندان زهره بن معبد و همچنین روایات مختلف در مورد او اشاره شده است.



قوله وذهب به أمه زينب بنت حميد: این بخش به نقل قولی از مادر زهره بن معبد، یعنی زينب بنت حميد، پرداخته است. او یکی از صحابیات پیامبر (صلی الله علیه و سلم) بوده است و در این حدیث ذکر شده که مادر زهره او را به همراه خود به مدینه برده و او در زمان فتح مکه هنوز کودک بوده است.

قوله فيلقاه بن عمر وبن الزبير: در اینجا به ملاقات زهره بن معبد با عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبير اشاره شده است. آن‌ها از زهره درخواست کرده‌اند که در معامله‌ای که انجام داده‌اند با آن‌ها شریک شود. این نشان‌دهنده تعاملات اجتماعی و تجاری میان صحابه پیامبر (صلی الله علیه و سلم) است که در آن‌ها مشارکت در تجارت و معیشت، حتی به‌طور ضمنی، پذیرفته شده بود.

قوله فيقولان له أشرکنا: این جمله به درخواست عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبير اشاره دارد که از زهره خواسته‌اند که در معامله‌ای که انجام داده‌اند با آن‌ها شریک شود. این نشان‌دهنده این است که میان صحابه پیامبر (صلی الله علیه و سلم) یک نوع تعامل اقتصادی و تجاری وجود داشت که بر اساس حسن نیت و شراکت در معیشت و کسب برکت از پیامبر (صلی الله علیه و سلم) بود.^۱

۱۴ - باب الشَّرْكَاءِ فِي الرِّقَاقِ

باب: شرکت در غلام و کنیز

توضیح: "گفته او: (باب شرکت در بردگان): در این باب دو حدیث از ابن عمر و ابوهریره آورده است درباره کسی که سهمی از یک برده را آزاد کرده است، و این مطابق با آن چیزی است که برای آن عنوان قرار داده، زیرا درستی آزاد کردن (عتق) فرع بر درستی مالکیت است."^۲

۲۵۰۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جَوْيْرِیْتُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَعْتَقَ شَرَكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتَقَ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدَرِ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَتُهُ عَدْلٌ وَيُعْطَى شَرَكَاؤُهُ حَصَّتَهُمْ وَيُخْلَى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ » .

^۱ همان: (۱۱۵/۶).

^۲ همان.



ترجمه: از نافع، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «کسی که سهم شرکت خود را در برده‌ای آزاد می‌کند، بر وی واجب است که به طور کل او را آزاد کند. اگر به اندازه بهای برده‌ی مذکور مالی داشته باشد، برده به نرخ عادلانه قیمت شود و سهم شریکانی را که در وی سهم دارند بدهد و راه او را آزاد گذارد.

فوائد حدیث:

۱. لزوم تکمیل آزادی در صورت امکان مالی: اگر کسی بخشی از یک برده را آزاد کند و توان مالی دارد، واجب است که کل برده را آزاد کند. این نشان‌دهنده‌ی اهتمام اسلام به آزادی کامل انسان‌هاست.
۲. اعتبار مالکیت در آزادی برده: آزادی (عتق) فقط وقتی صحیح است که فرد مالک سهمی از برده باشد. اگر مالک نباشد، عتق شرعاً صحیح نیست.
۳. تعیین ارزش عادلانه: برای پرداخت سهم دیگر شرکا، باید قیمت برده به‌صورت عادلانه و منصفانه تعیین شود. این اصل عدالت در معاملات را نشان می‌دهد.
۴. حفظ حقوق شرکا: اسلام حقوق مالکان دیگر را نادیده نمی‌گیرد؛ حتی در کار نیکی مانند عتق، باید رضایت و حقوق شرکای دیگر رعایت شود.
۵. تشویق به آزادی بردگان: این حکم باعث تشویق به آزادی بردگان می‌شود، به خصوص اگر مالک بخشی از برده باشد و توان پرداخت باقی‌مانده را نداشته باشد.

۲۵۰۴ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّغْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، أَعْتَقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا يُسْتَنْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که سهم خود را در برده‌ی شریکی آزاد می‌کند، به طور کامل آزاد کند اگر مالی داشته باشد، ورنه برده را به کاری بگمارد که مشقت آور نباشد» (تا از حاصل کار خود سهم آزادی خود رابه شریکان دیگر بدهد).



فوائد حدیث:

۱. لزوم آزادی کامل با وجود مال: اگر کسی سهمی از برده را آزاد کند و دارایی دارد، موظف است با پرداخت بقیه سهم شرکا، کل برده را آزاد کند.
۲. تکلیف برده در صورت نداشتن مال مالک: اگر مالک سهم آزادشده توان مالی نداشته باشد، خود برده باید باقی مانده قیمت را از طریق کار کردن بپردازد.
۳. استسعاء به صورت غیرمشقوق (بُستسعی غیر مشقوق علیه): برده باید تلاش کند، اما بدون فشار و سخت گیری (نه اینکه با اجبار یا اذیت مواجه شود)، که نشانه رعایت حقوق انسانی حتی در نظام برده داری است.
۴. اعتراف به سهم شریک در ملکیت: حتی در امر نیکی مثل آزادی، سهم و حقوق شریک محترم شمرده می شود و نمی توان بدون پرداخت، بقیه برده را آزاد دانست.
۵. رحمت و عدالت در تشریع اسلامی: اسلام بین اجرای عدالت (حفظ حقوق شرکا) و ترغیب به نیکی (آزادی بردگان) توازن ایجاد کرده است.
۶. تفاوت با حدیث قبلی: در این حدیث تأکید بر تلاش خود برده در صورت ناتوانی مالک از پرداخت است، در حالی که حدیث قبلی لزوم پرداخت مالک را مطرح می کرد.

۱۵ - باب الإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبَيْدَنِ.

وَإِذَا اشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

باب: شرکت در حیوانات قربانی و شتران

اگر مردی، مردی دیگر را در حیوان قربانی خود شریک کند، پس از آنکه حیوان را ذبح کرده است.

۲۵۰۵ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ .

۲۵۰۶ - وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبَحَ رَابِعَةً مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ ، لَا يَخْلُطُهُمْ شَيْءٌ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرْنَا فَعَجَلْنَاهَا عُمْرَةً ، وَأَنْ نَجُلَ إِلَى نِسَائِنَا ، فَفُشْتُ فِي ذَلِكَ الْقَائِلَةِ . قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مَنَى وَذَكَرَهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا . فَقَالَ جَابِرٌ بَكَفَّهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ « بَلَّغْنِي أَنْ أَقْوَامًا يَقُولُونَ



كَذًا وَكَذًا ، وَاللَّهِ لَأَنَا أَبْرُ وَأَتَّقِي إِلَهَ مِنْهُمْ ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْ لَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ » . فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ « لَا بَلَّ لِلْأَبَدِ » . قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهْلٌ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ .

ترجمه: روایت است از عطاء، از جابر و روایت است از طاوس که ابن عباس (رضی الله عنهما) گفت: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با یاران خویش، با مداد چهارم ذی الحجه به مکه رسیدند و برای حج هلال می کردند نه آنکه در اهلال خویش چیزی (یعنی عمره) را در آورند. و چون به مکه رسیدیم، آن حضرت ما را امر کرد، و ما حج خویش را به عمره بدل کردیم تا پس از انجام عمره به قصد آمیزش، نزد زنان خود برویم. این دستور، (فسخ حج به عمره) به نحوی گسترده سؤال برانگیز شد.

عطاء می گوید که جابر گفته است: اینکه هر یک از ما که به منا برود، از آلت وی منی می چکد - و به منی چکیدن - با کف دست خویش اشارت کرد.

چون خبر این گفتگوها به پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رسید، به خطبه ایستاد و فرمود: «من آگاه شده ام که مردم چنین و چنان می گویند، به الله سوگند که من نسبت بدیشان به الله فرمانبردارتر و پرهیزگارترم و اگر پیشتر می دانستم آنچه بعدتر دانستم حیوان قربانی نمی آوردم و اگر حیوان قربانی با من نمی بود من هم از احرام بیرون می آمدم». سپس سراقه بن مالک بن جعشم ایستاد و گفت: یا رسول الله، آیا این (عمره در ماههای حج) برای ما است یا دایمی است؟ آن حضرت فرمود: «نه، بلکه دایمی است». راوی می گوید: و علی بن ابی طالب رضی الله عنه از یمن آمد یکی از آن دو راوی گفته است: وی به همان نیت لبیک می گفت که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) بدان لبیک می گفت. راوی دیگر گفته است: وی لبیک گفت به همان حج که که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نیت کرده است.

پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به وی امر کرد که به همان احرام خود بماند و او را در حیوان قربانی خویش شریک گردانید.



توضیح: قوله: "باب الاشتراك في الهدى والبدن": در اینجا منظور از "باب الاشتراك" به معنای "مبحث شرکت در هدیه و قربانی" است. واژه "بدن" جمع "بَنَة" است که به معنی شتر یا حیوانی است که برای قربانی می‌آید. این امر از مسائلی است که خاص به افراد معین پس از مسأله عمومی است.

قوله: "وإذا أشرك الرجل رجلاً في هدیه بعدما أهدى": یعنی آیا جایز است که فردی پس از اینکه هدیه (قربانی) خود را تقدیم کرده، کسی دیگر را در آن شریک کند؟ در اینجا حدیثی از جابر و ابن عباس در خصوص حج پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آمده است، که در آن ذکر شده علی رضی‌الله‌عنه همراه پیامبر بود و پیامبر دستور داد که علی در قربانی او شریک باشد. این نکته قبلاً در بحث حج توضیح داده شد.

در این روایت بیان شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بعد از اینکه از مدینه ۶۳ شتر قربانی آورد، علی رضی‌الله‌عنه از یمن آمده و ۳۷ شتر قربانی همراه داشت. بنابراین، مجموعاً تعداد شترهای قربانی ۱۰۰ شتر شد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم علی را در این قربانی شریک کرد، و این شراکت به این معناست که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به علی رضی‌الله‌عنه در ثواب قربانی شریک شد، نه اینکه شترهای قربانی را به او منتقل کرده باشد. احتمالاً زمانی که علی شترهایش را نزد پیامبر آورد، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بخشی از آن را به عنوان شراکت در قربانی پذیرفت و به این ترتیب دو نفر در قربانی شریک شدند.

قوله: "وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم": در اینجا دو نفر آمده‌اند و یکی می‌گوید: "لبيك به آنچه که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با آن احرام بست" و دیگری می‌گوید: "لبيك به حج پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم". این عبارات در آغاز مباحث حج توضیح داده شد. عبارت "لبيك بحجة رسول الله" به معنای "لبيك به مانند حج پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم" است.

تنبيه:

حدیث ابن عباس که در اینجا ذکر شده است در برخی کتاب‌ها ذکر نشده است. می‌زی (در "تهذیب الکمال") این حدیث را در روایت‌های خود از طاوس نیاورده است، همچنین حمیدی



نیز این حدیث را از طاوس در کتاب‌های متفق و فرد در بخاری نیآورده است. ولی در "مستخرج ابی نعیم" آمده است که ابن جریج این حدیث را از طاوس از ابن عباس نقل کرده است. به نظر می‌رسد که این حدیث از ابن جریج از طاوس در روایت‌های دیگر نیامده است و احتمالاً این روایت از طریق دیگری منتقل شده است.^۱

۱۶ - باب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجُرُورٍ فِي الْقَسَمِ

باب: کسی که در تقسیم (غنائم) ده گوسفند را به یک شتر برابر کند

۲۵۰۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَذَى الْحَلِيفَةِ مِنْ تِهَامَةٍ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَابِلًا ، فَعَجَلُ الْقَوْمِ ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجُرُورٍ ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرُهُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا » . قَالَ قَالَ جَدِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى ، فَتَذْبِجُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ « اعْجَلْ أَوْ أَرْنِي ، مَا أَتَهَرُ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ ، وَسَأَحْدُثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ » .

ترجمه: رافع بن خدیج رضی الله عنه می فرماید: همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در ذو الحلیفه‌ی تهامه بودیم، مردم دچار گرسنگی شدند، سپس گله‌ای از شتر و گوسفند را غنیمت گرفتند، و پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر لشکر می‌آمد، مردم عجله کردند و حیوانات را سر بریدند و دیگرها را برپا کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور دادند تا دیگرها را وارونه کنند، سپس آن حیوانات را بین لشکر تقسیم نمود، و هر ده گوسفند را برابر یک شتر قرار داد، پس از آن یکی از شترها رم کرد، به دنبال آن دویدند ولی خسته شدند و نتوانستند آن را بگیرند، در بین مردم مقدار کمی اسب بود تا بتوانند با اسب آن شتر را رام کنند، شخصی آن شتر را با نیزه زد، اینگونه الله آن شتر را از حرکت باز داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در این حیوانات اهلی سرشت وحشی بودن وجود دارد، اگر حیوانی رم کرد همین کار را با او انجام بدهید.

^۱ - فتح الباری: (۷۷/۵).



رافع بن خدیج رضی الله عنه می فرماید: گفتم: یا رسول الله، ما فردا با دشمن روبرو خواهیم شد، و چاقویی با خود نداریم، آیا حیوانات را با استخوان سر ببریم؟ ایشان فرمودند: هر وسیله ای که خون را بریزد و هنگام قربانی بسم الله نیز گفته شود آن قربانی را بخورید، مگر اینکه با دندان یا ناخن سر بریده شود، و به شما علتش را خواهیم گفت: اما دندان برای اینکه استخوان است، و اما ناخن به علت اینکه چاقوی مردم حبشه است (و از تشابه به کفار نهی شده است).

فوائد حدیث:

۱. حرمت خوردن گوشت حیواناتی که به صورت غافلانه شکار شده‌اند: در این حدیث به این نکته اشاره شده که وقتی مسلمانان در حال شکار بودند و غذای پخته شده از این حیوانات را آماده کرده بودند، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دستور داد که این غذا را کنار بگذارند تا در صورت نیاز به جای آن حیوانات دیگر قربانی شوند.

۲. اهمیت رعایت احکام شرعی در خوردن گوشت: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در این حدیث توضیح داد که در صورت استفاده از حیوانات، باید شرایط شرعی رعایت شود. از جمله اینکه ذبح به درستی انجام شود و نام الله بر آن گفته شود. همچنین، از خوردن دندان و ناخن حیوانات خودداری شود.

۳. قواعد ذبح در صورت عدم دسترسی به ابزار مناسب: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در پاسخ به نگرانی راوی در مورد نبودن ابزار مناسب برای ذبح، اجازه داد که در شرایط اضطراری با استفاده از هر وسیله‌ای که خون را جاری کرده و نام الله بر آن برده شود، ذبح انجام گیرد.

۴. روایت معتبر و منبع معتبر: حدیث به وضوح نشان می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با دقت در جزئیات احکام شرعی، حتی در موقعیت‌های خاص مانند شکار و ذبح، به مسلمانان راهنمایی می‌کرد.

۵. اهمیت آموزش مسائل دینی در زمینه حیوانات و ذبح آنها: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نکاتی را درباره تشخیص قسمت‌های مختلف حیوان و خوردن آنها به مسلمانان آموزش داد.

لَمْ يَلْبَسْ لَبَاءً. وَ رَأَى



۴۸ - کتاب: الرهن

کتاب رهن (گرو)

تعریف رهن: رهن در لغت به معنی ثبوت و دوام و حبس، اطلاق می شود. نعمة راهبه یعنی نعمت ثابت و دائم است و ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (۳۸) [المذثر: ۳۸]. «هر نفسی و جانی در گرو و حبس عمل و کسب خویش است در رستاخیز». و رهن در شرع عبارت است از در رهن و وثیقه قراردادن چیزی که دارای قیمت و بها است و ارزش مالی دارد. از نظر شرع بعنوان وثیقه قرض و بدهی بگونه ای که بازپرداخت آن وام و بدهی را ممکن سازد یا بازپرداخت آن بدهی از خود آن چیز به وثیقه نهاده شده گرفته شود یا از بعضی آن ممکن باشد.

پس هرگاه کسی از دیگری تقاضای وامی و قرضی کرد، و حاضر شد ملکی یا حیوانی را در برابر این بدهی، در گرو او قرار دهد، و در اختیار او بگذارد تا اینکه بدهیش را می پردازد، آن را از نظر شرع و فقه «رهن» می نامند. و صاحب آن کالای به وثیقه نهاده شده را «راهن» گرو دهنده می نامند. و صاحب وام و قرض دهنده را که وثیقه را در اختیار گرفته و حبس کرده است، در برابر بدهی خویش، «مرتهن» می نامند و خود آن چیزی که برهن گذاشته شده است نیز «رهن» نامیده می شود.

دلیل شرعی جواز رهن: رهن گرفتن و برهن گذاشتن، جایز است، بدلیل قرآن و سنت نبوی و اجماع علما. در قرآن آمده است: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...﴾ [البقرة: ۲۸۳]. «هرگاه در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید که بدهی را بنویسد، چیزی را در برابر بدهی تان گرو بگیرید اگر برخی از شما از روی اطمینان برخی را امین دانست و از وی نوشته و رهن و گروی نگرفت، شخص بدهکار باید امانت را بجای آورد و وامی را که بروی است بپردازد و از الله که پروردگار او است بترسد و تقوی کند».

و اما دلیل آن از سنت نبوی به اثبات رسیده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - جوشن خویش را نزد یکنفر یهودی گرو گذاشته بود، که از او جو قرض کرده بود و او گفته بود محمد می خواهد که مال مرا برای خویش ببرد، که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم -



گفت: «كذب، إني لأمين في الأرض، أمين في السماء، ولو ائتمنتني لاديت، اذهبوا إليه بدرعى» «او دروغ می گوید براستی من در زمین و آسمان امین هستم و امانت را می گذارم و اگر مرا امین می شمردی من در امانت خیانت نمی کنم و آن را می پردازم اینک این جوشن و درع مرا برای او ببرید».

بخاری و دیگران از ام المومنین عایشه روایت کرده اند که گفت: «پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - از یکنفر یهودی مواد خوراکی خریده بود و جوشن خویش را برهن وی نهاده بود». علما بر جواز رهن اجماع دارند و کسی در جواز و مشروعیت آن اختلاف ندارند، اگرچه در مشروعیت رهن گرفتن در غیرسفر اختلاف هست. جمهور فقها برآنند که رهن در سفر و غیرسفر مشروع است، چون پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - خود در مدینه بود، که عمل رهن جوشن خویش را انجام داده است، اما اینکه درآیه به سفر مقید شده است، برای این است که بیشتر و غالباً درسفر این ضرورت پیش می آید. مجاهد و ضحاک و ظاهریه با توجه بظاهر آیه گفته اند، تنها در سفر جایز و مشروع است ولی حدیث برخلاف گفته آنان را ثابت می کند.

شرایط صحت و درستی رهن: برای صحت عقد رهن، شرط است: داشتن عقل، بلوغ، موجود بودن چیزی که به وثیقه و رهن گذاشته می شود در هنگام عقد رهن، اگرچه ملک مشاع باشد. شرط چهارم آنست که برهن گیرنده یا وکیلش آن را قبض و دریافت کند. امام شافعی می گوید الله حکم را بر رهنی قرار داده و مترتب ساخته است، که صفت قبض و تحویل گرفتن در آن موجود باشد، چون این صفت موجود نباشد، نباید حکم نیز موجود باشد.

مالکیه می گویند با اجرای صیغه رهن، رهن الزام پیدا می کند و رهن دهنده مجبور می گردد که شیئی رهن شده را، به رهن گیرنده، تحویل دهد، تا آن را در اختیار گیرد و حیات کند، همین که مرتهن (رهن گیرنده) آن را (مرهون را) قبض کرد و دریافت، رهن (رهن دهنده) مالک انتفاع از آن چیز می شود، ولی شافعی می گوید وقتی حق دارد که از مرهون استفاده کند، که برهن گیرنده ضرر و زیان نرساند.

انتفاع و بهره گیری رهن گیرنده از رهن و چیزی که در رهن او است:



عقد رهن عقدی است که مقصود از آن طلب و ثبوت و ضمانت وام است، و مقصود از آن استثمار و سودجویی نیست، و مادام که چنین است حلال نیست که مرتهن (رهن گیرنده) از آن چیزی که در رهن او است استفاده کند و سود ببرد، اگر چه رهن دهنده (راهن) به وی اجازه استفاده هم بدهد، چون بهر شکلی قرض موجب جر منفعت شود ربا و سود خواری به حساب می آید و آنهم حرام است.

قرطبی گفته با توجه به «فرهان مقبوضه» بنا بنظر علمای ما رهن گذاشته چیزی که ملکیت در آن مشاع باشد جایز است برخلاف ابوحنیفه و یارانش. ابن المنذر رهن مشاع و بیع آن را جایز دانسته است. حنفیه گویند باید متمیز باشد، پس مشاع جایز نیست، خواه باغ یا حیوان یا کالای تجاری باشد، و ائمه سه گانه مخالفت او را اختیار کرده اند.^۱

۱ - باب فِي الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) .

باب: رهن در حالت اقامت و فرموده الله عزوجل: «اگر در مسافرت هستید و نویسنده را نمی یابید، پس رهنی بگذارید».

توضیح: شیخ ابوبکر الجزائری می گوید: این فرموده الله که می فرماید: ﴿وَن لِّقْتُمْ كَعِفْرًا﴾: یعنی اگر شما در سفر بودید ﴿لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ یعنی نیافتید کسی را که قولنامه ای را بین شما بنویسد و یا قلم و کاغذ آماده نبود. ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾: یعنی شما به عوض نوشتن قولنامه، چیزی از یکدیگر به عنوان گرو بگیرید تا فروشنده که طلبکار است از مشتری که بدهکار است جهت حصول اطمینان چیزی را به عنوان گرو دریافت نماید، و این زمانی است که در میان طرفین اعتماد و اطمینان نباشد و اگر فروشنده به خریدار اعتماد دارد که قرضش را در موعد مقرر پرداخت می نماید، گرفتن گرو از خریدار لازم نیست، زیرا که الله می فرماید: ﴿إِنْ أَمَّنَّ بَعْضُكُمُ بَعْضًا فَلَئِنَّ ذَٰلِكَ لَآلِ أُولِي الْأَرْبَعَةِ﴾: یعنی در صورتی که بعضی شما به بعضی دیگر اعتماد داشتید، باید آن کسی که امانت به او سپرده شده است، امانت را برای صاحبش

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



مسترد نماید، و بعد الله می‌فرماید: ﴿وَلَتَقِ آلَ نَبِئِهِ﴾: یعنی خریداری که فروشنده به آن اعتماد نموده است و از آن قولنامه یا گرو نگرفته است باید از الله بترسد و مال برادرش را بدون هیچ کم و کاست به آن تحویل دهد چنانچه پیامبر ﷺ فرمودند: «... اله ده اهأ ذته تتقي» یعنی قرض بر عهده بدهکار است تا زمانی که آن را پرداخت نماید.

بعداً الله فرموده است: ﴿وَلَتَ لَقُومُ وَالْكَادَةُ﴾: یعنی شهادت را پنهان نکند و این شهادت شامل همه انواع شهادتها می‌شود، لذا بر مسلمان لازم است که شهادت را اظهار نماید و در هیچ حالی آن را کتمان نکند، گرچه آن شهادت بر علیه خودش هم باشد، زیرا کتمان کردن شهادت از بزرگترین گناهان کبیره است، مثل شهادت دروغ که حرام و جزء گناهان کبیره است و همین گفته الله در حرام بودن کتمان شهادت کافی است که می‌فرماید: ﴿وَمَنْ زَيَّلَهُ لَيُؤْخَذْ بِعُنَانِهِ﴾: یعنی کسی که شهادت را کتمان می‌کند قلبش گناهکار است زمانی که قلب انسان گناهکار گردید و گناهان بر او احاطه کردند قلب واژگون گردیده و صالحیت خود را از دست می‌دهد و صاحب چنان قلبی دیگر هیچ کار خوبی را خوب و هیچ کار بدی را بد نمی‌داند. و الله این ارشاد سازنده خود را به این فرموده خود پایان می‌دهد و می‌فرماید: ﴿وَأَلْبِسْ مَا تَعْلَمُونَ عِلْمِ﴾: یعنی ای مسلمان‌ها! از مخالفت کردن دستورات الله که یک مورد آن، کتمان شهادت است بپرهیزید، زیرا الله به تمام کردار شما بینا و داناست.

فوائد:

۱- رهن و ارتهان جائز است، به دلیل همین آیت و نظر به حدیثی که به طور صحیح از پیامبر ﷺ رسیده است که ایشان مقداری غذا از شخصی یهودی قرض گرفتند و پیراهن جنگی خود را به آن به گرو دادند و چون وفات نمودند پیراهن‌شان در مقابل پیمانه جو بدست آن یهودی به گرو بود.



۲- گرو دادن در سفر و اقامه به اجماع علماء درست است چون گرو برای این است که شخص طلبکار از رسیدن قرضش مطمئن گردد و در صورت عدم پرداخت بتواند آن جنس گروی را فروخته و قرض خویش دریافت نماید.

۳- وقتی که گرو، گوسفند یا گاو و یا شتر باشد می‌تواند از شیر گوسفند استفاده نماید و همچنین اسب و شتر را نیز سوار شود و در مقابل، علف به حیوان می‌دهد مشروط بر این که شیر گرفته شده از گوسفند و گاو و یا استفاده از سواری اسب و شتر قیمتش زیاده از قیمت علفی که می‌دهد نباشد و هرگاه قیمت شیر بیشتر از قیمت علف بود مازاد را بر صاحبش مسترد نماید.

۲۵۰۸ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَاهْلَاثٍ سَنَخَتْ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَا أَصْبَحَ لَأَلِّ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا صَاعٌ ، وَلَا أَمْسَى » .

ترجمه: انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم زره خود را در برابر جو به گرو داده و من برای آنحضرت صلی الله علیه وسلم نانی جوین و پیه باز شده به وی داده بردم و از آنحضرت صلی الله علیه وسلم شنیدم که میفرمود: در صبح و شام برای آل محمد صلی الله علیه وسلم یک صاع هم نبود. (در حالیکه آنان نه (۹) خانه بودند).

فوائد حدیث:

۱) پیامبر ﷺ دو شب پیپای از نان جو، سیر نخورد؛ زیرا تنگ‌دست بود و چه بسا سه هلال ماه نو در دو ماه می‌گذشت و در هیچ‌یک از خانه‌هایش آتشی برای پختن غذا روشن نمی‌شد. بلکه غذای مورد استفاده‌ی آنها، خرما و آب بود. حال آن‌که اگر پیامبر ﷺ می‌خواست، کوه‌ها برایش به طلا تبدیل می‌شد، ولی به کم‌ترین حد و سطح زندگی، بسنده کرد و بهره‌اش را برای زندگی آخرت، ذخیره نمود.

۲) رهن در لغت به معنی وثیقه و دوام پس تب‌رای نهال می‌گویند: «ماء راهن» به معنای آب رک دسل تب‌ای می‌گویند: «نعمه راهنه» یعنی نعام تب‌دادوام. «هر نفسی به سبب آنچه در پیش خود فرستاده است محبوس است». (مدرثر / ۳۸).



و در حقیقت آن ده که رسول الله ﷺ فرموده: هبس مؤمن به خ لطر تهنیک بر
اولسنت ا قتی که آن را می بردازد می وس سلت. رطیات از ترم ذی بلن م اجه و
بی قی و حک م).

و در ط ل ح شرع ی عارت از قرار دادن ملایب ه عوان یوقه در اخی ارکسی
سلتک مصاح بقرض سلت که عی طلا طلبه و فگ ام ع دم رداخت قرض از طرف
شخص قروض، مال مره وقف روت مش ده و طلب مصاح بقرض تلن م مش ود.

۳) ره نبه ملن بی ع چل زسلت، هی را هر لابی ع آن چل یسل د رهن آن فی دز
چل زسلت و حک م آن به دلی لکت اب و سرت و اجماع ثبالت سلت:

کت اب د ال بقع ال مغب رطی د: «و اگر در سفر بودید و نویسندای نیافتید، پس چیزهایی
گروگان بگیرید». (بقره/ ۲۸۳).

معنی آی ه ی ن سلت که ال بقع ال ام رک ردب ه کسی که با یگری مع الهه می کند و
نوسن ده ای ن می ول د ل داکند، قازی را ره نص اح بقرض ن طلت دان وریله
نیت تب ه خ ل ام ولش دغ دغه ای ن ثلت مبثل د، و شخص م هی ون فی تب ه خ لطر
خ لالت از مال مره ون نیت تب مب اول رداخت تب دهی احس اس م لالت کند و
سه ل لگاری نذ طل د.

سنت د رطیات ص عی عی ن سلت که رسول الله ﷺ زره خود رانزدی ک مرد
ی ه و دیب ه ن ابلش ح م در قبل لس مصاح ج وک ب رای خ لا واده اش خی دب ود، ره ن
گ قتل تلن ح ی ث ع لو ب ر ج واز ره ن، لی ل ب ر ج واز مع الهه با اه لکت اب م یسل د
اجماع د اجماع غی مبل رلی ن سلت که ره ن چل زسلت.

۴) ره ن دارای سه ک ن سلت:



اول د علقه، که شامل طفلی ن معالم می‌عنی راه ن و هتیه ن می‌شود، راه ن کسی سلت که لم ک خود را در قبیل اخ بعلغی در ره ن می‌گذارد و هتیه ن کسی سلت که در قبیل بعلغی کعبه راه ن فتحیل داده لم ک مرهون را از او تحیل می‌گیرد.
دوم د مقود غی، که شامل عی ن مرهونه، و بعلغی سلت که راه ن به عنوان قرض می‌گیرد.

سوم صریغی علی اب و قبولب نه زدن غمء حقی ره نفق طلی ک کن دارد و آن ه بیارت از لیج اب و قبول سلت که تحقیق تحی د رتکشی ل می‌دهد.
۵) ره ن دارای شیطانی سلت:

- ۱) دو طرف معالم می‌عنی راه ن و هتیه ن الهی تبیع را هلت بشلن د.
۲) تحی د ره ن از جلابف لرادی ولله و ک و دک غی رمی نصیحی ح فست.
ب نه زدن غمء اعش فلی مشروط ره ن دارای دو قس مت سلت:

اول دش رطل زوم ره ن که بیارت از قبض مرهون سلت تبفیل ن گرس ایتم لای را در ره ن بگ دارد لای هتیه ن آن رتکحیل رگی رد ره ن تحیق ففله و راه نی ا هتیه ن میت ولان د آن رفس خن ملان د. و گر لم کب نه حوی از ل حاء ملان د اجاره ای اعاره ای اخ بی اغی ر آن قبل از تحی د، در ای ار هتیه ن بشل به معنی قبض سلت.
برای صحت قبض اجاره راه ن شرط سلت.
دوم مشروط صحت که دارای الله دنوع سلت.

اول، شرطی سلت که بقی قب ط ل عی د سلت؛ یعنی تحی دنبتی د معی قبر ش رطی بشل دکه جزء قبض ای آن فست، بی را الله نش رطی ره ن رطل ل میس ازد.
لای گدر ش رطی را م دن لارق رار داف دکه قبض ای عی بشل د ملان د لای که هتیه ن حقیقتی د بر بیگ رص ای ان قرض در اصص اص به عی ن مرهونه هلت بشل دشل کلای ن دارد.



۲۰ دوم شرطی ملتک به نقل قبه طفی ن عقی عقی راه ن، و هته نبش د و آن هم بیارت از الهی عقی ن ملت بی عقی هر دوعقل و بلاغ و غیر محج و رخی به بطن نبش بطنی ن ره نک و دک و بی و له و سفی صیحی حخصت.

۶ در مورب به برداری از عی ن مره و نه اعد م از یک نده زمی نکش د اورزی ی د ا س اص م انی ا عی و انبش د عی ان غ م ا اص ل فن ر و ج و د دارد:

غ م اء ملکی هگ ه ن د به برداری از مره و ن و ث مرات آن، حق راه ن ملت م ادم هته ن آن رل رای خود مش ر و ن ک رد بشل د، درلی نص و رتبا ر عی لتس مش ر ط ه ر ب برای اوص عی ح ملت:

اول بطل د عی لب مسب ببی عیش دن ب مسب بق رض، ملن دلائک مش خصی باغ و زه نی اک الهی یت ج اری ا عی ر آن را در قبل بلع غی مؤج لب هکسی تگ یفروش د و تف راوی د ن ق ت و تح ی ل گفوت ن بلع لکزی را از خی داب ه عی و ان ره نتح ی ل گی رد.

دوم دش خص هته نب به برداری از مره و ن رل رای خودش مش ر و ن ه ل د، ببش بطنی ن گر الهی نش ر و ط ی قی ر ر نش د و ش خص راه ن اج از ف به برداری رل به هته ن د ا م ب برای هته نص عی حخصت از اوق و ل کند.

س و م بطل د م د تب به برداری از آن عی نبش د، لکس گر م ج ه و لبش دص عی ح خصت.

غ م اء ش فلی هگ ه ن د به برداری از مره و ن، حق راه ن ملت و نبش د هته ن م لاع ب به برداری راه ن از مره و نبش د، بطل د در م د تب به برداری، در اصی ار راه نبش د و گر هته ن نبش تب ملت رداد انب ع د از گ ش ت م د تب به برداری م ط م نبش د، حق دار ب ر آن گ و امی گی رد.



برای راه ن چل زلس تب دون اج از ه مت ه ن از مره ونبه بهار داری ن چل ب مشرط
 ٲلنگ به مره ونبه قصی واردش ود، مٲلن سرک ٲن ت درس است م انی لس واری بر م کوب
 و لٲال آن به لی ل حی شص حی ح که می ول ال ^{والبی} م غی رملی: «در قبل ه ٲن های
 ک م برای حی وان مره ونبه صرف می شود می وان بر آن س وارش د». (رٲل ت از
 داقطنی).

و راه ن حق س است م اضازی اکثرت درخت در زهن مره ونبه دارد، گر
 به ادر تب ه آن کرد قبل از فراوری دن ق تب ال رداخت بی ن، لم زب متخی ب
 س است م انی اقطع درخت ان می گردد. ام بعه د از فراوری دن ق ت آن، گرس است م انی ا
 درخت ابه زهن ن لری ب می مٲل ب ٲی مت زهن ج و لگوی بی نبود لم زب متخی ب
 س است م ان و قطع درخت ان می شود و گنه لم زب ه آن می گردد.

وس است م ان و درخت داخل مره ونبه می دن، و وضع د از ق د اح دانش ده د.
 غم اء حق ه گهن ب برای راه ابه بی و ج هی چل زهن تب دون اج از ه مت ه ن از
 مره ونبه سلف اده کف دب باری ن برای راه نص حی ح فیس تب دون اج از ه مت ه ن حی وان
 مره ونبه سلف تخ دام در آورد؛ در هنزل مره ونبه سکنی گی دهی آن ربه اجاره ده د
 و لب اس مره ونبه رل ٲش دی ا آن ربه ع ای ت ده د. و فلقی بی ان لی ن فیس ت که
 به بهار داری از مره ونبه از ارزش وقی مت آن بکاه دی ا غی ر، لی ه گاه مت ه نبه دان
 اج از ه داص حی ح سلت.

ب ا وج ود آن، مقلع مره ونبه و ث مران آن از قی لت لی دٲل، بی وه شری رمت خ م مرغ،
 لئس م، مو، و لٲال آن از حقوق راه ن س تب باری ن گر مقلع آنت فراوری دن ق ت
 ادای بی فبقی مٲل دب خشی از بی ن محسوب می شود.

غم اء حبل ه گهن د: مره ونبه ای ولای سلت ک م بر آن س وارش دهی از آن شری ر
 می دشن دی ا غی ر آن سلت؛ گر حی وان شری ردهی ا م ک و ببش دب برای مت ه ن چل ز



سَلْت، ازس وارعب ر آنی لثری ر آنب دون اج ازۀ راه ن در قَبَل هَیْه اَی ک ه س ر ف آن
م ی کف تب ه ر ه ج ی د و در ی ن ح ال ر ع ل ت ع د ل و ل ه س ر ف ر و ی و اج ب س ل ت .
ا م ا گ ر م ر ه و ن ع ی ر آن ب ل ه ر ا ی م ت ه ن ج ی ز ف ی س ت ب د و ن اج ازۀ راه ن ب ه
ص و ر ت ی ک ا ن از آن س ل ف ا د ه ک ن د ، م ا د ا م ر ه ی ب م ی ب ق ر ض ی ب ل ه د ، ی ر ا گ ر ر ه ی ب ه
س ب ب ق ر ض ی ب ل ه د ل ف ا د ه از آن ج ی ز ف ی س ت ی و ل ل ی ک ه راه ن اج ازۀ آن ر ب د ه د .
ه م ل ه ی ر ا ی راه ن ج ی ز ف ی س ت ب د و ن اج ازۀ م ت ه ن در م ر ه و ن ت ص ر ف ک ن د و
ل ه از م ر ه و ن ب ق ی د م ی ش و د م ل ل ه ش ر ی ر م ت خ م م ر غ ، ل ل ه م ش ا خ ی ب ر گ خ ر م ، ی ز م ی
ک ه از د ر خ ت ب ی د ه م ی ش و د ، و ل ی ج ا د ی ق ص در م ن ز ل و خ ل ص ه ه گ ی ن ه ز ی د ی ق ص ر ل ه
ی ا ق ص ر ل ه ی ب خ ش ر ی از م ر ه و ن ت ح ت ا ی ا ر م ت ه ن ی ا ی ک ی ل ا و ق ر ا ر ه ل ل ت ه و ف گ ا م
ف ر و ش ب ا ط ل م ر ه و ی ب ف ر و ش م ی م ی د و گ ر ز ی د آن ا ی ک ا ی ب ق ا ع ن ه ل ت ب ی ل ب ه
ف ر و ش ب م ی د و ل و ل آن ج ز ء م ر ه و ن ح ر ا ب م ی ش و د . م ذ ا ه ب ل ی ع ه م ا ل ل ک ی
ت ص ر ف در آن .)

۲ - بَابُ مَنْ رَهَنْ دَرَعَهُ

باب: کسی که زره خویش را به گرو داد

۲۵۰۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ
إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ ، وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرَعَهُ .

معنی کلمات:

- **الرهن**: هر چیزی که برای تضمین پرداخت بدهکاری نزد طلبکار به امانت گذاشته می شود .
- **الدرع**: زره .
- **الحديد**: آهن .



ترجمه حدیث: عایشه رضی الله عنها می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک یهودی مقداری مواد غذایی خرید و برای پرداخت پولش زره ای آهنی را نزد او به رهن گذاشت .

فوائد حدیث:

۶. در حدیث، جواز معامله با کافران در مواردی که حرمت عینی آن کاملاً ثابت نشده باشد، و عدم توجه به فساد اعتقادات و معاملات آنها در میان خودشان استنباط می شود. از این حدیث جواز معامله با کسی که بیشتر دارایی اش حرام است نیز استنباط شده است.

۷. در این حدیث، جواز فروش سلاح، رهن آن، اجاره آن و سایر امور مربوط به کافر به جز کافر جنگی نیز بیان شده است. همچنین در آن تثبیت مالکیت اهل ذمه بر اموالشان در دست شان، جواز خرید و فروش با قیمت مؤجل، و استفاده از زره، ابزار و دیگر آلات جنگی ذکر شده است، و این امر به توکل آسیب نمی زند. همچنین داشتن ابزار جنگی دلیل بر اختصاص آنها برای نگه داری نیست، چنان که ابن المنیر گفته است. داودی گفته که عمده قوت آن زمان جو بوده است. همچنین در آن آمده که نظر مرتهن در تعیین قیمت مال مرهونه با قسم او معتبر است، چنان که ابن التین آن را نقل کرده است.

۸. این حدیث همچنین نشان می دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چگونه در دنیا تواضع می کرد، از آن زهد می ورزید و با وجود توانایی بر برخورداری از آن، به کمترین حد قناعت می کرد. کرم ایشان به حدی بود که باعث شد هیچ گونه ذخیره ای نداشته باشند و حتی به رهن دادن زره خود نیاز پیدا کنند. همچنین صبر ایشان بر تنگدستی و قناعت با کمترین چیز و فضیلت برای همسران ایشان به دلیل صبر بر شرایط سخت زندگی همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از دیگر نکات این حدیث است.

۹. علماء گفته اند: حکمت در تغییر روش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از معامله با ثروتمندان صحابه به معامله با یهودیان یا برای نشان دادن جواز آن بوده است، یا چون در آن زمان طعمی فاضل برای نیاز دیگران در اختیار نداشتند و یا شاید از ترس این که آنها از او چیزی به عنوان قیمت یا معوض نخواهند گرفت، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم این کار را انجام داد. ممکن است در آن زمان کسی بود که توانایی این کار را داشت، ولی پیامبر صلی



الله علیه و آله وسلم به آنها اطلاع نداده باشد، بلکه کسانی که توانایی کمتری داشتند از این موضوع آگاه شده‌اند.

۳ - باب رَهْنُ السَّلَاحِ

باب: گرو گذاشتن سلاح

۲۵۱۰ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ أَدَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ». فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَا . فَأَتَاهُ فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ تَسْلِفَنَا وَسَقَا أَوْ وَسَقَيْنَ . فَقَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ . قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا ، وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ . قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ رَهْنٌ بَوْسَقٍ أَوْ وَسَقَيْنَ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأَمَةَ - قَالَ سُفْيَانُ يَغْنَى السَّلَاحُ - فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَفَقَّطَلُوهُ ، ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرُوهُ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کیست که کار کعب بن اشرف را یکسره کند زیرا وی الله و رسول او (صلی الله علیه وسلم) را بیازارد (می آزارد)». محمد بن مسلمه گفت: من این کار را می کنم.

وی نزد کعب رفت و گفت: می خواهیم که یک یا دو وسق غله برای ما به قرض بدهی. کعب گفت: زنان خویش را نزد من به گرو گذارید.

گفتند: چگونه زنان خویش را نزد تو به گرو گذاریم درحالی که تو خوب روی ترین مرد عرب می باشی؟

وی گفت: پسران خویش را نزد من به گرو بگذارید.

گفتند: چگونه پسران خویش را نزد تو به گرو گذاریم، که هریک از آنها دشنام داده شوند و گفته شود که: به یک یا دو وسق غله به گرو بوده است. این حالت، بر ما ننگ است ولیکن ما لایمهی خویش را نزد تو به گرو می گذاریم. سفیان گفته است: یعنی سلاح را.

ایشان وعده کردند که نزد وی می آیند، سپس او را کشتند و بعد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند و آنحضرت را آگاه کردند.



توضیح: قوله: "اللاّمة": این واژه با لام مشدده و همزه ساکن آمده است. سفیان راوی این کلمه را به سلاح تفسیر کرده است. در ادامه در داستان کعب بن اشرف در مغازی، به طور کامل تر درباره این حدیث توضیح داده خواهد شد.

ابن بطال گفته است: در عبارت "نرهنک الّاّمة" هیچ دلیلی بر جواز رهن سلاح وجود ندارد، بلکه این عبارت از معاریضی است که در جنگ و سایر موارد مجاز است.

ابن التین گفته است: این حدیث به موضوع مورد نظر اشاره نمی کند، زیرا هدف آنها فقط فریب بوده است. جواز رهن سلاح از حدیث قبلی استنباط می شود. او گفته است که فروش و رهن سلاح در شرایطی که صاحب آن دارای ذمه یا عهد باشد، با اتفاق فقها جایز است. در مورد کعب بن اشرف، او عهدی داشت که بر اساس آن نباید به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کمک کند، اما عهد خود را شکسته و بدین ترتیب عهدش نقض شد. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به طور عمومی اعلام کرد که او به الله و رسولش آسیب رسانده است. در پاسخ گفته شده است که اگر رهن سلاح برای اهل عهد در آن زمان عادی نبوده، آنها چنین پیشنهادی نمی دادند. اگر این کار خلاف عادت آنها بود، آن ها دچار شک و تردید می شدند و هدف شان برای فریب پیامبر ناکام می ماند. بنابراین، آنها به گونه ای فریب دهنده عمل کردند تا پیامبر را قانع کنند که آنچه انجام می دهند، برای آنها مجاز است و پیامبر به این دلیل که او را صادق می دانست، به آن اعتماد کرد و این فریب به نتیجه رسید. در مورد نقض عهد نیز در حقیقت این اتفاق افتاد، ولی نه به طور علنی و نه به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلام شد. آن ها فقط با توجه به ظاهر شرایط با هم به مذاکره پرداختند و این برای تطابق کافی بود.

سهیلی گفته است: در جمله "من کعب بن اشرف" جواز قتل کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ناسزا می گویند، حتی اگر آن شخص دارای عهد باشد، ثابت می شود، برخلاف نظر ابوحنیفه. این نظر به توافق بین فقیهان حنفی نیست.

فوائد حدیث:

۱. جواز قتل کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آسیب می رسانند: در این حدیث، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به کعب بن اشرف اشاره کرده و او را به دلیل آزار رساندن به الله



و رسولش تهدید به قتل کرده است. این نشان می‌دهد که در اسلام، کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آسیب می‌رسانند، سزاوار مجازات هستند.

۲. مکارم اخلاقی و فریب کاری در جنگ: محمد بن مسلمة که یکی از صحابه بود، به عنوان فردی که می‌خواهد از کعب بن اشرف انتقام بگیرد، وارد مذاکره با او شد. او از کعب خواست که قرض دهد و به این ترتیب به فریب و تظاهر به دوستی پرداخت تا بتواند او را از طریق تدبیر خاصی از بین ببرد.

۳. رهن و معاوضه در شرایط اضطراری: در این حدیث، کعب بن اشرف از صحابه می‌خواهد که برای قرض دادن به او، زنان یا فرزندان خود را به عنوان رهن بگذارند. این امر به نوعی برای فریب کعب استفاده شد. در نهایت، آنها پیشنهاد کردند که سلاح‌های خود را به عنوان رهن بگذارند، که منظور از "للمة" همان سلاح است، چنان‌که در توضیحات سفیان آمده است.

۴. تاکید بر استفاده از ابزار و تدابیر هوشمندانه در شرایط حساس: این حدیث نشان می‌دهد که مسلمانان در شرایط بحرانی از تدابیر هوشمندانه و گاه فریب‌کارانه برای رسیدن به اهداف مشروع خود استفاده می‌کردند.

۵. قدرت و نفوذ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در تعیین مجازات: پس از قتل کعب بن اشرف، صحابه به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اطلاع دادند. این نشان می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نظارت و تأثیر زیادی در اعمال عدالت و مجازات‌های دینی داشتند. ع شجاعت و فداکاری صحابه: در این روایت، شجاعت صحابه مانند محمد بن مسلمة که برای دفاع از دین و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حاضر به انجام اقدامات خطرناک و دشوار بود، مورد ستایش قرار می‌گیرد.

۴ - باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ثَرْكَبُ الضَّالَّةِ بِقَدْرِ عَافِيهَا ، وَتَحْلَبُ بِقَدْرِ عَافِيهَا ،
وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ .

باب: حیوان گروی سواری می‌شود و دوشیده می‌شود



مغیره می گوید: ابراهیم نخعی گفته است: حیوانات یافت شده به اندازه‌ی علفی که به آن داده شده سواری شود و به اندازه علفی که به آن داده شده دوشیده شود. و همچنان است حیوان گروی.

۲۵۱۱ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيَشْرَبُ لَبَنَ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «حیوانی که به گرو گرفته شده است به خاطر علوفه که به آن داده سواری شود و تا آنگاه که در گرو است شیر آن نوشیده شود». توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۵۱۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنَ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» .

معنی کلمات:

- **الظهر:** حیوان سواری.

- **وَلَبَنَ الدَّرِّ:** در، مصدر به معنی اسم فاعل است: یعنی شیر حیوان شیر دار.

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «حیوانی که نزد کسی رهن است، آن شخص، می تواند به اندازه نفقه ای که برایش هزینه می کند، از سواریش استفاده کند. و اگر حیوان رهن، شیر ده باشد، میتواند به اندازه نفقه ای که برای آن هزینه می کند، از شیر آن استفاده نماید. و نفقه و خرج حیوان رهن، به عهده کسی است که بر آن سوار می شود و یا شیر آن را می دوشد و استفاده می کند».



فوائد حدیث:

۱) (راهن) کسی است که مالش را به گرو می‌دهد، (مرتھن) کسی است که پول خود را برای راهن به قرض می‌دهد، از راهن چیزی به گرو می‌گیرد، و (راهن) همان مالی است که راهن در اختیار مرتھن قرار می‌دهد.

۲) با استناد بر ظاهر این حدیث ابراهیم نخعی، و امام شافعی، و اهل ظاهر می‌گویند: راهن می‌تواند در مقابل نفقه‌اش برای مرکوب گروی، آن را سوار شود، چنانچه می‌تواند در مقابل نفقه‌اش برای حیوان گروی از شیرش استفاده نماید. ولی امام ابوحنیفه و امام مالک، و امام احمد و ابویوسف، و محمد، و ثوری می‌گویند: راهن به هیچ وجه نمی‌تواند از مال گروی استفاده نماید، خواه به سوار شدن باشد، خواه به دوشیدن، و خواه به سکونت کردن، و خواه به هر طریق دیگری، زیرا استفاده کردن راهن از رهن منافی با عقد رهن است، زیرا از مقتضیات عقد رهن آن است که رهن در قبضه مرتھن باشد، و در صورت استفاده راهن از رهن، (رهن) از قبضه مرتھن خارج می‌گردد.

چنانچه برای مرتھن نیز روا نیست که از رهن استفاده نماید، و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که مراد از آن این است که (مرتھن) می‌تواند در مقابل نفقه که برای حیوان می‌کند، آن را سوار شود، و اگر قابل دوشیدن باشد، در مقابل نفقه، از شیرش استفاده نماید، ولی این حکم در وقتی بود که (ربا) مباح بود، و از قرضی که سبب منفعت شود، منع نشده بود، ولی بعد از اینکه این چیزها حرام شد، برای مرتھن نیز روا نیست که از رهن استفاده نماید.^۱

۵ - باب الرَّهْنُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

باب: گرو گذاشتن نزد یهود و دیگران

۲۵۱۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً .

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ترجمه: عایشه رضی الله عنها می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک یهودی مقداری مواد غذایی خرید و برای پرداخت پولش زره ای آهنی را نزد او به رهن گذاشت.

توضیح: اگرچه قبلاً هم فوائد آنرا بیان داشتیم، حافظ ابن حجر گفته: در حدیث، جواز معامله با غیر مسلمان است البته که این معامله به تخریب دینش نینجامد.

۶ - باب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهَنُ وَنَحْوَهُ فَالْيَمِينَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

باب: اگر میان گرو دهنده و گرو گیرنده اختلاف پدید آید و مانند آن، گواه آوردن بر مدعی است و سوگند بر مدعی علیه است.

۲۵۱۴ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - چنین قضاوت کرد که سوگند بر مدعی علیه واجب است.

فوائد حدیث:

۱) اگر (مدعی) برای اثبات دعوی خود شاهی آورده نتوانست، (مدعی علیه) که منکر است، باید سوگند بخورد، و اینکه در دعوی (مدعی) کیست، و (مدعی علیه) کدام است، نظریات متعددی وجود دارد، و شاید جامع ترین و مانع ترین تعریف برای این دو مفهوم این باشد که: مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک کرده بتواند، و مجبور به ادامه دادن آن نباشد، و مدعی علیه کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک کرده نتواند، بلکه مجبور است که تا فیصله دعوی به آن ادامه بدهد.

۲) این حدیث به عموم خود نیست، زیرا در قسامت سوگند خوردن بر (مدعی) است، نه بر (مدعی علیه)، مثلاً: اگر ولی مقتول گفت که: قاتل فلانی است، در حالی که وی (مدعی) است، باید در این دعوی خود سوگند بخورد، و دلیل آن حدیث ابوهریره در دار قطنی است



که می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «شاهد آوردن بر (مدعی) و سوگند بر منکر است، مگر در قسامت».

(۳) اگر راهن و مرتهن در مقدار قرض اختلاف کردند، و رهن موجود بود، در نزد جمهور علماء از آن جمله علمای احناف، قول قول راهن است با یمین آن، زیرا وی منکر مبلغ زیادی است که مرتهن ادعای آن را دارد، و شاهد آوردن بر مدعی یعنی: مرتهن است، و بعضی از علماء از آن جمله: حسن و قتاده می گویند که: تا وقتی که مقدار قرض از قیمت رهن تجاوز نکرده است، قول قول مرتهن است.^۱

۲۵۱۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) فَقَرَأَ إِلَى (عَذَابُ أَلِيمٌ) .

ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَعَدَّثَنَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَقِيَ وَاللَّهِ أَنْزَلْتُ ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بَثْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « شَاهِدُكَ أَوْ يَمِينُهُ » . قُلْتُ إِنَّهُ إِذَا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ » . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) إِلَى (وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) .

ترجمه: عبدالله بن مسعود گفته است: کسی که سوگند یاد کند تا بدان وسیله مالی را از آن خود بسازد و او در آن دروغگوی باشد، الله را درحالی ملاقات می کند که بر وی خشمگین است.

سپس الله بر تصدیق آن این آیت را نازل کرد: «براستی کسانی که بعهده الله و سوگند های خویش، بهای اندکی را می خردند، آنان در سرای آخرت بهره ای از رحمت الله ندارند و روز رستاخیز الله با آنان سخن نمی گوید و بدانان نمی نگرد و آنان را از گناهانشان تزکیه و پاک نمی گرداند و عذاب سخت و دردناکی در انتظارشان می باشد».

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ابو وائل می گوید: پس از آن اشعث بن قیس نزد ما آمد و گفت: ابن مسعود برای شما چه حدیث می کند؟ حدیث او را گفتیم. وی گفت: ابن مسعود راست گفته است و در مورد من است. الله این آیه را نازل کرده است، چنانکه بین من و مردی بر سر چاهی خصومتی روی داد، دعوی خود را نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردیم. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «دو شاهدت را بیاور یا (طرف دعایت باید) سوگند بخورد، گفتیم: او بی پروا سوگند می خورد. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «کسی که سوگند دروغین بخورد تا با آن مالی را بدست آورد روز قیامت در حالی الله را ملاقات می کند که بر او خشمگین است» الله فرموده او را تصدیق کرد و سپس پیامبر - صلی الله علیه وسلم - این آیه را خواند: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا - إِيَّايَ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. «کسانی که پیمان الله و سوگندهای خود را به بهای کمی بفروشد - تا - آنان عذاب دردناکی دارند.»

فوائد حدیث:

۱. حرمت سوگند دروغین و تبعات آن: این حدیث به شدت از سوگندهای دروغین و استفاده نادرست از نام الله و سوگندها برای کسب مال یا منافع دیگر انتقاد می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بیان می کند که کسی که بر روی قسم دروغین مال یا اموالی به ناحق به دست آورد، با خشم الله مواجه خواهد شد. این پیام نشان دهنده اهمیت صداقت و امانت در اسلام است.

۲. پشتیبانی قرآن از حکم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: این حدیث نشان می دهد که حکم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در این مورد تأیید شده و الله آیه ای را نازل کرده که این عمل نادرست را محکوم می کند. آیه های قرآن که در این حدیث ذکر شده، تأکید دارند که کسانی که با سوگندهای دروغین مال به دست می آورند، عذاب بزرگی در انتظارشان است.

۳. مخالفت با استفاده نادرست از سوگند: در این روایت، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیان می کنند که کسی که از سوگند برای گرفتن مال به ناحق استفاده کند، در روز قیامت با غضب الله مواجه خواهد شد. این موضوع بر لزوم رعایت اخلاق و اصول دینی در همه رفتارها، حتی در زمینه معاملات، تأکید می کند.

۴. حکم فقهی در مورد استفاده از سوگند: این حدیث در مورد حکمی است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در برابر سوگندهای دروغین صادر کرده اند و آن را با توجه به آیه های



قرآن تقویت کرده‌اند. حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در این مورد بیان می‌کنند که اگر کسی با قسم مال به دست آورد و در آن فاجر باشد، با غضب الله ملاقات خواهد کرد. این نشان‌دهنده اهمیت صداقت در قسم خوردن و استفاده نکردن از آن برای رسیدن به اهداف نادرست است.

۵. نکته فقهی در رابطه با شهادت و قسم: در این روایت، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اشاره می‌کند که در صورت اختلاف و نزاع در مسائل حقوقی، یکی از دو گزینه برای حل اختلاف وجود دارد: یا شهادت شاهد معتبر یا قسم خوردن. این مطلب به اهمیت سیستم قضائی در اسلام و قوانین شفاف در این زمینه اشاره دارد.

۶. لزوم احتیاط در سوگند خوردن: این حدیث نشان می‌دهد که در اسلام باید در سوگند خوردن دقت کرد و از سوگندهای دروغین و فریب‌کارانه پرهیز نمود. اگر کسی از قسم برای اثبات ناحق بودن چیزی استفاده کند، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز عواقب سختی خواهد داشت.



۴۹ - کتاب: العتق

کتاب: آزادی برده

تعریف عتق: عتق در لغت به معنای آزاد کردن و رها کردن از قید بردگی است. در فقه اسلامی، عتق به معنای آزاد کردن برده یا بنده از قید غلامی و بردگی است. این عمل در اسلام مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اعمالی است که به‌ویژه در مواردی مانند کفاره گناهان، نذر، یا در صورت رضایت برده، توصیه شده است.

در قرآن و سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، عتق به عنوان یک عمل نیکو و پاداشی بزرگ معرفی شده است. یکی از دلایل توجه به این مسئله در اسلام، ارتقاء کرامت انسانی و آزادی فردی است.

آثار عتق:

۱. آزادسازی برده: شخصی که به عنوان برده یا بنده آزاد می‌شود، از تمامی حقوق انسانی برخوردار خواهد شد و به عنوان یک فرد آزاد شناخته می‌شود.
 ۲. کفاره گناهان: در برخی موارد مانند شکستن روزه یا ارتکاب گناهان خاص، عتق برده به عنوان یک کفاره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 ۳. اجر و ثواب: در روایات اسلامی، آزاد کردن برده به عنوان عملی پسندیده و موجب کسب ثواب فراوان ذکر شده است.
- بنابراین، عتق در اسلام نه تنها به معنای آزادسازی فرد از بردگی است بلکه گامی در جهت ارتقاء اخلاق و کرامت انسانی نیز به‌شمار می‌آید.

آیا در اسلام غلامی و برده داری وجود دارد یا نه؟: اسلام در محیطی ظهور کرد که در آنجا مانند دیگر سرزمینها، برده‌گیری به گونه‌ای ستمگرانه شیوع داشت. بازرگانان برده که آنها را «نَخَّاس» می‌خواندند، از نواحی گوناگون بردگان را به مکه می‌آوردند و می‌فروختند. راهبهای برده‌گیری در میان عرب جاهلی - همانند دیگر اقوام - گوناگون بود. علاوه بر اسیرانی که در یورشها و غارتها به دست می‌آوردند: «وام‌دارانی که نمی‌توانستند وام خود را بپردازند، به بردگی فروخته می‌شدند». همچنین گاهی اشخاص آزاد، در جریان یک قمار! خود را می‌باختند و به دام بزرگی می‌افتادند چنانکه آورده‌اند: «ابولهب با عاص بن هشام به قمار



پرداختند بدین شرط که هر کس در قمار، بازنده شده برده دیگری گردد. ابولهب در آن کار غالب آمد و عاص بن هشام را به بردگی گرفت و او را به شترانی خود گماشت!^۱

به گزارش ابوجعفر طبری: «در روزگار جاهلیت (برده‌داران) کنیزان خود را به روسپیگری وامی‌داشتند و مزدشان را برای خود می‌گرفتند». و آیه ۳۳ از سوره نور که می‌فرماید: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ» (نور: ۳۳) «کنیزان را به زناکاری وامدارید».

ناظر به همین فاجعه است.

اسلام، در چنین محیطی پا به عرصه ظهور نهاد و قوانین حکیمانه خود را درباره بردگان عرضه کرد. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم پیش از بعثت، تنها غلامی را که همسرش خدیجه رضی الله عنها به او هدیه کرده بود، آزاد ساخت و او را به «پسرخواندگی» پذیرفت. این غلام، همان زید بن حارثه کلبی بود که از مسلمانان فداکار و از شهدای اسلام شمرده می‌شود که در راه دفاع از این آئین، در سرزمین مؤتبه به شهادت رسید.

هنگامی که محمد صلی الله علیه وسلم به نبوت مبعوث شد در سوره «البلد» که از سوره‌های دوران مکه است، این آیات تکان دهنده آمد: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكْ رَقَبَةً» (البلد: ۱۱، ۱۲، ۱۳) «آدمی از گردنه گذر نکرده است! (تا به قلعه سعادت یا بهشت موعود رسد) و تو چه می‌دانی که گردنه چیست؟ برده‌ای را آزاد کردن است».

با آمدن این پیام، مسلمانان کوشیدند تا دعوت قرآن را در آزادی بردگان، پاسخ دهند و خود را به بهشت نیکبختی رسانند. از اینرو هر کدام که توان مالی داشتند به سوی مشرکان مکه رفتند و غلام یا کنیزی را خریدند و از قید بردگی آزاد کردند، چنانکه ابوبکر هفت برده را رهایی بخشید که: بلال و عامر بن فهیره و امّ عبّیس و زبیره و نهذیه و دخترش و کنیزی از بنی مؤمل بودند.^۱

اسلام، بدانچه گفتیم بسنده نکرد بلکه تمام راههای برده گرفتن (استرقاق) را به روی امت محمدی صلی الله علیه وسلم بست. در گذشته ملاحظه کردیم که اقوام گوناگون چون به کسی وام می‌دادند و آن شخص از ادای وامش ناتوان می‌ماند، او را به بردگی می‌گرفتند! ولی قرآن کریم درباره کسی که وام‌دار شده است، به مسلمانان فرمود: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ

^۱ - (به سیره ابن اسحق، تحقیق محمد حمید الله، و سیره ابن هشام (السيرة النبوية))



فَنَظَرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقره: ۲۸۰) «اگر وام گیرنده، تنگدست شود باید تا هنگام فراخ دستی بدو مهلتی دهید و در صورتیکه وام را ببخشید برای تان بهتر است، اگر (عاقبت کار را) می دانستید».

همچنین ملاحظه شد که در اقوام و ملل گوناگون، پدران اجازه داشتند که فرزندان خود را بفروشند ولی اسلام این اجازه را به هیچ پدری نداد تا آنجا که بنابر قوانین اسلام چون دختری شوهر کند، پدرش حق ندارد کابین وی را برای خود بگیرد زیرا که اسلام، کابین را حق زنان می داند و می فرماید: «وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» (النساء: ۴) «کابین زنان را به ایشان بدهید که واجب است و اگر چیزی از آن را با رضای خاطر به شما بخشیدند در آن صورت، پاکیزه و گوارا آن را بخورید».

باز، در میان آئینها و رفتار گذشتگان دیدیم که «مجرمان» را به بردگی می گرفتند! ولی اسلام هرگز کیفر مجرمین را به بهای بردگی مبادله نکرد. اسلام در برابر هر جرمی، کیفری معین قرار داد و حتی اجازه نداد که قاتل فرد مسلمانی را به بردگی گیرند.

و همچنین پیش از اسلام رسم بود که انسانهای آزاد - از مرد و زن و کودک - را می دزدیدند و آنان را به بردگی می فروختند و چه بسیار بازرگانی که از این راه ارتزاق می کردند و بر ثروت خود می انباشتند. اسلام، این شیوه ننگین از آدم فروشی را نیز به سختی نهی کرد، چنانکه از پیامبر گرامی اسلام آورده اند: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره». (به صحیح بخاری، کتاب البیوع، حدیث شماره ۱۰۶). یعنی: «الله تعالی فرموده است: من در روز رستاخیز با سه کس (بیش از دیگر گنهکاران) دشمنم، مردی که به نام من ببخشد سپس پیمان شکنی کند. و مردی که انسان آزادی را بفروشد و از بهای آن روزی خورد. و مردی که مُردُوری را به کاری گمارد و او آن را تمام کند ولی آن مرد، مزدش را ندهد».

خلاصه آنکه اسلام، هیچ راهی را برای برده گیری جدید، بر مسلمانان نگشود جز «گرفتن اسیران جنگ»! که در حقیقت امری ضروری بود و هیچ گاه در میان بشر منسوخ نشده و نخواهد شد. یعنی اگر امروز هم دو کشور متمدن کارشان با یکدیگر به پیکار کشد، ناگزیر هر کدام اسیرانی از دشمن خواهند گرفت و رفتار ویژه ای با آنان معمول می دارند. اسلام نیز در



این باره، قواعد و احکام معینی وضع کرد که شرح آنها خواهد آمد، ولی آنچه در اینجا به تأکید می‌گوییم آنست که «استرقاق» یا اسیر کردن افراد آزاد، در اسلام جز از راه «جنگ مشروع» روا نیست، و قرآن کریم هم تصریح کرد که این کار، پس از درهم شکستن دشمن باید صورت پذیرد (نه پیش از آن و به طمع برده‌داری!) چنانکه می‌فرماید: «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (الأنفال: ۶۷) «برای هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا آنکه در زمین دشمنان را به سختی درهم شکند، شما بهره دنیا (اسیر و غنیمت) را بخواهید ولی الله سرای بازپسین را برایتان می‌خواهد و الله عزّتمند و حکیم است».

آری، پس از بعثت پیامبر و پیش از هجرت وی، شاید اندک بردگانی وجود داشتند که از روزگار جاهلیت در دست نو مسلمانان باقی مانده بودند ولی با تشویق قرآن کریم به آزاد سازی بردگان بتدریج آزاد شدند به طوری که کتب قدیمی سیره و تاریخ (مانند سیره ابن هشام و تاریخ طبری) چون مسلمانان مهاجر به حبشه یا مدینه را برمی‌شمارند، از هیچ غلام یا کنیزی در خدمت آنها نام نمی‌برند، و اگر کنیزانی هم در آن روزگار در گرو مسلمانان بوده‌اند، بنابر قانون «امّ ولد» که ذکرش خواهد آمد، آزاد شده‌اند.

اما اسرائی که پس از هجرت در جامعه مسلمانان به سر می‌بردند، کسانی بودند که در جنگ به اسارت افتادند. و جنگ، امری استثنائی است و مقررات مخصوص به خود را دارد.

حکم اسیران جنگ، در اسلام: احکام اسیرانی که به هنگام پیکار با مسلمانان گرفتار شوند، در آئین اسلام روشن است. آنها، یا مسلمان هستند که به جنگ با برادران خود آمده‌اند یا از پیروان اسلام به شمار نمی‌آیند. اگر مسلمان باشند پس از به پایان رسیدن جنگ، آزاد می‌شوند، نه آنانرا می‌کشند و نه از ایشان فدیّه یعنی توان می‌گیرند.

مسلمانان اجازه ندارند که یکدیگر را به بردگی گیرند یا اموال برادران خود را تصرف کنند، هر چند کارشان با هم به پیکار کشیده باشد!

اما کسانی که از زمره مسلمانان شمرده نمی‌شوند، در صورتی که میان ایشان و مسلمانان نبردی رخ دهد، آیه چهارم از سوره محمد تکلیف اسرای آنان را روشن کرده است، چنانکه می‌فرماید: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ فَمَا مَتَا بَعْدُ وَإِذَا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» (محمد: ۴) «ای مسلمانان، هنگامی که در جنگ



با کافران روبرو شدید، گردنهایشان را بزیند تا چون آنها را درهم شکستید، بندها را محکم کنید (مبادا بگریزند و دوباره بر شما بتازند) پس از آن، یا بر اسیران منت نهید (و آزادشان سازید) یا تاوان بگیرید (و رهانشان کنید) تا اینکه جنگ، بارهای سنگین خود را فرو نهد». این آیه شریفه با مفهوم حصری که دارد، دو راه بیشتر در برابر مسلمانان قرار نداده است، یا آزاد ساختن بی قید و شرط اسیر، یا آزاد کردنش به شرط پرداخت تاوان.

اما اسلام با وضع احکام و قوانین سعی دارد تا به مرور برده و برده داری را ریشه کن نماید و لذا با دقت در احکام شریعت این حقیقت را می بینیم، راههایی که اسلام برای آزادی تدریجی اسیران و بردگان، بر روی امت خود گشود، فراوانند و ما برخی از آنها را در اینجا می آوریم:

۱- قانون مکاتبه:

بر طبق این قانون، هر اسیری می تواند با مالک خود قراردادی منعقد سازد مبنی بر آنکه در برابر آنچه بتدریج می پردازد، خویشتن را آزاد کند، و در این صورت اسیر اجازه دارد که به کاری اشتغال ورزد تا از درآمدش سهام خود را پرداخت کند و بر مسلمانان فرض است که با هدایای مالی او را در این کار یاری دهند و به آزادیش سرعت بخشند.

مدرک این قانون، نص قرآن مجید است که در سوره شریفه «نور» می فرماید: «وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ» (النور: ۳۳) «کسانی از مملوکان شما که (برای آزادی خود) خواستار مکاتبه اند اگر آنان خیری (توان کار یا خوی نیکویی) سراغ دارید بپذیرید و از مال الله که به شما داده، بدانان دهید».

۲- قانون صدقات:

بر اساس این قانون، مالی که از مسلمانان به عنوان «زکات» گرفته می شود یکی از مصارف آن، خریدن مملوکین و آزاد ساختن آنها است. بدین امر نیز در قرآن کریم تصریح شده است چنانکه در سوره توبه می خوانیم: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبه: ۶۰) «جز این نیست که صدقات (زکات) برای فقیران و مسکینان و کارگزاران آنست و برای کسانی که دلهایشان باید جلب شود، و در راه آزادی بردگان و نیز



برای وامداران و خرج کردن در راه الله برای راه ماندگان، تکلیف واجبی از سوی الله است، و الله دانا و حکیم است».

بنابراین، دولت اسلامی موظف است که از سهم «زکات» بردگان را از صاحبان آنها بخرد و آزاد سازد (بدینوسله، مخارجی را که از لباس و غذا و غیره برای آنها متحمل شده‌اند، جبران کند).

۳- قانون استیلا:

این قانون می‌گوید: اگر زنی مملوک، از مولای خود فرزندی آورد، پس از وفات مولی، آن زن آزاد می‌گردد. زن مزبور را اصطلاحاً «ام ولد» گویند. مدرک این قاعده، سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم است که فرمود: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدَةٍ فَهِيَ مَعْتَقَةٌ عَنْ دَبْرِ مَنْه»^۱. یعنی: «هر زنی که از مالک خود فرزندی زاید، پس از وی آزاد است».

۴- قانون سرایت:

بر اساس این قانون، هر کس در مالکیت اسیری با دیگران شریک باشد، همینکه سهم خود را آزاد کند، بر او لازم می‌آید - به شرط توانگری - سهم شریکان خویش را نیز بخرد و آن مملوک را آزاد سازد. مدرک قانون سرایت، حدیث نبوی است که فرمود: «مَنْ أَعْتَقَ شُرَكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ شُرَكَاءَ حَصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ...»^۲.

یعنی: «کسی که سهم خود را دربارهٔ مملوکی آزاد کند و مالی برابر با بهای او داشته باشد، آن مملوک ارزش گذاری می‌شود تا مالک، سهم شرکاء خود را بدانها دهد و اسیر آزاد گردد».

۵- قانون کفّاره:

بر طبق این قانون، برای جبران برخی از لغزشها باید مملوکان را آزاد ساخت و به اصطلاح شرعی، «کفّاره» داد. مدرک این قانون، آیات قرآنی است مانند:

- «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» (المجادله: ۳)

- «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» (المائده: ۸۹)

^۱ - (التاج الجامع للأصول، ج ۲، ص ۲۷۴).

^۲ - (الموطأ، اثر مالک بن انس، و صحیح بخاری (با شرح کرمانی)



- «وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» (النساء: ۹۲)

و همچنین احادیث نبوی که در کتب حدیث و فقه گزارش شده است. (به ابواب مختلف، «کفارات» در کتب حدیث و فقه نگاه کنید.)

۶- قانون تملک ارحام:

بر اساس این قانون، اگر کسی مالک خویشاوندان خود شود که بر او محرم‌اند، در این صورت باید آنان را از بند اسارت برهاند. مدرک این قانون، حدیث شریف نبوی است که: «من ملک ذا رحم محرم فهو حرّ». (سنن أبی داود). یعنی: «کسی که خویشاوند نزدیک و محرمش از آن وی شود، آن خویشاوند آزاد است».

البته قوانین دیگری نیز در اسلام آمده که آزادی مملوکان را تضمین می‌کند، و در کتب فقه از آنها سخن رفته است. این قانونها، از اسباب قهریه برای آزادی مملوکان محسوب می‌شوند اما تشویق اسلام به آزاد کردن اسیران به طور دلخواه، بایی جداگانه دارد و پیامبر اسلام چنین کاری را از بزرگترین عبادت و مایه تقرب به الله شمرده است.

از پیامبر اسلام آورده‌اند که فرمود: «من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار...». (صحیح مسلم، (کتاب العتق) «کسی که مملوکی را آزاد کند، الله در برابر هر عضوی از او، عضوی از آنکس را از آتش آزاد خواهد کرد»

حکم داشتن کنیز در زمانه فعلی چه می‌باشد آیا کسانی که يك نفر خدمتکار

کافر از طبقه زنان می‌گیرند چیست؟؛ لازمست گفته شود که خدمتکار با کنیز فرق می‌کند. در حقیقت کنیز بردگان (مؤنثی) بودند که در صدر اسلام در بین اعراب وجود داشتند، که بعدها با قوانین متعالی اسلام برای زدودن بردگی و کنیزی، کم‌کم مسلمانان بردگان و کنیزان خود را آزاد کردند، و در آزمون برده‌گان جزو ملک و دارایی اربابان خود بودند و آن بردگان در معنای خدمتکاران امروزی نبودند. زیرا خدمتکار کسی است که در ازای اجرت و دریافت مبلغی ماهیانه یا سالیانه برای ارباب خود کار می‌کند و بعد از پایان قرارداد، خدمتکار هیچ تعهدی در قبال صاحب کار خود نخواهد داشت.

ولی در زمان صدر اسلام، کنیزان پولی نمی‌گرفتند و بلکه بعنوان ملک و دارایی فرد ناچار بودند که کار کنند، و حتی صاحبان و اربابان آنها می‌توانستند بدون عقد، با آنها آمیزش داشته باشند و نیازی به مهریه وجود نداشت.



اما امروزه تقریباً کنیز یا برده ای در جوامع ما باقی نمانده است، مگر آنکه جنگجویان و مجاهدان مسلمان در جنگهای خود با کفار موفق به اسارت مردان و زنان آنها شوند که در آنصورت می توانند بعنوان برده یا کنیز آنه را برای خود نگه دارند و لذا همان احکام مربوط به برده و کنیز بر آنها جاری می گردد که شرع تعیین نموده است.

اما استخدام یک نفر انسان آزاد (چه مسلمان و چه کافر) بعنوان خدمتکار منزل، در اسلام جایز است، حتی اگر آن خدمتکار زن باشد. اما باید کار خدمتکار متناسب باشد و بگونه ای کار کند که موجبات خلوت با مردها و زنها ایجاد نشود و اسباب گناه را برای فرد فراهم نکند، مثلاً مردی می تواند برای همسرش یک خدمتکار زن (حتی کافره) استخدام نماید، بشرطیکه با مرد خانواده اختلاط و خلوت پیش نیاید و موجب نزدیکی فرد به سوی گناه نشود، زیرا در غیر اینصورت جایز نیست که چنین شخصی را استخدام کرد. در ضمن احکامی که شرع در مورد کنیزان و بردگان وضع نموده را نمی توان بر خدمتکاران امروزی تطبیق نمود.

در کل پیشنهاد می شود که مسلمانان خود کارهای خود را انجام دهند و از آوردن خدمتکار به منزل پرهیز کنند تا راه گناه را سد نمایند.

چرا اسلام زنان اسیر شده در جنگها را بعنوان کنیز می گیرند؟؛ کسانی که در جنگ با مسلمین شرکت می کنند یا کشته می شوند و یا اسیر می گردند، و این رسم و عادت جنگ است و همه می دانند که در جنگ گل و ریحان پخش نمی کنند! کسی که به جنگ می آید خود را برای یکی از این حالتها آماده می کند: یا امیدوار است که در جنگ پیروز شده و کشته نشود و سالم بازگردد، یا کشته شود و یا اسیر گردد. پس کسی که به جنگ می رود باید این خطرات را تقبل نماید.

حال اگر اسلام برای آنکه رعب و وحشت را به میان صفوف کفار بیاندازد از قبل چنین حکم کرده است که: اگر کسی از شما کافران اسیر گردد یا کشته می شود یا به بردگی گرفته خواهد شد، پس ای کفار بدانید که چه خطری را تقبل می کنید.

این سیاست اسلام موجب رعب و وحشت در میان سربازان کفار می شود و یا لاقلاً موجب می گردد تا کفار از نیروی زنان در جنگ استفاده نکنند، و این حکم نوعی سیاست جهاد و جنگ است که از سویی موجب می شود تا نیروی کفار تعدادشان تقلیل یابد و سرانجام نفع آن برای مسلمین برسد.

این از یک سو...



از سوی دیگر: الله متعال دوست دارد تا همه ی انسانها ایمان بیاورند تا از عذاب سخت و بسیار شدید جهنم رهایی یابند، حال برای هدایت انسانها اسباب زیادی قرار داده است. یکی از این اسباب همین به اسارت گرفتن کفار در جنگ است تا بعد از اسارت بعنوان برده و کنیز به مسلمین خدمت کنند، این همراهی با مسلمین موجب خواهد شد تا به مرور به طرف اسلام و آیین ارباب خود متمایل شوند زیرا بدون شک کسی نمی تواند تاثیر همراهی و رفاقت را بر انسان منکر گردد، حال اگر آن برده و کنیز مسلمان شد، پس آنوقت است که به بزرگترین نعمت - حتی از نعمت آزادی- برخوردار شده است آن نعمت هدایت و رهایی از جهنم.. شما خود تصور کنید که سرباز کافری را در میدان جنگ که اسیر شده را آزاد کنند تا به کفریات خود ادامه دهد و بر کفر بمیرد و یا آنکه در اثر مصاحبت با مسلمین به طرف اسلام سوق بیابد و بالاخره هدایت شود؟!

بدون شک این امر یکی از اسباب هدایت است.

پس به کنیزی گرفتن سربازان زن در لشکر کفار هم منفعت برای سیاست و پیروزی مسلمین دارد و هم در نهایت ممکن است منجر به هدایت اسیر شود که بالاتر از نعمت آزادی است.

و همان شخص است که در سرای قیامت خواهد گفت: «لَوْ لَا أَن مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَاذُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ» (القصص ۸۲) یعنی: اگر الله بر ما منت نهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند!

«يَمُؤْنُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُؤْا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (حجرات: ۱۷) یعنی: آنها بر تو منت می نهند که اسلام آورده اند؛ بگو: «اسلام آوردن خود را بر من منت نگذارید، بلکه الله بر شما منت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است، اگر (در ادعای ایمان) راستگو هستید.

یعنی: منت الهی را است تبارک و تعالی که شما را به سوی ایمان راه نمود، به قبول دین توفیق داد و سینه هایتان را برای آن گشود لذا الله است که شما منت دار او نیستید نه این که او منت دار شما باشد پس اسیری که در جنگ گرفته می شود، الله برایش یله ای برای هدایت قرار داده که اگر بتواند از آن موقعیت استفاده ی لازم را ببرد، قطعاً راه هدایت را خواهد یافت، هدایتی که بخاطر آن الله را شاکر خواهد شد که وی را از آن طریق به هدایت کشاند و گرنه چه بسار همچنان در میان کفار به کفریاتش ادامه می داد. و ما می بینیم که بعدها بسیاری از



این بردگان و کنیزان ایمان آوردند و سپس صاحبانشان آنها را آزاد کردند و سپس نوادگان آنها بعنوان برجسته ترین علمای اسلام در آمدند.

حدود اختیارات مالک بر برده: منظور از [مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] «نساء/۳» در شرع به این صورت است که: هر برده یا کنیزی و یا غیر آنها که به صورت شرعی در مالکیت انسانی قرار گیرد، البته مالک حق ندارد هر طور که دوست دارد در مورد وی رفتار کند، بلکه باید همان گونه که الله حکم کرده، عادلانه با آنها برخورد شود و آنها را در کارهایی به کار گیرد که طاقت انجام آن را دارند. اگر کنیزش شوهر نداشت می تواند با او همبستر شود و اگر از صاحبش باردار شد، امولد (مادر فرزند مالک خود است) می شود. پس از آن حق فروش وی را ندارد. پس از مرگ مالک، آزاد می شود و مالک نباید بین برده و فرزندش جدایی بیندازد. به همین ترتیب دیگر احکامی که الله نازل کرده است و حدود اختیارات مالک بر برده و کنیز اعم از مباح یا حرام در آنها مشخص شده است.

۱ - باب مَا جَاءَ فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (فَكَ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ)

باب: آنچه درباره آزادی برده و ثواب آن آمده است

و فرموده الله عزوجل: « آزاد کردن برده ای است. * یا خوراک دادن در روز گرسنگی. * به یتیمی خویشاوند. »

۲۵۱۷ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ مَرْجَانٍ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ». قَالَ سَعِيدُ ابْنِ مَرْجَانٍ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمِدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ - أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ - فَأَعْتَقَهُ .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر کسی برده ای را آزاد کند در مقابل هر عضوی از اعضای این برده الله عضوی از اعضا او را از آتش دوزخ آزاد می نماید.» سعید بن مرجانه می گوید: با این حدیث نزد علی بن حسین (زین العابدین) رفتم. علی بن حسین رضی الله عنه تصمیم گرفت که برده اش را آزاد کند؛



همان برده‌ای که او را عبدالله بن جعفر به بهای ده هزار درهم، یا هزار دینار خریدار بود. و او برده را آزاد کرد.

توضیح: اگر کسی، پول بدهد و برده‌ای را خریداری و آزاد کند، کار بسیار بزرگی انجام داده است. الله متعال می‌فرماید:

فَلَا تَتَحَمَّلْ عِبَّةَ ۚ وَمَا أَدْعَاكَ إِلَىٰ عِبَّةٍ فَكَرِهَ ۚ أَوْ لَطَعَمَ فَيَوْمَ ذِي
مَسْبَةِ عَمِيٍّ مَا ذَا مَبِئَةٍ ۚ أَوْ مِثْلَ ذَا مَبِئَةٍ ۚ (البلد: ۱۱، ۱۶)

پس او به گردنه (و مسیر دشوار نیکی‌ها) وارد نشد؛ و تو چه می‌دانی که آن گردنه (گذرگاه سخت) چیست؟ آزاد کردن برده‌ای، یا غذا دادن در روز گرسنگی به یتیم خویشاوند یا (غذا دادن) به بینوایی خاک‌نشین است.

در این آیه، نیکی‌هایی چون آزاد کردن برده به بالا رفتن از گردنه یا عبور از گذرگاه سخت، تشبیه شده است؛ زیرا انجام چنین کارهایی، برای نفس انسان دشوار است و انسان باید از مال خود، مایه بگذارد. (فَلَا تَتَحَمَّلْ عِبَّةَ)، یعنی: «آزاد کردن کسی که در بند است» که هم شامل آزاد کردن برده می‌شود و هم شامل آزاد کردن اسیر مسلمان از اسارت دشمن. این آیه بیان گر فضیلت آزاد کردن اسیر و برده می‌باشد.

سپس مؤلف حدیثی بدین مضمون آورده که پیامبر ﷺ فرموده است: «هرکس برده - یا کنیز - مسلمانی را آزاد کند، الله متعال در برابر هر عضو آن برده، عضوی از آزادکننده را از آتش دوزخ، رهایی می‌بخشد؛ حتی شرمگاه آزادکننده را در برابر شرمگاه برده، از آتش دوزخ نجات می‌دهد».

۲ - باب أَى الرِّقَابِ أَفْضَلُ

باب: آزادی کدام برده بهتر است

۲۵۱۸ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوَحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ « إِيْمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ » . قُلْتُ فَأَى الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ « أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، وَأَنْفَسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا » . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ . قَالَ « تُعَيِّنُ صَانِعًا أَوْ تُصْنَعُ



لَا خَرْقَ». قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ - قَالَ « تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَتْ تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ » .

معنی کلمات:

- **ارقاب:** جمع رقبه، گردن، در اینجا منظور برده است.
- **أنفسها:** اسم تفضیل نفیس است یعنی: بهتر و پرقیمت ترین.
- **أخرق:** کسی است که صنعتی را نمی داند.

ترجمه: «ابوذر رضی الله عنه می گوید: از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پرسیدم: چه عملی از همه بهتر است؟ پیامبر فرمود: ایمان به الله و جهاد در راه الله، گفتم: چه برده ای بهتر است آزاد شود؟ فرمود: آن برده ای که به نزد صاحبش از همه برده ها پر بهاتر و بهتر و خوبتر است، گفتم: اگر این کار را نکردم چه کار دیگری بهتر است؟ فرمود: به یک صنعت کار کمک کن و یا برای کسی که اهل صنعت نیست چیزی را که به آن نیاز دارد بساز. گفتم: اگر این کار را انجام ندادم چه کار دیگری بهتر است؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: مردم را از شرّ خودت محفوظ دار. این کار صدقه و احسانی است که نسبت به نفس خودت انجام می دهی».

توضیح: این حدیث شریف ما را ارشاد می فرماید که در رحمت الهی به روی همه باز است. هر انسان مسلمانی می تواند به فراخور توان و تلاش خود به بالاترین فضیلت و اجر معنوی برسد. اگر یک انسان ثروتمند می تواند با آزاد ساختن بنده ای در بند به ثواب بزرگی دست یابد یک کارگر هم می تواند با یاری یک انسان ضعیف و نیازمند و ناشی به همان ثواب نایل شود همچنین یک انسان فقیر و یا ناتوان از رساندن یاری به دیگران هم میتواند با محفوظ داشتن دیگران از شر خود همان ثواب انسان ثروتمند و فعال را به دست آورد.

فوائد حدیث:

۱. ارزش ایمان و جهاد: در این حدیث، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به اهمیت ایمان به الله و جهاد در راه او اشاره می کنند و آن را بهترین عمل معرفی می کنند. این نشان می دهد که در اسلام، ایمان راسخ به الله و تلاش برای راه او از بالاترین درجات عمل صالح است.



۲. آزادی برده به عنوان یک عمل نیکو: پاسخ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به سوال ابوذر درباره بهترین برده‌ای که باید آزاد شود، اهمیت برده‌داری انسانی و تلاش برای رهایی انسان‌ها از بندگی را نشان می‌دهد. او تأکید می‌کند که بهترین برده‌ای که باید آزاد شود، همان کسی است که نزد صاحبش بیشترین ارزش را داشته باشد، که به نوعی به ارتقاء انسانیت و کرامت بشری اشاره دارد.

۳. کمک به صنعتگران و نیازمندان: در صورت عدم امکان انجام جهاد و آزادی بردگان، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کمک به صنعتگران و ساختن چیزهایی که نیازمند آن هستند را به عنوان عمل پسندیده دیگری معرفی می‌کند. این نشان‌دهنده اهمیت کار خیر و کمک به دیگران است، به ویژه کسانی که نیاز به مهارت‌ها و ابزار دارند.

۴. حفظ مردم از شرّ خود به عنوان صدقه: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تأکید می‌کند که حتی اگر انسان توانایی انجام اعمال بزرگی چون جهاد یا آزادی برده را نداشته باشد، می‌تواند از طریق حفظ مردم از شرّ خود به دیگران خدمت کند. این عمل به نوعی صدقه‌ای برای نفس انسان به شمار می‌رود و نشان‌دهنده اهمیت پرهیز از آسیب رساندن به دیگران است.

۵. عمل نیکو و فضیلت در ساده‌ترین اعمال: این حدیث به ما می‌آموزد که حتی ساده‌ترین و به ظاهر کم‌اهمیت‌ترین اعمال مانند جلوگیری از آزار دیگران، می‌تواند عمل نیکو و پسندیده‌ای باشد که از نظر شرعی دارای ارزش فراوان است.

۶. ایجاد روحیه نوع‌دوستی و کمک به دیگران: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در این حدیث به طور غیرمستقیم بر روحیه همدلی و نوع‌دوستی تأکید دارند و این را در قالب اعمال مختلفی که می‌تواند انسان انجام دهد، بیان کرده‌اند. این نوع نگاه به اخلاقیات و رفتارهای اجتماعی، از ویژگی‌های بارز آموزه‌های اسلامی است.

۳ - بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَقَاةِ فِي الْكُسُوفِ وَالْآيَاتِ

باب: آنچه مستحب است از نوع آزاد کردن برده به هنگام کسوف آفتاب یا سایر نشانه‌ها

ها

۲۵۱۹ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قِدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُثَنَّرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ -



صلی الله علیه وسلم - بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ - تَابَعَهُ عَلِيُّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ .

ترجمه: اسماء دختر ابو بکر رضی الله عنهما؛ می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - هنگام خورشیدگرفتگی، دستور می داد (و تشویق می کرد که مردم) برده های خود را آزاد کنند.

فوائد حدیث:

۱. اهمیت عتق در مواقع خاص: این حدیث به امر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در خصوص آزادی بردگان در هنگام کسوف (گرفتگی خورشید) اشاره دارد. این عمل به عنوان یکی از اعمال نیکو و متناسب با شرایط خاص نشان دهنده توجه دین اسلام به انجام کارهای خیر در زمان های ویژه است.

۲. تشویق به عتق در زمان گرفتگی خورشید: در این حدیث، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دستور می دهند که در زمان کسوف، بردگان آزاد شوند. این نشان می دهد که در اسلام، این زمان ها به عنوان مواقعی برای انجام اعمال خیر و نیکو معرفی شده اند.

۳. توجه به آزادسازی بردگان در شرایط خاص: این دستور پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم اهمیت ویژه ای به آزادی بردگان در شرایط خاص و روحانی می دهد، که می تواند به معنای پاکسازی روحی و انجام کارهای خیر در زمان های خاص باشد.

۲۵۲۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عِثَامُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُثَنَّرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ كُنَّا نَوْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ .

ترجمه: از اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنه روایت است که گفت: ما به هنگام کسوف، به آزاد کردن برده مأمور شده بودیم.

فوائد حدیث:

۱. اهمیت پیشگیری از بی عدالتی و ظلم: در این حدیث، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تأکید می کنند که هیچ عملی از همه بهتر از ایمان به الله و جهاد در راه او نیست. این امر



نشان دهنده اهمیت عدالت و تلاش در راه الله است، به طوری که انسان باید در زندگی اش به این اصول پایبند باشد.

۲. نكوهش از سوكندهای دروغین: در این حدیث، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به شدت از سوكندهای دروغین که منجر به تصاحب ناحق مال می شود، نهی می کنند. این موضوع بر اهمیت راستگویی و اجتناب از دروغ در اسلام تأکید دارد.

۳. لزوم رعایت حقوق دیگران: با تأکید بر عمل صحیح در استفاده از سوكندها و احکام، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رعایت حقوق دیگران را بسیار مهم می دانند و بر لزوم جلوگیری از ظلم و بی عدالتی در زندگی اجتماعی تأکید دارند.

فوائد ترکیبی از هر دو حدیث:

۱. اهمیت انجام اعمال خیر در شرایط خاص: هر دو حدیث بر انجام اعمال خیر در زمان های خاص تأکید دارند. حدیث اول در خصوص آزادسازی بردگان در زمان کسوف و حدیث دوم در زمینه اجتناب از سوكندهای دروغین و عمل به راستگویی به عنوان اعمالی که به نفع دیگران و در جهت تقرب به الله هستند، اشاره دارند.

۲. روحیه مساعدت و کمک به دیگران: در هر دو حدیث، نوعی کمک به دیگران و بهبود وضعیت اجتماعی انسان ها دیده می شود. در یکی آزادسازی بردگان و در دیگری پرهیز از ظلم و نادرستی.

۳. درک اسلام از شرایط ویژه و فرصت های خاص برای کارهای خیر: اسلام فرصت هایی برای انجام کارهای نیکو در زمان های خاص می شناسد، مانند آزادی بردگان در کسوف که نشان دهنده نیاز به استفاده از این زمان ها برای انجام اعمال خوب و نزدیکی به الله است.

۴ - باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشَّرَكَاءِ

باب: اگر کسی برده ای را که در وی دو نفر شریک اند و یا کنیزی را که در وی چند نفر شریک اند، آزاد کند

۲۵۲۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ الثَّوْبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قَوْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقَ » .



ترجمه: از سالم از پدر وی (رضی الله عنه) روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که برده‌ی را آزاد می‌کند که در وی دو نفر شریک اند، اگر وی توانگر است برده بر او قیمت شود و سپس برده آزاد می‌شود».

فوائد حدیث:

۱. تشویق به عتق و آزادسازی بردگان: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در این حدیث، بر فضیلت و اهمیت عتق (آزاد کردن برده) تأکید کرده‌اند، حتی اگر فرد تنها مالک نیمی از برده باشد.

۲. پاسداری از کرامت انسانی: اگر کسی نیمی از برده‌ای را آزاد کند و توان مالی داشته باشد، موظف است که سهم دیگر را نیز بخرد و او را کامل آزاد نماید. این نشان می‌دهد که اسلام در پی حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از باقی ماندن فرد در حالت نیمه‌آزاد است.

۳. لزوم رعایت عدالت مالی و توانایی: شرط «إِنْ كَانَ مُوسِرًا» (اگر توانگر باشد) نشان می‌دهد که احکام اسلامی بر اساس توان مالی افراد تنظیم شده و عدالت در تکلیف‌ها رعایت شده است.

۴. تقسیم مسئولیت در شراکت برده‌داری: این حدیث به یک موضوع فقهی نیز اشاره دارد، و آن اینکه اگر دو نفر در مالکیت یک برده شریک باشند و یکی از آن دو، سهم خود را آزاد کند، آزادی کامل برده منوط به پرداخت بهای سهم شریک دیگر است.

۵. احکام فقهی مرتبط با عتق مشاع: از این حدیث، فقهاء قاعده‌ای را استخراج کرده‌اند مبنی بر اینکه در صورت آزادی سهم یکی از شرکا، اگر آزادکننده توانگر باشد، باید کل برده را بخرد و آزاد کند تا برده در وضعیت مبهم یا نیمه‌آزاد باقی نماند.

۲۵۲۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ الْعَبْدِ قِيَمَةً عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .



معنی کلمات:

- **شرک:** سهم.
- **حصص:** جمع حصه، سهم.

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که سهم خود را از برده ای آزاد کند، و این شخص ثروتی داشته باشد که به اندازه قیمت کل آن برده باشد، از طرف حاکم شرع قیمت عادلانه آن عبد تعیین می گردد، و باید سهم باقی مانده سایر شرکاء را از مال خود بپردازد و آن عبد به کلی آزاد شود، و اگر ثروت آن شخص به اندازه قیمت آن برده نبود تنها آن سهم که متعلق به او بوده و آزادش کرده است آزاد می شود».

شواهد حدیث:

۱. تعیین حکم عتق در مالکیت مشترک (عتق مشاع): این حدیث به یکی از مسائل مهم فقهی در باب عتق می پردازد؛ اگر فردی تنها بخشی از برده ای را مالک باشد (شریک در مالکیت) و آن بخش را آزاد کند، احکام خاصی بر آن مترتب است که به روشنی در حدیث بیان شده است.
۲. لزوم آزادی کامل برده در صورت توان مالی: اگر فرد آزادکننده توان مالی داشته باشد که بقیه سهم شرکا را خریداری کند، موظف است این کار را انجام دهد تا برده به طور کامل آزاد شود. این حکم از کرامت انسانی و اصل عدالت حمایت می کند.
۳. اصل عدالت در تعیین قیمت برده: حدیث تصریح دارد که برده باید به «قیمت عادلانه» (قیمه عدل) ارزیابی شود، که نشان دهنده لزوم رعایت انصاف در معاملات و حقوق دیگر شرکا است.
۴. آزادی نسبی در صورت ناتوانی مالی: اگر فرد مال کافی برای خرید سهم سایر شرکا نداشته باشد، فقط همان بخشی که آزاد کرده، آزاد خواهد شد و بقیه برده، در مالکیت شرکای دیگر باقی می ماند. این نشان می دهد که اسلام، تکلیف را به اندازه توان مالی افراد تعیین کرده است.
۵. توجه به نظم و حقوق در مالکیت اشتراکی: این حدیث یکی از نمودهای دقیق رعایت حقوق شرکاء در مالکیت است. هیچ یک از شرکا نمی تواند با آزادی سهم خود، بدون



پرداخت حقوق دیگران، کل برده را آزاد سازد مگر اینکه توان پرداخت سهم آنان را داشته باشد.

۶. اهمیت آزادی انسان در نظام فقهی اسلام: هدف نهایی این احکام، تسهیل در مسیر آزادی انسان‌ها و پایان بردگی با رعایت عدالت و حقوق متقابل است.

۲۵۲۳ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَعْتَقَ شَرَكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَقُومُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ عَدْلٌ ، فَأَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ » .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «کسی که سهم خویش را در برده‌ی شریکی آزاد کند، آزادی کامل بر اوست؛ اگر مالی داشته باشد که بهای او را کفایت کند، و اگر او را مالی نباشد، برده به بهای عادلانه بر آزادکننده‌ی آن قیمت شود (تا سهم آزادی وی معین گردد) پس برده به همان تناسبی که آزاد کرده، آزاد است. از مسدد، از بشر، از عبیدالله به طور مختصر روایت کرده است.

فوائد حدیث:

۱. تأکید دوباره بر حکم عتق مشاع (شریکی): این حدیث، همانند حدیث قبلی (۲۵۲۲)، به حکم فقهی مربوط به آزادی بخشی از یک برده که در مالکیت مشترک است می پردازد، و تأکید می کند که اگر کسی بخشی از برده را آزاد کرد، موظف است تمام برده را آزاد کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد.

۲. لزوم آزادی کامل برده در صورت توان مالی: اگر کسی بخشی از برده‌ای را که شریک در آن است آزاد کند و دارایی کافی برای خرید بقیه سهم برده را داشته باشد، موظف است این کار را بکند و برده باید به طور کامل آزاد شود. این حکم برای جلوگیری از وضعیت ناپایدار یا مبهم برای برده است.

۳. عدالت در ارزش گذاری سهم دیگران: اگر فرد توان مالی نداشته باشد، برده بر اساس «قیمت عادلانه» (قیمت گذاری منصفانه) ارزیابی می شود و فقط همان مقدار که آزاد شده، آزاد خواهد بود. این نشان از دقت اسلام در رعایت حقوق شرکا و اصول اقتصادی دارد.



۴. اصل مسئولیت مالی در کنار نیت خیر: اسلام در کنار تشویق به کار خیر (عتق)، به مسئولیت مالی و تعادل در روابط مالکیتی نیز توجه دارد؛ کسی نمی‌تواند با نیت خیر، بدون پرداخت حق دیگران، برده را به‌طور کامل آزاد کند.

۵. کرامت انسانی و تدبیر گام‌به‌گام برای ریشه‌کنی برده‌داری: این حدیث در راستای سیاست تدریجی اسلام برای پایان دادن به برده‌داری است. با ارائه راه‌حل‌هایی که هم حقوق شرکا محفوظ بماند و هم برده‌ها در صورت امکان کامل آزاد شوند، اسلام عملاً ساختار برده‌داری را به سمت از میان رفتن هدایت کرده است.

۶. یکسان بودن مضمون حدیث با روایت‌های دیگر: تشابه این حدیث با احادیث پیشین از ابن عمر نشان می‌دهد که این حکم در میان صحابه و راویان، مسئله‌ای جا افتاده و روشن بوده، که خود نشانه اهمیت بالایی موضوع در فقه اسلامی است.

۲۵۲۴ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ». قَالَ نَافِعٌ وَالْأَفْقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي أَشَىءَ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَىءَ فِي الْحَدِيثِ.

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که غلامی را که در وی سهم دارد آزاد می‌کند - یا گفت: - در غلامی شریک است و او را مالی است که بهای غلام را به بهای عادلانه کفایت می‌کند، آن غلام آزاد است.

نافع گفته است: در غیر آن مذکور به همان اندازه که آزاد گردیده، آزاد است.

ایوب گفت: نمی‌دانم آنچه را نافع گفته است، سخن وی است یا چیزی در حدیث است.

فوائد حدیث:

۱. تأکید مجدد بر حکم فقهی عتق در مالکیت مشترک: این حدیث نیز همچون احادیث ۲۵۲۲ و ۲۵۲۳، بر این نکته تأکید دارد که اگر فردی بخشی (نصیب یا سهمی) از یک برده را که شریک در مالکیت آن است، آزاد کند و توانایی مالی داشته باشد، باید کل برده را بخرد و آزاد کند.



۲. لزوم رعایت ارزش گذاری عادلانه (قیمت عدل): شرط آزادی کامل برده در این حدیث نیز بستگی به داشتن دارایی ای دارد که ارزش کل برده را با قیمت منصفانه پوشش دهد. این نشان از عدالت محوری شریعت در معاملات دارد.

۳. جلوگیری از وضعیت مبهم برای بردگان: آزاد شدن تنها بخشی از برده، بدون تعیین تکلیف بقیه سهم، ممکن است وضعیت حقوقی و انسانی نامناسبی برای برده ایجاد کند. حدیث تأکید دارد که اگر امکان آزادی کامل باشد، باید انجام گیرد تا برده در حالت نیمه آزاد باقی نماند.

۴. توجه به نقل دقیق حدیث و احتمال اجتهاد راوی: در پایان حدیث، ایوب (یکی از راویان) اشاره می کند که نمی داند آیا جمله پایانی را نافع (راوی میانی) از خود گفته یا بخشی از حدیث پیامبر بوده است. این نکته نشان دهنده دقت علمای حدیث در تمایز بین کلام معصوم و اجتهاد راویان است.

۵. احترام به حقوق شریکان در مالکیت: حدیث نشان می دهد که آزادی کامل برده ای که شریک دارد، مشروط به پرداخت سهم دیگر شریکان است. این اصل، هم کمک به آزادی انسان ها را ترویج می دهد و هم مانع ظلم به دیگران در مالکیت شان می شود.

۶. تأکید بر تدبیر شرعی برای اصلاح اجتماعی: این مجموعه احادیث نشان می دهد که اسلام به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن ساختارهای اقتصادی و حقوقی آن زمان، زمینه آزادی بردگان و بهبود شرایط اجتماعی را فراهم کرده است.

۷. این حدیث نیز بخشی از پایه های فقهی «عتق مشاع» در فقه اسلامی است و همراه با دیگر احادیث، ساختار منظم و عادلانه ای برای آزادی بردگان ارائه می دهد.

۲۵۲۵ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُقْدَامٍ حَدَّثَنَا الْمُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يُقْتَبَى فِي الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمْ تَصِيْبَهُ مِنْهُ ، يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ، يَقُومُ مِنْ مَالِهِ قِيَمَةَ الْعَدْلِ ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ ، وَيَخْلَى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ . يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذَثْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجَوْوِيْرِيَّةٌ



وَيَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخْتَصَرًا .

ترجمه: از موسی بن عقبه روایت است که نافع گفت: همانا ابن عمر رضی الله عنهما در مورد غلام یا کنیزی فتوی می داد که در وی چند نفر شریک اند و یکی از ایشان سهم خودش را آزاد کرده بود. وی می گفت: به تحقیق که آزادی کامل بر وی درحالتی واجب می گردد که بقیه ی بهای برده از مال وی کفایت کند، که در آن صورت بهای آن از مال وی به قیمت عادلانه تعیین می گردد و سهم شریکان داده می شود و راه برده ی آزاد شده باز گذاشته می شود.

ابن عمر این مسئله را از پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر می دهد و لیث، و ابن ابی ذئب، و ابن اسحاق و جویریة و یحیی بن سعید و اسماعیل بن امیه از نافع از ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه وسلم مختصر روایت کرده اند.

فوائد حدیث:

۱. بیان فتوای ابن عمر مطابق با سنت نبوی: در این حدیث، عبدالله بن عمر فتوا می دهد که اگر فردی بخشی از برده یا کنیزی را که بین چند شریک مشترک است آزاد کند، و مال کافی برای خرید بقیه سهمها داشته باشد، موظف است همه سهمها را بخرد و برده را آزاد کند. ابن عمر این فتوا را از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می کند، و نشان می دهد که این حکم، ریشه در سنت نبوی دارد.

۲. تأکید بر لزوم آزادی کامل در صورت توانایی مالی: در صورتی که آزادکننده ثروت کافی داشته باشد، باید برده را بر اساس «قیمت عادلانه» ارزیابی کند و سهم شرکای دیگر را بخرد. سپس برده به طور کامل آزاد می شود. این حکم برای جلوگیری از حالت بلامتکلیف بودن برده وضع شده است.

۳. رعایت حقوق شرکاء در مالکیت مشترک: با وجود توصیه به آزادی برده، حقوق مالی شرکای دیگر در مالکیت حفظ می شود. اسلام هم به آزادسازی انسانها توجه دارد، و هم عدالت و رعایت حقوق افراد را ضروری می داند.

۴. اجماع راویان متعدد بر این حکم فقهی: در انتهای حدیث آمده که این روایت را راویان معروفی مانند لیث، ابن ابی ذئب، ابن اسحاق، و دیگران از نافع از ابن عمر نقل



کرده‌اند، که نشان دهنده اعتبار و شهرت این حدیث در بین اهل علم است. اجماع روایی بر یک مضمون، حجیت فقهی آن را تقویت می‌کند.

۵. اعتبار سنت عملی صحابه در فقه: فتوای ابن عمر که آن را مستند به پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌داند، نشان می‌دهد که عمل صحابه، مخصوصاً فقهای چون ابن عمر، در فقه اسلامی نقش مهمی دارد و می‌تواند مبنای حکم شرعی باشد.

۶. روند تدریجی حذف برده‌داری با رعایت عدالت: در این حکم، اسلام هم به آزاد سازی بردگان کمک می‌کند و هم نظام مالکیت و حقوق مالی شرکا را در نظر دارد، که نشان از تدبیر فقهی در اصلاح اجتماعی دارد.

۷. این حدیث، بخش تکمیلی و تأییدی احادیث قبل در باب عتق مشاع است، و اهمیت رعایت هم‌زمان آزادی انسان‌ها و عدالت اجتماعی-مالی را در نظام فقه اسلامی به خوبی نشان می‌دهد.

۵ - باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، اسْتَشْعَى الْمَعْبُدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

باب: اگر کسی سهم خویش را در برده‌ای آزاد کند و مالی نداشته باشد، برده به کاری گمارده شود که بر وی مشکل نباشد مانند برده‌ای که مکاتب است

۲۵۲۶ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هُيَّكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا مِنْ عَبْدٍ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «کسی که در برده‌ای سهم دارد آنرا آزاد کند».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۵۲۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هُيَّكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيقًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخُلَّصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ



إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا قَوْمٌ عَلَيْهِ ، فَاسْتَسْعَى بِهِ غَيْرَ مُشْقُوقٍ عَلَيْهِ . تَابِعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلْفٍ عَنْ قَتَادَةَ . اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر کس سهم خود را از برده ای آزاد کند، اگر پول داشته باشد آزاد کردن بقیه برده بر عهده خود او است ولی اگر پول نداشته باشد، برده قیمت گذاری می شود و از برده بدون اینکه سخت گیری کنند بخواهند تا کار کند و بقیه خود را آزاد نماید».

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: (باب اینکه اگر کسی سهمی از برده‌ای را آزاد کند ولی مال کافی نداشته باشد، برده برای پرداخت بقیه قیمت تلاش می‌کند بدون اینکه بر او سخت گرفته شود، به شیوه مکاتبه): بخاری با این عنوان اشاره کرده که مقصود از عبارت "و إلا فقد عتق منه ما عتق" در حدیث ابن عمر این است که اگر آزادکننده مال کافی برای خرید بقیه سهم برده نداشته باشد، بخش آزادشده فوراً آزاد می‌شود، و بقیه سهم شریک همچنان به حال نخست باقی می‌ماند تا وقتی که برده بتواند با تلاش، مبلغ مورد نیاز برای آزادی کامل خود را تهیه کند، اگر توانایی آن را داشته باشد. اگر ناتوان باشد، سهم شریک همچنان باقی می‌ماند.

و این نشان‌دهنده آن است که بخاری به صحت هر دو حدیث (حدیث ابن عمر و حدیث ابوهریره) باور دارد و هر دو را به پیامبر نسبت داده است. آنچه در حدیث ابن عمر آمده: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»، پیش‌تر بیان شد که برخی آن را جزء حدیث دانسته‌اند، و برخی آن را گفته نافع می‌دانند. همچنین در حدیث ابوهریره آمده: «فاستسعی به غیر مشقوق علیه»، که باز هم برخی آن را بخشی از حدیث و برخی قول قتاده دانسته‌اند. این مطالب را با شرح بیشتر در کتاب «المدرج» آورده‌ام.

اسماعیلی جمع میان حدیث ابن عمر و ابوهریره را نپذیرفت و صحت همزمان هر دو را رد کرد و آن‌ها را متعارض دانست، ولی دیگران با روش‌هایی میان آن دو جمع کرده‌اند که در پایان باب بیان خواهد شد.

گفتار او: (از جریر بن حازم، شنیدم از قتاده): در چند باب بعد روایتی از جریر بن حازم از نافع خواهد آمد که دو طریق دارد. جریر در هر دو، آنچه اضافه بوده را حفظ کرده و با اطمینان آن را به پیامبر نسبت داده است.



گفتار او: (از بشیر بن نهیک): با فتح ب و کسر ح، و نون و هاء هم به ترتیب مفتوح و مکسور هستند.

گفتار او: (هر کس سهمی از برده‌ای را آزاد کند): این روایت به صورت خلاصه آمده و سپس طریق سعید از قتاده را به آن عطف کرده است. در باب شرکت از طریق دیگر از جریر بن حازم آمده و ادامه‌اش چنین است: «اگر مال دارد همه‌اش آزاد می‌شود، و گرنه برده تلاش می‌کند بدون سختگیری بر او». اسماعیلی نیز این روایت را از دو طریق بشر بن السری و یحیی بن بکیر از جریر آورده است:

«هر کس سهمی از غلامی را آزاد کند و مال کافی برای پرداخت ارزش کاملش داشته باشد، همه‌اش از مال او آزاد می‌شود، و اگر مال نداشته باشد، برده بدون سختگیری تلاش می‌کند».

گفتار او: (ما را حدیث کرد سعید) منظور سعید بن ابی عروبہ است.

گفتار او: (از نصر): در روایت قبلی جریر از قتاده آمده: «نصر به من گفت».

گفتار او: (و گرنه بر او قیمت‌گذاری می‌شود و به تلاش واداشته می‌شود): در روایت عیسی بن یونس از سعید (در صحیح مسلم): «سپس در سهم کسی که آزاد نشده تلاش می‌کند». در روایت عبده نزد نسائی و محمد بن بشر نزد ابوداود نیز آمده: «اگر مال نداشت، برده با ارزش عادلانه قیمت‌گذاری می‌شود و برای پرداخت ارزشش به شریک، به تلاش واداشته می‌شود».

گفتار او: (بدون سختگیری بر او): پیش‌تر بیان شد.

ابن التین گفته: یعنی قیمت را بیش از حد برایش تعیین نکنند، و گفته شده منظورش آن است که برده مکاتب نباشد که معنای دوری است.

ثبوت تلاش برده (استسعاء) بر ابن سیرین حجت است، چون او می‌گوید سهم شریک از بیت المال آزاد می‌شود.

گفتار او: (او را حجاج بن حجاج، أبان و موسی بن خلف از قتاده تأیید کردند، و شعبه روایت را مختصر کرده است): بخاری با این گفتار در برابر کسانی ایستاده که گفته‌اند تلاش در این حدیث (استسعاء) محفوظ نیست و سعید بن ابی عروبہ در آن تنهاست. پس او را با



روایت جریر بن حازم تأیید کرد، سپس سه نفر دیگر را نیز ذکر کرد که این قسمت را روایت کرده اند.

روایت حجاج از طریق احمد بن حفص از پدرش از ابراهیم بن طهمان از حجاج بن حجاج از قتاده با ذکر سعی آمده است. حجاج بن أرقطاه هم همین را از قتاده روایت کرده که طحاوی آن را آورده. روایت أبان را ابو داود و نسائی با این عبارت آورده اند: «پس باید بقیه برده را اگر مال دارد آزاد کند، وگرنه برده را به تلاش وادارند». ابو داود در روایتی دیگر آورده: «پس باید همه اش را آزاد کند، چه داشته باشد یا نه». روایت موسی بن خلف را خطیب در «الفصل والوصل» از طریق ابی ظفر از او از قتاده از نضر با این عبارت آورده: «هر که سهمی از برده ای را آزاد کند، اگر مال دارد باید بقیه اش را آزاد کند، وگرنه بدون سختگیری به تلاش واداشته می شود».

روایت شعبه را مسلم و نسائی از طریق غندر از او آورده اند: «در مورد برده ای که میان دو نفر است و یکی سهم خود را آزاد کرده، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ضامن می شود». و از معاذ از شعبه چنین آمده: «هر که سهمی از برده را آزاد کند، از مال خود آزاد کرده است». ابو عوانه، ابو داود، و روح نیز آن را به صورت مختصر از شعبه روایت کرده اند. هشام الدستوایی نیز روایت را از قتاده مختصر کرده، ولی در سند اختلاف است: بعضی نضر بن انس را آورده اند و بعضی نه. ابو داود و نسائی هر دو وجه را آورده اند و عبارتشان چنین است: «هر که سهمی از برده را آزاد کند، اگر مال دارد از مال خودش آزاد شده». در این قسمت از متن، اختلافی در روایت هشام نیست. عبدالحق اشتباه کرده که گمان برده هشام و شعبه تلاش را ذکر کرده اند، اما این المواق به خوبی آن را رد کرده. ابن العربی گفته: همه اتفاق دارند که استسعاء از پیامبر نیست بلکه سخن قتاده است.

خلال در «العلل» از احمد نقل کرده که روایت سعید درباره تلاش را ضعیف دانسته و اثرم هم آن را از سلیمان بن حرب نقل کرده و دلیلش را این دانسته که اگر تلاش مشروع باشد، ممکن است برده هر ماه دو درهم بدهد و این به ضرر شریک است، ولی چنین توجیهاتی احادیث صحیح را رد نمی کنند.

نسائی گفته: به من خبر رسید همام این سخن (استسعاء) را از قول قتاده دانسته. اسماعیلی نیز گفته: عبارت «ثم استسعی العبد» مسند به پیامبر نیست، بلکه قول قتاده است



که همام آن را در حدیث گنجانده. ابن المنذر و خطابی نیز گفته‌اند: این جمله فتوا و نظر قتاده است و در متن حدیث نیست.

گفته‌ام: روایت همام را ابو داود از محمد بن کثیر از قتاده آورده اما در آن استسعاء نیامده و متن چنین است: «مردی سهمی از غلامی را آزاد کرد، پیامبر آن را پذیرفت و بقیه قیمت را از او گرفت». اما عبدالله بن یزید مقرئ از همام استسعاء را ذکر کرده و آن را جدا از حدیث مرفوع آورده که اسماعیلی، ابن المنذر، دارقطنی، خطابی، حاکم، بیهقی و خطیب نیز از این طریق آورده‌اند و عبارتشان همان است، فقط افزوده‌اند که قتاده می‌گفت: اگر مال نداشت، برده باید تلاش کند. دارقطنی گفته: ابوبکر نیشابوری گفت: روایت همام عالی است چون بین حدیث پیامبر و گفتار قتاده فرق گذاشته. پس این‌ها بر این باورند که استسعاء مدرج است.

اما دیگران از جمله صاحبان صحیح (بخاری و مسلم) آن را حدیث مرفوع دانسته‌اند و ابن دقیق‌العید و دیگران نیز چنین باور دارند، زیرا سعید بن ابی عروبه احاطه بیشتری به حدیث قتاده دارد چون از ملازمان او بوده و چیزهایی را از او شنیده که دیگران نشنیده‌اند. و حتی اگر تنها روایت بود، از آنجایی که تنها نیست و دیگران هم موافقش‌اند، ایرادی نیست.^۱

۶ - **باب الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِرَجُلٍ أَلْفَهُ اللَّهُ .**
وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِ
وَالْمُخْطِئِ .

باب: خطا و فراموشی در آزاد کردن برده و طلاق و مانند آن و نیست آزادی مگر برای الله و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: «هرکس را آنچه نیت کرده، حاصل است» و فراموشکار و خطا کننده را نیتی نیست.

توضیح: (باب خطا و فراموشی در عتق و طلاق و مانند آن): یعنی از مواردی که به قصد بستگی دارند، و وقوع آنها جز با نیت و قصد صورت نمی‌گیرد. گویی او اشاره دارد به رد آنچه از مالک نقل شده که طلاق و عتق، چه از روی عمد باشد یا خطا، چه با یادآوری باشد یا فراموشی، واقع می‌شود. بسیاری از اهل مذهب او (مالک) این نظر را انکار کرده‌اند. داوودی گفته: وقوع خطا در طلاق و عتق، آن است که شخص قصد گرفتن چیزی غیر از آن را دارد

^۱ - فتح الباری: (۴/۳۴۳).



ولی زبانش به اشتباه به طلاق یا عتق جاری می‌شود. و فراموشی، در صورتی است که کسی قسم خورده باشد و فراموش کند.

بیان او: (و عتق نیست مگر برای رضای الله): معنای این جمله در باب طلاق از قول علی (رضی الله عنه) نقل خواهد شد. در معجم طبرانی از ابن عباس، به صورت مرفوع آمده: «طلاق نیست مگر به خاطر عده، و عتق نیست مگر برای رضای الله». مؤلف با ذکر این عبارت در پی اثبات اعتبار نیت است، چراکه صدق عنوان «برای رضای الله» تنها با وجود نیت ممکن است. همچنین این جمله ردی است بر کسانی که گفته‌اند: هر کس برده‌اش را برای رضای الله، یا برای شیطان، یا برای بت آزاد کند، عتق واقع می‌شود چون رکن عتق (لفظ یا اقدام) موجود است و افزودن بر آن، خللی وارد نمی‌کند.

بیان او: (و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: برای هر کسی همان است که نیت کرده): این جمله بخشی از حدیث عمر است. وی آن را در این باب با عبارت «و إنما لامرئ ما نوى» آورده و در آغاز کتاب نیز با عبارت «و إنما لكل امرئ ما نوى» ذکر کرده است و در پایان کتاب ایمان با عبارت «و لكل امرئ ما نوى» آمده است. کلمه «إنما» در این جا مقدر شده است.

بیان او: (و برای فراموش‌کننده و خطاکار نیتی نیست): در روایت قابسی به جای «مخطئ» آمده «خاطئ». گفته‌اند: «مخطئ» کسی است که قصد انجام کار درست را دارد ولی اشتباه می‌کند، و «خاطئ» کسی است که عمداً کاری نادرست انجام می‌دهد.

نویسنده با این استنباط، می‌خواهد نشان دهد که عنوان باب از حدیث «همه کارها با نیت است» گرفته شده، و این احتمال هم وجود دارد که او به حدیثی دیگر که معمولاً در فقه و اصول زیاد نقل می‌شود، اشاره کرده باشد؛ یعنی حدیثی که با عبارت: «الله از امت من خطاء، فراموشی و آنچه را که بر آن اکراه شده‌اند، برداشته است» نقل شده است. این حدیث را ابن ماجه از ابن عباس نقل کرده ولی با لفظ «وضع» به جای «رفع». فضل بن جعفر التیمی نیز در کتاب خود با همان سند ابن ماجه اما با لفظ «رفع» نقل کرده است و راویان آن موثق هستند، جز اینکه علت غیر موثری برای آن ذکر شده است؛ زیرا از روایت ولید از اوزاعی از عطاء نقل شده، ولی بشر بن بکر از اوزاعی نقل کرده که «عبید بن عمیر» را میان عطاء و ابن عباس اضافه کرده است. این روایت را دارقطنی، حاکم و طبرانی نیز آورده‌اند.



این حدیث بسیار ارزشمند است. برخی از علما گفته‌اند: باید آن را نیمی از اسلام دانست، چرا که عمل یا از روی قصد و اختیار است یا خیر. حالت دوم، زمانی است که عملی از روی خطا، فراموشی یا اکراه صورت گیرد. این دسته از اعمال مورد عفو است، ولی در این باره که آیا عفو فقط شامل گناه است یا حکم شرعی هم برداشته می‌شود یا هر دو، میان علما اختلاف است. ظاهر حدیث اخیر، عفو از هر دو است، مگر در موارد استثنایی مثل قتل که دلیل جداگانه‌ای دارد. تفصیل این بحث در کتاب ایمان و نذر خواهد آمد، ان شاء الله.

جمله «ولکل امرئ ما نوى» به این معناست که برای هر کسی، همان چیزی در نظر گرفته می‌شود که نیت کرده است. این جمله می‌تواند هم مربوط به دنیا و هم آخرت باشد یا فقط آخرت، و همین دو احتمال باعث اختلاف در حکم شده‌اند.^۱

۲۵۲۸ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الله، وسوسه‌هایی را که در دل امت من، خطوط می‌نمایند، معاف فرموده است تا زمانی که بر مقتضای آن، عمل نکرده و یا درباره آن، سخن بر زبان نیاورده باشند».

توضیح: بیان او: (از زرارة بن اوفی): در کتاب ایمان و نذر آمده که با عبارت «حدثنا زرارة» روایت کرده، او از ثقات تابعین و قاضی بصره بوده است و در صحیح بخاری تنها چند حدیث اندک از او آمده است.

بیان او: (آنچه دل‌هایشان وسوسه می‌کند): در باب طلاق با عبارت «آنچه نفسشان در درون به آنها می‌گوید» آمده که مشهورتر است. کلمه «صدورها» در بیشتر نسخ با ضمه (صدورها) و در نسخه اصیلی با فتحه (صدورها) آمده که در این صورت، «وسوست» به معنای «حدثت» (گفته است) معنا می‌شود. طبری نیز به این اختلاف اشاره کرده است.

بیان او: (تا زمانی که به آن عمل نکنند یا به زبان نیاورند): در باب نذر آمده با عبارت «تا وقتی به آن عمل نکند». مراد این است که برای آنچه در ذهن می‌گذرد، تا زمانی که با اعضا و جوارح یا با زبان بیان نشود، مؤاخذه‌ای نیست. وسوسه، درونی بودن و تردید یک چیز

^۱ - فتح الباری: (۶۶۵/۵).



در ذهن است بدون آن که در دل جای بگیرد و تثبیت شود. از همین رو، علما بین «هم» (قصد) و «عزم» (تصمیم نهایی) تفاوت قائل شده‌اند، که در حدیث «من قصد انجام کار نیکی را داشت...» شرح داده خواهد شد.

از اینجا ارتباط حدیث با ترجمه روشن می‌شود، چون وسوسه‌ای که در دل جای نگرفته، اعتباری ندارد؛ همان‌طور که خطا و فراموشی هم از ثبات و قصد برخوردار نیستند. ابن ماجه از هشام بن عمار از ابن عبینه افزوده: «و آنچه را که بر آن اکراه شده‌اند» و به نظر می‌رسد این بخش، از حدیث دیگری وارد این حدیث شده و الحاقی است.

گفته شده بین حدیث و ترجمه اللباب مطابقتی نیست، زیرا ترجمه در مورد نسیان است و حدیث در مورد وسوسه. کرمانی پاسخ داده: مراد آن است که نسیان نیز همچون وسوسه، بی‌اعتبار است؛ همان‌طور که وسوسه با نبود ثبات اهمیتی ندارد، خطا و نسیان هم چنین‌اند. همچنین گفته شده: درگیر بودن ذهن با وسوسه ممکن است ناشی از خطا و فراموشی باشد، و به همین دلیل، بر کسی که در نماز دچار وسوسه نشود، آموزش وعده داده شده؛ چنانکه در حدیث عثمان در کتاب طهارت آمده است.

تذکر:

خلف در کتاب «الأطراف» ذکر کرده که بخاری این حدیث را در باب عتق از محمد بن عرعرة از شعبه از قتاده نقل کرده، ولی ما این روایت را در آنجا نیافتیم. نه ابو مسعود، نه طوقی، نه ابن عساکر، و نه اسماعیلی و ابو نعیم نیز آن را استخراج نکرده‌اند. شرح کامل این حدیث در کتاب ایمان و نذر خواهد آمد، ان شاء الله.^۱

: در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم ممکن است که گاهی در دل و جان انسان مسلمان وساوس و خیالات و خطرات و افکار بد و نامطلوبی خطور کند و سؤالات و اعتراضات ملحدانه و شرک‌آمیز و خطرناک و درعین حال وحشتناک، قلب و مغز مسلمان را به خود مشغول سازد. سؤالاتی از قبیل اینکه: چه کسی الله را به وجود آورده است؟ یا: الله آفریدگار همه چیز است اما آفریدگار الله کیست؟ و...

در اینجا است که انسان مسلمان بر اثر این افکار بد و نامطلوب، بر خود می‌لرزد و سخت پریشان و مضطرب می‌شود و تمام وجودش را ترس و وحشت برمی‌دارد که

^۱ - فتح الباری: (۶۶۵/۵).



نکند الله ﷻ مرا بر اثر این وسوس و خیالات و خطرهای غیراختیاری مؤاخذه کند و سخت عذابم دهد. به همین خاطر، پیامبر ﷺ به تمام مسلمانان و کسانی که به وحدانیت و یگانگی الله، معترفند و عشق و محبت الله ﷻ در تار و پود وجودشان، عجین شده است، اطمینان خاطر می‌دهد که بر اثر این وسوسه‌های شیطانی غیراختیاری، نگران و پریشان نباشند، چرا که الله ﷻ، تا زمانی که انسان مسلمان، آن خطورات قلبی و وسوسه‌های شیطانی را به مرحله‌ی زبان و عمل نیاورد، مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد و از آنها می‌گذرد و انسانی را که دچار این چنین وسوسه‌ها شده است، مؤاخذه نخواهد کرد.

اما در صورتی که چنان وساوسی در جان و دل کسی پیدا شود و با اراده و اختیار به زبان آورد و یا به مرحله‌ی عمل درآورد، در آن صورت الله ﷻ از او نخواهد گذشت و وی را مؤاخذه و بازپرسی خواهد کرد.

حضرت ابوهریره ؓ می‌فرماید:

چون آیهی ﴿لَمْ أَفِ لَيْسَ كَهَمَاتٍ وَمَا فِی الرِّضِ﴾ بر رسول الله ﷺ نازل شد، این آیه بر گروهی از یاران پیامبر ﷺ سنگین آمد و ترسان شدند و گفتند: هیچ‌کس از ما، عاری از وسوسه‌های باطنی و خطورات قلبی نیست، و اگر قرار باشد بر آنچه در دل از وسوس و خطورات، پنهان داریم و یا آشکار کنیم، در حقیقت ما هلاک‌شدگان واقعی هستیم. از این‌رو، به خدمت پیامبر ﷺ آمده و گفتند: ای رسول الله! قبلاً به اعمالی مکلف ساخته شده بودیم که تاب و طاقت آنها را داشتیم از قبیل: نماز، روزه، جهاد و صدقه. و اما الله ﷻ با نزول این آیه: ﴿لَمْ أَفِ لَيْسَ كَهَمَاتٍ وَمَا فِی الرِّضِ وَنَتَّبِعُ مَا فِی قُلُوبِ كُفٍّ أَوْ نُفُوءُ يُكَلِّبُ كُفٍّ أَلْ﴾ [البقرة: 284]. سخت ما را مضطرب و پریشان کرد، چرا که ما تاب و توان کنترل کردن خیالات و وسوسه‌های شیطانی و خطورات قلبی و خطرهای غیر اختیاری را نداریم. پیامبر ﷺ فرمود: آیا می‌خواهید،



همان چیزی را بگوئید که قبل از شما اهل کتاب گفت: یعنی «سمعنا وعصینا» (شنیدیم و نافرمانی کردیم)، نه چنین نکنید، بلکه شما باید این چنین بگوئید:

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فُرْقَانُكَ يَوْمَآ وَلَكَ الْاَصْحٰى﴾ [البقرة: 285].

سپس چون آن عده از صحابه رضی الله عنہم این جملات را خواندند و زبان شان بدان نرم شد، الله تعالی به دنبال آن، این آیه را نازل فرمود:

﴿عَمَّا لَیْسُ وَلِبِّمَا لُزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوْهُ كُ عَمَّا رَبَّ اَل وَمَ لَیْلَتِهٖ
وَلُتْبِهٖ وَوَرْلِهٖ لَ فَرَقُبَیْ اَحَدٍ مِنْ بَرْلِهٖ وَكَلَّوَسَمَعْنَا وَطَعْنَا فُرْقَانُكَ يَوْمَآ
وَلَكَ الْاَصْحٰى﴾ [البقرة: 285].

«فرستاده‌ی (الله، محمد) معتقد است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است (و شکی در رسالت آسمانی خود ندارد) و مؤمنان (نیز) بدان باور دارند. همگی به الله و فرشتگان او و کتابهای وی و پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند): میان هیچ یک از پیغمبران او فرق نمی‌گذاریم (و سرچشمه‌ی رسالت ایشان را یکی می‌دانیم). و می‌گویند: (اوامر و نواحی ربانی را توسط محمد) شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! آموزش تو را خواهانیم، و بازگشت به سوی تو است».

و چون صحابه رضی الله عنہم این چنین از در فرمان‌پذیری و اطاعت درآمدند، الله تعالی با انزال آیه‌ی ﴿لَیْ لَکُلُّ اَلْ فَسَّ اِلَیْ مُعَاةَا﴾ [البقرة: 286]. آنچه را اصحاب رضی الله عنہم از آن نگران و مضطرب بودند، از ایشان دور ساخت. [مسلم. احمد]

در این حدیث، پیامبر صلی الله علیه و آله با نوید ﴿لَیْ لَکُلُّ اَلْ فَسَّ اِلَیْ مُعَاةَا﴾ به صحابه رضی الله عنہم اطمینان خاطر داد که الله تعالی بر خیالات و وساوس غیراختیاری که در دل انسان بدون قصد و اراده خطور می‌کند، مؤاخذه نخواهد کرد، بلکه آنها را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد و از آنها می‌گذرد.

علامه مفتی محمد شفیع عثمانی می‌گوید: همان‌گونه که اعمال ظاهری که به وسیله‌ی جوارح دست و پا و چشم انجام می‌گیرند بر دو قسم اند:



اختیاری، مانند: گفتن و زدن.

و غیر اختیاری، مانند: گفتن جمله‌ای به خطا و اشتباه و یا حرکت و رعشه که موجب اذیت و آزار کسی باشد. در این قبیل اعمال، همه می‌دانند که حساب و کتاب جزا و سزا، وابسته به افعال اختیاری است و انسان نسبت به افعال غیراختیاری، نه مکلف است و نه بر آنها ثواب و عقابی مرتب می‌گردد.

هم‌چنین افعال که به باطن، یعنی دل بستگی دارند نیز به دو قسم‌اند:

یکی اختیاری است، مانند: عقیده‌ی کفر و شرک که آن را به قصد و اختیار در دل خود کسی جایگزین بکند و یا به فکر و اراده، خود را بزرگ قرار بدهد که به آن تکبر گفته می‌شود یا تصمیم بگیرد که شراب می‌نوشم.

دوم: غیر اختیاری، مثلاً بدون قصد و اراده، خیال بدی در دل کسی خطور کند. در اینجا هم محاسبه، تنها از افعال اختیاری انجام می‌گیرد نه از غیراختیاری. و از خیالات غیراختیاری مؤاخذه و محاسبه نخواهد شد و بر آنها ثواب و عقابی مرتب نمی‌گردد.

(به همین جهت الله ﷻ) برای توضیح بیشتر. این مطلب را در پایان فرمود: ﴿لَمْ أَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُكَ وَمَا أَتَىٰكَ الْفِتْنَةُ﴾ یعنی «انسان از کارهایی ثواب بدست می‌آورد که آنها را با اراده انجام داده باشد و نیز عقاب بر کارهایی مرتب می‌گردد که آنها را با اراده انجام بدهد» مقصود اینکه ثواب یا عقاب، مستقیماً بر اعمالی مرتب می‌شود که با قصد و اراده انجام گیرند. و مرتب‌شدن ثواب یا عذاب بر اعمالی که من غیرمستقیم و بدون اراده انجام گیرند منافی با آن نیست^(۱).

آری، الله ﷻ هیچ‌گاه کسی را جز به آنچه قدرت دفع آن را دارد، عذاب نمی‌دهد و هیچ‌گاه کسی را فوق توان و طاقتش، مکلف نمی‌گرداند و درست است که او همه را مورد محاسبه و بازپرسی قرار می‌دهد، لیکن کسی را جز به آنچه توان دفع آن را دارد، کیفر

^۱ - معارف القرآن، ج ۲ ص ۴۸۷.



نمی‌دهد و اما آن‌چه که انسان مالک دفع آن نیست، از قبیل: وسوسه‌ی نفس و هواهای آن، پس انسان به آن مکلف نمی‌گردد و درمقابل آن مؤاخذه نمی‌شود.

پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«الها ل: اذا ه ه ديه ي فها لقت و هاه لي فها نه ل هفات و هاه ي قه و اذاه ه ه ن فها لي ل هفات و هاه ن هفات و هاه ل هفات و هاه امه و ه رطيه و ه ت هاه ل ه نه ه ه ناتهاله أة فاهاله افه ية» [بخاری و مسلم]

الله ﷻ می‌فرماید: «چون بنده‌ی من قصد گناهی نمود، به فرشتگان دستور می‌دهم تا آن را در نامه‌ی اعمالش بنویسید، ولی اگر قصد خود را عملی ساخت، بر او یک گناه بنویسید و چون به کار نیکی قصد نمود اما آن را عملی نکرد، برای وی ثواب بنویسید (و این از نشانه‌های الطاف الهی و رأفت وی بر خلق است) و اگر آن را عملی کرد، برای وی ده ثواب بنویسید». و در روایت دیگری آمده است: «الله آن کار نیک را در نزد خود. از ده نیکی تا هفتصد برابر و تا مراتب بسیار بیشتری می‌نویسد».

دفع یک شبهه: گاه تصور می‌شود که حدیث «ان الله تجاوز عن امتي ما...» با

آیه‌ی ﴿لَمْ يَفِ الْاِسْمَ وَ...﴾ مخالفت دارد.

ولی پاسخ این اعتراض را امام قرطبی، چنین داده است که: این حدیث متعلق به احکام دنیا است که طلاق و عتاق و بیع و هبه، تنها به اراده‌ی دل منعقد نمی‌شوند تا زمانی که به زبان و عمل انجام نگیرند. و آنچه در آیه ذکر شده است وابسته به احکام آخرت است، بنابراین میان این حدیث و آیه، هیچ تعارضی نیست^(۱).

و برخی دیگر از علماء نیز جواب این شبهه را چنین داده‌اند: که در حدیث، بحث از آمرزش چیزهای مخفی و پوشیده‌ی دلها است، مانند: وساوس و خیالات غیراختیاری که در دل انسان، بدون قصد و اراده‌ی خطور می‌کنند، بلکه با وجود اراده‌ی

^۱ - معارف القرآن، ج ۲ ص ۴۷۸.



خلاف آنها هم وارد می‌شوند و چنین خیالات و وساوس غیراختیاری را الله در حق این امت عفو و بخشش فرموده است و مراد از محاسبه که در آیه آمده، آن اراده‌ها و نیاتی که انسان آنها را با قصد و اختیار خویش در دل خود، جای می‌دهد و برای انجام دادن آنها، می‌کوشد اما بر حسب وقوع موانع اتفاقی، بر انجام آنها موفق نمی‌گردد در روز قیامت از این‌گونه اراده‌ها، محاسبه خواهد شد. باز الله هر کسی را که بخواهد با فضل و کرم خویش می‌بخشد و هرکس را بخواهد عذاب می‌دهد^(۱).

۲۵۲۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّمِيمِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلَا مَرِيءَ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ »

ترجمه: «عمر بن خطاب - رضی الله عنه - گوید: شنیدم که پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - می‌گفت: ارزش کارها به نیت آن بستگی دارد، هر انسانی بر اساس نیتی که برای انجام کاری در نظر دارد پاداش یا کیفر خود را می‌بیند. کسی که به خاطر الله و پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - به جهاد برود، جهادش به عنوان جهاد و هجرت در راه الله و پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - می‌باشد، و کسی که برای به دست آوردن مال دنیا به جهاد رود، و یا برای اینکه زنی به دست آورد و با او ازدواج کند، تلاش و زحمت او به خاطر هدف دنیا بوده و جهاد در راه الله نیست».

توضیح: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ: مح‌ه‌ه‌ آ رداب‌حب‌ه‌نی‌تب‌ال‌سر‌ت‌بره‌ لل‌رد‌م‌ل‌ری‌سر‌ت: علی‌ن‌م‌بر‌رداری‌ه‌م‌م‌خلص‌لاب‌ه‌نی‌ت‌ک‌آ‌م‌آ‌ط‌در‌راه‌الل‌ه‌ن‌ز‌ل‌رد‌آ‌ط‌ر‌رد‌ار‌ا‌ر‌و‌ری‌ن‌دارد. دوم‌لی‌ن‌م‌ص‌ح‌ت‌ا‌وم‌الب‌ه‌نی‌ت‌س‌ل‌ت‌و‌بر‌و‌لم‌ی‌ه‌نی‌تب‌م‌را‌هن‌دار‌ص‌ر‌ح‌ی‌ف‌ض‌ل‌ت‌س‌و‌م‌لی‌ن‌ه‌نی‌ت‌و‌م‌ل‌ر‌ح‌ی‌ب‌ه‌م‌ل‌ی‌ت‌ص‌ی‌گ‌ن‌ب‌ان‌سر‌ت‌و‌ف‌ی‌ز‌ل‌ره‌م‌ر‌و

^۱ - معارف القرآن، ج ۲ ص ۴۷۸



«خویشاقت و پس انسان سلت» و گنگ رهنس لطیفی تنبیهی دل د پ ر ا ق تصصی می ی رد و مر آط س ر ا ط
 خ و ی ب و د ن ه ی تنبیه □ ه م نای س ل ت ه ی تنبیه م نای ص د ر ط ه ی ن ا ر و ی ر ا ی خ ر ط ر
 الله لا آام می جی م. مح نیت لب س ل ت و ی دل د م ا و ج ه ر ا گ ن ر د د م ب ر ا ط آ و ر ط
 ن ی ت ب د و ت س ل ت. و ل م م ب ا ن ل ی م ا م ی ر م ح ه ی ن ا م خ ل ا ف س ر ا ح ا ت ف ت ر ط س ل ر ت د ر
 ح ل ا ی ه د ی ت ف ظ م ن ی ت ح ج ی نای: ا ح ر ا م ح ر ج ه «أَحْرُمْتُ بِالْحَجِّ لِلَّهِ تَعَالَى» ک ث ر ط ب ر م
 م و ی ف د □ س ی ر و ر ا د ا ت ب م م ل ن د ح ج س ل ت ب ف ل ا ی ن م ص و د ا ز ن ی ت خ و ی ل ا ن ض ا ی
 ا ل و م ا و ج ه ا خ ا ن د ی ب م س و ی ا و ی ت و ی م ر ا ه ا خ ا ف ر ا ی ت ف ظ ر ا ی ش ر ت د ر آ ط و
 ا و ا ر ا ب ه آ ط س ل ت و ی ب ی ت ا ی س ر ا ی ب ه ی ت ن ی ت د ا ر د ب ر ل ل ا د م م ی د و ل ا ی ت و ر
 ا خ ل د ر آ ط ی ش ا ی ش د ی ب ی ت و م ب ی ش ا ر و ف ع آ ط ظ ب ی ت و ر و ل ق ر ر خ و ی ر ج ر و د و
 و ل م ی ر ه ا ز ر و ی ف ی ل د ت و ی ر د و ط ح ر و ر ل ف ر ی ب ی ش ر د ل ر و ط ا ر ی ر و ی د ل و ا و ر ا
 ن م ی گ ذ ا ر ه ی ا ر ز ی س ل ت «وَأِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ب ر س ی ر ه ح ر ب ی خ د ا ش ب م ر ه ا ز
 ر د ا ر ی د ا ر د گ ر و م خ ل ا ص ی ر ر ا ی الل ب ی ش ر د ض ر ا ی الله و ل و ا ب ر ی ش ر م ا ر آ ط و
 و ا م ت ی خ ر آ ط ب ا ر آ و ر د و گ ر م د ا ز و م ر ا ل خ د ا ی د ا ز ط ی ش ر د ل ا ه ل ر ت ر ه
 م د ی ت ب ه ا ی م ا ل ف ا و ی ا ی ز ط و ی ر ن ی د ی ق ی م ه ر ا ه س ل ت ب ی ن ه ی ا ش ر خ ص ی ر ه
 آ خ ر و ی د ه ا ش ا ز آ ط ب ق ا ه خ و ی ش د د ر ح ل ا ی ه گ ن ر و م و ج م ر د و ف ی ر ش
 ب ر ا ی الله لا آام گ ی ر د م ل ا ی م ر ا ک ت ر و ن ی م م ی ل ت ر و ی ر ن ی د ی ش ی ل ل ق ی ر ب ر ا ر آ و ر د
 □ س ض ا ی الله و ل ی غ م ر ر ا ه ط و ر م ی و ی ل ا ی ل ا ز ی ر م ط ی ن م م و د ؟
 ب ی ن □ ه د ی ل ی ر س ل ت: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» س ی ر ه
 ب آ ر ت ا ی م س و ی ا ل و ل ی غ م ر ی ش د □ س ج ی ش ب ی ف ی ی ق ی ر ب آ ر ت ب م س و ی الله و
 ل ی غ م ر س ل ت ب ر ا ی ن ه ض ا ی ا ل و د و ر ا ی ل ی غ م ر ر و ی ل م م ر ا ه د ا ر د و ر د ا م ل و ا
 م ی و ی ل ا ب آ ط ی ل ی ش ؟.



وام: «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». سی ره
درب آرت رطال ربه خ طرخی آورد و داری در رلباری لغ مر در دل روشرده
ای خ رورنگررد لرس جر زای اوب مرط از هرت داط ضرر ای ال ولغ مرر و بره
هرت آورط مال و نی سلت ببه خ طر آطب آرت رده سرت کدن للی نش خری
مباش شک م وش ه و سلت ارش شب هنب م برط غر م لر و سرت: «مَنْ كَانَ
هُمُّهُ بَطْنُهُ فَقِيمَتُهُ... مِنْ بَطْنِهِ».

دری ن ح هت حک م تبلی نف اه سلت یکی یان م ب هت رطبل و فک و س رازد
و م م م س و م م لغ ز خ و ی نبش د و س د خ و د ر ب هت م بر ک آرام ایرای غر
ن جاد و در کدن رلبک و رت سرت کدن غر ت بر دلب اورث خ و س ران او مال و
وش رط در اب ای غی رگ ردد. دوم یان م بر س م ی و لا د فوع اوم ال خ رود را
به ح س بخت خ و د ی زلط ن د گ ر اوم ال غی رن دارد یان خ و د ش لاه آط سرت رفعت
غی رن دارد فی رلخت ب گنراه م و ت گن برت و در دلبره م رط م صر م مری دی کتری از
س ا دت سلت س و م یان م بر و لمی رلبا اداعت غی بر ر آط م م دهر دارت را در
م م اب ام آج و رگ ردد و س د از هت چن ان خ و رن و دی الله سلت و خ و رن و دی الله
در ای سلی سلت ه اخل در آط و کد تشر د م ب ل ردد و ی دا و غر در آطن ش ردد.
ا م یان م م ت خ و د رلبان ب ی ردد و د ب م م اب الله ولغ مر ربه خ طر آورد
الله ربه خ طر آورد فی راب و ی ده اوست و دوطب م رلی او اری م برن م رگ ردد
لغ مر ربه خ طر آورت اب ا را از روی لغ روی از اول آام جرد فدر صرح و م
م بلب یاری آط لغ روی از لغ مر سلت و و لمی م بر خ ل ب رط شرات لغ مرر و
بش دنی آ ن م ی ب د. لا آ م ه ر و لمی م برای الله آامن بت و لغ روی لغ مرر در
آط و ی ت ش م بلی دم زد و او آط ر ب م از آط سی خ و سلت ببه خ طری رار را
ل آام داده سلت فی رالفت و لا از بر اری ه خ ص رای او ن ش جی زار سلت.



۷ - باب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ إِلَهٌ - وَتَوَى الْعَتَقَ ، وَالْإِشْهَادُ فِي الْعَتَقِ

باب: اگر کسی به برده اش بگوید: او برای الله است و نیت وی آزادیش باشد. و شاهد

گرفتن در آزادی برده

۲۵۳۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَبِيصٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غَلَامُهُ ، ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَذَا غَلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ » . فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ . قَالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ يَا لَيْلَتْ مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَتْ .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که: وقتی که او و غلامش به منظور قبول اسلام از خانه براه افتادند، یکدیگر را گم کردند. مدتی بعد، در حالی که ابوهریره - رضی الله عنه - در محضر نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - نشسته بود، غلامش آمد. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ابوهریره! غلامت آمد». ابوهریره عرض کرد: شما گواه باشید که من او را آزاد کردم. راوی می گوید: ابوهریره در مسیر راه مدینه، این شعر را می خواند:

چه شب طولانی و پر مشقتی را (پشت سر گذاشتم). اما شکر الله را که از دیار کفر، نجات یافتم .

فوائد حدیث:

۱) قبل از دوس سالگی راع را بابت تمام تب و دوده به تادیب دادن (ذلالخص ده) هفتین د. در حدیثی ثبت وی که در صبحی حال را بدید و از وی پرسید: «تو کی به دوس سالگی رسیدی؟» او گفت: «من دوس سالگی را به دوس سالگی رسیدم». (بلوهی ریه در لادی آن گوی: (ذوالاخصی به ت دوس و یک ده در ج الهی ت ل را می نویسی ف د). در ف د م ام دام اح م د و م ل م ام ده س ل ت.



امام احمد مفضل زوده سلتك هلى نبت درقى هابن ام بكتبله (و قع درى ن ط ف و
ى م ن قرار هلت.

مع جم لبلل دان نى ز اذلى نقى هى ادك رده سلت.

در اوج كى نك م راهى و ج ملات و شر ك دش تلگى ز، مردى شاعر و شى ف و
م هم اللهواز و گرامى عى عى طى لب ن ع م رو دوى در سرف ربه كه ب سلس لم گ ر ه د،
و از م سول ال عليه السلام روى كرد. ابس رزى ن دوسب اگشت، وقوم ش ربه سلس لم
خولك مبسرى ارب ه شرف سلس لم عى زگر هى ند و لارا عليه السلام هتند، و از لآج له
بلوه هى ربه ود^(۱).

طى لگى د: ب م سول ال عليه السلام ج معى از بستگك كه هلى مان آورد م ب و ند
وارش دم، و خ رتبه ه رتشرى ف هتند، م اك ه ۱۷۱ ا ۸۱ خ لوار دوى ب و قى م
به م ه ن ه سلتق رارى فلى م^(۲).

از اول ه ن روز بلوه هى ره اخار و احوال م سول ال عليه السلام رالگى رى ه ن ط د.
بلوه هى ره گى د: (لون م سول ال عليه السلام ه رتشرى ف ب ردم ب و ند، سب اع ب ن
ع فطه لالغارى را در م ه ن ه ج ك نى ن خ و دق رار داد م ب و ند^(۳). (م ب ه م ه ن ه آم هى م و
تع داد م ۸۱ خ لوار دوى ب و ند، مردى گف ت: م سول ال عليه السلام در ه رتشرى ف دان د،
وب زودى م راج ع ت م ف ر ه ن د، گف ت م ب ه ه ر ه لى ك كه ب لاش ان ف ر و د ك ان د ع م ب ه
خ دم ت ش ان خ واه م ف ت^(۴). (س ن زد ع فطه ه فى م و او م را م ج ه زن م و د س ل س
ب خ دم ت م سول ال عليه السلام م رى هى م، لى ن روز ص ا د ف ب لى ك ر و ز ق ب ل ا ف ت ح وى ب ل ع د از

^۱ - ابن سعد ۳۵۳/۱.

^۲ - ابن سعد ۲۳۹/۴.

^۳ - المستدرک ۳۳/۲ و مسند امام احمد ۳۴۵/۲.

^۴ - المغازى واقدى ۶۳۶/۲.



آن بود^(۱) (آن خسر تباه را در این دژ نطرات رافتح کرد بمبوفاد، و در گنجینه را در محطه ره هفتند، ما در آنجا قامت گیری متعالیکه الله تعالی روزی را ضریب ما فرمود^(۲)) بلوه می ره در آن فگام در اوج ج ولای بود؛ فی راع م رشح کفرا از ۳۱ سال بود. فی لب رلی ن تحقیق عم رشح در فگام فیات اولت، که در فصل فیستلش خ واهد آم دبفیلای نت عجب آورضیت، که او را رشح فکرا و یرک، و صاحب خلد هقوی، و لی مان عهق می یلی م، راکه او می م نی گئی می کرده، و لی ن امر بکیش لغام اب هقدس ربه ارمغان آورده و او ربارای هلت ن خلد هقوی می می آ ساحت بود، که دور از مشغله های فکری فی وی، و دون ولایتی و تغفلات مادی بت و لد قلبش را خلای کند، و بی لالتش های ج زفه مقواع دلی مان هلت مبتل د، مرکذت اباعث و امتیگی اش گری د، و لی ن و امتیگی او ربارای دیفلات وضبط و خلد وحی آماده گرهنی د. از لی ن اصلت ک بلسن صیحی ح از او ربارایش ده سلت: (نی گئی ربارای می آغ از کردم، و در خلای هجرت کردم که می کی نبودم^(۳)).

لاح اقبلا و هیره بیه و سول ال و می م ع ص حله، فضیلت های لی دلی را بکیش ربه ارمغان آورد.

اوبه شرف مطلق صحت و سول کی منیل آم د، و ع هکی راکه شامل حال هگی ص حله گری د، و لی ات قرآن کی م و اح ای ث شرفه لرا م ورهتلی د قرار داده، او رانی زش ام ل گری د، پس هرکس ب مشرف و عزت او در سل لم قتل لنگردد، در وقع قرآن و اح ای ث صیحی ح و اج ماع م لم کان ص در سل لم رباروگ هلت ه سلت. او هم لقی ن فلتخ اریفلات، که دعوت و سول کی م ربارای هلت قبیل هاش

^۱ - مستدرک ۳۳/۲.

^۲ - مغازی الواقدی ۶۳۶/۲.

^۳ - ابن سعد ۳۲۶/۴.



دوسرے مردوش کی گرد، و مردمی م ن راکہ خوی منیب بود ازلی نفلتخ ایب ره من دس ازد. ایب مشرف هجرت بسوی الله و میول اوس پیلن دگری دی، بی راکه هجرتش قبل از فتوح بود. و فی نفلتخ ایفلت که میول ال و علی بن ابی طالب میولش دع اکند.

بلو هیره در علا فقیر و من کفنت در چکا اه فی دس صف و ابب زرگی رل هت آورد، و با ج هاد در می ر و علی بن ابی طالب میول ال و علی بن ابی طالب و خ و علی بن ابی طالب اح ای ثنبوی و تبلیغ آنه و التی ن فی ام در سل لم هت نفلت.

الب وریله هی لی استبیری اریک مثبالت کفنت دفضل و ع طلات طرح اب میشل د لآن راکرام تنب خیری دبرخی ازلی ن لآت هپاری کفتر و برخی جمعی از ص حله را شامل میگرددد، که آن جمعی میول کی م را همراهی کرددل. نفل اع لم ضریات الله از کس و علی بن ابی طالب که در ح و علی بن ابی طالب ه، در بی درختب میول کی میعت ت کرددل که علی ه عام ملت و شامل هم و علی بن ابی طالب کی ملت، که در می رسیله آن گرد آمده، و در راه آرمده ای سل لم اع لم ج لب ازی ن موددل. هم و علی بن ابی طالب ن خود میول کی میارلش رله شلک ال میول مورت می دق رار داده ملت، از آج لم براش ان طلب سلف افرموده، وی فضل و ع طلاتش ان را اع لم ن موده، وی افلرادی را از لآن وی آگروهی از لکش ان رل میولی نقض ملت داده، وی از اع و من اب هفی کی ادک رده ملت.

از ج لم علی ات عام لی ن لی ه ملت: «محم و علی بن ابی طالب میول ال، و کس و علی بن ابی طالب ه همراه ایند، بر کف ارس خگی ن د، و دیری ن خود م میلان د». [تفه: ۲۹].

آخی ن لی ه ای ک مبص ورت عام آمده ملت لی ن ملت: «هم و علی بن ابی طالب القبولت سی فم و د بر و علی بن ابی طالب و م هاجی ن و لهر، لآنکه او را درساعت سخی فی روی کرفد، پس از لکهن زی کب بود لیه ای برخی از لآفتن گش و دس و علی بن ابی طالب البر لآن قبولت سی ه مود که التعلایب و علی بن ابی طالب خریان ده و م میان ملت». [التوبة: ۱۱۷].



میں وول ال ^{بہشت} درح بی کی کہ ام امپ خاری ریتان ت مودہ سل تفرم وند: اس از
فتح - کہ - ہجرت نصرت (بہشتی ان بلا وہی رہ کہ قبل از فتح ہجرت کردہ بود
شامل مہاجری ن می گردد۔ وی ن لای و سطرانی استفراولی کی ہمارہ مہاجری ن آمده و
فضل و بزرگواریش ان رلثبات می کند دشامل اونی ز می گردد بہ ہی سل ت ہرکس
از ہر ج اک ہمسوی و ول کی م ہجرت کردہ بشل د مہاجرش مردہ ہشود، و ہجرت
مختص مردم کہ نصرت۔ و گراہاراً ہجرت از کہ مطرح گیری دہب و سلطہ آن
سلت کہ کہ مک زسی سلت آن روگارش مردہ میش دہ سلت، کہ اعراب از آنہی م
ہلثند۔ اس ہکست و لست حک م ن ام حک م لروگری غنی کہ رلش کند و
ہجرت کند او مہاجرش مردہ ہش ودف قی ن دارد کہ وطنش درک ج اسلت۔

بدلی طرط ل ح ع م و می کس لای که هپاره هجرت بحث می کنند، لای ن طوری ان گریه ده، که لای ان هرکس راکه از مک هجرت کرده مه اجر می دهند. در ح لای که هجرت عام ملت، و هرکس از هر ک لای که بخ طر الله و رسول او هجرت کنند، مه اجر لای ال ولای لای و لخواه بود.

[illegible]

تہ گرجہ ہی سلت تک بخاری بسلن د خ و د ش از قول ع مران بن حصی ن ؓ آورده
سلت: رسول ال ﷺ رم و نبی قی نش م اکس ل د ک ہ م عطر و در زمان م ن نی گی

۱- المسند ج ۱ حدیث شماره ۱۷۷.



می گفتند، پس کس لایک بمع از آن نبی بدان، و پس دوره ای که پس از آن می
 بماند. عمران گوی منی ادن دارم که می ول ال و الله اعلم دو دوری پس دوره ران ابرفا د^۱.
 هرگز رح هشی سلت تک به خاری بسرن د خود از چلب نی دال و از طی قبل می د
 لایخ دری رهلت کرده سلت: می ول ال و الله اعلم فرم و دبر مردم زم لای می لای د، که
 ج معی از آن به جهاد می رین د، می گین د: لای دره انش م اکسی هرت تک مبا
 می ول ال و الله اعلم هرت تک کرد مبش د؟ می گین دنبلی، لی نگروه رهت ح ضری ب می
 گردد. پس زم لای می لای د، که ج معی از مردم به جهاد می رین د، می گین د: لای
 دره انش م اکسی هرت تک مبا می ول ال و الله اعلم هرت تک کرد مبش د؟ می گین دنبلی
 لی نگروه رهت ح ضری ب می گردد. پس زم لای می لای د که گروهی از مردم به جهاد
 می رین د. گفته میش ود: لای دره انش م اکسی هرت تک مبا می ول ال و الله اعلم هرت
 تک کرد مبش د؟ پس می گین دنبلی. لی نگروه فت ح هرت می بین د^۲.
 لایط ورک مب خاری آورده سلت، می ول ال و الله اعلم ما را از خرن ام دادن طح اب
 برح ذر هلت به سلت: بل می د لایخ دری گفت که می ول ال و الله اعلم فرم و د: لای ام را
 خرن امن دی د که گری کی از ش ملبه لای دازه ی کوه اح دط ل در راه الله ف ا ق کف دب
 لای دازنی کلام وی اضف آنک هی ارلام در راه ال داد لای دن خ واه د می د^۳.
 لی ح هشی را می ول کی م خط اب به خلاب نی د و الله اعلم فرم و د، لای اکه او را از
 خرن ام داد نبه نی طارح م نب ن عوف و الله اعلم فرم و د؛ هی راکه خلاب د ثرت یب ا
 نی طارح م نسخ نگفت ب ود. ولی خط اب بقو ج هی ارلای سلت که هت برلی م ان آورده
 لای د، در ح لای که هی لای م خلاب دب خ ش هی لای دعوت، سلت لم آورده سلت. ولی می

^۱ - صحیح البخاری ۱۷۶/۱۱۳/۸.

^۲ - صحیح البخاری ۲/۲۳۹، ۵/۴، مسلم ۱۸۶/۷.

^۳ - صحیح البخاری ۱۰/۵.



شرح صحیح البخاری (۱۴)

و سبب اینکه خلدی اخص حلی را دایرستب ای ن ح ال گپ ه ل دازه که وه اح دط ل
ف ا ق کن دب ه ل دازه ی ک ل م ل م ل ای ا ران خ رت که از م ل م ل ا ن او ل م ی ن د، در ل ش گ اه
الله ارزش ن دارد. و م و ن ی ط ل ا ر ح م ن ب ن ع و ف از س ی ل ی ن در س ل ل م و ده س ل ت،
ی گ ران ازی ا ران ل ا خ رت که ی ی و ر ی م ا ن آ و ر د ب و ف د ب ی ی گ ی ن ه م و ر د خ ط ا ب ق ر ا ر ا
گ ف ی ن د، س ب س ی ل ی ح ال و ض ع م ا ل گ ی ن ه خ و ا ه ب و د؟.

بقیہ نجات حبّ صالحہ ﷺ و ملتحق ابراہیم لّٰہ ان کی از طریق والی غیہ
مل لہ می ہیش دیکہ علم اسل و و خ فیب دانشی حک ردہل د.

اذرعی رحمہ ال درکت ابشر رحمہ دۃ للطرح ای مہ بہ رویت ازباضیطہ عکبریہ ا
سلن ادی صحیح ازباضیطہ رویت نموده کہ گفت: ای ااران محم د ﷺ رانلن زا
گفتہ کہ قیام رک دامن از آنک ہی کساعت تک با میسول ال ^{والتوبہ} وودھل دببقار از
عمل ^{والتوبہ} غسل مائت^(۱).

تبعای لقی ادب ن دع ام ه گفت ه سلت: مجلس اب و ول ال عنه السلام کس لای هتف د،
که ال لآن رب رای صحت فی لهرش، و قل ام ه ی ن خوب رگی ده سلت ^(۲).

شیرخ بی طلق ادرگی لنی ازق ول سؤی انب ن عین که از تب ع غلبه نب وده نقل کرده
ملت: هرکس هیاءه طح اب و ول ال ^{والله اعلم} بن انب هس غنی نارول اکف د، آن
شیرخ ص قارو ه ملت^{۳۴}.

یچہ دالب نس و ار لغب ری قطن یبصر رہ بقفوی درس ال ۲۲۸ ہدگفت ہسلت: از قعی د
سنّت م اعلی نسلتک ہبلہوکر و عمر و یث م ان ﷺ بلبر ہیگران قی دب ہی م، و ہگی

١- شرح عقيدة الطحاوية ص ٣٩٨.

٢- مسند امام احمد ١٣٤/٣ السند صحيح.

٣- غنية الطالبين ٧٩/١.



صحنه را در دست دایم، و از سخن گفتن بپارامون احتیاج فدا شدن خود را از دایم، و بر آن آرزوی مبتدی ن قیام را هفت مبتدی م^(۱).

حی دی قیامی، شگرد امام شافع، و سلیقه امام بخاری، غنی ده اش را بهاره صحنه تلنگر متضریح داده سلیقه غنی ده م... درخ سلیقه رحمت برای طرح اب محم د رحمته مبتدی، بی رکه ال رحمته رموده سلیقه: «آن که س از پیش آن آمد، می گویند: رورگ ارا م را و برادران ما را که در می آن از مسیقت گفتن دبی ام رز». [لاخر: ۱۱] مبتدی ن ما ج به سلیقه اب برای صحنه ام رنش دلی م، س هر کس به آن نسل زاگی د، وی آن را کو کبش م ارد، وی یکی از آن ران اواگی دبیر م ذه بسنّت نصرت، و از غنی م مرلی نسه می ن دارد. لی گفت و ا ربلی ش ازی کفر از ملا کب ن لاسپ برای م ا ربلی ت کرد دکه او می گفت:

ال غنی م مرلی ن رب بنس انتقیری فرموده سلیقه: «غنی م از آنقراء مه اجی ن سلیقه آن که از هی ا رخ و بی رون کردمش د». [لاخر: ۸]. وس س فرمود: «و لای که س از پیش آن آمد، می گویند، لاه! ما و برادران ما را در می م انبر م مسیقت گفتن دبی ام رز و در فیه ای م اکونه لای که می آن آورد دق رار م ده، رورگ ارت و رؤوف و رحی م هتی». [لاخر: ۱۱]

س هر کس لی ن دعا را نگی د، از ج لمه کس لای که در غنی مسی م سلیقه ن می مبتدی د^(۲).

امام زاهد خلی رحمته طراح م نب نبلی ح م رازی گی د: ام ا طرح اب و سول ال رحمته، آن مبتدی دکه شاه د وحی و قرآن بود د. و به ط و لفسیری و تلی ل نر ن د، و آن مبتدی دکه ال پیش آن رب برای صحت و ضررت لپهرش و قامة

۱- التهذیب ۳۴۸/۵.

۲- المسند للحمیدی ۵۴۶/۲.



پیش و امارت خیر و شرب گهی ده ملت. پس ال از آنکه غی و انص حله و ظری گری ده، و آن را شخیصت هاین مودار دعوت قرار داده، که همواره سلوه مؤمنی نبقی بم لاند، و آنکه وفاد که بن را از قیام هر آم و حقه و از آن لیل داری نم و فد، و سنّت و شریعت ربه مردم می دهد، و حکومت و قضات و امر و نهی و ادب ربه برای هگان امارت نم و فد، و آنرا غی ک کرده، و در بن ال تلاش آم و حقه، و اوامر و نواهی الله ربه بگرا نعت می داند. و معنی کلم ال را از می ول او فیلتند، و تفسیر و تلهش را از او آم و حقه، و به سلیخ راج و سلیخ اط احکام ثلث اش فد. بخیض ان ال عزّ و جلّ ربه آن هتّ ن هاد، و آن را کرام تبخیری ده، که آن ربه می ام ربه ری تلخ ابفرم و ب ال تلخ ابش ک و کذب و غیط و تری د و ن ادبیتی را از آن قبی کرد، و آن را ربا غیوان «ع دول امت» ن اگ ذاری فرم ود: «بخیض انش ما را امت می ده قرار دای مت اک بر مردم گ و ابثلی د». [البقرة: ۱۴۳]. می ول ال وَاللّٰهُ يَكْلَمُ الْفُلُكُلَ مَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ «می ط» را «ع دل تفسیری فرم ود. پس ص حله ع دول امت و لام ه دی و نقل ن کتاب و سنّت و فد.

امام جرح و تعنی لمب و زرع رازی لله رطلی / لله ر م ای بلای حط مگی ده: «ه رگاه می دی مردی را که به طح اب می ول ال وَاللّٰهُ يَكْلَمُ الْفُلُكُلَ مَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ می کن دب تلک ه او نیقی ملت. ولی فسخ طار آن ملت که درن زد ما می ول ال وَاللّٰهُ يَكْلَمُ الْفُلُكُلَ مَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ح حق بهع و ث گری ده، و قرآن به ح ق کلم ال ملت، و قرآن و سنّت می ط طح اب می ول ال وَاللّٰهُ يَكْلَمُ الْفُلُكُلَ مَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ می ده ملت. کس تلک به وَاللّٰهُ يَكْلَمُ الْفُلُكُلَ مَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ می ط طح اب می ردانی ده، قص د دانی ده، و د م ارا از لعب ارس ق طگر دلف د تل ب بن می ده کتاب و سنّت ربه ط ل ن ط ل ن د ب فیلانی جرح آن الی ملت، و آن نیقی می تند»^۱. هم لقی امام طح او ی که در کتاب عقی ده

^۱ - الکفایة فی علم الروایة از خطیب بغدادی ص ۴۹ با سند صحیح تا ابی زرع.



ش هورشک ه غ م اء م ذاه بب رص ح ت آن ایت م اء دان د، بر هر هل ملای لی ن قی د
را واجب بی داند، ح ب ط ح اب را بش لاء لی م ا ن ق ر ا ر داده، وبغضش ان راع لم ت
کفر م عفی کرده سلت:

ای ا ر ا ن م س و ل ال عنه را دوس ت بی دای م، در ح ب ی لک دام را ه ل ا ر ا ط ن می ری م،
و ا ز ی لک دام عنه اب ر ل ا ت ن می کھی م با هرک سرک ه ن ب ت ب ه ل ا ن ب غ ض کف د، خ ش م
می گی ی م، و ج ز ب ه ن کی از ط ح ابی ا د ن می کھی م، ح ب ل ا ن بی ن وی م ا ن و اح س ا ن
سل ت، وبغضش ان کفر و ف ا ق و ط ن ی ا ن^(۱).

ا م ا س ب کی د ف ت و ا ح ل ش ب ر ک ف ر ک س ل ک ه ن ب ت ب م ص ح ل ب غ ض د ا ن د م ت ص ی ح
ن م و د ه، وی ن ا م ر را ه پ ا ر ه م م ص ح ل ه ک ب م ص ح ت ل ل ا م ر ش ر ف ش د ل د، عنه ه ا ر
ه ل ت ه س ل ت. او ه م ل ل ی ن ن ل ز گ و ل ی ب ه ط ح اب؛ عنه ب ه ی کی از ط ح ابی ب ه
ج م ل ی از آن ه ا ر، ک ف ر ه ل ت ه س ل ت^(۲). و گ ه ت ه س ل ت: ا م ا ل ی م ل ی ک ه ن ب ا ن ب م ت ک ف ی ر
ک ل گ ی ن ف ل ا ر ا د ن گ ش و د ل ب ط و ر ک ل ی ه گ ی ا ج م ا ب ف س ق ل ا ن د ا ن د*.

ا م ا م ل ن ی ا ن ا ز ق و ل م س و ل ال عنه در خ ب ط ه ح جة لا و د ا ع، ک م ل و ه ی ر ه ن ی ز در
ز م ر ه م خ ل ی ن ق ر ا ر ه ل ت ه آورده سلت: گ ا ب ل ی د ا! ح ظ ی ن ش م ا، ل ل ا م م ر ب ه ل ا ر ا د
غ عنه ب م ل ن د. (س ل ت ب ا ط ن م و د ه ک ه ه م م ص ح ل ه ع د و ل م ن ت ن د، و گ ی د ی ز ب ز گ ت ی ن
ل ی ل ب ر ع د و ل ب و د ن ص ح ل ه س ل ت، ک ه در ی ا ن ش ا ن ف ل ا ر ا ض ی ف و م و ر د ی ر ا ح ف ل ت
ن م ی ش د ه س ل ت؛ ی ر ا گ ر ل ل ی ن م ی ب و د، وی ف ر د ی ن ی ر ع د و ل و ج و د ی ه ل ت، خ م ا
ل ا خ س ر ت م س و ل ک ی م در گ ه ت ا ر ش س ل ت ن ا م م ی ر م و د، و ا ع ل م م ی ک ر د ک ف ل ن ب ی د
ل ل ا م م ر ب ه غ ل ل ی ن ن م ل ا د. و عنه و ن خ س ر ت ه م م ص ح ل ه ر ا م و ر ت ب ل ی غ ر م و د، عنه س

^۱ - شرح عقیده الطحاویه ص ۳۹۶.

^۲ - فتاوی سبکی ۵۸۰/۵۷۵/۲



لیٰ خ خود لیٰ لبرع دولب و دن ه گیش ان مهشل د. ولیٰ نبرای کسی که مضع ع دل و شرف میسر و ل الله ﷻ رهی دل د کفلی سلت)^۱.

اس لیٰ نبر حش استبدن یع اس، و برخی از تبلیج ن، و تبعت تبلیج ن، و لام ه ح یث در قرون فظله الی سلت، که کارگری د، و بیگران که اس از آن آم ده دس خ ن ان بسری ار واللی اله ار هلت دل د.

خطی ببع دادی میگی د: «ع طانتص حله مثبتات و روش ن سلت: بی راکه ال آن راع ادل ن ده، و از طه ارتش ان و بیگانی دش ان درن صقرآن یخ ر داده سلت. س اس علی ات و اح یث درلن مورد را کار کرده و گفت ه سلت:

«ایخ ار درلن مور بسری ار وری ع سلت، و ه گیب ان صقرآن کی م مطبقت دارد. و هم علی ن ایخ ار قرضی طه ارتص حله سلت، و بطور قطعی دلالت برع دولب و دن و لکی زب و دن هم مش ان دارم بیلای ن و ن الله آن راع دول خ و لا ده، بی از ی ضیت که مکی در آن انفسی ش کن د، و درص دحبوت ع طانتش انبرکی د).

بدا آنکه گ رال و میسر او هپارئص حله می یخیری بی دافدب از هم احوال آن در موقوف والی و ن: هجرت و جهاد و ضررت، و بذل جان و مال، و قتل بقاء و اولد و یخ رل هشتش ان در بی ن، و قوت لی م ان و یقی ش ان، خ خود لی لقطعی برع دولب و دش ان بود، و لیس ان را ولهی هلت تکب ه لکی ش ان معنی دگر دد، و آن را بستی ن لیس له ای ع ادل، و لکی نقی ن و وایت بقی ن فلرا ب دل د، ک مت ابد د خ و افد آم دلی ن سلت م ذه ب کفله غ م اء، و یقه لکی ک مق و لیس انبه حس اب می کی د)^۲.

امام ربهری اورسن ت، و قبل و د کلف دث دع تشریخ الس ل مبل نسی می ح رلی می گی د: «هرکسی کی از ی اران میسر و لکی م نفل مع ای ب نبلای سفی ان و ع مر و ب ن

۱- ابن حبان ۱/۱۲۳.

۲- الکفایه ص ۴۶ و ۴۹.



للعاص ولفال آن دو را، وی اکسری راک هلی نثلخ اصربقن د، بف لبلاوم وی شل عری وبلو وهیره، وی اکسری راک ه ازلی انبقتن د، بف ل طلحه و بیهر وی انعمان و غریب ن بلای طلابی بلبلک رص بق و ع مری اع لله ام لام و بی نغری نگر وه ازطح اب من ول الله ﷻ رال غتکن د، سلی نشخ صرب مفداق لام بی ن متحق ق ع بلای که سزاوار آن سلت مهش د^(۱).

دری نباب قوال بیگری فی ز هس تک ه سلت اد مح مد ع جاج لاخطب و بیگران له ا رانقل لکرده د، و م نفق طب هقل آبخش رداق مک ه درنوع خوگیله سلت وکسری هقل له ا ه متنگ مثلت ه سلت.

در زمکه طعن برص حله و عیج ولایر له انبقر ارگری ده، خو ب سلت تک ه در لتوی ن ال، انجار فضلی له ان راجتج وکفی م، و آن را هتش رس ای مت ای ن امر موجب لسل خگ ولایر ه ش هان لام دارانص درسل ل مبل د. و م ن له دارم که ال نفع ال نثیت لی نکت اب را درص عی ه اع م ال فی ک م ن له ورف رمی د، و بیمری له آن گفاهان مرا از بی انبردارد، و م رب لاص حله مخش و یف رمی د.

(۲) این سخن که: ای شبی که از درازی و رنج آن آزاده ام، [ولی خوشنودم] از اینکه از دار کفر نجات داد؛ معنی شعری است که در متن حدیث نبوی شریف آمده است، و احتمال دارد که گوینده آن خود ابوهریره و یا غلامش باشد، ولی احتمال اول نظر به آنچه که در حدیث آتی می آید، قوی تر است، والله تعلی أعلم.

۲۵۲۱ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ يَا لَيْلَةً مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ قَالَ وَأَبَقَ مِنِّي غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَايَعْتُهُ ، فَبَيَّنَّا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

۱- فتاوی ابن تیمیه ۴/۲۱۶.



علیه وسلم - « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَذَا غُلَامُكَ » . فَقُلْتُ هُوَ حُرٌّ لَّوَجَّهَ اللَّهُ . فَأَعْتَقْتُهُ . ثُمَّ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ حُرٌّ .

ترجمه: از قیس روایت است که ابو هریره رضی الله عنه گفت: چون به سوی پیامبر (صلی الله علیه وسلم) روانه شدم در مسیر راه این شعر را می خواندم: و ای شب که چه دراز و رنج آوری و خوشحالم که مرا از سرزمین کفر نجات داد. وی می گوید: غلام من در مسیر راه از نزد من گریخت و چون نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آمدم به آن حضرت بیعت کردم و هنگامی که نزد وی بودم ناگاه غلام پیدا شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم من گفت: ای ابو هریره، این است غلام تو. من گفتم: او برای الله آزاد است. ابو عبدالله (امام بخاری) می گوید: ابوکریب که از ابواسامه روایت کرده کلمه «حُرٌّ» یعنی آزاد را نگفته است.

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۵۲۲ - حَدَّثَنَا شَهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَعَهُ غُلَامُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْإِسْلَامَ ، فَأَضَلَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ بِهِذَا ، وَقَالَ أَمَا إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ .

ترجمه: از قیس روایت است که گفت: زمانی که ابو هریره رضی الله عنه با غلام خود روانه شد تا اسلام بیاورد، او و غلامش در مسیر راه یکدیگر را گم کردند. وقتی غلامش آمد، ابو هریره به آن حضرت گفت: من تو را شاهد میگیرم که این غلام برای الله است.

توضیح باب و احادیث مربوط به آن: (باب اگر شخصی به برده اش گفت) و در روایت اصلی و کریمه آمده است: "اگر مردی به برده اش گفت" (او برای الله است و نیت آزادی کرد)، یعنی صحیح است.

گفته ی او: (و شاهد گرفتن در آزادی برده)، گفته شده که با کسر خوانده شود (جر داده شود): یعنی باب شاهد گرفتن در آزادی، که این مشکل است؛ زیرا اگر آن را نکره در نظر بگیریم، نیاز به خبر دارد، وگرنه باید تنوین کلمه ی اول حذف شود تا عطف درست شود، و این دور از ذهن است. چیزی که ظاهرتر است این است که "الإشهاد" با ضمه خوانده شود و معطوف بر "باب" باشد نه بر چیزی بعد از آن، و "باب" با تنوین باشد. همچنین ممکن است تقدیر چنین باشد: و حکم شاهد گرفتن در آزادی.



مهلب گفته است: میان علما اختلافی نیست که اگر کسی به برده‌اش بگوید "او برای الله است" و نیت آزادی کند، او آزاد می‌شود. اما شاهد گرفتن در آزادی، از حقوق آزادکننده است، و گرنه خود آزادی بدون شاهد نیز محقق می‌شود.

گویا مصنف (بخاری) خواسته اشاره کند به محدود کردن چیزی که هشیم از مغیره روایت کرده: «مردی به برده‌اش گفت: تو از آن الهی، پس از شعبی و ابراهیم و دیگران سؤال شد، آنان گفتند: او آزاد است». این را ابن ابی شیبہ روایت کرده است.

گویا مراد این است که مورد آزادی وقتی است که نیت آزادی باشد، و گرنه اگر مقصود او "برای الله بودن" به معنایی غیر از آزادی باشد، آزادی محقق نمی‌شود.

گفته‌ی او: (از اسماعیل) منظور ابن ابی خالد است و قیس، ابن ابی حازم می‌باشد. همه راویان از کوفه‌اند جز صحابی.

گفته‌ی او: (وقتی که آمد تا اسلام بیاورد)، ظاهرش این است که هنوز اسلام نیاورده بود.

گفته‌ی او: (با غلامش آمد)، نام غلام را نیافتیم.

گفته‌ی او: (هر یک گم شد)، یعنی از یکدیگر جدا شدند.

گفته‌ی او: (در همان زمان که رسید)، یعنی وقتی به مدینه رسید.

گفته‌ی او در روایت دوم: (در راه گفتیم)، یعنی هنگام پایان راه، و ظاهر است که این شعر را خود ابو هریره گفته باشد.

برخی آن را به غلام او نسبت داده‌اند (ابن التین)، و فاکهی در «کتاب مکه» از مقدم بن حجاج سُوّائی نقل کرده که این بیت شعری از ابو مرثد غنوی در ماجرای است. پس در این صورت ابو هریره آن را به صورت تمثیل استفاده کرده است.

گفته‌ی او در شعر: (ای شب)، در تمام روایات همین گونه آمده. کرمانی گفته است: باید "فاء" یا "واو" در اول شعر باشد تا موزون شود، ولی این قابل مناقشه است؛ زیرا در علم عروض به آن "خَرَم" گفته می‌شود، یعنی حذف یکی از حروف از ابتدای مصراع، و این نزد اهل فن شناخته شده است.

گفته‌ی او: (و رنج آن)، به معنای سختی آن است.

و "دیار کفر" - "داره" نسبت به "دار" خاص‌تر است، و در اشعار عرب به کار رفته، مانند شعر امرؤ القیس: «ولا سیما یوما بداره ججل».



ه : ۱۱۱ و ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴

گفته‌ی او: (عبیدالله بن سعید) همان ابوقدامه سرخسی است و در تمام روایاتی که به ما رسیده، به صورت مصغر آمده است.

در «مستخرج ابی نعیم» آمده که بخاری آن را از ابوسعید اشج روایت کرده، و ابوسعید همان عبدالله (به صورت مکبر) است.

و نیز ابو مسعود و خلف گفته‌اند که بخاری آن را از عبید بن اسماعیل نقل کرده.

ولی نسخه‌ای که در اختیار من است، همان عبیدالله بن سعید است، والله اعلم.

گفته‌ی او: (أَبَقَ)، به معنی فرار کردن غلام است. برخی کسر آن را نیز نقل کرده‌اند.

گفته‌ی او: (گفتم او آزاد است برای الله)، یعنی با همین جمله، و مراد این نیست که بعداً آزادش کرد، بلکه "فاء" در اینجا برای تفسیر است.

گفته‌ی او: (ابو کریب از ابی اسامه "آزاد" را نقل نکرده)، در اواخر کتاب مغازی آمده است: محمد بن علاء (ابو کریب) از ابی اسامه حدیث را نقل کرده و گفته: «او برای الله است، پس آزادش کرد».

همچنین احمد بن حنبل و محمد بن سعد از ابی اسامه همین گونه روایت کرده‌اند.

و نیز اسماعیلی از دو طریق از ابی اسامه بدون لفظ "آزاد" نقل کرده، و ابونعیم نیز از دو طریق نقل کرده که در یکی از آنها واژه "آزاد" آمده است.

در برخی نسخه‌های بخاری "او آزاد است برای الله" آمده، که اشتباه است؛ زیرا صراحتاً نقل کرده که شیخش چنین نگفته است.

ه : ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸

گفته‌ی او: (جدا شد یکی از آن دو از دیگری)، به صورت نصب آمده به دلیل حذف حرف جرّ، اصل آن "از صاحبش" است، همان طور که در روایت اول آمده. اگر فعل "أَضَلَّ"

همزه‌دار بود، دیگر نیاز به تقدیر نبود. در برخی روایات به همین شکل آمده است.

این حدیث دلالت دارد بر استحباب آزادی برده هنگام رسیدن به مقصود و نجات از ترس و خطر.



و همچنین جواز گفتن و خواندن شعر، تمثیل زدن به آن، و اظهار ناراحتی از خستگی و بی خوابی و غیره.^۱

طایفان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

^۱ - فتح الباری: (۶۶۵/۵).